

תורת אבי

הלכות שבת

שיטז, שכא, שכח, שמו

סימן שטז – מלאכת צידה ונטילת נשמה

מבוא למלאכת צד

מלאכת צד היא מט"ל אבות מלאכות האסורות מן התורה בשבת. י"א שהמקור למלאכה הוא שבעבודת המשכן היו צדים את התחשים לצורך עורותיהם, וי"א שלומדים זאת מצידת החילזון¹. מהות המלאכה היא לכידת בעלי חיים ממקום שאי אפשר לתופשם בלא תחבולה מפני שנשמטים ובורחים, והכנסתם למקום שיהיה אפשר לתופסם בקלות בכל עת (בשחיה אחת, דהיינו בריצה אחת ללא צורך להנפש קודם שיתפסהו. משנ"ב סק"ד). גם נעילת דלת הבית לאחר שנכנס לתוכו בעל חיים נחשבת צידה, אע"פ שבעל החיים נכנס לבית מעצמו (כפי שמובא בגמרא שבת קו:), וכן נפסק בש"ע סי' שטז סעיף ה').

אין למלאכה זו שיעור.

מתחייבים מהתורה על מלאכת צד כאשר מתקיימים שלושה תנאים:

א. שהבעל חיים שניצוד יהיה בעל-חיים שבמינו ניצוד, כלומר שדרכן של בני אדם לצוד בעל חיים מסוג זה².

ב. שמקום הצידה יהיה מקום שאינו מחוסר צידה, ודבר זה תלוי בסוגי בעלי החיים, יש הניצודים רק בכלוב, ויש הניצודים בבית, ויש שנחשבים כניצודים ועומדים.

ג. שהצד אותם יתכוין במעשהו לצידה³, כדין כל הלכות שבת, שצריך מלאכת מחשבת כדי להתחייב מהתורה.

¹ ולכן יש אומרים שהצד דגים בשבת אסור משום צד, שכן במלאכת עבודת המשכן היו צדים את החילזון שבים לצורך צבע התכלת. וכן מבואר בגמ' שבת (עה.) שהצד חילזון חייב משום צד, והוא הדין לדגים. וכ"פ הרמב"ם (פרק י' מהל' שבת הל' יט). ויש אומרים שהצד דגים בשבת אסור משום קוצר. וכן מבואר בירושלמי (פרק כלל גדול הל' ב) ובתוס' (שבת עה. סד"ה הצד חילזון).

² יש לעיין בגדר "במינו ניצוד" שחייבים עליו משום צידה, הנה כתב מרן בשלחן ערוך סעיף זה וז"ל: כל שבמינו ניצוד חייב עליו. והראוני מה שכתב בספר מנוחת אהבה (ח"ג פרק י"ז סעיף א) וז"ל: הצד בשבת דבר שדרך לצוד אפילו את מינו כגון הצד חיה ועוף ודג הרי זה אסור מן התורה. וכתב שם בהערה, דאין צריך שיהיה דרך לצוד הדבר עצמו שצדו בשבת אלא מספיק שצדין מינו, ולכן כל מיני החיות והעופות והדגים אסור לצודם בשבת מן התורה שהרי יש צידה בחיות עופות ודגים מסויימים. עכ"ל. ויש לתמוה על דבריו, שנמצא שכיון שחיה מסויימת הוי במינה ניצוד, אזי כל החיות חשיב במינו ניצוד, ולענ"ד אין זה פשט הדברים, שי"ל שגדר במינו ניצוד, היינו אותו המין של חיה זאת גופה, ולא מין אחר, אף דנכלל באותו גדר של חיה, שרץ או עוף. ויש להביא ראיה לכך מהא דפסק מרן (סעיף ח) דשמונה שרצים הצדן חייב, ואילו שאר שרצים שאין במינן ניצוד פטור. והרי במינו ניצוד היינו שמונה שרצים, ולשיטתו של המנוח"א סגי בכך לחייב על כל השרצים. ודו"ק. ושור"ר שכבר הקשה כן בספר אדני שלמה (ח"ד סעיף כח). ועיין בספר חוט שני לגר"נ קרליץ שליט"א (ח"א פט"ו) שכתב דגדר במינו ניצוד ואין במינו ניצוד אינו נקבע עפ"י רוב העולם, דיכול להיות שרוב העולם אינו מתעסק כלל בצידתם ואעפ"כ הוו במינו ניצוד, אלא הקובע הוא מה דרך העולם באותם אנשים המתעסקים עמם לצודם, שאם דרכם לצודם לצורך או עכ"פ יש מהם המתעסקים עמם כדי לצודם לצורך, כגון שאר שרצים דבמתניתין (שבת קז.) מיקרי במינו ניצוד, אבל אם רוב המתעסקים בצידתם הוא שלא לצורך צידה אלא רק כדי לסלק את היזקם או את ההפרעה שיש מהם וכדו', מיקרי אין במינו ניצוד אף שיש מיעוט שאינו מצוי שצדים אותם לרפואה וכדו'. ומשום הכי זבובים מיקרי אין במינו ניצוד שרוב המתעסקים בהם לצודם אינו אלא כדי לגרשם, והמיעוט שצדים אותם לרפואה וכדו' אינו אלא מיעוט שאינו מצוי, ובטלה דעתם. ע"ש.

³ והמעין יראה שיש בראשונים ובאחרונים מחלוקת מהותית מהו גדר הצידה דאסרה תורה, האם צידה היינו מה שנטל חירותו של הבעל חי, והוא ניצוד מעלמא, אף שאינו מביאו לרשותו. או דילמא עיקר צידה הוא מה שמביא הבעל חי לרשותו. אלא שלפי זה יש להסתפק האם סגי במה שמביאו לרשותו, אף על פי שאינו ניצוד מצד עצמו ויש לו עדיין חירות, או דבעינן שתהיה צידה בגוף הבע"ח שנטל חירותו ובנוסף שיבוא לרשותו. ונפקא מינה כגון שיש בריכה גדולה של מים ובתוכה דג, ונטל אבן והטיל על הדג, שעל ידי זה הוא כבוש בקרקעית הבריכה, דבכי

סעיף א'

הצד בשבת דבר שהדרך לצוד את מינו, כגון: הצד חיה, עוף ודג, הרי זה אסור מן התורה, והוא שיצוד אותו למקום שאינו מחוסר צידה. כלומר, למקום שאפשר לתפסו שם בריצה אחת בלא לנוח בינתיים⁴. אבל אם צדו למקום שאי אפשר לתפסו בריצה אחת בלא לנוח בינתיים, הרי זה אסור מדרבנן בלבד⁵.

מותר להכניס חיה או עוף לתוך חדר אם משאירים להם אפשרות להמלט, דבכך לא חשיב כניצודים⁶.

האי גוונא ניטל חירותו של הדג והוא ניצוד מעלמא, אבל כלפיו אין כאן שום צידה דאין לו שום דרך להגיע אליו. וכן תראה נפק"מ בדין זה במה שנסתפק בביאור הלכה (סעיף ב' ד"ה או חולה) כאשר פוצע את הבע"ח אף שלא תופסו בידו ונטלו, דאי אמרינן דצידה הוי נטילת החירות מהבע"ח א"כ הכא שהבע"ח פצוע ודאי ניטלה חירותו, אולם אי אמרינן דצידה פירושה לקיחת הבע"ח והבאתו לרשות האדם, א"כ הכא שלא נטלו, לא הוי דרך צידה. ועיין בשלמי ניסן (פרק האורג עמ' קכז) שהאריך בראיות לשני הצדדים. ע"ש.

⁴ עפ"י הגמ' בשבת (קו.) היכי דמי ביבר גדול היכי דמי ביבר קטן. אמר רב אשי כל היכא דרהיט בתריה ומטי לה בחד שחייא ביבר קטן ואידך ביבר גדול, אי נמי כל היכא דנפיל טולא דכתלים אהדדי ביבר קטן ואידך ביבר גדול, ואי נמי כל היכא דליכא עוקצי עוקצי פיאות להשמט בהן ביבר קטן ואידך ביבר גדול. ע"כ. וכתב הר"ח דג' הפירושים אלו קיימים להלכה. אולם הר"ף והרא"ש כתבו את דברי רשב"ג שאמר, זה הכלל כל המחוסר צידה פטור ושאינו מחוסר צידה חייב, ולא הזכירו האופנים בשיעור בית או ביבר קטן. וכן תראה למרן בש"ע שסתם לשונו וכתב "וצבי לבית או לביבר שהם נצודים בו חייב ואם אינו נצוד בו פטור אבל אסור" וצ"ל שהכל תלוי לפי הענין כמ"ש הט"ז (סק"א). ובמה שפסקה הגמרא בתירוצו הראשון דכל היכא דרהיט בתריה ומטי לה בחד שחייא, פרש"י, שהיכא שבמרוצה אחת שהוא שוחה לאחוז בה תופס החיה חשיב ביבר קטן. ע"כ. ובריטב"א (שם) פירש, שאם יעמוד באמצע הביבר וישיג הצבי בכפיפה אחת לכל צד. והרמב"ם כתב (פ"י ה"כ) וז"ל: כל מקום שאם ירוץ בו יגיע לחיה בשחיה אחת וכו'. עכ"ל. וכתב המ"מ דבחד שחיה היינו כל שמגיע בריצה אחת ואינו צריך ליישב בינתיים. ע"ש. והמדד לכך הוא באדם בינוני.

⁵ לפיכך, הרודף אחרי צבי עד שהכניסו לבית או לחצר שאפשר לתפסו שם בריצה אחת וסגר בפניו הדלת, הרי זה אסור מן התורה. ואם הבית או החצר גדולים שאי אפשר לתפסו שם בריצה אחת הרי זה אסור מדרבנן. המפריח ציפור דרור לכלוב שהוא ניצוד בו וסגר הדלת בפניו, והמפריח שאר ציפורים לבית מקורה שחלונותיו סגורים וסגר הדלת בפניהם, הרי זה אסור מן התורה. ואם הבית גדול שאינם ניצודים בו, אסור מדרבנן בלבד.

⁶ הנה ראיתי להרב מגילת ספר (עמ' קנה אות ו) שדן בספיקו של הביאור הלכה (ס"א בד"ה שהם ניצודים) אם יש איסור דרבנן להכניס חיה ועוף לתוך ביבר ולהשאיר את הדלת פתוחה. והוכיח להיתרא אף מדרבנן מההיא דלקמן סעיף ו' (משנ"ב ס"ק כ"ה), דאם השני ישב מבחוץ והראשון מבפנים אם כן היה צריך השני לקום ממקומו בעת שהלך הראשון לחוץ וממילא נתבטלה צידת הצבי וכו'. וכתב הרב מגילת ספר, דלכאורה אין מובן, דאף בשעה שהוא קם ממקומו עדיין הוא שומר את הפתח שלא יצא הצבי לחוץ וכו', ומוכח שזה לא נחשב שהצבי ניצוד כיון שהפתח פתוח. ע"כ. ולעניות דעתי אין כאן ראייה כלל, דהשני שהלך ממקומו ועומד קרוב לפתח לא עביד מידי לצמצם חרותו של הבעל חי, היות והיה ניצוד כבר ע"י הראשון, וממילא כשם והפתח נשאר פתוח, מעתה הצבי כבר לא חשיב כניצוד, ורק כשחוזר לסגור את הפתח חשיב כצידה מחדש, אבל בנידון הביאור הלכה אכתי יש לומר דיש איסור דרבנן, דמקודם היו בחוץ והוא הכניסם לבפנים, ובעצם הכנסתו של הבע"ח צמצם את חירותו, ואף שאין כאן צידה לחלוטין, שהרי יש להם פתח פתוח, בכל זאת כעין צידה הוא, וכפי שדייק בלשונו הביאור הלכה. אולם עדיין יש להוסיף ולהקשות על התוספתא, שהרי בגמ' (ביצה לו:) איתא להדיא שמותר לכסות כוורת במחצלת אם יש בה חור שיכולים הדבורים לצאת משם. וכן פסק מרן בש"ע (סי' שטז ס"ד). ולכאורה זוהי סתירה לתוספתא ויסוד המשנ"ב, דמוכח בהדיא דהיכא דאיכא פתח לא חשיב צידה. אלא שיש לתרץ עפ"י סוף דברי הביאור הלכה דצידת צבי שונה דהוי מדאורייתא, ולכן שייך בה מיוחדת כצידה, משא"כ צידת דבורים דסבר במשנ"ב (ס"ק יג) דהוי מדרבנן לאפוקי מדעת מרן. אולם עדיין קשה, דהיה צריך המשנ"ב לבאר דספקו הוא לא אליבא דש"ע, ומסתמות דבריו לא משמע הכי. אולם כבר השיגו על הביאור הלכה, שאין להוכיח משלשן התוספתא שנקטה "פטור" ומשמע פטור אבל אסור, ככל פטורי דשבת. וראה בקצות השלחן (סי' קכא בדי השלחן סק"א) שהביא דברי התוספות (ג. ד"ה בר) שכתבו שכלל זה שכל פטור בשבת הוא פטור ואסור, הוא רק בפטור שנאמר במשנה, אבל פטור שנאמר בבבביתא יתכן שהוא פטור ומותר. ולפי זה אין ראייה מהתוספתא. ובנוסף הביא מהרש"ש (קו: ד"ה אע"פ) שגרס בתוספתא "הצד צבי בחצר שיש לה שני פתחים, נעל הראשון את הפתח ובא שני ונעל את השני, השני חייב והראשון פטור, חזר הראשון ופתח ונעל, הראשון חייב על על צידה שניה". ומוכח שלא גרס

י"ל שבכהאי גוונא שאין האדם מרגיש שהבע"ח נמצא בשליטתו לא חשיב כניצוד, וממילא אין בסגירת הדלת אף איסור דרבנן.⁷

במקרה שבו נכנס בע"ח שבמינו ניצוד לתוך חלל מסוים, ורוצים לסגור את הדלת מפני הרוח והקור ובכך הוי פ"ר בצידת הבע"ח, יש שאוסרים בכך, ויש המתירים. ונכון לכתחלה להחמיר בדבר היכא שאפשר, אולם המקילים יש להם על מה שיסמוכו.⁸

השולה דג מן הים או מן הבריכה והניחו בתוך ספל של מים עבר על איסור צידה מן התורה,⁹ אבל המבריא דג ועקרו מן הים לבריכה של מים הרי זה אסור מדברי סופרים.¹⁰

פטור בתחילה. וביאר שאם מתחילה לא היה דעתו לסגור אלא פתח אחד ולהשאיר השני פתוח, מותר, דאין זו צידה כלל. ע"ש.

⁷ חוט השני (ח"א פט"ו סק"ב). והדברים מובנים בסברא, שכן כל עניין הצידה הוא צמצום מוחלט של חופשיות הניצוד, והכא שאין לאדם שליטה כלל על הבע"ח, והבע"ח מתנועע בחופשיות לא שייך בכהאי גוונא איסור צידה. ויש בזה נפק"מ למקרים בהם יש עכבר בבית גדול, או מקק, שאין איסור בסגירת דלת הבית, כיון שאין בכך צמצום חירות הבע"ח.

⁸ עיין במשנ"ב (סק"ה) שהעלה לאסור בנידו"ד, כיון דהוי פ"ר בדאורייתא, אף דלא ניחא ליה. ועיין לרבינו הגדול בחזו"ע (ח"ה עמ' צז) שפסק בזה שנכון להחמיר בדבר. ומשמע מדבריו שמעיקר הדין הדבר מותר. ושם בהערה למטה, סמך כוחו על סברת הרשב"א שמתיר בפ"ר היכא שלא מתכוין לאיסור בלבד (והרחבנו בסברת הרשב"א בבירורי הדינים שבסוף הסימן). ועיין שם שצירף מה שכתב בשו"ת אבני נזר (חאו"ח סי' קצד) לבאר דברי הרשב"א שכיון שאינו עושה מעשה בגוף הצבי הו"ל גרמא. ע"ש. ולי הקטן אין דבר זה פשוט כלל, די"ל ששונה מלאכת צידה, שאף בדרך גרמא יהיה חייב, כיון שכך דרכה של מלאכה זו. ולפי זה אף שאינו עושה מעשה בגוף הדבר הניצוד לא הוי גרמא. ויש להוכיח כן מלשון רש"י (שבת קו:): אהא דתנן התם "צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב", ופרש"י בד"ה "צבי שנכנס" - מאליו. "ונעל אחד בפניו" - זו היא צידתו. עכ"ל. ומסתבר שכוונת רש"י לומר שאע"פ שהצבי נכנס מאליו לבית ולא ע"י הנועל, מ"מ כיון שזו דרך צידתו, דהיינו שאין עושין מעשה בגופו, חייב. וכן תראה להרב ערוה"ש (או"ח סי' שטז סעי' יא) שכתב כן בהדיא וז"ל: משונה היא מלאכת צידה מכל המלאכות דבכל המלאכות צריך לעשות המלאכה אבל גרם מלאכה אינו חייב מן התורה וכו' ואילו במלאכת צידה אפי' בגרמא חייב וכו'. עכ"ל. וכן כתב מן החזו"א (או"ח סי' לח סק"א בד"ה ונראה) דמלאכת צידה זרייה שהיא ע"י הרוח אף ע"י גרמא חייב בהם כיון שכך דרכן של מלאכות אלה. ע"כ. ועיין בשו"ת אדני פז (ח"א או"ח סי' כג) מה שהעיר על יסוד האבני נזר.

ולכאורה עדיין יש להקל בדיון זה כיון דהוי ס"ס, שמא ההלכה כמו בעל הערוך שפ"ר דלא ניחא ליה מותר אף בדאורייתא, ושמא הלכה כרשב"א שהכא לא חשיב פ"ר כלל, וכפירוש הישועות יעקב (סי' שטז סק"ה) דלא אמרין מודה ר"ש בפ"ר אלא בדבר שאין בו אלא ענין אחד, כמו החותך ראש העוף, ואותו ענין עצמו דהיינו חיתוך הראש הוא עצמו מיתת העוף, ולכן אסור, משא"כ הכא, דנעילת הבית היא פעולת היתר כשלעצמה, ואין איסור בגוף העשייה, אלא הצבי שהיה בבית ניצוד ממילא, ולא מיקרי פ"ר כיון שיש כאן שני עניינים נפרדים. ולקמן הרחבנו בדעת הרשב"א וטעמו, והבאנו שם שאינו דעת יחידאה, וא"כ שפיר יש לצרפו כספק להקל.

⁹ כ"כ הרמב"ם (פרק י' מהל' שבת הל' יט). והטעם שבעת שנתנו בספל של מים כבר הוא נצוד, שהרי אפשר לקחתו משם בקלות.

¹⁰ כ"כ הרמב"ם (שם). והטעם שאסור רק מדרבנן, דאף עתה אין יכול לתופסו בשחיה אחת, לכן כיוון שצמצם את חירותו, אך לא ניצוד לגמרי, איסורו מדרבנן.

אם הבע"ח נמצא במקום שבו הוא כבר ניצוד, ואפשר לתופסו בשחיה אחת, מותר להכניסו ולנועלו במקום קטן יותר¹¹. אולם אם נמצא במקום שאין הוא ניצוד בו מהתורה, דהיינו שאין יכול לתופסו בשחיה אחת, אסור להעבירו למקום קטן יותר שבו הוא ניצוד מהתורה¹².

סעיף ב'

אסור מן התורה לצוד צבי ישן או סומא¹³, אף שהוא נתפס בקלות, משום שדרכו לברוח כאשר רוצים לתפסו¹⁴, ומדברבן אסור לצוד צבי חיגר¹⁵, חולה¹⁶ וזקן, והוא הדין בשאר בעלי-חיים, שאינם

¹¹ בעל חיים הנמצא במקום בו הוא מוגדר כניצוד, דהיינו שאפשר לתופסו בריצה אחת ובלי צורך להשתמש במצודה, אין בו איסור צידה כל זמן שהוא סגור באותו מקום, ולכן מותר להכניסו לתוך כלוב המוכן לו באותו החדר וכן לסגור את דלת הכלוב, ואין בזה איסור צידה, כיון שגם כאשר היה בעל החיים מחוץ לכלוב היה מוגדר כניצוד. ופשוט דכ"ז לענין איסור צידה, אולם צריך להקפיד שלא לטלטלו משום איסור מוקצה. ואף שראיתי להגר"ז בשלחנו הטהור (סי' שטז סעיף א) דאסר זאת מצד מוקצה, והוסיף ד"א שיש לאסור בזה אף משום צידה מדברבן. ע"ש. י"ל דזה דוקא כשצד בידו, אולם אם רק מצמצם את מרחבו יש להתיר.

¹² כיון שעתה שנמצא הבע"ח במקום שבו אינו יכול האדם לתופסו בשחיה אחת, חשיב כמשוחרר לגמרי מהתורה, ורק רבנן גזרו בזה. ועל כן, אם מכניס את הבע"ח למקום שבו הוא ניצוד ועומד מהתורה, עבר על איסור תורה.

¹³ ועיין במשנ"ב (סק"ו) שהביא בשם האליה רבה דהוא הדין בשאר מינים ולא דוקא צבי. וראה בביאור הלכה (ד"ה הצד צבי) דהקשה ממה דאמרין בגמרא (שבת קו: דחגבים בשעת הטל (שעיניהם מתעוורות) פטור. ועל כרחך דיש מינים כשהם סומים לא עבידי לרבווי (דהיינו אין דרכם לברוח). ע"ש. ונראה לתרץ דהא דקתני דסומא נשמט כשמרגישים בו יד אדם היינו דוקא בסומא לעולם דיש לו הרגשה מיוחדת כשניגש אליו בני אדם. כידוע שגם אצל בני אדם סומין נתחזק בהם שאר החושים, משא"כ בחגבים בשעת הטל דלא היו סומין לעולם, אין להם ההרגשה לישמט מיד בני אדם. ושור"ר שכ"כ בספר אור חיים (חול"פ, שבת ב') ושמחתי. עוד כתב בספר ישמח משה (ח"א דף קו:) ליישב את דברי רבינו הרמב"ם, דהנה הר"ח בפירושו לסוגיא כתב, וז"ל: בשעת הטל אין יכולות לפרוח שאין בהם כח ואין צריכין צידה אלא נטילה ביד וכו'. עכ"ל. ומבאר מדברי הר"ח דהא דפטרין בשעת הטל אין זה משום דהרי הם סומים, אלא משום שאינם יכולים לפרוח דאין בהם כח. ולפי"ז נמצא דלא אשכחן עוד מקום דהגמ' דנה לגבי בע"ח סומין האיך דינם לגבי צידה אלא רק לגבי צבי, וס"ל לרמב"ם דצבי לאו דווקא אלא ה"ה כל שאר בע"ח דכשהם סומים עדיין נשמטים ובורחים ולכן סתם דבריו וכתב חייב.

¹⁴ וטעם הדבר, שכיון שעל פי רוב הוא מיד נשמט וא"א לתופסו בשחיה אחת הרי הוא בגדר אינו ניצוד ועומד. ונראה פשוט שכוונת הדין כאן שגם אם הצליח האדם לתופסו בלא שישמט, כיון שבד"כ בכוחו להשמט הרי הגדרת הבע"ח כאינו ניצוד ועומד, ולפיכך חייב על צידתו.

¹⁵ עיין במשנ"ב (סק"ט) דכתב, ועל כן כשמוצא לפעמים ארנבת חולה מונחת על הדרך, אע"פ שאינה יכולה לזוז ממקומה, אסור לקחת אותה, דהוי צידה מדברבן, וי"א דחייב. ועיין בביאור הלכה. ובלאו הכי אסור לקחת אותה משום מוקצה. ע"ש. והנה אי מיירי בארנבת חולה ויש בזה משום צער בע"ח, יש מקום להתיר זאת אם ירימה בשינוי או ע"י שניים באופן שכל אחד היה יכול להרימה לבדו. ועיין בש"ע (סי' שטז סעיף ה') ובמשנ"ב (סק"ב) דהוי צידה בשינוי ואף מועיל לעניין מוקצה. ויש להביא ראיה לכך ממה שכתב המשנ"ב (סעיף יב ס"ק נז), דבגוונא דמייירי באיסור דרבנן (בצידת בע"ח ביתי אליבא דהרמ"א) מותר לדחות את העוף מאחריו שיכנס לבית, אם הבית גדול שאינו יכול להשיגו שם בשחיה אחת. ע"ש. ועיין בביאור הלכה (ד"ה לצוד) דהתיר שבות דשבות במקום הפסד. ע"ש. והכא הוי שבות דשבות במקום מצוה דמותר, דהרי קיי"ל שאיסור הצידה בחיגר הוי מדברבן, וכשצד בשינוי כגון ע"י שניים שאוחזים אותה הוי שבות נוסף, במקום מצוה דאורייתא של צער בע"ח. ולענין איסור מוקצה עיין בחזו"א (סי' נב אות טז) דהתיר טלטול מוקצה היכא דיש צער בע"ח. ע"ש. ואף שיש בזה אריכות דברים אם איסור מוקצה נדחה משום צער בע"ח, מ"מ הכא שעושה זאת בשינוי נראה דכו"ע יודו דמותר.

¹⁶ גרסין בגמ' (שבת קו:) ת"ר הצד צבי סומא וישן חייב. חיגר זקן וחולה פטור. א"ל אביי לרב יוסף מ"ש הני ומ"ש הני. הני עבידי לרבווי הני לא עבידי לרבווי (פירש"י שסומא וישן עשויים לישמט כשמרגישים יד אדם משא"כ חיגר או זקן). והתניא חולה חייב אמר רב ששת לא קשיא הא בחולה מחמת אישתא הא בחולה מחמת אובצנא. ע"כ. ופירש"י חולה מחמת אובצנא עייפות שאינו יכול לזוז ממקומו חשיב ניצוד ועומד כמו זקן, ולכן הצדו פטור. וחולה מחמת אישתא דהיינו קדחת (חום, חולי). וכתב הב"י שמדברי הרמב"ם (פ"ה הכ"ב) נראה דמפרש שמחמת אובצנא חייב, וזה איפכא מפירוש רש"י. ע"כ. אולם ראה בפוסקים שיש מהם שסברו דאין מחלוקת בין רש"י לרמב"ם. ועיין בביאור הלכה (ד"ה או חולה). והנה הטור סתם וכתב "חולה פטור" ולא ציין באיזה חולה מייירי. והקשה הב"ח למה הטור לא הביא דברי הגמ' שחילקה בין סוגי החולים, ומיישב הב"ח, דכיון שראה הטור שהראשונים נחלקו באיזה חולה חייב לכן כתב בסתם דחיגר חולה או זקן פטור, כלומר דחולה דניצוד ועומד דומיא דחיגר או זקן הוא פטור

יכולים להישמט, ואפילו אם החיגר יכול להלך קצת. והוא הדין בבעל-חיים קטן שעדיין לא יכול ללכת¹⁷.

בע"ח שניצוד ע"י אדם חלש שמחמת חולשתו יכול הצבי לברוח ממנו, נראה שבכהאי גוונא אינו נחשב כניצוד¹⁸.

בע"ח שנכנס לחדר קטן ונרדם שם, הסוגר עליו את החדר בשבת כדי לצודו עובר על איסור צידה מהתורה¹⁹.

בע"ח אשר אינם נשמטים בשעה שהם ישנים, אלא נתפסים מיד, י"א שלא נאסר לצודם בשנתם אלא מדרבנן²⁰.

נחלקו הפוסקים האם שייך איסור צידה בבע"ח שהילוכו איטי, והעיקר להלכה לאסור צידה זאת עכ"פ מדרבנן²¹.

ואם אינו כ"כ חולה חייב, והדבר מסור לפי מה שמכירים בני האדם באותו חולה, בין חולה מחמת אישתא בין חולה מחמת אובצנא, דהדבר ניתן לשעורים לפי מה שהוא חולה. עכ"ל. ובש"ע סתם דבריו ונקט בסתמא חולה. וראה בט"ז (סק"ב) שהבין בדעת מרן כדעת רש"י, ומנגד ראה בביאור הגר"א שכתב איפכא, דאדרבה מאחר שהטור ומרן סתמו ולא ציינו באיזה חולה מיירי מסתבר דמיירי בסתם חולה שהוא חולה מחמת אישתא (חמימות), ולפי"ז מרן סבר כשיטת הרמב"ם. ע"ש. ולי הקטן נראה לומר דאף שמשלשון הב"י שהביא את סברת רש"י ומיד כתב "אבל הרמב"ם" ומשמע קצת שהבין שנחלקו ביניהם, אין הכרח לומר כן, ויש לומר שנחלקו בפירוש הגמרא אולם לא בדין, וכפי שפירש הב"ח. ומסתמות מרן בש"ע נראה כפירוש הב"ח.

¹⁷ גמרא שבת (קו:). וכן נפסק בטוש"ע (סי' שטז סעיף ב).

¹⁸ ראה לגרשז"א (שולחן שלמה ס"ק ט) שכתב שיתכן דבכהאי גוונא אינו נחשב כניצוד. ע"ש. ונראה לומר דטעמו דדמי לפתח פתוח, דכיון שהבע"ח יכול לברוח ממנו, ממילא אינו נחשב לניצוד, כיון שאינו משולל חירות. שו"ר בספר תורת המלאכות (ח"ה עמ' קפ) שהביא בשם הגר"נ קרליץ שליט"א דיש לומר דהא אדם חלש שצד צבי דומה לארי לפני שהכניסו לגורזקי שלו, הוא רק בכהאי גוונא שאין לו אפשרות להחזיקו כלל בשעה שצדו, דפשיטא דבכהאי גוונא לא חשיבא צידה כיון שלא מסוגל להחזיקו אצלו. אבל אם בדרך כלל יכול להחזיקו, אף שיש אפשרות שהצבי יתפרץ וישתחרר ממנו, מכל מקום חשיב כניצוד, כיון שהשתא מצליח להחזיקו, דאף צידה לשעה חשיב צידה, ולא דמי לארי שאינו חייב עד שמכניסו לגורזקי שלו, כיון דבשעה שהוא כועס הוא אינו מוחזק ועל כן הכנסה לכתחילה למקום שיוכל משום טבעו להשתחרר ממנו חסר בפעולת ומעשה הצידה. ע"כ. ונראה דכ"ז לענין חיוב מדאורייתא, אולם פשוט שאין לעשות כן, דהרי במחשבתו התכוון לעשות איסור, ואף שבפועל לא נעשה איסור לא גרע לכל הפחות ממי שהתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה (קידושין פא:) שצריך כפרה.

¹⁹ כל זה בתנאי דהוי במינו ניצוד. וזה עפ"י המבואר בסעיף זה דשייך צידה מהתורה אף בבעל חיים ישן, כיון דבעת שמרגיש יד אדם דרכו להשמט ממנו.

²⁰ דעת הגרשז"א זצ"ל (מאור השבת ח"א מכתב ג' אות ב).

²¹ בע"ח שהילוכו איטי (צב, נמלה וכו') דעת הגרשז"א (שש"כ פכ"ז הערה קנד) שמחמת שנתפס בקלות, ממילא לא שייך בו איסור צידה (אמנם לא יתפסנו בידו משום מוקצה). וכן מבואר בתוס' ריד (חגיגה יא.) לגבי שבלול. ומוכרח לומר שהצב שמוזכר בתורה והוי במינו ניצוד, אינו הצב של זמנינו, אלא הוא בע"ח שאין הילוכו איטי כ"כ. ועכ"פ דעת הגר"ש וואזנר (קובץ מבית הלוי ח"ו עמ' נ) שחיוב על הצב בזמנינו הוא עכ"פ מדרבנן, ודמי לחיגר. מאידך, בר' ירוחם (נתיב יב ח"י דף פ עמ' ג) מבואר שהצד תולעים וחלזונות חייב, למרות שהילוכם איטי, מפני שזהו כוחו, וכשנתפס מצטמצמת חירותו. ע"ש. שו"ר שכך משמע גם מפירוש רש"י בריש פרק שמונה שרצים שכתב "ושאר שקצים ורמשים" כגון תולעת נחשים ועקרבים. ע"ש. ומכך שנקט תולעת מוכח דסבר שאף בבע"ח איטי שייך איסור צידה. וכן דעת הגר"ש אלישיב (הו"ד בארות שבת ח"א פי"ד הע' כא). ובדומה לזה כתב הגר"נ קרליץ (תורת המלאכות הצד ס"ק ק) אודות הצב בזמנינו שחיובו מהתורה. ע"ש. ועיין למרן הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (ח"ה עמ' קל) שם נראה (מסוף דבריו) שדעתו שחיוב צידה על בע"ח איטי הוא מדרבנן.

חיה שמרדה אסור מדרבנן²² לשסות כלבו אחריה²³. ואם מסייע לכלבו ע"י מעשה כגון לרדוף אחר הבע"ח כדי שהכלב ישיגו הוי צידה גמורה.

מותר להכניס חתול לתוך חדר שנמצא בו עכבר אף שידוע שהחתול ירדוף אחר העכבר²⁴.

סעיף ג

תיבה שיש בה זבוב, יש מתירים לסוגרה אף דהוי פ"ר בצידת הזבוב, אם אין כוונתו לצידת הזבוב, דהוי פ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה. ויש אוסרים²⁵. ויש לחוש לדבריהם היכא שאפשר להפריחו בנקל²⁶.

²² עיין ברמ"א (סי' שטז סעיף ב) דהמשסה כלב אחר חיה בשבת הוי צידה. וכתב המג"א (ס"ק ד) דלאיסורא בעלמא קאמר, אבל אינו חייב עד שיעשה מעשה בעצמו. ועיין בביאור הלכה (ד"ה הוי צידה) דביאר דזוהי אף דעת הרמ"א, אלא שקיצר בדבריו. וכן מוכח בהדיא בלשון הכלבו שהוא מקור דין זה. וכן פסק במשנ"ב (סק"י). והנה מרן בש"ע (סי' שלד סעיף כב) כתב דגרם כיבוי מותר. ובביאור הלכה (שם ד"ה דגרם) כתב דלא דוקא כיבוי דהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, דאפילו בכל מלאכות הדין כן. ע"כ. אולם דעת הרמ"א שם דהוא דוקא במקום פסידא (מרדכי פרק כל כתבי). ובספר תהלה לדוד (שטז ס"ק ב) העיר דלכאורה למאי דאמרינן (בב"ק כג: ובסנהדרין עו:) דמשסה הוי רק גרמא דהא אמרינן דעשייה הוא דאסור הא גרמא שרי, והיינו דמותר לכתחילה. ועכ"פ במקום הפסד כהא דגרם כיבוי, מותר אף לרמ"א, א"כ גם משסה הו"ל למשרי עכ"פ בצבי שלו וברח דהוי במקום הפסד. וצ"ע. ע"ש. ונראה להתיר הדבר, אם יכניסו למקום גדול שאינו נתפס בשחיה אחת כגון חצר גדולה, מדין שבות דשבות במקום הפסד. וכן תראה בביאור הלכה (שטז סעיף יב ד"ה לצוד). ועיין בחזו"ע (ח"ג עמ' תנא).

²³ מסקנת האחרונים בדברי הרמ"א. עיין במשנ"ב (סק"י). ואין לאסור בזה מצד מחמר עפ"י מה שכתב בשו"ת אבני נזר (או"ח סי' קצו אות ג) שהוא מפני שהאדם רק מעורר את הכלב, אך את פעולת הרדיפה עושה הכלב על דעת עצמו. עוד הוסיף (אות ד) דבמחמר ודאי שהבהמה תלך מחמתו, משא"כ במשסה שאין וודאות שתעשה המלאכה, דהיינו הצידה, דאין זה ודאי שישגי הכלב את החיה. ע"ש. ועיין בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' נב אות ב) שכתב, שהואיל ואין האדם עושה כלום בשעת רדיפת הכלב, אלא רק משסה אותו לפני שמתחיל לרדוף, אין הוא נחשב כמחמר, כיון שאין איסור מחמר אלא כשאדם עושה את המעשה בשותפות עם הבע"ח.

²⁴ כ"כ בחוט השני (ח"א פט"ו), דלהכניס חתול לחדר שיש בו עכבר והחתול רודף אחריו מאליו אין זה משסה, ואפילו איסור דרבנן ליכא, דמשסה אינו אלא כאשר מגרה את הבע"ח לרדוף. ע"ש.
²⁵ כ"כ האורחות חיים (הל' שבת אות קנב) והטור (סי' שטז) בשם ספר התרומה. וכ"כ בחידושים המיוחסים להר"ן (שבת מג): בשם ר"י בעל התוס'. וכ"כ בספר אהל מועד (דרך ו נתיב א). וכ"פ הרמ"א (סי' שטז סעיף ג).

²⁶ כתב הטור בשם בעל התרומה שאסור לנעול בשבת התיבה שיש בה זבובים, אלא יתן סכין או שום דבר בין הכיסוי לתיבה בענין שיוכלו לצאת משם. ע"ש. וכתב הב"י שדברי ספר התרומה הביאו המרדכי (סוף פ' כירה סי' שיח) והאגור (סי' תעא). וכתב המרדכי (שם) שהמקור לדברי סה"ת מדתניא בפ' כירה (מג). ובריש פ' משילין (ביצה לו.) פורסין מחצלת ע"ג כוורת בשבת בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ומלבד שלא יתכוין לצוד. והעיר הטור על דברי בעל התרומה בזה"ל: ונ"ל שאין צריך לדקדק בזה, שאין הזבובים ניצודין בתיבה, שאם בא לפתוח התיבה וליטלם יברחו. ולא דמי לדבורים בכוורת דקתני פורסין מחצלת ע"ג כוורת ובלבד שלא יכוין לצוד, כי הכוורת קטנה היא, והדבורים ניצודים בה. ועוד, דבכוורת גופה קתני ובלבד שלא יתכוין לצוד. אלמא כי לא מכוין שרי. עכ"ל. והנה לפ"ז התקשה הטור שגם בדבורים נימא הכי דאין לחוש לצידה מפני שבהסרת המחצלת יכולים לברוח. ומיישב הטור, דמייירי בכוורת קטנה שהדבורים ניצודים בה. ע"ש.

והנה גם הב"י כתב שלדעתו אפשר לדחות דברי סה"ת אולם מטעמים אחרים (והעיר שם על סברת הטור), חדא, דשאני דבורים שהכוורת היא מקום שבה ניצודין, והוי כמכניס אריה לגרזקי שלו, אבל זבובים לתיבה דלא הוי מקום צידתם לא חשיבי ניצודים עד שיתפסם בידו. ועוד, יש לחלק, דמה שר"ש אסר לפרוס מחצלת ע"ג כוורת משום פס"ר זה דוקא בדבורים דהוי דבר שבמינו ניצוד, אבל זבובים שאין במינו ניצוד כל שאינו מתכוין שרי אע"ג דהוי פס"ר. ע"ש. ומוכח דמין הש"ע סבר דדבורים חשיב כבמינו ניצוד (ועיין בהלכה הבאה שהרחבנו בזה), ולכן הגמרא אסרה, משא"כ זבובים דהוי פ"ר בדרבנן ושרי. ומוכח דס"ל להתיר בפ"ר בדרבנן, ודברים אלו תואמים את דבריו בריש סימן שיד, שם פסק כדעת תרומת הדשן שפ"ר בדרבנן שרי. אולם סיים הב"י, דמ"מ כיון דנפק מפומיה דבעל התרומה וכתבו המרדכי ולא חזינו מאן דאיפליג עליה, מי יקל ראשו שלא לחוש לדבריהם. ע"כ.
והנה המעיין יראה שמרן בשולחן הטהור השמיט דין זה. ונחלקו אחרוני זמנינו בדעתו, י"א דסמך על דבריו בב"י וכן עיקר להלכה להחמיר בדבר אף לשיטת מרן. ויש דס"ל דמרן חזר בו בשעת כתיבת הש"ע ממה שכתב בב"י, ולכן השמיט דין זה. וראה למרן מופת הדור זצ"ל ביביע אומר (ח"ט סי' לה אות ד) דכתב בענין תיבה שיש בה זבובים אם מותר לסוגרה בשבת או לאו, והביא דברי הב"י (סי' שטז) בשם המרדכי והתרומה שאסור ובש"ע

נחלקו הפוסקים האם דבורים חשיבי במינם ניצוד, והעיקר להלכה כדעת מרן הש"ע שקיבלנו הוראותיו, שאיסור צידתם מהתורה.²⁷

השמיט לה, וצ"ח שה"ט שהשמיט משום דס"ל שפסיק רישיה בדרבנן ולא ניחא ליה שרי וכדעת תרה"ד. וכ"כ בעולת שבת (סי' שטז סק"ה) וכ"כ הזכור ליצחק (הרי"ס פו סע"א), שנראה שמרן הש"ע הדר הוא לכל חסידיו ממש"כ בב"י לחוש לבעל התרומה והמרדכי, ולכן השמיט ד"ז מהש"ע, דס"ל שפ"ר בדרבנן מותר וכדברי תרה"ד ע"ש. והעיר ע"ז ביבי"א, שיותר היה להם לזכור יצחק הרי"ס והעו"ש לומר דהיינו טעמא שמרן השמיט דינו של הבעה"ת והמרדכי מהשלחן ערוך משום דהוה ליה פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן, ומשום הכי אין לאסור לסגור תיבה בשבת כיעו"ש. שו"ר ביבי"א (מהדורת תשע"ה, ח"ד סי' לד בהגהות ומילואים הערה 10), שהביא בשם שו"ת ויוסף אברהם, שאם מרן הביא בב"י דין מסוים, ויש פוסקים שחולקים על זה ולא הביאם בב"י, והשמיט דין זה מהש"ע, אמרין שמרן שוב ראה לדברי הפוסקים החולקים ולכן חזר בו והשמיט מהש"ע. ע"ש. והוסיף, והנה בנ"ד שהתוס' שבת (קג.) ויומא (לה.) חולקים בפ"ר דלא ניח"ל בדרבנן שפיר י"ל שמרן השמיט דין מהש"ע מפני שחזר בו. ע"כ. אולם הן אמת היא שאף תירוצו זה קשה הוא מאוד, דסיבת הדבר שמרן השמיט דין זה מהש"ע כיון דחזי לפוסקים דסביר דפ"ר בדרבנן שרי, דבב"י כתב כיון שלא ראינו מי שחולק על בעל התרומה והמרדכי מי יקל ראשו שלא לחוש לדבריהם, ותימא, דהרי מרן עצמו פליג על זה (סי' שיד סעיף א) ופסק להיתירא להוציא סכין תקוע בחבית עפ"י דברי תרומת הדשן. ועוד, שהרי הב"י בביא בסימן שיד שמקור תרומת הדשן הוא מהמרדכי, וא"כ מה פשר דברי מרן דלא ראה מי שחולק על בעל התרומה והמרדכי, הרי גופא דברי המרדכי סתרי להדיא? ונמצא שקשה לומר שמרן חזר בו בש"ע לאחר שראה מי שמתיר, הלא שני סימנים קודם פסק כן עפ"י דעת תרומת הדשן.

ויש לתרץ שמרן בתירוץ השני בב"י נקט בפשטות דפ"ר בדרבנן שרי, וזה אליבא דשיטתו בסי' שיד ס"א, וכן דברי המרדכי (שם) שהוא מקור דברי תרומת הדשן, ומרן לא ראה לנכון לחלק בין התם להכא כיון דשניהם פ"ר בדרבנן. אלא שבמסקנת דבריו כתב דלא מצא מי שחולק על בעל התרומה והמרדכי, ולכן יש להחמיר, ומוכרח דכוונתו דיש חילוק בין הדינים, דבנידון הזבובים דאפשר בקלות להמנע מצידתם ע"י גירושם והפרחתם בתנועת יד פשוטה, אין להקל בחינם אף בפ"ר בדרבנן, משא"כ לענין סכין התחוב שאין דרך קלה להמנע מעשיית הפ"ר. ומוכרח לומר כן כדי שלא תהיה סתירה בדברי המרדכי. וא"כ נמצא שמה שפסק מרן להחמיר כיון דלא מצא חולק, דהיינו להקל בפ"ר בדרבנן אף היכא דאפשר בשינוי. כנלע"ד. ושמחתי כמוצא שלל רב דלאחר כותבי כל זאת ראיתי למרן רבינו הגדול זצ"ל ביבי"א (ח"ד אות לב) שכתב כדברינו ממש, והוסיף שם מש"כ בשו"ת באר אלחנן (סי' טו ענף ד') דאף התרה"ד מודה היכא שאפשר בנקל שיש להחמיר בפ"ר בדרבנן, ודוקא היכא דאין לו עצה אחרת כגון הוצאת הסכין הנעוצה בחבית שיש לו צורך בשתיית היין ולא סגי בלאו הכי, שפיר דמי. ע"ש. ותלה"ת שכוונתו לדעת גדולים. אלא דאם דברינו כנים, עדיין ק"ק מלשון הב"י, דלפי חילוקנו נמצא שסיבת החומרא בדין זה היא שיכול להמנע מעשיית האיסור בנקל, וזה החילוק בין סברת מרן בהו"א לבין מסקנתו הסופית, וא"כ העיקר חסר מהספר, שבב"י לא מוזכר מזה ולא מידי. אולם בכל אופן אפשר לומר שזוהי כוונת דבריו, דאל"כ מדוע לא העיר על דברי המרדכי שסותרים עצמם. וכן עדיין מוטלת עלינו חובת הביאור מדוע מרן השמיט דין זה מהש"ע, דלענ"ד וכתלמיד הדין בפני רבותיו, קשה לומר שאחר שראה מרן את הפוסקים המקילים בפ"ר בדרבנן חזר בו מדבריו בב"י, שכן גם אותם המקילים לא הקלו אלא במקום שאי אפשר אחרת, ופשוט שיודו לאסור היכא שאפשר להמנע מכך בקלות (ולכן כתב מרן שלא ראה מי שחולק, וכפי שביארנו בבאר אלחנן הנ"ל בדעת תרומת הדשן שהוא האילן הראשי עליו נשען מרן בדין פ"ר), וא"כ מה גרם למרן לחזור בו בש"ע. ועוד יש להביא ראיה לדברינו מפסק מרן (סי' שיב ס"ז), שלא ימשמש לפתוח הנקב ע"י צרור אלא בשינוי משום השרת נימין. ע"ש. ולכאורה לדעת הרבה אחרונים מרן ס"ל כה"ד (עיין סי' שיד סעיף א) שפ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה שרי, וה"נ הרי מקנה אף שהוא פ"ר בהשרת הנימין כמ"ש התוס' (שבת פא.) מ"מ כיון שהוא ביד איסורו מדרבנן, וכמ"ש המשנ"ב (סי' שמ ס"א). ואף אם מרן ס"ל כמ"א דאסר (עיין סי' שיד סק"ה) הרי דמשום כבוד הבריות התירו, וא"כ מדוע מרן אסר אלא ודאי דאף שכבוד הבריות הותר זהו כשא"א באופן אחר כמו ששרי לטלטל אבנים לקינוח שאל"כ לא יוכל לקנח ולא הטריחו אותו להוציא במרפקו, וביד שמאלו לא הוי שינוי, אבל הכא שיכול לקנח ואפשר ע"י שינוי אין להתיר לו כדרכו. וא"כ דוקא בדין זה אסר מרן, כיון שאפשר ע"י שינוי. ומוכח דמרן לא חזר בו בכתיבת הש"ע מהסברא דהיכא דאפשר להמנע מעשיית פ"ר אף בדרבנן יש להמנע מכך. ולכן נראה העיקר שהסיבה שמרן השמיט דין זה כיון דהוא רק חומרא, והעיקר להלכה שגם המיקל בזה לא הפסיד, וכפי תירוץו השני בב"י. ואין להקשות דמדוע דין זה בחר להשמיט משא"כ בסימן שיד שהעלה זאת על שולחנו הטהור, דיש לחלק בין דין שנמצא בפוסק מסוים לבין דין שמקורו בגמרא. מה עוד שיש"ל שאחר שכבר כתב יסוד זה בש"ע לא ראה צורך לחזור על כך. והנלע"ד כתבתי והש"ת יצילנו משגיאות. ובכל אופן, להלכה כתבנו בלשון "ויש לחוש לדבריהם", כיון דיש מחלוקת באחרונים כיצד ללמוד את מרן, ורבים וטובים הבינו שחזר בו מהב"י ודעתו להתיר הדבר, וכיון דכל דין זה אינו אלא מדרבנן וספיקו לקולא, היכא דאי אפשר יש להקל בדבר. ועיין בסי' שכח בבירור הדינים שהרחבנו בהבנת דעת מרן הש"ע בפ"ר בדרבנן דלא ניח"ל.

²⁷ עיין משנ"ב (ס"ק יג) שהביא דמשמע בב"י דהוי בכלל במינו ניצוד. אולם כתב דרוב הפוסקים פליגי עלה וסביר דלא חשיב במינו ניצוד. ועיין בשער הציון (אות טו). וראה לחזו"ע (ח"ה עמ' קטז) שדן בעניין זה אי דבורים חשיב במינו ניצוד, והביא שם סיוע למרן מדברי הרא"ה בפירוש הגמרא בביצה (לו.). והנה מצד הסברא לכאורה מסתבר כמו הב"י שדבורים יש במינן ניצוד, שהרי הדרך לעשות תחבולות כדי להביאם לכוורת כדי שיעשו דבש, וא"כ צ"ע מה סברו שאר הפוסקים דדבורים אין במינן ניצוד, דמאי שנא מחגבים דחשיב במינו ניצוד לשיטת רש"י? וראיתי

נחלקו הפוסקים האם בע"ח שניצוד אצל הגוים (לצורכי מאכל וכיוצ"ב) חשיב כבמינו ניצוד אף כלפי ישראל, או שמא גדר במינו ניצוד נמדד דווקא בישראל ולא באומות העולם.²⁸

הסתפקו הפוסקים האם שייך איסור צידה באדם. והעיקר להלכה דלא שייך איסור צידה באדם.²⁹

בספר כלי השלחן (ח"ג סי' שטז) שכתב, דצ"ל דשאני חגבים שצדן לצורך גופם משא"כ דבורים שצדן לצורך דבש. ואף שלכאורה יש להקשות מהצד חלזון שכתוב בגמ' בשבת (עה.) דיש בזה משום צידה דאורייתא אף שצריך אותו לצורך דמו ולא גופו, ד"ל דצורך דמו חשיב כצורך גופו ממש שהרי החלזון מת בהוצאת דמו משא"כ דבש של דבורים שאין צורך כלל בגופו של הדבורים אלא רק בדבש שהן עושות. ועוד יש ליישב ע"פ מה שכתב הב"ח, שבדבורים חשיב פסיק רישיה דלא ניחא ליה, משום דלא ניחא ליה שיהיו ניצודים ולא יוכלו לצאת מן הכוורת שהרי רוצה שיצאו הדבורים לשדה לאכול פרחים תמיד כדי שיעשו דבש הרבה, וא"כ ממילא לא חשיבי כדבר שבמינו ניצוד. ע"ש. וכתירוץ השני כתב בשו"ת אבני נזר (או"ח סי' קפט אות כא).

²⁸ הנה לענין חגבים נחלקו רש"י ורמב"ם בלימוד הסוגיא בגמרא (שבת קו:), האם חכמים שחלקו על ר' מאיר חלקו עליו לגמרי, וכל שהוזכר שם הוי פטור (כך למד הרמב"ם) או שמא חילקו בדבריו (רש"י). עיין בחוט השני (ח"א פרק טו ס"ק ב) שתירץ הגר"נ קרליץ כיצד הרמב"ם הבין שחגבים הוי לא במינו ניצוד, בכך שהדרך להורגן מיד ולא לצודן, ומלאכת צידה פירושה כשצד ובכך מונע את חירות בע"ח בעודו חי, משא"כ הכא. ע"כ. והנה גבי גזין פירש"י שהוא מין חגב טהור ונאכלין. ובהגהות הב"ח על הגליון הקשה דבפ"ק דבכורות (ז:) משמע דהוא מן שרץ טמא. ובב"ח כאן הוסיף שבגמרא שם משמע שגזין וצירעין הן מין דבורים שעושים דבש, אלא שדבש דבורים מותר באכילה ואילו דבש צרעין וגזין אסור. ע"ש. ועיין בנשמת אדם (כלל ל' אות ד') שכתב ליישב פרש"י גבי גזין, דנראה דמלת טהור היא ט"ס, או שכוונתו שהוא מין של חגב טהור אבל למעשה הוא טמא רק שנכרים אוכלין אותו. ובספר מרומי שדה (שבת קו:) כתב ליישב דאותן חגבים הנזכרים בגמ' בכורות אינן אותם הנזכרים בשבת. ועיין מה שכתב הרב קנייבסקי בשיח השדה (עמ' קכה). וע"ע באמת ליעקב (קמינצקי) על הסוג' בגמ' מה שתירץ בזה שיש מין הנקרא גזין ויש הגזין. והנה בד"ן זה ישנה נפק"מ רבה, שכן אי נימא שמין טמא שנאכל לגויים הוי במינו ניצוד נמצא שמקק (ג'וק) שכיום נאכל אצל הגוים (כגון בתאילנד) הוי במינו ניצוד. וצ"ע. ועיין בריטב"א (שבת קו: ד"ה וחכמים) שכתב ואע"ג דחגזין חגב טמא מ"מ נאכלים הם לגויים. ע"כ. ומבואר בדבריו שמין הניצוד אצל הגוים חשיב כדבר שבמינו ניצוד. שוב בינותי דאף בדכמה ארצות צדים מקקים כדי לאכלם עדיין אין זה מספיק כדי להחשיבם כבמינים ניצוד, וזה עפ"י מה שכתב בספר חוט השני (ח"א פט"ו) דגדר במינו ניצוד ואין במינו ניצוד אינו נקבע עפ"י רוב העולם, דיכול להיות שרוב העולם אינו מתעסק כלל בצידתם ואעפ"כ הוו במינו ניצוד אלא הקובע הוא מה דרך העולם באותם אנשים המתעסקים עמם לצודם, שאם דרכם לצודם לצורך מיקרי במינו ניצוד, אבל אם רוב המתעסקים בצידתם הוא שלא לצורך צידה אלא רק כדי לסלק את היזקם או את ההפרעה שיש מהם וכדו' מיקרי אין במינו ניצוד. עכ"ל. וא"כ נלמד מדבריו דאף לענין מקקים, אף דיש מקצת מדינות שצדים אותם כדי לאכלם, בכל אופן רוב העולם צד אותם כדי לסלק את ההפרעה שיש מהם ולכן שפיר מיקרי אין במינו ניצוד.

²⁹ לענין איסור צידה באדם עיין בספר קובץ על הרמב"ם (פ"י הכ"ב) שכותב בפשיטות דאם נפל תינוק למים ופרס מצודה והעלהו הרי זה תולדה דמלאכת צידה. וראה בשו"ת אבני נזר (או"ח סי' קפ"ט ס"ק כב) שכתב מסברא דבאדם לא שייך צידה כיון שאינו צד אותו ע"מ לכבושו תחת ידו, אך הוסיף דמתוס' (מנחות סד. ד"ה להעלות) משמע דיש צידה בתינוק שנפל למים, וע"ש שדן לחלק בין תינוק לאדם גדול. וראה בשש"כ (פרק כז הערה קיב) מביא את דברי הגרשז"א צ"ל שסבר שהפורס מצודה ומעלה אדם שנפל למים אין בו איסור צידה משום שהטובע מעוניין בהצלתו ואין זה דומיא דצידה כלל. ועוד דאפשר דכיון שאין הוא שולט על עצמו הרי זה כאילו כבר פקעה ממנו החירות ואין בו איסור צידה. ולגבי אדם הנמצא בחברת אנשים ובאים שוטרים ואוסרים אותו פשיטא להגרשז"א צ"ל (שם) דאין בו איסור צידה, ונראה דטעמו דגם זה חשוב כניצוד ועומד, ועדיף טפי מבעלי חיים ביתיים שאין בהם איסור צידה כמבואר במשנה שבת (קז.), ובש"ע סי' שטז סעיף יב. ועיין שם דמבואר דהיתר זה של צידת בע"ח ביתיים הוא אף אם סוגרם בבית אחר שאינו ביתם, ושורש הדבר הוא שכיון שהבע"ח כבר נמצא תחת שליטת בני אדם אין בו איסור צידה וזהו גם טעם הא דבבע"ח החוזרים לכלובם בערב אין איסור צידה מהתורה משום דנחשבים כל העת כנמצאים תחת יד האדם. אולם לגבי שוטה הבורח מבני אדם ומתבודד ביערות ובמדברות כתב הגרשז"א דיש לדון שיהיה בו איסור צידה לכבושו תחת יד בני אדם.

וראה בשו"ת ציצ' אליעזר (חלק טו סי' מא) שנשאל אם אסור להורים לסגור בשבת בבית את הילדים במנעול כשהולכים לביקורים וכדו' כדי שיהיו בטוחים שלא יצאו החוצה, מי איכא בזה צידה או לא, והשיב ד"ל דלא שייך צידה באדם ובפרט במאסר ונעילת תינוק ע"י ההורים אינה ענין צידה בכלל אלא ענין של שמירה. ועוד, דהדבר ברור דילדים קטנים בבית דינם לכל היותר כאותו עוף שאין נשמת מן היד שכתב במשנה ברורה (סי' שטז ס"ק נז) בשם הח"י אדם דלית ביה איסור צידה כלל לכו"ע אפילו מדרבנן אם כבר הורגל בבית. ועיין בשער הציון (שם ס"ק פז). וגדולה מזאת יש לומר, שהמציאות היא שמרות ואימת ההורים עליהם, ובנקל נכנעים, ואין צריכים לרדוף אחריהם, וגם מכח זיקתם העצמית ותלותם בהוריהם לא ישתמשו ולא יברחו מן הבית, ולכן בודאי לא חל עליהם שם של צידה כלל כאשר סוגרים אותם בבית במנעול לשם שמירה עליהם, ומותר לעשות זאת בפשיטות מבלי כל חשש כלל לאיסור צידה בזה. ע"ש. ופשוט הדבר דכל זה הבאנו רק לענין איסור צידה, דיש בהשאת ילדים קטנים בבית ללא השגחת מבוגר חשש סכנת נפשות, ואין צורך להרחיב בכך עקב היות הדברים פשוטים לכל בר דעת.

הצד דבר שאין במינו ניצוד דפטור היינו אפילו עשה כן לצורך, ויש חולקים³⁰, והעיקר כדעה ראשונה³¹.

יש מי שסבר דשייך איסור צידה אף בדג מת, ויש מתירים. וכן עיקר³².

והנה מה שכתב הגרש"א להסתפק לגבי שוטה דאולי שייך בו דין צידה וחשיב כבמינו ניצוד, הרי זה חידוש עצום, דהיכן מצינו כן במשכן, ואין לומר דהרי האדם אף הוא סוג של בעל חי, דפשוט דאדם שהוא בדרגת מדבר שונה במהותו מכל בעל חיים, וא"כ אין לנו אלא מה שהיה במשכן, ולכאורה אף לא שייך לגזור בו כפי שראינו שגזרו לחז"ל בשאר בע"ח שאין במינם ניצוד אטו בע"ח שבמינם ניצוד דלא דמי כלל זה לזה, ובבע"ח שייך למיטעי, משא"כ באדם. כנלע"ד. שו"ר שכבר הקדימני בזה בספר אדני שלמה (סי' שטז סעיף ג), והוסיף להעיר על דברי הגרש"א זצ"ל אודות צידת שוטה הבורח למדברות, שיתכן שיש כאן צידה מן התורה, דסוף סוף אכן בשופטני עסקינן, הדעה הבריאה והנכונה לא להתבודד במדברות, ואילו היה אדם שפוי היה מכיר את טעותו, ולכן לא יתכן לקבוע משום דעתו המשובשת של השוטה במה שאנחנו מחזירין אותו ליישוב שם צידה. וזה דומה ממש לתינוק הטובע שאין בו משום צידה כיון שברצונו של התינוק להנצל, הוא הדין בשוטה, דאילו היה שפוי פשוט שרצונו היה שיצילו אותו, לכן אין בזה משום צידה. ועוד יש לשאול שאלה פשוטה דבכל צידה יש מקבל הנאה מהניצוד וא"כ איזה הנאה מהשוטה הנ"ל שנאמר שיש בו איסור התורה. עכ"ד.

³⁰ כך משמע מרש"י (שבת קז. ד"ה שלא לצורך). ועיין בתוס' שהעירו עליו.

³¹ דכ"כ התוס', רמב"ן, רשב"א, ור"ן בסוגיא דשבת (קז). וכן תראה ברמב"ם (פ"י מהל' שבת הל' כד). וכך פסק המשנה ברורה (סי' שטז ס"ק יב).

³² עיין בשש"כ החדש (פרק כז הערה קיט) שהביא בסוגריים מה שכתב באג"ט (מלאכת בורר הלכה ו' ס"ק יא בהגה) דאפשר שחייב גם במתים (דגים) מפני שעכ"פ צד אותם מהים העומד לשוטפם. ולפי"ז אפשר שאפילו בחפצים ג"כ חייב. עכ"ד. ומה שהוסיף דלפי"ז אף בחפצים חייב, מקורו מתיקוני השש"כ בשם הגרש"א זצ"ל (פרק כז הערה קיב). ולכאורה יש לתמוה, דמה שייך איסור צידה בדג מת, הלא כל מהות בצידה היא שלילת החירות מהבע"ח (וראה באריכות באחרונים שהסתפקו בגדר צידה, האם מהותה היא שלילת החירות מהבע"ח, או הכנסת הבע"ח לרשות האדם) ומה שייך שלילת חירות מדג מת. ולפלא יותר גדול מה שהוסיף הגרש"א שלפי זה יתכן דגם השולח חפץ מן הים חייב. דמה שייך צידה בחפצים, ופשוט דאין זה מהתורה ואף מדרבנן לא שייך לגזור בזה, דכל מהות המלאכה לא שייכת בהם. ועיין בגמרא בשבת (קז): דמבואר דכל שאין חייבין על הריגתו אין חייבין על צידתו, ולכן כינה שאינה פרה ורבה דמותר להרוג אותה מותר לצודה בשבת וכן מפורש ברמב"ם (על הסוגיא הנ"ל) דמותר לצוד כינה בשבת, וא"כ מוכח דכדי להתחייב על צידה בעינן מין דפרה ורבה. ולכאורה קושיא זו הייתה צריכה גם להיות על הסברא דשייך צידה בדג מת, אלא שיי"ל בפשטות דאף דכרגע הדג מת ולא שייך בו פרייה ורבייה בכל אופן שייך בו דין צידה דבמינו הוא פרה ורבה. אולם לפי גמרא זו מה שייך איסור צידה בחפצים, הלא בעינן דיהיה מין פרה ורבה. שו"ר בשלחן שלמה (סק"ט) שדן האם שייך איסור צידה כאשר הורג את הבע"ח (כגון בזריקת חץ), ושם נטה לומר דלא שייך בזה איסור צידה, דגדר צידה הוא שהדבר הניצוד יכנס תחת יד האדם, וכשהורגו אינו נכנס תחת ידיו. ע"ש. וזה כדברינו ממש. ואף בשש"כ (שם) כתב דאפשר שאין איסור צידה מהתורה בחיה ועוף טובעים בים, ודינו כצד דג מת מהים. ע"ש. ומשמע שאף הוא סבר דלא שייך בזה חיוב מהתורה. אולם עדיין יש להקשות דלא דמי, דבע"ח שטובע עדיין שייך בו חיות, והסיבה לפטור בו כיון שברגע הטביעה הרי הוא משולל חירות, וחשיב כניצוד ועומד דאין לו יכולת לברוח ודמי לחולה, משא"כ בדג מת דלא שייך בו איסור כלל. ואין לומר דאף שאין להם חירות כיון דמ"מ המים מוליכין אותם אנה ואנה והצדם מביאם תחת שליטתו ורשותו נחשב לצידה, כיון דאף לסברא זו דצידה מיקרי כל שמביאם תחת שליטתו ורשותו, נראה דיש לזה תנאי הכרחי ובסיסי שקודם לכן, והוא שיביא את הבעל חי, דהיינו דצידה מיקרי לקיחת בעל חיים שהוא בעל חירות, וללכוד אותו ולהכניסו תחת רשותו ושליטת האדם, ובזה מיקרי ניצוד, משא"כ כאשר הבע"ח מת, דאין לו שום יכולת התנגדות, לא שייך מושג צידה כלל. ועיין לעיל בסו"ס ב' מה שהבאנו בשם הגרש"א זצ"ל דסבר דלא שייך איסור צידה כלל בבע"ח איטי כגון צב ונמלה. וא"כ הכא מותר בקל וחומר. ואולי י"ל שרק הביא בהערה את שיטת האג"ט דסבר דאין חיוב צידה קשור לחיות הבע"ח, דאדרבה כל הצידה במשכן הייתה כדי לשוחטם. וכתב דלפי דבריו הוא הדין בחפצים. אולם ק"ק דלא משמע כן בדבריו, ועוד שהביאו בשתיקה. וצ"ע. ועתה ראיתי בספר תורת המלאכות (ח"ה עמ' עה) שכבר העיר בדיון זה, וכתב, שנראה שהאג"ט חזר בו דבאו"ח (סי' קיא אות ז) כתב וז"ל: ובעיני מה שכתבתי בהגה"ה דהצד שני בעלי חיים יש לומר שאינו חייב אלא אחת ולא אמרינן בזה גופים מחולקים שאין חיוב צידה משום חיות ואדרבה תכלית כוונתו כדי לשוחטו והא דפטור על מת משום דאינו צריך צידה ומעלתו מביא דברי הפרי מגדים שחט חמשה עופות בשבת חייב חמש ובאמת אין שום דמיון דבשוחט החיוב משום נטילת נשמה. אם כן החיוב משום חיותו. עכ"ד.

יש שסוברים דאמרינן ספק פ"ר לשעבר אף באיסור דאורייתא, ויש שסוברים דאמרינן הכי דוקא באיסור דרבנן³³. וכן יש להסתפק אם אמרינן הכי דוקא לענין שבת או אפילו בשאר איסורים.³⁴

³³ כתב הט"ז (סי' שטז סק"ד) בזה"ל: כבר העליתי בס"ד דדוקא בספק אם יש שם זבובים א"צ לבדוק אחר זה, אבל אם רואה בודאי שיש שם זבובים יפריח מה שנראה בעיניו, ואין חשש יותר. כן ראוי לפסוק בפרט במידי דרבנן במין שאינו ניצוד דמה"ת אין חיוב בו כלל רק משום גזרה דרבנן משום מינו ניצוד. עכ"ל. ובבה"ל (ד"ה ולכן יש לזהר) ביאר דבריו, דכשם דהיכא דספק לנו אם יעשה האיסור או לא כגון בגרירת ספסל דספק הוא בעתיד אם יעשה חריץ ע"י הגרירה אמרינן דבר שא"מ מותר לר"ש, הוא הדין היכא דספק לנו אם יש איסור במעשה שעושה והוא אינו מתכוין לאיסור היינו ספק לשעבר ג"כ מותר לר"ש. ולפ"ז כתב הט"ז להתיר סגירת תיבה במקום דספק אם יש זבובים, ולא דוקא זבובים שצידתם מדרבנן אלא ה"ה שאר דברים שצידתם מהתורה גם שרי במקום דהוי ספק פס"ר. וכתב הבה"ל דלולא דבריו הסברא להיפוך, דאם האיסור ודאי יעשה ע"י המעשה וכן הוא נעילת התיבה אך ספק הוא אם יש כאן איסור מצד דבר הניצוד הוי ליה ספיקא דאורייתא, וגרירת ספסל שאני דאין הספק על עצם המעשה דהוא מעשה היתר גמור אלא הספק אם יסובב ויעשה חריץ ויעבור על מלאכת חורש ע"י פעולתו, והיינו דאנו מסופקים על העתיד אם בכלל יעשה מעשה חרישה, ולכן אמרינן דאם א"מ שרי דאפשר שלא יעשה חריץ משא"כ כאן שנעשה מעשה צידה אלא הספק אם יש דבר הניצוד לשעבר הוי ליה כשאר ספק דאורייתא לחומרא. ואחר שהביא ראיות לט"ז ודחה אותם מצא הבה"ל ראייה לט"ז מדברי הרמב"ן במלחמות פרק כירה (יט: מדפי הרי"ף) גבי מיחם שפינו ממנו מים חמים דמבואר בגמרא (מא.) שמותר לתת לתוכו מים מרובים כדי להפשירם משום דא"מ לצרף. והקשו הראשונים, הרי ר"ש מודה בפס"ר דאסור. ומיישב הרמב"ן דלא חיישין לצירוף מב' טעמים, חדא דשמא לא הגיע לצירוף אע"פ שנתחמם הרבה, מפני שהחימום שלו נעשה ע"י מים רותחים ולא באש ממש. ועוד, דשמא כבר המיחם נצטרף בעבר, ואין צירוף אחר צירוף. וא"כ חזינו להדיא שגם בדבר שתלוי בספק דלשעבר מותר לר"ש מדין אינו מתכוין. וזה ראייה לט"ז שמותר לסגור התיבה במקום שיש ספק ניצוד, ולא אמרינן דהוי ספק דאור' לחומרא. ומשמע מדבריו שאף במלאכה דאורייתא יש לפסוק כהט"ז. ואף שראיתי שיש מי שחולק בדיון זה, וכתב, דהעיקר סברתו ומסקנתו להלכה היא שיש להקל דוקא באיסורי דרבנן, וראיתם ממה שכתב במשנ"ב (ס"ק טז) "כיון דלא הוי אלא ספ"ר במלתא דרבנן וכו' אין להחמיר כל כך". לענ"ד אין ראייה זו מוכרחת כלל, אלא י"ל דכוונתו כפי שכתב הט"ז עצמו, "שכן ראוי לפסוק בפרט במידי דרבנן", ולא דוקא כוונתו שדוקא בדרבנן ולא בדאורייתא, וזה גם תואם את מסקנתו בביאור הלכה. ולענ"ד יש להעיר גם על אלו דלמדו בדעת הט"ז שכוונתו להתיר דוקא בדרבנן, דנהפוך הוא, מדיוק דבריו שנקט "בפרט במידי דרבנן", יש לומר שמתיר אף בדאורייתא, וכ"ש בדרבנן. וכן ראיתי שכתב במנוחת אהבה (ח"ב פ"א הערה 26).

³⁴ עיין ברעק"א (יו"ד סי' פז סעיף ו') שהעיר על יסוד זה מדברי הרמ"א שם ביו"ד. ואי נימא שאמרינן ספ"ר בשאר איסורים, פלא כיצד הט"ז שתק לדברי הרמ"א (יו"ד פז ס"ו) שאסר לחתות בקדירת ענ"ם שמא בלועה מבשר וחלב, ולמה לא העיר שלפי היסוד שחידש בסי' שטז ס"ג אף הכא צריך הדבר להיות מותר. וראיתי מי שהעיר על דברי הרעק"א (אוצר העיונים כתובות ח"א), שמה שייך ספ"ר לנידון הרמ"א? שהרי בנידון הרמ"א מתכון לחתות תחת הקדירה, דהיינו לבשל, רק שלא יודע מה בלוע בקדירה, וא"כ דמי לרוצה לאכול חתיכת בשר, רק שמסתפק האם זה חלב או שומן שבכהאי גוונא הוי ודאי ספקא דאורייתא לחומרא, וחזינו שלא אמרינן ספ"ר היכא שכוונתו לאיסור דהיינו אכילה רק שמסתפק מהי, וא"כ הוא הדין לנידון הרמ"א, שמתכון לבשל, ולא דמי לפסיק רישיה שכוונתו להיתר גמור. ולכן לא העיר הט"ז על דבריו. ע"כ. והנה קושייתו לכ' קושיא חזקה לא רק על רעק"א, אלא כל אותם גדולי אחרונים שהביאו דבריו בשתיקה. ולכן מוכרח לחלק, שבנידון הרמ"א מ"ירי שכוונתו לחתות הגחלים בלבד, כדי שהאש תדלק יותר טוב (וכגון פועל במסעדת גויים שמתבקש לסדר את הגחלים), וא"כ כוונתו היא לחתות בגחלים ולא לבשל, אלא שפסיק רישיה שהקדירה שמונחת שם מתבשלת. עוד אפשר לומר שמ"ירי בעוברי דרכים, שמבשלים ביחד, ומ"ירי ביהודי שמחתה את הגחלים עבור קדירתו, אלא שישנה שם גם קדירת עוברי דרכים ענ"ם, והוא כוונתו לחתות תחת קדירתו, אולם פסיק רישיה שגם קדירת הענ"ם מתבשלת. כנלע"ד. ולכאורה יש להעיר על הגרע"א, דאין ראייה מדברי הרמ"א נגד הט"ז, דשאני הכא שסוגר התיבה וספק אם יש בה זבובים, שנמצא דיש ספק אם בסגירת התיבה יש משום צידה. שבאופן שאין בתיבה זבובים הרי לא עשה כלל מעשה צידה אלא סגירת דלת בעלמא, בזה ס"ל לט"ז דדינו כשאר דשא"מ דלא הוי פס"ר על צידה ושרי. משא"כ בדינא דהרמ"א, דאף שאינו מכוין ע"י החיתוי מ"מ פס"ר הוא שע"י החיתוי הוא מבשל הקדירה שעל האש, וכל הספק הוא אי יש בשר בחלב בתוך הקדירה, וכיון דעל מעשה הבישול ודאי פס"ר הוא, בזה מודה הט"ז שדינו כמבשל קדירה שספק אי יש בה בב"ח ואסור, ולא דמי לסגירת התיבה שספק אי נעשה כלל מעשה הצידה. נמצא שאם ודאי יש בע"ח בתוך התיבה והספק הוא אי הבע"ח יש במינו ניצוד או לא, בזה אפשר דמודה הט"ז דחשיב פס"ר, כיון דודאי הוי פס"ר על צידת הבע"ח ושוב דינו כצד בע"ח שספק אי יש בה איסור צידה, אך הכא שאפשר שאין בתיבה כלל זבובים עדיף טפי דלא הוי כלל פס"ר על מעשה הצידה. ועדיין צ"ע. שו"ר שכ"כ בספר מנחת אריאל (שבת מא: סק"ד). ושמחתי. ועיין בספר שביתת השבת (בכללי מלאכות שבת סעיף ז ס"ק ב) שכתב לחלק בזה בין איסורי שבת לבין שאר איסורי תורה, דבאיסורי שבת יש להקל בספק דלשעבר. וכתב דמצא כן בספר מגן אבות לשבת (דף ל.). גם בשו"ת מלמד להועיל (אה"ע סי' קב) דעתו לחלק כנ"ל. והן אמת שחילוק זה מובן בסברא, דבשאר איסורים בפסיק רישיה חייב לא מחמת ידיעתו כי אם משום דהתוצאה השניה היא בכלל עיקר פעולתו

סעיף ד

הצד בע"ח למקום שיש בו נקב או חור שיכול הבע"ח לצאת ממנו, אם מתכוין לצודו, בעין שיהיה פתח הנראה לעין דבכהאי גוונא אין זה נקרא צידה. אולם אם אין מתכוין לצודו בעין שיהיה פתח כלשהו שיכול הבע"ח לצאת ממנו אף אם אינו נראה להדיא³⁵.

מותר להעמיד מצודה בשבת לצוד בה עכברים³⁶ ואף לשיטה המחמירה יש להקל להניח פתיון בשבת בתוך המצודה³⁷.

ולפי זה בכל התורה חייב בפ"ר לשעבר וכמו שפסק הרמ"א ביו"ד לענין איסור בשר בחלב. ומה שהרמב"ן והט"ז העלו להתיר בספ"ר לשעבר היינו דוקא לענין שבת דבעינן מלאכת מחשבת וכוונה לעשיית האיסור. ויש לסייע לחילוק זה ממה דאיתא בתוס' בכמה דוכתי בשבת (מא: וביומא (לד:), דאף לרבי יהודה דס"ל דדבר שאין מתכוין חייב מדאורייתא בכל התורה כולה מכל מקום לגבי שבת מודה דאינו חייב אלא מדרבנן, דבשבת איכא דינא דמלאכת מחשבת, ואינו מתכוין לא חשיב מלאכת מחשבת. וא"כ כיון שלענין שבת אף אם יתבצע איסור, כיון שלא התכוין יהיה אסור רק מדרבנן, לענין ספק הוי לקולא, משא"כ בשאר איסורים דבהם ליתא הקולא דמלאכת מחשבת, אף אם לא יתכוין יהיה אסור מהתורה, ולכן ספיקו לחומרא. ודו"ק כי קיצרתי. שו"ר שכ"כ בלית חן (סי' שטז אות מא) שהביא את קושית הגרע"א על הרמ"א, וכתב, די"ל דדוקא גבי שבת דמלאכת מחשבת אסרה התורה, גם בספ"ר לשעבר אין כאן פ"ר ודאי, ולא חשיב מלאכת מחשבת, משא"כ בדין בשר וחלב. אולם עיין ביב"א (ח"ו י"ד סי' כז אות ד) שדן לענין לבישת חליפה בחשש שעטנז, ושם כתב רבינו הגדול זצ"ל לצרף דעת הט"ז דספ"ר מותר. וכן תראה ביב"א (ח"ז י"ד סי' ה אות ב) שדן לענין התכת שוקלד שיש בו חשש שומן, וכתב, מ"מ י"ל דכיון שהדבר ספק אם יש בכלל בחמאה תערובת שומן מן החי, חשיב ספ"ר דשרי. ע"ש. ומוכח דס"ל דאמרינן ספ"ר אף בשאר איסורים ולא דוקא לענין שבת. וצ"ע.

³⁵ גרסין בגמ' (ביצה לו:) ת"ש פורסין מחצלת ע"ג כוורת דבורים בשבת בחמה מפני החמה בגשמים מפני הגשמים ובלבד שלא יתכוין לצוד וכו' ועוד מקשה הגמ' ותסברא דר"ש והא אב"י ורבא דאמרי תרוויהו מודה ר"ש בפס"ר ולא ימות. (ומיישבת הגמ') לעולם כולה רבי יהודה היא והכא במאי עסקינן דאית ביה כוי (חלונות בדפנותיה), ולא תימא לרבי יהודה ובלבד שלא יתכוין לצוד, אלא אימא ובלבד שלא יעשנה מצודה ובלבד שלא יסתום החלונות ע"כ. ומלשון הש"ע משמע שזהו דוקא כשאין מתכוין לצוד. ועיין בביאור הלכה (ד"ה ובלבד) מה שכתב בזה. ³⁶ עיין בבירורי דינים שבסוף הסימן שהרחבנו דברינו בזה.

³⁷ בחשוקי חמד (שבת ה.) שאל הגר"י זילברשטיין שליט"א אודות מצודת עכברים הפרוסה כבר מערב שבת, אולם כדי שהעכבר יצא להיכנס חייבים להכניס לתוכה גבינה צהובה, האם מותר להכניס פתיון זה בשבת שהרי את עצם המצודה פרס מערב שבת וכעת אינו עושה כלום בעצם הצידה כי אם עושה מכשיר שהוא הפתיון לצידה, או שמא אף זה נחשב לצידה. והשיב, דנאמר בשבת (ה.) נעץ קנה ברשות הרבים ובראשו טרסקל וזרק ונח על גביו לדעת חכמים פטור. וכן פסק הרמב"ם (פרק יד מהל' שבת הל' יח) וביאר ר' דוד ערמאה ברמב"ם שם וז"ל: נעץ קנה ברשות הרבים ובראשו טרסקל, פירוש דף של ציידים שנותנים שם דבק שקורין וישקו ומעט אכילה והעוף בא לאכול ונדבק שם ופטור ואסור אם הדף רחב ארבע ומשום כרמלית. עכ"ל. ומשמע לכאורה שבא להסביר לשם מה זרק בשבת לתוך הטרסקל, והשיב, דזרק שם לתוך הדף מאכל לשם פתיון. ולפי זה מוכח דכל האיסור הוא רק מחמת הוצאה מרשות היחיד לכרמלית, אבל לא בגלל חשש צידה, והוא משום דאחר ולא יבוא מיד עוף לדף אין איסור צידה מהתורה כמבואר במשנ"ב (סי' שטז ס"ק יח). ולכן אם אינו פורס את עצם המצודה כי אם מניח הפתיון מותר אף לכתחילה. עכת"ד. ואף שראיתי בספר תורת המלאכות (ח"ה מלאכת צד עמ' לה) שהביא בשם הגר"נ קרליץ לאסור בכה"ג משום דהוי גרמת צידה, בכל אופן נראה להקל כיון דכיום צידת עכברים היא מדרבנן כמבואר בהרחבה בבירורי הדינים שבסוף הסימן. ועפ"י המבואר שם כ"ש שיש להקל בנידו"ד. מה עוד שיש לחלק דהפתיון אינו מסייע כלל בפעולת הצידה ואינו גורם אלא לכך שיתקרב הבע"ח אל המצודה.

סעיף ה

בגדר שניים שעשאוה דפטורים³⁸, זהו דוקא כאשר באותה צורת פעולה כל אחד מהשניים יכל לעשות את הפעולה לבדו³⁹. אולם מלאכה הנעשית ע"י שניים באופן שאין אחד מהם יכול לעשותה לבדו, שניהם חייבים, משום שהמלאכה מתייחסת לכל אחד מהם בנפרד, שהרי בלעדיו לא היתה נעשית המלאכה.

מי שסגר את דלת חצירו בשבת, והבחין בבע"ח שניצוד בחצר, לא עבר על איסור צידה אף מדרבנן⁴⁰.

סעיף ו

בעל חיים הנמצא בתוך הבית (ומוגדר כניצוד ועומד) ורוצה אדם לסגור את דלת הבית שנפתחה, אפילו שאין בכוונתו לצידת הצבי יש כאן איסור, כיון דהוי פסיק רישיה בדאורייתא דלא ניחא ליה ואסור. במה דברים אמורים, כאשר הבעל חיים נמצא במקום קטן שישנה אפשרות לתופסו בשחיה אחת, אך אם אין באפשרותו לתופסו בשחיה אחת, כגון בבית גדול, אזי יהיה מותר, כיון שאז משתנה האיסור מדאורייתא לדרבנן וקיימא לן לקולא בפסיק רישיה בדרבנן דלא ניחא ליה⁴¹.

³⁸ בענין נעלו שניים בפני צבי דפטורין. הנה כתב מרן ז"ל נעלו שניים פטורין. ועיין משנה ברורה (ס"ק כא) שכתב דכתיב "ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה וגו'", ודרשין "בעשותה" העושה את כולה ולא העושה את מקצתה. וא"כ כיון שכל אחד בפ"ע יכול לנועלו הרי כל אחד אינו עושה אלא מקצתו. עכ"ל. ודע דיש דסבירא להו דהוי איסורא דאורייתא שנאמר "ביום השביעי תשבות" וכמש"כ הרמב"ם (ריש הלכות שבת), דשביתה ממלאכה הוי מצות עשה. עיין ילקו"י (סי' שיט עמ' רצא).

³⁹ עיין ביאור הלכה ד"ה "אין אחד". ונפק"מ להרמת שלחן ע"י שניים. וראה בתוס' (שבת צג). בד"ה אמר, וכן ברשב"א וברמב"ן (שם) שכתבו בדין זה יכול וזה אינו יכול שכוונת הדין שבאופן שעושה עתה את המלאכה יכול לעשותה לבד, ואם בד"כ יכול לעשותה לבדה אלא שעתה נושא קורה באצבעו אשר באופן אחיזה זה אינו יכול הרי זה בגדר אינו יכול. ולפי"ז שנים שהוציאו ספסל לרשות הרבים וכל אחד אוחז בקצה הספסל אשר באופן זה שאוחז בקצה לא יכל לבדו להוציאו, בזה שניהם מוגדרים בגדר אינו יכול, ושניהם חייבים. ורק אם יאחזו את הספסל באמצעו אשר באופן זה כל אחד יכול להוציאו לבדו ואם יאחזו שניהם שם שייך בזה הפטור של שנים שעשאוה. ונידון זה מצוי בימינו במקום שיש עירוב, ומ"מ רבים מחמירים בדבר שלא לסמוך על העירוב אך מ"מ במקום הצורך שרוצים להוציא עושים ההוצאה בשנים שעשאוה, ובזה יש להבחין שאם הוא ספסל ארוך יש לאוחזו באמצע שאל"כ הרי זה בגדר זה אינו יכול וזה אינו יכול.

⁴⁰ ואע"פ דהוי פ"ר, בכל אופן הואיל ולא ידע על כך כלל, חשיב כאנוס, ודמי למתכון לחתוך את התלוש ותלש את המחובר. וכ"כ בביאור הלכה (ד"ה חייב).

⁴¹ כתב בתוס' יו"ט (שבת פל"ג משנה ז) גבי הא דתנן "ישב הראשון על הפתח ומלאהו ובא השני וישב בצידו, אע"פ שעמד הראשון והלך לו, הראשון חייב והשני פטור" ומותר- דמיירי שהראשון מילא הפתח לצד פנים והשני לצד חוץ, והלך הראשון לפנים אל תוך הבית, דאי הולך לצד חוץ הרי מוכרח השני החיצון לפנות לו מקום ליציאה, ואז הצבי אינו ניצוד, ונמצא דכשחוזר וממלא הפתח הוא צד מחדש, ולמה יפטר. ע"כ. ומבואר דבגוונא שמפנה מקום יציאה לראשון ואח"כ חוזר וממלא הפתח, חייב.

אולם ראה להמג"א (סי' שטז ס"ק יא) ס"ל, דאף אם מפנה לו מקום ואח"כ חוזר וממלא הפתח פטור ומותר, דאטו מי שיש לו תרנגולת בתוך ביתו ונפתח הפתח יהא אסור לסותמו, אלא על כרחך דכיון שהוא ניצוד כבר שרי, והכי נמי בזה. ע"ש. ועיין בביאור הלכה (ד"ה והלך לו) דכתב דהיתרו של המג"א הוא דוקא כשמתכוין לשמור ביתו ולא לצוד, דאי לאו הכי אף למג"א אסור. וכן כתב בספר נהר שלום (אולם אין הבנה זו בנהר שלום מוסכמת לכו"ע ועיין בספר זרע אמת הל' שבת סי' לח, שהבין במג"א שהתירו הוא גם בגוונא שמתכוין שהחיה לא תצא). והנה האחרונים הקשו על דבריו מהתוספתא (שבת פ"ג הל' ג') הצד צבי בחצר שיש לה שני פתחים פטור נעל הראשון את הפתח ובא שני ונעל את הפתח השני חייב והראשון פטור חזר הראשון ופתח ונעל הראשון חייב על צידה (השניה). ע"כ. הרי דאף שהיה כבר נעול מתחילה מ"מ כשפתחו וחזר וסגרו חייב. וכ"כ אליה רבה (שם ס"ק טז) והאבני נזר (או"ח סי' קצג). וכן תראה במשנ"ב (ס"ק כה) ובביאור הלכה (שם) דפסק כתוס' יו"ט. אולם במקרה ובו הבית גדול או שהעוף כבר מורגל בבית (לשיטת הרמ"א, דלדעת מרן הש"ע לא שייך בכהאי גוונא צידה. עיין סעיף יב), הביא בשם הפמ"ג ד"ל דלא גזרו בכהאי גוונא על פתיחת הדלת אחר שכבר ניצוד קצת פעם אחת.

בע"ח שכבר מורגל בבית ויודע לחזור למקומו לבדו, וברצוני לסגור הדלת של הבית מפני הקור או מפני הגשמים יהיה מותר לפי דעת מרן בסעיף י"ב שאין צידה בחיה ועוף שברשותו, אך לדעת הרמ"א שסובר שאסור לצוד חיה ועוף שברשותו, יהיה אסור מדרבנן, אולם כיון שכעת כל האיסור לפי הרמ"א הוא מדרבנן, כתב הפרי-מגדים שיהיה מותר לסגור הדלת כיון שכבר ניצוד פעם אחת והוא לא מורד, לא גזרו בזה חכמים⁴².

אולם, כל ההיתר הנ"ל, גם לדעת מרן וגם לדעת הרמ"א זה דווקא כאשר הבע"ח אינו מורד אך אם הוא מורד יש בזה איסור תורה ואסור יהיה לסגור הדלת.

אוזנים ותרנגולים שברשותו מותר לצודן, מכיון שרגילים לחזור למקומן הרי הם כניצודים ועומדים, ואם יצאו לחצר, מותר לסגור דלת החצר לבל יצאו לרשות הרבים. וראה להלן בסעיף יב.

יש להזהר בדבר המצוי כשמכניסים אוכל לבע"ח הנמצאים בתוך כלוב שניצוד בו, שלא לפתוח את הדלת של הכלוב לרווחה באופן שבע"ח עשוי לברוח, דאם יפתח את הדלת לרווחה יהיה אסור לו לחזור ולסגרה משום איסור צידה, לכן יפתח את הדלת בפתח צר או שיחסום בידו או בגופו את הפתח באופן שלא תהיה אפשרות לבע"ח לברוח.⁴³

נראה דאף בכהאי גוונא שאין האדם חוסם את הדלת אלא עומד לידה, והבע"ח מחמת פחדו מהאדם אינו יכול לצאת, חשיב כנעילת דלת וכצידה.⁴⁴ ולכן יש להמנע מכך.

אם עבר בשוגג וכיסה בשבת כוס, כדי לצוד את הזבוב שבתוכה, אף שעשה איסור, אין הוא חייב להסיר הכיסוי מן הכוס כדי לבטל את הצידה הזו. אולם זהו דוקא בצידה מדרבנן, דבצידה דאורייתא צריך לבטל את הצידה.⁴⁵

אין איסור בהוצאת בע"ח ממקום שהוא ניצוד בו, ואף לכתחלה מותר לעשות כן.⁴⁶

⁴² עיין ביאור הלכה (ד"ה והלך).

⁴³ עי' בה"ל סי' שט"ז ד"ה והלך ושם סי' ב"ד ד"ה דאסור. וכ"ז מיירי בבע"ח שאינו הורגל בביתו, ויש חשש שיברח ולא יחזור, דאל"כ יש להתיר זאת אליבא דמרן בסעיף יב.

⁴⁴ עיין בשש"כ (פכ"ז הערה קכט ובתיקונים ומילואים לשם) שכתב וז"ל: ומהגרש"ז אויערבאך זצ"ל שמעתי דאם העופות והבהמות מפחדים מהאדם העומד על יד הפתח אפשר דגם בשעה שהדלת פתוחה דינם כניצודים, אך הואיל ואם היה באדם לתופסם יברחו גם דרך הפתח אפשר שאינם חשופים עכשיו כניצודים כיון שהעומד בפתח עדיין צריך לעצור אותם והדבר צריך הכרע. ע"כ. ועתה ראיתי בספר הצידה בשבת (עמ' קסז) שהביא מפירוש רבינו פרחיה ב"ר ניסים (שבת קו:), דמשמע דמחמת פחד נמי חשיב ניצוד, או דעכ"פ מהני הפחד דלא ליפקע הצידה כשפותח הדלת וכדו' שכן מבאר הא דתנן (שם) אע"פ שעמד הראשון והלך לו הראשון חייב והשני פטור, בזה"ל: שהרי מורא הראשון נכנס בלב הצבי ואילו לא ישב זה השני לא היה הצבי יוצא. יעו"ש. ואף שראיתי שבספר זרע אמת (ח"א או"ח הל' שבת סי' לח) הביא דהרמ"ז נקט בפשיטות דאף אם הצבי מפחד ואינו יוצא מפחד האדם לא חשיב ניצוד. וכתב ע"ז ואע"פ שאין דבריו מוכרחים להמעין עליו, עכ"ז אין לי ראייה חותכת ג"כ לסתור דבריו. עכ"ל. אחר המחילה הרבה, אין הבנתו ברמ"ז מוכרחת, והמעין בפנים יראה שאפילו יש סיעתא מדברי הרמ"ז לכך שאף מחמת פחד חשיב ניצוד. ועיין בשו"ת מחקרי ארץ (סי' יז). ואכמ"ל.

⁴⁵ והטעם שאין הוא חייב לבטל את צידתו כאשר היא אסורה מדרבנן, דמאי דהוה הוה, ואין הוא יכול לתקן את איסורו. אולם בצידה מדאורייתא משמע מהרמב"ן (קו: ד"ה הא) ובפרט מהרשב"א (קז. ד"ה תוספתא) שצריך לבטל את הצידה. ועיין בבאור הלכה (ד"ה ישב). ולכאורה אינו מובן מדוע יתחייב לפתוח הדלת, דהרי ברור שאינו מתקן בזה את האיסור שכבר נעשה, ומאידך הרי בע"ח שכבר ניצוד מותר להמשיך ולקיים את צידתו. וראיתי במגילת ספר (עמ' קנה) שהביא בשם הגרש"ז זצ"ל, שכאן זה דין מיוחד בצידה, היות ופעולת הצידה לא נגמרת בזה שתפס את הבע"ח, אלא היא פעולה מתמשכת, שהרי כל הזמן החיה רוצה לצאת, והדלת הנעולה מונעת אותה. ולכן באופן שהצידה נעשתה באיסור אומרים לו להפסיק את פעולת הצידה. והוסיף שמסתמא אם אינה רוצה לצאת אינו חייב להלחם עמה שתצא.

⁴⁶ ולאפוקי ממה שכתב בספר מרכבת המשנה (פ"י הכ"ד) שנאסר מדרבנן לשחרר את הניצוד, כשם שנאסר להתיר את הקשר ולסתור את הבניין. ע"ש. אלא י"ל דלא דמי, דבשחרור בע"ח אין סרך מלאכה, בשונה ממלאכת

סעיף ז

מי שהיה לו זבוב על הרשת בבית, וסגר מיד את החלון כדי שהזבוב לא יכנס לבית, ונמצא שהזבוב ניצוד בין החלון לרשת, י"א שעבר על איסור צידה (מדרבנן), ויש מתירים. ובמקום צער יש לסמוך על דעה זו.⁴⁷

מותר לומר לגוי לצוד יונים בשבת לצורך חולה במחלת הצהבת, שזוהי רפואתו, ויאמרו לגוי שהוא ייתן את היונה על טבור החולה.⁴⁸

אסור לצוד בע"ח אף אם כוונתו לשחררו מיד.⁴⁹

מותר לצוד צרעה בשבת ע"י כפיית כלי עליה כשיש חשש שתעקוץ. ובפרט במקום שיש בו ילדים.⁵⁰

מתיר וסותר שהן מלאכות מחמת עצמן. וכ"כ בשבט הלוי (ח"ג סי' נב אות ד). וכן תראה במשנ"ב (ס"ק כה) דהתיר לשחרר בע"ח ממצודתו, ובלבד שלא יטלטלנו. ע"ש.

⁴⁷ כיון דהוי תרי דרבנן, אין במינו ניצוד, ומלאכה שאין צריך לגופה. ובמקום צער יש להקל. ועיין בבירורי דינים שהרחבנו בד"ה.

⁴⁸ כ"כ בחזו"ע (שבת ח"ג עמ' תט).

⁴⁹ עיין בשמירת שבת כהלכתה (פכ"ז הערה קו) שכתב בזה"ל: ודע כי פשוט הוא שאם צד בע"ח, גם אם בדעתו לשוב ולשחררו מיד או להכניסו למקום שאין בו עוד משום צידה דאורייתא, דמ"מ חייב, כי לעת עתה הרי צד אותו באופן שאי אפשר לו לברוח. עכ"ל. והראוני שכ"כ במאירי (ביצה כד). גבי הצד בע"ח למקום שאין בו צידה דאורייתא דפטור, שכתב וז"ל: ומ"מ אם אוחזו בידו כבר ניצוד, ואפילו התירו אחר כן חייב, אבל הכא בשמכניסו מכח רדיפתו ממקום למקום עסקין. ע"כ.

⁵⁰ כיון דהוי תרי דרבנן, מלאכה שאינה צריכה לגופה, ואין במינו ניצוד. וי"ל דבכהאי גוונא שעקיצתה כואבת מאוד לא גזרו רבנן. ועיין בבירורי דינים שהרחבנו בד"ה. והיתר זה אף כשיש חשש שיוזק אדם אחד, ולא דוקא במקום רבים. ואע"פ שהמשנ"ב בב"ה"ל (סי' רע"ח ס"א ד"ה החולה) אסר לעשות מלאכה שאצל"ג בשביל יחיד. ע"ש. י"ל דדוקא התם שמיירי באיסור כיובי, שע"י שינוי במחשבה יכול להגיע לאיסור תורה, החמיר בב"ה"ל, משא"כ הכא שלכל היותר הוי צידה מדרבנן. וע"ע בשלחן שלמה (סי' שלד ס"ק כז) שכתב, דמסתבר שאף אם יש חשש שיוזק רק אדם אחד (כגון בדבורה שמתה מיד לאחר עקיצתה), מותר לעשות משאצ"ל"ג כדי למנוע את הנזק, שכל דבר לפי ההשערה, וכל שיש חשש גדול שאחד מהרבים יוזק, נחשב למקום היזק לרבים. ע"ש. וכוונתו דגדר היזק לרבים אינו נמדד לפי כמות האנשים שיוזקו, אלא לפי ההסתברות להיזק, ובד"כ ככל שיש יותר כמות של אנשים, כך גדל הסיכוי להנזק. אולם בכהאי גוונא שיש הסתברות גדולה שהיחיד יוזק, הוי כמו נזק לרבים, ויש להתיר.

סעיף ח

מבוא למלאכת שוחט\נטילת נשמה

מלאכת שחיטה היא מט"ל אבות מלאכות האסורות מן התורה בשבת. מהות מלאכה זאת היא נטילת נשמה מדבר שיש בו רוח חיים בין על ידי שחיטה, בין בהריגה בין בהכאה. לצורך הקמת המשכן היו הורגים אילים מאדמים ותחשים כדי להשתמש בעורותיהן לפורסן לאהל על המשכן. עיין בפרש"י (שבת עה. קז:).

החונק את החי עד שימות הרי זה תולדת שוחט ואסור מן התורה. לפיכך, המעלה דג מספל של מים והניחו עד שמת חייב משום חונק. ולא עד שימות ממש אלא כיון שיבש בו כסלע מין מטבע בין סנפיריו, חייב, שכבר אינו יכול לחיות עוד. כ"כ הרמב"ם (פרק יא מהל' שבת הל' א) ומקורו בגמ' שבת (ק:). ואם החזירו למים קודם שיבש בו כסלע בין סנפיריו לא עבר על איסור נטילת נשמה. החובל בשבת באדם או בבעל חיים שיש לו עור כגון בהמות חיות עופות דגים ושמונה שרצים המפורשים בפרשת שמיני אפי' לא יצא מהם דם לחוץ אלא נצרר תחת העור הרי זה אסור מן התורה משום נטילת נשמה, כי הדם הוא הנפש. ואם יצא הדם לחוץ אפי' בשאר שרצים שאין להם עור הרי זה אסור מן התורה. ומ"מ החובל כדי להזיק בלבד אינו אסור מן התורה שכל המקלקלים פטורים אבל אסורים מדברי סופרים.

למלאכה זאת אין שעור, ולכן הנוטל נשמה אפי' מבעל חיים קטן מאד כמו נמלה דינו כנוטל נשמה מגמל, וחייב. וכן הדין בענין הוצאת דם מבעל חיים שחייב אפי' אם הוציא טיפת דם.

הנוטל נשמה בשבת מדבר שיש בו רוח חיים בין מאדם בין מבהמה ועוף ודג ושרץ, בין על ידי שחיטה בין בהריגה בין בהכאה בין בחניקה או בכל אופן שיהיה, הרי זה אסור מן התורה⁵¹.

מותר להוציא דג מהאקווריום ע"י גוי וליתנו מיד במקור מים אחר, היכא שיש חשש הפסד, וכן יש להתיר הוצאת דג מת אם יש חשש לשאר הדגים החיים⁵².

נחלקו האחרונים אם הוצאת שן חשיב משאצל"ג, ולהלכה יש להקל בזה במקום צורך, לכן מי שיש לו כאב גדול בשיניו, ומצטער, וברצונו להוציא את השן הכואבת, אע"פ שלא חלה כל גופו, מותר להוציאה ע"י רופא נכרי, ואם נתקף בכאב חזק, ויש סכנה אם לא יוציאנה, מותר אף ע"י ישראל⁵³.

⁵¹ הרמב"ם (פרק יא מהל' שבת הל' א).

⁵² בענין לצוות לגוי להוציא דג מן המים מחשש פן ימות ויסריחו המים וימותו שאר דגים ויבוא לידי הפסד, עיין משנ"ב (ס"ק ל"ג) שכתב וז"ל: צריך להזהר שלא יצווה לגוי ליטול דג מן החבית של מים ולהניחו ביבשה אע"פ שירא שמא ימות ויפסדו המים, דלא מקילין איסור דאורייתא ע"י נכרי במקום הפסד, אם לא שיצווה ליתן אותו תיכף בתוך בריכה אחרת של מים, וטלטול בע"ח שהוא איסור דרבנן מקילין ע"י גוי בזה. ע"כ. הנה המשנה ברורה הכריע להקל להוציאו ע"י גוי כשנותנו אח"כ בתוך בריכה אחרת של מים, וזה דלא כמחצית השקל דס"ל דהוי חצי שיעור בנטילת נשמה ואסור מן התורה. והנה יש להעיר על דבריו, דלא שייך חצי שיעור בענין נטילת נשמה, שכל שאין בו משום נטילת נשמה לא שייך בו איסור כלל. ועיין בשו"ת מהרי"א הלוי (ח"ב סי' טו), ובחזו"ע (ח"ה עמ' קט). עוד ראה במה שהתיר מרן הגרע"י זצ"ל (שם) לסלק דגים מתים באקווריום אם ישנו חשש שיסתכנו שאר הדגים שבחיים. ע"ש.

⁵³ נחלקו האחרונים (המג"א והפמ"ג עם ש"ע הרב והמאמר מרדכי בסי' שכח) אי הוי מלאכה הצריכה לגופה. המג"א (סי' שכח סק"ג) ס"ל דהוצאת שן הוי מלאכה הצריכה לגופה, דהא חובל לרפואה חייב, וכן כתב כאן (סי' שטז ס"ק טו) דחובל לרפואה לכו"ע חייב. והנה יש אחרונים שהבינו דכוונת המג"א בחיוב החבלה היינו מצד הדם

אסור מהתורה להוציא דם⁵⁴, הן מאדם הן מבהמה, כי הדם הוא הנפש, והרי הוא כנוטל נפש מחי, ואפילו החובל באחד מאברי האדם או הבהמה, חייב, וכן בעוף ובשמונה שרצים המפורשים בתורה שיש להם עור, שהם: חולד, תנשמת, עכבר, צב⁵⁵, כוח, חומט, אנקה, ולטאה ולכן החובל בהם חייב מהתורה כשצריך לדם החבלה. ושאר שרצים אינו חייב אלא אם כן יצא מהם דם. במה דברים אמורים, כשיש לו איזה צורך בחבורה שעושה, אבל אם כל כוונתו להזיק, פטור שכל המקלקלים פטורים. וכתב המשנה ברורה (סק' ל'): "על כן יזהר מאוד שלא להכות שום חי בשבת, הכאה שיכול לבוא לידי חבורה, כי על כל פנים איסור יש בדבר לכולי עלמא, והעולם נכשלים בזה".⁵⁶

היוצא עם עקירת השן. ועי' ביאור הלכה (סי' שכח ד"ה מצטער) שהקשה על המג"א דלמ"ד מקלקל בחבורה פטור אמאי חשיב בזה מתקן והלא אינו מכין אלא להוצאת השן והדם ממילא קאתי, ואף דהוי פס"ר, הלא הוי עכ"פ פס"ר דלא איכפת ליה. ומכח זה כתב באמת להקל ע"י עכו"ם אף שלא חלה כל גופו. ע"ש. ובש"ע הרב (סי' שכח ס"ג) מתיר הוצאת השן ע"י עכו"ם אף שלא חלה כל גופו, משום דחשיב מלאכה שאצל"ג. וכן ציין במשנה ברורה (סק"ל) את המאמר מרדכי החולק על המג"א דאין בהוצאת השן חיוב דאורייתא דחבלת הדם הוי מלאכה שאצל"ג, וציין שם לדברי הגר"ז. והנה ראיתי בפוסקי זמנינו שהביאו עדות ממומחים שהוצאת הדם עם השן מועילה לריפוי המכה, והתמודדות עם חידקים. ראה ילקו"י (ח"ד הערה ע'). אולם מנגד כאשר התייעצנו בזה עם מומחים לרפואת שיניים, אמרו לנו שאין להם כיום צורך בהוצאת הדם, והוא לא מעלה ולא מוריד מבחינתם. שו"ר בספר "רפואת שבת" (סל"ד הערה כג) שכתב, אחר העיון מסתבר דהוצאת שן וכתוצאה מכך הוצאת דם שהיא בגדר חובל לרפואה אכן הוי מלאכה הצריכה לגופה דהנה בספר הלכה ורפואה (ח"א עמ' קכג) נכתב מאמר רפואי על עקירת שן ובין השאר נאמר שם בזה"ל: הוצאת שן באה להוציא את השן הפגועה לאחר שלא ניתן לרפואתה, והדימום עם עקירת השן נוח לריפוי ולקרישת הדם ומונע כאבים מיותרים וגם מונע הסתבכויות מיותרות. במידה ואין דימום לאחר העקירה והמכתשית יבשה יש צורך לגרום שיבוא דימום במכתשית ע"י חתכים מסביב למכתשית ברקמת החניכיים ומזרימים דם לתוך המכתשית. במקרה שאין דימום לאחר העקירה, ואין נוקטים גורמים לדימום לא השגנו את המטרה לשחרר את המטופל מכאבים אלא נגרם לו הסתבכויות וכאבים חזקים שעצם המכתש החשוף ללא קריש דם שיכסה ויגן עליו מביא כאבים חזקים ביותר. ע"כ לשון המאמר. ומבואר שהדימום הינו מלאכה הצריכה לגופה וא"כ דברי המג"א מבוארים היטב. עכ"ל. אולם עדיין צריך ביאור אם לזה התכוון המג"א. ועיין בחזו"ע (ח"ג עמ' רלז) שבמקום צער גדול מתיר אף ע"י ישראל.

⁵⁴ נחלקו הראשונים בסיבת החיוב בחובל בחברו או בבעל חיים והוציא דם, או שנצרך להם דם תחת העור: דעת הרמב"ם, חובל חייב משום מפרק שהוא תולדה של מלאכת דש, שהדמים שמפרק מתחת לעור כמפרק תבואה מקשיה, ואף על פי שהדם לא יצא, חייב, כיון שנעקר ממקום חיבורו. לשיטת הרמב"ם, צריך שייצא דם כשיעור גרוגרת (18 גרם) כמו בדש, וכן אם חבל במת חייב. דעת רש"י והתוספות, הרשב"א, הרמב"ן, ריטב"א ומאירי שחיוב חובל משום נטילת נשמה שבאותו מקום שחבל, כי הדם הוא הנפש, וחייב בכל שהוא, ואם חבל במת, פטור. וכתב הרשב"א, שפעמים חייב גם משום צובע, כגון, שנצטבע העור כשיעור צביעה ע"י הדם שנתקבץ תחתיו מן החבלה, ויש לו איזה צורך בצביעה זו. וכן עיקר להלכה. דעת רוב הראשונים, שצריך שיהיה לו צורך בדם, אבל אם כל כוונתו רק להזיק, פטור, שכל המקלקלים פטורים. ברם, דעת הרמב"ם לחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה (כדעת רבי יהודה בגמרא), וחייב אפילו שאינו צריך לדם.

⁵⁵ ואע"פ שצב הוא משמונה שרצים האמורים בתורה, ותנן בשבת (שם) ח' שרצים האמורים בתורה הצדן חייב, י"ל דמה שאנו קוראים צב אינו כלל הצב שבתורה הקדושה. וגם ראיתי מובא מחוקרים שכתבו, דצב האמור בתורה הוא "חרדון הצב" ולא למה שאנו קוראים בשם זה את הצב בעל השריון, וגם מבואר בכמה מקומות שצב דומה לצפרדע ושפיר מסתבר כדבריהם. כ"כ הגרש"ז אויערבאך זצ"ל הו"ד בספר מאור השבת (ח"א עמ' תסה-תסו), והמחבר הוסיף שם: "מן הראוי לציין שכדבריו נראה מבואר בפיהמ"ש להרמב"ם בהקדמה למס' טהרות במה' קפאח עמ' ט', שאחרי שכתב שהשמונה שרצים האמורים בתורה מטמאים כתב בזה"ל: ושאר השקצים והרמשים כגון הצפרדעים ומיני צב השריון וכו' הכל טהור ואינו מטמא. עכ"ל. הרי שהצב הכתוב בתורה אינו צב השריון וגם בפ"י הרדצ"ה עה"ת כ' שלפי התרגומים יונתן ירושלמי "חדרונא" אין זה הצב בעל השריון אלא מין לטאה. עכ"ל.

⁵⁶ כתב הרמב"ם (הלכות שבת, פ"ח הל' ח'): "החובל בחברו, אף על פי שנתכוון להזיק (כלומר, אינו צריך לדם) חייב, מפני נחת רוחו, שהרי נתקררה דעתו ושככה חמתו, והרי הוא כמתקן, ואעפ"י שאינו צריך לדם שהוציא ממנו, חייב". וכתבו המפרשים, שהרמב"ם כתב כן לשיטתו, שגם העושה מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, ולכן כתב שאעפ"י שאינו צריך לדם חייב, ואינו נקרא מקלקל, כיון שיש לו נחת, שבכך מפיג את כעסו, ובכך נחשב כמתקן וחייב. אבל לפי רוב הראשונים, שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, הוא הדין הכא, דאם אינו צריך לדם איסורו מדרבנן.

חולה סוכרת שחייב לעשות בדיקת דם, כדי לדעת את כמות האינסולין שצריך להזריק לעצמו, שבלעדי זה הוא עלול להגיע לידי חשש סכנה, מותר לעשות את הבדיקה הזאת, כי הוא נחשב לחולה שיש בו סכנה, ואפילו כמה פעמים ביום, אם יש צורך בכך.⁵⁷ אבל חולה סוכרת שידוע כמה הוא צריך להזריק, והזריקה נועדה רק לשם ודאות גמורה, או כדי לעשות מעקב אחרי רמת הסוכר בדם, אסור לו לעשות את הבדיקה.

כן אדם שמרגיש לא בטוב בשבת והולך לחדר מיון, והרופאים אומרים שאין חשש רציני, אך רוצים בכל זאת לעשות בדיקת דם, אסור להסכים לכך, אלא ידחה את הבדיקה למוצאי שבת.

מותר להוציא ביד או במחט קוץ שחדר לגופו של אדם כשיש צער בדבר, או שעלול לבוא ע"י כך לידי חולי, אך לכתחילה יש ליזהר שלא יצא דם, ובדיעבד מותר להוציא את הקוץ גם כשברור לו שיצא דם, הואיל ואין מתכוין להוציא דם וגם אין זקוקים לדם זה, והיות וזו מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסורה מדרבנן, ובמקום צער לא גזרו רבנן.⁵⁸

יש להזהיר את זרע ישראל קדושים שצובטים את חבריהם או בניהם, שיש להיזהר שלא לצבוט בחוזק, כי ע"י הצביטה החזקה נצרר הדם מתחת לעור, והדבר אסור אפילו לשם "חינוך". וראה לבא"ח (ש"ש פ' וארא אות יב), ולכה"ח (שטז ס"ק סא) שפסקו דאפילו להכות את חברו בדרך משחק, או לאחוז בבשרו עד אשר יתאדם הבשר,⁵⁹ שאסור עכ"פ מדרבנן.

המוציא דם לצורך בדיקת דם הרי זו מלאכה גמורה ולכן אין לעשותו בשבת אלא לצורך חולה שיש בו סכנה. ועל ידי עכו"ם הרי זה מותר גם לצורך חולה שאין בו סכנה. ויש להשתדל היכא אפשר להוציא בבת אחת את כל כמות הדם הדרושה ולא לקחת דם גם מהעורק וגם מהוריד או אצבע.⁶⁰

⁵⁷ ראה בספר שלמי יהונתן (סי' שטז עמ' קטו) שהביא נפק"מ בחיוב מלאכת חובל לענין חולה סוכרת. שאי נימא דהאיסור הוא מצד נטילת נשמה יש לאסור בכל שהוא ואין צריך גרוגרת, משא"כ לשיטת הרמב"ם דמחייב מצד מפרק דחיובו בגרוגרת. ולפי"ז עוררו בדבר המצוי בימינו במי שצריך לעשות בדיקות סוכר בשבת אשר ודאי נחשב מלאכה הצריכה לגופה שהרי משתמש בגוף הדם היוצא לבדוקו ובאופן בדיקת הסוכר מקיז מעט דם מגופו. ובשנים האחרונות התחדש מכשיר חדשני אשר מוציא טיפת דם מזערית ממש והיא פחותה מאוד מהמכשירים הישנים שהיו מוציאים טיפת דם גדולה. ונשאלה השאלה אם צריך להשתמש דוקא במכשיר החדש. ואעפ"י שעצם הוצאת הדם הותרה משום פקוח נפש, אך גם בפקוח נפש אם אפשר בקל למעט באיסור ודאי שצריך למעט. ולכאורה לדעת הרמב"ם שכל החיוב הוא בשיעור של גרוגרת י"ל שאם הוציא חצי גרוגרת הרי זה חצי שיעור ובדין חצי שיעור מסתבר שאין נפק"מ אם זה חצי גרוגרת או רבע גרוגרת, אך לדין שהאיסור משום נטילת נשמה ובכל טיפה וטיפה יש איסור הרי זה בגדר ריבוי בשיעורין וראוי למעט ולעשות בשיעור הקטן יותר, ואע"פ שבדקירה אחת עושה את השיעור הגדול, גם בזה שייך ריבוי בשיעורים וכמבואר במשנ"ב (סי' שיח ס"ק יג) שיש אומרים שהוא דאורייתא וי"א שהוא דרבנן, ועכ"פ יש בדבר איסור. והביא שם שהגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל אשר הוא עצמו נזקק לדבר, יצא בקול קורא שראוי ודאי להשתמש בזה שהוא ממעט את שיעור האיסור. ע"ש. אולם מעיקר הדין נלע"ד שאפשר להקל בזה, עפ"י מה שכתב מן רבינו הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (אבלות ח"א עמ' נה), בדין חולה שצריך להדליק אור בשבת בשביל לטפל בו, ויש אפשרות להדליק נורה בעוצמה נמוכה, שמספיקה בשביל לטפל בחולה, ויש אפשרות להדליק נורה בעלת עוצמה גבוהה יותר, שמותר להדליק את הנורה בעלת עוצמה גבוהה, כי הדלקה אחת היא. ע"ש. ומסתבר שסמך על דברי האור שמח (פרק יח מהלכ' שבת ה"א) שסבר שבמלאכות שלא שייך בהם חיוב על שיעור מסוים אלא חיובן בכלשהו (כמלאכת ההבערה), לא שייך בזה ריבוי בשיעורין. ע"ש. ועיי"ש שהביא שהוא הדין במלאכת נטילת נשמה, דמי שיש לפניו עוף גדול ועוף קטן, שמותר לו לשחוט את העוף הגדול. ולאפוקי ממה שפסק הגר"ח בשו"ת רב פעלים (ח"א או"ח סי' כא). וא"כ הוא הדין הכא שיש להתיר, דהכל פעולה אחת, ואין שיעור בנטילת נשמה. והמחמיר תע"ב.

⁵⁸ עיין משנ"ב (סי' שכח ס"ק פח), וכן בחזו"ע (ח"ג עמ' עד).

⁵⁹ ונראה דכל זה איירי בנצרר ולא ברושם אדמומית. עיין במשנ"ב (סי' שכז סק"ט) שהתיר לגרד ביד בבשרו, אך כתב להזהר שלא יעשה חבורה. וכ"כ הבא"ח (שם אות יד). וע"ע באז נדברו (ח"ו סי' סט אות ז') דמותר לטפח בידיו אע"פ שידיו מאדימות וכן לשים ראשו על ידיו אע"פ שנעשה סימן אדום בראשו.

⁶⁰ כ"כ בשש"כ (פ"מ סעיף כז).

בענין הזרקה זריקה יש להבחין בין שני סוגי זריקות:

א. זריקה שאינה ניתנת לתוך הוריד אין בה איסור חובל ומותר להזריקה לחולה שאין בו סכנה.

ב. זריקה הניתנת לתוך הוריד, יש בה איסור חובל, משום דבשעת נעיצת המחט מוציאים דם מן הוריד לתוך המזרק כדי לוודא שהמחט אכן נמצאת בתוך הוריד, והוצאת דם זו יש בה איסור תורה.

לכן, מותר להזריק זריקה תת עורית, או תוך שרירית לחולה שאיב"ס, כיון שאינו מוכרח שיצא דם⁶¹. אבל אסור להזריק לו זריקה תוך ורידית, שהרי בודאי שיצא דם, ואף שאין צריך לו⁶², ונמצא שהוא מקלקל, בכ"ז יש לאסור מדרבנן. ובריש סי' שכח מבואר בב"י דלחולה שאין בו סכנת אבר, אין לעשות עבורו איסור דרבנן. אולם ע"י גוי מותר. וכן תראה במנוח"א (ח"ג עמ' צה). ובחזו"ע (ח"ג עמ' שעג).

אסור למצוץ בשבת דם מפצע משום איסור חובל, ולכן אסור למצוץ דם שבין השיניים⁶³.

מי שודאי לו שבזמן צחצוח השיניים יצא לו דם מהחינכיים, אין לו לצחצח שיניו בשבת⁶⁴.

⁶¹ ואין לאסור מצד עשיית פתח ע"י המחט, דאדרבה רוצה הוא שהפתח מיד יסתם. כ"כ בשו"ת שבת הלוי (ח"ח סי' עט). וכן אין לאסור מצד מדידה, דכיון דהמדידה היא לרפואה, ומצוה לרפאותו, הילכך אין לאסור, דקיי"ל דמדידת מצוה מותרת (ש"ע סי' שו סעיף ז').

⁶² שהרי אינו צריך את הדם עצמו אלא לסימן בעלמא. ובשם החזו"א והגר"ח אברמסקי כתב בשש"כ (פרק לד) לאסור הוצאת הדם, דדמי לדם בתולים דמבואר בגמ' כתובות (ה:): דהוצאת דם הבתולים חשיבא מלאכה הצריכה לגופה. ואף שרוצה את הדם רק לסימן בעלמא לידע אם בתולה היא או לא. אמנם הגרש"ז (שם בשש"כ דף תמח הערה קנא) כתב לחלק, דדם בתולים עומד להראות אם היא בתולה או לא, ולכך תוצאת הדם חשיבא צריכה לגופה, אבל זריקה עיקר תכליתה הוא להחדיר חומר רפואי, ואם יכולנו לעשות זאת בלא הוצאת הדם ע"י אבחנה נכונה בוריד היה עדיף יותר, אלא שכיום אין לנו דרך אחרת להבחין במיקום הוריד אלא ע"י הוצאת הדם וזה לכאורה סימנא בעלמא. וכן תראה בשו"ת אור לציון (ח"ב עמ' רסא) שכתב שזריקה לוריד וכן עירוי שמכניסים לוריד אינה אסורה מהתורה אלא רק מדרבנן. ואע"פ שיש צורך להוציא מעט דם כדי לוודא שהזריקה נכנסה לוריד, בכ"ז לא הוי מהתורה אלא מדרבנן, משום דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהרי אין צריך להשתמש בדם, ועוד הרי כאן הוא מקלקל, ומקלקל אף בחבורה אינו אסור אלא מדרבנן וכמבואר ברמב"ם. ולכן כיון דהוי מקלקל במלאכה שא"צ לגופה יש להתיר לכל חולה אף שאין בו סכנה. עכת"ד. (אולם יש להעיר על דבריו, דהרי מבואר בסי' שכח סעיף יז, דלא שרי לעשות איסור דרבנן ע"י ישראל אלא לצורך חולה שיש בו סכנת אבר, וא"כ הכא דהוי חולה שאין בו סכנה יש להחמיר). ועתה ראיתי בספר מור הרים (פירר, ח"א עמ' שס) שכתב, דעפ"י עדות הרופאים נצרך שיצא מעט דם בשעת הזריקה כדי לשחרר את הלחץ שבוריד על מנת לאפשר את כניסת החומר, ואף דאינו צריך לדם עצמו, והוא אזיל לאיבוד, מ"מ נראה דלא מקרי משאצל"ג בכה"ג. ע"כ. ושוב ביררתי זאת אצל רופאים מומחים, וטענו בפני שאכן צריכים להוציא מעט דם כדי לראות אם המחט בתוך הוריד, אולם טענו שאין צריך להוציא את הדם כדי למעט את הלחץ בשריר, וא"כ העיקר להלכה שהוצאת הדם חשיב כמשאצל"ג וכדעת רוב האחרונים.

⁶³ כ"כ המג"א (שכח ס"ק נג) וז"ל: המוצץ דם בפיו אסור דהוי חבורה. וא"כ אסור למצוץ דם שבין השיניים ואפשר דהוי אב מלאכה. ע"ש. והסתפק המג"א אם חייב או פטור, די"ל דחשיב כלאח"י. ולענין מילה מבואר דל"ח כלאח"י, דהתם זו הדרך, אבל למצוץ דם מחבורה י"ל דחשיב כלאח"י. ולשון המג"א אב מלאכה לאו דוקא דגם חובל גמור הוי תולדה ולא אב, והא דהוי דא"ו נראה דחשיב חובל לרפואה מה שמוצץ הדם שבין השיניים דאל"כ הוי משאצל"ל. וכנראה דסבר דיש תועלת לרפואה במציצה זו וצ"ע. ואולי י"ל דכיון דנוח לו לאדם למצוץ (לאחר שכבר נגרם הפצע) חשיב צריכה לגופה, ואע"ג דהמג"א נסתפק אם חייב במוצץ מ"מ המשנ"ב (ס"ק קמז) כתב בפשטות דחייב, וכנראה דכך הבינו האחרונים. ומסתמא שאף סברו שאף במכה בשיניים הדרך היא למצוץ הדם בפיו ובדומה למילה, וא"כ לא חשיב כלאחר יד.

⁶⁴ עיין באריכות ביבי"א (ח"ד סי' ל) לענין צחצוח שיניים בשבת. והכא כשברור לו שיצא דם הוי פ"ר, ואף אי נימא דהוי פ"ר בדרבנן (משאצל"ג), בכל אופן הכא ניחא ליה בדבר, עפ"י הסכמת הרופאים שיש בהוצאת הדם סיוע וריפוי לחינכיים מודלקות.

יש להזהר שלא ללחוץ בחוזקה על מכה כדי שיצא דם.⁶⁵

סעיף ט

אסור להרוג בשבת יתושים ופרעושים אפי' אם הם עומדים על בשרו ועוקצים אותו⁶⁶, אלא ינערם מעליו, ואם אינו יכול לנערם מעליו מותר לו לתופשם בידו ולהשליכם.⁶⁷

תולעים הנמצאים בפי הטבעת ומצערות את האדם מאוד מותר להוציאן אף שהם נהרגים ואפילו באדם גדול וכל שכן בילד הסובל מזה דחשיב כחולה שאין בו סכנה.⁶⁸

נעקץ בלילה וספק לו אם זה כינה או פרעוש, מותר לצודו, ואסור להורגו.⁶⁹

יש להזהר שלא להרוג בע"ח שהויתו מן העפר, דאף בכה"ג חייב עליו משום נטילת נשמה.⁷⁰

המפלה ראשו ומצא שם כינים, מותר להורגם.⁷¹

⁶⁵ יש לעורר דהנה פעמים רבות כשיש חבלה ויוצא ממנה דם, כדי לעצור הדם לוחצים מעט את מקום המכה ויש בזה איסור גמור של חובל. ואע"פ שברוב המקרים חשיב איסור דרבנן כיון שאינו נצרך לדם היוצא, בכל אופן פעמים שיש בזה חשש איסור תורה וכגון שחושש לזיהום שבטיפי הדם הסמוכים למכה ומוציא טיפין אלו ויש בזה משום רפואה שמונע הזיהום וחשיב שיש לו צורך תיקון הגוף, ודמי להקזת דם שחייב מהתורה, ואף כשאין ענין כזה, מכל מקום יש להזהר בזה משום איסור דרבנן. וכן פסק מרן הש"ע בסי' שכח סעיף מח.

⁶⁶ כן פסק מרן, וכן הסכמת האחרונים. ואע"פ שהיו משאצ"ג, הכא לא הוי צער גדול, ולכן החמירו בכך.

⁶⁷ ואין לאסור זאת מצד מוקצה, דבכהאי גוונא שיש צער לא גזרו חז"ל. ואף דכשתופסו בידו הרי צד אותו, הכא דמייירי בבע"ח שאין במינו ניצוד והוי משאצ"ג, התירו חז"ל אף בצער מועט. ועיין בבירורי דינים מה שכתבנו בדיון דבורה וצרעה.

⁶⁸ עיין משנה ברורה (ס"ק מא) דרמשים שהויתם מן הגללים וכו' אסור להרגם מדרבנן. וראיתי להרב מגילת ספר (עמ' קסב אות י') שדן בילד שיש לו תולעים במעיין וכשהן נמצאות בפי הטבעת הן מצערות אותו מאוד, האם מותר להוציאם בשבת. וכתב, דאיסור הריגתם מדרבנן, כיון שהויתם מן העיפוש, ולכן כיון שהוא מתכוין רק להוציאם ואינו מתכוין להריגתם הוי פסיק רישיה דלא נחא ליה באיסור דרבנן שיש מקילים ואף לגדול שרי ובפרט בקטן דדינו כחולה שאין בו סכנה. וכ"כ מרן הגרע"י צ"ל בחזו"ע (ח"ה עמ' קטו).

⁶⁹ ראה בבירורי דינים שהרחנו בדיון זה.

⁷⁰ עיין משנה ברורה (ס"ק לח), ובביאור הלכה (ד"ה להרגה). ובמסקנת דבריו נמצא דפרעוש אע"פ שגם היא אינה פרה ורבה מכל מקום כיון שהויתה מן העפר יש בה חיות כאילו נברא מזכר ונקבה וחייב עליה משום נטילת נשמה וכו'. ועיין בשולחן ערוך של הגאון רבנו זלמן (סי' זה סעיף כ') דהאי דמחייבין בהויתו מן העפר כי תחילת בריאת בעלי חיים היתה מן העפר, כמו שנאמר "ויאמר אלקים תוצא הארץ נפש חיה" (בראשית א, כד).

⁷¹ עיין משנה ברורה (ס"ק לח) שכתב דילפינן מיתת כל בעלי חיים לחיוב משחיטת אילים מאודמים שהיו במשכן בשביל עורותיהם וכו'. ואמרינן מה אילים מאודמים שפרים ורבים אף כל שפרים ורבים, לאפוקי כינה דאינה באה מזכר ונקבה, אלא באה מן הזיעה לא חשיבא בריה. ואמנם לדעת חכמי המחקר גם הכינים פרים ורבים מזכר ונקבה כי הכינה מטילה ביצים ומהם יוצאים כנים. ועתה הראונו למה שכתב בשו"ת נזר כהן (סי' כא אות ד) לתרץ שבזמן חז"ל היו שני סוגי כינים, כדאשכחן בגיטין (טו:), אלא שהכינה המצויה בזמננו הייתה הכינה הנוצרת מזיעה, משא"כ הכינים המצויות כיום שהן פרות ורבות. ע"כ. אולם עדין צ"ע בזה דאם איתא דבימי חז"ל הייתה מציאות שהביצים באים גם מהזיעה וגם יש מין כינים שפ"ר וממנה נוצרים הכינים א"כ אמאי נדחקו חז"ל (שבת קז:). במה שהקשה אביי וכינה אין פו"ר והאמר מר יושב הקב"ה וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים והשיבו מינא הוא דמקרי. ופרש"י, ביצי כינים קס"ד כינים קטנים כשיוצאין מביציהן ע"כ. וע"ז השיבו חז"ל דמינא הוא דמקרי, ור"ל שהפסוק קאי על אותם שנקראים בשם ביצי כינים ארץ לעולם אינם פו"ר. ולפי האמור מה הדוחק לפרש כפשטו דמייירי בכינים היוצאים מהביצים. וצ"ע. ושו"ר שכן הקשה עליו בחזו"ע (ח"ה עמ' קכח). והעיקר להלכה שאין לשנות את ההלכה המסורה לנו מדורי דורות. וכבר הרחיבו בדיון זה אחרוני זמנינו. ועיין בשו"ת ברכת יהודה (ח"א סי' לא), ובעין יצחק (ח"א עמ' רז). ובחזו"ע (שם).

מותר לפלות בגדיו או ראשו מכינים בשבת, ואין בזה משום איסור בורר.⁷²

תולעים שנוצרים באשפות ובפירות באושים, י"א שההורגם בשבת פטור אבל אסור מדברי סופרים.⁷³ ויש מתירים. ויש לחוש לדעה המחמירה, והמיקלים יש להם על מה שיסמוכו.⁷⁴

סעיף י

חיה ורמש שנשיכתם מסכנת חיי אדם כגון נחש ארסי כלב שוטה ושאר בעלי חיים שממיתים מותר לאדם להורגם בשבת אף אם הם רחוקים ממנו ואינם רודפים אחריו או אחר שאר בני אדם כיון שיש לחוש שיפגעו בבני אדם ויסכנו את חייהם.⁷⁵

בעלי חיים שנשיכתם או עקיצתם אינה ממיתה אבל גורמת לכאבים חזקים, מותר להורגם בשבת אם הם רודפים אחריו.⁷⁶ ואם אינם רודפים אלא רק עומדים במקומם אסור להורגם באופן שניכר שמתכוין להרגם אבל רשאי לדורסם דרך הילוכו אפי' כשמתכוין להורגם, אלא שמראה עצמו שאינו מתכוין להרגם וכן מותר לכפות עליהם כלי ולצודם בו כדי שלא יזיקו.

במקרה שבו נכנסת צרעה או דבורה לבית ויש חשש של עקיצה, מותר לכוף עליהם כלי גדול כדי לצודם. ובמקום שיש תינוקות או אנשים הרגישים לעקיצתן יש להקל אף להורגם.⁷⁷

ההולך לדבר מצוה בדרך שמצויות בה נמלים, במקרה ולא יכול ללכת בדרך אחרת, יכול להקל ללכת בדרך זו.⁷⁸

⁷² הטעם משום דאינו חשיב כפעולת ברירה אלא כניקוי בעלמא. ועיין שלטי הגבורים (סוף פרק טו) דמשמע שהכל תלוי בלשון בני אדם אי קרו ליה בורר או לא. ועיין במנוחת אהבה (ח"ג פרק יח הערה 12) שכתב שאין לאסור מצד שבורר את הכינים משערות ראשו, והוא ליה כבורר פסולת מתוך אוכל דשאני הכא דאי אפשר לברור השערות מהכינים והוא ליה דרך נקיון ולא דרך ברירה. ע"כ. וההסבר הנ"ל אפשר לאומרו גם במפלה בגדים. וכן תראה בחזו"ע (ח"ד עמ' קצב) שהתיר להסיר דבר מאכל וכיוצ"ב שנפל בתוך הזקן. ע"ש.

⁷³ עיין ברמב"ם (פרק יא מהל' שבת הל' ב) דכתב, דרמשים שהוויתן מפירות שהבאישו, כגון תולעים בקטניות, ההורגן פטור. וע"ש בלחם משנה דביאר דהיינו פטור ואסור. וכן פסק בבאה"ל (ד"ה להרגה).

⁷⁴ כ"כ המג"א (סי' שטז ס"ק כ), וסייע דבריו מהמגיד משנה. ובפמ"ג (א"א שם) ביאר דבריו, דהמגיד משנה השווה דין תולעים מפירות שהבאישו לכינים, ומכך שהשווה אותם משמע שכשם שמותר לכתחלה להרוג כינה ממילא הוא הדין בתולעים מפירות שהבאישו. ועיין להגרי"ח בספר רב ברכות במערכת בריה (דף לג ע"א), שהרחיב בכך. וראה ביבי"א (ח"ט או"ח סי' צז אות ד) שהעלה לחוש לדברי הלחם משנה, וסיים שאין למחות במקילים.

⁷⁵ כיון דהוי בכלל פיקוח נפש שדוחה כל איסורי שבת, ואפילו בספק יש לחלל.

⁷⁶ כיון שאין בהריגתם איסור תורה והוי משאצל"ג דהתירו במקום צער גדול. ועיין משנ"ב (ס"ק מו).

⁷⁷ עיין בבירורי דינים שהרחבנו בדין זה, ושם הבאנו צדדים להקל אף להורגם ולא רק לצודם.

⁷⁸ ראה בספר איסור והיתר (כלל נט דין טל) דנמלים ושאר שקצים ורמשים אפילו דרך הילוכו אסור לדורסן. והו"ד באליה רבה (סי' שטז ס"ק לג) ובמשנ"ב (סי' שטז ס"ק מח). ובשיורי כנה"ג הזהיר דכשהולך בשוק יהיו עיניו פקוחות שלא ידרוס ברגליו בנמלים ושרצי הארץ (והו"ד בכה"ח פלאג' פ"ל אות קט). ועיין בגר"ז (סי' שטז סעיף כב) שכתב, שההולך בדרך שיש בה נמלים אסור לדורסן, אפילו לא מתכוין להורגן, אלא זהו פ"ר. ע"כ. וכ"כ בבן איש חי (פר' וארא אות טז) וז"ל: לא ידרוס במקום שיש רמשים הרבה כמו נמלים וכיוצ"ב, אע"פ שאינו מתכוין להורגם, דהוא ליה פסיק רישה ולא ימות שבדאי יהרגם בדריסה. ע"כ. גם בס' מעם לועז (שמות עמ' תרכב) כתב יש ליזהר כשעוברים ברחוב לא לדרוך על נמלים ושאר ברואים קטנים. ע"כ. וכ"כ במנוח"א (ח"ג פרק יח סעיף י'). הנה בשלחן ערוך (סי' שטז ס"ט) מבואר לגבי פרעוש שעל בשרו שאסור להורגו. ובסעיף י' כתב כל חיה ורמש שהם נושכים וממיתים ודאי נהרגים בשבת, אפילו אין רצים אחריו. ושאר מזיקין כגון נחש ועקרב מקום שאינם ממיתין אם רצים אחריו מותר להורגם, ואם לאו אסור, אבל מותר להורגם לפי תומו, ואפילו במתכוין, אלא שמראה עצמו כאילו אינו מתכוין. ע"כ. והיוצא מזה דכיון שנמלים אינם בכלל מזיקין יש לאסור להורגם גם לפי תומו. וכמבואר בכל הפוסקים דלעיל.

כשיש נמלים המהלכים על הכיור רשאים בשבת לשפוך מים על השיש הסמוך לכיור והמים ירדו לכיור ויגרמו להורדת הנמלים לפתח הכיור. וכן נמלים המהלכים על הרצפה מותר לטאטא את הרצפה, שבכל פעולה אין זה ברור שעל ידי כך הנמלים ימותו וממילא אינו פסיק רישיה ואינו מתכוין והוא איסור דרבנן דלא אכפת ליה אבל לשפוך עליהם ישירות מים אין להקל אם בודאי ימותו.⁷⁹

נמלים וחרקים שנמצאים בתוך חלל האסלה, מותר להוריד את המים כדי לשטוף את האסלה, משום כבוד הבריות.⁸⁰

וכן לענין לרסס חומר קוטל חרקים, שלא באופן ישיר, אלא ליד החרק, דהוי בגדר גרמא, ומותר. וכ"כ ביבי"א (ח"ג סי' כ'), וכן בחזו"ע (ח"ה עמ' קיח).

והן אמת שלכאורה בהריגת הנמלים האלו אין איסור תורה, משום דהוי פסיק רישיה במשאצ"ג וגם הוי מקלקל. ואע"פ שהמקלקל בחבורה ובנטילת נשמה חייב, מ"מ כתבו התוס' בשבת (דף קו.) דבעינן שיהיה תיקון קצת, וכאן אין שום תיקון בהריגה זו. וע"ע ברמב"ם (פ"ח משבת ה"ז ופי"ב ה"א) שגם בדבריו מבואר שאם אין שום תיקון במלאכה הרי זה פטור אף בחובל ומבעיר. ויש לעיין אם הריגה זו חשיבא הריגה כלאחד יד, ד"ל דכיון שגם כאשר בא להרוג נמלים בכוונה עושה זאת ע"י דריסת רגלו, לכן גם כשעושה זאת תוך כדי הילוכו בלי כוונה חשיב הריגה כאורחיה ואין זה כלאח"י, או דנימא דמ"מ חשיב כלאח"י, כיון שעושה זאת דרך הילוך ולא דרך דריסה בכוונה. מ"מ גם כשהוא ודאי שיהרוג הנמלים הוה ליה פסיק רישיה דלא ניחא ליה, ובאיסור דרבנן דהא הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה. ובמקום מצוה של תפלה בבית הכנסת או שיעור תורה יש לצדד להקל גם באיסור דרבנן דמלאכה שאינה צריכה לגופה. וכיו"ב בתוס' כתובות (ו.) ד"ה האי) שכתבו דראיות הערוך אינן ראיות, דההיא דמתיר ר"ש לזלף יין על גבי האישים איכא למימר דמצוה שאני, וכן ההיא דאית ליה הושענא אחריתי איכא למימר דשרי משום מצוה. ע"כ. וכבר הרחבנו לעיל שפ"ר במלאכה שאינה צריכה לגופה חמיר טפי דוקא במלאכת כיבוי, ולא בשאר מלאכות. ועיין היטב בשו"ת יחיל מדבר (ח"ב סי' טו). והפוסקים הנ"ל שהזהירו שלא לילך ע"ג הנמלים (איסור והיתר, כנה"ג ועוד) י"ל בכמה אופנים, או דסבירא להו דפ"ר דלא ניח"ל אסור גם בדרבנן, או דלא איירו כשהולך לדבר מצוה. והבא"ח אזיל לשיטתה שמחמיר בפסיק רישיה דלא ניחא ליה אף בתרי דרבנן כדמוכח במה שכתב בפרשת וארא (אות ה-ו). וכן המנוח"א החמיר לשיטתיה (ח"ב פרק א הלכה ו) דאין להתיר פ"ר במלאכה שאצ"ג. ע"ש. ועיין בחזו"ע (ח"ה עמ' קכד). ואף שגם אנחנו החמירו לכתחלה בפ"ר בדרבנן היכא שהאיסור דרבנן מקורו מהתורה כמו בנידו"ד (ראה בהרחבה בבירורי דינים בסימן שסח), בכל אופן הכא שזה במקום מצוה ואין דרך אחרת יש לסמוך על המקילים בזה.

והן אמת שלענ"ד הקלה, אין הדבר בגדר פ"ר, שהרי הדבר תלוי באופן הדריכה, והמקום עליו נמצאות הנמלים (שהרי אי מיירי בשביל חול או עפר, אין זה ודאי שימותו, שהרי יכולים להכנס לתוך החול ע"י הדריכה, ומיד לאחר מכן יוצאות, ואף אי מיירי בקרקע קשה יכול להיות שיכנסו בין חורי וסדקי הסוליה, וכבר ראינו מקרים רבים בהם דרכו על נמלים, אף במתכוין ואינם מתו כתוצאה מכך), ואף דהוי קרוב לפ"ר, הרי קי"ל שפ"ר הוא דווקא בוודאי, ולא ברוב. וכבר האריך בזה בטוב טעם ודעת מרן רבינו הגדול זצ"ל ביביא אומר (ח"ד סי' לז אות ג-ו). ע"ש. ומכל שכן נראה שמותר לטאטא את נמלים בשבת, כיון דלא ודאי שימותו והוי דבר שאינו מתכון. ובכל אופן ודאי דהיכא שיכול ללכת בדרך אחרת ולהמנע מלדרוס אותן הנמלים, צריך לנהוג כן, והכא מיירי שאין לו דרך אחרת.

⁷⁹ שפיכת המים על השיש נחשבת כגרמא המותרת באיסור דרבנן, שהרי הריגת הנמלים היא בגדר מלאכה שאינה צריכה לגופה והוה ליה פסיק רישיה בתרי דרבנן. ועיין במג"א (סי' רסה סק"ב) שכתב, דכל גרמא שרינן באיסור דרבנן לכ"ע. וע"ש במחצית השקל. וכן כתב להדיא בבכורי יעקב (זריהן סי' ח' ד"ה והנה אפשר). וכן יהיה מותר לטאטא את הרצפה שנמלים מהלכים בה שאין זה ברור שעל ידי כך הנמלים ימותו, ואינו פסיק רישיה ואינו מתכוין. ואי משום טלטול מוקצה הא אינו מטלטלו אלא כלאחר יד אבל לשפוך עליהם ישירות מים לכאורה אין להקל אם הוא פסיק רישיה שימותו. ועיין בהרחבה בילקו"י (שבת א, א עמ' תרד).

⁸⁰ הכא הוי בגדר גרמא, שהרי במשיכת הידית של הניאגרה מתרומם המצופ שבתוכו והדבר שמנע מן המים לצאת הוסר ע"י הורדת הידית והוא כמסיר מונע. ודמי למ"ש החתם סופר (יו"ד סי' ריד) לגבי מקוה, דמה שאדם מסיר את הברזא אינו מיקרי מעשה בידיים דאינו רק מסיר מונע והמים נמשכים מאליהם. ועיין בשו"ת הר צבי (או"ח סי' קלג וקפח) שסמך על החתם סופר הנ"ל. וא"כ הכא הוי פסיק רישיה במשאצ"ג וגרמא, דלא ניחא ליה, דבמקום כבוד הבריות ודאי שמותר. וכבר הארכנו בזה הפוסקים. עיין בילקו"י (שבת ח"א מהדורת תשע"א עמ' תריא), וכן בחזו"ע (ח"ה עמ' קכה). מה עוד שאין זה ודאי שהנמלים או החרקים מתים מזה (עיין שבת הלוי ח"ו סי' צד), וכן חשיב כקרוב לפ"ר דהעיקר להלכה להתיר בזה. עיין בילקו"י (שבת א, א עמ' תרה). ואף אי נימא דהוי פ"ר, יש לצרף בזה דעת הרשב"א שהתיר לנעול דלת ביתו אע"פ שידוע שהצבי בתוך הבית, כל שלא מתכוין לאיסור בלבד. (הו"ד בסו"ס שטז בב"י, ועיין בבירורי דינים שהרחבנו בזה).

סעיף יא

אסור לשפשף ברגליו רוק על קרקע שאינה מרוצפת, שמא ישוה גומות⁸¹. אולם מותר לכתחלה לשפשף רוק וליחה על קרקע מרוצפת שבבית, כשכוונתו לשפשפו ולהעלימו, ואף ברחוב יש להקל אם הוא מרוצף באבנים או באספלט⁸². ואף בקרקע שאינה מרוצפת יש להתיר היכא שדורסו לפי תומו⁸³, ואף שפעמים מתמרח ויש לחוש שיתכוין לאשווי גומות בקרקע, לא אסרו בכך משום מאיסות הרוק⁸⁴.

אדם שנדבק בנעלו בוץ, יזהר שלא ישפשף את נעלו בקרקע לא מרוצפת, אף אם זה דרך הילוכו⁸⁵.

⁸¹ גרסין בגמ' (שבת קכא:) אמר רב יהודה רוק דורסו לפי תומו. ופרש"י ז"ל: שאין מתכוין למרח ולאשווי גומות, דאע"ג דממילא ממרח הוא כי לא מכוין שרי, משום מאיסותא. עכ"ל. וכתב הטור בשם הר"מ מרטנבורג והרמב"ם (פכ"א ה"ב) דדוקא לדורסו התירו אבל לא לשפשפו ברגליו. והנה לכאורה מלשון רש"י משמע שבדריסת הרוק יש ב' חששות. האחד, משום ממרח. והשני, משום השוואת גומות. איברא שבמג"א (סק"ד) מבואר שבדריסת הרוק יש לחוש רק להשוואת גומות אבל אין לחוש למירוח, משום שממרח שייך באופן כשממרח איזה דבר ע"ג חבירו וכוונתו שיתמרח. אבל הכא רוצה שיבלע הרוק בקרקע. ע"ש. וכ"כ במשנ"ב (ס"ק מט), וכן רוב ככל האחרונים סמכו על יסוד המג"א להקל בשעת הצורך במירוח שכוונתו להספיג או להבליע. אולם עדיין צ"ע בדברי המג"א, דהלא רש"י כתב שהאיסור הוא אף מצד ממרח, אף שאין כוונתו להחליק את הרוק ע"י הקרקע אלא מטרתו להבליעו באדמה, ובכ"ז חשש מצד מירוח. וכן בש"ע נקט בלשון "אעפ"י שממרח הוא וכו' " ולפי יסוד המג"א מדוע נקט הש"ע לשון מירוח, הלא לא דמי כלל למירוח, דמטרתו להבליעו באדמה. וכן תמה על המג"א באליה רבה (ס"ק לה). אלא שיש לבאר דמש"כ רש"י דאע"ג דממילא ממרח הוא וכו' אין כוונתו לומר ששייך לאסור משום מלאכת ממרח אלא כוונתו לומר שע"י דריסת הרוק הוא מתמרח וממילא יש לחוש להשוואת גומות וכאן דא"מ שרי אבל לשפשף הרוק, דהיינו להוליך הרגל הנה והנה ע"ג הרוק אסור אע"ג דאינו מתכוין להשוואת גומות מ"מ הוי פס"ר.

⁸² עיין מה שכתב מרן בסעיף זה ז"ל לא ישפשף ברגליו רוק על גבי קרקע משום משוה גומות. ע"כ. ועיין משנה ברורה (ס"ק מט) שכתב ז"ל: ועל גבי רצפה תליא בפלוגתא דסימן של"ז סעיף ב' גבי כיבוד הבית במרוצף. ע"ש. ולהרמ"א דאסור שם בכל גווני הוא הדין הכא דאסור אף על גבי רצפה. ע"כ. אולם ראה מה שכתב הביאור הלכה (סי' שלז ד"ה ויש מחמירים), ובשעה"צ (סק"ב), להתיר כשכל העיר מרוצפת. וא"כ הוא הדין הכא. וכל שכן לשיטת מרן. ופעמים במצבים אלו החומרא מביאה לידי קולא, עיין בגמרא (חגיגה ה.) דפירשה את הפסוק "כי את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל נעלם", זה הרק בפני חבירו ונמאס.

⁸³ ודוקא כשהוא בדרך הילוכו, אף שהוא מתכוין לדורסו על הרוק, אבל אינו מתכוין למורחו. אבל אסור לילך למקום הרוק כדי לדורס עליו, דזה אינו נקרא לפי תומו. ואם רואה במקום מסוים שלא בדרך הילוכו ליחה המסלידה אותו, יכול לגשת אליה ולהניח רגלו עליה כדי שתיספג בקרקע מבלי לשפשף כלל. וכ"כ במשנ"ב (ס"ק נא). וכ"ז על גבי קרקע, אולם רוק הנמצא ע"ג ספסל או כסא, לא שייך בו משום אשווי גומות, ומשום מירוח, הואיל ורוצה שיבלע בספסל, ולא שיתמרח על גביו. וכ"כ המג"א (ס"ק כד).

⁸⁴ וכתב הב"י ז"ל: וכבר כתבתי בסמוך דעת המפרשים (הרמב"ן הרשב"א ועוד) דאפילו במתכוין, אלא שהוא עושה עצמו לפי תומו שמראה עצמו כאילו אינו מכוין. שרי. ואע"פ שמדברי המפרשים נראה דלא שאני לן בין דורסו לפי תומו דגבי רוק, לדורסו לפי תומו דגבי נחש ועקרב, נ"ל דלא שרי גבי רוק, אלא במתכוין לדורסו לבד, אבל לא במתכוין למרח. ואע"ג דגבי נחש ועקרב התירו במתכוין להרגם, התם שאני משום דמזיקין נינהו. ועוד דהתם עיקר המעשה הוא הריגת הנחש, אבל הכא אין עיקר המעשה המירוח, דכשידורס עליו מבטלי מאיסותא. ולא חששו המפרשים לכתוב כן, לפי שהיה דבר ברור בעיניהם. עכ"ל. ומבואר יוצא מדבריו דבדריסת הרוק חשיב כאינו מתכוין לגבי מירוח והשוואת גומות, והיינו משום דבדריסת הרוק יש קצת שיפשוף ואפשר שימרח וישוה גומות, אבל אינו פס"ר. ואף שלכאורה נראה שהב"י סותר עצמו, דבתחלה כתב דאין שוני בין דורסו לפי תומו גבי נחש ועקרב, לדורסו לפי תומו גבי רוק, ובסוף דבריו נקט דבדריסת נחש שרי אף במתכוין להורגו, משא"כ לגבי דריסת רוק. ברם, עיין בהגהות והערות על הטור, שכתבו בביאור הב"י, דצ"ל שמה שכתב הב"י בריש דבריו דהמפרשים לא חילקו בין דריסת רוק לדריסת נחש זה לאפוקי ממה שנראה לפי פרש"י דגם בדורסו לפי תומו דרוק לא שרי אלא בדרך הילוכו, שאם היה הולך ורוק לפניו אין צריך להישמט ממנו, ואילו המפרשים הביאו ראיה דאף שרי בדרך הילוכו שרי לדורסו. אבל מ"מ מודו שהיתר דורסו לפי תומו דרוק הוא רק בא"מ למרח להשוואת גומות, ואילו בדריסת נחש התירו אפילו במתכוין להורגו. ע"ש. ועיין במג"א (ס"ק כה) והו"ד במשנ"ב (ס"ק נא), דהאידיגא ליכא קפידא ברוק משום מאיסותא. ע"ש. אולם בליחה היוצאת מן הפה או מן החוטם, ודאי יש בזה משום מאיסותא. ע"ש. והכל לפי העניין.

⁸⁵ עפ"י המבואר בהערה הקודמת. והמדייק בדברי מרן יראה דהתיר דוקא משום מאיסותא. ועיין בסי' שב ס"ו בדין קינוח בוץ בקרקע שלא בדרך שפשוף.

כל משחות שיש בהם עובי וסמיכות אין למורחן בשבת משום ממרח⁸⁶, אולם אם משפשפה על הגוף עד שנבלעת כולה בנקבובי העור יש לסמוך בכהאי גוונא ובשעת הצורך⁸⁷ על המקילים⁸⁸.

מעיקר הדין מותר לצחצח שיניים בשבת במברשת עם משחה. ויש מחמירים להשתמש במי פה. ותע"ב. ויזהר שלא לשטוף את המברשת לאחר גמר הצחצוח משום חשש כיבוס. אולם רשאי להניחה בתוך הכיור באופן שהמים ששוטף בהם את פיו ישפכו על המברשת וינקו אותה.⁸⁹

⁸⁶ המורח משחה קשה על תחבושת וכיוצ"ב עד שיחליקו פניה, הרי זה אסור מהתורה משום ממחק (רמב"ם הלכות שבת פרק יא הלכה ו'). אולם שימוש במשחה סמיכה אסורה מדרבנן גזרה שמא יבואו למרוח שעוה האסורה מהתורה (ש"ע סי' שיד סעיף יא, והמשנ"ב שם). חולה שאיב"ס יכול לכתחלה למרוח משחה רכה ביותר, אולם לטובל ממיחוש אין להתיר משום גזרת רפואה.

⁸⁷ והסובל מפצעי לחץ פעמים שיש בו חשש סכנה, אם לא די במריחת משחה מע"ש ומוצ"ש, ולא די במשחה נזולית, רשאי למורחה כפי הדרכת הרופא המטפל. פסקי תשובות (החדש, עמ' תשכו) בשם ספר נשמת אברהם.

⁸⁸ כתב המג"א (סי' שטז ס"ק כד), דלא שייך איסור ממרח אלא היכא שכוונתו למרח הדבר ע"ג חבירו, אבל אם כל כוונתו להבליעו, כמו בממרח רוק ע"ג קרקע שכל כוונתו להבליעו בקרקע, לא שייך בזה איסור ממרח. וכ"כ המשנ"ב (סי' שטז ס"ק מט). וכן תראה למרן רבינו הגר"ע זצ"ל ביבי"א (ח"ד סי' כז אות ב', וסי' כח אות יד). וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר (ח"א סי' ל אות ב', וח"א סי' טו אות יד). ועיין בחזו"ע (ח"ג עמ' שפד) שפסק דחולה שאיב"ס וסובל מכאבי גב, ונתן לו הרופא משחה למרוח על גבו עד שתבלע כל המשחה בגופו, מותר למושחה בשבת. וכן תינוק שהתאדם בשרו בין רגליו, ואיכא צערא, מותר למרוח לו משחה עד שתבלע כולה בגופו. ע"ש. ולא אכחד שראיתי למנוח"א (ח"ג עמ' קיט) דהעלה להחמיר בדין זה, דאף שסבר שאין בכהאי גוונא משום ממרח בכל אופן יש לאסור מצד שהופך את המשחה לנזול, והוי מוליד. ע"ש. וכבר השיב עליו בחזו"ע הנ"ל.

⁸⁹ כ"ז לענין איסור ממרח, אולם אם בודאי יצא דם בשעת הצחצוח יש לאסור. וראה בהרחבה ביבי"א (ח"ד סי' כז' עד ל'). ע"ע למרן הראשון לצ"ה הגר"י יוסף שליט"א בילקו"י (סי' שכו עמ' עב אות א) שהבין מטעמו של המגן אברהם הנ"ל שאין איסור מירוח נוהג אלא כשרוצה בקיומו של דבר המתמרח, כגון הממרח רטיה על גבי מכה ושעוה או שמן עב על נקב הכלי לסותמו, אבל במשפשף משחת שיניים על שיניו שאין רצונו כלל בקיום המשחה אלא בנקיון השיניים ומיד לאחר השפשוף הוא שוטף את פיו ושיניו במים ורוח עברה ותטהרם בזה אין איסור אפילו מדרבנן. וכתב שכן מבואר חילוק זה בדברי המגן אברהם הנ"ל. עכ"ת. ד. וענתה ראיתי בספר אדני שלמה (ח"ד שטז סעיף יא) שהעיר מדברי הילקו"י לא מחוורין כלל בהבנת המגן אברהם ובודאי אין לחלק בזה, אלא כוונת המגן אברהם טהורה לומר שאין רצונו במירוח כלל ואדרבה כוונתו לפעולה שהיא נגד פעולת המירוח דהיינו שילבע באדמה, מה שאין כן בסבון ומשחת שיניים שכן רצונו במירוחם להעביר לכלוך וזיעה מגופו. ואע"פ שעומד לשטוף פיו מכל מקום באשר הוא שם הוא ממרח. והביא ראיה גדולה לדבריו דאף מירוח לשעה מועטת חשיב מירוח מסוף סימן שכא בדברי הרמ"א דמותר להחליק האוכל בשבת, ולא הוי בזה משום ממחק הואיל ואפשר לאכול בלא זה. ועיין עוד שם משנה ברורה (ס"ק פא) דאם אי אפשר לאכול בלא זה אסור. וכן פסק הילקוט יוסף גופיה (סי' שכא הערה מג). והשתא לפי סברת הילקוט יוסף הנ"ל דאין רצונו בקיומה דעומדת לעבור א"כ אמאי אסרין התם והרי גם התם המריחה אינה לקיום דהאוכלים עומדים לרדת לחדרי בטן. ועיין עוד שם ביאור הלכה ד"ה "תבוא עליו ברכה" שכתב להתיר מריחת התפוחים על פרוסת הלחם, שאין כוונתו לעצם המירוח כי אם למלאות הריקן, ואע"פ דהוי פסיק רישיה בדרבנן ודעת המגן אברהם לאסור מכל מקום ישנה סברא דאפשר לאכול בלא זה. ואם כן לא עביד מידי יעוין שם. ואם כן השתא בסבון ומשחת שיניים אין כאן הסברא הנ"ל להתיר שהרי אי אפשר לו להסתכן או לנקות שיניו ללא מריחת הסבון והמשחה דאין להם בית אחיזה בלי מריחה. ע"כ.

ולענ"ד ולאחר המחילה, יש להשיב על דבריו, דאכן צדקו דברי הילקו"י, שיסוד מלאכת ממרח הוא כשיש כוונה להחליק את פני המקום, וממילא כאשר כל רצון האדם שהמשחה תבלע, ממילא לא שייך דין ממרח. ואף שהכא אין המשחה נבלעת, מה לי נבלעת ומה לי שפולטה החוצה, הרי התוצאה שווה שבשני המקרים לא נשארת שכבה מירוח על פני הבשר. ומה שהק' מדברי הרמ"א בסו"ס שכא בדין ממרח באוכלין, ורצה להוכיח שאף מריחה לשעה חשיב כממרח, וא"כ הכא אף שכוונתו לשטוף המשחה עדיין חשיב כממרח. הנה מקור דברי הרמ"א הם מהמרדכי (סי' שסב), ושם למד המרדכי להקל במריחת אוכלין כיון שאפשר לאכול בלא זה (ומכאן רצה כת"ר להוכיח לאסור במשחה שלכאורה אי אפשר בלעדיה), היינו משום שאיסור מירוח באוכלין הוא רק מדרבנן, ודוקא היכא כשצריך למירוח כדי להכשיר את המאכל לאכילה, אבל אם עושה רק כדי לייפותו, יש לומר שאין בזה משום ממחק. וכן תראה בחידושים המיוחסים לר"ן (עה: ד"ה והמסתת). וכן תראה במאירי (שם עה:). וכן מבואר יסוד זה בביאור הלכה, דמה שכתב המרדכי דהמחמיר תבוא עליו ברכה הוא דוקא כשכוונתו לייפות המאכל, אבל הכא כוונתו שהאוכל יגיע לכל מקום וממילא מותר. עכ"ת. ד. וא"כ לא קשיא מידי, דאף בדין צחצוח שיניים ודאי דאין כוונתו למרח, וכל כוונתו זה לנקות, ולתת ריח טוב בפה, ולא דמי למחליק פני האוכל, דהתם האוכל מתקן קצת במראית העין וניחא ליה בהכי להחליק פניו וכמו שעושים צבע למאכל כן עושין להחליק פניו. עוד יש להעיר על מה שהבין בפשטות שהכא אי אפשר ללא המשחה, וא"כ לא דמי למה שהתיר הרמ"א בסו"ס שכא, ד"ל דהכא נמי אפשר ללא המשחה שהרי ניתן להשיג את התוצאה הרצויה אף ע"י צחצוח יחד עם מי פה, ונמצא דמירוח המשחה לא מעלה ולא מוריד.

סעיף יב

בע"ח הגדלים ברשותו של אדם, אשר מטבעם נכנעים ואין נשמטים מתחת יד האדם⁹⁰, אין בהם איסור צידה כלל, ומותר לדוחפם⁹¹ ולכוונם להכנס לתוך מקום צידתם ולסגור את הדלת בעדם.

בע"ח בני תרבות, שרגילים בבית האדם, אשר מטבעם בורחים ונשמטים מתחת יד האדם הבא לתפסם, אולם אם יוצאים, חוזרים לביתם בערב, בזה נחלקו מרן הש"ע והרמ"א אם יש איסור בצידתם, שמרן הש"ע סובר שמותר ואין בזה איסור כלל, והרמ"א אוסר זאת מדרבנן. ואנן קי"ל כדעת מרן⁹².

חיה ועוף שגדלו ברשות אדם ומרדו איסור לצודן אפילו אם הם בחצר כל שאי אפשר לתופסם בריצה אחת⁹³. ואם מרדו כל כך עד שאינם חוזרים לביתם בערב יש איסור מהתורה לצודם.

⁹⁰ בכלל זה פרות וחמורים, וכן כלבים וחתולים הגדלים בבית. ופעמים אף תרנגולי הודו ואווזים המורגלים בחצר של אדם נכנעים תחת ידו, ולא בורחים מפניו. ובכה"ג לא שייך בהם איסור צידה. ולענין סוסים, עיזים וכבשים, יש האומרים שגם הם משתמטים כשבאים לתפסם, ובמיוחד בסוסים שטוענים שזה משתנה במין הסוס. והכל לפי העניין.

⁹¹ דאף שאין שייך בהם איסור צידה, הרי בכל אופן עדיין יש לאסור לטלטלם כהרגלו משום מוקצה.

⁹² איתא במשנה (שבת קז.) חיה או עוף שברשותו הצדן פטור. ופירש"י, שהרי ניצודין ועומדין. ועוד איתא במשנה בביצה (כג:) צדין ביו"ט חיה ועוף מן הביברין. ורשב"ג אומר לא כל הביברין שוין זה הכלל כל המחוסר צידה (שצריך לצודו) אסור (מהתורה תוס' ד"ה ותניא) ושאינו מחוסר צידה, מותר. ע"כ. ובגמרא (כד.) אמר רב יוסף אמר ר"י אמר שמואל דמחוסר צידה היינו כל שאומר הבא מצודה ונצודנו. ופירש"י כלומר שצריך לבקש תחבולות לתפוס וזהו השיעור של ביבר גדול דאמר רב אשי לעיל. ומקשה אביי מתוספתא דשבת (פ"ג ה"ר) שכתוב הצד אווזין ותרנגולין ויוני הרדיסאות, פטור. ומיירי אפילו שצדן בחוץ שצריך מצודה. ומתוך רבה ב"ר הונא בשם שמואל הללו בתוספתא באין לכלובן לערב והללו במשנה אין באין לכלובן לערב וכתבו התוס' (שם ד"ה ותניא) דאף שכתוב במשנה לשון אסור צ"ל דהכוונה אסור מהתורה לצודן, מאחר שאין באין לכלובן לערב. והתוספתא דמיירי בבאין לכלובן לערב הצדן פטור היינו אסור מדרבנן. ואילו רש"י פירש וז"ל: אווזין ותרנגולין באין לערב לכלוב ונוח לתפסן שם הלכך כנצודין ועומדים ומותר לצודן אפילו חוץ לכלובן. עכ"ל. ומבואר ברש"י דאף שלשון התוספתא גבי אווזין ותרנגולין הצדן פטור הכוונה פטור ומותר. ומקשה הגמרא שבתוספתא בשבת כתוב גבי יוני שובר ויוני עליה הצדן חייב אע"ג דבאין לכלובן לערב. ומתוך רבה ב"ר הונא בשם שמואל, דלא סגי בזה שבאין לכלובן לערב אלא גם בעינן שמזונותן עליו. ופרש"י, הלכך כבהמה הן. וראה בבה"ל (ד"ה חיה ועוף) שביאר כוונתו דכיון דזה המין מזונותיו על האדם הו"ל בעלי תרבות וכבהמה הוא, ולא שייך בו צידה. וא"כ הצד יוני שובר ויוני עליה דאין מזונותן עליו, חייב. וכתב הב"י וז"ל: תנן בפרק ח' שרצים חיה או עוף שברשותו הצדן פטור וכל פטורי דשבת פטור אבל אסור בר מהנך תלת. עכ"ל. והנה לכאורה משמע דכוונת הב"י לומר דמשנה זו דחיה או עוף שברשותו הצדן פטור היא בכלל הני תלת דאמר שמואל (קז.) כל פטורי דשבת פטור אבל אסור, בר מהני תלת דפטור ומותר. ולפ"ז א"ש מה שפסק מרן בש"ע שמותר לצוד חיה ועוף ברשותו. אלא, דעל פירוש זה הקשו האחרונים, דבאמת משנה זו אינה בכלל התלת כמבואר בגמ' (קז.). ובהכרח צ"ל כמו שכתב בביאור הגר"א כאן דבאמת הש"ע יפרש גם את המשנה פטור ומותר, דכיון שברישא היה צריך לכתוב חייב אגב גררא כתב בסיפא פטור, ובאופן זה לא נאמר הכלל של שמואל שכל מקום פטור היינו אבל אסור. ומקור חילוק זה מצאנו בהג"מ (פ"י אות ר) בתוך הדבריו ואף ששם כתב שהוא דוחק, מ"מ כך צ"ל בשיטת הש"ע. וכך הסביר בשה"צ (ס"ק פא). ועיין במשנ"ב (ס"ק נב) שסיבת ההיתר לצודם היא שיחזרו לביתם בערב, וכן שנוח לתפסן, ולכן אף כשיצאו מהבית הרי הם כניצודין ועומדין. ע"ש.

⁹³ והיינו אפי' אם חוזרים לכלובן בערב מ"מ כיון שעתה מורדים מעט אסור מדרבנן לצודן, אף אם הם יחזרו בערב לביתם. וכ"כ במשנ"ב (ס"ק נו). נמצא דלדעת מרן הש"ע, כל בעל חיים שהרגיל בבית ונעשו בני תרבות, אין בהם איסור צידה, ובלבד שלא יטלם בידו, משום שכל בעלי החיים מוקצים הם, אלא רודף אותם עד שיכנסו למקום צר, ונועל בפניהם. ואם מרדו ומסרבים להיכנס מרצונם, ואף לא יחזרו בערב לביתם, אסור מן התורה לצודן למקום שניצודים בו. ודעת הרמ"א, שאפילו שבעלי החיים לא מרדו, יהיה אסור לצודן מדרבנן, כיון שדרכם להישמט מתחת ידי האדם הבא לתפסם בשעה שהם בחוץ. ומכל מקום לדעת הרמ"א, אם יצאו מכלובם ועלולים לגרום נזקים, מותר להכניסם לכלוב, כיוון שכל כוונת הצידה כדי שלא יזיקו, ולכן הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, וגם עיקר הצידה בבעלי חיים אלו אסורה מדרבנן, כיוון שחוזרים לכלובם בערב, יש להקל בתרי דרבנן במקום הפסד, ובלבד שלא מרדו לגמרי. וכ"כ המשנ"ב (ס"ק נח, וס"ק ס' ובביאור הלכה ד"ה לצוד).

פרה וסוס ושאר בהמות אין בהם איסור צידה, הואיל ואין דרכן להישמט ולברוח מבני אדם, ולכן מותר להכניסן בשבת לכלובן. ואם הם מורדים שאי אפשר לתופסן בלי תחבולה, ואינם חוזרים לביתם בערב, אסור לצודם מהתורה.⁹⁴

בע"ח שאין בהם משום צידה לבעליהם אין בהם איסור צידה גם כלפי אחרים.⁹⁵

באופן שאיסור הצידה הוא מדרבנן ישנן כמה אופנים בהם מותר לצוד את הבע"ח.⁹⁶

מותר להעביר בע"ח ממקום שאין הוא ניצוד בו, למקום קטן ביותר שאף שם אין הוא ניצוד בו, ולא אמרינן בזה שזה אסור מדרבנן כיון שמצמצם את חירותו.⁹⁷

⁹⁴ הגהת הרמ"א. וכן דעת מרן הש"ע. עיין משנ"ב (שם). ע"ע במשנ"ב שכתב בשם האחרונים, דמזה נלמד דהוא הדין אם קנה אוזין ותרנגולין מחדש ועדיין אין רגילין כלל בביתו ואם יצאו לא יחזרו עוד לבית אלא תנקר באשפה, הצדן חייב. ואם יצאו מן הבית אסור לצודן אפילו על ידי אינו יהודי. ונראה דאם הבית גדול דלא מטא ליה בחד שחייה, מותר על ידי אינו יהודי להכניסן בתוכו, אם חושש שיבוא לידי פסידא. ואם תינוקות קטנים רודפין אותם להחזירן לתוך הבית הזה, גם כן אין מוחין בידם. ע"ש.

⁹⁵ הנה בביאור הלכה (סי' שטז ד"ה חיה ועוף שברשותו) כתב, שדין המשנה (שבת קז.) "חיה ועוף שברשותו הצדן פטור" איירי לאו דוקא כשצדן בעה"ב אלא כיון שהחיה והעוף הוא ברשות איזה אדם הוי כניצוד, ושוב אין בו צידה דאורייתא לכל. ע"ש. ובשמירת שבת כהלכתה (פכ"ז הערה קיז) דן לגבי בע"ח ביתי שאין דרכו להשמט מיד האדם הבא לתפוס אותו דאין בו משום איסור צידה, וכתב וז"ל: "ושמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל דכל שאין בהם משום איסור צידה לבעליהם הרי הם ניצודים ועומדים גם לאחרים. ע"כ.

⁹⁶ מדברי המשנ"ב עולים כמה אופני היתר:

א. יצאו הבע"ח לחוץ וחושש שיגנבו אין צריך למחות ביד תינוקות קטנים הצדים אותן.
ב. מותר לומר לעכו"ם לצודן דהוי שבות דשבות.
ג. מותר לעמוד בפני הבע"ח שלא יברח ועי"ז יחזור לבית.
ד. מותר לדחות הבע"ח מאחריו שיכנס לבית אם הבית גדול שאין יכול לתפוסו בשחיה אחת.
ה. אם הבע"ח דרכו לשבת מיד כשרוצים לתפוסו אין בזה איסור צידה, ומותר ע"י דחיה או רדיפה להכניסו גם לבית קטן.

⁹⁷ הצד בע"ח ממקום שאינו ניצוד בו למקום שעדיין אינו ניצוד בו אולם קטן יותר מהראשון, כתב בקצות השלחן (סי' קכ"א בבדי השלחן סק"ב) וז"ל: יש להסתפק אם היו חיה או עוף בבית גדול מאד אם מותר להכניסן לבית אחר ג"כ גדול שעדיין מחוסרין צידה שם אלא שהבית אינו גדול כ"כ כמו הבית הראשון, די"ל דאסור מדרבנן כיון שמיקל את הצידה. ומיהו אינו דומה למכניסו מרה"ר לבית גדול שזה בודאי אסור מדרבנן דברה"ר הצבי חפשי לגמרי וצ"ע. עכ"ל.

ויעוין בשמירת שבת כהלכתה (פכ"ז הערה קטו, ובתיקונים ומילואים לשם) שכתב בזה"ל ושמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל דנראה דמותר להכניס צבי מבית גדול אחד לשני ומותר להכניסו ע"י פתח שבין שני הבתים והוא סוגר את הדלת שבאמצע דאף דלאחר שסוגר את הדלת שביניהם הוא מגביל את החירות שלו אפילו הכי שרי כיון שגם עכשיו הוא מחוסר צידה. עכ"ד. וכן נראה עיקר להלכה, דמה לי שמקטין את המקום הרי עדיין אין יכול לתפוסו בשחיה אחת, וממילא נחשב כאילו לא עשה כלום, ודי במה שאסרו חז"ל להכניסו מרה"ר למקום שאין הוא ניצוד בו, ובמילתא דרבנן יש להקל.

שו"ת

להעמיד מלכודת בשבת

עיין משנ"ב (ס"ק יח) שהביא בשם המג"א דיש להזהר שלא להעמיד בשבת מצודה לצוד עכברים. ועתה ראיתי בחזו"ע (ח"ה עמ' קיח) שהאריך להתיר הדבר, ועיקר טעמו דגרמא בשבת מותר אפילו שלא במקום הפסד. וכן דעת מרן (סי' שלד סעיף כב), לאפוקי מדעת הרמ"א שהתיר דוקא במקום הפסד. (עיין ביבי"א ח"י סי' כו אות ב). והכא כל איסורו מדרבנן. ואיכא תרתי לטיבותא, שאינו עושה מעשה בידים בצידתה, ועוד דהוי מלאכה שא"צ לגופה, הילכך משרא שרי. ועוד י"ל שהעכברים חשיב כהפסד (וכמ"ש התוס' ב"מ מ. הני עכברי רשיעי, וכן בהוריות יג.) וא"כ הכא מותר אף לשיטת הרמ"א.

ולי הקטן נראה להוסיף להקל כיון דהוי סד"ר ולקולא, שהרי הכא מסתפק אם יצוד או לא, ואפילו אם יצוד הוי גרמא בעלמא. וכיוצ"ב בזה כתב מרן בב"י (סימן שלד בד"ה טלית שאחז בה האור), שמדברי שאר הפוסקים משמע שמותר לפושטה ולהתכסות בה אפילו אם כוונתו לכבות האש ע"י שמתנענעת מצד כיסויו בטלית, דלא הוי אלא גרם כיבוי. ונראה דטעמא משום דלאו פסיק רישיה הוא שהרי אינו בודאי שיכבה על ידי כך. עכ"ל. ודון מינה לנ"ד. ואין לומר דחיישינן שמא יצוד בשעה שפורס המצודה ואז לא הוי גרמא אלא צידה ממש, וכדברי התוס' (שבת יז ד"ה אין), דהכא המציאות מראה שכמעט ואין מקרה שבו מיד שמניחים את המלכודת העכבר נתפס, שהרי העכבר מתיירא מן האדם, ובודאי לא יתקרב אל המלכודת כל עוד האדם בסביבה. ועוד, שאפילו אם יצוד בשעה שפורסה אין בזה איסור תורה, כיון שכל כוונתו לצודן שלא ילכלכו הבית, אבל אינו משתמש בהם, והו"ל צידה שא"צ לגופה. ויתרה מכך נראה להקל ממה שהביא המשנ"ב (ס"ק כז), שנחשים שאין רגילים להמית, ואין רצין אחריו אלא עומדים במקומם, אפילו הכי מותר לצודן. והטעם דהוי מלאכה שאינה צריך לגופה, דהא אינו צריך לצוד אלא שלא ישכנו, ואם היה יודע שיעמוד ולא יזיקנו לא היה צד. ואף לדברי הרמב"ם שבסתמא מחייב במלאכה שאינה צריך לגופה, מודה בזה, כיון שלשיטתו לא חשיב מלאכה כלל, והוי כמתעסק בעלמא, כיון שאין רצונו בעצם הצידה כלל, ואדרבה כוונתו להבריחו מעליו. עיי"ש. וכן תראה בערוך השולחן (סי"ט) שכתב שכאשר כוונת האדם היא להרחיק את הבע"ח, הרי זה הפך מלאכת צידה, ולכן מותר הדבר. עיי"ש. והכא כיון שאין לאדם רצון בעכבר עצמו, אלא כל כוונתו להרחיק את העכבר מעליו, כי מצער, מותר הדבר, וכיון שאינו ודאי שיצוד בשעה שפורסה הו"ל סד"ר.

ואף דיש להקשות ממה שכתבנו למעלה, שנידון הש"ע והמשנ"ב מיירי בנשיכת נחש, ודוקא בצער כזה התירו, וכפי שראינו שמרן הש"ע אסר לצוד פרעוש, וא"כ אין לדמות צער לצער, וכמו שהבאנו לקמן (בתשובה הבאה) בשם החוות יאיר. כ"ש הכא שהעכבר מתיירא מהאדם, ובורח ממנו. ואולי י"ל שנשיכת עכבר חשיבא טפי מפרעוש, ודמי יותר לנחש ששם לא הצריכו שיהיה על בשרו. ועוד שלרוב לא יודעים באיזה בע"ח מדובר, אלא שרואים שאריות צואה, ומוצרי מאכל פתוחים, וא"כ יכול להיות שמייירי בחולדה שנשיכתה מסוכנת מאוד, שידוע שהיא חיה מזוהמת, שנשיכתה קשה כנשיכת נחש. ואין להחמיר כיון שמלאכה שא"צ לגופה חמירא טפי משאר שבותין, לחושבו כספק דאורייתא (וכמו שכתב במנוחת אהבה ח"ג פרק יז הערה 50), דכל מה שמלאכה שא"צ לגופה חמירא טפי הוא בגלל שע"י מחשבה יכול להגיע לאיסור דאורייתא. וראה בתורת שבת (ס"ק יב), וכן בקובץ מבית הלוי (ח"ו עמ' נ) שבזמנינו צידת עכברים הוי מדרבנן בלבד, כיון שאין רגילות לצודן לצורך שימוש⁹⁸. עיי"ש. וא"כ בנידון דלא שייך חומרת מלאכה שא"צ לגופה, שהרי אין חשש שיגיע לאיסור תורה. ועוד יש לצרף דעת הסוברים

⁹⁸ ראה בנזירות שמשון (סי' שטז) דכתב בפשיטות דעכברים אין במינם ניצוד. ואם תאמר דעכבר הוי בכלל ח' שרצים דהצדן חייב כדאיתא בסעיף ח, וכן פירש במג"א (ס"ק יד) בשם הר"ן, דחייב כיון דסתמן ניצודין לצורך העור דהא אין דרכן להזיק. ע"כ. מ"מ הטעם של הר"ן לא שייך בעכברים שלנו. ולפי"ז קשה הדימוי בין נידון התוס' למצודת עכברים, דשם לא מיירי רק במצודת חיות ועופות שבמינם ניצוד, אבל עכברים אין במינם ניצוד דהא אין צורך בהם כלל רק שתופסן משום שמזיקים במאכלים. וכן כתב בפני יהושע (פרק שמונה שרצים) להדיא בעכברים, ואם כן הוא מאותן שאין במינם ניצוד והוה ליה דומיא דזבובים ויתושים ובאלו לא שייך הגזירה דאי אפשר לבוא לידי חיוב חטאת וא"כ מנא ליה למג"א לאסור. וכן תראה שהקשה בשו"ת עטרת משה (ח"א סי' עז), ובתורת שבת (שטז סק"ר).

דמה דמחמירין במלאכה שאצל"ג מיירי באיסור כיבוי, דאי שרינן ליה, מתוך שהוא בהול על ממונו יבוא לכבות, משא"כ בשאר מלאכות⁹⁹. מה עוד שכפי שכבר ביארנו לא פשוט כלל דחשיב מלאכה שצריכה לגופה, שהגדרתה כנודע היא שמתכון לעשיית המלאכה, רק שאינו מתכון לתכליתה (וכפי שביאר ר' אברהם בן הרמב"ם), אולם הכא אין כלל כוונה לצוד וכנ"ל. כנלע"ד, והשי"ת יצילנו משגיאות.

⁹⁹ כתב הר"ן (שבת דף ס"א ע"א בדפי הרי"ף ד"ה "ובמקום פסידא"), וא"ת א"כ למה אסרו לכבות דליקה בשבת והא מלאכה שאינה צריכה לגופה היא, שלא לפחמים הוא צריך אלא להצלת ביתו ולא מיתסר אלא מדרבנן. דודאי כיבוי דליקה מיתסר אפילו לר"ש דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, ואפילו ע"י נכרי נמי דתנן בפרק כל כתבי (קכא.) נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה. ע"כ. ומוקמינן לה כר"ש. י"ל שאני כיבוי, דכיון דאם היה צריך לגופו היה אסור מן התורה ואין הכל בקי אין לחלוק בין מלאכה הצריכה לגופה לשאינה צריכה לגופה, משו"ה אסרו רבנן אפילו במקום פסידא, ואפילו ע"י נכרי נמי אסרו לפי שמתוך שאדם בהול על ממונו אי שרית ליה ע"י נכרי אתי לכבויי איהו גופיה. א"נ שאני הכא שהוא שבות כלאחר יד שממענן ברגליו וחמיר טפי משבות דשבת הנעשה כדרכו דהיינו ע"י נכרי. עכ"ל. והנה יש שני תיקונים שהוצעו לדברי הר"ן. מהר"ם מתקן "וקיל טפי משבות דשבת" וכו' והב"ח מתקן "וחמיר טפי שבות דשבת" וכו' המשמעות של שתי הגרסאות הללו דומה ועכ"פ ברור שלא ניתן לקיים את הגרסה "חמיר טפי משבות דשבת" וכו' דהר"ן בדבריו בא לבאר את הקולא שבתיקון הצינור, לעומת החומרא שבכיבוי הדליקה. והמע"י היטב בדברי הר"ן עיניו יחזו שכל מ"ש דשאני כיבוי מלאכה שאינה צריכה לגופה וחמיר הוא ליתן טעם אמאי התם שרי ליהודי לעשות איסור דרבנן במקום פסידא, והכא אסור ליהודי לעשות דרבנן במקום פסידא, אך לגבי האיסור לומר לגוי לכבות דליקה נתן טעמים אחרים שמהם דייקין שפיר דהיכא דלא אמרינן דאדם בהול על ממונו שפיר מצינן למימר לגוי לעשות איסור דרבנן במלאכה שאינה צריכה לגופה. כ"כ בהדיא הרב תהלה לדוד (סי' של"ד ס"ק מ"א) וכן פסק המג"א (ריש סי' שמ) דשרי שבות דשבות באמירה לגוי אף שאינה צריכה לגופה לצורך טבילה. ושכן דעת הש"ך בנקודות הכסף (יו"ד סי' קצח). ע"ש. ואף דראיתי לרבינו המאירי בחידושו לשבת (קמ"ד:) דמשמע דפליג על הר"ן, מ"מ לדינא כיון דהוא פלוגתא בדברי סופרים נקטינן לקולא, ובפרט דהר"ן רב מובהק הוא כלשון מרן הב"י (או"ח סי' שח סעיף מא). ויש בזה אריכות דברים אולם אין כאן המקום. וראה מה שכתב בזה בלית חן (עמ' קצב ו- רב) .

עמדתי ואתבונן אודות מי שהיה לו זבוב על הרשת בבית, וסגר מיד את החלון כדי שהזבוב לא יכנס לבית, ונמצא שהזבוב ניצוד בין החלון לרשת. האם עבר על מלאכת צידה?

הנה בנידו"ד מיירי שהרשת שלמה, דאי מיירי ברשת שיש בה חור קטן, שהזבוב יכול לצאת דרכו, כבר התיר זאת מרן הש"ע בסי' שטז סעיף ד', דהיכא שאינו מתכוון לצוד, וגם אינו פ"ר, מותר¹⁰⁰. (כדמוכח בגמרא ביצה (לו.), ובתירוץ הגמרא דמיירי דבאית ביה כו', דהיינו חלון או חור קטן שהדבורים יכולים לצאת ממנו. ועיין במשנ"ב (ס"ק יח).

והנה ראיתי בספר שלמי יהונתן (סי' שטז עמ' עג) שכתב, באופנים שדבורה נמצאת על החלון אם מותר לפתוח את החלון השני למען תלכד הדבורה בין שתי החלונות, דיש להבחין שיש כאן כמה נידונים חלוקים, שאם פותח חלון על חלון כיון שרוצה אויר ורק שבפס"ר נלכדת הדבורה בין שתי החלונות הרי שבזה יש נידון של פסיק רישא. ואם משאיר פתח ואפילו קטן אין בו איסור לדידן שהרי אינו מכין לאיסור ואינו פס"ר. ואם לא משייר פתח כלל, והרי היא לכודה שם, יש לאסור, מדין פסיק רישא. אכן באופן שעיקר כוונתו ללכוד את הדבורה בין החלונות שלא תכנס לתוך הבית יש לדון שהרי זה מכין לצידה ובזה אפילו אם ישאיר נקב קטן יש לאסור כיון שיש לו כוונה לצודו, ומכין שהוא נקב קטן שייך לדון את המקום כמקום צידה שהיא ניצודת בו וכל שמכין יעבור איסור. ע"כ. וא"כ לכאורה הוא הדין בנידו"ד, שי"ל שחשיב צידה עכ"פ מדרבנן ואסור. אולם לי הקטן נראה שיש פנים להקל בדבר. האחד, ממה שכתב הטור (שטז ס"ג) על דברי בעל התרומה שאסר לסגור תיבה שיש בה זבובים, והשיבו הטור שיש להקל בדבר, כיון שמיד עם פתיחת התיבה יכול הזבוב לברוח וא"כ יש לומר שלא חשיב ניצוד בהכי. ע"כ. ובדומה תראה שהעיר הב"י על דברי בעל התרומה שי"ל שזבוב ניצוד דוקא כשתופסים אותו ביד, וכל דרך אחרת לא חשיב צידה בהכי. וא"כ, אף הכא י"ל דעדיין יש לזבוב מקום להמלט ולא חשיב כצידה מעלייא, והוי תרי דרבנן. עוד נראה להקל ממה שהביא המשנ"ב (ס"ק כז), שנחשים שאין רגילים להמית, ואין רצין אחריו אלא עומדים במקומם, אפילו הכי מותר לצודו. והטעם דהוי מלאכה שאינה צריך לגופה, דהא אינו צריך לצוד אלא שלא ישכנו, ואם היה יודע שיעמוד ולא יזיקנו לא היה צד. ואף לדברי הרמב"ם שבסתמא מחייב במלאכה שאינה צריך לגופה, מודה בזה, כיון שלשיטתו לא חשיב מלאכה כלל, והוי כמתעסק בעלמא, כיון שאין רצונו בעצם הצידה כלל, ואדרבה כוונתו להבריחו מעליו. עיי"ש. וכן תראה בערוך השולחן (סי"ט) שכתב שכאשר כוונת האדם היא להרחיק את הבע"ח, הרי זה הפך מלאכת צידה, ולכן מותר הדבר. עיי"ש. והכא כיון שאין לאדם רצון בזבוב עצמו, אלא כל כוונתו להרחיק את הזבוב מעליו, כי מצער, מותר הדבר, כ"ש בזבוב שאיסורו מדרבנן. ואף בנידון השלמי יהונתן יש להקל (אליבא דשיטתם דסברי שדבורים לא הוי במינו ניצוד לאפוקי דעת מרן וכדלעיל). ואף לדעת מרן יש לדון להקל לענ"ד בהתחשב בעובדה שדבורים מזיקות, והוי כנידון המשנ"ב הנ"ל. וע"ע בשלחן שלמה (סי' שלד ס"ק כז). וראה מה שכתבנו לקמן לעניין צידת והריגת דבורים.

אולם בנידו"ד דמיירי בזבוב, לא אחד שעדיין יש לפלפל בדבר, די"ל דבנידון המשנ"ב מיירי בנחש, שאף שלא ממית, הרי הוא מכיש, וא"כ יש צער נשיכה, משא"כ הכא, שהזבוב אינו נושך, אלא מציק, והוי כמו פרעוש, שהש"ע לא התיר לצודו אלא אם הוא על בשרו ועוקצו. וכמו שכתב בבית"ל (ד"ה או סתם) דמש"כ המחבר בסעיף ז' רמשים המזיקים היינו דוקא דומיא דנחשים ועקרבים שנשיכתן קשה

¹⁰⁰ ויש להבחין בזה בין שני מקרים. אם החורים גדולים וניכרים להדיא באופן שהזבובים יכולים למצוא דרכם לחוץ בקלות לכאורה אין זו צידה כלל ומותר לסגור את החלון. ואם החורים הם קטנים ואינם ניכרים להדיא אזי הדבר תלוי בכוונתו של האדם, אם אין כוונתו לצידה כלל והוא סוגר את החלון כדי שלא תכנס הרוח וכיוצ"ב הרי זה מותר כדן דשא"מ ואין זה כגדר פ"ר שהרי אפשר שהזבובים ימצאו את החורים הקטנים ויצאו לחוץ. אך אם כוונתו לצוד את הזבובים, ה"ז אסור, משום דעד כמה שהזבובים לא ימצאו את החורים שברשת וישארו לכודים בין החלון לבין הרשת נמצא שניצודו בסגירת החלון. ועיין במשנ"ב (שטז ס"ק יח)

מאד ולכן התירו חז"ל האיסור דמשאצל"ג, משא"כ בזה. ולא דמי לפרעוש דבסעיף ט' דג"כ נשיכתו קלה, אבל מ"מ הלא עומד על בשרו ועוקצו משא"כ הכא¹⁰¹.

ואף שהזבוב מצער, יש לומר שאין לדמות צער לצער, כ"ש הכא שהיו צער הנפש, ואין לנו אלא מה שהתירו חז"ל דהוי צער הגוף. וכן ראיתי שכתב בספר ברית הלוי (ח"א סי' כג) שהביא מה שכתב בחוות יאיר (סי' קסד) שנשאל לגבי פרעושין שמצעים בקיץ, אם אפשר לתופסן ולזורקן בכלי של מים שאין זה בטוח שימותו בו. והשיב לשואל וז"ל: הא דבמקום צערא לא גזרו רבנן לא מצינו בש"ס רק גבי גונח יונק וכו' בגמרא כתובות (ו.ס.) ובשו"ע (או"ח סימן שכח סעיף לג). ואף כי הרמ"א למד ממנו בהגה שניה באו"ח (ריש סימן שי"ז סעיף א) גבי קשירה, מכל מקום אין לנו ללמוד ממנו בשום מקום לעשות דברי חכמים עיר פרוצה אין חומה, כי אין לדמות צער לצער. ואפשר שרמ"א מיירי בבית צוואר או בתי שוקיים שנתקשרו והוא מבקש לפשטם בלילה כשיכנס למטתו לישן ובכהאי גוונא צער גדול משא"כ צער אחר. כל שכן הא דפרעוש דבדחיה וזריקה נמלט מעקיצתה. ואי משום שתחזור עליו ותעקצו לא פסיקא, שהרי יכול לחזור ולזורק. הן אמת שבימות הקיץ והחום הם לצער גדול ומעכבים השינה, מכל מקום חלילה להקל מפני כך אפילו במלילה. ע"כ. ועתה ראיתי בשש"כ (פכ"ה הערה כא) שדן באדם המצטער מזמזמו של זבוב או יתוש, ואסר שם הגרשז"א לצודו כדי לזורקו החוצה, מטעם שלא הותרה צידה אלא מפני צער הגוף, אך לא מפני צער הנפש. עיי"ש. אולם עיין בתורת המלאכות (ח"ה עמ' קסג) שהביא בשם הגר"נ קרליץ שאין חילוק בין צער הנפש לצער הגוף¹⁰², ומותר לתפוס בע"ח שמפריע לו לישון, ולהוציאו.

¹⁰¹ ברם, עדיין יש לצרף את סברת הרא"ש (ריש פרק שמונה שרצים והו"ד בב"י סעיף ט) בשם ה"ר פורת, בטעם היתר הצידה בפרעוש "דאינו כמתכוין לצודו אלא כמתעסק שלא ישכנו" וכתב הפמ"ג (במשבצ"ז אות ח) דלשון הרא"ש שההיתר מצד מתעסק דלא הוה כלל מלאכת צידה, והוסיף דלדברי הרא"ש דההיתר מצד מתעסק שרי ליקחנו ולהשליכו אף בשאינו נושכו ורק שהוא ירא שינשכנו. ע"כ. ומוכח מדבריו שאף בצער קטן כפרעוש, וחשש צער אמרין שחשיב כמתעסק.

¹⁰² ועוד נפק"מ אם התירו חז"ל מלאכה שאצל"ג גם בצער הנפש תהיה בצידת מקק. וראיתי בקובץ פעמי יעקב (תש"ע) בתשובתו של הרה"ג אהרן ליברמן, שכתב, שיש להתיר לכאורה לצוד מקק במקום הצורך שהרי מלאכת הצידה כאן היא מלאכה שאינה צריכה לגופה וגם הוא דבר שאין במינו ניצוד. וכיון דהוי תרי דרבנן אפשר להקל (וכמו שכתב בשעה"צ ס"ק יח). ויש שהעירו ממה שמבואר בשעה"צ (שלז סק"ב) שהתיר תרי דרבנן רק בצירוף עוד סברות כמו מקלקל וכלאחר יד, והוסיף דמבואר לעיל בסימן שטז סעיף ג' בהג"ה דדעת הרמ"א שם מוכח דסבירא ליה בעלמא דאם הוא תרי דרבנן מותר בפסיק רישא דלא ניחא ליה. וא"כ בנידון דידן אין להתיר מטעם תרי דרבנן לבד. אך יש לתרץ דקיים הבדל בין מלאכת צידה לשאר מלאכות, דבשלמא גרירת מטה כסא וספסל, דהגרירה היא מלאכה גמורה ורק דיש בזה חסרון של מלאכת מחשבת לכן אין להתיר רק בצירוף סברות מקלקל וכלאחר יד דבמקום דלא חסר בעצם המלאכה בעינן לשוטים נוספים. ולפי זה בשאלתינו דמיירי במקק שאין במינו ניצוד וכל צידתו הוא רק כדי להפטר ממנו ולזרקו מיד הרי חסר בעצם שם המלאכה דצידה, א"כ שפיר אפשר להקל בתרי דרבנן. ועכ"פ גם אם לא נקבל חילוק זה ונחמיר דתרי דרבנן שרי רק בצירוף סברות נוספות או לסברת החזו"א (סי' סא אות א) שאין מקור לחלק בין חד לתרי דרבנן, הרי בנידוננו ניתוסף סברת מתעסק. ואף שבשער הציון הנ"ל ביאר דההיתר בסגירת תיבה שבתוכה זבובים הוא משום אינו מכין וכאן לא שייך סברת אינו מכין שהרי רוצה לצוד את המקק כדי להוציאו מ"מ הרי חשיב עכ"פ כמתעסק דחד ענין הוא עם אינו מכין, כדאיתא בגמרא (סנהדרין סב.; כריתות יט:) דמתעסק פטור בשבת משום דלא הוי מלאכת מחשבת, ודבר שאינו מתכוין פטור ג"כ בשבת משום דלא הוי מלאכת מחשבת. וכן תראה בתוס' שבת (מא: ויומא לד:). ועיין בשו"ת אבני נזר (סי' רנ אות יד). ולפי"ז כ"ש שיש להקל בנידו"ד דלא מתכוין לצודו כלל. ע"כ. אמנם עדיין יש להעיר על ההיתר הנ"ל, שצ"ע אם מצרפים את העובדה שהיו מלאכה שאצל"ג, שהרי א"כ למה כתב שער הציון (שטז אות יח) דהוי תרי דרבנן, הרי הוי תלת דרבנן, מלאכה שאין צריך לגופה, אין במינו ניצוד, ולא תופסו בחד שחיה. ומוכח שלא צירף את סברת מלאכה שאין צריך לגופה, וכנראה שסיבת היתרו דהוי פסיק רישיה בתרי דרבנן, וא"כ כל פ"ר דלא ניחא לאכפת ליה כולל בתוכו מלאכה שאצל"ג. מה עד שחזינן שטעם ההיתר לפי המשנ"ב הוא דוקא דהוי פ"ר בתרי דרבנן, אף שגם בנידון הזבוב הוי מלאכה שאצל"ג ואין במינו ניצוד, ולכאורה בנידון המשנ"ב שייך טפי היתר מתעסק, דאין לו שום כוונה לצוד, אלא לנעול התיבה, משא"כ בנידון המקק, שעכ"פ מתכוין לצודו. וכן תראה במה שפסק מרן הש"ע בסעיף ט' לענין צידת פרעוש, דלא התיר לצודו (לפני שעוקצו), אף דהוי מלאכה שאצל"ג, וכן שאין במינו ניצוד, וגם התם אין כוונתו לצודו, אלא להרחיקו מעליו, ולכ"ג גם נכנס בגדר מתעסק וכמו שביאר המשנ"ב (ס"ק כז), ובכל זאת אסר זאת. וי"ל דיש לחלק בין נחש, לשאר שרצים שאין היזקם גדול. ועדיין צ"ע.

עיי"ש. ע"ע בקובץ ישורון (טז עמ' תרב). וכ"ז דלא כמו שכתב לאסור במגילת ספר (סי' כד עמ' קנד). לכן נראה שבמקום שיש צער גדול יש להקל בדבר¹⁰³. והיותר נכון לכפות כלי גדול (סל כביסה וכיוצ"ב) על הזבוב, ואז הוי תלת דרבנן (אין במינו ניצוד, משאצ"ל, ומחוסר צידה) במקום צער.

אולם יש לצדד להקל בצידת מקק במקום שיש בהלה גדולה של ילדים וכיוצ"ב, ולסמוך בזה על דעת הפוסקים דמשווים בין צער הנפש לצער הגוף, וא"כ הוי תרי דרבנן במקום צער, דמותר.

¹⁰³ ופשוט שאם כוונתו לסגור החלון מפני הצינה שיש להקל בדבר אליבא דמרן הש"ע, דהוי פ"ר דלא ניחא ליה או אכפת ליה בדרבנן. ואף אי נימא שכוונתו שהזבוב לא יכנס בלבד, עדיין יש לצדד ולומר דחשיב פ"ר, כיון שאין כוונתו לצוד, אלא לסגור החלון למנוע כניסת מזיקים, והרי סגירת החלון כשלעצמה היא פעולת היתר, שהרי אין כוונתו ללכוד את הזבוב, אלא למנוע כניסתו. ולא הוי מלאכה שאצ"ל ג, דכיון דהכא לא מתכון למלאכה כלל. ועדיין צ"ע. ואם כוונתו לשניהם יש לצרף את דעת הרשב"א (וראה לקמן שהרחבנו בהסבר דעה זאת) שמתיר היכא שלא נתכון לאיסור בלבד. (הביאו הר"ן הו"ד בב"י סעיף יב).

חידושו של הרשב"א - פסיק רישיה מותר אם לא מתכוין לאיסור בלבד.

איתא בירושלמי (שבת פ"ג הל' ו'): "ר' יוסי בי ר' בון בשם רב חונא, היה צבי רץ כדרכו ונתכוין לנעול בעדו (בעד עצמו) ונעל בעדו ובעד הצבי מותר.. ראה תינוק מבעבע בנהר ונתכוין להעלותו ולהעלות נחיל של דגים עמו מותר.. היה מפקח בגל ונתכוין להעלותו ולהעלות צרור של זהובים עמו מותר". ע"כ

והנה בחי' הרשב"א (שבת קו:) פי' דבירושלמי נראה שהתירו לנעול לכתחילה ביתו לשמור ביתו וצבי שבתוכו, דכיון שהוא צורך ביתו, אע"פ שע"י כך ניצוד הצבי ממילא, מותר. ובלבד שלא יתכוין לשמור את הצבי בלבד.. ולפ"ז הא דאמרין נתכוין לנעול בעדו, אף בעדו קאמר, ולומר שאילו צריך לנעול בעדו מותר, אע"פ שמתכוין שיהא הצבי ניצוד בתוכו. ע"כ. ומבואר מדבריו דמותר לנעול בכה"ג, אע"ג דפסיק רישיה הוא שיהא הצבי ניצוד, והגם שמכוין נמי לצבי מותר.

והר"ן (לח. בדפי הרי"ף, סוף פרק האורג) כתב על דברי הרשב"א בזה"ל: ודבריו תמוהים בעיני הרבה, היאך אפשר שאפילו במתכוין לנעול בעדו ובעד הצבי יהא מותר, וכי מפני שהוא צריך לנעול ביתו נתיר לו לעשות מלאכה בשבת. ולא עוד אלא שאני אומר שאפילו שאינו מתכוין לנעול בעד הצבי, כל שהוא ידוע שהצבי בתוכו, ושאי אפשר לו שלא יהא הצבי ניצוד בתוכו, אסור. והיינו דאמרין בכולה מכליתין דמודה ר' שמעון בפסיק רישיה ולא ימות. וזו שאמרו בירושלמי, ענין אחר הוא, לומר שאם נתכוין לנעול את ביתו ולא נתכוין לצבי כלל אע"פ שאח"כ מצא הצבי שמור בתוכו, מותר. כלומר שאינו מחוייב שיפתח את ביתו. וסמכו לזו תינוק מבעבע בנהר ומפקח בגל, ולא שיהו דומות ממש בעינים, לפי שבענין פיקוח נפש אפילו מתכוין למלאכת הרשות עם אותה מלאכה של פיקוח נפש, מותר. והטעם מפני שהוא מלאכת מצוה, וחובה היא עליו, לפיכך אע"פ שהוא מתכוין עם אותה מלאכה למלאכה אחרת שהיא אסורה בשבת התירו חכמים כדי שלא ימנע בשום ענין מפיקוח נפש. אבל במלאכת הרשות ח"ו, וזהו ששינו את הלשון בירושלמי דגבי צבי אמרו ונתכוין לנעול בעדו, ונעל בעדו ובעד הצבי. וגבי תינוק אמר ונתכוין להעלותו ולהעלות וכו' אלא שסמכו לומר שבשתייהן נעשית מלאכה אסורה עם מלאכה מותרת, והוא מותר, אבל לא שיהו עניניהם דומין זה לזה. עכ"ל.

ועתה מוטלת עלינו חובת הביאור בדברי הרשב"א, וישנם כמה שיטות בפוסקים בהסבר דברי הרשב"א:

שיטת השלטי גיבורים - בביאור דברי הרשב"א כתב בשלטי גבורים (שם) דק"ל דפסיק רישיה אסור היינו דוקא שבאותו מעשה דעביד הפסיק רישיה אינו מתכוין ואינו עושה דבר היתר עמו, אבל אם באותו הפסיק רישיה שעושה עושה ג"כ דבר היתר עמו, ויתכוין גם לדבר היתר, אז אפילו עביד פסיק רישיה ומכוון גם לו שרי. ע"כ. ומבואר מדבריו דהיכא דקא מכין לשני דברים להיתר ולאיסור, מותר, אף בפסיק רישיה¹⁰⁴.

שיטת הגר"ש שקאפ - בשיעור מהגר"ש שקאפ זצ"ל (נדפס בספר אהל אברהם על כתובות עמ' שפג) ביאר שיטת הרשב"א, דכיון דעפ"י רוב ובדרך כלל סגירת הדלת היא כדי לשמור את הבית לכן ס"ל להרשב"א דשם המעשה הוא שמירת הבית, ודוקא כשמכוין רק לצוד את הבע"ח אז נתחלף שם המעשה ומשיג שם מעשה צידה, אבל כשמחשב גם לשמירת הבית ליכא שם צידה, כיון שעל דרך כלל שם המעשה שמירת הבית הוא, ועד כאן לא קאמר הרשב"א אלא כשעשה מעשה אחד של סגירת הדלת, ולכן אם חושב גם כדי לשמור את הבית ליכא על סגירת הבית שם מלאכת צידה. עכ"ל. (והו"ד בספר הצידה בשבת, אדלר). וראה בחידושי הגר"ש שקאפ זצ"ל (כתובות סי' ד' אות ב) שכתב דהרשב"א מחלק בין מלאכת צידה לשאר מלאכות, דבמלאכת חורש המלאכה היא מה שנעשה חריץ בקרקע, וכן בנטילת נשמה כן וכל כה"ג, אבל בצידה אין המלאכה מה שהצבי נשמר, דהרי לא עשה שום שינוי

¹⁰⁴ וצ"ע בדבריו, דהרי בגמרא שבת (קיא.) איתא, דאמר רב שימי בר חייא משמי דרב, האי מסוכרייא דנזייתא, אסור להודקיה ביומא טבא, דבהא אפילו ר"ש מודה כיון דהוי פ"ר ולא ימות. ע"כ. והלא התם מיירי שבאותו פ"ר (דהיינו סחיתת הבגד מן היין) עושה עמו דבר היתר, דהיינו פתיחת או סגירת הברזא, ואפילו הכי אסור ר"ש. וכן יש להקשות מהא דתניא בגמרא ביצה (לו.) פורסין מחצלת ע"ג כוורת בשבת, בחמה מפני החמה ובגשמים מפני

בהצבי, אלא המעשה שעושה שיהי ניצוד זהו מלאכת צידה, ומשום הכי כשעשה הנעילת דלת בשביל מטרה אחרת ג"כ, אז אין הנעילה מעשה צידה, ומה שהוא ניצוד ממילא אינה צידה. עכ"ל.

שיטת החלקת יואב (אר"ח סי' יא) כתב, דנראה כוונת הרשב"א עפ"י מ"ש הרא"ש (ב"ק פה:) וז"ל: "שבת דהדקיה באדרונא ובטלו ממלאכתו נותן לו דמי שבתו. ומסתברא דמיירי שהכניסו לחדר וסגרו בתוכו אבל אם היה כבר בחדר וסגר עליו הפתח גרמא בנזקין הוי, כמו פורץ גדר בפני בהמת חבירו ויצאה ונאבדה דאמרינן (שם נה:) דפטור מדיני אדם, ומה לי פורץ גדר ונאבדה ומה לי גודר בפניה ומתה ברעב. עכ"ל הרא"ש. והנה לפ"ז לכאורה למה יתחייב בנועל הדלת בפני הצבי שהיה כבר בבית, הא הוי גרמא, ולענין שבת נמי פטור בגרמא. וצ"ל כמ"ש בגמ' (שם ס.) גבי זורה ורוח מסייעתו דאף דבנזקין הוי רק גרמא מ"מ לענין שבת חייב כיון דמלאכת מחשבת אסרה תורה, וכיון שכן סובר הרשב"א דאין חיוב בנעילת הדלת רק במקום שמחשבתו היתה בפירוש על מלאכה דהיינו על צידת הצבי, אבל אם כוונתו לשמור הבית שוב פטור על צידת הצבי מטעם גרמא, לפי שאין מחשבה בפירוש על הצבי. ולזאת אפשר דאף בדין הב' של הרשב"א דנתכוון לשניהם לשמור הבית ולצידת הצבי מ"מ כיון דהעיקר אצלו שמירת הבית בטל מחשבת צידת הצבי למחשבתו של שמירת הבית, דתמיד אזלינן אחר עיקר הכוונה. עכ"ל.

קושיות על יסוד הרשב"א

הנה כתב מרן ז"ל (סי' שטז סעיף ד') פורסין מחצלת ע"ג הכוורת ובלבד שלא יכוון לצוד וגם הוא בענין שאינו מוכרח שיהיו נצודין וכו'. משמע דאם נתכוין לצוד אסור. ומקור הדברים בגמרא שבת (מג.) וביצה (לו.). ולכאורה מגמרא זו ישנה סתירה לדברי הרשב"א המתיר לנעול את ביתו אע"פ שצד צבי. וראה בר"ן (הו"ד בב"י סעיף יב) שכתב בדעת הרשב"א "ובלבד שלא יתכוין לאיסור בלבד". עיין שער הציון אות ל"ג. כעת ראיתי להרב מגילת ספר (סוף עמ' קנה) שכתב דהרשב"א היה לו גירסא אחרת בגמ' וציין למהרש"א בביצה (לו:). אלא שמעיר שהתוס' לא היה להם כגירסא שלנו, אע"פ שהתוספות פליגי על הרשב"א. וכעת ראיתי בחידושי הרשב"א לביצה (שם ד"ה ובלבד) דבאמת לא גריס כגירסתנו ממה שהקשה דמאי מהני שאינו מתכוין לצוד והא מודה רבי שמעון בפסיק רישיה. והיא קושית הגמ' להדיא, אלמא דחזינן בעליל דלא גריס כגירסתינו. וכן בהערות מהמוציא לאור הקשה כן. עכ"פ ראיתי להרשב"א שם שתירץ דאירי שישנו נקב אחד ולא הוי פסיק רישיה וא"כ הקושיא חוזרת לאיתנה הראשון דאלמא דאם הוי פסיק רישיה אסור ודברי הרשב"א סתראי נינהו וצריך עיון גדול. ובהיותי בזה ראיתי בספר מנוחת אהבה (ח"ג פרק י"ז הערה מס' 27 ד"ה איברא) שהביא דברי הרשב"א הנ"ל בביצה שלא היתה לו גירסת הגמרא שלפנינו ומסיים המנוחת אהבה, ולפי זה לא קשה מידי על הרשב"א. עכ"ל. ותימה, דהרשב"א גופיה מקשה מדנפשיה את קושית הגמרא והא מודה ר"ש בפסיק רישיה ומוקי לה שיש חור אלמא לולא זה יש לאסור, ואמאי, הא דומה ממש ביתו ואינו לצידה דשרי להרשב"א.

ועיני צופיה למרן רבינו הגרע"י זצ"ל (יחווה דעת ח"ה עמ' קלח) שהעתיק דברי השלטי גבורים (פרק האורג דף לח מדפי הרי"ף אות ג) שהסביר, שדעת הרשב"א שאע"פ שעושה דבר בלי כוונה כל שהוא פסיק רישיה חייב, זהו דוקא כשבאותו מעשה שעושה אינו מתכוין ואינו עושה עמו דבר היתר, אבל אם באותו מעשה שיש בו משום פסיק רישיה עושה עמו דבר היתר ובפרט כשעיקר כוונתו לדבר ההיתר אז גם באופן שהוא פסיק רישיה מותר. עכ"ל. הנה מה שכתב "ובפרט" הנה בשלטי הגבורים שלפנינו לא מופיע לשון זה, והרב הוסיף כן מדעתו, ומשמע שאף שכוונתו שוה גם לאיסור גם להיתר אפילו הכי שרי. וכן כתב בספרו יביע אומר (ח"ד סי' לג). וזה דלא כשער הציון (אות לג). והוסיף מרן הגרע"י זצ"ל דבשאלות ותשובות אבני מזר (סימן קצד) וכן בחלקת יואב (ח"א סימן יא) הסבירו דברי הרשב"א, שבסגירת הדלת בלבד שאינו עושה מעשה בגוף הצבי זהו דומה לגרמא, דקיימא לן (שבת קכ:) לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור הא גרמא שרי. אלא שמכיון שאמרו בבבא קמא (ס.) שבזורה ורוח מסייעתו אע"פ שבנזקין באופן כזה נחשב גרמא בשבת חייב שמלאכת מחשבת אסרה תורה. ולכן גם כאן שמתכוין לצוד הצבי על ידי סגירת הדלת חייב, משא"כ אם לא נתכוון לצידת הצבי נחשב גרמא בעלמא ואין הפסיק רישיה מועיל לחשוב גרמא כמעשה. וראה באדני שלמה (מגנוז ח"ד סי' שטז אות סב) שהעיר על דבריהם, שנעילת דלת בעד הצבי לא חשיבא כלל גרמא, ושאינה היא דב"ק אם אין בליבוי כדי ללבות דפטור מנזיקין היות והרוח ממשיכה את פעולתו, משא"כ בשבת בזורה ורוח מסייעתו

יחייב דאף דזולת הרוח אין כאן זרייה, מ"מ בהכי חייבה התורה דחשיבא מלאכת מחשבת, משא"כ נעילת הדלת בעד צבי שהאדם עושה כל הפעולה ובכך ניצוד הצבי הוי מעשה גמור. ומה שנימקו היות ואינו עושה מעשה בגוף הצבי חשיבא גרמא, אינו נכון לומר כן, אלא ודאי מעשה גמור הוא. ועיין עוד במנחת יצחק (ח"ב סי' טז אות ח' וח"ח סי' כה). ואכמ"ל.

ועיין באדני שלמה (שם) שביאר את דברי השלטי גיבורים הנ"ל בהסבר היתרו של הרשב"א לנעול את ביתו לשומרו כשיש צבי בפנים, דהיינו מושג של פסיק רישיה שאסור, כגון גרירת מיטה כסא וספסל היכי דהוי פסיק רישיה לעשיית חריץ (עיין סי' שלז סעיף א), היינו דגרירת חפצים ועשיית חריץ הם שתי פעולות שונות, דעשיית חריץ אינה פעולת גרירה דחופר במעדר אינו גורר כל עיקר וכן גרירת חפצים אינה פעולת עשיית חריץ, דגורר על אבן או סלע או שטיח וכיוצ"ב אינו חורץ כל עיקר. ולכן הגורר דברים כבדים וחורץ בקרקע הרי ביצע שתי פעולות שונות משא"כ צידת בעל חי ע"י הכנסתו לבית ונעילת דלת עליו הרי אותו מעשה נעילה משמש לשמירת הבית וגם לצידה, ואותו מעשה של נעילה אין בו כל שינוי לעין בפעולתו אם הוא צד לחוד ואין לו כוונה לשמירת ביתו או אם כוונתו לשמירת ביתו ואינו צד, משא"כ גרירה ועשיית חריץ הם שתי פעולות שונות זו מזו כנ"ל, ולכן ס"ל לרשב"א דזה אינו נכנס בגדר פסיק רישיה דאסור¹⁰⁵.

שיטת הגרי"ח זצ"ל - בשו"ת רב פעלים (ח"א או"ח סי' כג) כתב, נראה שיפרש הרשב"א דהתם לא פירס המחצלת בעת זריחת החמה ובעת שראה גשמים יורדין, אלא איירי כגון שפורס מן הלילה קודם זריחת החמה וכן פירסה קודם שירדו הגשמים, ולכן בכהאי גוונא אם מתכוין גם כן כדי לצוד אסור, אע"פ שהוא מתכוין באמת בשביל החמה או בשביל הגשמים הבאים אחרי זה. וכתב שם שהערך השלחן הקשה עוד על דברי הרשב"א מהא דאמרין בשבת גבי מילה בצרעת דפריך למה לי קרא למישרי מילה בצרעת הא הוי דבר שאינו מתכוין, ואב"י סובר דל' שמעון אפילו פ"ר שרי, ומשני באומר אבי הבן לקוץ בהרתו מתכוין וליכא אחר ואשמעין דשרי למול וקשה למה לי קרא דאף אם אומר שמכוין לקוץ בהרת בנו מ"מ שרי למול, כיון דהוא צריך למול ומצוה למולו, ומשכחת לה מילה בלי צרעת מה איכפת ליה מה שיש צרעת על המילה ורשאי למולו ולכוין לקוץ בהרת בנו כמו שרשאי לנעול ביתו לכוין לצוד הצבי שבתוכו הכי נמי רשאי למול ולכוין לקוץ בהרת בנו. וכן הקשו בשו"ת עונג יו"ט או"ח סימן כ"ב ובשו"ת שואל ומשיב מהדורה תליתאה חלק ב סימן קס"ט ובשו"ת בית אבי (או"ח סימן נו). ועוד.

עוד הוסיף הרב פעלים, דהרשב"א לא קאמר דין זה אלא בנועל ביתו לשומרו והצבי בתוכו דלא מינכרא מילתא דנועל בשביל הצבי, אלא אדרבא מינכרא מילתא שנועל לשמרו, דכל אדם שרואה נועל אינו רואה הצבי שעומד שם, ואע"פ שהוא מתכוין לצוד הצבי וניצוד בנעילה זו, אין צידת הצבי ניכרת ונבררת מגוף המעשה של הנעילה¹⁰⁶, ורק נברר ונרגש מגוף הנעילה שמירת הבית דוקא כי הפתח מתוקן לכך

¹⁰⁵ ואם נסביר דברי הש"ג כפי שביאר דבריו מרן הגרע"י זצ"ל, הנה כבר העירו האחרונים על דברי הש"ג מהא דאיתא בשבת (קכ:): בד"ן נר שאחורי הדלת, דרב לייט על מי שפותח ונועל כדרכו. ע"ש. וראה ברשב"א בחיוביו על שבת שהוכיח מהגמ' הנ"ל לאסור פ"ר מדרבנן. וכן יש להקשות מדין גרירת מטה כסא וספסל דאמרין "ובלבד שלא יתכן לעשות חריץ. וכן יש להק' מהגמרא בשבת (קיא:): דאסרה להדוקי במסוכרייתא דנזייתא, אף שמתכוין גם להיתר דהיינו לפקוק החבית, ואפ"ה אסרו משם פ"ר. וא"כ מוכח דלא כהרשב"א. ואף אם נבאר את דברי הש"ג כשיטת האדני שלמה עדיין ק' מהא דאיתא בביצה (לו.). אודות פריסת מחצלת ע"ג כוורת דבורים, דהוי פ"ר ואסור, ואף שהתם הלא כוונתו להגן על הדבורים מפני החמה והגשמים, ובאותו המעשה של הפריסה הוא גופה מעשה הצידה, ודמי ממש לנעילת דלת הבית כשהצבי בתוכה, ועדיין אסרה הגמ' דהוי פ"ר.

¹⁰⁶ ועתה ראיתי בקובץ "הברכה" לתשובתו של הראשל"צ הגר"ש עמר שלי"ט שדן לענין הליכה בכותל בזמן שיש שם מצלמות ביטחוניות. והביא שם מתשובתו של רבינו הגדול הגרע"י זצ"ל שהתיר זאת, ואחד הסניפים העיקריים להיתר היה יסוד זה של הרשב"א, ובין היתר הביא את ביאורו של הגרי"ח לרשב"א, והעיר עליו הגרש"ע בזה"ל: ודברי הגרי"ח ז"ל נפלאו מבינתי ולא זכיתי בהם עדיין, דמה זה משנה אם ניכר או לא ניכר, והלא הטעם דמודה ר"ש בפסיק רישיה הוא דע"י שהדבר הכרחי שיעשה תו לא מיקרי אינו מתכוין, דהחותר ראש העוף אין שייך לומר בו שלא מתכוין להמית את העוף, שהרי הוא ממית אותו בפעולה זו שחותר את ראשו. ואין שייך בזה לא מתכוין. וא"כ מה ענין ניכר ולא ניכר, אם בנעילת הדלת הוא צד את הצבי, הרי לא שייך לומר אינו מתכוין. וזה שלא ניכרת המלאכה משום שהצבי לא נראה לעין כל, מה ההבדל בזה, והרי סו"ס בודאי ניצוד בזה. ותו לא שייך לומר עליו שאינו מתכוין. ועוד לדבריו ז"ל אם הצבי כן נראה בבית באותה שעה צ"ל שיודה הרשב"א שיש בו איסור צידה, ואם כן הוא למה לא חילקו בזה בין נראה לאינו נראה, והלא כל ההיתר של אינו מתכוין תלוי בכונת עושה הפעולה

בשביל לנעול לשמור הבית ואינו מתקן בשביל לצוד על ידו צבאים או עופות. ולכן ס"ל דאע"פ שהוא מתקין לצוד כיון שמתקין לנעול בשביל שמירה אשר עיקרו של הפתח עשוי בעבור זה מותר, משא"כ בבהרת הנה האיסור נראה להדיה במעשה הקציצה, כי אנחנו רואין אותו קוצץ בהרת, ואע"פ שהוא עושה מצות מילה ג"כ ומתקין גם בעבור זה מאי אהני לן זה אחר שהוא קוצץ בהרת להדיה ומתקין לכך¹⁰⁷.

וכך תפס להלכה מרן רבינו זצ"ל בשו"ת יבי"א (בח"י בהשגות על הרב פעלים) בדין בוילר. (ע"ע באדני שלמה מה שהשיג על תירוצ הרב פעלים). עתה ראיתי בשו"ת יחיל מדבר (ח"ב סי' יד) להרה"ג חגי לוי שליט"א שגם הוא תפס כדעת הגרי"ח זצ"ל בפירוש הרשב"ט, והביא שם עוד כמה ראשונים דס"ל כשיטת הרשב"א, וא"כ לא הוי שיטה יחידאה, ושפיר מצטרף לס"ס.

ולא במה שאחרים רואים או לא רואים, אלא שמודה ר"ש בפסיק רישיה דבכה"ג לא שייך לומר עליו אינו מתקין ואין אנו רואים כאן ענין ניכר ולא ניכר. וצ"ע להבין דב"ק. עכ"ל.

¹⁰⁷ איברא דלכאורה אכתי איכא למישדי נרגא בכל האמור, דבגמרא שבת (קכ:): גרסינן, תנא, תנא שאחורי הדלת פותח ונועל כדרכו ואם כבתה כבתה. לייט עלה רב וכו' אמר לה, בהא אפילו רבי שמעון מודה דהא אביי ורבא אמרי תרווייהו מודה ר"ש בפ"ר ולא ימות. ע"כ. והנה הרשב"א בחידושיו (שם) כתב, נר שאחורי הדלת פותח ונועל. פירש רש"י ז"ל: ואם כבתה ברוח כבתה והקשו עליו בתוס' דאם כן מאי נועל ואינה קושיא לפי דעת דנועל לאו דוקא ומשום פותח נקט לה ואורחא דמלתא נקט כלומר אינו נמנע מלפתוח ולנעול כדרכו. והם ז"ל פירשו שהנר עומד על הדלת ומשום נדנוד הדלת בפתיחתו או בנעילתו יפול ויכבה וכו' אבל לשני הפרושים האלו קשה לי דהיכי קרי ליה להאי פסיק רישיה דדלמא לא מכביא בנפילתו או בנדנודו ולא ברוח הנכנס לה שכנגד הפתח. ור"ח ז"ל פירש שהנר קבוע אחורי הדלת ובפתיחתו יכבה. ע"כ. ונראה דממה שסיים בסברת ר"ח, דהכי ס"ל בהבנת הסוגיא.

עוד כתב שם (ד"ה א"ל), קשיא לי לפי שיטת הרב בעל הערוך מה הנאה יש לו בכביו של נר. ושמה בפתיחה שצריך להבהבה, ואי נמי דקא מתהני בשמור והפתילה. ומכל מקום שמעין מיהא דאפילו במלאכה דרבנן ובשאינו מתקין אי פסיק רישיה הוא אסור אפילו לר' שמעון דהא הכא אינו מתקון ומלאכה שאינה צריכה לגופה היא, ואפילו הכי אמרינן דמורה ר' שמעון בפסיק רישיה. ע"כ. והנה דברי הרשב"א קשים מאוד לשיטת הגרי"ח זצ"ל, דהרי הכא מבואר שהרשב"א אסור זאת משום פ"ר, ולמה לא נאמר דיש להתיר כיון דלא מינכרא פעולת האיסור ובדומה ממש לצבי שנועלו. והרי גם לענין נר, אין סגירת הדלת מיועדת לכיבוי נר, וכן לא ניכר בה מעשה האיסור. וצע"ג. שו"ר לרבינו הגדול זצ"ל ביבי"א (ח"ד או"ח סי' לה אות טו) שהעיר בזה, ותיירץ, דהרשב"א ס"ל כר"ח דהנר קבוע אחורי הדלת, ובפתיחתו מכבה, דהיינו שהדלת נוקשת עליו ומכבה אותו. וא"כ נמצא שפעולת האיסור ניכרת מיד עם פתיחת הדלת, ובכה"ג אסור אף לשיטת הרשב"א. ע"ש.

ספק לו בלילה אם זה כינה או פרעוש, האם מותר להורגו?

עין משנ"ב (ס"ק לו) דאם הוא ספק לו בלילה אם היא כינה או פרעוש מותר לצודה ואסור להורגה. ועין בפרי מגדים (אשל אברהם אות כא) דאע"פ דיש כאן ספק ספיקא, ספק שמא כינה דשרי להורגה ואם תמצא לומר פרעוש שהיא שחורה דילמא קיימא לן להיתירא בשחורה וכדעת הרשב"א והרמב"ן שהביא מרן בב"י. ועין כף החיים (אות עב) בשם הראשונים, דמ"מ אסור. ואפילו דהויא מלאכה שאינה צריכה לגופה, דלרוב הפוסקים אסור רק מדרבנן. ולכאורה פשוט דאין לעשות ס"ס בכהאי גוונא שהוא נגד מרן להדיא, שהרי פסק בסעיף ט' שאסור לפלות בגדיו, שמא יעלה לו פרעוש במקום כינה. ואף בכהאי גוונא איכא ס"ס, ובכ"ז החמיר, אף שכתב את שתי הספקות הנ"ל בב"י. וא"כ פשיטא שלא אמרינן בכהאי גוונא ס"ס. אולם אם נעקץ בלילה ואינו יודע האם זאת כינה או פרעוש, י"ל שבכהאי גוונא יש להקל להורגו, דהוי שלוש ספיקות, שמא זאת כינה ומותר להורגה, ושמא כדעת ר"ת המתיר להרוג פרעוש שעוקצו¹⁰⁸, ושמא גם פרעוש מותר להרוג דומיא דכינה וכדעת הרמב"ן והרשב"א.

עוד יש להוסיף מה שכתב בברכי יוסף (סי' שטז אות ה), דאחר שהביא דברי הב"י הנ"ל שכתב "ונקטינן לחומרא", דייק מזה דהוא רק משום חומרא ולא מדינא. וא"כ מה שכתב בש"ע לשון אסור, היינו לאו דוקא, אלא שיש להחמיר. ודו"ק. ועתה ראיתי לרבינו הגדול זצ"ל בחזו"ע (ח"ה עמ' קיג) שהביא דין זה בשם שו"ת אקים את יצחק¹⁰⁹, אולם הנראה במסקנת דבריו שהעלה להחמיר בדין זה, אחר שהביא כמה ראשונים שלא סברי כר"ת, וטען שאילו היה מרן החיד"א רואה דברי הפוסקים הנ"ל לא היה כותב כן, הילכך בספק פרעוש או כינה יש להחמיר, ורשאי לתופס ולהשליכו, אבל לא יהרגנו. ע"כ. ולכאורה היה לו להקל בדבר דהוי תלת ספיקות במילתא דרבנן, ואף דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה ש"א דחמיר טפי משאר איסורי דרבנן, הכא יש להקל. ונראה לומר שכיון שיכול בקלות להסירו מעליו ובכך

¹⁰⁸ והנה מקור דברי הב"י שדעת ר"ת להתיר הריגת הפרעוש הוא ממה שכתב המרדכי שם וז"ל: ושאר המזיקין כלומר שאין בהם סכנה אם היו רצין אחריו מותר להורגו ופר"ת דה"ה פרעוש וכיוצא בהן וטעמא משום דסבר כר"ש וכו' עכ"ל ודקדק הב"י ממה שכתב המרדכי שר"ת פירש דהוא הדין פרעוש היינו דה"ה שמותר להרוג פרעוש אם היה רץ אחר האדם ועוקצו אף שאין בעקיצתו סכנה ואילו הבגדי ישע שם על המרדכי פליג על הב"י וכתב דכוונת ר"ת להתיר רק צידת הפרעוש אם הוא על בשרו ועוקצו אבל ודאי שאין להתיר להורגו וכן מצא שכתוב במהרש"ל בפירוש דברי ר"ת ועוד הביא ראיה ממה דהמרדכי הביא בסמוך שרבנן קשישי נמנעו מלצוד פרעוש אפילו בעוקצו וא"כ גם ר"ת שהביאו המרדכי קודם מיירי בצידה ועוד ראיה הביא מדברי המרדכי לעיל סי' רל"ג שכתב במסקנה שפרעוש אסור להורגו ולא הזכיר שר"ת מתיר להורגו אלא ע"כ שר"ת מיירי רק בצידה. אמנם בחדושי אנשי שם שם דחה שאין ראיה מדברי המרדכי בסי' רל"ג לפי ששם מיירי בקופצת ממקום למקום והוי כמו לא רצין אחריו וכאן מיירי בעוקצו דומיא דרצין אחריו ולכן התיר ר"ת להורגו ועוד כתב דגם רבנן קשישי דנמנעו מלצוד הכוונה מלהורג דבזה מיירי ר"ת אבל ודאי לצודו ולשליכו לא נמנעו ונמצא שהב"י בחדא סבר כחדושי אנשי שם שכוונת המרדכי לומר שר"ת התיר אפילו להורגו בעוקצו, ובחדא סבר כבגדי ישע גבי רבנן קשישי דהם מיירי בצידה והיינו שאפילו מלצוד הם נמנעו. ועתה ראיתי ביבי"א (ח"ג או"ח סי' כ' אות ה') שהביא מרן הגרע"י זצ"ל את דברי הב"י בשם רבינו תם, אולם כתב שם דר"ת נמי תבריה לגזיזה, ממה שכתב המרדכי (פ"ק דשבת יב.), דאם פרעוש עוקצו, מותר להסירו ולהשליכו, ואינו חייב משום צד, דהוי כמפיס מורסא דהוי משאצל"ג ובמקום צערא שרי לכתחלה. "וכ"כ ר"ת". ע"כ. הרי שלא התיר ר"ת אלא לצודו. עכ"ת דהי"א. אולם במה שפשוט למרן רבינו הגדול זצ"ל מדברי המרדכי שר"ת חזר בו, לי הקטן עדיין הדבר צריך עיון, שהרי ניתן לומר, ואף מסתבר, שמה שכתב המרדכי, "וכ"כ ר"ת", חוזר על סוף דבריו, דהוי כמפיס מורסא ובמשאצל"ג לא גזרו במקום צער ושרי לכתחלה, שהרי בב"י הובא שכך הסביר המרדכי את דעת ר"ת, שזה סיבת התירו, וא"כ הכא לעניין צידה שסבר המרדכי עצמו שדוקא לצוד התירו, הביא את סברת רבינו תם כסיוע לדבריו שהרי מתוך דברי ר"ת נלמד בכ"ש למרדכי, וא"כ אין להוכיח מכאן שר"ת חזר בו מסברתו. כנלע"ד. ומה שהוסיף (שם) בשם הטל אורות, שסברת ר"ת דחווה היא, ורוב הפוסקים אוסרים, נראה לומר דבנדוד בהצטרף עוד ספיקות, יש להקל.

¹⁰⁹ ושם בתחילת דבריו העלה להתיר הדבר מטעם הס"ס הנ"ל. אולם צ"ע בדבריו שכן ס"ס זה הוא נגד מרן. ומה שכתב שם דעבדינן ס"ס נגד מרן, וכדעת החיד"א ושאר גדולי אחרונים, הני מילי שמרן כתב להחמיר בכל אחד מן הספקות במקום אחר, ואמרינן שבהצטרף שני הספקות יחדיו, אף מרן יורה להתיר, דכל מה שהחמיר הוא בכל ספק בפני עצמו, אולם היכא שמרן העתיק בדין אחד את שני הספקות ובכ"ז העלה להחמיר לא עבדינן בכהאי גוונא ס"ס נגד מרן. עין בעין יצחק (ח"ב עמ' שח, שיד).

תורת אבי – הלכות שבת

להסיר הנזק והצער, לא שרי להורגו. ואין להקשות שהרי גם שתופסו הוי צידה ומלאכה שאינה צריכה לגופה, דהכא קיל טפי, דאין במינו ניצוד, וא"כ הוי תרתי דרבנן.

מה הדין כאשר נכנסה לבית צרעה או דבורה ויש חשש שתעקוץ ?

הנה במקרים מיוחדים יש מקום לצדד שיהא מותר אפילו להורגם, כגון דבור הנמצא בחדר שישינים בו ילדים קטנים שאם יעקצו לא יוכלו לישון, או שהם סובלים מכאב מחמת חיכוך מקום העקיצה דאולי במקרה כזה יהא היתר להורגם אם אין ביכולתו להבריחם או לצודם, ממה דאיתא בש"ע (סי' שטז סעיף י) "מזיקין כגון נחש ועקרב מקום שאינם ממיתין אם רצין אחריו מותר להרגם ואם לאו אסור" וכתב הבית יוסף דמזיקים אלו דרכן לנשוך נשיכה עוקצת ולכן מותר להורגם כשרצין אחריו, אבל פרעושים אין נשיכתן נשיכה עוקצת. ונראה דהגר"ז והמשנה ברורה נחלקו בגדר נשיכה עוקצת, דהגר"ז כתב (בסעיף יז, יח) דנחשים ועקרבים וכיוצא בהן אף אם אינם ממיתין על כל פנים הם מזיקין הגוף בנשיכתן ורק בנשיכה כזו התירו לצוד אף כשאינם רצים אחריו, או להורגם ברצין אחריו, מה שאין כן צרעה וזבוב ויתושין ופרעושים אינם מזיקין הגוף רק גורמים צער בעלמא אין בהם היתר הריגה כלל, ומותר לצודם רק בתנאים שנתבארו לעיל. עיי"ש. אולם המשנה ברורה (ס"ק מו) כתב, ודוקא אלו נחשים ועקרבים וכל כי האי גוונא שמזיקין הן בטבען ונשיכתן נשיכה עוקצת, אלא שאין דרכן להמית בזה המקום, מה שאין כן פרעוש דלעיל וכל רמשים קטנים כהאי גוונא דאף על ידי עקיצתן ליכא צער כולי האי דהני אסור להורגן אף כשהם עוקצין אותו אלא יבריחם מעליו. ע"כ. ומשמע שלדעתו תלוי הדבר בגודל הכאב והצער, ואם הצער מרובה אף דליכא היזק הגוף ממש דינו כנחש דמותר להורגו אם הוא רץ אחריו, ודוקא פרעושים שצער עקיצתם מועט אסור להורגם. והן אמת שעתה ראיתי שכך למד הריטב"א את הסוגיא הנ"ל, שכתב בחידושיו לשבת (קז:): דכתבו בתוספות שאם הוא מקום שמתיירא שמא ישכנו מותר ליטול אותו ממש כדשריין לעיל (בע"א) לכפות כלי על הנחש כדי שלא ישכנו. ואחרים פירשו שאסור ליטול אלא אם עוקצו ממש ולא דמי לנחש דאיכא חששא דצער דנפיש טפי. עכ"ל. ומשמע מדבריו שטעם האוסרים בפרעוש, כיון שאין צער הנפש בנשיכתן כמו נשיכת נחש. וא"כ בעקיצת צרעה ודבורה שכאבה עז, נראה שיש להקל.

ובנידון דידן שעלולים לעקוץ את הקטנים יש לומר שאין צערם כצער עקיצת הפרעוש בלבד, אלא נחשב כצער של ממש, ועין רואה איך מקום העקיצה מתנפח כולו עד שפעמים וצריכים להגיע לטיפול רפואי, וא"כ מותר אף להורגם לפי דרכו של המשנה ברורה אם אי אפשר בענין אחר. ואף דהיתר הריגת המזיקין הוא רק כשהם רצין אחריו, הנה דבורה לעולם נחשבת כרץ אחריו מפני שדרכה לרוץ אחריו ולעוקצו¹¹⁰. ועיין ביאור הלכה (סעיף ח ד"ה או סתם) שכתב, דאפשר לומר דמה שכתב המחבר בס"ז רמשים המזיקים, היינו דוקא דומיא דנחשים ועקרבים שנשיכתן קשה מאד, ולכך התירו חז"ל האיסור דמלאכה שאצל"ג משא"כ בזה. ולא דמי לפרעוש דבס"ט דג"כ נשיכתו קלה, אבל מ"מ הלא עומד על בשרו ועוקצו, משא"כ הכא אם לא דהשרץ רץ אחריו להזיקו דבזה בודאי מותר לצודו ואפשר אפילו להורגו וכדלקלן בס"י. עכת"ד. וא"כ מוכח מדבריו שאף עפ"י שאין השרץ מזיק בנשיכתו כמו נחש ועקרב, אם רץ אחריו, יהיה מותר צודו, ואפילו להורגו, וא"כ הוא הדין בנידו"ד. עוד יש לצרף לענייננו דקטנים נחשבים כחולה שאין בו סכנה לענין זה ויש לצדד להתיר להרוג דבור או צרעה עבורם, דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה. עיין מה שכתב בדומה לזה הביאור הלכה (סי' שב סעיף י ד"ה דלא אמרינן), בענין כיבוס טפחת שמציעין תחת התינוק בשעת רחיצתו ביום טוב, וכתב שם להתיר מפני שכיבוס המטפחת היא מלאכה שאינה צריכה לגופה ולכמה פוסקים אינה אסורה אלא מדרבנן וכיון שתינוק זה הרגיל ברחיצה דינו כחולה שאין בו סכנה יש להתיר לו איסור דרבנן. עיי"ש. והנה אף שהגמרא והש"ע הזכירו רק נחש ועקרב בכלל המזיקין ולא הזכירו דבורה וצרעה ומשמע שאינם נכללים בין אותם מזיקין, אולי יש לומר דנקטו אותם שנשיכתם עוקצת אצל הכל ואילו כאב עקיצת צרעה ודבורה משתנה מאדם לאדם. וראה למהרש"א (שבת עז:) דצרעה הוי בכלל נחש ועקרב. עיי"ש. ועתה ראיתי בשמירת שבת כהלכתה (פרק כה סעיף א) שהביא מפי רופאים דעקיצת צרעה הוה סכנה לתינוק, ולכן מותר להורגה כשהיא בסביבת תינוק.

¹¹⁰ ואף שראיתי כמה שטענו דלא חשיב כרצין אחריו, דהדבורה והדבור כל זמן שלא מזיקים להן אינם עוקצים, הנה אין טענה זאת עומדת במבחן המציאות שכן עיני ראו כמה פעמים דבורה שעקצה מבלי שיזיקו לה, והמציאות היא שכאשר רואים דבורה (נשים וילדים בעיקר) מיד מתחילים להתנועע בהיסטריה, ומסתמא שנראה לדבורה שרוצים להזיקה וא"כ קיים חשש שתעקוץ, ושפיר חשיב כרצין אחריו. ודו"ק.

עוד יש להוסיף מה שכתב בברכי יוסף (סי' שט"ז אות ה'), דאחר שהביא דברי הב"י הנ"ל שכתב "ונקטינן לחומרא", דייק מזה שהוא רק משום חומרא ולא מדינא, דדברי ר"ת¹¹¹ שמתיר להרוג פרעוש מסתבר לדינא וכנראה שסבירא להב"י דאין זה הצער כדאי שנתיר לכתחילה להורגו על כן כתב רק "ונקטינן לחומרא"¹¹² וגם מ"ש בש"ע ואסור להורגו הוא רק דרך חומרא. עיי"ש.

ולפי"ז י"ל דאם הוא צער גדול (ולאו דוקא כעקיצת נחש ועקרב) גם הש"ע מודה דמותר להורגם באופן שדורסם לפי תומו. ומה שהחמיר בב"י שלא כמו ר"ת הוא דוקא בצער מועט כגון פרעוש¹¹³. אולם פשוט הדבר שכל זה הוא דוקא באין דרך אחרת, אולם אם יכול לסלקם מעליו, או לצודם, ודאי דעדיפא, דהוי תרי דרבנן, אין במינו ניצוד (לבד מדבורה שחשיבה במינה ניצוד לדעת מרן הש"ע), ומלאכה שאינה צריכה לגופה, במקום צער, ובזה הוי קיל טפי. והעצה הנתונה היא לכפות על הדבורה כלי גדול (כדוגמת סל כביסה ויוצ"ב), ואז יהיה מותר בפשטות לדעת הרמ"א כיון דהוי תלת דרבנן (אין במינו ניצוד, מלאכה שא"צ לגופה, ואין יכול לצודו בשחיה אחת), ואף לדעת מרן דמחמיר בדבורים יש להקל בכהאי גוונא. ובמקרה ואי אפשר לצודו ע"י כלי גדול, יש ליעץ להרחיק את הדבורה או הצרעה ע"י מגבת, וא"כ בכהאי גוונא כל כוונתו אינה לצוד או להרוג אלא לסלק את ההיזק, מה עוד שהמציאות מראה שאין זה ודאי שהדבורה מתה כתוצאה מהמכה¹¹⁴, ופעמים רבות, אף לאחר שמכים בהם ממשיכות לחיות, וא"כ אין זה ודאי, ולא הוי פ"ר¹¹⁵. וכל זה בסתם בנ"א שמתיראים מעקיצת הצרעה, או ילדים קטנים. אולם לענין

¹¹¹ וכבר הרחבנו בדעת ר"ת לעיל **בהערה**.

¹¹² שהרי יש לתמוה טובא על פסק מרן, שכן הכא הוי מחלוקת ראשונים במילתא דרבנן (כ"ש לענין צידה דהוי תרי דרבנן, אין במינו ניצוד, ומלאכה שאין צריך לגופה, וכן לענין נטילת נשמה הוי ס"ס שמא כדעת הרמב"ן והרשב"א שהביא הב"י דאף פרעוש לא פרה ורבה ומותר להורגו, ושמא כרבינו תם דס"ל דלא גזרינן על מלאכה שאינה צריכה לגופה במקום צער, אף בעקיצת פרעוש) והוי ספק דרבנן לקולא. וממילא הלשון "נקטינן לחומרא" מורה דמעיקר הדין מותר הדבר, אלא כיון שאפשר בדרך אחרת יש להחמיר.

¹¹³ ולא אכחד שניתן ללמוד דברי מרן דהאיסור להרוג הוא אפילו ביש צער גדול להאדם. ומה שפסק (ס"י) דנחש שרץ אחריו מותר להורגו ואם לאו מותר רק לדורסם לפי תומו הגם שזה מיירי אפי' כשברור שאינו ממית כמ"ש בשו"ע הרב (סעיף כ"ב) מ"מ מיירי רק כשיש היזק הגוף או בסכנת אבר כמ"ש בתורת שבת (ס"ק י"ז) וכן כתב בתה"ד (סי' שכ"ח ס"ק מט) דמיירי בחשש סכנת אבר ע"ש. אבל אם י"ל רק צער אפילו הוא צער גדול אסור להורגו. ויש שלמדו שזה פשוט לשון מרן (ס"י) דכ' ו"שאר מזיקין" כגון נחש ועקרב אם רצו אחריו מותר להורגו א"כ משמע דרק במזיק הדין כן ולא באופן שיש לו צער אפילו הוא צער גדול. אולם כפי הנראה אין דעת מרן ברורה, ויש שלמדו ממנו לאיסור ויש להיתר, עכ"פ מידי ספק לא יצאנו, והכא שהוי איסור דרבנן יש להקל בשאין דרך אחרת.

¹¹⁴ והנה לכאורה יש להעיר בזה עפ"י מה שכתב בביאור הלכה (סי' שט"ז ד"ה או חולה) וז"ל: ודע דנסתפקת לרש"י (שבת קו): דס"ל בהדיא דעייפות כזה (שאינו יכול לזוז ממקומו) חשיב כניצוד ועל כן פטור הצודה אחר איך הדין אם רדף אחר איזה חיה ועוף כדי לצודו עד שעשה עייף שאינו יכול לזוז ממקומו או שהכה באיזה דבר עד שנעשה חירג, אם חייב עבור זה גם משום צידה אף שלא תפסו בידו, או אפשר דאין דרך צידה בכך דדרך צידה ליטלה אחר שצדה או להכניסה למקום משומר. עכ"ל. וי"ל דלא דמי, דהתם כוונתו לצוד ולכן הסתפק בביאור הלכה אם שייך לחייבו, אולם בנידו"ד אין מתכוין כלל לשלול חירותו אלא רק להרחיקו ממנו, וזה הפך מלאכת צידה, ולכל היותר יהיה אסור מדרבנן, והוי תרי דרבנן במקום צער. ויתרה מכך שאין זה ודאי שיפצע מכך, דמעשים בכל יום שמכים בזבוב או בדבורה מכה קלה ע"י מגבת והם חוזרים ומתעופפים כהרגלם. וכל יסוד ההסתפקות של הביאור הלכה הוא בכהאי גוונא שאחר שעשה חירג יכול לתפוס בשחיה אחת, אלא שהצייד לא תופסו, ובזה טען הביאור הלכה דמסתפק האם בכהאי גוונא שייך גדר צידה, אולם בנידו"ד אף אחר שמכה אותם ע"י מגבת פעמים רבות ואינו יכול לתפוס בשחיה אחת אלא שוב מתחמקים ממנו. ולכאורה היה מקום להקשות על כך ממה שפסק הרמ"א (בסעיף ט) "ולא ימללנו בידו שמא יהרגנו", ומוכח דאף שההריגה לא מוכרחת יש לגזור בזה. אולם ראה בביאור הלכה (ד"ה לא ימללנו) שהביא את דברי האליה רבה שהקל בזה אליבא דהר"ן (ה. ד"ה אמר) דסבר שאף ת"ק סובר כרבי אליעזר שההורג כינה חייב, ואעפ"כ אינו גוזר מלילה אטו הריגה. ע"ש. וכן כתבו הרשב"א (יב. ד"ה מדאמרין) הרמב"ן (יב. ד"ה אה דאמרין) והריטב"א (שם ד"ה ההורג). וא"כ גם בנידו"ד אין לגזור שמא יהרגנו. ואף שבמסקנת הביאור הלכה העלה להחמיר, הנה י"ל דדוקא במלילה שזה מעשה בידיים יש להחמיר, משא"כ בנידו"ד שנעשה כלאחר יד. כנלע"ד.

¹¹⁵ ואין להקשות שהכא לא הוי פ"ר כלל או דבר שאינו מתכוין, שהרי בפ"ר ובדבר שאינו מתכוין כוונתו להיתר, אלא שכתוצאה מכך יגרר ודאי מעשה איסור (בפ"ר) או שספק אם יקרה (בדבר שאינו מתכוין). אולם הכא לכאורה חסר מעשה ההיתר. וראה שכבר הרחבנו בזה לעיל, דבכהאי גוונא שמתכוין לסלקו מעליו, ולא מתכוין למלאכה, וא"כ הוי כעושה מעשה היתר, דלא ודאי שיגרור מעשה איסור, וא"כ הוי דבר שאינו מתכוין, ומותר.

תורת אבי – הלכות שבת

תינוקות, או אנשים שרגישים לעקיצת הדבורים, כבר פשטה ההוראה להתיר אף להורגן. ועיין בשמירת שבת כהלכתה (פרק כה הערה ב). וכן פסק רבינו הגדול זצ"ל (חזו"ע ח"ה עמ' קכד).

מבוא למלאכת מעבד

מלאכת מעבד היא מט"ל אבות מלאכות האסורות מן התורה בשבת. מהות מלאכת מעבד היא הכשרת עורות לתשמישים שונים על ידי מליחתם במלח וע"י נתינתם בקמח ושמן וכיו"ב מדברים שמקשים או מרככים את העור ומתקנים אותו. לצורך הקמת המשכן היו מעבדים את עורות האילים והתחשים כדי שיהיו ראויים לפורסם על המשכן. לפיכך, המולח עורות במלח או המרכך בשמן כדרך שהעבדנים עושים הרי זה מעבד ואסור מן התורה. הדורס על העור ברגליו עד שיתקשה או שמרככו ביד ומושכו ומשוה אותו כדרך שהרצענים עושים הרי זה תולדת מעבד ואסור מן התורה (רמב"ם פרק יא מהל' שבת הל' ה,ו). אין איסור מעבד מן התורה בדברים הראויים לאכילה אפילו אם מולחם עד שמתקשים או מתרככים ומ"מ אסור לעשות כן מדברי סופרים.

בגמרא שבת (קח.) תניא ר' יהודה בר חביבא אין מולחין צנון וביצה בשבת¹¹⁶. ופירש רש"י, שלוש או ארבע חתיכות יחד, שהמלח מעבדן ונעשין קשין והוי תיקון. ע"כ. עוד איתא שם בהמשך הגמרא אמר רב נחמן מימלח לא מלחנא טבולי ודאי מטבילנא ואכילנא. ע"כ. ופירש רש"י, מימלח לא מלחנא שתיים יחד טבולי בשעת אכילה מטבילנא ואכילנא. ע"כ.

¹¹⁶ ובטעם האיסור למלוח חתיכות צנון או עשיית מי מלח כתב הרמב"ם (פרק כב הלכה י') מפני שנראה ככובש כבשים, והכובש אסור מפני שהוא כמבשל. והסביר התוספות יום טוב (שבת פרק יד משנה ב), שלדעת הרמב"ם אין בכובש משום מעבד, מפני שאין עיבוד באוכלין. וכתב הכרתי ופילתי (יו"ד סי' קה סק"ב) שמדברי הרמב"ם משמע שהוא מן התורה. וכן דעת הגאון יעב"ץ במור וקציעה (סי' שכ דף כב ע"ד בד"ה אבל), שהכובש הוא תולדה דמבשל. ע"ש. ומשמע דסבירא ליה דהוי דאורייתא. אבל בספר טל אורות (דף סה ע"ג) כתב לבאר דעת הרמב"ם דהיינו מדרבנן. וכן כתב בשו"ת שואל ומשיב חמישאה (סי' יא בד"ה והנה במ"ש), שהרמב"ם דקדק וכתב שהכובש אסור. ולא כתב שהכובש חייב משום מבשל, לומר שאינו חייב בכובש אלא מדרבנן, כיון שאין איסור מבשל מן התורה אלא בבישול באש או בתולדת האש. ע"ש. אולם ברש"י כתב טעם אחר לאיסור, דאף שאין עיבוד באוכלין מדאורייתא, אולם מדרבנן אסרו עיבוד באוכלין.

והן אמת דיש נפק"מ בין פירוש רש"י שהאיסור הוא מדין מעבד לבין פירוש הרמב"ם שנראה כעושה מלאכה ממלאכת התבשיל, לענין עשית מי הלמי ביו"ט. דלדעת רש"י והתוס' אסור גם ביו"ט, שהרי אסורה מלאכת מעבד ביו"ט, שהתוס' כתבו (שבת עה.): "ואפי' ביו"ט". ואולם להרמב"ם שהאיסור מטעם שנראה כעושה מלאכה ממלאכת הבישול, הא ביו"ט מותר לבשל. וא"כ ביו"ט מותר לעשות מי מלח מרובין, כי אין איסור מעבד באוכלין לפי הרמב"ם. ועיין בפמ"ג (משבצ"ז סק"ג) שכתב נפק"מ נוספת בין שיטת רש"י לרמב"ם, והיא ליתן ירק חי בחומץ חזק כשיעור שיתן על האור וירתיח דהוה כבוש כמבואר ביו"ד (סי' קה) ונראה כמבשל לטעם הרמב"ם, אבל לטעם רש"י י"ל דוקא במלח שייך עיבוד ולא בחומץ.

המולח בשבת עורות במלח, או המרכך בשמן כדרך הרצענים, הרי זה מעבד האסור מהתורה¹¹⁷. לפיכך, אסור בשבת לסוך מנעל חדש, אפילו במעט שמן, שחששו חז"ל שיבוא לכדי עיבוד¹¹⁸.

מנעל חדש שעורו קשה אסור לנועלו בשבת אם כוונתו לרככו ע"י שיהלך בו במשך השבת¹¹⁹. אבל אם אינו מתכוין לרככו מותר לנועלו בשבת¹²⁰.

סעיף א'

חבילי פיהא אזוב וקורנית (פירוש מין עשב) הכניסן לעצים, אין מסתפקין מהם. הכניסן למאכל בהמה¹²¹, קוטם ואוכל ביד אבל לא בכלי ומולל בראשי אצבעותיו¹²².

¹¹⁷ בגמ' (שבת עה:): איתא שהמולח עורות בשבת אסור משום מעבד. וכ"פ הרמב"ם (פרק יא מהל' שבת הל' ה'). ובגמ' שבת (קמא:): משמע שהמרכך עורות בשמן אסור מה"ת משום מעבד. וכ"פ הרמב"ם (פרק כג מהל' שבת הל' י'). וכ"כ במנוח"א (ח"ג עמ' צח).

¹¹⁸ כן מוכח בגמ' שבת (קמא:): שאפי' במעט שמן שאין העור מתרכך רק מתצמצח אסור. ופרש"י, משום דאיכא למיגזר אטו עיבוד בשמן הרבה. ע"ש. וכ"פ מרן בש"ע (סימן שכז סעיף ד) שאפי' אם נותן מעט שמן כדי שיעור לצמצחו אסור כשמתכוין לצמצחו. ע"ש. ואי מיירי בסנדל ישן, וסכו כדי להבריקו, אסור משום צובע. וכ"כ המשנ"ב (ס' שכז ס"ק יב).

¹¹⁹ אע"פ שאין דרך לרככו בדרך זו אלא בידים או בכלים וחומרים מיוחדים, מ"מ יש לאסור עכ"פ מדרבנן. כ"כ המנוח"א (ח"ג עמ' קא הערה 12).

¹²⁰ הנה בתחלה היה נראה להתיר זאת משום דהוי פ"ר בדרבנן דלא אכפת ליה, אלא ש"ל שאף שאינו מתכוין בלבישה זאת להרחבת הנעל, בכל אופן ניחא ליה בכך, דאחר כמה פעמים הנעל מקבלת את צורת הרגל, וא"כ הוי פ"ר בדרבנן דניח"ל, שיש לאסור בזה. וראה להגר"מ לוי זצ"ל במנוח"א (שם) שכתב, דמ"מ בנידו"ד שאין תיקון המנעל ניכר בו, והתיקון נעשה בדרך לבישה ולא בדרך מלאכה, הרי זה דומה למ"ש המגיד משנה (פי"ב מהל' שבת הל' ב) לענין כיבוי גחלת של מתכת שאם אינו מתכוין לצרפה פטור אע"פ שבדאי מצטרפת, משום שכל שאינו מתכוין לצרפו אין על מעשה הכיבוי שם של תיקון ע"ש. וא"כ הוא הדין לנידו"ד.

¹²¹ גרסין בברייתא בפרק מפנין (קכח). חבילי סיהא אזוב וקורנית. ופירש הערוך, כולן מיני אזוב. והרמב"ם פ"ח דשביעית פירש שהן עשבים הידועים לרופאים) הכניסן לעצים לייבשן, אין מסתפק מהן בשבת. למאכל בהמה, מסתפק מהן בשבת. וקוטם ביד ואוכל, ובלבד שלא יקטום בכלי (כדרך חול). ומולל ואוכל (אם בא לאכול הזרע מולל שרביטין שהזרע בתוכו), ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה, דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים, מולל בראשי אצבעותיו ואוכל ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדרך שעושה בחול. ע"כ. ומכאן למדים מקצת דיני מוקצה, דהכל הולך אחר מחשבתו, דאם הכניסן לעצים היינו לייבשן לצורך הסקה הו"ל מוקצה ואין מסתפקים בהן. ואם הכניסן למאכל בהמה אינן מוקצה ואף מותרים לאכילת אדם. ועיין במג"א (סק"א) דאם הכניסן בסתמא הוי כהכניסן למאכל בהמה ולא הוי מוקצה. ומקור דבריו הוא מהתוס' (ד"ה הכניסן לעצים) שכתבו דלכאורה יש סתירה מרישא לסיפא של הברייתא, דברישא כתוב אם הכניסן לעצים אין מסתפקים מהן, משמע דבסתמא מסתפקין מהן. ואילו מהסיפא שכתוב אם הכניסן למאכל בהמה מותר, משמע דבסתמא אין מסתפקין מהן. ומיישבים התוס' דאפשר לומר דכוונת הברייתא בסיפא לבאר הדין בסתמא דנעשה כמי שהכניסן למאכל בהמה שמותר. וראה לפמ"ג (א"א סק"א) שברי"ף הגירסא הפוכה, דברישא כתב אם הכניסן למאכל בהמה מסתפק מהן, ובסיפא כתב אם הכניסן לעצים לא יסתפק. וא"כ לפ"ז לכאורה כדי שלא יסתור רישא לסיפא גבי סתמא י"ל דה"ק ובסתמא הוי כהכניסן לייבש דאסור. ומ"מ מסיק הפמ"ג דיש להקל בסתמא משום דהוי ספיקא בדרבנן.

¹²² בגמרא (ביצה יב:): מבואר דמותר למלול מלילות של חטים או שעורים ולפרוך קטניות ביו"ט, אבל בשבת אסור. ואם מלל מע"ש בשבת מנפח מיד ליד ואוכל, אבל לא בקנון ולא בתמחוי. וביו"ט מותר לנפח אפילו בקנון ובתמחוי, אבל לא בטבלא ולא בנפה. וכתב רש"י, דלפרוך קטניות הוי תולדה דדש, ומלילה הוי כדש כלאחר יד דאינו אסור בשבת אלא מדרבנן, וביו"ט לא גזרו. ע"ש. אולם בשה"צ (סקי"א) כתב, דלפי ר"ח חייב מהתורה. וכן משמע מהתוס' (יג: ד"ה ואם קלף) עיי"ש. ובהמשך הגמרא (ביצה יג:): איתא, כיצד מנפח, רב אדא בר אבהו אמר רב מנפח מקשרי אצבעותיו ולמעלה (ולא בכפו), ור' אלעזר אמר מנפח בידו אחת ובכל כחו. ופסקו הראשונים כר"א דמנפח ביד אחת. ופירש הב"י, דלפי הטור מותר מיד ליד, ולרמב"ם דוקא באותה היד אבל לא בשתי ידיו, ולא בקנון ובתמחוי. וכתב הר"ן (ביצה ו. ד"ה ואיכא), דלכאורה יש סתירה בין הסוגיות, דבביצה מבואר דבשבת

סעיף ב'

אין עושין מי מלח הרבה ביחד לתת לתוך הכבשים משום דדמי לעיבוד אבל יכול לעשות ממנו מעט לתת לתוך התבשיל ואם נתן לתוכו שני שלישי מלח אסור לעשות ממנו אפילו מעט.

אסור למלול אפילו בשינוי, ואילו בפ' מפנין מבואר, דאפילו לפי חכמים מותר למלול בשנוי. ותירץ הר"ן בשם הר"ז, דדוקא בחבילי ס'אה אזור וקורנית התירו למלול בשבת (כתב הפמ"ג כיון שהם מאכל בהמה דראוים לאדם קצת) אבל בתבואה וקטנית לא התירו, ובזה מייירי בסוגיא דביצה. ועוד תירץ בשם אחרים, דמה שהתירו ע"י שינוי זה דוקא אם אינו מולל אלא לרכך את האוכל, אבל מולל כדי לפרק האוכל מהקשין אסור בשבת. ברם הרי"ף הרא"ש והרמב"ם כתבו דשרי למלול מלילות בשבת ע"י שינוי כמבואר בשבת (פ' מפנין) לפי חכמים דמולל בידו מעט כרבנן ובשינוי כרבא. ומה שקשה מהברייתא בביצה דמשמע דרק בע"ש מותר למלול, כבר תירץ הרמב"ן במלחמות. ע"ש. והנה מרן (ס'י שיט סע"ו) פסק כדעת הראשונים שמותר למלול בשינוי גם בשבת. ועיין בהרחבה בש"ע ס'י שיט סע"ו וסע"ז.

אסור בשבת להכין כמות גדולה של מי מלח¹²³, דדמי¹²⁴ למעבד¹²⁵, אלא יכין בכמות מועטת¹²⁶ בלבד, ויזהר שלא יעשה מי מלח עזים (שהם שני שליש מלח¹²⁷). ומותר להכין אף לצורך סעודה אחרת¹²⁸.

¹²³ איתא במשנה (קח.) אין עושין הילמי בשבת, אבל עושה הוא את מי המלח וטובל בהן פתו ונותן לתוך התבשיל. א"ר יוסי והלא הוא הילמי בין מרובה ובין מועט. ואלו הן מי מלח המותרין, נותן שמן לכתחלה לתוך המים או לתוך המלח. ע"כ. ומבואר בגמרא (שם) שהילמי זה תערובת מים ומלח, וההבדל בין הילמי למי מלח הוא בשיעור, דהילמי הם מי מלח מרובים, ומי מלח הם מי מלח מועטים. ועיין במשנ"ב (סק"ח) שהביא מה שכתב המג"א (סק"ג) בשם הגהות הסמ"ק, שלא רק מים אסור לתת במלח, אלא הוא הדין אם נותן יין וחומץ ושאר משקים. ע"כ. והנה יש להעיר ע"ז ממה שהביא המשנ"ב לקמן (ס"ק יד) בשם הט"ז שהמנהג להתיר ליתן מלח על חתיכות צנון שנחתכו דק דק, כיון שמיד נותן בהם חומץ. ע"כ. והרי לפי מה שכתב בסק"ח מה יועיל נתינת חומץ. וכך הקשה בעולת שבת (סק"א). ועיין בתהלה לדוד (ס"ק ג-ד) שתירץ שהט"ז מייירי באופן שמערב עוד משקים מלבד החומץ. ובדבריו מתורצים גם דבר המשנ"ב שדקדק בלשונו שהמנהג ליתן חומץ ושאר דברים. דהיינו חומץ יחד עם שאר משקים.

¹²⁴ ומרן דייק בלשונו, דאין מעבד באוכלים מהתורה, מ"מ מדרבנן מיהו אסור. וכן תראה במשנ"ב (ס"ק ט).

¹²⁵ איתא במשנה (עג.) המולח והמעבד את העור חייב. ומבואר בגמרא (עה:) דמולח היינו מעבד. ופרש"י, דמליחה הוי צורך עיבוד. וכתב הרמב"ם (פי"א ה"ה), דהמעבד מן העור כדי לעשות קמיע חייב. ואחד המולח ואחד המעבד שהמליחה מן עיבוד היא. ועוד כתב הרמב"ם (ה"ו), הדורס את העור ברגלו עד שיתקשה או המרככו בידו ומושכו ומשוה אותו כדרך שהרצענין עושין הרי זה תולדת מעבד וחייב. ע"כ. ונמצא שלענין תולדת מעבד לא בעינן דוקא שתכלית המלאכה שלא יפסד במהרה, אלא כל שמכשירו לתשמישו הרצוי, חייב משום מעבד. ועוד גרסין בגמרא (שם) אמר רבא בר רב הונא לא אמר מאן דמלח בישרא חייב משום מעבד. רבא אמר אין עיבוד באוכלין. אמר רב אשי ואפילו רבה בר רב הונא לא אמר אלא דקא בעי ליה לאורחא (דהיינו שמולחה הרבה) אבל לביטא לא משוי איניש מיליה כעץ. ע"כ. וכתבו התוס' (ד"ה אין), דאפילו לפי רבא אין להתיר מליחת אוכלין, דאסור מדרבנן, כמבואר בפרק שמונה שרצים גבי מליחת צנון. ואפילו ביו"ט אסור. וכן דעת רש"י. והרמב"ם (פי"א ה"ה) פסק כרבא דאין עיבוד באוכלין. ע"ש. וכתבו האחרונים דהוא פליג על התוס' וסבר דאף מדרבנן מותר. והנה יש לעיין בשיטת מרן הש"ע, שבסעיף ב' פסק כשיטת רש"י שאסור לעשות מי מלח כיון דדמי למעבד, אולם בסעיף ג' פסק כשיטת הרמב"ם שאסור לכבוש דדמי למבשל. ועיין בט"ז (סק"ה) שהעיר על דברי מרן. וראה בפמ"ג (משבצ"ז שם) שתירץ שמרן ס"ל כדעת רש"י ששייך מעבד באוכלין מדרבנן אלא שהוקשה לו שגזרו במולח כמה חתיכות יחד ואוכלן לאלתר, כיון דס"ל שאין עיבוד שייך אלא לזמן מרובה, ולכן פירש כהרמב"ם. אולם לכאורה יש להעיר על תירוץ זה, שהרי אין איסור כלל בנתינת מים במלח או להפך, אלא האיסור (מדרבנן) הוא דוקא כשמכניס כבשים לתוך מי המלח, וא"כ מדוע אסור לעשות מי מלח, אלא שיי"ל שעשיית מי המלח חשיב כבר כתחילת המלאכה, וכבר אז גזרו בזה רבנן, ולזה הסכים מרן הש"ע בסעיף ב'. וא"כ לכאורה הוא הדין בסעיף ג', כיון שהדרך למלוח כמה חתיכות יחד, כבר בשעת המליחה צריך להאסר, אף שבפועל אין עיבוד אלא לזמן מרובה, יש לאסור כבר בנתינת המלח כיון שחשיב כתחילת המלאכה וכמו שפסק בסעיף ב'. ונראה לומר בזה דשאני האי דמים ומלח שהם באים לתקן את המאכל ואין רגילות לאכלם בפני עצמם, וכשעושה מי מלח מרובים, מיד נאסרים דמיחזי כמעבד מיד בהצטרפם יחד, שכשמכין כמות מרובה, נראה שזה לצורך זמן מרובה וחשיב כתחלת המלאכה. משא"כ ההיא דלקמן במליחת חתיכות צנון דמחזי כתיקון אוכלא, דהם בר אכילה, ויש רגילות למלוח מעט לפני האכילה, וא"כ כשמולחן לא שייך לאסור משום מעבד, שאין זה נראה שמולחן לזמן מרובה, ולכן נקט מרן את טעם הרמב"ם דמחזי כמבשל. ודו"ק.

¹²⁶ בש"ע הרב (סעיף ג) כתב, שמעט נחשב מה שצריך לאותה סעודה. וכ"כ הגר"נ קרליץ (חוט השני ח"ב פ"ל סק"ד). אולם עיין בש"ע הרב (סי' תעג הלכות פסח סעיף יט) שכתב שמותר רק "כדי טיבולו" דהיינו מה שצריך לטיבול ותו לא.

¹²⁷ גרסין בגמרא (שם) תני רבי יהודה בר חביבא אין עושין מי מלח עזין. מאי מי מלח עזין, רבא ורב יוסף בר אבא דאמרי תרווייהו, כל שהביצה צפה בהן (דהיינו שריכוז המלח במים מונע מהביצה לשקוע) וכמה (היחס בין המים למלח) אמר אביי תרי תילתי מילחא ותילתא מיא. למאי עבדי לה א"ר אבהו למוריסיא (ציר שכובשים בו דגים) ע"כ. וכתב הר"ן (לט.) שאין עושים מים עזין אפילו מועטין דאל"כ בלאו הכי אסורין המרובים. ע"ש. וכתב הב"י דטעמא הוא מפני שנראה כעושה מורייס, וסתם מורייס עושים לזמן מרובה כדי לכבוש בו דגים. ע"ש. כתב הגרשז"א (שו"ש סעיף ב) שהמלח שבזמנינו לא מתערב ונמס כי אם 36% ולא יותר מזה. ולפי"ז צ"ע מדוע היוס נאסר בשני שליש מלח.

¹²⁸ כ"כ במשנ"ב (ס"ק יא, ובביאור הלכה ד"ה אבל). אולם דעת ש"ע הרב (סעיף ג) שאין להתיר עשיית מי מלח מסעודה לסעודה אף כשעושה מעט. ועיין לרבינו הגדול זצ"ל בחזו"ע (ח"ד עמ' תנב) שפסק להתיר בזה אף לצורך סעודה אחרת.

הסובל ממיחוש ויודע שיצטרך בשבת לזלף מי מלח לתוך אפו (כתחליף לטיפות אף וכיוצ"ב), יכין את מי המלח מבעוד יום¹²⁹.

יש מי שאסר להכין מים שמעורבים בהם שני שליש סוכר, והעיקר להתיר בזה¹³⁰.

יש שנסתפקו מה הדין בלהכין כמות גדולה כדי לחלק ממנה מעט לצלחות קטנות עבור המסובים. ולהלכה נראה שהמקילים בזה יש להם על מה שיסמוכו, ובפרט אם ישם שמן בתחלה לפני נתינת המלח במים. והיותר נכון שכל אחד יעשה צלוחית קטנה לעצמו.¹³¹

סעיפים ג-ד

אסור למלוח חתיכות צנון ד' או ה' ביחד מפני שנראה ככובש כבשים, והכובש אסור מפני שהוא מבשל. אלא מטביל כל אחת לבדה ואוכלה. אבל ביצים מותר למולחן.

יש מי שכתב שמותר למלוח כמה חתיכות צנון אחת לאחת לבדה ולהניחם יחד לפניו כדי לאכלם מיד זו אחר זו.

¹²⁹ עפ"י המבואר שאסור לעשות מי מלח עזים. אולם אם לא נותן כמות של שני שליש מלח, יש להקל כשמכין כמות מועטת.

¹³⁰ עיין כה"ח (אות יד) שאסר לעשות שני שלשים סוכר ושליש מים. וראה למרן רבינו הגדול זצ"ל ביביע אומר (ח"ד חיו"ד סי' ב' אות ו') שהשיג עליו דאין מקום לדון את הסוכר כמלח לשום דבר אפילו להחמיר. והכה"ח עצמו (יו"ד סו"ס ס"ט כתב) על הוראת הד"ט שהתיר למלוח בשר בסוכר כשאין מלח מצוי שהיא הוראת טעות, וא"כ גם לענין שבת הוא הדין שלא דומה למלח. וע"ע בלית חן (עמוד צ').

¹³¹ עיין במשנ"ב (סק"ט) ומדבריו משמע קצת לאסור בזה, שכתב בשם ספר תוספת שבת שדוקא אם כונתו לתת לתוך הכבשים, אבל אם אין כונתו לזה (והיינו שדעתו לחלקם לתוך התבשילין) אפילו הרבה מותר, אבל האליה רבה אסור, וכן משמע מהמאירי דדוקא במעט התירו, מפני שניכר שאין עושה כן אלא לצורך שעה, משא"כ בהרבה יסברו שעושה לצורך חול. ע"ש. וא"כ הוא הדין בנידו"ד דכיון שעושה בקערה גדולה, אף שדעתו לחלקה לקערות קטנות לבני ביתו, לכאורה נראה לאסור, דבהרבה לא התירו. אולם בספר אדני שלמה (סי' שכא סעיף ב) הביא מה שכתב בספר דברי שלום (סי' קו אות ט'), דהנה מי מלח מועטין משערין לפי מה שצריך לו לטביל בסעודה אחת, ומה שכתבו הר"ן והריטב"א דמי מלח מועטין לצורך טיבול אותה סעודה הוא לאשמועין דמועטין כל מה שצריך לו לטיבול בסעודה אחת. ולפ"ז יוצא שאם בני בית מרובין כל מה שצריכין באותה סעודה מיקרי מועטין, ואם בני בית מועטין או שהוא יחיד לעצמו אין לעשות אלא כפי מה שצריך לאותה סעודה, וא"כ שיעור מועטין משתנה לפי מספר בני ביתו, שאם הם מרובים שיעור מועטין הוא כפי מה שצריך לטביל פתו כל אחד ואחד מהם, וכשהם מועטין גם שיעור מי מלח מועטין הוא כפי מה שצריך להם. ולכן כשבני הבית מרובין צריך לעשות מי מלח כל אחד ואחד בפני עצמו כדי צרכו בסעודה אחת, אבל אין לעשות עבור כל בני הבית מי מלח בקערה אחת משום דהו"ל מי מלח מרובין, אבל כשכל אחד ואחד עושה לעצמו הרי שכל אחד עושה מי מלח מועטין לעצמו דשרי. ומ"מ אין למחות ביד העושה מי מלח עבור כל בני הבית כיון שאם מחלקם הו"ל מי מלח מועטין והרואה אותו נמי לא יסבור מפני ריבויין שעושה לצורך חול שהרי רואה ריבוי בני הבית שצריכין להם. עכ"ד. ועיין בספר שלמי יהונתן (סי' שכא סעיף ב) שרצה להביא סיוע להתיר מלשון הטור שכתב וז"ל: אין עושין מי מלח הרבה ביחד לתת לתוך הכבשים, שכיון שעושה כדי להתקיים דמו לעבוד שהמלח מקיימם. ע"כ. והרואה יתמה, שמאחר וכל נידון האיסור הוא בעצם עשיית מי המלח מדוע הוסיף שכיון שעושה כדי להתקיים דמי לעבוד שהמלח מקיימם ויתכן שרמז בזה דכל האיסור משום שדעתו ליתן כבשים בתוכו. ובש"ע העתיק כמעט כל לשון הטור, ונמצא שהטור והש"ע מסייעים קצת את שיטת התוספת שבת. ע"כ. ועדיין יש להתפלפל בזה. ואכמ"ל. שו"ר שבחזו"ע (ח"ד עמ' תנב) כתב בזה מרן רבינו הגרע"י זצ"ל שבסעודה גדולה שאנשים מרובים מסובים בה, ומוכרח לעשות מי מלח מרובים, מותר לעשות כן באופן שנותן שמן תחלה לתוך המים, ואח"כ יתן את המלח, כמו שהתיר ר' יוסי במי מלח מועטין. ועיין שם שפרש"י בטעמא דמילתא שהשמן מתיש כח המלח. עיי"ש. והנה אף שפתרון זה יותר מרווח מאשר לעשות כמות גדולה ולסמוך על המתירין, בכל אופן צריך הקורא לידע שאף פתרון זה אינו מוסכם לכו"ע. ועיין בכף החיים (סי' שכא אות ה) שהביא בזה מחלוקת, והעלה להחמיר. ועיין בשלמי יהונתן (סי' שכא סעיף ב) שהרחיב בזה. ואכמ"ל.

ירקות שאין הדרך לכובשם במלח ואין המלח פועל בהם עיבוד מותר לפזר עליהם מלח בשבת¹³².

מותר ליתן מלח בסלט ירקות שרובו עשוי מירקות שאין הדרך לכובשם¹³³.

מותר לטבל במלח כמה חתיכות של צנון כל אחת בנפרד ולאכולם לאלתר¹³⁴. ויש שנהגו להחמיר בכך¹³⁵.

ישנם סוגי אוכלים שאין שייך לאכולם כל חתיכה בפנ"ע, ובמקרים אלו, "חתיכה בפנ"ע מיקרי כדרך הרגילות לאכול בחול בפעם אחת. ועיין בהערה¹³⁶.

מלפפונים או חצילים שהיו כבושים במי מלח, רשאי ליתנם לתוך חומץ שיקבלו טעם החומץ כדי לאכולם בו ביום¹³⁷.

¹³² כתב בשמירת שבת כהלכתה (פרק יא הערה ו) בשם הגרש"ז אויערבך, ירקות שאין הדרך לכובשם במלח ואין המלח פועל בהם עיבוד מותר לפזר עליהם מלח, ולכן מותר לפזר מלח על גבי פרוסות עגבניה או פלפל, ואע"פ שרגילים לכבוש עגבניות, מ"מ אין כובשים אלא עגבניות ירוקות ושלמות, וגם אין כובשין אותם במלח אלא בחומץ. וכן אוכלים שלא רגילים למולחן לשם כיבוש כגון ביצים מותר למלחן לצורך אכילתם בו ביום. ומובא בשולחן שלמה (הערה א) בשם הגרש"ז שיהיה חמור יותר למלוח עגבניות קטנות שלמות הנקראות שרי וצ"ע. ע"ש. ובשו"ת אז נדברו (חי"ג סי' כז) כתב שעגבניות ופלפל הם בכלל הדברים שדרכם לכבוש ואין הבדל אם קלופים וכדו'. וכן דן הגרש"ז במלפפונים, הואיל ואין רגילים לכבשם בלא קליפה וגם כובשים אותם דוקא כשהם שלמים. ובמנחת שבת (סי' פ) מתיר למלוח מלפפונים קלופים מהטעם הנאמר, וכן בצנון דבזמן הזה אין רגילים לכבושו לא נראה כמעבד. אולם בצנון יש להחמיר יותר הואיל ונזכר בגמרא לאסור, משא"כ לגבי עגבניות וכיוצ"ב.

¹³³ שהרי עיקרו של הסלט ממינים שאין בהם עיבוד, וכן אין מכין לעבד הירקות לכן מותר אפילו אם ישהה הסלט במלחו וכ"ש אם נותן שמן בתוך הסלט מבטל בזה טעם המלח ומותר כמבואר במשנ"ב (ס"ק יד).

¹³⁴ הנה לשון סעיף ג' הוא מהטור. ויש להסתפק אם הטור פליג על תה"ד וס"ל דאין להתיר לטבול כמה חתיכות צנון כל אחת לבדה ולא שרי רק לטבול אחת לחוד ולאכולה, ולפי"ז יתבאר הש"ע כעין סתם וי"א, והלכה כסתם, דהיינו, דהלכה כסעיף ג' ולחומרא, או דילמא הש"ע בסעיף ד' מפרש את הלכה ג', ובהלכה ג' פירושה דמטביל כל אחת לבדה ואוכלה, היינו מטביל כל אחת לבדה ולא יטביל כמה אחדים, ומה שכתב "ואוכלה", אתי למעוטי אם מניחה לאח"ז. וזהו שכתב בהלכה ד' כדי לאכולם מיד זו אח"ז, והוי דין זה לקולא דשרי להטביל כמה חתיכות כל אחת לחודה. ויש להוכיח מדברי מרן הב"י על דברי הטור שהם מקור הדין, שבהלכה ג' שכתב ב"י בזה"ל: "וכתב תה"ד וכו' ", ומסגנון דבריו משמע מהב"י דתה"ד לא נחלק על הטור, ומה שכתב מרן בסעיף ג' הוא לשון הטור כפשוטו, ובסעיף ד' את ביאור תרומת הדשן, ולא פליג. וכן שאר גדולי הפוסקים לא ביארו שיש כאן מחלוקת. וכ"כ בספר ברכת יצחק (ברכה, ח"ג עמ' נא)

¹³⁵ עיין משנ"ב (ס"ק כ) בשם המג"א.

¹³⁶ כתב בטוש"ע "אלא מטביל במלח חתיכה חתיכה ואוכל", והנה בפולין ועדשים דלא שייך אופן זה, שהרי אינם נאכלים כל אחת בפני עצמה. ובטוש"ע כתוב שאין למלוח פולים ועדשים הרבה ביחד, מוכח שא"צ למלוח כל פול ועדשה בפ"ע אלא העיקר שלא יהיו הרבה ביחד. ונראה פשוט שמותר למלוח פולים ועדשים מלא הכף שאוכל בפעם אחת ולאכלה לאלתר, וזה דומה לחתיכה של צנון כיון שדרך אכילתו בכף ולא בחתיכות. וכתבתי זאת כיון שראיתי בספר בן איש חי (שנה ב פ בא) שכתב וז"ל: וכן היה בפרי שקורין לוביא אסור להניח עליהם מלח אלא מטביל אחת אחת במלח ואוכל. עכ"ל. ולכאורה יש להעיר, דכיון שאין דרך כלל לאכול אחד אחד אלא מפזר מלח על כל כף ואוכל, ואפילו לדעת הא"ר (סק"ה) שאוסר למלוח אפילו חתיכה א' של צנון דק לטבול, מסתבר דפולים עדיפי מצנון, דבצנון המלח פועל להפיג מרירות ואי"צ לזה זמן כ"כ, אבל בפולים שפעולת המלח היא לרכך הקושי שבקליפתו צריך לזה זמן יותר, לכן מותר לפזר מלח על כף פולים ולאכולם תיכף.

¹³⁷ כ"כ מרן הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (ח"ד עמ' תנג). ועיין בסוף הסימן בשו"ת מה שכתבנו בזה בס"ד.

מותר לפזר סוכר על תותים כדי למתק אותם. ואף המחמיר בזה יכול לעשות כן כדי לאכלם לאלתר.¹³⁸

מלפפונים שנכבשו, ואחר שהוציא אחד מהם נמצא שלא נכבש כל צורכו, אולם יש בו טעם כבישה, מותר להחזירו לקופסא, כדי לאוכלו בו ביום.¹³⁹

¹³⁸ נראה דלא מבעיא לפירוש רש"י (שבת קח:) שטעם האיסור למלוח צנון וכיו"ב משום עיבוד שהמלח מעבדן ונעשים קשים והוי תיקון, שטעם זה בודאי דלא שייך בפזור סוכר על פירות שהוא רק ממתקם ואין לזה שייכות לענין עיבוד כלל. ואף שהעקרי הד"ט (או"ח סי' יד אות לו) כתב, שבמקום שאין מלח יכולים למלוח הבשר בסוכר להכשירו לקדרה. וכן כתב במסגרת השלחן על יורה דעה (סי' סא דין כא) שקיבל מרבתי שהסוכר המתוק מוציא הדם כמו המלח. וכן פסק בשו"ת מעשה אברהם (יו"ד סי' ל'). אולם רוב ככל האחרונים דחו הוראה זו בשתי ידיים, והעלו שחלילה לסמוך על זה כלל, ואפילו בדיעבד שכבר ביטלו הבשר על ידי מליחה בסוכר יש לאסור הכל. וראה בזה באורך בשו"ת יביע אומר (ח"ד יו"ד סי' ב') ושם אסף כעמיר גורנה דברי האחרונים שאסרו כל התבשיל שנתבשל על ידי מליחת הבשר בסוכר. ע"ש. והן אמת שבשו"ת מהר"מ מבריסק (ח"א סי' ז') כתב, שעל כל פנים לחומרא יש לחוש לסברת העקרי הד"ט וסיעתו, שיש לומר שעל ידי המליחה בסוכר פירש הדם ממקום למקום ולא תועיל לו מליחה אחרת, וכדין בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב שאינו נותר במליחה שנית בכלי מנוקב. ע"ש. ולדבריו היה מקום לומר שגם בנידון דידן חיישין לחומרא. אולם גם על זה הניף שנית בשו"ת יביע אומר (ח"ד יו"ד סי' ד' אות ו') והעלה שהעיקר כדברי הגאון בעל ערוגות הבושם שאין לחוש לזה כלל. וע"ע בחזו"ע (ח"ד עמ' תנז) מה שכתב להתיר בזה.

¹³⁹ הנה ראיתי למרן רבינו הגרע"י זצ"ל בספר לוית חן על הלכות שבת (סימן ס') וכן בחזו"ע (ח"ד עמ' תנב) שכתב וז"ל: והנה לפעמים פותחים צנצנת שיש בה כבושים הנעשים בבית מקישואים ומלפפונים או לפת וכיוצא בזה והוציאו ממנה כבושים לאכילה ושוב נוכחו שעדיין לא נגמרה כבישתם כראוי. ויש להסתפק אם מותר להחזירם למקומם אף שיש שם מי מלח או חומץ או יש בזה איסור משום כבוש כבושים כיון שלא נכבשו כל צרכם. ומתחילה עלה על לבי לומר שאע"פ שפסק מרן הש"ע (סי' שיח סעיף ד') שתבשיל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי יש בו דין ביטול בשבת כל זמן שלא נתבשל כל צרכו, מכל מקום הרי לא יצא דבר זה ממחלוקת הפוסקים ודעת רבים מהראשונים להתיר, וכמו שכתב המשנה ברורה בביאור הלכה (סי' שיח סעיף ד'). אלא שמכיון שפסק תורה הוא פסק מרן להחמיר, אבל בדין כבישה שהוא רק מדרבנן (עיין אגלי טל מלאכת האופה אות מא) נאמר ספק דרבנן לקולא, ואין כבישה אחר כבישה. ואפילו לרש"י (שבת קח:) שסובר שמה שאסור למלוח צנון משום שנראה כמעבד, ואע"פ שאין עיבוד באוכלין איסורא דרבנן מיהא איכא, מ"מ גם לשיטתו יש לומר כאן אין עיבוד אחר עיבוד כמו שכתבו הפוסקים אין טחינה אחר טחינה וכו'. ומ"מ לא מלאני לבי להתיר כאן כיון שעושה להניח אחר השבת וכו' ומ"מ נכון להחמיר. עכ"ד. ובחזו"ע (שם) פסק להתיר בזה אם נעשה לבו ביום. עיי"ש. וראיתי בספר אהלי שם (פרץ, עמ' טז) שהקשה דהיכן מצינו כבוש כבן דרוסאי, והרי רק גבי ביטול נאמר דין זה שיש מאכל כבן דרוסאי, אבל גבי ביטול לא נאמר כלל שיש כבוש כבן דרוסאי, שהרי או שהוא כבוש או שאינו כבוש. וגם לא שייך לומר אין טחינה אחר טחינה כלל הכא, וכי אם יעבד עור כבן דרוסאי חצי עיבודו יהא חייב כמו במבשל. ולא מצינו, ולא שייך למימר, דגם במלאכת מעבד יהא דין כבן דרוסאי, אלא או שהוא מעבד או שאינו מעבד, ודוקא בביטול נאמר דין זה של מאכל בן דרוסאי, דלא שייך בזה מעבד אחר מעבד, אלא כל עוד שאינו ראוי לאכילה אינו מעבד כלל ואח"כ הוא מעבד. וע"כ ודאי שיהא אסור להחזירם למקומם, ולא מצד חומרא אלא מעיקר הדין. ע"כ.

ויש להשיב על דבריו כדרכה של תורה, שמ"ש שביטול הוא חידוש מיוחד שאינו בשאר מלאכות, אינו נכון, שהרי כל הדין שאין טוחן אחר טוחן כ' רבינו הגר"א (סי' שכא סי' ב') שנלמד מהתוספתא דאיתא התם מוללן את המלול ואופין את האפוי וכו' וסיים רבינו "וה"ה לכל המלאכות". הרי שגדר אחד לכל המלאכות, שכל מלאכה שכבר נעשתה אין שום חידוש בזה שאתה חוזר על אותה פעולה עצמה, ואין שום חידוש מיוחד בביטול אחר שכבר התחילה פעולתו. וממילא לדעת הרא"ש וסיעתו דס"ל גבי ביטול שמה שכבר נתבשל עד שהגיע למאב"ד, סגי, שכבר אין ביטול אחריו, וממילא ה"ה לכל המלאכות שזהו הגדר השוה בכולם. והוא הדין בכבישה, דאין הכבישה השניה עושה פעולה אחרת אלא זוהי בדיוק הפעולה הראשונה, שהכבישה הראשונה שינתה קצת את טבע המלפפון להיות מלפפון חמוץ, ופעולה זו גומרת את אותה פעולה ממש ומוסיפה רק באיכות הכבישה שתהיה יותר טובה, והיינו ממש כבישול, שהביטול השני מוסיף באיכות הביטול שיהיה ביטול יותר טוב. וענינו הרואות שהמציאות כן, שהרי אף שלא נגמרה כבישתו כראוי, בכל אופן פשוט שהשתנה ממהותו הראשונית וניכר בו כבישה כלשהי, אלא שלא נכבש כל צורכו, ודמי ממש למאכל בן דרוסאי, וממילא לא שייך לומר שבכבוש "או שזה כבוש, או שלא" כפי שרצה לומר כת"ר. ואין זה דומה לענין כבישת בשר וחלב, דהתם אמרינן שאם לא עברו כד' שעות, ממילא אין לזה דין כבוש כלל, וחזינן שלפני כד' שעות אין לזה דין כבוש, ומיד אחרי יש לזה דין כבוש. וראה מה שהארכנו בזה בס"ד בשו"ת תורת אבי על או"ה (עמ' מא-מב), ושם הבאנו שבדין זה נחלקו גדולי האחרונים כיצד מתרחשת פעולת הכבישה, האם אמרינן שמיד אחרי המעת לעת נעשית פעולת הכבישה, או דילמא ישנם בליעות ופליטות כל משך המעת לעת, אלא שבגמר המעת לעת ישנו שיעור טעם המשלים לכדי נתינת טעם. והנה לאותם אחרונים (מטה יהונתן, פרי תואר) דסברי שפעולת הבליעה מתמשכת כד' שעות, ולא מגיעה מיד בסוף הכד', הוא הדין הכא, דלא אמרינן שאין פעולת כבישה כלל, אלא ודאי שיש על זה שם כבוש קצת, אלא שלא נכבש

נחלקו הפוסקים מה הדין במליחת סלט העשוי ממגוון ירקות, ובחלקם מלפפונים שיש דרך לכובשם. ולהלכה יש להתיר זאת ובמיוחד היכא שרוב הסלט מורכב מירקות שאין דרך לכובשם¹⁴⁰. והיותר נכון לתת מעט שמן קודם שימלח את הסלט.

ירקות שיש רגילות לכובשם, ופיזר עליהם מלח, אם עשה זאת במזיד, יש לאסור אכילתם בשבת ולאחרים¹⁴¹, ואם עשה זאת בשוגג מותר, וכדין מעשה שבת בשוגג באיסור דרבנן¹⁴². ואם מזכר תיכף למליחה, יתן יתן מיד שמן או שאר משקין¹⁴³ וע"י זה יתקן את האיסור¹⁴⁴.

כל צורכו. עוד י"ל שדוקא לענין או"ה דבעינן טעם נחלקו הפוסקים, אולם לענין כבישת ירקות, ודאי שיסכימו שאף כבישה מועטת משנה במהותו את גוף הירק, וכנ"ל. וא"כ דמי ממש למאכל בן דרוסאי. ודו"ק. וכן המקום להעיר על מה שכתב לאסור בד"ן זה בספר מנוחת אהבה (ח"ג עמ' קט) שאע"פ שכבר היו בצנצנת הכבושים ונכבשו באופן שראויים לאכילה ע"י הדחק מ"מ הואיל כשמחזירין יתכבשו יותר יש לאסור כדין ביטול בדבר שאינו מבושל כ"צ שאסור מה"ת כמבואר בש"ע סימן שיח סעיף ד. עכ"ל. והנה על מה שכתב שדין ביטול אחר ביטול במאכל שאינו מבושל כ"צ שאסור מהתורה, הרי הביאור הלכה (שם) הביא שנידון זה הו"י מחלוקת ראשונים שקולה, וממילא מה שמרן פסק להחמיר בד"ן זה היינו כיון דהו"י ספקא דאורייתא, ואנן קיי"ל דהיותר נראה העיקר בדעת מרן דספיקא דאורייתא לחומרא היינו מדרבנן ולא מדאורייתא, וכדעת הרמב"ם. מה עוד שהכא בכבישה הו"י ספקא דרבנן, וא"כ קיל טפי מהתם, וי"ל ספקא דרבנן לקולא. וכ"כ בלית חן (שם). וא"כ יש לתמוה למה כתב לאסור בסכינתא חריפתא.

¹⁴⁰ כיון שהכא האיסור הוא מדרבנן, קיי"ל דספיקא דרבנן לקולא. לכן יש להקל בדבר אף דמעורב בסלט חתיכות מלפפונים. ועוד יש לומר דכל שעיקרו של הסלט ממינים שאין בהם עיבוד וכן אין דרך לכבוש הירקות כך, יש להקל במליחתו אפילו אם ישהה הסלט במלחו. שהרי רוב הסלט שעשוי מירקות שאין רגילות לכובשם מעיד עליו, וממילא אין חשש למיחזי. מה עוד שהכא נותנים מעט מלח, וניכר שכונתו רק להטעים. וכ"ש אם נותן שמן בתוך הסלט ומבטל בזה טעם המלח ומותר כמבואר במשנ"ב (ס"ק יד). ועיין בשו"ת בסוף הסימן שהארכנו בד"ן זה בס"ד.

¹⁴¹ מרן בש"ע סי' שיח סעיף א'.

¹⁴² הנה מצינו בכמה דוכתי שהעושה מלאכה שאיסורה מדרבנן בשוגג אינו כדן העושה מלאכה האסורה מדאורייתא לענין איסור הנאה מהתבטול. וכמו ששינו בתרומות (פרק ב' משנה ג') גבי המעשר בשבת דבשוגג יאכל, ובמזיד לא יאכל. וכן בגמרא (ביצה יז:) אמרו, המעשר פירותיו בשוגג יאכל וכו', המטביל כליו בשבת בשוגג ישתמש בהן, במזיד לא ישתמש בהן וכו'. וכן הוא ברמב"ם (פרק בג מהלכות שבת הלכה ח') דהמטביל כלים בשבת בשוגג, ישתמש בהן, במזיד לא ישתמש בהן עד למוצאי שבת. ע"כ. וכן כתב הריב"ש (ס"ו רד). ואף שבביאור הלכה (ריש סי' שיח) הביא מהפרי מגדים שכתב, ולענין מלאכה דרבנן חד דינא אית להו ובשוגג צריך להמתין עד מוצאי שבת. ע"ש. אך בביאורי הגר"א שם כתב דברבנן מרן הש"ע יודה דבשוגג מותר ליהנות מאותה מלאכה בשבת. ואף הסברא נותנת דלא גזרינן שוגג אטו מזיד דרבנן. ודוקא במזיד דרבנן קנסו להנות מהאיסור כמו במזיד דאורייתא. וכ"כ מרן הראשל"צ שליט"א בילקו"י (שבת ח"ג עמ' תנב).

¹⁴³ אולם אם הרגילות לכובשם במי לימון או בחומץ, לא יתן אותן עליהם, אע"פ שבמשנ"ב (ס"ק יד), כתב שמועיל שפיכת חומץ כשפיכת שמן (א.ה.א. לא נדייק בדבריו שבדוקא כתב "אלא שופכין שם החומץ וגם מינים אחרים", שדוקא בשילוב מינים אחרים מותר). ובכל אופן גם האול"צ (ח"ב פל"ג תשובה א) כתב שהחומץ מבטל את כח המלח כמו שמן. שהרי כך היא דרך כבישתו. אלא אם ירצה יתן רק מעט חומץ. והביאור בזה שכיון שאינו נותן אלא מעט חומץ, אין דרך כבישה בכך, ומותר, משא"כ במליחת ירקות שאסורה אפילו בנתינת מעט מלח. וכ"כ הגר"נ קרליץ (חוט השני ח"ב פ"ל סק"ג).

¹⁴⁴ עיין בקצות השלחן (סי' קכח הערה ה'). ושם הביא עדות של יהודי שראה את מרן החפץ חיים שפיזר בש"ק מלח על חתיכות צנון שעמדו לפניו ותיכף נזכר והרחיק מלפניו את הקערה עם הצנון ולא אכלם. וכתב על זה בקצות השלחן, דפשוט דמדת חסידות נהג בעצמו לצאת דעת הפמ"ג (שמחמיר בכהאי גוונא), והא דלא נתן חומץ תיכף דבכה"ג שרי, אפשר דלא היה לפניו חומץ או שמן וגם אפשר שלא רצה לסמוך על המנהג להתיר בנותן שמן אח"כ. אבל קשה דעכ"פ היה צריך ליתן תיכף שמן כדי שיתבטל כח המלח בטרם שהמלח יפעול פעולתו על הצנון היינו טרם שיזיע הצנון, ואם לא היה לו שמן היה יכול לתת מים הרבה על הצנון כדי שיתבטל כח המלח. ואולי באמת ציווה המשנ"ב ז"ל לעשות כן, והרואה הנ"ל לא יהיב דעתו ע"ז רק ראה מה שהרחיק את הקערה. ע"ש.

שן שנפלה, מותר להניחה בתוך כוס חלב כדי שתשמר ויהיה אפשר להחזירה למקומה. ואין לחוש בזה לאיסור מעבד¹⁴⁵.

סעיף ה'

אסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת להניחה.

אסור למלוח בשר מבושל (וכ"ש לא מבושל) בשבת כדי לשומרו לזמן רב שלא יתקלקל¹⁴⁶.

נחלקו הפוסקים מה הדין כאשר רוצה למלוח ביצים לסעודה אחרת בשבת. והעיקר להקל בזה, ובפרט במקום צורך¹⁴⁷.

סעיף ו'

"אין למלוח ביחד הרבה פולים ועדשים שנתבשלו בקליפתן"-

¹⁴⁵ עפ"י דעת הרופאים דחלב שומר על טריות השן לצורך השתלתו מחדש בגוף האדם. ובספר תורת המלאכות (ח"ז עמ' קכד) הסתפק בדיון זה, דאפשר דחשיב זה למלאכת מעבד, שהרי לכאורה לא גרע מחניית גוף האדם דאית ביה עיבוד, או דילמא דדוקא חניטה חשיב למלאכה כיון שהוא עור דומיא דעור הבהמה, אבל בשן שהוא עצם לא מצינו בו מלאכת עיבוד. ואף דנתינת השן בחלב שומר על טרייתו, אפשר דזה לא חשיב עיבוד וגרע ממליחת בשר, דהתם ללא מליחה הבשר נפסד לגמרי, אבל הכא התועלת לא ניכר לעין. ואפשר דיש לאסור על כל פנים מדרבנן דמחזי כמעבד וצ"ע. אולם סיים בכך ששמע מהגר"נ קרליץ שליט"א דאין לאסור בזה משום מעבד, דהחלב רק שומר על טרייתו ולא מעבדו, דהיינו משנה צורתו. והא דחניטה חשיב עיבוד, אף שאינו מעבד העור אלא שומר על צורתו וטרייתו, היינו משום דחניטה היא צורת עיבוד. עכ"ד.

¹⁴⁶ אעפ"י שבבשר מבושל לא שייך עיבוד במליחתו, בכל אופן כשמולחו לזמן רב מיחזי כמעבד.

¹⁴⁷ הנה במשנ"ב (ס"ק כא) כתב בזה"ל: דהא דמתירין לעיל בביצה למולחה היינו לצורך אותה סעודה, אבל למלוח הבשר וביצה כדי להניח לאחר זמן דמי לעיבוד וכבישה. והנה דעת המגן אברהם וט"ז דאפילו דעתו לאכול ביום אחר הוא לצורך סעודה אחרת יש לזהר בזה (והיינו כשהסעודה אחרת נמשך זמן רב אחר סעודה ראשונה) אבל האליה רבה מצד דאין לאסור רק אם בדעתו להניח לאחר שבת. וכן משמע מביאור הגר"א. ובפרט אם העת חם והוא עושה כן כדי שלא יסריח בוודאי יש להקל לצורך סעודה אחרת, דגם הט"ז מתיר בזה. בשר או דג חי אסור למולחו בשבת כדי שלא יסריח ואפילו במקום הפסד אסור, ואפילו רוצה למולחו כדי לאכלו אחר מליחתו חי אסור, דאף על גב דאין עיבוד באוכלין מדאוריתא מכל מקום אסור דמתחזי כעיבוד שהמלח מכשיר האוכל ומתקנו. עכ"ל הנצרכ.

ועתה ראיתי שבספר ילקו"י (שבת ח"ג) בהשלמות מספר שארית יוסף, הביא סיוע להתיר מדברי המאירי (שבת קח:) שכתב, מותר למלוח ביצה בשבת לאוכלה. ע"כ. ולא כתב דהיינו דוקא לאלתר, משמע שאפי' לסעודה אחרת מותר. וכ"כ להדיא הריטב"א (שם בסוף ד"ה ממלח וכו') "וכתב מורי הרב ז"ל שאפי' מה שנהגו למלוח בשר צלי כדי להצניעו לסעודה אחרת, מותר, שאינו מתכוין להשביחו אלא כדי שלא יפסד, ולא אסור מליחה אלא כשהיא מתקנת ומשבתחת. וכן נראים הדברים". עכ"ל. ועיין בספר תורת שבת (סק"ט) שכתב, שמדברי השבלי הלקט שהוא מקור דברי הש"ע מוכח שאין כאן איסור גמור אלא חומרא, ומן הדין אפי' מסעודה לסעודה מותר, וכמ"ש הא"ר. ע"ש. גם בספר משחא דרבוא (סי' שכא ס"ג) כתב בסו"ד: ולענין הלכה נראה שאין איסור למלוח בשר מבושל וביצה מבושלת לבו ביום ואפילו מסעודה לסעודה, דסתמא כתבו הרמב"ם והטור ולא חילקו בין לאלתר לבין לסעודה אחרת, וכן נראה מסתמות הש"ס. ומ"ש בשבלי הלקט עצמו (סי' פח), מצאתי בתשובת הגאונים, רבי לא היה נותן מלח ע"ג בשר מבושל כשהוא אוכלו, אלא כל מה שהוא רוצה לאכול מולחו באותה שעה, אבל למולחו ולהצניע אסור, שמליחה אב מלאכה היא וכו'. ואע"פ שהמליחה דמתני' אינה מליחת בשר, ועוד שיכול להערים ולומר אמלח חתיכה זו ואוכלנה עכשיו וחוזר ונמלך וכו', אעפ"כ אין רבי רוצה לעשות כן אף במבושל, הואיל ואין הבשר נפסד מבלי מלח. ע"כ. י"ל שהכוונה להחמיר רק כשעושה להניח לאחר השבת, שכן מורה הלשון "למולחו ולהצניע" וגם הלשון "אין רבי רוצה לעשות כן" מורה שהיה מחמיר על עצמו. וע' למרן בש"ע (סי' שיט ס"ב) שכתב שלברור אוכל ולהניח אפילו לבו ביום אסור. וכאן בדיון למלוח בשר מבושל וביצה מבושלת לא כתב כן, אלא סתם ואמר שאסור אם עושה להניחם, ויש לפרש הכוונה דהיינו להניחם לאחר השבת. ע"כ.

יש להתיר לאותן עדות קדושות להמשיך במנהגן שבסעודת שבת בבוקר מניחים כמה קערות מלאות פולים בשלחן, ומולחים אותם בטרם האכילה¹⁴⁸. והוא הדין בגרגרי חומוס¹⁴⁹.

מותר למלוח את החמין (צ'ולנט) בשבת¹⁵⁰.

סעיף ז

מלאכת טוחן

מבוא למלאכת טוחן

מלאכת טוחן היא אחת מט"ל אבות מלאכות האסורות מן התורה בשבת. מהות המלאכה היא חלוקת גוף אחד לגופים דקים הרבה, כגון טחינת הסממנים שהייתה בעבודת המשכן וכמבואר בפרש"י (שבת מט:). הטוחן חיטים וכיוצא בריחיים וכן השוחק תבלין וסממנים וכיוצא במכתשת הרי זה אב מלאכה וחייב. והמחתך דק דק בסכין ירק תלוש או עצים תלושים וכן הנוסר עצים כדי ליהנות בנסורת שלהם או השף לשון של מתכת כדי להשתמש בעפרו כדרך שעושים צורפי זהב הרי זה תולדת טוחן וחייב שבכל אלו הפעולות הרי הוא הופך גוף אחד לגופים דקים הרבה.

הטוחן אוכלים או החותכן דק דק אינו חייב עד שיטחן כשעור גרוגרת שהוא כשליש ביצה (דהיינו שמונה עשרה גרם). וכן המחתך עצים דק דק אינו חייב עד שידקדק מהם כדי לבשל בהם כגרוגרת מביצה, אבל הנוסר עצים ליהנות מנסורת שלהם והשף לשון של מתכת כדי להשתמש בעפרו חייב משינסור וישוף כל שהוא.

טחינה באוכלין בגמ' שבת (עד:) איתא הא' מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן. ופרש"י שחותך ירק הנקרא סילקא לחתיכות דקות. ומבואר מזה שיש איסור טוחן גם בחיתוך ירק. ומצינו בזה מחלוקת בראשונים, יש מהראשונים הסוברים שאם הירק ראוי לאכילה כשהוא חי אין איסור לחותכו לחתיכות קטנות דאין זו מלאכה חשובה, ולשיטתם לא נאמר איסור זה של חיתוך סילקא אלא כשאין הסילקא ראוי להיאכל כשהוא חי, ומחתכו על מנת לבשלו. ויש הסוברים שיש איסור טחינה אף בירקות ופירות הראויים לאכילה. להלכה נוקטים הפוסקים שגם בפרי או כירק הראויים לאכילה יש איסור טוחן, ולכן אין לחתוך ירקות או פירות לחתיכות קטנות אלא באופנים שיתבאר לקמן.

¹⁴⁸ ראה בבירורי דינים שבסוף הסימן מה שכתבנו בזה בס"ד.

¹⁴⁹ בדין החומוס (ארבעס) דעת רוב האחרונים דכיון שאחר הבישול נעשית הקליפה רכה מאד אפי' בלי מלח ורק מוסיף מלח ליתן טעם, שרי.

¹⁵⁰ עיין בבירורי דינים שבסוף הסימן מה שכתבנו בס"ד לעניין מליחת פולים בשבת. וכן יש להוסיף מה שכתב בספר נשמת שבת (סי' שג) דר"ל דכיון דנתבשל הרבה וגם יש רוטב אין כח המלח פועל בו, מותר. והכא ניכר טפי שאין כוונתו לעבד או לכבוש, כיון שאין רגילות לכבוש כך, אלא ניכר לכל שכוונתו היא להטעים את התבשיל.

יש מקרים בהם די בשינוי אחד כדי שלא יעבור על איסור טוחן, ויש מקרים דבעינן שני שינויים¹⁵¹. ואף בסוגי דברים הנאכלים חיים, רצוי לכתחלה¹⁵² להרגיל את עצמו ואת בני ביתו לעשות תמיד שני שינויים.

¹⁵¹ גרסין בגמ' (שבת קמא.) אמר רב יהודה הני פלפלי מידק חדא חדא בקתא דסכינא, שרי. תרי, אסור. רבא אמר כיון דקא משני אפילו טובא נמי. ע"כ. ופרש"י, דלפי רב יהודה שרי לדוך חדא חדא דבכה"ג לאו טוחן הוא אלא כלאחר יד, והיינו טחינה בשינוי. והנה הרי גם לפי רבא ההיתר הוא מצד שינוי שטוחן בקתא דסכינא, אלא שצ"ל דרב יהודה סבר דבעינן לשינוי גדול כדי להתיר הטחינה, ולכן הצריך גם שיטחנו חדא חדא. וכתב הב"י, דמשמע מהגמרא דהלכה כרבא משום דבתראה הוא. וכן נראה מדברי הרמב"ם (פכ"א ה"כ), דסתם דבריו דמותר לדוק פלפלים, ולא חילק בדבריו בין מעט להרבה. ע"ש. וכ"כ רבינו ירוחם (ח"ח נ"ב ע"ז). ועוד כתב הב"י שברמב"ם שם מבואר שמותר לדוק פלפלים בקתא דסכינא דוקא בקערה אבל לא במכתשת דהוי ב' שינויים, אבל בקתא דסכינא במכתשת או במדוך בתוך קערה אסור. ומבואר מדבריו דבעינן שני שינויים. וצריך לבאר שיטה זאת, שהרי בש"ס לא מזכיר תנאי זה, וגם בהרבה ראשונים לא מזכיר תנאי זה. ומנליה להרמב"ם לחדש זאת. ורק רב יהודה סבר להצריך שני שינויים, אך לרבא סגי בקתא דסכינא וא"צ שני שינויים. ומחמת קושיא זאת העיר במג"א (סק"ט) על נוסח זה של הש"ע שסודו מהרמב"ם, ולכן כתב בכוונת הרמב"ם וז"ל: פירוש או בקערה שידוכם בשולי הקערה דהוי שינוי גמור. כנ"ל פי' הרמב"ם. עכ"ל. ועיין במחה"ש. ועיין בביאור הגר"א שיישב שדין פלפלין חמיר טפי מדיכת מלח, כיון שבגמרא הצריך ר"י למידק חדא חדא, ועוד דבשבת שייך במכתשת עובדין דחול. ע"ש. ולפי ביאור זה שאסור להשתמש במכתשת משום עובדין דחול שפיר מיושב הרמב"ם שלא כדאורייה הוסיף על הגמרא שהצריכה דוקא שינוי אחד, דמה שאמר שלא להשתמש במכתשת אינו כי לא די בשינוי אחד אלא בעין תרתי, אלא באמת שבמלאכת טוחן די בשינוי אחד, אלא שבנוסף אסור להשתמש במכתשת מדין עובדין דחול. ודו"ק. אולם עדיין יש להקשות על ביאור זה, דהעיקר חסר מהספר, והיה צריך הרמב"ם, ולפחות מרן הב"י, לבאר דהאיסור במכתשת הוא מצד עובדין דחול, וכפי שביאר הריב"ש בדין מורג חרוץ בסעיף י'. מה עוד שאין נראה כן מלשונו של הרמב"ם שכתב "ובקערה, אבל לא במכתשת מפני שהוא טוחן". ומפשט דבריו משמע שהאיסור הוא רק מצד טוחן ותו לא. וצ"ע. אולם לפי ביאורו דשני טחינת פלפלים חמירא טפי, מובן מדוע בסעיף א' הצריך מרן ב' שינויים וכלשון הרמב"ם, ובסעיף ב' בדין המלח הצריך שינוי אחד וכפשט הגמרא. אלא שמעתי מוטלת עלינו חובת הביאור מדוע דיכת הפלפלים חמורה יותר מאשר דיכת המלח, ונראה טעמא כיון דמייירי במלח שלנו הנעשה ממי הים שאינו גדולי קרקע כדמפורש בגמ' (עג: ע"ש). נמצא שטחינת המלח אין בה איסור תורה דהא קי"ל אין טחינה אלא בגו"ק כמבואר לעיל בסע"ט, וא"כ אתי שפיר דסגי בשינוי אחד כדי להתיר, אבל בטחינת הפלפלים שיש בזה איסור תורה בעינן ב' שינויים דהוי שינוי גמור. אולם עדיין יש לפלפל בזה, ועיין בספר הנפלא שלמי יהונתן (סי' שכא סעיף ח) שהביא דבירושלמי (פ"ז משבת הלכה ב') אמרו "ההן דשחק מלח חספ פלפלין חייב". ומפורש דעל שחיקת מלח חייבים מהתורה. ועיין בתה"ד (שם) שכתב דכל דברי הירושלמי לשיטתו, שאף במלאכת דש ומעמר חייב שלא בגדו"ק, אך לדידן שפסק הרמב"ם בפ"ח משבת שאין דישה אלא בגדו"ק, הוא הדין שאין חיוב טוחן שלא בגדו"ק.

אולם עיין בשיבולי הלקט (סי' צב) שהביא את דברי הירושלמי הנ"ל וכתב, בההוא דלא משני כל עיקר. וכן כתב רבינו ישעיה שכדרכו במדוך, חייב. והוא הדין למלח. ועיין שם שפירש להדיא דהא דאיתא בתוספתא שביד הסכין ובעץ הפרור מותר היינו משום שהוא שינוי גמור, ונקט להשוות לגמרי דין מלח לדין פלפלין. ומצאנו בעוד ראשונים שהעתיקו את דברי הירושלמי בלא חולק. עיין בפירוש הר"ח (עד: וכן בראבי"ה (ח"א סי' רכג) וברוקח (סי' סד) ובאו"ז (סי' ס'). ועתה ראיתי בחזו"ע (ח"ד עמ' רנ) שהעלה שדיכת פלפלין מותרת ע"י שני שינויים, ובהערות (עמ' רנא אות ד) הביא בשם שו"ת זבחי צדק (ח"ב דף יח ודף כ ע"ב) לחלק בין מלח לפלפלין, וסייע דבריו מהרשב"א והרמב"ם (שבת קמא.). וכן משמע שנקט להלכה, דבמלח בעינן שינוי אחד, משא"כ בפלפלין שבעינן תרתי. ע"ש. ובמה שכתב שהזבחי צדק הביא סיוע לדבריו מדברי הרשב"א והרמב"ם, הנה היו שרצו להוכיח ההפך, שהרשב"א והרמב"ם סברו שאין לחלק בין מלח לפלפלין, שהרי מטרתם הייתה להוכיח שדין שינוי בפלפלין הוא גם בשבת, מהא דאיתא בתוספתא בדין מלח שמועיל שינוי, ואם איסור מלח שונה היאך השוו הנידונים. ומה שכתבו שפלפלין חמיר היינו לשיטת רבי יהודה, וסיימו שם שהלכה כרבא. ואולי אפשר ליישב את הכל לפי דברי הפמ"ג (סי' שמ משבצ"ז סק"ו) שכתב דדוקא מלח ממשרפות המים דמייירי הגמ' אינו גו"ק, אבל מלח שחוצבים מהאדמה והוא גס כאבן חשיב גו"ק, וא"כ לכאורה לפ"ז צ"ל דמין איירי דוקא במלח ממשרפות המים, אבל מלח שחוצבים מההרים צריך ב' שינויים כפלפלים. ע"ש. ועדיין צ"ע.

עוד עיין בראשונים (שם) שנחלקו אם סוגיא זו איירי ביום טוב או בשבת, והרי"ף ורוב הראשונים הכריעו שאפילו בשבת יש היתר זה. וכן פסק בש"ע כאן. והנה יש בדין זה חידוש גדול, דבשאר המלאכות עשיית המלאכה בשינוי מורידה את האיסור מדאורייתא לדרבנן, אולם הכא השינוי מתיר את המלאכה. וכן כתב הב"י בשם שבולי הלקט (סי' צב) דלכאורה צ"ע, היכן מצינו שהתירו חכמים מלאכה מהתורה ע"י שינוי. ומיישב שבה"ל וז"ל: קתא דסכינא

סעיף ח'

מלח שהוא גס מבריאתו, יש להחמיר לכתחלה לטווחו בשני שינויים¹⁵³. והמיקל בזה לעשות שינוי אחד יש לו על מה שיסמוך¹⁵⁴.

מלח שהיה דק מתחילה ואחר בישולו נדבק ונעשה גוף אחד, כגון מלח שעושים ממים מלוחים שמבשלים את המים עד שמתאדים ונשאר המלח, אין בו איסור טחינה הואיל ודיבוקו נעשה בידי אדם, ואין טחינה אחר טחינה. הוא הדין בקוביות סוכר או בקפה טחון שנתייבש ונעשה גוש אחד וכן לחם או מצה מותר לפוררם.

סעיף ט'

מותר לחתוך בשר צלוי או מבושל דק דק, אפילו שלא לאלתר¹⁵⁵. והוא הדין לכל מאכל שאינו גידולי קרקע וראוי לאכילה.

שינוי גמור הוא וכו' הילכך מותר לכתחילה כדאמרינן גבי בורר בנפה ובכברה חייב בקנון ובתמחוי דהוי שנוי פטור אבל אסור, ביד דהוי שנוי גמור מותר לכתחילה. עכ"ל. ועיין בספר שביתת השבת (מלאכת דש באר רחובות סק"ו) שכתב בביאור דברי שבה"ל דכל השינויים שהתירו הוא מטעם דמה"ת אין חייבים אלא כשעושה כדרכו בחול אבל בעושה כלאחר יד פטור אבל אסור, ודוקא בשינוי קטן אסרו חכמים שמא יבוא לעשות בלא שינוי, אבל בשינוי גמור (דהיינו גדול) ס"ל דאין לחוש שיבוא להחליף במלאכה דאורייתא ולכן לא אסרו.

¹⁵² כתבנו בלשון "רצוי לכתחלה" כיון שיש בזה ספק ספיקא להקל, דשמא כדעת המתירים לדור פלפלין ותבלין וכיו"ב בשינוי אחד, ושמא כדעת הפוסקים הסוברים שאין איסור טוחן מן התורה בדברים הנאכלים כמות שהם חיים ואינם מחוסרים שום תיקון (כפי שיתבאר לקמן בסעיף יב), ולדעתם אפשר שא"צ לעשות שני שינויים כשרוצה לשחוק דברים הראויים לאכילה כמות שהם חיים, שהרי אפי' אם היה שוחק אותם במכתשת לא היה עובר על איסור טוחן מן התורה. וכ"כ במנוח"א (ח"ב עמ' רסה).

¹⁵³ בתוספתא (פרק טו שבת הל' י) תניא, אין כותשין את המלח במדוך של עץ אבל מרסק הוא ביד של סכין ובעץ הפרור ואינו חושש. ע"כ. וכן הובאה התוספתא הנ"ל במגיד משנה (פכ"א מהל' שבת הל' כ), ובב"י (סי' שכא). והוסיף הב"י בשם האגור (סי' תפח) שיש מי שמתיר לדור מלח בשבת בקתא דסכינא או בשולי הקערה. ואילו הכלבו (סי' לא דף לב ע"ד) כתב דמלח כיון שדרכו להדקו בחול ע"ג השלחן בקתא דסכינא הילכך בשבת לא הוי שינוי הניכר ובעינן שינוי אחר. ומרן בש"ע (סי' שכא סעיף ח') כלשון התוספתא. ולכאורה צ"ע מדוע מרן הש"ע כתב דין דיכת הפלפלים והמלח בב' סעיפים ולא כללם ביחד, והכי פשוט לומר דישנו הבדל בין שני הסעיפים, דלענין פלפלין מצריך מרן שני שינויים, משא"כ לענין מלח שדי בשינוי אחד, כפשוט לשונו של מרן. וכן תראה בספר תהל"ד (סק"ז) שכתב להדיא שמפשט לשון מרן משמע שבמלח לא בעי תרי שינוי. וכן משמע מביאור הגר"א על סעיף ז'. ע"ש.

אולם ראה בספר מטה יהודה (סק"ב) שלפ"ד הרמב"ם ומרן שמצריכים לעשות שני שינויים בשחיקת פלפלין בשבת הוא הדין לשחיקת מלח שצריך לעשות שני שינויים. ע"ש. וכן כתבו הא"ר (ס"ק יא) והח"א (כלל ין דין א) וכן העלה הגרי"ח ז"ל בשו"ת רב פעלים (ח"ב חא"ח סימן מב), והוסיף שאע"פ שהגר"א מחלק בין פלפלין למלח וסובר שבמלח מספיק שינוי אחד לכו"ע, לא שבקינן דעת כל האחרונים שלא חילקו בזה והגר"א יחיד הוא בזה עכ"ד. ואע"פ שמצינו שהגר"א לא יחיד בזה, בכל אופן כיון שרוב האחרונים דעתם להחמיר בזה, כך יש לנהוג. וכן פסקו המשנ"ב (ס"ק כח) והכה"ח (אות מה). וכ"כ במנוח"א (ח"ב עמ' רסו). ועתה ראיתי בחזו"ע (ח"ד עמ' רנ) שהעלה שדיכת פלפלין מותרת ע"י שני שינויים, ובהערות (עמ' רנא אות ד) הביא בשם שו"ת זבחי צדק (ח"ב דף יח ודף כ ע"ב) לחלק בין מלח לפלפלין, וסייע דבריו מהרשב"א והרמב"ן (שבת קמא). וכן משמע שנקט להלכה, דבמלח בעינן שינוי אחד, משא"כ בפלפלין שבעינן תרתי. ע"ש. ובכל אופן, עיין בהערה לעיל שהבאנו דברי כמה ראשונים דס"ל שאין לחלק בין מלח לפלפלין, וכיון שדין זה לא יצא מידי מחלוקת נכון להחמיר בזה.

¹⁵⁴ ראה למרן רבינו הגרע"י בחזו"ע (ח"ד עמ' רנא) שהקל בזה כדברי הגר"א אחר שמצא סיוע מדברי הרשב"א והרמב"ן. ויש להוסיף דהוי ס"ס לקולא, שמא כהגר"א ושמא כמאן דאמר דלעולם לא בעי תרי שינויים.

¹⁵⁵ מקור הדברים בתרומת הדשן (סי' נו) שנשאל אם מותר לחתוך בשר מבושל דק דק לפני הזקנים, ובתשובתו שם האריך להתיר זאת מב' טעמים. בדרך ראשונה כתב להתיר על פי שיטת התוס' (עד): דהנה בגמ' אמרו שם האי מאן דפריס סילקא חייב משום טוחן. ובתוס' פ' וז"ל: דוקא בסילקא שייך טחינה אבל שאר אוכלין לא. עכ"ל. וכעין זה כתב בהגהות אשר"י דדוקא סילקא אבל שאר ירקות לא. ובביאור סברתם פירש בתרומת הדשן בראשית דבריו וז"ל: גבי אוכלין לא שייך טחינה אלא מידי דאורחיה לטחון כגון חיטין או שעורין וכה"ג אבל שאר אוכלין לא.

אסור לחתוך בשר חי לפני העופות, והוא הדין כל אוכל שאינו ראוי לאכילה כלל. וכ"ז שלא מאכילם לאלתר, אולם אם חותך ומניח לפנייהם כדי שיאכלו לאלתר יש להתיר.¹⁵⁶

מותר לפרר לחם לפני העופות, כגון אווזים ותרנגולים. וכן מותר לחתוך ירקות בסכין דק ולתת לפנייהם כדי שיאכלו לאלתר. וכן מחתכין בשר נבלה לפני כלבים, דק דק, אם הנבלה קשה ואי אפשר להם לאכלה ללא החיתוך.¹⁵⁷

מה שכתבו הפוסקים שאיסור טוחן הוא רק בגידולי קרקע, זה לאו דוקא. ועיין בהערה¹⁵⁸.

עכ"ל. ומבואר דיסוד ההיתר דאין טחינה באוכלין משום דלאו אורחיה לטחון. ובאמת שכן מפורש בתוס' הרא"ש שם וז"ל "דוקא סילקא שייך טחינה שכך דרכה בכך אבל בשאר אוכלין שרי" והוא ממש כיסוד תרומת הדשן. ומטעם זה כתב להתיר חיתוך בשר דק דק, שהרי לאו אורחיה לחותכו, והרי הוא ככל האוכלין שאין בהם טחינה לפי שלא אורחיה לטחונם דק דק, ולכאורה ומוכח בדרך זו שאין חילוק בין בשר לדברים שהם גדולי קרקע והכל תלוי אם אורחיה לחותכו חייב משום טוחן. ובתר הכי כתב תרומת הדשן שלדעת היראים והא"ז יש לאסור חיתוך בשר דק דק, שכן כתב היראים לאסור לפרר פירות לפירורים. ומשמע דבכל הפירות יש לאסור. וכן מוכח במרדכי שהתיר לפרר לחם משום שאין טוחן אחר טוחן, נמצא דבלאו הכי היה אסור לטחון אע"ג שהוא אוכל גמור. ע"ש. ולכאורה לשיטתם מוכח שיש לאסור לטחון אפילו דבר דלאו אורחיה לטחון, וממילא יש לאסור לחתוך בשר דק דק. ומכל מקום כתב להתיר אף לשיטתם, דכיון ובשר לאו גידולי קרקע אין לאסור בזה. ומשמע שלשיטתם יסוד ההיתר לפי שאין טחינה אלא בגדו"ק, וכשם שמצאנו במלאכת דש ומעמר שאין חיוב תורה אלא בגדו"ק הוא הדין כאן. ע"ש. ובמשנ"ב (ס"ק לא) מבואר דעיקר ההיתר בתרה"ד בחיתוך בשר מבושל דק דק הוא משום שאין טחינה אלא בגידולי קרקע, אולם מאחר שיש פוסקים דסברי דבהמה בכלל גדולי קרקע לפי שהיא ניזונת מן הקרקע, הוסיף לצד ההיתר את הפוסקים תוס' ועוד, דס"ל דאין שייך טחינה באוכלין ולכן שרי לחתוך בשר מבושל אפילו דעתו להניחו לאחר זמן. ע"ש. ונראה דניסה ליישב בדבריו קושיא נסתרת, שלכאורה נראה דפסקי מן הש"ע סתרי אהדדי, דמצד אחד בסעיף י"ב פסק שבכל ירק אף שנאכל חי שייך בו טוחן מהתורה, ומצד שני הסכים לתרה"ד להתיר טחינת בשר מבושל, ותרה"ד הרי סמך על התוס' דסברי דבירקות הנאכלים אין טחינה. וי"ל דאף שמרן החמיר בטחינת הירק משום טוחן זה משום דהוי ג"ק, אבל בשר מבושל כיון דבהמה אינה ג"ק היתר. אלא דלפ"ז קשה למה לא התיר אף בשר חי, ולזה י"ל דבבשר מבושל לא סמך רק על הפוסקים דאין בהמה ג"ק שהרי יש חולקים וסברי דבהמה מיקרי ג"ק אלא צירף שיטת התוס' דסברי דאין טחינה באוכלין אפילו בג"ק, אבל לבשר חי לא מהני שיטת התוס' כמבואר בתרה"ד ולכן אסר. ודו"ק.

¹⁵⁶ בהמשך תשובת תרומת הדשן שהובאה לעיל, כתב וז"ל: אמנם אין נראה להתיר מהאי טעמא לחתוך בשר חי דק דק לצורך עופות להאכילן, דהואיל ואין הבשר כך ראוי לאכילה אלא לכוס אותו דלאו כאורחיה, איכא למימר דהא דהתירו התוס' לטחון אוכלין היינו משום שאין צריך טחינה, דאי בעי אכיל ליה כמו שהוא שלם והיה לועסו בין שיניו, אבל אי לאו האי טעמא לא. וא"ת, א"כ מי שאינו יכול ללעוס אפילו בבשר מבושל או צלי יהא אסור, הא ליתא, דאזלינן בתר רובא דעלמא דחזי להו ללעוס, לכך לא שייכי בהו טחינה אפילו למי שאינו יכול ללעוס, אבל בשר חי דלא חזי לשום אדם וכו' אין להתיר. ותו דיש לנו ליגע ביה משום איסור שוויה אוכל לבהמה ומשום מיטרח באוכלין לבהמה כההיא דפרק מי שהחשיך, וצ"ע. עכ"ל. וכן תראה במשנ"ב (ס"ק לג) שכתב, דבחיתוך בשר חי דא"א לאכלו בלא חיתוך יש להחמיר, כיון שהפוסקים דס"ל דאין טחינה באוכלין היינו דוקא אוכלין שאין צריכים טחינה ואפשר לאוכלן כמו שהם שלמים, משא"כ אם צריכין לחתכן אז נמצא שהחיתוך משוה ליה אוכל, ולכן אסור. וכ"ז מיירי בחותך ומניח, אבל אם חותך לפנייהם שיאכלו מיד, לדברי הכל שרי. וכדלקמן בסעיף יב בהגה. ע"ש.

¹⁵⁷ אולם אם ניתן לאכלה ללא חיתוך, וכן בכל סוג מאכל שניתן לאוכלו ללא חיתוך או פירור, אין לעשות כן אף אם לא שייך בזה איסור טוחן. עפ"י המבואר בש"ע (סי' שכד סעיף ד) שמטרח באוכלא בדבר שהוא ראוי לאכילה, לא טרחינן בה להכשירו ולתקנו יותר. ע"ש.

¹⁵⁸ עיין משנ"ב (ס"ק לא) דאין טחינה אלא בגדו"ק. ויש לעמוד בזה מהא דכתב המשנ"ב לקמן (ס"ק מח) דהמפרר חתיכת עץ שנרקב ועושה ממנו אבקה וכן המפרק צרור עפר חייב משום טוחן. וכן הנוסר עצים ליהנות בנסורת שלהן או השף לשון של מתכת חייב משישוף בכל שהוא. ע"כ. וקשה, דעפר לא מיקרי גדו"ק כמו שכתוב בסימן תרכ"ט ס"א. וכן קשה משף מתכת. ועיין לרש"ש (ביצה ז: ד"ה והא קעביד) שהקשה כן. ועיין לרבינו האור לציון (ח"ב פל"א תשובה ד' בביאורים) דגידולי קרקע הנאמר במלאכות שבת הוא כל שבא מן הקרקע, אף שאינו גדל בקרקע. וכן מוכח מהרמב"ם (פ"ח הט"ו) שהשף מתכת חייב.

סעיף י'

אסור להשתמש בשבת בפומפיה, וכן בקוצץ ירקות ידני (סלייסר).¹⁵⁹

מותר להשתמש בשבת במכשיר "קוצץ ביצים".¹⁶⁰

¹⁵⁹ חיתוך במכשיר זה לחתיכות קטנות אסור מצד טוחן. וי"ל שדין זה הוא אף לשיטת הרשב"א דמתיר לחתוך ירקות דק דק לאלתר, כיון דהרשב"א מירי כשלא חתך הירקות בכלי המיוחד לטחינה. ודבר זה מוכח ממה שהשווה דין טוחן למלאכת בורר, וסבר שכשם שבמלאכת בורר מותר לבורר לאלתר, דחשיב בכהאי גוונא דרך אכילה ולא דרך ברירה, הוא הדין הכא בדיון טוחן. וא"כ י"ל שכפי שאסור לבורר בכלי אף לאלתר הוא הדין שאסור לטחון בכלי אף לצורך אכילה לאלתר. וראיתי מי שרצה להתיר בכך כיון שישנה אפשרות לחתוך את הירקות באופן שלא יכנס בגדר טוחן אלא לקוביות גדולות, ועיין לרה"ג אופיר מלכא בספרו הליכות שבת (עמ' שלג) שאסר אף באופן כזה כיון דבקצוות של הירק נחתך דק דק. ע"ש. ואף שהיה מקום להתפלפל בזה דיש לעיין אם יש חיוב טוחן במחתך חתיכה אחת דקה מגוף גדול ואינו מחתך את כל הגוף. וראה באשל אברהם בוטשאש ובאגלי טל (טוחן ס"ק כג אות ו), שזה אינו גדר טוחן. ובשביטת שבת (הקדמה אות ג') מדייק מהא"ז דגם בכהאי גוונא יש לאסור. וכתב דלדעת שאר פוסקים לא משמע כן. ע"ש. ואולי י"ל דהכא שאני וחמיר טפי אחר שודאי יותר מחתיכה אחת נחתכת דק. ובכל אופן יש לאסור שימוש בכלי זה משום עובדין דחול, כיון שהרגילות במשך השבוע לחתוך בו דק דק, ודמי למה שפסק מרן בש"ע (סי' שכא סעיף י') דאסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות. ע"כ. וראה במשנ"ב (ס"ק לו) שביאר דבריו דכיון שהכלי מיוחד לכך הרי זה דרך חול ודמי לשחיקת תבלין במכתשת. והוסיף שהוא הדין בכלי אחר המיוחד לכך.

והנה שמעתי מחכם אחד שרצה להתיר שימוש בקוצץ הירקות הנ"ל, והביא סיעתא לדבריו מפסק מרן (סי' שיט סעיף י') שכתב, יין או מים שהם צלולים, מותר לסנן במשמרת. ע"כ. ולכאורה מוכח בהדיא דמין לא חשש לעובדין דחול (ודלא כסברת הרמב"ם), דאל"כ איך התיר להשתמש במסננת בשבת. ולכאורה הוא הדין בנידו"ד. אולם נפשי בשאלתי, מה יענה אותו חכם על פסק מרן (סי' שכא סעיף י') לאסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ. וראה למשנ"ב (ס"ק לו) דביאר דבריו דהיינו מצד עובדין דחול. ואין להשיב דהרי הריב"ש (שהוא מקור דין הש"ע) אסר זאת מצד טוחן, וא"כ לא אסר מצד עובדין דחול, וממילא אין קושיא מדין מורג חרוץ לדין משמרת. שהרי מה שאסר הריב"ש מצד טוחן זה לשיטתו שכתב (סי' קפד) שבהמה נחשבת כגידולי קרקע לענין מלאכת שבת, ועל כן גם בגבינה סבר שיש בה מצד טוחן. ושם הסתפק אם יש בזה איסור עובדין דחול. אבל הש"ע (בסעיף ט) פסק כדעת תרומת הדשן, שהתיר לחתוך בשר מבושל דק דק בסכין, משום שצירף דעת הסוברים שבהמה אינה נחשבת כגידולי קרקע, ודעת הסוברים שאין דין טוחן במאכלים הראויים לאכילה כמו שהם. וכן תראה במשנ"ב (ס"ק לא). וא"כ הוא הדין בגבינה שיש להתיר מהטעמים הללו, שהרי חלב הבהמה אינו כגידולי קרקע, וכן הגבינה ראויה להאכל בלא טחינה, אף כשהיא קשה, שהרי אפשר ללועסה בקושי. ועיין במג"א (ס"ק יב). ונמצא שמרן לא אסר לגרור הגבינה במורג חרוץ משום טחינה, אלא מצד עובדין דחול. וכטעמו השני של הריב"ש. וכ"כ בעולת שבת (ס"ק יד). עי"ל דמה שאסר הש"ע לטחון במורג גבינה, טעמו דסבר שיש להחמיר היות ויש פוסקים שס"ל שיש טחינה בדברים שאינם גידולי קרקע, וכן יש מקום להחמיר במורג מטעם עובדין דחול אף לדעה שניה של הריב"ש. ובהצטרף שני הדברים פסק לאסור לגרר גבינה בשבת. וע"ע במה שהארכנו בס"ד בדיון זה של טחינת גבינה בבירורי דינים שבסוף הסימן. אולם עדיין צריכים אנו להתבונן בדיון זה, דמה הטעם לאסור מרן לסנן במשמרת משום עובדין דחול. ונראה לבאר הטעם בזה שכל מה שאסרו משום עובדין דחול היינו דוקא כשהוא עושה מעשה שנוהגים לעשותו גם בחול, ובסינון מים צלולים במשמרת, אף שהדרך הוא לסנן בחול, מ"מ אין הדרך לסנן מים שהם צלולים. וכן מדויק ומוכח ממשנ"ב שם (ס"ק מה) על פסק מרן הש"ע (סי' שיט סעי' יא) שלא יעשה גומא בסודר. שהטעם בזה משום עובדין דחול כדפירש"י שבת (קל"ט); דהיינו דוקא במשקה עכור קצת. וכוונתו למה שביאר כבר שם (ס"ק מ'). אבל כשמסננין בו יין צלול דמותר לסנן במשמרת, אף בסודר א"צ שינוי ושרי אף כשעושה גומא יע"ש. וכ"כ בשו"ת אדני פז (ח"א סי' כ). עוד ניתן לחלק בין מורג חרוץ שבפועל עושה מעשה טחינה בגבינה אלא שבגבינה יש דין מיוחד שאינה גידולי קרקע ולכן אסור משום עובדין דחול, משא"כ במשמרת, אף שבד"כ משמשת כמסננת, דהיינו עושה מעשה ברירה, התם מיירי ביין צלול לגמרי שכלל אין על מעשה זה שם ברירה. ואף לשיטת הרמ"א המתיר אע"פ שיש ביין קיסמין דקין אינו חשיב כלל כמעשה ברירה כיון שרוב העולם שותים כך. וא"כ אין להביא ראיה מדין זה לנידו"ד, דהכא אף כשקוצץ לחתיכות גדולות, הרי עושה את אותה פעולה שעושה בחול (אלא שמסובב פחות סיבובים), וא"כ שפיר יש לאסור מצד עובדין דחול, משא"כ בדיון משמרת שאין רגילות לסנן בה משקים צלולים, אין לאסור מצד עובדין דחול. כנלע"ד.

¹⁶⁰ מותר להשתמש בסכין קוצץ ביצים, דהיינו שורה של להבים המרוחקים זה מזה והם מותקנים במסגרת שלוחצים ע"ג בית קיבול בגודל ביצה כשהביצה נתונה בבית קיבול והיא נחתכת לפרוסות כמספר הלהבים, משום שכלי זה אינו מיוחד לטחינה, ונחשב כסכין שמותר לחתוך בו בשבת, מה שאין כן פומפיה וקוצץ ירקות שמועדים לריסוק או חיתוך דק דק של ירקות. עיין בשו"ת אג"מ (ח"ד סי' עד מלאכת טוחן אות ד') שהתיר להשתמש במכשיר המיוחד לחיתוך פרוסות, ואע"פ שבאופן שאין איסור טוחן מ"מ אין להשתמש בכלי המיוחד לטחינה משום עובדין

מותר לחתוך גבינה, ביצה, וכיוצ"ב דאינם גידולי קרקע ונאכלים חיים, בסכין דק דק אפילו שלא לצורך סעודה לאלתר¹⁶¹.

סעיף יא

פרחים הנמצאים בתוך מים שבאגרטל מותר לטלטלם עם האגרטל ולהניחם במקום אחר. וכן מותר להוסיף להם מים במקום הצורך, ואף ליתן שם מים במקרה ואין¹⁶². אולם לכתחלה ראוי שלא להשקות פרחים סגורים שע"י נתינת המים יפתחו¹⁶³.

סעיף יב

חיתוך ירקות או פירות דק דק

הנה בדין זה רבו החילוקים, ועל כן ראינו להקדים הקדמה קצרה.

שנינו בגמרא שבת (עד:): "אמר רב פפא, האי מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן". ושני פירושים בראשונים ניתנו ל"פרים סילקא":

א. רש"י והתוספות והרמב"ם פירשו: מחתך את הירק דק דק.

ב. רבנו חננאל והרא"ש פירשו: כעין כותש ולא מחתך, לפירושם מותר לחתוך הירק דק דק.

עוד נחלקו הראשונים האם בכל סוגי הירקות נאמר איסור זה:

שיטת התוספות והר"ן בשם הרא"ה, הריטב"א וספר התרומה: שדווקא סילקא שמחוסר הכשר אחר הטחינה, דהיינו בישול, אבל ראוי לאכילה כמות שהוא, מותר, דדרך אכילה הוא ולא מלאכה.

דחול, היינו דוקא כאשר המכשיר עושה טחינה גמורה ואנו באים להתיר משום טעמים אחרים כגון כאשר חותך את הירקות בסמוך לאכילה, אבל מכשיר שעיקרו לפרוסות, מסתבר שאין בו עובדין דחול כלל כיון דלא חשיב כטחינה. וכ"כ בשש"כ (פ"ו סעיף ג), ונימק (הערה יג) דכלי זה הוא כשאר כלי הסעודה, ולפ"ז אפשר להשתמש בכלי זה גם לחיתוך עגבניה שהוא מגידולי קרקע. והוסיף, דלא דמי למקצץ בצל כיון שהוא כלי מיוחד לטחינה, או מפני שהוא כלי שבעלי חנויות רגילים להשתמש בו למלאכתם, ולכן אסור משום עובדין דחול.

¹⁶¹ עיין מה שהרחבנו בזה בס"ד בבירורי דינים שבסוף הסימן.

¹⁶² עיין להרשב"א בתשובה (ח"ד סי' עג) שנשאל במה שהורה אחד מן החברים שיש לאסור להשקות מים לירק תלוש כדי שלא יכמוש, והביא ראיה ממתני' בסוכה (מב). שלא התירו בדוחק אלא להחזיר הלולב למים בשבת ולא ליתנו למים לכתחלה בשבת. והשיב הרשב"א, שאין דבריו נראים, כי דוקא בלולב אסרו מפני שאינו ראוי לטלטלו בשבת אלא לצורך מצוה, ומן הדין היה שלא להתיר לטלטלו אפילו ביום טוב, וכמבואר בירושלמי סוכה (שם), שלאחר שהניחו מידו לאחר מצותו אסור לטלטלו, ולכן רק משום הידור מצוה התירו לטלטלו ולהחזירו למים בשבת, אבל ירק הראוי לאכילה באותו יום מותר להשקותו מים כדרך שמותר לטלטלו. ע"כ. ונמצא שדוקא בלולב אסרו ליתנו למים לכתחלה בשבת מפני שאינו ראוי לטלטלו, אבל ענפי אילנות התלושים מערב שבת וראויים להריח בהם, ועשויים לנוי וכיוצ"ב מותר ליתנם לכתחלה למים בשבת הואיל וראויים לטלטלם. אולם יש להזהיר דהני ילי בסתם פרחים או מיני עשבים שאין להם רגילות להצמיח שורשים במהרה, אולם ידוע שיש סוגי בשמים כגון ריחן התימני שממהר להצמיח שורשים, ואם יתנהו בשבת לתוך מים יכול להכות שורשים אף בשבת, וזה אסור לכל הדעות, שהרי יש איסור זורע בשבת אף בגידולי מים, ויש אומרים שהוא הדין בצנן וכיוצ"ב. ולכן יש להזהר ולבדוק בטרם יתן מים או יוסיף, אם קיים חשש כזה.

¹⁶³ עפ"י המבואר ברמ"א (סי' שלו סעיף יא) שמותר להעמיד ענפי אילנות במים בשבת, ובלבד שלא יהיו בהם פרחים ושושנים שהם נפתחים מלחלוחית המים. מהר"ל. ע"ש. וכן פסק בספר שלמי יהודה (עמוד עג). וכן פסק בילקו"י (שבת ח"ב עמ' תסו). וע"ע ביחוד דעת (ח"ב סי' נג) ותרוה נחת. והוא הדין גם אם הוציא את הפרחים כדי להריח בהם, ועלי הפרחים סגורים, שנכון לכתחלה שלא יחזירם לאגרטל.

הרמב"ם (פ"ז הלכה ה) כתב בזה הלשון: "המחתך את הירק מעט כדי לבשלו, הרי זה חייב, שזו המלאכה תולדת טחינה. שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה", וכן כתב (פרק כא הלכה יח): "המחתך את הירק דק דק כדי לבשלו, הרי זה טוחן". נמצא דלדעת הרמב"ם, ירק הנאכל כמו שהוא חי, ואין צורך לבשלו, אין בו איסור טוחן, ואם מבשלים אותו אין איסור תורה בחיתוכו. והסתפק הבית יוסף מה הדין ברוצה לבשל ירק שנאכל כמו שהוא חי, האם יש בו עכ"פ איסור דרבנן. ונראה שדעתו נוטה לפרש שאפילו איסור דרבנן אין כאן, דכל איסור טוחן נאמר בירק שאינו נאכל כמו שהוא חי, ואם הוא ירק שנאכל כמו שהוא חי ואינו מבשלו, אין בו איסור טוחן כלל. והנה הרא"ש השיג על דעת האומרים שיש דין טוחן באוכלים, וכתב דלא נאמר דין טוחן כלל באוכל, וביאר דברי רב פפא כפירוש רבנו חננאל, "סילקא" – עצי דקלים שעומדים כעין נימין, שמפרק הנימים הללו ויוצא מביניהם כעין קמח דק, ובזה יש איסור טוחן, וכן דעת המאירי. אולם דעת רבינו אליעזר ממין, הרשב"ם והרשב"א, שדין טוחן נאמר בכל סוגי הפירות והירקות, אפילו שנאכלים כמות שהם.

להלכה פסק מרן הש"ע (סי' שכא סעיף יב) כדברי האוסרים¹⁶⁴ וז"ל: "המחתך את הירק דק דק חייב משום טוחן".¹⁶⁵ ע"כ.

ברם, המחלוקת הנ"ל בין הראשונים אם יש טחינה באוכלין אינה נוגעת לשחיכת תבלינים, שבזה לכל הדעות יש איסור טחינה, הואיל והתבלין אינו ראוי כל כך לשימוש קודם (שבת קמח).

¹⁶⁴ ואף שלכאורה היה לו למרן להקל בדין זה, שהרי שני עמודי הוראה (הרמב"ם והרא"ש) סברי דאין דין טוחן בירקות שנאכלים חיים, מה עוד שגדולים וטובים עומדים בשיטתם, מ"מ נראה דכיון דדין זה הו' ספק איסור תורה, ממילא ראה מרן לנכון להחמיר בדבר.

¹⁶⁵ ראה לרבינו הגדול זצ"ל בהליכות עולם (ח"ד עמ' קיז) שנקט להלכה דעל כל פנים כשיש ספק נוסף נראה בוודאי להקל כדעת רוב הפוסקים.

נחלקו הפוסקים מהו שיעור הטחינה שאסור. ולהלכה יש להחמיר לכתחלה כדעה המחמירה, כיון דהוי ספק דאורייתא¹⁶⁶.

יש שטענו שחיתוך דק דק היינו אפילו אם זה רק באורך או הרוחב. ולהלכה חיתוך דק דק שאסור היינו גם באורך וגם ברוחב¹⁶⁷.

¹⁶⁶ ראה בספר יראים שכתב שיש ליזהר שלא לפרר פירות לפירורים דקין, ושיעור דקיקתן ופירירתן לא ידעתי לפרש. ע"ש. והנה כשנדייק בדברי הראשונים נראה דצריך להיות דק מאוד כעין כתישה, דהנה התוס' בשבת (קיד:) כתבו חתיכות דקות מאוד. ועי' גם בב"י (בסוף ד"ה אסור) שכתב דפרים סילקא משמע שמחתכו לחתיכות דקות ביותר. עיי"ש. וכן הערוך בלשון הראשון כ' שהוא כעין כתישה וכן כפל הלשון דק דק משמע שזה הדק היטב ולא סתם דק אך כ"ז הוא לענין חיוב דאורייתא. אול"צ"ע האם עובר על איסורא דרבנן אפילו היכא דאינו חותכו דק כ"כ. והן אמת שמצינו לחכמי זמנינו שנקטו שיעורים שונים בדין טחינה. וראה לביאור הלכה (ס' שכא ד"ה "המחתך" שכתב, דלענין חיוב בעי חתיכות קטנות כעין טחינה, אבל לענין איסור יש להזהר מאוד בזה, דכבר כתב בספר יראים דשיעור דקותן לא נודע לנו, וכן משמע בבית יוסף שהצריך לענין היתר הסלט שיעשה חתיכות גדולות במקצת וגם יהיה סמוך לסעודה. ע"כ.

לעומתו בשו"ת אור לציון (ח"ב פרק מז סעיף כה) כתב, שמי שרגיל לחתוך ירקות דק דק כעין טחינה, יחתוך בשבת חתיכות יותר גדולות, אבל חיתוך הירקות לסלט שרגילים לעשות היום, אינו נחשב דק דק ומוותר לחתוך כרגיל ללא שינוי. ע"כ. ובספר שולחן שלמה (ס' שכא אות יג) הביאו בשם הגרש"ז אוירבך, דשיעור דק דק היינו, שיהא ראוי לבולעם כך ואינו צריך לטווחם בשיניים שבפיו.

¹⁶⁷ יש לדון בפירוש דק דק, אי הכוונה לחתוך דק דק מכל הצדדים או אפילו רק באורך, או רק ברוחב, ומשאר האורך כרגיל ג"כ חייב משום טוחן. ודין זה הוא נפק"מ רבה ומעשי עד מאוד, שכן ישנם סוגי סלטים קרים, כגון סלט גזר, או כרוב שהרגילות לחותכן בעובי דק דק אולם לחתיכות ארוכות במקצת. והנה רש"י במס' שבת (עד:) גבי האי מאן דעבד חלתא כוורת של קנים חייב י"א חטאות. פירש, עשאו דקות מאחת שתיים או שלש הרי זה טוחן עיי"ש. משמע דאף שנשאר האורך ורק חתך הרוחב מחתיכה אחת לכמה חתיכות הוי טוחן. ועי' בצמח צדק במשניות (פרק ז דף עד:) שכתב, שאם חתך דק דק בעובי הירק אע"פ שבאורך הירק ישאר כמו שהיה י"ל דחייב משום טוחן עיי"ש. ולכאורה יש לעיין בדין זה, שהרי אף שעובי הירק הוא דק מאוד, אולם המציאות שכיון שאורכו ארוך במקצת, עדיין מצריך טחינה נוספת בשיניים, וא"כ נראה שאין עליו שם "טוחן", ומסתבר לומר שבגדר טוחן דק דק, זהו דוקא כאשר הדבר נטחן או נקצץ בכל צדדיו, ולכן יש עליו שם טוחן שבזה נשלמה מלאכתו.

והגרש"ז אויערבך זצ"ל (בשש"כ פ"ו הערה ו) הביא דברי הרמב"ן במלחמות (ריש פ"ג דביצה) דהמבקע עצים בקופץ חייב משום טוחן, ומשמע אף דמסתמא הם גדולים קצת ואינם דק דק, אפ"ה חייב, והוא משום שטחן אותם עד שראויים לתפקידם הרי זה חשיב טוחן. וכתב, דלפ"ז צ"ל דטעמא שמותר לחתוך בשבת פירות וירקות גדולים לחתיכות קטנות שראויות מיד לאכילה הוא מפני שעדיין צריכים לשיניים הטוחנות אותם, ושאינו ביקוע עצים שראויים לתפקידם מיד בלי שום טחינה. אולם החותך עצים דק דק כדרך שרגילים לחתוך עצים דקים ולהדביקם דיקטים נראה דשפיר חייב אע"ג שהם גדולים וארוכים כמבואר בשבת לענין כוורת ע"כ. ולפי דבריו אין ראייה מחיתוך קנים לכוורת לחיתוך ירק לאורכו, דבקנים נחשבים דק גם אם הם גדולים קצת, כיון שנעשו ראויים לתפקידם.

ושו"ר שכ"כ באגר"מ (ח"ד סי' עד דיני טוחן) וז"ל: שאלה האם איסור טחינה בירקות הוא דווקא כשחותך דק דק באורך וברוחב כטחינת קמח, או גם כשחותך באורך לבד או ברוחב לבד כמו שעושים בגזר מלפפונים ועגבניות. תשובה: לענ"ד פשוט שרק לעשות בקנים לעשיית חלתא (שבת עד:) הוי טוחן בעשייה מקנה אחת שתיים או שלש, שהכוונה שתיים או שלש לפי עובי הקנה שיש ממנה לעשות לצורך החלתא שצריכה בדקות משום שרק טחינה כזו שייכא שם אבל לא באוכלים, שאל"כ הרי ליכא גבול לזה, דיהיה אסור לחתוך ככר לחם לחתיכות קטנות אם לא היה היתר שאין טוחן אחר טוחן, ופרי גדול כתפוח לג' וד' חלקים, אלא פשוט שבאכלין שייך טוחן דוקא דק דק כלשון הש"ע בירק (ס' שכא סעי' יב). עכ"ד. וכן תראה בספר חוט שני (ח"א עמ' צט) שכתב ג"כ שהחותך פרוסות דקות מאוד אבל רחבות כגון בבצל ותפ"א וכד' אין בזה משום טוחן דטוחן באוכלים לא מקרי אלא כשמפרר את הדבר לחתיכות קטנות בכל צידה. ע"כ.

מעיקר הדין מותר לחתוך ירק דק דק כדי לאוכלו לאלתר¹⁶⁸, אולם רצוי לכתחלה לחתוך לחתיכות מעט גדולות כדי לצאת ידי חובת כל הדעות¹⁶⁹. ושיעור לאלתר הוא סמוך לסעודה ממש, ואם בני הבית מרובים יכול להקל לחתוך את הסלט תוך חצי שעה קודם הסעודה, אבל אם היא אכילה מועטת, יחתוך כמה דקות קודם הסעודה ולא קודם¹⁷⁰.

בדיעבד אחר שחתך הירק דק דק שלא על מנת שלא לאוכלו לאלתר, אעפ"י שעשה איסור, בכל אופן אין לאוסרו באכילה¹⁷¹. וכן אם עשו סלט לצורך אותה סעודה ונשאר ממנו, מותר לשומרו

¹⁶⁸ כתב הרשב"א בתשובה (ח"ד סי' עה), דמאן דפריס סילקא חייב, דוקא במחתך הירק כדי לאוכלו למחר או לבו ביום לאחר שעה, אבל לאוכלו לאלתר, שרי, מפני שלא אסרו לאדם לאכול מאכלו חתיכות קטנות או גדולות. ולכן נקט רב פפא דוקא סילקא וכיו"ב, מפני שירק זה הדרך לחתכו דק דק לפני בישולו, ונמצא שאוכלו לאחר שעה, אבל ירק שחתכו דק דק כדי לאוכלו לאלתר, שרי. והביא הרשב"א ראיה לדבריו ממלאכת בורר, דלאלתר מותר ולבו ביום חייב חטאת, ונמצא דאם אוכל לאלתר כדרך בני אדם, שרי, אע"פ שיש באותו צד חיוב חטאת אם מניחו לאחר זמן. וכתב הב"י, דלשיטת הרשב"א שרי אפילו אם אחד מחתך לצורך כל בני הבית, כמו שמצינו גבי בורר דשרי לברור לצורך אחרים ע"מ לאכול לאלתר. ועוד כתב הב"י, דמשמע דאין מאן דפליג על הרשב"א שהרי הביא ראיה מההיא דבורר. ע"ש.

ועיין בשו"ת רב פעלים (ח"א או"ח סי' יט) להוסיף לבאר סברת הרשב"א, דחיתוך אסור משום דדמי לטחינה של התבואה וזה דוקא בחותך ומניח, אבל בחותך לאלתר הוא דרך אכילה, כי כל מאכל שיבלענו צריך לטחון אותו בשיניו, דהלעיסה היא טחינה, ומה לי לועס בשיניו ואוכל מה לי חותך בידיו ואוכל, ולכן כל שאוכל לאלתר, שרי, דחשיב בכך כדרך אכילה. ועיין בחזו"ע (ח"ד עמ' רנח והלאה) שהאריך לבאר דעת הרשב"א, ודחה דברי המעוררים עליו.

¹⁶⁹ משנ"ב (ס"ק מה). וע"ע חזו"א (סי' נז ד"ה ובעיקר) שציין לכמה ראשונים שמבואר מהם שאינם סוברים את ההיתר של הרשב"א. ועיין למרן בב"י שלאחר שהביא שיטות הפוסקים בדין פריס סילקא, כתב, שנמצאו למדים שמותר לחתוך בשבת קיבוץ ירקות הנקרא אינשלת"ה (סלט של ירקות חיים) והוא שיאכל לאלתר. ומבאר הב"י דבכה"ג יוצאין ידי כל השיטות, דלדברי התוס' פשיטא דשרי, דכל שאר ירקות מלבד סילקא התירו לחתוך דק דק, וכן לדברי הרא"ש והר"ח אפילו סילקא התירו לחתוך דק דק, ולדברי הרמב"ם דאסור רק לחתוך ע"מ לבשל אבל לאכול חי אפשר דשרי. ברם, כדי ליישב הדבר גם לשיטת הרשב"א והרא"ם דאסור לחתוך דק דק כל ירק אפילו לאוכלו חי צ"ל דאולי הם יודו לרשב"א דאלתר שרי, ועוד באינשלת"ה אין דרך לחתכה לחתיכות קטנות כל כך. וסיים הב"י בזה"ל: הילכך נראה דלכו"ע שרי, ומ"מ נכון הדבר להזהיר שיחתכו לחתיכות גדולות קצת ושיאכלו לאלתר, וכל כה"ג נראה דלית ביה בית מיוחש לדברי הכל. עכ"ל.

¹⁷⁰ בגמ' (שבת עד.) איתא, בורר ואוכל לאלתר. עיין בר' חננאל (עד:) שבשם הירושלמי מובא ברא"ש ור"ן דלאלתר לאו דוקא, אלא כל מה שבורר לצורך אותה סעודה שמיסב בה מקרי לאלתר, אפילו אם יאריך זמן הסעודה כמה שעות. ע"ש. וכן פסקו עוד ראשונים רבים ובכללם הארוחות חיים, רבינו פרץ, ר"א ממץ ועוד. ומכל הפוסקים הנ"ל משמע דלאלתר היינו בתוך הסעודה דוקא. ועיין בב"י (סי' שיט) שהביא מהגהות מרדכי (ריש כלל גדול) שחולק על ר"ח וס"ל דדוקא להתחיל ולאכול אחר ברירתו שרי אבל לאכול אחר שעה נעשה כבורר לאוצר. וכן תראה לרשב"א (ח"ד סי' עה) שכתב, במחתך ירק דק דק שחייב, דוקא במחתך כדי לאוכלו למחר, או אפילו לבו ביום ולאחר שעה, אבל לאוכלו מיד מותר וכו'. ע"ש. ולכאורה משמע בדעת המרדכי וכן ברשב"א שאם ברר על מנת לאכול בפחות משעה, מותר. אולם נראה דלשון שעה הוא לשון מושאל, ולא דוקא שעה, אלא זמן מועט. וכן ביאר הב"י בדעת המרדכי. והוסיף מרן הב"י, דאפשר שכל שבורר לצורך סעודה כל זמן שמיסב באותה סעודה חשוב לאלתר כדברי רבינו חננאל. ע"ש. ומה שכתבנו שאם בני הבית מרובים יש להקל להתחיל לחתוך תוך חצי שעה קודם הסעודה, מקור הדברים בחזו"ע (ח"ד עמ' קפג) שביאר ש"סמוך" היינו חצי שעה, וכפי שכתבו האחרונים בדין של לא יאכל אדם "סמוך למנחה" דהיינו חצי שעה. ע"ש שהביא שכן פסק הגר"ש וואזנר צ"ל, וכן היא דעת החזו"א. אולם בסתם, אין להכין אלא סמוך ממש לסעודה.

¹⁷¹ עיין מה שעמדנו על דעת מרן דנקט בפשיטות דמחתך ירק דק דק חייב משום טוחן, אע"פ שהרמב"ם והרא"ש שהם שני עמודי ההוראה, ועוד ראשונים אחרים, פסקו דין זה להיתר דס"ל דלא שייך דין טוחן בדבר שראוי לאכילה. אולם במקרה שעבר על דברי מרן, וכבר חתך את הירק דק דק שלא לאלתר, יש להתיר עפ"י המבואר בריש סי' שיח, במשנ"ב בשם הפמ"ג (א"א סק"י) דכל דאיכא מחלוקת בפוסקים, אין לאוסרו בדיעבד. וכן תראה למרן הגרע"י צ"ל בלית חן (עמ' צד, צה) וכ"כ הראשל"צ הגר"י יוסף בילקו"י (סימן זה עמ' שצ), אע"פ שמרן נקט "חייב משום טוחן", כיון שיש ראשונים הסוברים דאין איסור טוחן בירקות שאפשר לאוכלן גם בלי חיתוכן, לא שייך בהם גזירת הנאה ממעשה שבת. שכיון דכל איסור הנאה ממעשה שבת הוא מדרבנן, אמרינן ספק דרבנן לקולא. ומכאן יש להעיר על מה שכתב המשנ"ב (ס"ק מה) שהחותכים בצלים וצנון דק דק שעה או שתיים קודם הסעודה, קרוב הדבר לומר שחייב חטאת, והבצלים אסורים באכילה. ע"ש. ולפי המבואר יש להתיר את הבצלים בדיעבד כדין כל מעשה שבת שנחלקו בו הפוסקים.

ולאכולו בסעודה אחרת הואיל ומחשבתו היתה להיתר ומלאכת מחשבת אסרה תורה. ובלבד שלא יערים.

מותר לחתוך ירקות ע"ג קרש חיתוך¹⁷².

יש להתיר לרסק בננה, אבוקדו וכיוצ"ב בשיני המזלג¹⁷³ כדי לאכלם לאלתר¹⁷⁴.

¹⁷² יש מי שאוסר לחתוך סלט ע"ג קרש חיתוך דהרגילות שהחותר ע"ג קרש חיתוך לחתוך דק דק אמנם אם חותר חתיכות גדולות שפיר דמי. כ"כ רבינו הגדול באורל"צ ח"ב פל"ג תשובה ב' ועיין בספר אדני שלמה (ח"ה עמ') שהעיר בדבריו דהיות והוא מחשיב את קרש הנ"ל לכלי המיוחד לטחינה עליו א"כ מנא ליה להתיר כשחותר עליו חתיכות גדולות סוף סוף מיחזי כעובדין דחול וכמו שכתב המ"ב ס"ק כ"ו וס"ק ל' ול"ו דאפילו במקום שאין איסור טחינה אסור להשתמש בכלי המיוחד לטחינה. ע"כ.

ולי הקטן היה נראה לחלק בדבר, דנראה דלא דמי לכלי טחינה כגון המורג חרוץ והקופיץ, שהם עצמם משמשים לטחינה, והטחינה נעשית על ידם, משא"כ קרש החיתוך שכל ייעודו הוא למנוע לכלוך, ושריטת השיש וכיוצ"ב, ו"ל שבכהאי גוונא לא חשיב כלי טחינה ואין לאסור מצד עובדין דחול. עוד י"ל דלא חשיב כלי המיוחד לטחינה דקה, והמציאות כיום שחותרים בזה חתיכות סלט שאינן נכנסות לגדר טוחן, וכן כתב האורל"צ עצמו (שם בסוף הספר עמ' שטו), וממילא לא שייך בזה עובדין דחול. ואחרי כותבי כ"ז שמחתי לראות שכדברינו ממש כתב בספר מנחת יעקב (דהאן ח"ב עמ' קסב). והביא שכן מוכח באגרות משה (או"ח ח"ד סי' עד). ואף אי נימא שפסיק רישיה שע"י החיתוך יעשה חריץ על גב הקרש, י"ל דהוי פ"ר דלא ניחא ליה בדרבנן ושרי (עיין ש"ע סי' שיד סעיף א').

¹⁷³ ראה בשו"ת אור לציון (ח"א סי' כח) שכתב, שאם מרסק פירות וירקות בשיני המזלג שפיר הוי שינוי, ומותר, דאין דרך לרסקם במזלג אלא בכלי המיוחד לכך, ולכן מי שמרסק תפוז במזלג לעשות פירה או שמרסק חצילים או בננות וכדו' בשיני המזלג שפיר דמי והוי שינוי. ע"ש. אולם עדיין דבר זה צריך עיון, דכיום אין רגילות לרסק בננה או אבוקדו ע"י מכשיר מיוחד, אלא ע"י שיני המזלג. שו"ר שבארחות שבת (ח"א עמ' רכב) העלה בפשטות לאסור ריסוק בננה ואבוקדו ע"י שיני המזלג, דלא הוי שינוי. ע"ש. ובכל אופן עדיין יש להסתפק בזה, דאפשר לומר שאין זה כלי המיוחד לריסוק, ואם יש לפעמים מציאות שמרסקים עמו, בכל אופן לא נועד לכך.

שו"ר בקובץ בית הלל (ו') שם הובאה תשובה מאת הרה"ג גדעון בן משה שליט"א, וביאר שם את דברי האורל"צ בזה"ל: כבר השריש לנו רבינו הגדול מו"ר הג"ר בן ציון אבא שאול זצ"ל דשינוי בריסוק דבעינן וכגון מש"כ מרן בסימן שכא סעיף ז, היינו שינוי מדרך המלאכה, ולא שנוי מדרך הרגילות בימות החול, ולכן התיר בשו"ת אור לציון (ח"א סימן כח) למעוך הבננה לתינוק לצורך אכילה לאלתר בצלחת אף בשיני המזלג, למרות שהדרך לעשות כן גם בחול דזהו לא מקרי דרך מלאכה, דדרך בעלי המלאכה כמו במסעדות וכד' למעך אוכלין הצריכין מיעוך בקערה גדולה ומעוך עץ או בכלי מתכת מחורר המיועד למיעוך וריסוק ולא בשיני המזלג, ומה שנוהגות כן הנשים בבתיים פרטיים הוא מטעם דבהכי ניחא להו טפי, וגם שהכמות קטנה וטריחא להו מלתא לשטוף אח"כ כלים רבים כמו המעוך והקערה וכו' ולאחר המיעוך להעביר האוכל לצלחת ע"מ להאכיל התינוק, ולכן מטעמי נוחיות ממעכות הן בצלחת ובשיני המזלג, אבל לעולם אינו דרך המלאכה. הגע בעצמך כיום שדרך בני אדם רובם ככולם למעך ולרסק האוכלין בימות החול במכשירים חשמליים כמו מערבלים ובלנדרים למיניהם אטו נימא דמי שממעך ומרסק במורג חרוץ מגרדת או במעוך ומכתשת ידניים וכיו"ב מקרי שנוי ומותר, הס מלהזכיר, ובדאי שלא יעלה על דעת אדם לומר כן, והדבר פשוט שגם בימינו מי שימעך גידול"ק בכלים ידניים המיועדים לכך חייב, וע"כ היינו טעמא משום דזה לא מקרי שנוי, ואע"פ ששינה מהדרך והרגילות בימות החול מ"מ מדרך המלאכה לא שינה, ולכן חייב. וגם כיום כשיצטרך לטחון ולא יהיה לו בהשג יד מטחנה חשמלית או בזמן הפסקת חשמל וכד' בודאי שיטחנו כולם בכלי הטחינה הידניים. שו"ר שכו"ב כתב גם בשו"ת מחזה אליהו פאלק (סי' מד או' יא). ע"ש. וכן משמע גם בשו"ת יחוה דעת (ח"ה סי' כז) שהתיר ג"כ לרסק בננה או שאר ירקות מבושלים בשיני המזלג כדי לאכול מהם לאלתר ע"ש. עכ"ל.

ונראה לסייע דבריו ממה שכתב מרן הב"י בשם האגור שיש מי שמתיר לדרך מלח בשבת בקתא דסכינא או בשולי הקערה וה"ה לפלפלין. והכל בו כתב דמלח כיון שדרכו להדק אותו כך בחול על גבי השולחן הלך בעי שינוי. והרב המגיד כתב (פרק כא) בשם התוספתא, אין כותשין את המלח במדוך של עץ אבל מרסק הוא ביד של סכין ובעץ הפרור ואינו חושש. עכ"ל הב"י. ומסתבר דיסוד מחלוקתם האם מותר לחתוך מלח ע"י קתא דסכינא, דהיינו האם שינוי מדרך המלאכה חשיב שינוי אף שדרכו בחול לנהוג כן. וזה היותר מסתבר לומר שהרי לא נדחק לומר דפליגי במציאות האם הדרך לטחון כך בחול. ומרן הב"י הכריע מכא ה"ה והתוספתא דמותר, וש"מ דשינוי היינו מדרך המלאכה ולא איכפת לן דרך טחינתו בחול. וכ"כ בספר ברכת יצחק (ח"ג עמ' סז). ומ"מ כ"ז לחומר בעלמא. ועיין בהערה הבאה.

¹⁷⁴ לקושטא דמילתא נראה שאין כל טוחן בריסוק בננה אבוקדו ותפוז"א מבושל וכל כיוצ"ב, משום דיסוד ושורש מלאכת טוחן הוא ליקח גוף אחד ולעשותו גופין הרבה כמש"כ הרמב"ם (פ"ה ה"ה), משא"כ הכא, לא יראה ולא ימצא גופין הרבה כלל כי אם מיעוך בעלמא. ולא תקשי לך מריסוק דבלה וגורגרות האמור בתוספתא הנ"ל (והובא להלכה ברמ"א סעיף יב) לאסור, דהתם היינו חיתוך דק כהא דתנן בפ' מי שהחשיך (קנה). אין מרסקין לא את השחת וכו'. וראה ברש"י דפירש שאין מרסקין היינו אין מחתכין. וכן הרמ"א בסעיף יב, צדיק עתק האי דינא דתוספתא ונקט לשון חיתוך. וידעתי גם ידעתי כי המג"א (ס"ק יד) הבין את התוספתא כריסוק ממש, דלשון ריסוק

מותר להשתמש בשבת בכלי המיוחד לחיתוך ביצים, הפורס את הביצים הקשות לפרוסות בעובי שווה על ידי שורה של להבים המרוחקים זה מזה, הלוחצים על הביצה וחותרים אותה.¹⁷⁵

משמע ליה כעין כתישה, ולכך ביקש לדחוק דברי הרמ"א, מכל מקום לשון רש"י הנזכר מורה ובא כפשט דברי הרמ"א. וכבר דחה הגר"א דברי המג"א ופירש כפשט דברי הרמ"א. וא"כ לעולם אימא לך דכל שנעשה כעין עיסה ממש כמו בננה אבוקדו ותפוז"א מבושל לית לן בה טוחן כלל. אולם לא אכחד כי ראיתי לגאון החזו"א (סי' נז ד"ה לענין) דהוכיח מהתוספתא הנ"ל שמלאכת טוחן שייכת גם בדבר שאחר ריסוקו נעשה כמין עיסה מפני לחותו, שהרי התוספתא מיירי בריסוק גרוגרות דטבעם דאף אחר שיכתשום אינם מתפרדים לפירורים אלא נעשים כעיסה דביקה, ומכאן למד לאסור לענין מיעוץ בננה.

ועינא דשפיר חזי לרבינו האגרות משה (ח"ד סי' עד אות ב) דדחה ראיית החזו"א, וכתב לחלק, שגרוגרות הם תאנים יבשים שנטחנים לרסיסים, אך מפני שיש בגרוגרות דבר המדביק נדבקים הרסיסים זה לזה, אולם אף אחר שנדבקו ניכר שהם רסיסים שנדבקו זה לזה, משא"כ בננה שא"ע"י שחיקה לעשותה רסיסים, אלא שכל שירבה לשוחקה, לא תהפך לרסיסים אלא תעשה רכה מאוד. עכת"ד. וכן תראה בתהלה לדוד (סי' רנב ס"ק יב). וכל זה הוא דוקא בעושה להניח, אבל בעושה כן על מנת לאכול או להאכיל לאלתר, בלאו הכי שרי, דהא אף איסור ריסוק דבלה וגרוגרות לפני הזקנים האמור בתוספתא הנ"ל הוא דוקא אם אינו לאלתר, אבל אם הוא לאלתר שרי כמבואר ברמ"א בסעיף יב ובשאר אחרונים.

והגם דתניא "לפני הזקנים" ומשמע דמיירי לאלתר ועכ"ז אסור. אין זה מוכרח, דיש לפרש לצורך הזקנים אשר עומדים לסעוד. והגם כי לפמש"כ המג"א דהתוספתא מיירי בכתישה ולא בחיתוך א"כ היה מקום לומר דכיון דמיירי בכתישה אסור אף לאלתר דדוקא בחיתוך התיר הרשב"א ולא בכתישה, הא ליתא, דלא זו בלבד דיש לומר דאף למג"א מותר אף כתישה לאלתר וכן מוכח בתשו' הריב"ש סי' קפד, אלא בלאו הכי כבר נתבאר דאנו אין לנו אלא כפשט דברי הרמ"א דהתוספתא בחיתוך מיירי ושכן כתב רבינו הגדול הגר"א כנזכר ומה גם דכל ההיתר של לאלתר מקורו מתשובות הרשב"א (ח"ד סי' עה), ושם קאמר לה על הירושלמי האי דשחיק תומא וכו' כד שחיק במדוכתיה חייב משום טוחן דאם עושה לאכול לאלתר מותר כיע"ש. ומכאן יש להעיר על מה שכתב הגאון החזו"א דהנה שם בס"י נז ד"ה לענין, כתב לאסור שחיקת בננות לפני התינוקות בשבת שאינם יכולים ללעוס אפילו לאכול לאלתר דאין כאן היתר של הרשב"א של לאלתר. ע"כ. והנה הכל סובב סביב הטענה דאף הרשב"א לא התיר כתישה וריסוק לאלתר כי אם חיתוך, וחיליה מהא דתניא בתוספתא אין מרסקין דבלה וכו' לפני הזקנים אלמא אף לאלתר אסור ועל כרחין מודה הרשב"א בכתישה וריסוק. אולם לפני דברינו לעיל הרי דזה נגד פשט דברי הרמ"א ונגד ביאור הגר"א שכתב בהדיא דהתוספתא בחיתוך מיירי ודלא כדעת המג"א. ובשמירת שבת כהלכתה (פ"ו הערה ב) העיר מדברי החזו"א (סי' נז ד"ה ולהאמור) שכתב, שאין איסור טוחן בריסוק שחת וחרובים משום שאין נפרכין לרסיסים אלא נעשים רכין, ואין זה טחינה. ולכאורה סתר את עצמו, שהרי החמיר במיעוץ בננה אף שגם היא אינה נפרכת לרסיסים אלא נעשית רכה. עיי"ש.

מה עוד שבנידו"ד יש לצרף מה שכתב הב"י וז"ל: נמצינו למדין דמותר לחתוך בשבת קיבוץ ירקות שקורין אינשלאדה והוא שיאכל לאלתר לדברי הרשב"א, ואפילו אם אחד מחתך לצורך כל בני הסעודה שרי שהרי התוספות (עד. ד"ה בורר) פירשו בורר ומניח, דהיינו בורר לצורך אחרים. ומשמע דליכא מאן דפליג עליה דהרשב"א בהא דהא שפיר מתי ראה מההיא דבורר. ובלאו הכי לדברי התוס' (עד: ד"ה האי) פשיטא דכל שאר יקיי בר מסילקא שרו. ולפירוש רבינו חננאל והרא"ש אפילו סילקא נמי שרי. ולדברי הרמב"ם כל היכא שאינו מחתך כדי לבשל פטור ואפשר דמישראל נמי שרי לכתחלה. ולדברי רשב"ם ורא"ם דלא חילקו בכך איכא למימר דלא מיתסר אלא במחתך כדי לאכול אחר שעה אבל מחתך כדי לאכול מיד שרי כדאשכחן בבורר. עכת"ד. וכן התיר רבינו הגדול זצ"ל בחזו"ע (ח"ד עמ' רנה). וכן עיקר.

¹⁷⁵ עיין לעיל בסעיף י' מה שכתבנו בזה בס"ד.

י"א שפרי או ירק שהתבשל או נאפה ונתרכך היטב על ידי הבישול מותר לרסקו ואין בזה משום איסור טוחן.¹⁷⁶ ולהלכה יש להורות כן רק אם כבר נידוח קצת מע"ש¹⁷⁷.

נחלקו הפוסקים האם אמרינן דיש טוחן אחר טוחן, וכן נחלקו בדעת מרן. והעיקר להלכה שיש להקל בזה היכא שניכר שהדבר היה מפורר ומפורד, דהיינו שניכרת הטחינה הראשונה, ויש להחמיר בגוונא שהחיבור נעשה בידי שמיים ולא בידי האדם, ובמיוחד היכא שלא ניכרת הטחינה הראשונה. והיותר נכון דבמידי דראוי לאכילה יעשה את הטחינה בסמוך לאכילה¹⁷⁸.

לפיכך, מותר לרסק כדור "אקמול" וכדומה בשבת (לצורך חולה שאין בו סכנה), ואין בזה איסור משום שחיקת סממנים, היות וכדור זה היה טוחן בעבר, והכלל הוא שאין טוחן אחר טוחן, ונכון להחמיר ולרסק על מנת לאכול לאלתר.

טיט שעל בגדו משפשפו מבפנים, דלא מוכחא מלתא לאתחזויי כמלבן, אבל לא בחוץ דדמי למלבן, ומגררו בציפורן (מבחוץ דזה לא נחשב ליבון) (כל בו). ויש מפרשים, דהני מילי בלח, אבל יבש אסור דהוי טוחן¹⁷⁹.

¹⁷⁶ כתב הרמב"ם (שבת פכ"א ה"ג), מותר לגמור שחיקת הריפות בעץ הפרור בתוך הקדרה בשבת אחר שמורידין אותה מעל האש. ע"ש. והביאור בזה שהיו מבשלין מערב שבת תבשיל שיש בתוכו גריסים ובשר והיה עומד על האש במשך השבת, וכשרצו לאוכלו הורידוהו מהאש וכחשו אותו היטב בכף עד שהבשר והגריסים היו נימוחים ומתערבים היטב ונעשים עיסה אחת. ונמצא בדברי הרמב"ם האלו דין מחודש, שאין בפעולה זו משום איסור טוחן. וביאר הרמב"ם (שם) שהטעם הוא משום שהגריסים כבר נידונו מבעוד יום וגם נתבשלו, והבישול הוסיף וריכך אותם ושוב אין בהם איסור טוחן. ולמדו מכאן הפוסקים שפירות וירקות שנתבשלו ונתרככו היטב אין איסור לרסקם. אולם יש לדעת, דכל זה דוקא אם הפרי נתרכך על ידי מעשה אדם כגון על ידי בישול, אבל פרי שנתרכך מעצמו כגון אבוקדו או בננה אסור לרסקו, ולא שייך בו ההיתר הנ"ל. וטעמא דמילתא הוא משום שהריכוך שנעשה על ידי הבישול מחשיב את הפרי כאילו כבר נפרדו חלקיו זה מזה, ולכן מותר לרסק תפוחי אדמה וקטניות שנתבשלו ונתרככו היטב, ומותר לעשות כן אף במזלג (א.ה. דהיינו למחמירים בזה) אך אין להשתמש לצורך הריסוק בכלי המיועד לכך כגון פומפיה וכו"ב משום דהוי עובדין דחול. כ"כ החזו"א (סי' נח סק"ט). וכן תראה בשש"כ (פ"ו ס"י) ובארחות שבת (ח"א עמ' ריט).

ולכאורה יש מקום להקשות, דהרי חזין שמרן התיר טחינת וריסוק בשר מבושל מכח שני סברות, שאינו גידולי קרקע וראוי לאכול בהכי, וללא הסברות הנ"ל ודאי שאסור אף שהמאכל מבושל. ובפשטות הראשונים ואחרונים דנו באם הם גידולי קרקע או לא, ולא ראינו מי שחילק בין מבושל או לא. וכן מוכח מההיא דבשר מבושל דשרינן מטעמא דאינו גיי"ק ולא מספיק הטעם דמתאכל בלאו הכי דודאי דלא נפסק כשיטת תוס', דלהתוס' החילוק הוא אם ראוי לאכילה בלי טחינה או לא, בלי לחלק בין מבושל ללא מבושל והיות ומרן לא סמך עליהם אלא בצירוף עוד סברא להקל א"כ ודאי שאין להקל בזה. אלא שעדיין יש לחלק בזה, דבשר אף שהוא מבושל עדיין שם גוש עליו, ואף שחותכו מתפרר לחתיכות קטנות נפרדות, משא"כ במאכל כמו תפ"א וכיוצ"ב שאחר בישולו מתרכך מאוד ושבים לחותכו מרוב רכיכותו ובישולו עם הנוזלים שבו, אינו נטחן לחתיכות נפרדות אלא נעסה כעין עיסה אחת, ובזה לא שייך איסור טוחן. שו"ר שכן באמת כתב בספר תהילה לדוד (בהשמטות לסימן רנ"ב הביאו השה"ש ס"ק יא) שלרסק תפוח צלי או מבושל אין בזה משום טוחן, כיון שהיה גוף אחד ונשאר גוף אחד.

¹⁷⁷ ראה בכלל שבת (הו"ד בשה"ש שם) שכתב גבי תפוחי אדמה מבושלים שצריך בכדי לרסקם בשבת שיהיו לכה"פ מרוסקים קצת שאז מותר לגמור ריסוקם ושכן הוא גבי הריפות דמיירי שכבר נדונו ונתרסקו בע"ש. ומש"כ התהל"ד שע"י ריסוק הפירות נשאר גוף אחד ולכן ליכא בזה משום טוחן לכאורה יש להקשות על דבריו שהם דלא כהתוספתא שאין מרסקין גרוגרות ותאנים לפני הזקנים, שמשמע שאף בריסוקם איכא משום טוחן אף שנשאר גוף אחד. וכן יש להקשות דמה הראיה מהריפות, שהרי בהם לא שייך טחינה, וא"כ רצו לומר דהוא הדין בשאר ירקות מבושלים, הא שם איתא מפורש שדכו ושחקו ורסקו אותם מע"ש וכמו שכתב הרמב"ם במפורש שאם מחוסרים אפילו רק דיכה אסור, וא"כ גבי שאר פירות וירקות כגון תפ"א שלא דכו אותם כלל קודם, יש לאסור.

¹⁷⁸ עיין בבירורי דינים שבסוף הסימן שהרחבנו בס"ד בביאור דין זה.

¹⁷⁹ לשון מרן הש"ע בס"י שב סעיף ז. ונחלקו הפוסקים בביאור דבריו, האם בכהאי גוונא שייך איסור טוחן. ועיין בבירורי דינים שבסוף הסימן שהרחבנו בס"ד בביאור דין זה.

צואה יבשה נמצאת על האסלה, מותר לפררה ע"י המברשת המיועדת לכך (שאין בה איסור חסיטה), ואין לחוש בזה משום טוחן¹⁸⁰.

טבק הרחה שנתייבש ונעשה כעין רגבים מדובקים מותר לשוחקו ולפררו בראשי אצבעותיו, כיון שאין טחינה אחר טחינה בכהאי גוונא¹⁸¹.

י"א שמותר לשחוק בראשי אצבעותיו שושנים והדסים יבשים, כדי להריח בהם מיד, וכדין אוכלים שמותר לחותכן דק על מנת לאכול לאלתר¹⁸². ויש חולקים¹⁸³. והמקילים יש להם על מה שיסמוכו. אולם ראוי ונכון להחמיר בזה.¹⁸⁴

¹⁸⁰ עיין במשנ"ב (ס"ק מה) שכתב, וכן המפרר צרור עפר חייב משום טוחן. ומקור דבריו הוא מסוגי' דשבת (עד): דאי' התם אמר רבא האי מאן דעביד חביתא חייב שבע חטאות ופירש"י שבע חטאות טוחן הרגבים ושוחקן הדק הוי טוחן. ע"כ. הנה המעיין בדברי הפוסקים יראה דאף דלענין טחינת עפר שיש בה צורך דבר ברור הוא דיש בה איסור תורה, מ"מ בגוונא דאין לאדם צורך נחלקו הפוסקים אי יש בזה איסור דרבנן עכ"פ מדין מלאכה שאצל"ג או דאין בזה איסור כלל. דעת רבנו פרץ לאסור בזה (הו"ד בב"י לעיל סי' שב) ודעת הכל בו ועוד ראשונים להקל בזה. ולענין הלכה בש"ע (סי' ש"ב סעיף ז') העתיק דברי המתירים בסתם, ואת דברי האוסרים בשם י"א. וראה בבירורי דינים שבסוף הסימן בדיון טוחן אחר טוחן, מה שהרחבנו בדעת מרן הש"ע. ובמשנ"ב (סי' שב ס"ק לו) הביא מדברי הט"ז בפשטות לאסור טחינת צואה עפ"י דעת הפוסקים הנ"ל, אלא דחכך להקל באופן דכבר אין ממשות צואה. ומבאר מדבריו דאף דבמין זה של צואה יש לאסור מצד טוחן. והנפק"מ בצואה יבשה על האסלה אם מותר לשפשה ע"י מברשת. והנה נראה למצוא פתח להיתר, דאף דביארנו ששיך בעפר טוחן אף שלא צריך לגוף טחינת העפר (עכ"פ אסור מדרבנן כדן משאצל"ג) הני מילי היכא שהעפר שמתפורר נשאר בעין, וא"כ יכול להיות היכי תימצי של שימוש בו, משא"כ בצואה שמיד נעלמת ע"י המים דלנראה דלא שייך בזה שם מלאכה כלל אחר שבעצם אין פה יצירה ממשית. שו"ר למרן הגרש"ז זצ"ל שכתב התיר להדיח את האסלה מהלכלוך הדבוק בה. ונימק שהטעם שאין בזה משום טוחן כיון שהכל נמס במים והולך לאיבוד. הובאו דבריו בספר שש"כ (פכ"ג סט"ו). ע"ש. מה עוד שאין דברי מרן ברורים בדיון זה, כפי שביארנו בסוף הסימן, והכא דלכל היותר הוי איסור דרבנן, במחלוקת אזלינן אחר המיקל. ופשוט דכל זה כשמשפך ע"י מברשת, אולם בהורדת המים על צואה זו אין איסור כלל, דהוי גרמא בעלמא ועוד שלא נראה ששייך בזה דין טוחן, אחר שמיד שהצואה נפגשת עם המים, בטרם תתפורר יש עליה כבר שם דין לח, דבזה כו"ע ס"ל להתיר, וכן י"ל דלא הוי דרך טחינה בכהאי גוונא אלא המסה, והדברים פשוטים.

¹⁸¹ שהרי הטבק נטחן תחילה ולא שייך בו איסור טחינה לדעת רוב הפוסקים. וכיון ששוחקו בין אצבעותיו ולא במדוכה אין לאסור משום עובדין דחול. וכ"כ בספר טל אורות (מלאכת טוחן דל"ג ע"ג) וכ"פ בספר תהלה לדוד (סי' שכא ס"ק טו) ובבן איש חי (ש"ש פרשת משפטים אות ז) וכן תראה במנוח"א (ח"ב עמ' רסט) ובילקוי"י (ח"ג עמ' שצה). והוסיף שם במנוח"א שאע"פ שגרירי הטבק חזרו ונתייבשו מאליהן ולכאורה הרי הם דומים לרגבי עפר שאסור לכתשם משום שנתייבשו מאליהן ולא בידי אדם, אולם יש לחלק שרגבי עפר לא היו מעולם דבוקים ממש יותר ממה שהם עתה לפנינו, ולכן הכותשן חייב משום טוחן. אבל הטבק שהיה תחילה עלים שהם גוף אחד ממש ואחר שנטחן ונתייבש לא חזר להיות גוף אחד ממש כבתחילה לכן אע"פ שהתייבש מאליו ולא בידי אדם א"א לאסור לשחוקו משום טוחן, שהרי הטחינה הראשונה עדיין ניכרת בו והו"ל טוחן דבר טחון ודו"ק.

¹⁸² שו"ת בית יהודה עייאש (ח"א סי' כו).

¹⁸³ אגלי טל (מלאכת טוחן ס"ק כז), וז"ל: כתב בספר ברכי יוסף בשם תשובת בית יהודה דהוא הדין דמותר לפרך הדס כדי שיהיה ריחו נודף להריח מיד. והנה לפי מה שביארתי דעת הרשב"א משום דכל האוכל דרכו לחתוך המאכל בשעת אכילה, וזה לא שייך בלהריח. ובודאי אין היתר הא דאלתר רק באוכלין. וראה מהא דמקשה ביצה (ז): גבי והוא שיש לו דקר נעוץ מבעוד יום. והא קעביד כתישה. ופירש רש"י שעדיין רגבים מדובקים ואין ראוי לכיסוי אלא א"כ כותשם, וכותש תולדה דטוחן ומלאכה הוא. עכ"ל. והרי הוא כותשם לכסות מיד. ורגבים של עפר אין צריך מכתשת לכותשם ויכול לכתוש ביד ומותר לאלתר וכו'. אלא ודאי דאין היתר הא דלאלתר רק במידי דאכילה, משום דכך הוא דרך אכילה. ודרך אכילה אינה דרך מלאכה כמ"ש לעיל סוף ס"ק כו. וממילא ה"ה בשמים או הדס להריח בהן דאינו מועיל הא דלאלתר. ע"כ.

¹⁸⁴ בשו"ת הרשב"א (ח"ד סימן עה) כתב וז"ל: מסתברא דהא דפריס סילקא דוקא במחתך דק דק כדי לאוכלו למחר או אפילו לבו ביום ולאחר שעה, לפי שדרכו של סילקא לחתכו דק דק בשעת שולו, וכל שדרכו בכך ומניחו לאחר שעה חייב. אבל לאוכלו מיד, מותר. שלא אסרו על אדם לאכול מאכלו חתיכות גדולות או קטנות דהענין שאמרו (שבת עד.) לענין בורר היו לפניו שני מיני אוכלין בורר ואוכל בורר ומניח לא יברור ואם בירר חייב חטאת ופירשה אביי דה"ק בורר ואוכל לאלתר בורר ומניח לאלתר ולבו ביום לא יברור ואם בירר נעשה כבורר לאוצר וחייב חטאת. דאלמא כל שאוכל לאלתר כדרך שדרכן של בני אדם לאכול, אע"פ שיש באותו צד עצמו חיוב חטאת בשמניח לאחר זמן ואפילו לבו ביום מותר והכא נמי דכוותא. עכ"ל.

סעיף יג

הקדמה לסעיף: לפני עשיית הדבש, מתכנסות הדבורים אל הכוורת לבניית חלות דבש משעוה היוצאת מגופם. לתוכו הן יוצקות את הדבש הנאסף מפרחי צוף למיניהם. חלות הדבש עשויות כספוג ובו תאים לאכסון הדבש. את הדבש מוציא הכוורן ע"י מעיכת חלת השעוה עד למיצוי הדבש. ישנם פעמים שהדבש צף ונדבק סביב חלת הדבש. הנה בסעיף זה יש להבחין בב' נידונים חלוקים. הנידון הראשון הוא פירוק חלת הדבש מהכוורת. ויסוד האיסור משום מלאכת קוצר, ובזה קיי"ל להלכה שאיסורו מדרבנן, משום דדמי לתולש, ודלא כדעת ר"א (שבת צה.) שנקט שיש בו איסור

ועתה ראיתי בשו"ת רב פעלים לחכם יוסף חיים זצ"ל שדן בענין לגבן סמוך לאכילה, וכתב וז"ל: ענין חתוך הירק דמתיר הרשב"א ז"ל באוכל לאלתר היינו טעמי כי הטחינה היא רק ישנה בתבואה וכיוצא, אך חיתוך הירק אסור משום דדמי לטחינה של תבואה. מיהו זה אינו אלא בחותך להניח אבל בחותך ואוכל לאלתר אין זה דומה לטחינה של תבואה, אלא הוא דרך אכילה, כי כל מאכל קודם שיבלענו צריך לטחון אותו בשיניו, דהלעיסה היא טחינה, ומה לי לועס וטוחן בשיניו ואוכל מה לי חותך בידיו קודם ואוכל, ולכן כל שאוכלו לאלתר שרי, דאין זה דומה לטחינה של תבואה שטוחן ומניח. אך המגבן אין מעשה הגיבון היא דרך אכילה דהא יכול הוא לשנות החלב בלי גיבון ורק עושה לו גיבון לעשות בו פעולה חדשה, לשנותו מתורת משקה לתורת אוכל, והרי זה עושה מלאכה גמורה בגוף החלב כמו מלאכה של אפיה ובישול ואין מעשיו דרך אכילה דאין מעשה הגיבון נוגע לדרך אכילה ולכן לא שנא אוכל לאלתר או להניח, בכל גוונא אסור משום מלאכת בונה, וזה ברור. עכ"ל הקדושה. ולפי דבריו הוא הדין בנידוןנו שיש לאסור, דהרי דוקא באכילה דבין כה היה המאכל נטחן בשיניו יש להתיר, אולם הכא הדרך הרגילה היא שמריחים הדס, ולא תמיד יש צורך לפוררו, אלא שבמקרה הנ"ל אין להדס ריח וצריך לפוררו כדי שיצא הריח, ואין זה חשיב כדרך אכילה אלא כדרך מלאכה.

ונראה דיסוד דין זה תלוי בחקירה מהו ההיתר דלאלתר בבורר שממנו למד הרשב"א דהוא הדין לטוחן, דאי נימא דהוא משום דהוי דרך אכילה, א"כ פשוט דהדין הוא כהאגלי טל, שרק באוכלין שייך דין דלאלתר. אבל אי נימא דההיתר דלאלתר בבורר הוא משום דאין דרך הבוררין לבורר לאלתר אלא רק לאוצר, לפי"ז ודאי דיש היתר לאלתר בבורר אף שלא באוכלין, והיינו כיון דאין דרך הבוררין לבורר לאלתר בין באוכלין ובין שלא באוכלין. וכן אי נימא דההיתר דלאלתר בטוחן לשיטת הרשב"א דהיכא דטוחן דק דק ע"מ לאכול לאלתר אין ע"ז שם מלאכת טוחן כלל אלא רק מעשה חיתוך בעלמא, יתכן דאף שלא באוכלין איכא ההיתר דלאלתר דרק היכא דטוחן דק דק לצורך אחר זמן חל על החיתוך שם מלאכה דטוחן. או שמא י"ל דכל מש"כ דטחינה דק דק לאלתר שרי ואין ע"ז שם מלאכת טוחן כלל אלא רק מעשה חיתוך בעלמא אינו אלא רק באוכלין אבל בשאר דברים איכא שם מלאכת טוחן אף בטוחן דק דק לאלתר. ובכל אופן יסוד זה של היתר דלאלתר במלאכת בורר הוא מחלוקת גדולה בפוסקים. ובמלאכת בורר (ס' שיט) נרחיב בדין זה אי"ה, כי שם מקומו.

ודע, לשון זה בהלכה למעלה "שהמקילים יש להם על מה שיסמוכו" מקורו בילקו"י (שבת ח"ג ס' שכא הל' כג). ואנו כתבנו להחמיר, כיון שמפשט לשון הרשב"א משמע דההיתר הוא דהוי דרך אכילה, כפי שכתב "אבל לאוכלו מיד, מותר. שלא אסרו על אדם לאכול מאכלו חתיכות גדולות או קטנות דענין שאמרו לענין בורר וכו' דאלמא כל שאוכל לאלתר כדרך שדרך של בני אדם לאכול וכו'", וא"כ בשאר דברים משמע שאסור. ובב"י (ס' שכא אות יב) כתב וז"ל: ומשמע דליכא מאן דפליג עליה דהרשב"א בהא דהא שפיר מתי ראייה מההיא דבורר. ובלאו הכי לדברי התוס' (עד: ד"ה האי) פשיטא דכל שאר ירקי בר מסילקא שרו. ולפירוש רבינו חננאל והרא"ש אפילו סילקא נמי שרי. ולדברי הרמב"ם כל היכא שאינו כדי לבשל פטור, ואפשר דמישרא נמי שרי לכתחלה. ולדברי רשב"ם ורא"ם דלא חילקו בכך איכא למימר דלא מיתסר אלא במחתך כדי לאכול אחר שעה אבל מחתך כדי לאכול מיד שרי כדאשכחן בבורר. ועוד דפרים סילקא משמע שמתכו לחתיכות דקות ביותר וכדדייק לישנא דרש"י ולישנא דהרמב"ם ומפורש בדברי התוספות (קיא: ד"ה אלא) ואינשאלאד"ה אין דרך לחתכה לחתיכות כל כך דקות. הילכך נראה דלכולי עלמא שרי ומכל מקום נכון הדבר להזהיר שיחתכו לחתיכות גדולות קצת ושיאכלו לאלתר, וכל כהאי גוונא נראה דלית ביה בית מיחוש לדברי הכל. עכ"ל. ובש"ע השמיט דין זה דלאלתר. והרמ"א העתיקו. ועין רואה דאף אי נימא דסובר דין לאלתר כפי שכתב בב"י, וכן נראה עיקר, הרי שלא כתב זאת בפשטות, אלא עדיין הזהיר לחתוך חתיכות גדולות, ומשמע דעדיין ראה לנכון להחמיר. מה עוד שיש להסתפק בלשון הב"י וכן בפסיקת הרמ"א, דשמא כל ההיתר של לאלתר הוא בצירוף דעת הפוסקים דלא שייך איסור טוחן בדבר המוכן לאכילה, כפי שהובא בב"י. ואף שמדויק לשונו בב"י שכתב דליכא מאן דפליג על הרשב"א, ואפשר דהביא דין זה של תוס' ודעימיה רק לרווחה דמילתא, עדיין חזין דאפילו הכי לא מלאו ליבו להתיר בשופי, וא"כ כ"ש הכא בנידוןנו דלא ברור לנו סיבת ההיתר של הרשב"א ואם דוקא באוכלין יש לומר הכי, וכן דליתא סברת ההיתר של התוס' דאין טוחן באוכלין, שנראה שצריך להחמיר בזה לכתחלה. כנלע"ד.

תולש דאורייתא¹⁸⁵. הנידון השני, הוא פירוק הדבש מהחלות, ובזה יש לאסור משום מפרק תולדה דדש שפירוק הדבש מעל החלות דומה לאב מלאכת דש שהוא פירוק גרעיני תבואה משבליה¹⁸⁶.

אסור לרדות חלות דבש מהכוורת מפני שדומה לתולש¹⁸⁷.

אם נתלשו החלות מחיבורן בכוורת מבעו"י¹⁸⁸, או שהחלות עדיין מחוברות לכוורת אלא שנתרסקו מבעו"י והדבש צף בכוורת, דהיינו שזב הדבש מן החלות המרוסקות, ואינו מעורב יותר בשברי החלות המרוסקות, מותר לרדות הדבש מהכוורת בכהאי גוונא, שכיון שאינו תולש דבר המחובר לכוורת אינו דומה לתולש מן המחובר. אולם אם נתלשו מבעו"י ולא נתרסקו יש להתיר לרדות מהכוורת דוקא כדי לאכול את הדבש הדבוק על גבם מסביב.

הפרדת דבש מן השעוה שבכוורת¹⁸⁹ לאחר שנתלשה מבעו"י, יש מי שאומר שאסור מן התורה משום מפרק¹⁹⁰, ויש מי שאומר שאסור מדרבנן¹⁹¹.

¹⁸⁵ יסוד זה מחודש מאוד, שהרי אין מקור החיות של הדבש בכוורת, אלא הוא מקום אכסון הדבש ומדוע יש לדמותו למלאכת קוצר. וק"ו שיש לתמוה לשיטת ר"א שנקט שיש בזה חיוב דאורייתא.

¹⁸⁶ עיין בשעה"צ (סקנ"א) שם רמז שאין לזה מקור מפורש בש"ס, אלא הוא מוכח מדברי רש"י במשנה ריש פרק חבית, דאיתא התם חלות דבש שריסקן מערב שבת ויצאו מעצמן אסורין ור"א מתיר. ופירש"י, מאחר שמרוסקין הדבש זב מאליו בתוך השעוה ואין דרך לסוחטו הלכך רבי אליעזר מתיר וחכמים אסורין גזירה אטו שאין מרוסקין, דילמא מרסק להו. עכ"ל. ומבאר מלשון רש"י שיסוד האיסור משום סחיטה, דדמי לסחיטת פירות שאסור משום מפרק תולדה דדש.

¹⁸⁷ גרסין בגמ' שבת (צה.) הרודה חלות דבש, שגג בשבת חייב חטאת, הזיד ביו"ט לוקה ארבעים, דברי רבי אליעזר. וחכ"א אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות וכו'. אמר ר' אלעזר מ"ט דר' אליעזר, דכתיב "ויטבול אותה ביערת הדבש" וכי מה ענין יער אצל דבש, אלא לומר לך מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת, אף חלות דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת. ע"כ. ופרש"י (מג: ד"ה שתי חלות) שכל כוורת עושים אותה הדבורים חלות חלות של צפיחת דבש ושעוה. ודרך לקיחת הדבש היא ע"י רדיית החלות וריסוקן וע"י כך הדבש זב מהשעוה. ונמצא דלדעת ר"א הרודה חלות דבש בשבת חייב משום תולש, ולדעת חכמים אסור משום שבות שדומה לתולש. וכתב הב"י שפסקו הראשונים כחכמים. וכתב הרב המגיד (פכ"א ה"ו) בשם הרשב"א, דרק בזמן שהחלות דבוקות בכוורת שנראה כעוקר דבר ממקום גידולו אסור, אבל אם כבר נתלשו מן הכוורת וכן הדבש הצף בכוורת, מותר לקחתו. ועוד איתא במשנה (ריש פ' חבית) חלות דבש שריסקן מע"ש ויצאו מעצמן אסורין, ור"א מתיר. ופרש"י, ר"א סבר דמאחר שמרוסקין הדבש זב מאליו מתוך השעוה ואין דרך לסוחטו, ואילו חכמים אסורים משום גזירה אטו אינו מרוסקין, דילמא מרסק להו. ע"ש. וכתב הב"י (סוף סי' שכ) שהראשונים פסקו כר"א שזיתים וענבים וחלות דבש שריסקן מע"ש המשקים היוצאין מעצמן מותרים. וכן העלה להלכה בשולחן הטהור (סי' שכ סעיף ב).

¹⁸⁸ כן מבאר בגמ' שבת (יט: קמה:). היינו שהחלות נתלשו ממקום חיבורן בכוורת ומונחים כך בתוכה בלי שיהיו מחוברות אליה, ולא שייך תו עליהן שם מחובר, וממילא אין לגזור עליהן אטו תולש מן המחובר, על כן יכול לרדות מהכוורת כדי לאכול הדבש הדבוק על גבם מסביב, ולא בתוכם. והנה אליבא דרמ"א ישנם שתי אפשרויות להתיר, האחת, כאשר נתלשו החלות מבעו"י ולא נתרסקו, והשניה, שנתרסקו מבעו"י ולא נתלשו. ועיין במג"א (ס"ק טז) שביאר את דברי הרמ"א. וכן תראה במשנ"ב (ס"ק מח).

¹⁸⁹ דהיינו הדבש שבתוך החלות ולא על גבם מסביב.

¹⁹⁰ ועיין במג"א שכתב בתחילה שהרודה דבש מן החלות חייב משום מפרק, אולם חזר בו מסברא זו אחר שבגמ' איתא שדבש הוי בכלל אוכלין, והרי זה כמפריד אוכל מאוכל, שמותר. ומ"מ דימה זאת לסחיטת ענבי בוסר, ואסור זאת אליבא דר"ת (הו"ד בטוש"ע סי' שכ סעיף ה), משום בורר.

¹⁹¹ ראה במשנ"ב (ס"ק מו) שכתב, אפילו לא ירצה לברור הדבש מן השעוה "דזהו בכלל מפרק" וכו' ועיין עוד במשנ"ב לקמן (ס"ק מח) שכתב דאסור לרסק ולהוציא הדבש מן השעוה דזהו בכלל מפרק. ע"ש. ומוכח מדבריו דס"ל דהוי איסורא דאורייתא. ובדרך אגב דייקו מדבריו הגרפ"ח שיינברג צ"ל (חידושי בתרא) והכה"ח (ס"ק פד), ששייך איסור מפרק מהתורה אף בדבר שהוא לא גידולי קרקע. וכ"כ ראש יוסף (שבת יט). דסחיטת חלות דבש איסור דאורייתא. אולם עיין במאירי (שבת קמג:) שכב וז"ל: גזירה מרוסקין אטו שאין מרוסקין, וגזירה חלות אטו זיתים וענבים. ע"כ. ומבאר דס"ל דאין איסור ריסוק כי אם מדרבנן. וראה בשביתת השבת (כללי מלאכת דש בבאר

מלאכת לש \ מגבל

מבוא למלאכת לש

מלאכת לש היא אחת מט"ל אבות מלאכות האסורות מן התורה בשבת. מהותה דיבוק שני גופים לפחות והפיכתן לגוף אחד על ידי עירבובן וגיבולן במים או בשאר משקים¹⁹², לפיכך הלש בשבת קמח במים ועשה ממנו עיסה הרי הוא אסור מן התורה משום לש. בירושלמי (פרק כלל גדול הל' ב) מבואר שגם העורך את העיסה אחר שנלושה וכן המקטף אותה ומתקנה לאפיה הרי הוא אסור מן התורה משום לש, שהעריכה והקיטוף הם מצרכי הלישה כמו שהמסה היא מצרכי הבישול. וכן כתבו האור זרוע (ח"ב סי' מא) והרוקח (סי' סה) וכן הסכמת האחרונים. המגבל את העפר הרי זה תולדת לש וחייב. איסור לישה נאמר אף בדברים שאינם דברי מאכל וכגון בטיט ומלט וכיוצ"ב, שהרי לישה שבמשכן היתה בסממנים של הצבע כמבואר ברש"י (שבת עג. ד"ה האופה)¹⁹³.

הלש קמח וכיו"ב מדברים הנאכלים אינו חייב עד שילוש כשעור גרוגרת¹⁹⁴, שהוא כשליש ביצה (שמונה עשר גרם), והמגבל את העפר וכיו"ב אינו חייב עד שיגבל שעור כדי לעשות פי כור של צורפי זהב.

רחובות אות א' דדישה לא הוי רק היכא שאין נאכל בלי פירוק, משא"כ דבש מעיקרא נמי חזי לאכילה. ע"ש. ויש נפק"מ בד"ן זה, דהמשנ"ב (ס"ק מה) כתב, דאפילו אם יצא הדבש מעצמו אסור עד לערב, גזרה שמא ירסק בידים. ע"ש. ומקור דבריו ממה דאיתא בש"ע (סי' שכ ס"א) לענין משקין שזבו מאליהם מזיתים וענבים, שאסורים גזירה שמא אם יהיו מותרים יבוא לסחוט בידים כדי לשתותם היום. ע"ש. ונראה דכל הגזרה שייכת דוקא בכהאי גוונא שהאיסור מהתורה, דומיא דזיתים וענבים, אולם אי נימא דהאיסור לרדות דבש הוא מדבנן ממילא אין לגזור בכהאי גוונא.

¹⁹² וביסוד הגדר הכללי של מלאכת לש יש לפרש דענין המלאכה לאחד בין כל חלקי התערובת ומלאכה זו הפוכה במהותה ממלאכת טוחן, דיסוד מלאכת טוחן להפך גוף אחד לגופים הרבה ואילו יסוד מלאכת לש לגבש גופים הרבה לגוף אחד. והנה יסוד זה מהווה מפתח להבנת המלאכה, שחומר האיסור (דהיינו מהתורה או מדרבנן) תלוי באופן גיבוש החלקים למקשה אחת, כפי שיתבאר להלן.

¹⁹³ עיין משנ"ב (סק"נ) דשיטת הרמב"ם דדבר דלאו בר גיבול אף אם גיבולו פטור מחטאת. ועיין באגלי טל (ס"ק יד) שהקשה דהרי בספר יראים ובתוס' רי"ד מבואר דסימנין לאו בני גיבול נינהו, וא"כ איך ילפינן מלאכת לישה מסימנין, ובהו לא הוה חיוב לישה, ותיירץ (ד"ה אשר), דבאמת סממנין בתחלת עשייתן בני גיבול הם כמו קמח אבל אחרי שנתגבלו ונתייבשו שוב לאו בני גיבול נינהו. והעתיקו בשביתת השבת (לש בבאר"ח סוף אות כ'). הו"ד באדני שלמה (סי' שכא סעיף יד).

¹⁹⁴ עיין אגלי טל (סעיף ה) שדעתו דבעי שיהיה בקמח לבד בלא המשקה כגרוגרת. וע"ש (סק"ה) שהביא שבספר מנחת חינוך פשוט ליה כנ"ל דשיעור כגרוגרת היינו בכמות העיסה ולא בכמות הקמח בלבד, והשיג עליו דאינו נראה, דלפי מה דקיימא לן כריבר"י אין מלאכת לישה אלא מה שנתחבר לקמח להיות גוש אחד, ופשוט דתוספת שאין צריך ללישה לא מצטרף. ע"כ. והו"ד באדני שלמה (ח"ה אות קמ) והעיר שם דדברי המנחת חינוך הם עיקר, דענין לישה הוא תערובת קמח ומים וזולתי זה לא מיקרי לישה, וא"כ שפיר מצרפינן מים לקמח. ע"ש. וכן נראה עיקר מסתימות לשון הפוסקים דשיעור לישה היינו בגרוגרת, ובסתמא מיירי בשיעור כל התערובת.

הקדמה לדיני לש

מקור הדין: שנינו בברייתא: "אחד נותן את הקמח ואחד נותן לתוכו מים, האחרון חייב דברי רבי, רבי יוסי ברבי יהודה אומר אינו חייב עד שיגבל". דהיינו: לפי רבי, חייב כבר בנתינת המים (נתינת המים זה גיבול), ולפי רבי יוסי ברבי יהודה חייב רק כשמגבל בפועל ולא בנתינת המים¹⁹⁵.

בר גיבול – כל דבר שדרכו להתחבר היטב ע"י נזול, כגון קמח, עפר, טיט וחול דק. דהיינו שלאחר גיבולם, אין כל אחד מהמרכיבים ניכר בפני עצמו אלא מחוברים היטב לעיסה אחת¹⁹⁶, ואין אפשרות לאחר הגיבול להחזיר כל חלק לקדמותו (להפרידו), אפילו כשתביש העיסה. גיבול תערובת זו אסורה מהתורה לכל הדעות, אלא שנחלקו בגמר' (הובאה להלן) ממתי חל החיוב.

ונחלקו הראשונים להלכה¹⁹⁷, דעת רבנו חננאל, הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש, שהלכה כרבי יוסי בר יהודה ואינו חייב עד שיגבל, ומכל מקום כתב הבית יוסף שאף לדעה זו יש איסור דרבנן בנתינת המים, ואיסור תורה בערבוב. ברם, דעת בעל התרומה, מרדכי, סמ"ג וסמ"ק, שהלכה כרבי שניית מים זה גיבול.

להלכה כתב מרן בש"ע את רבנו חננאל וסיעתו בסתם, ואת דעת בעל התרומה כתב ב-יש אומרים (ונחלקו הפוסקים כדעת מי פסק הרמ"א). נמצא שלפי הכלל שבידינו¹⁹⁸, סתם ויש אומרים הלכה

¹⁹⁵ גרסין בגמ' (שבת יח. קנה): תניא אחד נותן את הקמח ואחד נותן את המים האחרון חייב דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר אינו חייב עד שיגבל. ע"כ. נמצא לשיטת ריב"ר" אין חיוב בשעת הנתינה, אלא איסור דרבנן, והחיוב חל דוקא כשמגבל ממש. ומבואר בגמ' שמחלוקת זו של רבי וריב"ר" אם נתינת מים לקמח אסורה מהתורה או מדרבנן נובעות כמה נפק"מ למעשה, דיש מקרים שלריב"ר" הותרה נתינת מים לקמח ולא גזרו בהם חכמים כגון לצורך אכילת אדם או בהמה, אך לרבי שיש בזה איסור תורה אין מקום להקל בזה. וכתב האג"ט (מלאכת לש סק"ט אות יג) בביאור מחלוקתם, דרבי סבר שהחיוב הוא משום הרכבת קמח ומים, וזה נעשה תיכף בשעת נתינת המים ור"י בר"י סבר שהחיוב הוא משום שנעשה הכל גוף אחד, ע"כ אינו חייב עד שיגבל ממש. ועוד כתב האג"ט (סק"ב) בדעת ר"י בר"י יש לדון אם חייב על הגיבול לבד ואפילו לא נתן את המים או דילמא החיוב על נתינת המים והגיבול יחד, ומסיק האג"ט שאם גיבול בלא לתת המים בשבת פטור ואינו חייב אא"כ נתן את המים וגם גיבול. ובטעם הדבר כתב דנתינת המים שעושה הרכבת המים והקמח חשיב כתחילת המלאכה והגיבול שעושה הכל כגוף אחד הוא סוף המלאכה ודמי למלאכת הוצאה דחייב רק אם עקר והניח אבל עקר ולא הניח או איפכא פטור. ועוד כתב האג"ט (סק"ד) דיש להסתפק בדעת רבי אם אחד נתן מים לקמח והשני גיבול האם חייב גם המגבל או רק הנותן מים לקמח ומסיק דלפי תרה"ד (ס"ס נג) השני פטור משום דחשיב שכבר נתגבל הקמח כבר בשעת נתינת המים ואין גיבול אחר גיבול אבל לדעת רש"י הרי"ף והרמב"ם חייב גם המגבל. אולם במרכבת המשנה (פ"ח הט"ז) כתב, שלרבי יוסי בר"י יהודה גדר לשיה הוא קיבוץ החלקים המפוררים לעיסה אחת. ונראה מדבריו שאף אם יתן את המשקים על הקמח מערב שבת עדיין יתחייב כאשר יגבל את העיסה בשבת אליבא דרבי יוסי בר"י יהודה.

¹⁹⁶ ובספר צפנת פענח (תניא הל' ע"ז פ"ב ה"ח) לרגז'ובר הגדיר זאת כ"הרכבה מזגית", דהיינו הרכבה היוצרת דבר חדש לגמרי. ולעומת זאת דבר שלא בר גיבול נקרא "הרכבה שיכונית", היינו הרכבה שמכילה בתוכה כמה מרכיבים, אבל גם לאחר צירופם אינם יוצרים מציאות חדשה, אלא מהווים דברים נפרדים השוכנים זה אצל זה.

¹⁹⁷ לכאורה יש סתירה בסוגיות הגמרא, דבפרק קמא (יח.) סתם משנה דאין שורין דיו וכו' כרבי, ואילו בהמשך הגמרא (קנה:) סתמה המשנה, שנותנין מים למורסן, אבל לא גובלין כר' יוסי בר"י. דעת הרי"ף (זו): הרמב"ם (פ"א הל"ד) והרא"ש (סי' ג') לפסוק כסתמא בתרא להקל, אף דבעלמא קי"ל כרבי מחבירו, הכא סתמא בתרא עדיף. ואילו הרא"ם, בעה"ת, סמ"ג (לאוין סה יג.) וסמ"ק (סי' רפב עמ' רפד) פסקו כרבי, משום דחולקים הסתמות אהדי הדרינן לכלל דהלכה כרבי מחבירו. וכתב הב"י (סי' שכד) ולענין הלכה כיון שהרי"ף והרמב"ם והרא"ש מסכימים לדעת אחת הכי נקטינן ומ"מ הביא בש"ע (סי' שכא סעיף טז וסי' שכד סעיף ג) את דעת הראשונים דפסקו כרבי כ"א.

¹⁹⁸ עיין בהרחבה בעין יצחק למרן הראשל"צ שליט"א (ח"ג עמ' תסב).

כסתם, ולכן דבר שהוא בר גיבול מהתורה מותר לתת לתוכו מים, וחייב רק בגיבול¹⁹⁹, וחכמים אסרו גם נתינת המים אף ללא גיבול.

אף לדעת המחמירים כרבי שיש איסור תורה בנתינת מים לקמח היינו דוקא במשקים המחלחלים כגון מים ויין ושמן וחומץ וכדומה אבל בדבר עב כגון מיונית או שומן אין בנתינתו. לקמח כשלעצמה איסור כלל²⁰⁰.

אינו בר גיבול - כל דבר שאינו נדבק לגוף אחד ממש כשמתערב במים, כגון אפר או חול הגס. ואף לאחר גיבולם כל מרכיב ניכר בפני עצמו, ואינו בטל ממציאותו.

והנה בדין זה נחלקו הראשונים מן הקצה אל הקצה. דעת הרי"ף, הרמב"ם ורש"י, שכל דבר שאינו בר גיבול דינו קל יותר ואפילו גיבולו פטור מהתורה ועובר על איסור דרבנן בגיבול בלבד. ברם, דעת הראב"ד והרא"ש, שדבר שאנו בר גיבול דינו חמור יותר ואפילו לרבי יוסי חייב מהתורה בנתינת המים.

ואף מצינו בדין זה שיטה אמצעית שהיא דעת בעל התרומה והמרדכי, שכשם שנחלקו רבי ורבי יוסי בר יהודה בבר גיבול, כן היא מחלוקתם בדבר שלא בר גיבול.

להלכה פסק מרן הש"ע כדעת הרמב"ם (כך ביאר המג"א בסי' שכ"א ס"ק י"ח בדעתו), ויש פוסקים (מג"א שם ס"ק י"ט ועוד) שמחמירים גם כדעת שאר ראשונים, ולשיטתם צריך שהדבר יהיה גם לאו בר גיבול וגם ראוי לאוכלו כמות שהוא לפני שיגבולו, ועל כן הוי דרבנן לכל הראשונים, ואז יוכל לתת את המים ולשנות בגיבול כדלקמן.

גדר בלילה רכה : בלילה דלילה שניתן למוזגה מכלי לכלי²⁰¹.

¹⁹⁹ עיין משנ"ב (ס"ק נ) דלרוב הפוסקים אינו חייב עד שיגבל. ומיהו גם לדידהו יש אופן שמתחייב בנתינה לבד כההיא דפסק מרן הש"ע (סי' שמ ס"ב) הנותן זרע פשתן או שומשמן וכיו"ב במים חייב משום לש. וטעמו מפני שמתערבים ונתלים זה בזה, והיינו דזרע פשתן או שומשמן כבר נדבקו זה בזה וזה גיבולם, אבל הקמח אינו כן, דאחר נתינת המים צריך לגבל וללוש הקמח במים כדי שידבק יחד עד שיעשה הקמח כמו עיסה ממש וזהו גיבולו.

²⁰⁰ כיון דטעם האוסרים משום שהמים מחלחלים בקמח ומתערבים בו ונעשית בזה תחילת לישא, משא"כ בנד"ד שהמיונית אינה מחלחלת לתוך המאכל, ואף אם בפועל החלקיקים נדבקים במיונית זו אינה הלישה האסורה מהתורה, כיון שמהות מלאכת לש היא חיבור לגוש אחד, משא"כ הכא. וכן תראה בשביתת השבת (הקדמה למלאכת לש סק"ו). ואין להקשות ממש"כ הבה"ל (סי' שיט ס"ז ד"ה שנותנין), שלדעת רבי יש איסור בנתינת שומשמן לדבש, דצ"ל דאיירי בדבש נזלי. וכ"כ בארחות שבת (ח"א עמ' רלט).

²⁰¹ הנה נחלקו הפוסקים מה נקרא בלילה רכה. עיין בספר שביתת השבת (מלאכת לש אות לו) שכתב, ולא פירשו לנו רבותינו כמה שיעור עבה וכמה שיעור רכה. ובברכות (לח.) איתא, שתיתא רב אמר שהכל נהיה בדברו ושמואל אמר במ"מ ולא פליגי הא בעבה והא ברכה. וכתבו הרמב"ם בהלכות ברכות (פ"ג ה"ג) ובש"ע (סי' רח סעיף ו) דאם היה עבה שיהיה ראוי לאכילה וללועסו מברך במ"מ, ואם רך שיהיה ראוי לשתיה שהכל. וע"ש במג"א (סק"ח) דהעיקר תלוי אם ראוי לשתיה נקרא רכה, ואם אין ראוי נקרא עבה. ע"ש. וא"כ הכי נמי גבי שבת הפירוש כן. אולם היו שרצו לדייק ממה שהרמב"ם (פכ"א הלכה לג) ובש"ע (סי' שכא סעיף יד) כתבו לשון "קשה" במקום עבה שבגמ', ומשמע שכל שאינה קשה כעיסה נקרא רכה. וראה לתרומת הדשן (סי' נג) והרמ"א (סעיף טז) והאחרונים שכתבו לדעת המחמירים שאסור ליתן משקה לתוך שום וחרוסת, ומ"מ אם עושה בלילה רכה מותר ע"י שינוי. ומשמע שאפילו אינה ראוי לשתיה נחשבת לרכה, ולא דמי דין שבת לדין ברכות, רק האי כדיניה והאי כדיניה. איברא דבספר קצות השלחן (סי' קל בדה"ש אות ג) דחה ראיה זו, די"ל דממירי בשופך הרבה מים לתוך החרוסת

גדר בלילה עבה: בלילה קשה עד שהיא נעשית לכהן גוש אחד (כן כתב בספר שביתת השבת מלאכת לש, ע"פ דברי הרמב"ם והשו"ע בסי' שכ"א סע' י"ד) שכתב: "והוא שיהיה רך, אבל קשה אסור, מפני שנראה כלש", משכתבו "קשה" אסור, ושינוי מלשון הגמרא עבה, משמע דסבירא ליה, כל שאינה קשה כעיסה הוי בלילה רכה, אע"פ שעבה ואינה ראויה לשתייה (וכן כתב החזו"א, וכן פסק הש"כ פר' ז' סע' ח'). ודעת המנוחת אהבה (ח"ב פר' ט' סע' י"ב) אם אינה ראויה לשתייה אלא רק לאכילה, אפילו נשפכת מכלי לכלי כנוזל, הרי זו בלילה עבה.

דעת מרן הש"ע בבליילה עבה ורכה²⁰²:

בלילה עבה: איסורה מהתורה, אולם בדבר שאינו בר גיבול סגי בשינוי אחד באופן הערבוב, דהיינו או מעט מעט²⁰³, או בחישה שתי וערב, וכתב מרן (סי' שכ"ד סע' ג') ביש אומרים את דעת ספר התרומה שפוסק כרבי שהנתינה היא הגיבול, ולשיטתו צריך שהמים יהיו נתונים מבעוד יום, או ישנה בנתינת המשקה והערבוב.

בלילה רכה: איסורה מדרבנן²⁰⁴. ואין צריך ערבוב בשינוי וסגי בשינוי בנתינה²⁰⁵ (סי' שכ"א סע' יד).

כך שנעשית בלילה הראויה לשתייה. ע"ש. ואף שיש להתפלפל בזה, דזה קצת דוחק לומר דמיירי בכה"ג, בכל אופן עדיין אין זו ראייה מוכרחת. ועיין שם שהעלה למסקנה שבכל עניין אזלינן לפי דרכו, ואם הרגילות של הדבר לעשותו עבה, ועתה עושה אותה רכה יותר מהשיעור הרגיל, חשיב כעיסה רכה. והחזו"א (סי' נח סק"ט) העלה דכל שנשפך ונרוק חשיב כבלילה רכה. ע"ש. ועיין במנוח"א (ח"ב הלכה יב) שהאריך להוכיח שגדר בלילה רכה זהו דוקא בדבר שראוי לשתייה. ע"ש. אולם מלשון הריטב"א (שבת קנו). שכתב וז"ל: ופרקינן כאן בעבה כאן ברכה, כי אם היא עבה נראה כמו גיבול ולישה ואסור מדרבנן משום גזירה, ואם היא רכה נראית כמו משקים ולא דמיא ללישה ועיסה ושרי. עכ"ל. וממה שכתב "נראית כמו משקים" משמע כמו החזו"א, דלא בעינן שיהו ראויים לשתייה ממש, אלא די בזה שנראים כמו משקים, דהיינו שנשפך ונרוק. וכן משמע מהפמ"ג (משב"ז ס"ק יב), שכתב שגדר בלילה עבה היא גוש הניקח ביד. ע"ש. ומשמע דאף לשיטתו כל שנשפך הוי בלילה רכה. וכן מסתבר, אלא שלכתחלה טוב להחמיר כהגדרת המנוח"א.

²⁰² בגמ' שבת (קנו). תניא ושין שבוחשים את השתית בשבת ושיתום המצרי. ופריך והאמרת אין גובלין. ומשני, לא קשיא כאן בעבה כאן ברכה והני מילי הוא דמשני. היכי משני אמר רב יוסף בחול נותן את החומץ ואח"כ נותן את השתית. בשבת נותן את השתית ואח"כ נותן את החומץ. ופרש"י, בעבה אין גובלין, ברכה בוחשין שאין זו לישה. עכ"ל. ומשמע שבבלילה רכה לא שייך איסור לישה מן התורה, שאין זו לישה. ומוכרח לומר כן דאם לא מדוע דינה קל יותר מבלילה עבה. וכ"כ בספר שביתת השבת פתיחה למלאכת לש אות ז). וכ"כ במנוח"א (ח"ב פרק ט' הערה 34).

²⁰³ בגמ' (שבת קנו). והנ"מ הוא דמשני כלאחר יד, היכי משני, א"ר חסדא על יד על יד. ע"כ. ובפירוש דברי רב חסדא דאמר שגובלין על יד על יד פירש הרי"ף (זו): "מעט מעט". וכ"כ הרמב"ם. הו"ד בב". וכן נקט הטור בפשטות. ונראה דגם רש"י שכתב גובלין כלאחר יד כוונתו מעט מעט והיינו שינוי הלישה. ועיין בחידושי הריטב"א דביאר דגדר מעט מעט היינו שמגבל מעט מעט ואוכל לשעתו, ולא יגבל יחד. ע"ש. ויש לדון בכוונתו, דלכאורה מפשט דבריו משמע דלא סגי בשינוי בכמות, אלא בעינן שיעשה זאת בסמוך לאכילה. ובכל אופן רוב הפוסקים לא הביאו דבריו להלכה, אלא כתבו דסגי בשינוי בכמות. ודעת החזו"א (סי' נח) שנחשב שינוי זה כדין שינוי גמור ומועיל אפילו ללישה דאורייתא. אך דעת הבה"ל והנשמ"א ששינוי דמעט מעט אין בו כח להפקיע איסור תורה ואינו מועיל אלא למילי דרבנן כגון דבר שלא בר גבול או קמח קלי שחידש הבה"ל שאין בו איסור תורה כיון שראוי לאכילה. וכתב בספר תהלה לדוד (ס"ק כה) דלפי מה שביאר לעיל מיניה (ס"ק כב) דמהני מעט מעט אפילו בעבה בלי שום שינוי, לא צריכים לדקדק אפילו שלא לערב בכח, דכל לצורך סעודה נקרא מעט מעט. ע"ש. ולמדנו מדבריו תרתי. האחד, שדעתו דשינוי מעט מעט מפקיע איסור תורה. והשני, דכל שעושה לצורך הסעודה מיקרי מעט מעט. ואף מרן רבינו הגדול זצ"ל בחזו"ע (ח"ד עמ' רעז) הביא דברי התה"ל ד"ל שלצורך הסעודה מיקרי מעט מעט. וכבר כתב המשנ"ב (ס"ק נד) דנראה ששיעור דמעט מעט הוא אפילו כשיש בו כשיעור גרוגרת. ע"ש.

²⁰⁴ כן הוא במיוחס לר"ן (קנו). וע"ע בשביתת השבת (פתיחה למלאכת לש אות ז') ובחזו"א (סי' נח ס"ק ב').

²⁰⁵ מקור דברי הש"ע הוא מהרמב"ם, ומבואר דס"ל דאף לריב"ר מהני שינוי בסדר הנתינה בבלילה רכה, שהרי הרמב"ם סבר כריב"ר. ובכל זאת לא נמנע מלהביא דין זה להלכה. ובתרומת הדשן (סי' נג) כתב שלרבי די בשינוי בסדר הנתינה, אבל לריב"ר דס"ל שיעקר המלאכה נעשית בגיבול, לא מועיל שינוי בסדר הנתינה, אלא בעינן שינוי בגיבול עצמו, דהיינו שיערב בידו ולא בכף. ועיין בדרישה (סק"ד) דהעיר בדבר זה, וסב"ל דאף לריב"ר סגי

דבר שאינו בר גיבול אסור לערבבו בשבת, ואם רוצה לערבבו, אם בלילתו עבה, לדעת מרן צריך שינוי אחד:

שינוי בצורת הבחישה – דהיינו, להעביר את הכף בתערובת בצורת שתי וערב²⁰⁸, אבל לא בצורה סיבובית כדרכו בחול²⁰⁹. וכן יכול לשנות ע"י בחישה באצבעו במקום כלי, או ערבוב בדרך של נענוע הכלי.

בשינוי בסדר הנתינה. ואף ב"י (סעיפים טו-טז) העיר על מה שכתב בתרוה"ד שיערב בידו, דלא משמע הכי מדברי הרי"ף והרמב"ם, ולכן י"ל שאף בכלי כגון כף מותר, והוא שלא יטרוף בכח. ע"ש. אולם הקושיא בעינה עומדת, דלכאורה מדוע יועיל שינוי בסדר הנתינה לריב"ר. ועתה ראיתי שאף החזו"א (סי' נח סק"ב) התקשה בכך, ותיירץ, שגם בשעת הגיבול ניכר מה ניתן ראשון ומה אחרון. ע"ש. וכוונתו דאף שבפועל השינוי הוא בסדר הנתינה, אולם שינוי זה פועל וניכר אף בשעת הגיבול עצמו, דהיינו בסדר הנתינה משפיע אף על תהליך הגיבול.

²⁰⁶ בגמ' שבת (קנו. קמ.) מבואר דבמקרים מסויימים התירו לישא על ידי שינוי, אע"פ שכלל הוא במלאכות שבת דגם כאשר עושה את המלאכה ע"י שינוי יש בזה איסור מדרבנן, מ"מ במלאכת לישא התירו במקרים מסויימים. והנה נתבאר לעיל שלענין מלאכת לישא יש להבחין בשני שלבים: נתינת המים לקמח, וגיבול המים והקמח. וכן יש להבחין בין בלילה עבה לבלילה רכה. ויש לידע שגם כשהתירו חכמים לישא על ידי שינוי יש שהשינוי הוא בשלב של נתינת המים לקמח, ויש שהשינוי הוא בשלב של גיבול. וכמו כן יש שינוי שהותר בין בלילה עבה ובין בלילה רכה ויש שינוי שהותר רק בלילה רכה.

²⁰⁷ והנה עלינו להבחין בין שלשה נידונים המונחים בסוגייתנו והנפק"מ היוצאת מהם להלכה: א. קמח שאינו קלי אסור אפי' מעט מעט ואפי' כגורגרת, וזוהי בעצם לישא מהתורה. ב. קמח קלי, שלדעת הרמב"ם והש"ע נאסר גזירה אטו קמח שאינו קלי, בזה התירו רק מעט מעט בין אם היא בלילה רכה או עבה. והצריכו שינוי גמור, דהיינו שיעשה מעט מעט, ולא סגי בשינוי קצת דהיינו שינוי בסדר נתינת הדברים. והנה לדעת הטור הסובר שקמח קלי הוא בר גיבול ואסור מהתורה, וכן לדעת הראשונים דסברי שיש איסור לישא מהתורה בדבר שאינו בר גיבול (תוס' והראב"ד) אף לר"י בר יהודה דבנתינת המים זהו גיבול, א"כ מדוע שרי במעט מעט. ועיין בבאור הלכה (ד"ה שמא יבוא) מה שתיירץ בזה. ג. שתיתא שנטחן טחינה גסה, ובכהאי גוונא לא שייך למיגזר אטו קמח שאינו קלי כיון שאינו בכלל קמח. במקרה זה אם היא עבה אסור אא"כ יעשה מעט כהנ"ל, ואם היא רכה התירו ע"י שינוי בנתינה, דהיינו שנותן קודם השתייתא ואח"כ החומץ. ומה שלא התירו בשינוי זה גם בעבה ביאר הר"ב בשם תרוה"ד כיון שעכ"פ בעבה יש עליו שם של לש מהתורה משו"ה לא התירו בשינוי זה שהוא אינו גמור (אעפ"י שהמעין בלשון תרוה"ד יראה שכתב סברא זו אליבא דרבי אבל אליבא דר"י ב"ר יהודה הסברא היא כיון דבעינן שינוי בעצם הגיבול ולא קודם הגיבול. וראה חזו"א סי' נח סק"ב ד"ה ונראה שכתב כן). ועכ"פ שתיתא הוא קל יותר מקמח קלי והראיה שהקילו בו בעיסה רכה. ועכ"פ גם בשתייתא שהיא רכה יש לאסור מדרבנן, ובלילה רכה אסורה נמי מדרבנן כיון שעכ"פ דומה ללישה כ"כ במנוחת אהבה (ח"פ פ"ט ס"י) אולם משו"ה סגי בשינוי קל שאינו גמור.

²⁰⁸ מקור דינו בסוגיא בשבת (קנו.). והב"י הביא מה שפירש רש"י שתי וערב, דהיינו פעם אחת מוליך המקל שתי ופעם אחת ערב. והעיר הב"י, דנראה מדבריו שאינו רשאי להוליך המקל יותר מפעם אחת שתי ופעם אחת ערב. אבל הרי"ף (זו): פירש, כלומר מוליך התרווד שתי וערב ואינו חושש, כיון שאינו ממרס בידו ולא מסבב התרווד. וכן כתב הרמב"ם (פרק כא הל"ד). נראה מדבריהם דאפילו כמה פעמים מוליך התרד שתי וערב ואינו חושש כיון שאינו ממרס בידו ולא מסבב אותו. וכן נפסק להלכה להלן בסי' שכד סעיף ג' בדין עירוב המורסן בשבת. והנה לפי שיטת רוב הפוסקים מורסן לאו בר גיבול, ולכן כל גיבולו אסור מדרבנן. ולשיטת הרמב"ם והש"ע אין איסור בנתינת המים כלל בכה"ג, ומועיל שינוי לפי שכל הגיבול מדרבנן. אך לשיטת התוס' (וכן הראב"ד והתרומה) אשר נקטו שבדבר שלא בר גבול מודה ר' יוסי שנתנית המים אסורה מהתורה, בהכרח הא דהתירו מורסן לפי ר' יוסי י"ל דמורסן חשיב בר גבול, וכן מפורש בדבריהם בגמ' (שבת יח.). ולפי"ז נתינת המים אסורה מדרבנן. וא"כ קשה, היאך התירו את הגבול והלא יש בו איסור תורה, שהרי הוא בר גבול, ובהכרח צ"ל דנקטו שצורת שתי וערב הרי זה בגדר שינוי גמור שמפקיע איסור תורה. אולם כ"ז לשיטתם, דאנן דאזלינן בתר הוראות הש"ע, דגיבול מורסן איסורו מדרבנן, ולכן אין ראיה לשיטת הש"ע שגיבול בצורת שתי וערב מתיר איסור תורה. אולם עיין באגרות משה (או"ח ח"ד סי' עד לש אות ט) שכתב ששינוי של שתי וערב הוא היותר טוב מבין השינויים.

²⁰⁹ עיין בריש הערה הקודמת דביארנו שמותר לערבב בצורת שתי וערב אפילו כמה פעמים. וכ"כ בבה"ל (סי' שכד ד"ה ומעביר בו) לדינא, ולא ציין חולק. וכ"כ בחזו"א (סי' נח סק"ד ד"ה שתי וערב). וכן מוכח בלשון הש"ע (סי' שכד סעיף ג) שכל שלא עושה תנועת סיבוב מותר אפילו כמה פעמים. אולם עיין בחזו"א (שם) שכתב, וז"ל: ואפשר

אם בלילתו רכה סגי בשינוי בנתינה. שאם הדרך בחול לשים קודם את החומר היבש ואח"כ את הנוזל, בשבת יעשה להיפך, וימזוג תחילה את הנוזל ואח"כ את החומר היבש, ואם אין לו סדר קבוע יניח היבש ואח"כ המשקה.²¹⁰

ולדעת הרמ"א אם בלילתו עבה אין להתיר אפילו בשני שינויים, רק במקום צורך גדול כגון לתינוק או למצווה, כגון עשיית חרוסת, ואם בלילתו רכה בעי שני שינויים, דהיינו שינוי בנתינה ובערבוב כדלעיל.

יש המתירים לישא בדברים שאינם גידולי קרקע, ויש אוסרים. וכן נראה עיקר²¹¹. אולם סברת המקילים מצטרפת כסניף להקל.

יש המתירים לישא בשבת היכא שהיא נעשית בסמוך ממש לאכילה. ויש אוסרים. וכן נראה עיקר²¹². אולם סברת המקילים מצטרפת כסניף להקל.

דצריך להוציא התרווד בכל פעם בין שתי לערב דאל"כ הרי יש כאן סבוב, ואפשר דחוזר מאמצעיתו. עכ"ל. והמחמיר כשיטת החזו"א להוציא את הכף בין החישות תע"ב. ונקטנו בלשון "המחמיר", כיון שטעם ההיתר הוא שע"י שינוי של שתי וערב יש שינוי באיכות הגיבול, שהגיבול מתבצע טוב יותר ע"י הרצף של תנועות סיבוביות, משא"כ אם אינו מסובב אלא עושה שתי ואח"כ ערב, שבזה כביכול שובר את מרקם הגיבול, ונמצא שמגיע לתוצאה הרצויה של השינוי אף ללא הוצאת הכף, ולכן יש להתיר בזה מעיקר הדין.

²¹⁰ משנ"ב (ס"ק נז) בשם האליה רבה. מש"כ שאם אין לו סדר קבוע יתן את המשקה בתוך החומר היבש. כן נוטה דעת המשנ"ב (שם) להקל ודלא כט"ז שמחמיר לאסור בכל אופן כשאין סדר קבוע בחול. ועיין בכה"ח (ס"י) שכא ס"ק צג) שהביא הרבה אחרונים שדחו את הט"ז וכמו שמשמע מהתה"ד. וכן כתבו כמה מחכמי זמנינו. עיין שש"כ (פ"ח ס"ט) ומנוח"א (ח"ב עמ' רצט).

²¹¹ הנה רוב האופנים שמצאנו בש"ס ובפוסקים הם בלישת גדולי קרקע וכגון קמח, וקמח קלי, ומורסן, זרע פשתן וכן סממנים שהיו במשכן, ושתיית, חרדל, שום ושחליים כולוהו גידולי קרקע. ויש לעיין אם מלאכת לש שייכת אף בדברים שאינם גדולי קרקע, או שמא רק בגדו"ק יש חיוב, וכפי שמצאנו במלאכת דש ומעמר, וי"א אף במלאכת טוחן. ויש בדין זה נפק"מ רבה למעשה, כגון בסוגי סלטים המכילים ביצים קצוצות, או גבינה בשר וכיוצ"ב. ועתה ראיתי שבאג"מ (או"ח ח"ד ס' עד) הסיק לדינא לאסור לישא בגדו"ק, וכתב להוכיח מהא דאיתא בגמ' בשבת (יח.) שהמגבל עפר חייב משום לש. ועפר ודאי אין דינו כגדולי קרקע. ומוכח דלא בעינן גידו"ק בדוקא כדי לחייב במלאכת לש. וכן משמע מגדולי אחרוני זמנינו שדנו לאסור סלט ביצים קצוצות, או עירוב גבינה בדבש וכיוצ"ב, ולא הזכירו להתיר מצד דאינם גידו"ק. איברא דבשו"ת האלף לך שלמה למהרש"ק (ס"י קלט) כתב לברר מנהג העולם שמכינים את הביצים ומגבלים אותן בשמן ובבצל. וכתב, שאין לאסור כיון שהביצים לא גדו"ק. ע"ש. ומפורש דנקט שאין איסור שלא בגדו"ק. וכיוצ"ב כתב בשו"ת אבני נזר (או"ח ס' קנג) דלא שייך מלאכת לש בדבר שאינו גדו"ק. ובכל אופן אין לסמוך על כך להלכה, אלא יש לצרף סברא זו כסניף להקל.

²¹² ראה למג"א (ס"י) שכא ס"ק כד) שהעלה לאסור לישא לאלתר. ובשש"כ (פ"ח הערה י') כתב כן בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל. וכבר העיר במגלת ספר (ס"י י' אות יג) דצ"ע מה החילוק בין זה למלאכת בורר וטוחן. והנה המג"א (ס"י שכ סק"ז) כתב לגבי סחיטה שלא הותרו כל המלאכות לאלתר. ועיין ביאור דבריו בפמ"ג ובמשנ"ב (ס"י) שכ סק"ז), כיון ההתם זהו דרך עשייתם לכן אסור גם לאלתר, וא"א בענין אחר. וא"כ ה"ה לגבי לישא, כיון שאי אפשר בדרך אחרת תהיה לישא לאלתר אסור. והשתא צ"ע על המג"א שפסק כהרשב"א לענין חיתוך הירק ולא לגבי לש, והרי תרוייהו מדברי הרשב"א.

והגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ביאר טעם הדבר (הו"ד בשש"כ פ"ח הערה י') דאף להרשב"א דמשווה טוחן לבורר דשרי סמוך לסעודה, היינו משום שמותר לחתוך חתיכות קטנות ודקות מאד ולאכול אחת בזו אחר זו. אלא שהרשב"א הוסיף משום כך להתיר לחתוך גם כל צרכו סמוך לסעודה, משא"כ לגבי לישא, כי מה שהאדם לש בפיו לא קרוי כלל בשם לישא, ולכן גם לישא הסמוכה לסעודה אסורה, ואין זה נחשב כדרך אכילה. ע"כ. וזה דלא כהגאון תהלה לדוד (סימן זה אות כ"ב וכו') המתיר לישא לצורך לאלתר. ועיין בשו"ת תפלה למשה להגר"מ לוי זצ"ל (ח"א ס"י נ עמ' תקכח אות ד') שכתב בשם הטל אורות שהתירו לישא לאלתר. וכתב שכבר מבואר כן בדברי הרשב"א בתשובה (ח"ד ס"י עה). והיינו כיון שהרשב"א כתב שכל מה שנזכר בירושלמי יהיה מותר לאלתר. וכ"כ מרן הגרע"י זצ"ל ביבי"א (ח"ד או"ח ס"י לח אות ג). וראה עוד בתפל"מ (שם אות ד) שהביא הרבה ראשונים שאוסרים בלש אם הוא לאלתר ודלא כהרשב"א. ועיין בחזו"ע (שבת ח"ד עמ' רעג, רעו, רפב) שצירף סברא זו דאין לישא לאלתר כסניף להקל.

יש אופנים בהם אין לישה אחר לישה, דהיינו שדבר שנתגבל כבר אין איסור לגבלו בשנית, אולם יש אופנים שאוסרים לגבל אף דבר שהתגבל בעבר. ועיין בהערה²¹³.

²¹³ במשנה (שבת קמה:): מבואר שאין בישול אתר בישול, ויש מן הפוסקים שהבינו שכמו כן הוא גם לגבי מלאכת לש, שאין לישה אחר לישה, וכמבואר בט"ז (ס"ק יג) שהוכיח כן מתה"ד (ס"ק נג) שכתב אליבא דרבי שאם נתן מעט משקין מבעוד יום אין זו לישה, משום שבמעט טיפין אינו נחשב למגובל, ולכן אסור להוסיף משקין לתוכו בשבת. ומשמע מזה שאם נתן כמות מספקת לגיבול כבר נחשב כמגובל ומותר להוסיף לו משקין בשבת משום שאין לישה אחר לישה. אמנם הבאוו"ל הוכיח מהירושלמי בפרק כלל גדול, שאע"פ שאין לישה אחר לישה, מכל מקום כל זה רק באופן שמוסיף לישה על לישתו, אבל כשמוסיף תיקון חדש בבצק בזה יש חיוב ואין כאן התר במה שכבר נילוש מבעוד יום, וראיתו ממה דאיתא שם בירושלמי שהלש העורך והמקטף כולם חייבים משום לש. ומוכח שאם מוסיף תיקון מהותי כגון עריכה או קיטוף, חייב. אף על פי שכבר נילוש מקודם. ונמצא דכל מה שאין לישה אחר לישה זה רק באופן שחוזר על אותה הפעולה שעשה כבר מקודם, ואף על פי שעתה מתגבל טוב יותר על ידי הלישה החוזרת אין בכך כלום, אבל כשמוסיף תיקון חדש בבצק כגון עורך ומקטף, חייב. וראה להגאון ר' צבי פסח פראנק בשו"ת הר צבי או"ח ח"א (טל הרים עמ' רסא אות ב) שכתב לתמוה על דברי הט"ז שכתב לאסור לישה במצה טחונה, דלמה לא נאמר בזה דאין לישה אחר לישה. וכן תראה להגאון ערוך השלחן (סי' שכא סעיף כ) שכתב לגבי מצה טחונה דנראה דיש להתיר כיון שכבר נילושה. וכשם שאין טחינה אחר טחינה כך אין לישה אחר לישה. והניח בצ"ע. ע"ש. ויש להעיר על דבריהם, דהרי איתא בתוספתא (שבת פרק יג הי"ב) מפרפרין גלוסקין לפני החולה ובלבד שלא יגבל. ע"כ. וכן הביא הביאור הלכה (סי' שכא סעיף יד ד"ה ואפילו) לדברי התוספתא הללו. ע"ש. ונראה מכאן לסייג דין זה דאין לישה אחר לישה באופן נוסף, דכמו שראינו שיש להחמיר בדיון טחינה אחר טחינה היכא שלא ניכר הגיבול הראשון, כך יש להחמיר לעניין לישה אחר לישה, דמצה טחונה דמי ממש לקמח קלי, ואחר טחינתה לא נראית כעיסה שנילושה, ולכן יש להחמיר באופן כזה, וי"ל דבזה מיירי התוספתא שמפוררים הגלוסקין לחתיכות קטנות, כך שלא ניכרת פעולת הלישה הראשונית.

סעיף יד

אין מגבלין (פי' נתינת מים בקמח נקרא גיבול) קמח קלי הרבה שמא יבא ללוש קמח שאינו קלי. ומותר לגבל את הקלי מעט מעט. אבל תבואה שלא הביאה שליש שקלו אותה ואח"כ טחנו אותה טחינה גסה שהרי היא כחול והיא הנקראת שתינתא מותר לגבל ממנה בחומץ וכיוצא בו הרבה בבת אחת והוא שיהיה רך אבל קשה אסור מפני שנראה כלש (ואפילו ברך) צריך לשנות כיצד נותן את השתינתא ואח"כ נותן את החומץ.

מותר לערב דברים יבשים זה בזה, ואין לאסור זאת מצד לישה. לכן מותר לערב סוכר יחד עם קקאו וכיוצא ב²¹⁴.

הלש בשבת קמח במים ועשה ממנו עיסה²¹⁵ וכן המגבל את העפר או את הסיד או הגבס ועשה מהם עיסה, הרי זה אסור מן התורה משום לש. אבל הנותן מים בכל הנ"ל ולא גיבול ולא לשן יחד אינו אסור מן התורה ומ"מ אסור מדרבנן²¹⁶.

קמח מצה פירורי לחם פירורי עוגה או ביסקויט דינם כדין קמח קלי שמותר לגבלו בשינוי מעט מעט²¹⁷.

הרוצה לערב קמח מצה, פירורי לחם, פירורי עוגה או ביסקוויט עם גבינה, אשל וכל חומר נזולי, לדעת מרן אפילו אם תוצאת הערבוב תהיה בלילה עבה, צריך שינוי אחד כדלעיל, ואם יעשה בלילה

²¹⁴ דאיסור לישה שייך דוקא באופן שנילושים זה בזה, משא"כ בתערובת של יבש ביבש. וכן תראה במשנ"ב (סק"נ).

²¹⁵ ומיירי דוקא בעושה עיסה עבה כפי שביארנו בהקדמה לסעיף, דהעושה בלילה רכה אינו חייב מהתורה אלא אסור מדרבנן. ואם לא נוצרת שום בלילה אלא שהמים נעכרים, אין בזה איסור כלל כפי שיתבאר להלן.

²¹⁶ כדעת ר"י בר יהודה בברייתא שהובאה בגמ' (שבת יח. וקנה): דאוקימנא מתני' דשבת (קנה): כוונתה, דדוקא בגיבול מתחייב מהתורה ולא בנתינת המים, לאפוקי מדעת רבי. וכ"כ הרי"ף בהלכות (ס"פ מי שהחשיך) וכ"פ הרמב"ם (פכ"א מהל' שבת הל' לד, וכן יש לדיוק בדבריו במה שכתב בפ"ח מהל' שבת הל' טז. וכן מבואר ברא"ש (פרק מי שהחשיך סימן ד) וכ"כ הטור סימן שכא וסימן שכד בשם הרא"ש שפוסק כר"י בר יהודה ע"ש. וכתב מרן הב"י (סי' שכד) וז"ל: ולענין הלכה כיון שהרי"ף והרמב"ם והרא"ש מסכימים לדעת אחת הכי נקטינן. עכ"ל. וכן בש"ע (סי' שכא סעיף טז וסי' שכד סעיף ג) כתב בתחילה בלשון סתם דעת הרי"ף והרמב"ם והרא"ש ואח"כ כתב בלשון "יש אומרים" דעת החולקים כיעו"ש. ולפי הכלל המסור בידינו שכשכותב מרן דעה א' בלשון סתם ודעה שניה בלשון "יש אומרים" שדעתו לפסוק כדעה שכתב בלשון סתם, יוצא איפוא שדעת מרן כדעת הרי"ף והרמב"ם והרא"ש וכמ"ש בב"י דהכי נקטינן. אולם רוב אחרוני אשכנז החמירו כדעת רבי שסובר שבעצם נתינת המים כבר מתחייבים מהתורה, ופסקו כן משום דקי"ל דהלכה כרבי מחבירו. וכ"כ הרא"ם בספר יראים השלם (סי' רעד) וכ"כ בספר התרומה (סי' רכ) וכן פסקו הסמ"ג (לאוין סה) והסמ"ק (סי' רפב). וכ"פ הרמ"א בהג"ה (סי' שכא סעיף טז).

²¹⁷ שכל אלו הדברים אינם מתגבלים לגמרי כמו קמח, וגם הם אפויים כבר וראויים לאכילה קודם לישתן. וכן מתבאר בט"ז (ס"ק יא) לענין קמח מצה והו"ד באחרונים. ומ"ש בתוספתא (פי"ג דשבת הל' יב) מפרפרין גלוסקין לפני החולה בשבת ובלבד שלא יגבל. ע"כ. יש לומר דהיינו שלא יגבל כדרכו בחול בלא שום שינוי אבל ע"י שינוי מותר. וכ"כ במנוח"א (ח"ב פ"ט ה"ח). איברא דראיתי להגאון ר' צבי פסח פראנק זצ"ל בשו"ת הר צבי (או"ח ח"א עמ' רסא אות ב) שכתב לתמוה על דברי הט"ז הנ"ל שכתב לאסור לישה במצה טחונה, דלמה לא נאמר דאין לישה אחר לישה וכ"כ ערוך השולחן (סעיף כ) כתב לגבי מצה טחונה שכשם שאין טחינה אחר טחינה כך אין לישה אחר לישה והניח בצ"ע. ע"ש. והסברא בזה דאסור אעפ"י שכבר נילוש מקודם, דמסתבר שע"י האפיה כבר התבטלה הלישה הראשונה, ובכהאי גוונא אף באיסור טחינה יש לאסור (כפי שביארנו בבירורי דינים שבסוף הסימן).

רכה, צריך שינוי באופן הנתינה מיום חול, ואם אין לו סדר קבוע ביום חול ישנה בערבוב²¹⁸, ולדעת הרמ"א אם יעשה בלילה עבה אין להתיר אפילו בשני שינויים אלא במקום צורך גדול או מצווה, ואם יעשה בלילה רכה בעי שני שינויים כדלעיל²¹⁹.

אין אסור משום לישה אלא בדבר שמערב עצמותו במים, אבל אם שם חתיכות בהרבה מים כך שהינם צפים במים, בכה"ג לא נחשב לישה כלל. ולכן מותר ליתן מיני דגנים בחלב, ולא שייך דין זה ללישה כלל, ומותר אף בלא שינוי²²⁰.

יש שרוצים לשתות קפה עם קצף, ולכן לוקחים סוכר וקפה עם מעט מים, ומקציפים הכל ביחד, ואח"כ נותנים את המים החמים. אולם יש להעיר בזה דהיתר לעשות זאת הוא רק אם יערב בנחת ולא בכח²²¹.

סעיף טו- טז

מותר להכין מיונז ושאר רטבים כיוצ"ב, ובלבד שיעשה כן על דעת לאכול לאלתר, ושלא יטרוף בכח אלא בנחת²²².

²¹⁸ ובאליה רבה כתב, דאם אין ידוע מה נותן בתחלה בחול, יעשה את השינוי המפורש בגמרא, דהיינו שיתן המאכל תחלה ואח"כ המשקה. הו"ד במשנ"ב (ס"ק נז). ואם אין מנהג קבוע אלא הדרך שפעמים נותן המשקה תחלה ופעמים נותן המאכל תחלה, כתב החזו"א (או"ח סי' נח סק"ה), שאין תקנה לדבר. ע"ש. ולכן כתבנו בהלכה שבכהאי גוונא ישנה בגיבול.

²¹⁹ מנוחת אהבה (ח"ב פ"ט סע' ח).

²²⁰ פשוט, שהרי מלאכת לש שייכת דוקא כשיש חיבור בין שני מרכיבים לפחות שיוצר עיסה אחת, משא"כ הכא שהדגנים אינם מתערבים עם החלב אלא צפים בהם או נמצאים בתוכם, אולם לא מתגבלים ומתחברים יחדיו, ובכה"ג לא שייך דין לישה כלל.

²²¹ עיין במנוח"א (ח"ב פ"ט הלכה כ) שהתיר בזה כיון שהקפה והסוכר הם מבושלים כבר הרי זה דומה לגיבול קמח קלי. ואע"פ שבנ"ד אינו משנה בכמות שמגבל, מ"מ כיון שאינו טורף בכח כדרכו בחול רק מערב בנחת הו"ל שינוי, וכמ"ש המשנ"ב (סימן שכא ס"ק נח). וכן יש לצרף שאינו לש כשעור גרוגרת, וכיון שהעיסה שנוצרת אין סופה להתקיים, שאח"כ נותנים עליה מים חמים והיא מתמוססת בהם, הו"ל חצי שעור באיסור שבת דרבנן שאפשר להקל בצרוף נוסף שהיו לישה לאלתר. ע"ש. והנה אף שדבריו נכונים להלכה, למעשה אין המציאות כן, דלרוב כל מטרת הגיבול היא ליצור קצף מיד בנתינת המים החמים, ולשם כך צריך לערב בכח, וערבוב בנחת לא יועיל לזה, ונמצא שאין היתר זה מעשי כל כך.

²²² איתא בגמ' שבת (קמ). חרדל שלשו מע"ש, למחר אמר רב ממחו בכלי אבל לא ביד וכו'. בגמ' שם נאמרו כמה וכמה דעות בדיון זה, ומסיימת שם הגמרא, אמר מר זוטרא לית הלכתא ככל הני שמעתא אלא כי הא דאתמר חרדל שלשו מע"ש למחר ממחו בין ביד בין בכלי ונותן לתוכו דבש ולא יטרוף (בכח כדרך שטורפין ביצים בקערה בכף דרך טריפה שמכה בכח) אלא מערב בנחת שחליים כרישין ששחקו (במים) מע"ש, למחר נותן לתוכן שמן וחומץ, וממשיך (נותן) לתוכן אמיתא (מינט"א) ולא יטרוף אלא מערב. שום שריסקו מע"ש למחר נותן לתוכו פול וגריסין ולא ישחוק, אלא מערב וממשיך את אמיתא לתוכן. ע"כ.

והנה הרי"ף (נח). הרמב"ם (פכ"ב הי"ב) והרא"ש (סי' ז') העתיקו את מסקנת הגמרא כלשונה, ואילו הטור הוסיף בענין החרדל ולא יטרוף בכח אלא מערב מעט מעט ולכאורה בפשטות נראה שכוונתו לומר שמערב מעט מעט היינו בנחת, וכן פירש המשנ"ב (ס"ק נח) שדרך הגיבול בחרדל ובשחליים ובשום הוא ע"י טריפה היינו עירוב בכח ולכן מערב בנחת חשיב שינוי, ולאפוקי מהב"ח דסבר בפירוש הטור דבא לאשמועין חידוש, דתרת' בעינן, חדא שלא יטרוף בכח ועוד שמערבו מעט מעט, דהיינו בכמות מועטת. ואף שבירושלמי (שבת פ"ז ה"ב) כתוב האי מאן דשחיק תומא וכו' כד יהיב משקה חייב משום לש. כבר כתב הרא"מ (יראים סי' רעד) שהירושלמי פליג על הבבלי, דלפי תלמוד דידן שרי לתת משקה לשום בשבת.

וידעתי גם ידעתי שספר התרומה (סי' ש"כ) הסמ"ג (לאוין סה יג:) הסמ"ק (סי' רפה) והמרדכי (סי' תלג) כתבו ליישב שהירושלמי שאסר מיירי בנותן מים בשבת, ואילו הבבלי שמתיר מיירי בנותן מים בערב שבת, ולכן התירו בשבת להוסיף מים ולערבו בנחת. וכבר כתב בספר תרה"ד (סי' נג) דראשונים אלו פסקו כרבי דנתינת מים או שאר משקין זהו גיבול ולכן פירשו דהבבלי מיירי בנותן משקה מבעוד יום דכבר מגובל הוא בחול, ולכן אף אם מערב בשבת ומוסיף מים אפילו לרבי אין קפידא, אלא רק שלא יטרוף, אבל אם יתן משקה בשבת כבר חייב ולא מהני מה שמערבו בשינוי. ואילו הרי"ף הרמב"ם והרא"ש שפסקו כר"י בר"י דנתינת המים לא חשיב גיבול, ממילא שרי לתת משקה בתחילה בשבת ולערבו אח"כ בדרך שינוי כגון באצבעו או בכלי עצמו מנערו. ע"ש. ועיין בב"י

אסור להכין חילבה בשבת, דהיינו להקציפה ולערבבה עם תבלינים אחרים, אולם מותר להוסיף עגבניה ותבלינים לחילבה שכבר נילווה מע"ש²²³.

מותר להכין חלב מאבקת חלב כגון אבקת סימילק או מטרנה דנמסה במים ואין זו לישה, ומ"מ טוב שלא ישפוך בתחלה מעט מים אלא ישפוך מיד מים בכמות מרובה יותר מהאבקה כך שאף אם נאמר שיש גם באבקה משום לש כיון ששופך הרבה מים והכל נעשה דליל אין בזה כלל משום לש²²⁴.

אין איסור לישה אלא בגיבול דברים מרוסקים, שרק בכהאי גוונא שם לישה על זה, אך באם החתיכות גדולות קצת, אין איסור לש יכול לחול עליהם. ויש להחמיר דשעור גדלם של חתיכות הוא כשעור איסור טחינה, משום שכאמור לישה היפוכו של טוחן הוא. ובחתיכות קטנות, שיש איסור על עשייתם בשבת משום טוחן, יש בהם שם לישה. ובחתיכות גדולות, שמותר לחתכם בשבת, אין בהם לש²²⁵. עפ"י הנ"ל יש להתיר לערבב סלט ביצים עם תפוז"א, ואין לחוש בזה לאיסור לישה, כיון שהרגילות לחתוך את החתיכות גדולות במקצת ולא דק דק, וכל חתיכה עומדת וניכרת בפנ"ע.

שהביא דברי תרה"ד דלדעת הרמב"ם הרי"ף והרא"ש מותר לערב את החרדל בכלי אין הכוונה בכלי היינו בכף אלא לנערו בכלי עצמו, והעיר דפירוש זה דחוק מאד בדבריהם אלא בכף ג"כ מותר לערב ובלבד שלא יטרוף בכח. ע"ש. נמצא דהכנת מיונז שדרכה ע"י עירוב ביצים, שמן, חרדל ותבלינים, מותרת בשבת מהטעמים הנ"ל, ובלבד שיעשה על דעת אכילה לאלתר, ויערב בנחת ולא בכח. ואף שבתחלת עשיית המיונז צריך לטרוף את הביצים בכח, כבר הרחיב בזה להיתר מרן רבינו הגרע"י זצ"ל (חזו"ע ח"ד עמ' רעג), בצירוף שאר סברות כגון שאין לישה בדברים שאינם גידולי קרקע, ושאיין לישה לצורך אכילה לאלתר, וכבר הרחבנו בכל אחד מדינים אלו לעיל, וחבל לכפול את הדברים.

²²³ בד"ה הכנת החילבה והקצפתה בשבת, דהיינו גרעיני תלתן טחונים ששורים אותם במים, נראה שאין להתיר להקציפה ולערבבה יחד עם תבלינים אחרים בשבת, כיון שזו לישה, וידוע שהחילבה היא בת גיבול. וראיתי בספר אדני פז (ח"ג עמ' עז) שכתב, שאין לדמותו להאי דינא דחרדל שלשו מערב שבת דשאני הכא בנ"ד שע"י לישתה והקצפתה הוא מייפה אותה ומשביחה וכפי שכתב הביאור הלכה (שם סי"ד ד"ה אין מגבלין) בביאור מאי דאיתא בירושלמי הנ"ל שהלש והעורך והמקטף חייב משום לש דמאי דחייב על העריכה אף שכבר היתה לישה כיון דע"י העריכה מתייפה הלישה יותר. ע"ש. ועיין בחזו"ע (ח"ד עמ' רפד) שכתב להתיר הוספת מיץ עגבניות ותבלינים לחילבה אשר הוכנה בע"ש, אף ללא שינוי, לאפוקי ממש"כ באול"צ (ח"ב פל"ג אות ד) שבעיני שינוי בכה"ג, דכ"ז לשיטתו של האול"צ דס"ל להחמיר היכא דמרח פסק בלשון סתם ויש, כדעת הי"א, וממילא חשש לסברת בעל התרומה וסיעתו דפסקו כרבי, אותם הביא מרן בשם י"א, אולם אנו קיי"ל כמ"ש בברכי יוסף (סי' סא סק"ב) שדעת מרן כהסתם לגמרי, וא"כ הכא שהחילבה כבר גובלה מע"ש, ועתה רכה היא לגמרי, ממילא אין צורך לשנות בנתינת מיץ עגבניות ותבלינים לתוכה כפי שפסק מרן לעניין יינומלין. מה עוד דהכא מיירי שעושה כן לצורך הסעודה, וא"כ חשיב כשינוי דמעט מעט. וכ"כ התהלה לדוד (סי' שכא ס"ק כה) שכל שעושה רק לאותה סעודה מקרי מעט מעט. ע"ש. וכן תראה בשש"כ (פ"ח הערה ו).

²²⁴ כ"כ באול"צ (ח"ב פל"ג תשובה ח'). וכן כתב החזו"א (סי' נח סק"ט ד"ה ומיני).

²²⁵ וכן תראה במשנ"ב (ס"ק סח) שכתב, דבירק הנקרא שלאטין, אין לדקדק בכל זה, כיון שאין חותכין אותו דק. ועיין בחוט השני (ח"א פי"ג סק"ב) להגר"נ קרליץ שביאר שגדר דק דק היינו שלאחר העירוב אין כל חתיכה ניכרת בפנ"ע. ועיין שם (סק"ג) שכתב לגבי סלט תפוז"א או ירקות שרוצה לתת בהם מיונז, שחילק בין חתיכות קטנות לגדולות, וסבר שבגדולות, דהיינו שכל אחת ניכרת בפנ"ע, אין בזה משום לישה, והוא הדין לעירוב חתיכות פרי בשמנת. אולם בכל זאת כתבנו בלשון "יש להחמיר" דשעור גדול כגודל שיעור מלאכת טוחן, כיון דעדיין יש לחלק, דעניין לישה הוא הפיכת שני מרכיבים לעיסה אחת, ובזה י"ל דבעינן שיעור קטן יותר ממלאכת טחינה. וכן מוכח בב"ח (סי' שכא ס"ה) שעוסק במנהג שהיה מקובל כימיו לחתוך הירק שקורין שלאטין דק דק וליתן בו תבלין ושמן זית, וחשש בזה רק משום טוחן ולא משום לש. והטעם דלענין מלאכת לש חשיבי החתיכות של הירק הנ"ל חתיכות גדולות לישה. וכן משמע מהט"ז (ס"ק יב).

מותר להכין בשבת סלט העשוי מביצים קשות קצוצות עם בצל קצוץ²²⁶. והוא הדין שמותר לגבל טונה עם מיונז²²⁷. וטוב שיעשה זאת ע"י שינוי בגיבול, ויאכל לאלתר.

מותר להכין בשבת סלט חצילים במיונז, ע"י שיגבלם בצורת שתי וערב²²⁸. וכן מותר ע"י שינוי של מעט מעט²²⁹.

מותר להכין טחינה בשבת על ידי הוספת מים ולימון ומעט מלח על גבי טחינה גולמית שנילושה כבר בבית החרושת, בתנאי שיעשה כן סמוך לסעודה ממש ושלא יערב בכח אלא בנחת, וטוב להחמיר לגבלה בשתי וערב²³⁰.

²²⁶ מותר להכין בשבת סלט העשוי מביצים קשות קצוצות עם בצל קצוץ, אע"פ שמערב אותם ביחד, אך צריך שיעשה זאת סמוך לסעודה. וכן מותר להוסיף לו גם מעט שמן ולערבב, ואין בזה משום מגבל, שכן פעולת הערבוב אינה במטרה לגבל את הסלט ולעשותו לעיסה, אלא המטרה היא שהבצל יתפזר בצורה טובה בתוך הביצים הקצוצות, ולא כדי לאחד את הביצים והבצל לעיסה אחת, ודינו כעיסה שאינה בת גיבול, שלדעת מרן סגי בשינוי אחד, דהיינו בצורת הערבוב, ולחולקים בעי שני שינויים, גם בסדר הנתינה וגם בערבוב. ובדין זה ניתן לצרף דעת המתירים לישא בדבר שאינו גידולי קרקע, כפי שהבאנו לעיל בשם הגרש"ק בשו"ת האלף לך שלמה (או"ח סי' קלט). ואף דבסלט זה הרי מעורב גם בצל, שהוא גידול, בכל אופן כתב הגרש"ק (שם) להתיר לישא ביצים עם בצלים, כיון דמאן יימר דדעתו של האדם על הבצלים, דילמא דעתו על הביצים, ולפ"ז סיים שם דלכ"ע אין איסור לישא בכח"ג. ומנהג ישראל תורה הוא. ועיין בספר שביתת השבת (פתיחה, סי' כ) שכתב, שאפילו לדעת המחמירים שפוסקים כרבי, לא שייך דין לשא אלא היכא שהמשקה מתערב יפה עם האוכל כדרך לישא, אבל צנון ומלפפון אע"פ שחתוכים דק דק, לא שייך בהם דין לישא, כיון שאינם נבללים עם המשקה. ע"ע באשל אברהם מבוטשאטש (סי' שכא) שכתב, דמה שנוהגים לתת בצלים חתוכים בחתיכות דקות שמן או חומץ, אין בזה משום לישא, שהרי אינם מעין קמח דק. ע"כ. וגם בספר תורת השבת (סי' שכא ס"ק כו) כתב, ולי נראה דלא שייך לישא אלא בדבר המרוסק, וע"י המשקה נדמה לבצק או לטיט, אבל דבר שאינו כתוש ואינו מרוסק והחתיכות ניכרות בו לא שייך בו דין לישא כלל. הו"ד בחזו"ע (ח"ד עמ' רעו, רפג). והגרש"א זצ"ל (הו"ד בספר שש"כ פ"ח הערה צב) שכתב לצרף בזה ב' סברות. האחת, סברת המהרש"ל דכל שלא נעשה גוש אחד מגובל אין בזה איסור לישא. והשניה, סברת הבה"ל שביאר הטעם שמותר להוסיף רוטב לתבשיל דהוא משום שאין זה אלא תיקון אוכל בעלמא. ולמד מזה דמה"ט אין איסור תורה בנתינת משקה לקמח קלי. וה"נ כיון שהביצה כבר מבושלת ובא רק לגבלה אין בזה איסור לישא.

²²⁷ דשייך בזה הטעמים המוזכרים לעיל, שהרי הטונה כבר מבושלת, וכן שלא הוי גידולי קרקע ואין העיסה בת גיבול.

²²⁸ הנה בכהאי גוונא שנותן את המיונז לתוך החצילים שהוכנו מראש מע"ש, לכאורה יש לאסור זאת עכ"פ מדרבנן, אחר שאף לדעת מרן יש איסור דרבנן בעצם הנתינה. אולם, אף לשיטת הפוסקים המחמירים כרבי דיש איסור תורה בעצם הנתינה, היינו דוקא במשקים המחלחלים כגון מים ויין ושמן וחומץ וכיוצ"ב. אבל בדבר עב כגון מיונז או שומן, אין בנתינתו לקמח כשלעצמה איסור כלל, ולכן הבא להכין עיסה על ידי נתינת מיונז וכדומה מותר לעשותה אפילו בבליה עבה על ידי שיעשה שינוי בגיבול. והכא קיל טפי בצירוף סברת הבה"ל (ד"ה שמא), דבדבר מבושל הוי רק כנתינת רוטב בעלמא לתוך תבשיל, ולא חשיב כמלאכת לישא אלא כתיקון אוכל.

²²⁹ דיש לומר דחשיב כקמח קלי, שמועיל בו שינוי דמעט מעט.

²³⁰ הנה לפי מה שנפסק בש"ע (סי' שכא סעיף טו) בדיון חרדל שלשו מערב שבת שמותר להוסיף עליו משקה ורק שיערב בנחת. ע"ש. א"כ הוא הדין בטחינה גולמית, כיון שכבר הוכנה בבית החרושת ואף נילושה יש להתיר להוסיף עליה מים ולערבה בנחת. וראה בשו"ת אור לציון (ח"ב פרק לד סעיף ז) שכתב שמותר להכין טחינת שומשמן בשבת ע"י שמוסיף לה מים ושהטעם לזה כיון שאיסור לש אינו אלא כשמדביק גרגרים זה לזה וכמו בנותן קמח על מים אבל לערב טחינה עם מים מכיון שאינו מערב נראה שכוונתו לומר שאינו מדבק כדלעיל חלקים זה לזה אלא שנותן מים כדי לדלל יותר את הטחינה אין בזה משום לש. ע"ש. והמעין בדבריו יראה שבזה א"צ שום שינוי ומותר לערב אף בכח.

ודע, שאת יסוד הדברים הנ"ל כבר מצינו בדברי הביאור הלכה (שם סעיף טו ד"ה יכול לערבו) שכתב לחלק בין שתיתא לבין חרדל שנילוש מבעו"י. שחרדל ע"י הוספת המים והמיחו הוא מפריד את החלקים שנדבקו ע"י הלישה, ולא דמי לבליה רכה שיש בה דיבוק חלקי הקמח. ועכ"פ אסור לטרוף בכח דדמי קצת ללישה. ע"ש. אלא שיש לומר דשאני טחינה גולמית שע"י הוספת המים בתחילת הערבוב הרי הטחינה מתדבקות ומתקשה כעין עיסה, ורק אח"כ ע"י הוספת מים ובלילה נוספת היא נהיית דלילה, וא"כ יש לאסור. אך יש מקום לתת טעם להקל עפ"י מה שכתב הביאור הלכה (סעיף יד ד"ה אין מגבלין) לבאר מאי דאיתא בירושלמי פרק כלל גדול הלש והעורך והמקטף חייב משום לש והעורך היינו גלגול העיסה, אלמא אף שכבר נילושה העיסה אם הוא עורך יש בזה חיוב משום לש כיון שע"י העריכה מתייפה הלישה יותר. ע"ש. והנה אף שהטחינה גולמית כבר נילושה יכול הדוחה לדחות שהשתא

עיסה שהוכנה ונילושה היטב קודם השבת וקצת מהמשקה נפרד ממנה וצף על גבה מותר לערב את המשקה בעיסה, ואין זה בכלל מלאכת לישה, כיון שהעיסה כבר נילוושה היטב ועירוב המשקה גורם לדילולה.

יש שאסרו לערב שתי עיסות ממינים שונים כגון ריבה או דבש בגבינה רכה זו בזו משום איסור לישה אלא אם יעשה בשינוי כמבואר²³¹, ויש שהתירו בזה. וכן עיקר²³². אמנם לא יטרוף בכח, אלא בנחת.

יש אוסרים לעשות ג'לי בשבת²³³, ויש מתירים. וכן עיקר²³⁴.

היא נילוושה טפי, ויש לאסור, מ"מ אין בזה ייפוי לטחינה ואדרבה השתא בהיותה עבה אינה מתוקנת דאכתי לא באה לידי גמר הכנתה ורק אח"כ כשהיא נהיית דלילה זהו היפוי והתיקון שלה, ונמצא דלא ניחא ליה שלב הביניים בו העיסה עבה, ומכל שכן לפי מש"כ החזו"א (סי' נח סק"ה) דגם בעיסה יש עריכה אחר לישה, אבל אין לישה אחר לישה, דשאני עריכה שהוא מעשה חשוב שהלחם צריך לה וה"ה לגבי קיטוף, ואין הלש את העיסה הנילושה חייב. ע"ש. וא"כ בודאי שאין דיבוק הטחינה מעשה חשוב. וראה בספר מנוחת אהבה (ח"ב עמ' שו סעיף יז) שהתיר להוסיף בשבת מים ולימון ומלח על טחינה גולמית ולערבבה ולהכינה לאכילה בתנאי שיעשה כן סמוך לסעודה ולא יערב בכח אלא בנחת. ע"ש. וראה למרן הראשון שליט"א בילקוט יוסף (שבת ג' עמ' תה תו) שכתב שמרן רבינו הגרע"י זצ"ל הסתפק בזה. ע"ש. ובכל אופן נראה להקל בזה בצירוף הסברות שהזכרנו, וכן שיעשה על דעת לאוכלה לאלתר ושלא יטרוף בכח אלא בנחת.

והיותר נכון לשפוך מתחילה את כל המשקין באופן שלא תתהווה בכלל בלילה עבה, ובזה מותר אם ישנה באופן הבחישה ואף לשיטת המחמירים בעשיית טחינה. וכל שכן אם כבר הכין מבעוד יום טחינה ובה מים והיא רכה שמותר להוסיף בה מים או מיץ לימון כדי לדללה יותר ומותר לערבבה.

²³¹ הגרשז"א זצ"ל בשמירת שבת כהלכתה (מהד"ח פ"ח הלכה ז).

²³² כן כתב להתיר במנוח"א (ח"ב עמ' שו) וביאר, דנראה שיש להתיר לכל הדעות, שכן לא שייך לומר שבנתינת הדבש הוי גיבול, דלא דמי למשקה שע"י נתינתו לתוך דברים יבשים שחוקים הם מתערבים ומתגבלים. וכ"כ הפמ"ג (מש"ז סי' שכא אות יב). וכן הסכים בספר שביתת השבת (פתיחה למלאכת לש אות ו) ושכן מתבאר מדברי מהרש"ל בבאוריו לסמ"ג (מלאכת לש). ע"ש. ואף שהמשנ"ב בבאה"ל (סו"י שיט) סובר שגם דבש נחשב כמשקה לענין נתינת דברים יבשים שחוקים לתוכו ואסור לדעת הפוסקים כרבי ע"ש. מ"מ בנ"ד שאינו מערבו עם דברים שחוקים יבשים רק עם גבינה רכה, נראה ברור שלא שייך בזה ענין לישה כלל. ומ"ש בספר שמירת שבת כהלכתה (הנ"ל) לאסור בזה, הוא תמוה. ע"כ. וכן תראה בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ד סי' עד לש אות יג), שפסק להתיר ערבוב גבינה עם שמנת. ואעפ"י שראיתי מי שרצה ללמוד שדוקא שמנת בגבינה מותר, כיון שיש להם טעם ומרקם דומים, וא"כ אין לאסור בזה, כיון דלא יוצר מציאות חדשה, דהיינו שם עיסה חדש, ונמצא שדוקא בכה"ג התיר באגר"מ, ולא באופן אחר, ולא דוקא יחלוק על הגרשז"א זצ"ל. ולענין דעתי אין לומר כן, דמסתמת דבריו ניכר דלא ס"ל כדעת הגרשז"א, ואם היה סובר דדוקא בכה"ג מותר, וכטעמים דאמרין, היה לו לבאר דבריו. כנלע"ד. ובכל אופן דברי המנוח"א מסתברים, דיסוד מלאכת לישה הוא חיבור חלקים (כמו קמח וכיוצ"ב) לגוש אחד, אולם לאסור לחבר שני דברים שכבר נילוושו כל אחד בפנ"ע, זהו חידוש שעל האוסר יש להביא ראיה לדבריו. ועתה ראיתי למרן רבינו הגדול בחזו"ע (ח"ד עמ' ערה) שהביא בשם המגילת ספר (עמ' עז): דלא שייך דין לישה אלא כשנותן משקה לתוך גופים יבשים נפרדים, וע"י הלישה נדבקים זה בזה, משא"כ עירוב של שני דברים רכים דלא חשיב לישה. ע"ש. וא"כ הוא הדין בנ"ד. שו"ר בארחות שבת (ח"א עמ' רלא), דאף הגר"נ קרליץ התיר לערב שתי עיסות שונות. וכ"כ הגריש אלישיב זצ"ל (הלכות שבת בשבת ח"א פי"ג סי"ח).

²³³ כן פסק במנוח"א (ח"ב עמ' דש). וטעמו, דאע"פ שבילית אבקת גלי מתקשה רק לאחר זמן, מ"מ הו"ל גרמא באיסור לישה דאורייתא שאסור עכ"פ מדרבנן.

²³⁴ נראה שלא שייך איסור לש בהכנתו, דהאבקה נמסה ובטילה במים ולא מתאחדת על ידם כלל ואח"כ נקשרת עם המים מחמת חומרי קרישה ודמי למקפיוא במקפא. ולא שייך לאסור מצד גרמא שאסור מדרבנן, דעתה בזמן שבוחש הוי קיל טפי מבילילה רכה, שהאבקה מתנמסת במים ודומה למיץ פטל, דודאי אין לאסור ערבובו מצד לישה, ומה שאח"כ זה נקשר, לכאורה לא קשור לפעולת הערבוב הראשונית, דעתה שנקשר לא מערבב זאת יותר, ונמצא בעצם שאף פעם לא התבצעה מלאכת הלישה, שהרי בהיותו משקה לא שייך לישה, ובעת שנהיית עיסה עבה, הרי לא מערבב, וא"כ אין כאן שלב של איסור. ועתה ראיתי שאף בחזו"ע (ח"ד עמ' רפא), כתב להתיר בזה, ופסק שאין בזה לא משום נולד ולא משום לישה, ולא משום מכה בפטיש. ע"ש.

מותר לערב סוכר או מלח בתוך בלילה, כגון לערב מעט סוכר בשמנת, ואין לאסור בזה מצד
לש²³⁵.

בשעת הצורך יש להתיר להשתין על עפר תיחוח או על טיט שאינו מגובל כל צורכו.²³⁶

יש אוסרים למוהל לרקוק מפיו את דם המציצה בשבת לתוך כלי עם עפר²³⁷, ויש מתירים. וכן עיקר.

²³⁵ לא שייך לישה אלא במערב שני דברים, והיינו דוקא בכגון קמח או אבקה אחרת במים, או שנותן ריבוי סוכר, משא"כ בנותן מעט מים סוכר או מלח או שאר תבלין דבזה לא שייך כלל שמערב שני מינים ועושה מהם בלילה אחת הואיל והסוכר והמלח מחמת מיעוטם אינם נחשבים כלל למין בפנ"ע ולכן שרי.

²³⁶ הנה בתחלה רצינו להקל בזה כיון דהוי איסור דרבנן, דקיי"ל כדעת מרן דהחויב על מלאכת מגבל חל דוקא בשעת הגיבול ולא בזמן הנתינה, והרי הנתינה היא שלא כדרכה, והוי כשינוי המועיל באיסור דרבנן. אולם עדיין יש להתפלפל האם ההשתנה חשיב כדרך נתינה או כשינוי. ובספר אדני שלמה (ח"ה אות קסה) הוכיח לאסור עפ"י פסק הש"ע (סי' שנ ס"ב) "לא יעמוד אדם ברה"ר וישתין או ירוק ברה"י". ע"כ. וע"ש במשנ"ב (סק"ט) שאם השתין, חייב. אלמא דחשיבא הוצאה כדרכה. ולכאורה אין לחלק בין הוצאה ללישה. וע"ע בבית"ל (סי' שלו ד"ה או), דלשיטת התפארת ישראל הטלת מי רגלים על שדה הוי מזבל תולדת חורש, והביה"ל לא פליג עליו בזה דחשיב כדרכה אלא דלא מהני מידי ולכן מותר. ע"ש. שוב רצינו ללמוד להקל בזה ממה דאיתא בש"ע (סי' שלו סעיף ג) דמותר להטיל מי רגלים בגינות ואין בזה משום זורע, כיון שמים אלו (השתן) שורפים את הזרעים. ע"ש. וחזינן דכל הדין נסב סביב מלאכת זורע, ולא חשש כלל לעניין לישה בהטלת מי הרגלים באדמה. אלא שראיתי שבספר הלכות שבת בשבת (ח"א עמ' תשי הערה 27) הביא בשם האגלי טל לחלק בין קרקע קשה לקרקע רכה. ע"ש. אולם עכ"פ יש להקל כיון דהוי פ"ר דלא אכפת ליה באיסור דרבנן, וכ"ש שיש להתיר משום כבוד הבריות. ואף שראיתי בספר מנוחת אהבה (ח"ב עמ' רפז) שהעלה להחמיר בדיון זה וז"ל: ועינא דשפיר חזי להגאון בית מאיר (סי' שכא) שהעיר על מה שאסר המג"א להשתין בשבת על טיט משום גיבול וזת"ד: דכיון דקיי"ל כר"י בר יהודה דבנתינת מים אינו חייב עד שיגבל אע"פ שאסור עכ"פ מדרבנן לתת מים אף לר"י בר יהודה, מ"מ הכא שאינו מתכוין לגבל יש להתיר. והמג"א אזיל לשיטתיה (סי' שיד סק"ה) דאוסר אינו מתכוין היכא שהוא פסיק רישיה אפי' באיסור דרבנן. אבל מ"מ אין להחמיר בזה, ומכל שכן שלשיטת הערוך פ"ר דלא איכפת ליה מותר, וא"כ בדרבנן מיהא אין להחמיר בזה במקום הצורך. עכ"ת. וכן הובא בקיצור במשנ"ב (סק"נ) ובשער הציון (אות סח) ע"ש. וכן הסכים מרן הראש"ל הגרע"י שליט"א (זצ"ל) בספרו לית חן (סי' סה). ע"ש. והוסיף שם במנוח"א דאף שגם הוא העלה להקל מעיקר הדין בפסיק רישיה דלא איכפת ליה באיסור דרבנן, ושבמקום צורך יש לסמוך ע"ז להקל וא"צ להחמיר, מ"מ בנ"ד אין זה ברור לחושבו בגדר אינו מתכוין, שאע"פ שאינו מתכוין לגיבול העפר והטיט מ"מ מתכוין לנתינת השתן על הטיט והעפר ועצם הנתינה אסורה, רק הו"ל בגדר מלאכה שא"צ לגופה, כיון שאינו צריך להשתמש בעפר ובטיט המגובלים בשתן, ומלאכה שא"צ לגופה אינה מותרת אפי' באיסור דרבנן וכיו"ב. עכ"ת.

והנה יש להעיר על דבריו אחר המחילה, דהמנוח"א לשיטתיה אזיל, דהכא לא מיירי בפ"ר אלא במשאצל"ג, וא"כ אין להקל, דהרי לשיטתיה משאצל"ג חמיר טפי משאר איסורי דרבנן, אולם אחר המחילה הרבה מהדר גאון, לענ"ד הכא חשיב פ"ר ולא משאצל"ג, וזה עפ"י מ"ש הכסף משנה בשם הר"א בן הרמב"ם (פרק א' מהלכות שבת הלכה ז') בגדר מלאכה שאינה צריכה לגופה וגדר פסיק רישיה דלא איכפת ליה. דהם ב' דברים שונים, שפסיק רישיה אינו מכין למלאכה כל עיקר אלא שהיא נעשית בהכרח כגון שסגר פתח ביתו והיה שם צבי שהוא לא כיון לשמירת הצבי אלא שהמלאכה נעשית בהכרח. אבל במלאכה שאינה צריכה לגופה הוא מתכוין לגוף המלאכה, אלא שאינו מתכוין לתכליתה. ע"ש. ולפ"ז נידון דידן הוי בגדר פסיק רישיה דלא איכפת ליה ולא שייך לגדר מלאכה שאינה צריכה לגופה שהרי אינו חושב כלל על תוצאת המלאכה שהעפר נילוש בשתן, אלא לענין אחר, והוא לרוקן עצמו, מה עוד שזו לא דרך נתינה, אלא דרך הטלת מי רגליים, שגוררת בעקבותיה מעשה איסור, והוי פ"ר. ועתה ראיתי לחזו"א (סי' נח אות ח) שכתב, שיש מקום לומר שכשם שהתירו לתת מים לקמח קלי לכתחלה, משום הצורך לאכילת אדם, וכן נתינת מים למורסן לאכילת בהמה, כמו כן יש להתיר הטלת מים ע"ג עפר, היכא דדחיק ליה עלמה, ועוד דהוי פ"ר דלא ניחא ליה באיסורא דרבנן, ומשום כבוד הבריות יש להקל. עיי"ש. וכתב זאת אף לשיטתו דמחמיר כדעת רבי דנתינת מים היינו גיבול, ובכ"ז כתב להקל. ועיין בחזו"ע (ח"ד רפז) שהתיר בנ"ד. ונראה שאף הגאון המנוח"א הרגיש בכך בסוף דבריו. עיי"ש.

וא"כ עפ"י מה שהביא הבית מאיר הנ"ל דהמג"א שהחמיר בדיון זה (סק"ט), ועיין מה שהעיר עליו במחצית השקל, ומה שכתב בזה הפמ"ג באשל אברהם) לשיטתיה אזיל (סי' שיד ס"ס ק"ה) דאוסר פ"ר אפילו באיסור דרבנן. והכא כיון שנתינת מים אסורה עכ"פ מדרבנן, מ"מ אין להחמיר, בצירוף שיטת הערוך דפ"ר דלא ניחא ליה מותר אף באיסור דאורייתא. א"כ בודאי אין להחמיר בפ"ר דרבנן במקום הצורך. ועיין במשנ"ב (סק"נ) שהביא דברי הבית מאיר, וכתב, דיש לסמוך ע"ז במקום שהמים לא שלו דאז בודאי לא ניחא ליה בלישתה, והיינו מכיון שהוי פסיק רישיה דלא ניח"ל בדרבנן. ואף במנוח"א (שם) התיר במקום שאי אפשר אחרת, משום כבוד הבריות.

²³⁷ כ"כ הגר"ח בן עטר ז"ל בספר ראשון לציון (חידושי ש"ע יו"ד סימן רמה דק"י ע"ד) משום דלכו"ע אסור ליתן מים ע"ג עפר בשבת. והוסיף, וליכא למימר כיון דאין כוונתו לגבל אין להקפיד דהא הוי פסיק רישיה, והא עדיפא ממ"ש המג"א (סי' שכא ס"ק יט) דאסור להשתין ע"ג טיט משום גיבול. ע"כ. ומה גם דהכא מתכוין וניח"ל שיבוא

המרכיבים פלאטה של שיניים תותבות, מותר להם בשעת הצורך לתת אבקה מיחדת להדבקת השיניים התותבות לחניכיים, ואף שהאבקה מתערבת עפ הרוק שבפה, אין לאסור בזה מצד לישה²³⁸.

סעיף יז- יח

מותר להכין בשבת משקה שדרך הבריאים לשתותו, אולם אין להכין משקה או המיועד לצורך רפואה היכא שאין דרך הבריאים לשתותו²³⁹. אולם עם מערב משקה זה במאכל אחר דדרך הבריאים לאוכלו מותר, דלא מינכר דעביד לרפואה. וכן יש להתיר אם הכין את המשקה כבר מע"ש, או שהתחיל ברפואה זו כבר מע"ש, וההפסק במתן הרפואה יזיק לחולה²⁴⁰.

דם של מציצה בעפר מטעם הכוונה מעיקרא שכתב בזה"ק בסוד נחש עפר לחמו. משא"כ במשתין. עכ"ד. וכן פסק מרן החיד"א בברכ"י (יו"ד סי' רסה אות ט) ושכ"כ הראשון לציון וסיים: ופשוט הוא. ע"כ. וכן פסק להחמיר במנוח"א (ח"ב עמ' רפח). ועיין בילקו"י (שבת א, ד עמ' קכא) שהעיר על כך, דאי משום ענין הקבלה, הנה לדברי הזה"ק אין נפק"מ אם ירוק על עפר תיחוח או על עפר קשה, אלא העיקר שירוק על עפר, ולכן סיים שם האור החיים דאסור ליתן משקה המציצה בעפר, אלא ירוק על הארץ שאינו עפר תיחוח. ע"ש. הרי שגם עפ"י הזה"ק אין ענין במה שירוק דוקא על עפר תיחוח, ונמצא דאכתי הוא בגדר לא אכפת ליה, ואף שהאור החיים אוסר בזה, מ"מ לפוסקים דס"ל דפ"ר דלא אכפת ליה בדרבנן שרי, גם בנ"ד יש להקל. ומרן רבינו זצ"ל בחזו"ע (ח"ד עמ' רפח) כתב, דהכא הוי פ"ר בדרבנן דלא נילא ליה. וכן יש לצרף דעת הרמב"ם (פ"ח הלכ' שבת הלכה טז) שכתב ששיעור לישה הוא כדי לעשות כור של צורפי זהב. ע"ש. ופשוט שאין ברקיקת דם המציצה אל העפר כשיעור זה. ואין לאסור משום חצי שיעור שאסור מן התורה, כיון שלדעת הרמב"ם לא שייך דין זה במלאכות שבת. וכן תראה ביבי"א (ח"ד סי' לג אות יז). ועיין שם שהביא עוד כמה פוסקים שהעירו על דברי הגאון רבי חיים בן עטר זצ"ל. שו"ר בספר אדני שלמה (ח"ה אות קסב) שהביא ראיה חזקה להיתר שהרי הטור (יו"ד סימן רסה) בסופו כתב איתשל מקמי רב יהודאי גאון מהו לממיהל ע"ג עפרא, ואמר שפיר דמי ובלבד שלא יעשה כן בשבת שלא יביא העפר מבחוץ. ע"ש. ועיין בב"י ובפרישה ובב"ח דאף אחד מהם לא אסר מטעם גיבול. ומשמע דלא חיישין להכי.

²³⁸ כיון שאינו מתכוין ללישה, הוי משאצל"ג, ועוד דהוי כלאחר יד, וא"כ הוי פ"ר בדרבנן דלא אכפת ליה. וכ"כ מרן רבינו זצ"ל בחזו"ע (ח"ד עמ' רפה).

²³⁹ איתא במשנה (שבת קלט:): עושין אנומלין בשבת. ובגמ' (קמ). בברייתא מבואר שאנומלין עושין, אבל אלונטית אין עושין. ואנומלין זה תערובת יין ודבש ופלפלין, ואלונטית זה יין ויין ומים צלולין ואפרסמון. ופרש"י, דאין עושין אלונטית כיון שאינה אלא לצנן לאחר המרחץ ודוגמת רפואה, אבל אנומלין הוא משקה העשוי לבריאים. וכבר הרחבנו דברינו בזה לקמן בס' שכח.

²⁴⁰ שנינו במשנה (שבת קמ). אין שורין את החלתית בפושרין אבל נותן לתוך החומץ. ע"כ. ופרש"י (ד"ה חילתית), ששורין אותו במים פושרים ושותים את המים לרפואה, ובגמרא נאמר שזוהי רפואה למי שלבו כבד עליו, והובא שם שרב אחא בר יוסף חש ביוקרא דליבא ואמר לו מר עוקבא שישתהו שלושה ימים רצופים, ושתהו ביום חמישי ושישי, והתירו לו לשתות, ואפילו לשרותו בשבת, משום ששתהו יומים רצופים, אם לא ישתהו בשבת עלול להסתכן. ופסק הרמב"ם (שבת פרק כא הכ"ב) וז"ל: שתה חילתית מקודם השבת והרי הוא שותה והולך מותר לשתותו בשבת אפילו במקומות שלא נהגו הבריאים לשתות חלתית. ע"כ. וכתב המגיד משנה (שם) דההיתר הוא כיון שאם לא ישתה יסתכן. וכן תראה באגרות משה (ח"ג סי' נג) וכן דעת הגרשז"א זצ"ל הו"ד בשש"כ (החדש, פל"ד הערה עז). וכ"כ האורל"צ (ח"ב פל"ו תשובה ט), ודייק מלשון הרמב"ם (פכ"ב ה"ז) דנקט "כדי שלא יחלה" דמותר לקחת תרופה כדי למנוע מחלה וכן יש להתיר במקום שההפסקה תבטל את תועלת הכדורים ששתה קודם. וביאור דינים אלו ראה בהרחבה בס' שכח סעיפים כא, כה, לז.

יש מי שאוסר לטרוף ביצים בקערה מפני מראית העין, שנראה כמי שרוצה לבשלם בקדרה.²⁴¹ ויש שמתירים בשעת הצורך. וכן נראה עיקר.²⁴²

סעיף יט

מותר בשבת לערבב חמין (צ'ולנט) עם תפוז"א וביצה כדי לאוכלו לאלתר.²⁴³

²⁴¹ כ"כ המשנ"ב (ס"ק סח) בשם המג"א על פי רש"י לגמרא (שבת קט.) שריקא טויה שרי, פפועי ביעי אסור. ופירש שם היינו לטרוף ביצים מגולגלים בקערה, אסור משום דמתחזי כמאן דבעי למשדינהו בקערה. ע"ש. וכן העתיק דברי המג"א בערוה"ש (סי' מג). גם באחרוני זמנינו הובא דין זה, עיין שש"כ (פי"א סי' לא). וכן עיין באול"צ (ח"ב עמ' רמט) שכתב שלמעשה יש להחמיר בדין זה. ועיין בכה"ח (אות קטו) שאחר שהביא דינו של המג"א, הוסיף "ודוקא לטרוף בכח". וכ"כ בספר קצוה"ש (סי' קל ס"ק כ). ע"ש. ובדרך אגב נלמד שאין איסור לישה בערבוב החלבון עם החלמון. ועיין בחוט השני (ח"א פי"ג עמ' קי) להגר"נ קרליץ דביאר דאין לאסור זאת משום שלשני החלקים יש שם מאכל אחד, וכן שניהם נוזלים. ע"ש.

²⁴² עיין למרן רבינו הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (ח"ד עמ' עדר) שהביא כמה ראשונים החולקים על פירוש רש"י לגמרא הנ"ל, ובכללם הריטב"א, רבינו חננאל, הרשב"א, הרמב"ן, הר"ן ועוד. ואף שלכאורה יש להעיר דהרי מרן בב"י הביא פירוש רש"י בשתיקה, ומשמע דמודי ליה. בכל אופן בש"ע השמיט דין זה, ואולי י"ל דהשמיטו בדוקא אחר שראה את כל אותם הראשונים דפירשו אחרת מדבריו. וכבר כתב הגאון חיד"א במחזיק ברכה (יו"ד סי' מז סק"ד בד"ה ואחשבה) דממין הב"י רוח על פניו יהלוק בחיבור השלחן ערוך בראותו כמה גדולים דס"ל להיפך ממ"ש בב"י. ע"ש.

²⁴³ הנה הדין זה ישנם ב' נידונים: האחד מצד 'טוחן' והשני משום 'לש'. הנה יש לדון להתיר לערבב את כל מה שמכיל החמין (גריסים, חיטה, תפוז"א, ביצה), דכיון שנותרו מאד ע"י הבישול, הם נוחים מאוד לריסוק וממילא לא שייך בהם דין טוחן. מה עוד דלא מתחלקים לחלקיקים נפרדים אלא נמנעים ודמי למה שהעלנו להתיר לעיל בדין ריסוק בננה. ואין לחלק ולהצריך ריכוך רב מאוד, דעיין בחזו"א (סי' נח ס"ק ט) דסגי בריכוך מועט כרגיל ע"י בישול כדי שלא יהיה בריסוקו מצד טוחן. וע"ע בערוך השלחן (סעיף לט) דכתב, והעולם נוהגים היתר לדוך ולמרח תפוחי אדמה המבושלים בצאליני"ט. ע"כ. ומשמע מדבריו שאינו מחלק בין רכים הרבה לסתם רכים. וכן תראה בתהלה לדוד בהשמטות לסימן רנ"ב כתב דהמרסק תפוח אדמה מבושלים לכאורה אין בזה משום טוחן, שהיו גוף אחד ונשארו גוף אחד איש. עיי"ש. ופשוט דאם כוונתו לאוכלו לאלתר (ובד"כ זה המקרה המצוי) יש להתיר, דלא גרע ממה שהתיר מרן בסעיף יב לחתוך את הירק דק דק כשכוונתו לאוכלו לאלתר וכדלעיל. וכ"ז לענין התפוז"א והקטניות, אולם בביצה שאינה גידולי קרקע יש להקל בכל אופן.

ואף מצד לש יש להתיר עפ"י מה שכתב הרמב"ם בתשובה (סי' ק"ט הו"ד בב"י סו"ס שכ"א) דאם משהין על גבי האש קדרה שיש בה בשר וגריסים מותר להורידה מהאש בשבת ולהגיס בה הרבה ולטורפה בכח עד שמתערבים הגריסים והבשר והמים לעיסה שכולה גוף אחד. ופעמים שמוסיפים לה מים חמים לפי מה שהיא צריכה. והטעם דכשם ששינוי דשום ובוסר ומלילות שריסקן ודכן מבעוד יום מותר לגמור שחיקתן בשבת, כל שכן גריסים אלו שכבר נידוכו במדוכה וגם נתבשלו כל צרכן ואינם מחוסרים אלא מעט שחיקה ועירוב. ע"כ. וכ"כ בקצרה בפכ"א משבת הי"ג עיי"ש. ובטעם הדבר שאין בזה איסור לש כתב החזו"א (שם) דנראה שכשם שבישולו מפקיעו ממלאכת טחינה כיון שטחינתו נוחה ואין שם מלאכה עלה כמו כן לאו שם לישה עלה. וכתב דלפי הנ"ל יהיה מותר גם לערב את המשקין בתבשיל ואפילו לטרוף בכח והמשנ"ב (סי' שכ"א ס"ק עז) הביא בשם הב"ח ומג"א וא"ר שאין לטרוף בכח אולם החזו"א שם הביא דבתשובת הרמב"ם מבואר להדיא דמותר אף לטרוף בכח וע"כ שהטעם משום שהבישול הפקיעו מתורת לישה. עיי"ש. שו"ר באור לציון (ח"ב פרק מז הלכה כו) שכתב להתיר ריסוק תפוז"א יחד עם רוטב החמין, ונימק שאין בזה משום לש מהטעמים שביארנו. עוד יש להוסיף דבשו"ת האלף לך שלמה למהרש"ק (סי' קלט) כתב לברר מנהג העולם שמכנים את הביצים ומגבלים אותן בשמן ובבצל. וכתב שאין לאסור כיון שהביצים לא גדו"ק. ע"ש. ומפורש דנקט שאין איסור לש שלא בגדו"ק. וכיוצ"ב כתב בשו"ת אבני נזר (או"ח סי' קנג) דלא שייך מלאכת לש בדבר שאינו גדו"ק. ואין להקשות דהרי מעורבים בחמין אף גידולי קרקע, דמי יימר שדעתו עליהם, דילמא דעתו על הביצים. וכן תראה בחזו"ע (ח"ג עמ' רעו) שכתב סברא זו לענין הכנת סלט ביצים עם בצל. וכן יש לדון להקל בדבר היכא שעושה זאת כדי לאוכלו לאלתר, וזו בד"כ המציאות, דבזה אפשר לצרף דעת הרשב"א ודעימיה (והו"ד לעיל) דסביר דאין איסור לישה היכא שכוונתו לאכול לאלתר, מה עוד דהכא מערבב את החמין שיש לו בצלחת, ובזה חשיב כשינוי מעט מעט המוזכר בדברי מרן בסעיף יד. וכ"כ בספר תהלה לדוד (סי' שכא ס"ק כה), שכל לצורך אותה סעודה מיקרי מעט מעט. ע"ש. ובודאי דמהני כל הצירופים הנ"ל להתיר לערבב את החמין, והמחמיר לערבבו בשינוי נוסף, דהיינו שלא יערבב כדרכו, אלא בצורת שתי וערב תע"ב.

שום, בצל, רימון, ביצים, תפוז, בננה²⁴⁴ וכיוצ"ב מותר לקולפם על דעת לאוכלם לאלתר, אבל על דעת להניחם לאחר זמן אסור²⁴⁵. אבל אגסים ותפוחים ומלפפון שהקליפה בהם מחוברת עם הפרי, לא שייך בהם דין בורר כלל²⁴⁶ ולכן מותר לקולפם אפילו על דעת להניחם לאכול בסעודת הערב לפני צאת השבת. והמחמיר אף בזה תע"ב.

מותר למרוח בשבת אבוקדו או בננה או חמאה על פרוסת לחם, שאין דין ממרח באוכלין²⁴⁷.

²⁴⁴ לכאורה היה נראה שהאיסור חל דוקא על שום ובצל שאין הקליפה מחברת בהם ממש אלא דבוקה, ובזה שייך איסור בורר, דלא חשיב כמחבר ממש לאפוקי מתפוח, מלפפון, מנגו וכיוצ"ב בהם הקליפה ממש מחוברת לפרי, ולכן יש להתיר לקולפם אף שלא לאלתר (כפי שיבואר בהערה הבאה), אבל בננה ותפוז לכאורה דמי טפי לתפוח ומנגו וא"כ אף בהם יש להקל. ועיין בילקו"י (ח"ג עמ' שכ) שכתב שהוא הדין לאסור אף בתפוז, אשכוליות וביצים, אלא שסיים שם שהמיקל לקולפם שלא לאלתר יש לו על מה שיסמוך. ע"ש. שו"ר שבהוספות בסוף הספר (עמ' תפח) העלה להקל לכתחלה בתפוז וכיוצ"ב, וזה עפ"י מה שכתב מרן רבינו זצ"ל בהליכו"ע (ח"ד עמ' פד) בלשון "מותר" ולא סייג דבריו. אולם המעיין בנימוקי הילקו"י בהערה יראה שכל הנימוקים חלים על תפוחים בהם הקליפה מחוברת ממש לפרי, כך שאי אפשר ליטול הקליפה ללא הפרי, משא"כ בתפוז, ביצה וכיוצ"ב, כך שעדיין לא זכיתי להבין דברי קודשו על מה סמך לדמות דין תפוז לתפוח. ועיינתי בהליכו"ע הנ"ל ולא ראיתי שהזכיר מדין תפוז, ונהפוך הוא מלשון ההלכה למעלה שכתב "אבל אגסים ותפוחים ומלפפון שהקליפה מחוברת עם הפרי לא שייך בזה דין בורר כלל", משמע דדוקא בכה"ג לא שייך, משא"כ בתפוז שאין קליפתו מחוברת לפרי. וכן ראיתי במנוח"א (ח"ב עמ' רכב) שהעלה לאסור קילוף תפוזים ובננות שלא לאלתר מהטעמים שהזכרנו. שו"ר בחזו"ע (ח"ד עמ' קצג) שהעלה בפשטות שבתפוז לא שייך דין בורר. ע"ש. אולם כיון שבמציאות לא ברור כלל לדמות דין תפוז לתפוח שעם קליפתו מחובר גם הפרי, ממילא יש להחמיר בדבר זה.

²⁴⁵ הרמ"א בהג"ה ס"י שכא כתב וז"ל: אסור לקלוף שומין ובצלים כשקולף להניח, אבל לאכול לאלתר שרי. עכ"ל. ומקורו טהור מדברי סה"ת (ס' רכ), והסמ"ג (לאוין סה מלאכת הלש), והסמ"ק (ס' רפב) והגהות מימוני (פ"ח מהל' שבת) שפירשומה שאמרו בירושלמי (פרק כלל גדול הל' ב) ההן דשחק תומא כד מפרק ברישיי משום דש, כד מברר בקלופיתיה משום בורר. פירוש מי שרוצה לשחוק שום בשבת לעשות ממנו כעין מורייס לטיבול, כשמפרק ראש השום ומגלה את השום מתוך קליפתו החיצונה חייב משום דש, שהרי הוא כדש תבואה משבלים. וכשבורר וקולף כל גרעין מקליפתו הדקה הדבוקה בו חייב משום בורר. והיינו דוקא כשקולף השום לשחוק ולעשות ממנו מורייס לצורך זמן מה ולכן חייב משום בורר, אבל כשקולפו כדי לאכול לאלתר מותר. וכמ"ש רבנו חננאל שמותר לברור אוכל מתוך פסולת לאכול לאלתר. ע"כ. וכן הובאו דברי סה"ת והסמ"ג וסיעתם בבית יוסף (ס"י שכא). ומוכח דס"ל דאיסור בורר שייך אף בקליפה שמחוברת לאוכל ולא דוקא בתערובת של שני מינים.

²⁴⁶ ראה למג"א (סק"ל) שכתב דהאיסור לקלוף הוא משום בורר, ולכן גם תפוחים אסור לקלוף ולהניח אלא צריך לאכול לאלתר. והקשה הפמ"ג (א"א סק"ל) שרוב העולם אוכלים קליפת התפוחים וא"כ לא חשיב פסולת ושרי אף לקלוף ע"מ להניח. ע"ש. וכתב האג"ט (בורר סק"י ב) שכונות הפמ"ג שרוב העולם אוכלים את התפוח עם הקליפה וממילא הקליפה בטלה ולא מיקרי פסולת. ובאג"מ (ח"ד ס' עד מלאכת בורר אות ח') כתב ליישב קושיית הפמ"ג דאף שהקליפה אוכל אולם כאן שאינו מעונין בקליפה חשיבא לפסולת, ולכן א"ש שאוסר המג"א כשאינו אוכל לאלתר. ע"ש. ואף שיש להקשות דמדוע חשיב בורר הרי בקילוף קליפת התפוח נוטל מקצת האוכל של הפרי יחד עם הקליפה, וקי"ל דבכה"ג לא מיקרי בורר. עיין בט"ז (ס' שיט סק"י ג), וכן במשנ"ב (ס"ק נה וכן ס"ק סא). וי"ל דהמג"א ס"ל שהמקצת הזה שדרכו להסיר תמיד עם הקליפה מתבטל לקליפה ולא חשיב אוכל כלל. ברם, כתב רבינו חננאל (שבת עד.) "נמצא זורה ובורר ומרקד כולן מעבירין פסולת המעורבת באוכל ואינה מחוברת, ואינה כגון קליפה שצריכה פירוק או כמו עפרורית שצריך נפוך אלא מעורבת בלבד" עכ"ל. ומבואר בדבריו שאיסור בורר הוא דוקא בדבר שהוא מעורב, אבל בדבר שהוא מחובר לא שייך איסור בורר. וכן תראה למאירי (שבת קלד. בד"ה אין מסננין) שכתב וז"ל: ואין לפקפק בנקור הירך (ביו"ט) מטעם בורר, שכל שהוא מחתך בידו אינו נקרא בורר. עכ"ל. ונראה שסובר כשיטת הר"ח דאין ברירה במחבר. וכן מבואר בספר טל אורות (מערכת הבורר דף לב ע"ג) שכתב, אבל במחברים כגון תפוחים וקישואים שהקליפה מחוברת לפרי וע"י סכין קולפים אין בזה משום ברירה כלל כיון שאין הקליפה מעורבת. ע"כ. עיין בספר בית מנוחה (דיני סעודת ליל שבת אות כז) שכתב וז"ל: ולי נראה שבתפוחים כיון שקליפתם היא מחוברת לאוכל והם גוף אחד אין במה שקולפם משום ברירה, אלא הרי הוא כחותך מגוף התפוח. ולא דמי לקליפת שומים ובצלים שאין קליפתם מחוברת לאוכל חיבור גמור שיחשב כחותך ממנו. הילכך נ"ל שמותר לקלוף תפוחים אפילו להניח. וכן הוסיף שם (אות מ) להביא דברי המאירי ור"ח הנז"ל. ע"ש. וכן פסקו המנוח"א (ח"ב עמ' רכב), ומרן רבינו זצ"ל בהליכו"ע (ח"ד עמ' פד).

²⁴⁷ כתב הרמ"א בדרכי משה (ס' שכא סק"ג) בשם המרדכי (פרק ז ס' שסב) שמותר להחליק אוכל כגון מאכל שעושים מתפוחים דלא חשיב ממרח, הואיל ויכול לאוכלו בלאו הכי. וכן פסק הרמ"א (ס"ס שכא). וכן תראה

שו"ת

מה הדין במליחת סלט ירקות שרובו עשוי מירקות שאין הדרך לכובשם?

כתב במשנ"ב (ס"ק י"ג) דנראה שדבר שאין דרך לכבש שרי למלוח הרבה חתיכות. ע"כ. ויש לעיין היאך הדין בדברים שדרך למלחם ולכבשם אך דוקא בצורה וגודל מסוים אבל עתה מולח באופן שאין דרך, כגון חתיכות מלפפונים שאין כובשים חתיכות. האם לא פלוג ואסור. והנה ממה שפסק בש"ע סעיף ג' דאסור למלוח חתיכות צנון אין להוכיח, ד"ל דרך היה דרכם לכבש את הצנון כשהוא חתיכות. וראה במג"א שכתב, נ"ל דה"ה דאסור למלוח אוגרקעס חיים דהא רגילים לעשות מהם כבשים ועוד דהמליחה מועלת להם והוי כצנון וה"ה כל כיוצא בזה והובא במשנ"ב הנ"ל. וכן כתב בחיי אדם (כלל ל"ג סעי' ז') דאסור למלוח חתיכות צנון אפי' לצורך אותה סעודה דהוי כמעבד ופשיטא אוגרקעס (מלפפונים). אלא מטביל במלח. ע"כ. וידוע שאין דרך לכבש מלפפונים חתוכים רק שלמים ובכ"ז אסר המג"א מטעם שרגילות לעשות מהם כבשים הינו שלא פלוג בזה חכמים. אמנם נ"ל שבחתיכות אין איסור לטעם שנראה ככובש דאין דרך לכבש חתיכות, ואין לאסור מצד לא פלוג בכהאי גוונא דיש לומר שגם המג"א שהחמיר, היינו במלפפונים שלמים עם קליפתן, ולא בחתוכים. (אולם לא אחד שבחיי אדם קצת משמע לאסור בכהאי גוונא, שכתב, וכן אסור למלוח איזה חתיכות צנון ובצלים וכיוצא מן כו' ופשיטא אוגרקעס מלפפון חיי אלא מטביל במלח חתיכה חתיכה ואוכל. עכ"ל. והנה משמע דמש"כ "חתיכה חתיכה" קאי גם על מלפפונים ואפי' הכי התיר רק חתיכה חתיכה ולא כולם ביחד.)

ובדין הא דשרי למלוח ביצים כיון שאין דרך לעשות כבשים מביצים (עיין ש"ע סעיף ג') יש לדון האם שייך דין זה אף גבי סלט ירקות המצוי, דלכאורה דין זה דביצים יש מקום לומר דשייך גבי כל סוג ירקות שאין דרך לעשות מהם כבשים דמותר, וא"כ אותן העגבניות אדומות שמהם עושים סלט אין דרך כלל לכובשם. והרי המשנ"ב (סק"ג) פסק כפמ"ג דדבר שאין דרכו לכבש שרי למלוחו²⁴⁸. והמעין במשב"ז (סק"ב) יראה שהוא כתב כן גם לדעת רש"י, שהרי כתב "ובפרט" לטעם הרמב"ם. ואף אי נימא שיש רגילות לכבש עגבניות, כל זה דוקא כשלא התבשלו ועודם עדיין ירוקות, אבל כשעושין מהם סלט כשהינן אדומות וחתוכות הא ודאי דאין דרך לכבש מהם כבשים. ואף שנותנים בסלט גם חתיכות מלפפונים שמלפפונים כן דרך לכובשם מ"מ ודאי דאין דרך לכובשם כשחתוכים בצורה זו, וא"כ היה מקום לכאורה להתיר מליחת הסלט מטעם דין ביצים ששרי למלוח, אלא דאין היתר זה כל כך ברור מאחר ומ"מ ירקות אלה אף שמצבם הנתון אינם נכבשים, אולם שייך בהם אופנים שכן נכבשים, וממילא לא פלוג רבנן. ועוד שאפשר שהמלח מועיל לירקות אלה יותר ממה שמועיל לביצים. וראה בגדולת אלישע (אות ט) שכתב להחמיר כדברי המג"א (סק"ז) בענין מליחת המלפפון דיש לאסור, דכן כתבו כמה אחרונים, ומהם האליה רבה (סק"ה) והחיי אדם (כלל לב אות ז). וכתב, שאף שאין דרך לכבש אותם כאשר הם קלופים מ"מ מכיון שבמינם יש כבישה יש לאסור, ולכן אסר המג"א. ולכאורה יש להביא ראיה לאסור מכך שהמשנ"ב (ס"ק י"ד) כתב לגבי ירק החסה שאסור למלוח, אף שהמציאות היא שגם ירק זה אין דרך לכובשו, ומ"מ חזינן דכיון שהמלח מועיל בו הרבה דהיינו שמזיע לכן יש לדון ולאסורו, וא"כ יש מקום

במשנ"ב (ס"י שכא ס"ק פב) וביה"ל (שם ד"ה תע"ב) ומקורו במג"א בשם הגהת סמ"ק. וטעמו דכיון שאין כוונתו להחליק את האוכל, רק לכסות בו את כל הפרוסה, אין להחמיר כזה כלל.

²⁴⁸ אולם אין כלל זה מוסכם, וראה בש"ע הרב (סעיף ד) שמבואר דלא כהפמ"ג שכתב, כל דבר שהמלח מועיל לו לשנות טבעו... וכן כל דבר שרגילות לעשות ממנו כבשים. ע"כ. וכן מהמשנ"ב (ס"ק יח) מוכח דלא כהפמ"ג שכתב, "שאין המלח מועיל בהם וגם אין דרך לכובשו". וכן תראה בנהר שלום (סק"ב) שכתב, שגם דבר שאין דרך לכבש, כל שהמלח משנה טבעו, אסור. ע"כ. וכ"כ בכה"ח (סק"ז). וא"כ אף בירקות שאין דרך לכובשן אסור. ולכאורה זה מחלוקת הלבוש והמ"א (ס"י שכא סק"ה) בטעם היתר למלוח ביצה. דהלבוש כתב הטעם דאין דרכו לכבש, ואילו המ"א כ' ז"ל ו"ל הטעם דאין המלח מועיל להם כ"כ. ע"כ. ומשמע מהמחלוקה שוהפמ"ג דהמ"א בא להקל יותר מהלבוש. הרי דהמ"א סובר דאף דבר שדרכו לכבש צריך גם שיהיה המליחה מועילה. ומשו"ע הרב משמע שחושש גם לשיטת הלבוש. אלא דאפשר דגם הלבוש יודה הכא, דאינו נקרא לכבש, כיון דאין דרך לכבש מלפפונים קלופים וכן בעגבניות דרכו לכבש רק ירוקים ולא אדומים ואין המליחה מועלת אלא להוסיף טעם.

לומר שאף סלט ירקות המצוי בימינו אסור למולחו שהרי המלח מועיל לו. ולפי זה ההיתר למלוח סלט הוא ע"י שלא יתן לו להזיע, ומיד ישפוך לתוכו שמן, או שאר משקין שיפיגו את כוח המלח, וכמו שכתב המשנ"ב הנ"ל. אולם עדיין יש לחלק ולומר שבנידוד"י יש להתיר, דשם שאני, דהמציאות שבשאלטין יש רבים שיש בהם טעם מר, והמלח שגורם להם להזיע ממתק מרירותם, ולכן הוי דומיא הצנון שמתקן חריפותם, משא"כ בנידוד"י עגבניות והמלפפונים מתוקנים לאכילה כמו שהם, והמלח לא בא אלא רק להטעיםם.²⁴⁹

ועיין במחצית השקל (ד"ה וכו"מ בגמרא גבי צנון) בהסבר דברי המג"א (סק"ה) שהביא אה דאמרינן בגמ' (קח): תניא ר"י ב"ח אומר אין מולחין צנון בשבת. א"ר נחמן מריש הוינא מלחנא פוגלא (היינו צנון) אמינא מפסידנא ליה דצנון, חורפיה מעליא ליה וע"י המליחה פג חורפיה, כיון דשמענא דמערבא מלחי כשרי כשרי (דהיינו הרבה) אלמא משבח ליה ממלח לא ממליחנא אבל מטבילנא. הרי דלפי מאי דס"ד דמיפסד ע"י המליחה היה מתיר למלוח צנון. ע"כ היכי דמיפסד ל"ל דהוי כבוש או מעבד. ואע"ג דהמג"א מתיר אפילו היכא דלא מיפסד אלא שאינו מתקן, מ"מ מסברא ראוי לומר דהיכא שאינו מתקן לא הוי כבוש כבשים או מעבד. דבהו מתקן. אלא דס"ד דמ"מ ראוי לאסור משום לא פלוג, לזה אייתי ראיא דהא ר"נ הוי ס"ד להתיר היכא דמיפסד, וע"כ לא אסירין משום לא פלוג²⁵⁰. א"כ ממילא היכא דאינו מתקן אינו אסור משום לא פלוג. עכ"ל. והרי המציאות היא שהמון העולם מקפיד לא להשאיר סלט הרבה זמן לאר ששלחו אותו, שכן טעמו מתקלקל, ובדוקא מולחים אותו זמן מועט לפני האכילה, ונאכל לאלתר. ונמצא שנתנית המלח ודאי לא מועילה לירק, אלא ריכוכה דוקא מקלקלו, וכל מה ששמים מעט מלח, היינו כדי להטעים ותו לא וא"כ לפי דברי המחצית השקל, בכהאי גוונא אין לחוש משום לא פלוג, דאף שיש במינם של אותן ירקות רגילות לכבוש, באופן הזה לא גזרו.

ועתה ראיתי בשו"ת שבות יעקב (ח"ב סי' יב) שהאריך לחלוק על מה שהשווה המג"א דין המלפפונים (אוגערקע"ס) לדין צנון, בצל ושום, עפ"י מה שכתב הט"ז שאין משום מעבד אלא בדבר שהמלח משנה את טבעו, כגון דבר מר או חריף, אבל כשהמלח רק מטעים המאכל אין לאסור מצד מעבד. ולפי"ז מלפפונים מקולפים דמי טפי לביצה ובשר מבושלים, שאין בהם משום מעבד. ורק כשהמלפפונים שלמים בקליפתם יש להחמיר. עכת"ד. ומבואר יוצא מדבריו שחלק על הפנים מאירות שכתב שיש לאסור מצד מעבד כל היכא שיש תיקון לאוכל, אף שאינו משנה את טבעו. וראה בערוך השלחן (סל"ו) שכתב, כשמבשלים צימע"ס על סעורת הלילה ומניחים הבשר שקורין צימע"ס פליי"ש למחרת שחרית מולחים במלח ונותנים מעט פלפלין ובזה למחר הטעם יותר טוב. ואין איסור בזה כיון שטוב לו יותר במה שמולחו עתה ובפרט שהמליחה לא הרבה ואינו בגדר עיבוד. ע"כ. וחזינן שכל שלא מולחים הרבה אין חשש, ואינה בגדר עיבוד, וא"כ הוא הדין לנידוד"י.

עין רואה שאין הדבר יצא מכלל מחלוקת. אולם, כיון שהכא האיסור הוא מדרבנן, קיי"ל דספקא דרבנן לקולא. לכן יש להקל בדבר אף דמעורב בסלט חתיכות מלפפונים. ועוד יש לומר דכל שעיקרו של הסלט ממינים שאין בהם עיבוד וכן אין דרך לכבוש הירקות כך, יש להקל במליחתו אפילו אם ישהה הסלט

²⁴⁹ והיה מי שרצה יש להתיר בימינו כל מליחת ירקות, לפי שכל המטרה בימינו היא להטעים המאכל ולא נותן דעתו כלל על התיקון שנפעל בגוף הירקות, וא"כ בכהאי גוונא חשיב בגדר פסיק רישא דלא אכפת ליה באיסור דרבנן (וראה בסו"ס שכ בביאור הלכה דפ"ר דלא ניחא ליה ולא אכפת ליה שווים בדינם). והרי בש"ע (ס' שיד סעיף א') מוכח שיש להתיר פס"ר באיסור דרבנן. אולם אחר המחילה, אין דברים מכוונים כלל, שכל יסוד פסיק רישא הוא שעוסק בענין אחד ויש בהכרח תוצאה נוספת שאין הוא מכוון אליה, אולם הכא הרי ענינו ורצונו זה המליחה אלא שעושה אותה למטרה אחרת. וממילא דמי טפי למלאכה שאצל"ג שעושה את המלאכה למטרה אחרת ובזה לא מצאנו מי שמיקל.

²⁵⁰ והנה עדיין יש לפלפל בדין זה, שיש שתי דרכים ללמוד את המימרא הנ"ל של רב נחמן שאמר "מריש הוה מלחנא פוגלא, אמינא אפסודי קא מפסידנא ליה" טעמו משום שהיה סבור שהמליחה מפסדת את הצנון, ולפיכך ודאי אין דרך לכבוש ממנו כבשים, או דילמא י"ל שכיון שהמליחה מפסידה לצנון לא גזרו משום כובש כבשים אפילו בדבר שהדרך לכבוש ממנו כבשים. ומסיק "כיון דשמענא להא דכי אתא עולא ואמר במערבא מלחי כישרי כישרי, ממלח לא מלחנא טבולי ודאי מטבילנא" והיינו כשנודע לרב נחמן שנוהגין למלוח מהם הרב, שינה דעתו ואסר מליחת צנון, משום שהבין שהמליחה משבחת את הצנון שאל"כ לא היו מולחים אותו, או דילמא משום שכיון שנוהגים למלוחו, יש לאסור גם אם אינו משביח. ועיין בפמ"ג (א"א אות ה). ונמצא שלפי הפירוש השני אין סיוע לדברינו.

במלחו. שהרי רוב הסלט שעשוי מירקות שאין רגילות לכובשם מעיד עליו, וממילא אין חשש למיחזי. מה עוד שהכא נותנים מעט מלח, וניכר שכוונתו רק להטעים. וכ"ש אם נותן שמן בתוך הסלט ומבטל בזה טעם המלח ומותר כמבואר במשנ"ב (ס"ק יד). והמחמיר תע"ב.

מלפפונים וכו' שהיו בתוך מי מלח (כבושים), האם מותר ליתנם בתוך חומץ שיקבלו טעמו כדי לאכלם בו ביום?

הנה הטענה הרווחת היא שכשם שאין בישול אחר בישול, כל שכן שאין כבישה אחר כבישה, שאינה אלא מדרבנן. וכן תראה בחזו"ע (ח"ד עמ' תנג-תנד). ע"ע בשש"כ (פרק יא הערה יב) שכתב בעניין שריית דג מלוח בשבת בחומץ כמה שעות, כדי שיהיה נוח יותר לאכילה, והעלה שהדבר מותר, ולא שייך כאן טעם לאסור מפני שנראה ככובש כבושים, שאין כבוש אחר כבוש. ע"כ. וכ"כ בחוט השני (ח"ב פרק ל' עמ' רב).

ועיין בספר קצות השלחן (ח"ו סי' קכח ס"ב) שהקשה על המג"א (סק"ח) דאסור למלוח פולין ועדשים שנתבשלו בקליפתן משום דדמי לכובש. וכתב דטעם האיסור לכבוש כבושים הוא מפני שהוא כמבשל. והנה בדבר יבש קי"ל דאין בישול אחר בישול, וממילא מותר לבשל פולין יבשים מבושלים בישול גמור בכלי ראשון או להניחם על גבי קדירה העומדת על הכירה, ולפזר מלח על הפולין אסור מפני דדמי לכבושים וכובש הוא כמבשל. והרי יש לתמוה, דכיון שבבישול גמור מותר, כ"ש לפזר מלח צריך שיהיה מותר, דדיו מן הדין להיות כנידון. ותיירץ (שם) שצ"ל דגזירת חכמים בכובש כבושים סתם היתה, ולא פלוג בין אם נתבשל כבר, ללא נתבשל. א"נ, דכובש כבושים דומה למבשל, אבל כיון שאינו מין הבישול ממש אלא באופן אחר מבישול יש לדמותו לצליה או אפיה אחר בישול דאסור, כיון שמתקנו עכשיו בענין אחר מהבישול הקודם, כן כבישה אחר בישול ג"כ אסור לפי שמתקנו עכשיו בענין אחר מהבישול הקודם. עכ"ד. והנה לפי תירוצו הראשון דלא פלוג רבנן, אף בנידו"ד יש לאסור משום מחזי ככובש, דאם במבושל כבר גזרו, כ"ש בכבוש שקיל טפי, ורק דמי למבושל. אולם לתירוצו השני ניחא. אלא שכ"ז דוקא לשיטתו שיש צליה אחר אפיה, שאז יש לומר שפנים חדשות באו לכאן, וממילא נראה ככובש, משא"כ בכבוש אחר כבוש שלא שייך לגזור בזה.

אולם צ"ע לשיטת הסוברים שאין צליה ואפיה אחר בישול, מדוע מרן אסר בסעיף ו' למלוח פולין ועדשים שנתבשלו, והרי כמו שאין צליה ואפיה אחרי בישול, ולא אמרינן פנים חדשות באו לכאן, אלא כיון שהמאכל כבר מבושל ממילא לא שייך בו בישול נוסף, הוא הדין הכא, שכיון שכבר נתבשל, לא שייך לאסור מצד כבישה, שכל איסורה הוא מצד גדר בישול, אלא שחייב לומר לשיטתם כפי תירוצו הראשון של הקצות השלחן שלא פלוג רבנן, וא"כ גם בנידו"ד יש לאסור. וממילא צ"ע בדברי רבינו הגדול זיע"א בחזו"ע (ח"ה עמ' תנד) שם העלה להתיר בכבישה אחר כבישה, ואף שהוקשה לו ממה שאסר מרן למלוח פולין מבושלים, תירץ ששאני התם שכבישה לגבי בישול חשיב כפנים חדשות (אף שסובר דדעת מרן בסי' שיח סעיף ה' שאין צליה אחר בישול. עיין בחזו"ע ח"ד עמ' שו).

שו"ר שאין אני לבדי, ואף בספר מתנת משה (ח"ב עמ' תקע) הרגיש בדבר זה, ועיין שם שתירץ בזה שודאי שאני התם, דאפייה בישול טיגון צליה וקלייה, כולהו הוו כח אש, ולכך ס"ל למרן להתיר. משא"כ במליחה, דאינה כח אש והוי שם חדש. ע"כ. ולענ"ד אין בתירוץ זה כדי שביעה, דהרי מליח כרותח דמי, וודאי שפעולת המליחה אחר הבישול פחות ניכרת מפעולת הצליה לאחר הבישול, ועוד שפעולת הכבישה לענ"ד דמי טפי לפעולת בישול מאשר פעולת הצליה, ולא מסתכלים על אופן הבישול אלא על התוצאה שלו במאכל, האם ניכר בו שינוי במהות, וא"כ אין לחלק בין כח האש לשאר סוגי בישול, אלא האם נעשה שינוי ניכר בגוף המאכל. וסיעתא לזה ממה שכתב בזה הפרי מגדים (סי' שיח במשבצות ס"ק ו') לענין המבשל בחמי טבריה ותולדות חמה אם מבשל אח"כ בחמי אור, אם חייב. ודעתו נוטה דפטור לגמרי, דכבר נתפעל בבישולו, ואפשר דמותר לגמרי. עיי"ש. והיינו דאזלינן בתר המציאות ולא אחר ההגדרות ההלכתיות של אופן הבישול בשבת. וכדברינו. והנה לסברת האומרים שאין בישול אחר

בישול אולם כבישה לגבי בישול חשיב כפנים חדשות, א"כ הכא נמי כאשר מניח את המלפפונים שנכבשו במי מלח בחומץ יש בזה מעין פנים חדשות, שהרי הוא שונה בטעמו. ובכבוש במלח ושוב פעם מחזירו למלח מסתבר שיהא מותר שהרי אין משנה כלום, ובכחאי גוונא לא גזרו רבנן וע"ז שייך למימר דמותר, אבל בכבוש בחומץ לאחר כבוש במלח נראה שיש להחמיר, או דילמא י"ל שאין חשיבות לטעם, ומה לי מי מלח או חומץ שהרי בפועל פועלים את אותה פעולה, ולכן אין לאסור מצד מיחזי, משא"כ שיש על הפעולה שם שונה, כגון בישול וכבישה, שאז ודאי מיקרי פנים חדשות. ועדיין צ"ע בדבר. והשי"ת יאיר עינינו בתורתו.

מנהג כמה עדות קדושות שבסעודת שבת בבוקר נוהגות למלוח קערות מלאות פולים, האם יש להם על מה שיסמוכו?

ראה לטור (או"ח סי' שכא סעיף ו') שהביא דברי רבינו שמשון שאין למלוח פולים ועדשים שנתבשלו בקליפתן. ע"כ. והביא בב"י (שם) שכ"כ בהגהות מיימוניות (פרק כב). וכן מובא בסמ"ג (לאוין סח טו ע"ב). וכן הביא לדינא בש"ע. וביאר הט"ז (אות ו') דאין למלוח הרבה פולין וכו' ואפי' לאוכלם לאלתר דהם דומים לצנן שהמלח מרכך הקושי שיש בהם מצד קליפתן ודומה לעיבוד. וכ"כ המג"א (סק"ח), אלא שכתב שהאיסור מצד כובש.

והנה יש להסתפק בלשון הראשונים דמיירי בנתבשלו "בקליפתן", אי מיירי בשרביטין, דהיינו הקליפה החיצונית שמכילה כמה גרעיני פולים, או שמא בקליפה הפנימית, של כל פול בפני עצמו. וראיתי בדעת תורה (או"ח ח"ג סי' שכא) שדן בדבר, והביא ראה מהגמרא בשבת (עו:) בהא דקליפי עדשים שמתבשלות עמהם, דמשמע דאין מתבשלות עם קליפה החיצונית רק עם הפנימית. ורש"י שם כתב וז"ל: שמתבשלות עמהן לאפוקי קליפה החיצונית וכו' הנושרות בגורן. ע"ש. אבל לפי"ז קשה אמאי נקט כאן שנתבשלו בקליפתן, הרי דרכן להתבשל כך. וכתב לדחות מהא דחולין (ק"ז:) "עדשים בקליפתן", ורש"י (שם) פירש דהיינו ג"כ קליפה הפנימית. וחזינו מהתם דסתם לישנא "קליפתן" היינו הפנימית, א"כ גם כאן הכוונה לקליפה פנימית. והעלה במסקנתו שצריך ליזהר שלא למלוח עדשים מבושלים שבקערה אפי' לאכול מיד. עכ"ל. ברם, עיין בשו"ת פעולת צדיק (ח"ב סי' מח) שהבין שהכא מיירי בקליפה החיצונית, דהיינו השרביטין, דאל"כ למה נקט "בקליפתן", הרי אין רגילות כלל להוציא את הקליפה הפנימית בזמן בישול. והוסיף לדייק מלשון מרן דכתב "הרבה", לאפוקי כמות שנעשית לסעודה אחת.²⁵¹

²⁵¹ והוסיף שם שראה להרב בצלאל ורבינו האר"י ז"ל שכתבו בהגהות תומת ישרים לענין היתר חתיכת השלאטין בשבת וכו' דאין לאסור לתת עליה שמן ומלח ולערב אותה יפה משום מעבד דומיא דפוגלא. דהתם המלח ממתק חריפות הצנן והו"ל מעבד, אבל כאן המלח להטעים לבד ואין זה מעבד. גם אין לאסור מטעם הילמי דהתם עשוי מי מלח לתקן בו את האוכל כדי שיתקן כמ"ש הר"ן והו"ל עבד, אבל הכא שימת המלח והשמן אינו רק לפי שעה להטעים המאכל ולית ביה משום עיבוד עכ"ל. וכתב הפעולת צדיק, הרי בהדיא דמותר למלוח השלאטין יחד מטעם דאינו רק לפי שעה ולהמתיק המאכל. וכל שכן הוא, דאם ירקות שמתרככין הרבה ע"י מלח התירו הרבנים ז"ל כ"ש פולים דאין מתרככין כמו הירקות. ע"כ. ולא זכיתי להבין דברי קודשו, שהרי התם מיירי שנתנו שמן ומלח וערבו יפה, וא"כ פשוט שהדבר מותר, שכן השמן מכחיש את כח המלח, כדאיתא בגמ' דשרי אף לר' יוסי, וכן דעת הפוסקים ראשונים ואחרונים. וכיון שבנתינת השמן מחליש את פעולת המלח, ממילא מוכח שנתן מלח רק בכדי להטעים, ולא משום מעבד. מה עוד שאין רגילות למלוח ירקות חתוכים, וממילא אין חשש, דלא דמי למעבד וכובש. ועיין בלית חן (סי' ס). אולם אי נימא שכל סיבת היתרם היא בגלל נתינת השמן, עדיין קשה מדוע טענו דלא דמי לצנן שם המלח ממתק את חריפות הצנן, שהרי קי"ל שנתנת שמן מיד מועילה אף לצנן. עיין משנ"ב (ס"ק יד). אולם עדיין אין ברור מה שכתב "וכ"ש פולים, דאין מתרככים כמו הירקות", שהרי ניתן לומר שאדרבה, בפולים אסור כיון שקליפתן קשה, ודמי לצנן (עיין מג"א וט"ז), ואף אם נותן את המלח רק לפי שעה, יש לאסור, לפי מה שכתב מרן בסעיף ג', וד', ולכן כשמרכך אותה ע"י נתינת המלח דמי לכובש ומעבד. אולם בשאר הירקות שממילא רכים הם, י"ל שלא ניכרת כבישתן, שהרי היו כבר רכים מלפני, וממילא בכחאי גוונא לא אסרו. לצנן. ודו"ק. ומה שכתב שם לדייק מלשון מרן הש"ע שכתב "הרבה", דמשמע שאם עושה כמות המספקת לסעודה אחת מותר. הנה י"ל שמרן אוסר למלוח אף בכמות המספקת לסעודה אחת, וכדין הצנן (שהנושאי כלים דימו אותו לפולים), ומה שכתב "הרבה" היינו לאפוקי ממה שכתב "אלא מטבל במלח חתיכה חתיכה ואוכל"

. עיי"ש. וראה לרבינו הגדול מרן הגרע"י זצ"ל בספרו לית חן (סי' ס), שהביא את דברי הפעולות צדיק בשתיקה, והיו שלמדו מכך שמסכים עמו שקליפות הפולים עליהם דיבר מרן, היינו השרביטים, ולא הקליפה הפנימית, וממילא מובן מדוע לא הביא את ההלכה הזאת בהדיא בספריו, ומסתמא השמיט זאת כיון שאין היום רגילות לבשל פולים עם השרביטים שלהם. עיי"ש. והנה יש להעיר דהפעולות צדיק לא הביא ולא מידי מלשון רש"י הנ"ל, וממילא לא חשש לפירוש, אולם אכן דחזין לרש"י הנ"ל מדוע נעזב פירוש דסתם קליפה היא הקליפה הפנימית. וכן תראה בכף החיים (סימן שכא אות לו), שפירש שנתבשלו בקליפתן, מיירי בכל קליפה של עדשה בפני עצמה. ולכן כתב להזהר שלא למלוח פולים בקערה. עיי"ש.

ועיין בבא"ח (בא או' ט"ז), וכן בכה"ח (שם אות לה) שכתבו, שמקום שדרכן לבשל פולין בקליפתן אם שכחו להניח בהם מלח בעת בישול אסור להניח עליהם מלח בקערה ולהניח לפנייהם. וכן ה"ה בפרי שקורין רוביא אם לא נתנו בהם מלח בבישול אסור להניח עליהם אחר שמניחם בקערה דכל אלו המלח מועיל לרכך קליפתן, אלא מטבל אחת אחת במלח ואוכל וזה הפרי שקורין רוביא יש בו איסור יותר מפני שיש מקומות שעושין מהם כבשין. ע"כ. ומכאן יוצאת קולא לאותן העדות שנוהגים בשבת בבוקר לאכול פולים בקערה ומולחים אותם כשהם בתוך הקערה, שהרי מנהג העולם למלוח את הפולים מעט לפני הבישול, וממילא אין כבישה אחר כבישה. ועוד שהמשנ"ב (ס"ק יג) פסק כפמ"ג דדבר שאין דרכו לכבש שרי למולחו. והמעין במשבצ"ז (סק"ב) יראה שהוא כתב כן גם לדעת רש"י, שהרי כתב "ובפרט" לטעם הרמב"ם. ולא אכחד שראיתי מי שמקשה על היסוד הנ"ל, שהרי מנא לן שמעט המלח כבר גמר פעולתו, ודילמא לא נכבש או עובד כל צורכו, והרי קיי"ל שאין לחזור לבשל מאכל שלא בושל כל צורכו (סי' שיח סעיף ד'). אלא דיש לחלק שהתם מיירי באיסור בישול, שהוא דאורייתא, וכיון שיש בנידון זה מחלוקת שקולה בפוסקים (ראה ביאור הלכה שיח סעיף ד, ד"ה אפילו בעודו רותח), וממילא ספקא דאורייתא לחומרא, אולם הכא כל האיסור הוא מדרבנן, וא"כ הוי ספקא דרבנן לקולא. וכ"כ בחזו"ע (ח"ד עמ' תנג).

אולם עדיין יש לעיין בדבר, שהרי סיבת האיסור היא משום דמחזי כעיבוד (לט"ז, או ככובש למג"א) וכמבואר בפוסקים וחשש זה דמחזי כעיבוד הוא גם כשנמלח כבר מקודם ובפרט לפי המבואר בסמ"ג (לאווין סה) הנ"ל דעיבוד דאוכלין דאסור מדרבנן משום דהוי כעובדא דחול, וזה שייך גם כשנמלח כבר מקודם. וכן מבואר להדיא גם בחיי אדם (הל' יו"ט כלל צ"א) וז"ל ואע"ג דאין עיבוד באוכלין מ"מ מדרבנן אסור. ולכן בשר שנשחט מעיו"ט ונמלח והודח אסור למלחו שנית, ואפילו קודם אכילה וכו'. עיי"ש. וכן נראה להדיא מש"ע הרב (סימן שכ"א ס"ב). הרי דלא אמרי בזה אין עיבוד אחר עיבוד. וכ"ש אליבא דמג"א דסבר שסיבת האיסור היא משום דמיחזי ככובש, והרי קיי"ל שכבש אסור דהוי כבישול, וא"כ הכא שהפולים כבר מבושלים מדוע יש לאסור, הרי קיי"ל שאין בישול אחר בישול, אלא ודאי שהטעם הוא משום מחזי, וממילא לא שנא אם כבר נמלחו או טרם הומלחו, שהרי עדיין מחזי ככובש. וכ"כ בשו"ת חלקת יעקב (ח"ב סי' קנו), והאריך לשלול טענת הסוברים דכיון שנמלחו כבר אין לאסור למולחם שנית בטענה שלא שייך מעבד אחר מעבד, דלא דמי כלל להלכות בישול ומאכל בן דרוסאי. עיי"ש. ועין רואה שאין הדבר יצא מכלל מחלוקת בהבנת דברי הש"ע, אולם כיון דמיירי באיסור דרבנן, קיי"ל ספקא דרבנן לקולא, ובפרט שכיום אין דרך לכבש פולים, ואין נתינת המלח עושה בהם פעולה ממשית שכבר רכים לגמרי לאחר בישולם, והמלח בא רק להטעים ולא כדי לכבש. לכן יש להקל בדבר, ובפרט היכא שכבר מלחו את הפולים בזמן הבישול. והנלע"ד כתבתי.

(טוש"ע סי' שכא ס"ג), דבפולין ועדשים לא שייך זה שהרי אינם נאכלים כל אחת בפני עצמה וממילא א"צ למלוח כל פול ועדשה בפ"ע אלא העיקר שלא יהי הרבה ביחד. ונראה פשוט שמותר למלוח פולין ועדשים מלא הכף שאוכל בפעם אחת ולאכלה לאלתר, דזה דומה לחתיכה של צנון, כיון שדרך אכילתן בכף ולא בחתיכות, אלא מפזר מלח על כל כף ואוכל. וכ"כ בקצות השלחן (ח"ו סי' קכח אות ב).

האם שייך איסור טחינה בגבינה?

כתב מרן הש"ע (סי' שכא סעיף י') בזה"ל: אסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות שקורין ראליו"ו. ע"כ. ומקורו טהור מתשובת הריב"ש (סי' קפד) שכתב שאסור לגרוד את הגבינה בשבת בכלי שהוא מורג חרוץ משום טוחן, כההיא דרב פפא דאמר מאן דפריס סילקא חייב משום טוחן ואף לדברי הרשב"א שהתיר לחתוך ירק דק דק לאלתר זה דוקא בחותך בידו או בסכין שאינו מיוחד לטחינה אבל מורג חרוץ המיוחד לטחינה אסור וחייבן כמו שאסרו שחיקת פלפלים במכתשת אא"כ עשה שינוי. ועוד כתב הריב"ש שם ז"ל: ועוד אפשר לאסור גרירת גבינה אף ביו"ט לפי שהוא מיוחד לטחינה זו והוי כמו פלפלין ברחיים שלהם דאסור אף ביו"ט משום עובדין דחול, אף כי השחיקה בעצמה מותרת ביו"ט. אלא דאפשר לחלק דשאני פלפלים ברחיים שלהם שהוא רגילות לשחוק בהן הרבה ביחד ומשום הכי דמי לעובדין דחול, אבל בכלי זה מורג חרוץ אין דרך לגרוד אלא מה שצריך לשעתו. ומ"מ נראה שאפילו ביו"ט צריך לעשות איזה שינוי דומיא דמלח שהרי אם היה עושה מערב יו"ט לא היה מפיג טעמו ואם הוא מפיג טעם א"צ שינוי כתבלין שנדוכין כדרכן ביו"ט אבל בשבת נראה שאסור בלי ספק. עכ"ל.

ומבואר בדברי הריב"ש שמחמת ב' טעמים: טוחן (וזו עפ"י שיטתו (סי' קכא) שבהמה נחשבת כגידולי קרקע לענין מלאכת שבת) ועובדין דחול, אפשר לאסור לגרוד הגבינה במורג חרוץ אפילו לצורך אכילה לאלתר. ואף שלשבת סגי משום טוחן, מ"מ הוסיף הטעם דעובדין דחול כדי לאסור גם ביו"ט, שהרי מטעם טחינה שרי ביו"ט כדין דיכת התבלין והמלח, אלא שצריך לעשות שינוי אם אינו מפיג טעמו אם היה עושה מערב יו"ט. עיין סי' תק"ד. ומסקנת הריב"ש אף דאפשר דאין בגרירת הגבינה בכלי זה משום עובדין דחול מ"מ ביו"ט צריך לעשות איזה שינוי וכו' אבל בשבת נראה שאסור בלי ספק משום טוחן.

והנה מרן הש"ע פסק (סי' שכא סעיף י') שאסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ. והרמ"א לא העיר על דבריו מאומה. ברם, בהלכות יו"ט (סי' תק"ד סע"ג) פסק שמותר לגרור הגבינה במורג חרוץ אבל צריך שינוי מעט כמו דיכת המלח. ובסתמא משמע שמרן והרמ"א לא פליגי, והרי בסעיף ט' התיר מרן לחתוך בשר מבושל דק דק בסכין כדעת תרומת הדשן (סי' נו) שצירף דעת הסוברים שאין טחינה בדברים הראויים לאכילה כמו שהן, עם דעת הסוברים דלא שייך איסור טחינה בדברים שאינם גידולי קרקע ובהמה לא חשיב גידולי קרקע. וכן תראה שהסביר בשו"ת ראע"א (ח"א סי' כ). וכו' במשנ"ב (ס"ק לא). וא"כ הוא הדין לגבינה, ואדרבה עדיפא מבשר, שגבינה היא כגידולי גידולין וכמבואר ברמב"ם (פ"ז מהל' מעשר שני הל' ה). ועיין במג"א (ס"ק יב) שכתב, שגם גבינה ראויה להיאכל בלי טחינה, ואפילו היא קשה מאוד אפשר ללועסה בקושי. ע"ש. ועל כרחך לא אסר הש"ע לגרור גבינה מצד טוחן אלא מצד עובדין דחול. וכן ביאר בדבריו במחצית השקל. וכן תראה שכתב בעולת שבת (ס"ק יד).

אולם אם אלו פני הדברים, צריך ביאור מדוע הכא לא הקשה הרמ"א על מרן ומשמע שמסכים לדבריו לאסור מצד עובדין דחול, ואילו ביו"ט (שם) פסק להתיר, ומוכח דס"ל שאין לדמות גרירת גבינה במורג חרוץ לדיכת פלפלין ברחיים, וכפי שסבר הריב"ש, דיש לחלק בין אחינת פלפלין ברחיים שהדרך היא לטוחנם לימים רבים, משא"כ הגבינה. וא"כ מוכח דס"ל לרמ"א שאין לאסור זאת מצד עובדין דחול, ומוכח שאסר מצד טוחן, וא"כ היאך לא הקשה ולא מידי על דברי מרן. וכן הקשה התוספת שבת (ס"ק יט).

וביישוב דברי מרן יש להביא מה שכתב בספר עולת שבת שגם הרגיש בקושיא זו, וכתב ליישב שמרן אסר בשבת משום עובדין דחול שהוא הטעם שני של הריב"ש. ועיין בספר תוספת שבת (ס"ק יט) שהעיר על דברי העו"ש שלא הואיל כלום בתקנתו, דא"כ אכתי תקשי על הרמ"א שסתם כאן כדברי מרן לאסור בשבת ואילו גבי יו"ט פסק להקל משום עובדין דחול, ומסיים התו"ש שכדי ליישב דברי הש"ע להצילו מגודל הקושיא צ"ל כיון שיש אומרים שגם בהמה מקרי ג"ק וגם יש עוד טעם לאסור משום עובדין דחול א"כ י"ל דאף שכ"א לבד אין בו כדי לאסור מ"מ בהצטרפות שניהם יחד הוי תרתי לריעותא ולכן אסרוהו בשבת. עכ"ל. והביאור בדבריו שאף שכל אחד משני הטעמים אינו חזק מספיק כדי לאסור, בצירוף

שניהם סבר מרן להחמיר, אבל ביו"ט שאין בו חשש טחינה, ממילא נשאר רק חשש עובדין דחול, ולהא לא חיישינן בשינוי מועט²⁵².

ושור' בדמשק אליעזר (סי' שכ"א סקי"ג) שכתב דאף דאמרינן אין טחינה אלא בג"ק מ"מ באוכל שדרכו בטחינה אף שאינו ג"ק יש בו טחינה, כסילקא. וציין הדמשק אליעזר דה"ה מהאי טעמא לגרור גבינה דדרכו בכך, ולכן אסור משום טוחן. ע"ש. וכן תראה במנוח"א (פ"ב הלכ' יד) שהעלה לאסור חיתוך גבינה דק דק, וכתב שם (הערה 53), אע"פ שגם גבינה אינה גידולי קרקע וכו' מכל מקום גם בדבר שאינו גידולי קרקע שייך איסור טוחן מן התורה אם דרכו בטחינה וכמבואר בביצה (ז:): שהכותש עפר הו"ל טוחן. והוסיף שם, שכן מתבאר בשו"ת הריב"ש ששייך איסור טוחן מה"ת בגבינה. ע"ש. וכ"ג דעת מרן הב"י שהזכיר דבריו בסתם. וצריך לומר שגם התרומת הדשן מודה ששייך איסור טוחן בדבר שאינו גידולי קרקע ודוקא באוכל ס"ל להתיר כשאין גידולי קרקע משום דהו"ל דרך אכילה, ולא דמי לעצים ושאר דברים שאינם אוכל שדרכו בטחינה וגם אין שם אוכל עליהם כלל והו"ל דרך מלאכה. ואף שאסור לחתוך פירות דק דק לדעת הרא"ם, היינו משום דדמו לתבואה וקטניות שעיקר טחינה בהם שהרי גידולי קרקע כמותם, אבל בשר שהוא אוכל שאין דרכו בטחינה וגם אינו גידולי קרקע לכו"ע אין שם מלאכה על החותכו דק דק ולפ"ז גבינה שדרכה בטחינה אע"פ שהיא אוכל ואינה גידולי קרקע, מ"מ להרא"ם אפשר שאסור לחותכה דק דק ואע"פ שלדעת הרבה פוסקים מותר לחתוך דק דק אוכל שנאכל כמות שהוא חי אפי' אם דרכו בטחינה. מ"מ אפשר שהרא"ם לא יתיר באוכל שאינו גידולי קרקע אלא כשאין דרכו בטחינה כדעת התוס' והעיטור. וכן מתבאר בח"י אדם (יז דין ג) וז"ל: אסור לגרור גבינה במגררת דכיון דמלאכתו בכך הוי טוחן אבל מותר לחתכו דק "בשעת אכילה". עכ"ל.

ובאמת שכדי להבין מהו יסוד מחלוקתם צריכין אנו לבאר את מקור הדברים בתרומת הדשן (סי' נו) שנשאל אם מותר לחתוך בשר מבושל דק דק לפני הזקנים ובתשובתו שם האריך להתיר זאת מב' טעמים בדרך ראשונה כתב להתיר על פי שיטת התוס' (עד:): דהנה בגמ' אמרו שם האי מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן ובתוס' שם פי' וז"ל דוקא סילקא שייך טחינה אבל שאר אוכלין לא. עכ"ל. וכעין זה כתב בהגהות אשר"י דוקא סילקא אבל שאר ירקות לא ובביאור סברתם פירש בתרומת הדשן בראשית דבריו וז"ל גבי אוכלין לא שייך טחינה אלא מידי דאורחיה לטחון כגון חטיין או שעורין וכה"ג אבל שאר אוכלין לא. עכ"ל. ומבואר דיסוד ההיתר דאין טחינה באוכלין משום דלאו אורחיה לטחון ובאמת שכן מפורש בתוס' הרא"ש שם וז"ל "דוקא סילקא שייך טחינה שכך דרכה בכך אבל בשאר אוכלין שרי" והוא ממש כיסוד תרומת הדשן.

ומטעם זה כתב להתיר חיתוך בשר דק דק, שהרי לאו אורחיה לחותכו, והרי הוא ככל אוכלין שאין בהם טחינה לפי שלא אורחיה לטחונם דק דק, ולכאורה ומוכח בדרך זו שאין חילוק בין בשר לדברים שהם גדולי קרקע והכל תלוי אם אורחיה לחותכו חייב משום טוחן. ובתר הכי כתב תרומת הדשן שלדעת היראים והאו"ז יש לאסור חיתוך בשר דק דק שכן כתב היראים לאסור לפרר פירות לפירורים ומשמע כל פירות יש לאסור, וכן מוכח במרדכי שהתיר לפורר לחם משום שאין טוחן אחר טוחן ואל"ה היה אוסר לטחון אע"ג שהוא אוכל גמור. ולכאורה לשיטתם מוכח שיש לאסור לטחון אפילו דבר דלאו אורחיה לטחון, וא"כ לשיטתם יש לאסור לחתוך בשר דק דק. ומכל מקום כתב להתיר אף לשיטתם דכיון ובשר

²⁵² ועיין במגילת ספר (עמ' עו אות ט') שדחה תירוץ זה, וסייע דבריו מהביה"ל (סי"ב ד"ה לפרר) שאסור לכתוש מצה במכתשת משום עובדין דחול והרי במצה אין כלל איסור טחינה משום שאין טוחן אחר טוחן ובכל זאת אסור משום עובדין דחול גם במשנ"ב (ס"ק מה) כתב לאסור בחיתוך הבצלים בהאק מעסער משום עובדין דחול אף שאוכל לאלתר ואין בזה משום טוחן בכל זאת אסור משום עובדין דחול אף שאינו טוחן אלא הנצרך לשעתו ותיירץ המג"ס דבשבת יש להחמיר יותר בענין עובדין דחול יותר מיו"ט, וראיה לכך מהדך פלפלין בקתא דסכינא שהצריך הרמב"ם שינוי נוסף שידוך בתוך קערה ולא במכתשת והטעם לזה כמו שכתב הט"ז (סק"ז) דבמכתשת הוי עובדין דחול וכתב בביאור הגר"א שם דאף שביו"ט רק ריחיים נחשבים לעובדין דחול, מ"מ בשבת גם מכתשת נחשבת לעובדין דחול, ומוכח דשבת חמורה טפי בענין עובדין דחול, ובזה מובן שיש להחמיר בשבת בכתישת מצה במכתשת ובחיתוך בצלים בהאק מעסער משום עובדין דחול לחוד, אע"ג שביו"ט יש להתיר, והא דשרינן בסימן זה ס"ט לחתוך הבשר בסכין דק דק, ואילו ביו"ט מחמירים לגרור גבינה במורג חרוץ כי אם בשינוי מועט (פי' מדמצריך ביו"ט שינוי מעט אלמא דהאיסור משום טוחן ולכך שרינן בשינוי, דאי משום עובדין דחול כבר אמרנו דאין לאסור אלא בריחיים ולא שאר כלים, וכיון דאסרינן משום טוחן אלמא חשים גדו"ק וא"כ אמאי שרינן לחתוך בשר דק דק נאסור משום טוחן) וצ"ל דביו"ט היות וסגי בשינוי מעט מחמיר הרמ"א לכתחלה כדעת הריב"ש דסבר דיש טוחן בגבינה החולק על תה"ד וס"ל שאין טחינה אלא בגדו"ק, אבל בשבת שלא מספיק שינוי מועט כי אם שינוי גמור כהיה דסעיף ז' יש לסמוך לכתחלה על דעת תה"ד. ע"כ.

לאו גידולי קרקע אין לאסור בזה. ומשמע שלשיטתם יסוד ההיתר לפי שאין טחינה אלא בגדו"ק וכשם שמצאנו במלאכת דש ומעמר שאין חיוב תורה אלא בגדו"ק הוא הדין כאן.

ובאמת אם נדייק בלשון מרן שכתב "אסור לגרור הגבינה בשבת במורג חרוץ בעל פיפיות", מוכח שהאיסור הוא משום עובדין דחול, דדוקא ע"י מורג אסור ולא בכלל, ואם היה רוצה להשמיע לנו שיש לאסור זאת מצד טוחן, כיון דאורחיה בהכי, לא היה צריך לכתוב ולהזכיר דין המורג חרוץ, אלא היה צריך לכתוב דאסור לחתוך את הגבינה דק דק אף ע"י סכין, וכפי שכתב בסעיף יב. ואף שבב"י הביא בסתמא שפסק כריב"ש, הרי שם בהדיא מוזכר שני טעמים לאיסור, ומרן לא טרח לאשמועין שלא פסק כטעם הראשון של הריב"ש אלא כטעמו השני כיון שכבר נקט בסעיף ט' כתרומת הדשן שהתיר לחתוך בשר, וכבר הסברנו שהוא הדין לגבינה. ולענ"ד אין לחלק ולומר דשאני גבינה מבשר, דגבינה דרכה בהכי, דהיינו שיש רגילות לטוחנה וכפי שמוכח דהיה להם כלי המיוחד לכך, משא"כ בשר, וא"כ יש להחמיר בגבינה, דזה אינו, דממה שסיים שם בתרומת הדשן שאין נראה להתיר מהאי טעמא לחתוך בשר חי דק דק לצורך עופות להאכילן דהואיל ואין הבשר כך ראוי לאכילה אלא לכוס אותו דלאו כאורחיה, איכא למימר דהא דהתירו התוס' לטחון אוכלין היינו משום דא"צ טחינה, דאי בעי אכול ליה כמו שהוא שלם והיה לועסו בין שיניו, אבל אי לא האי טעמא לא וכו'. ע"ש. יש להוכיח דהעיקר החילוק בדין אוכלין הוא אם ראוי כך לאכילה או לא (וזה בעצם החילוק של הרמב"ם ודעימו דדוקא דבר שהרגילות הייתה לבשלו יש בו טוחן, משא"כ דבר הנאכל חי, דהיינו שיש רגילות לאוכלו כמו שהוא), ובצירוף דעת הסוברים דדוקא בגידולי קרקע יש לאסור מצד טוחן, שפיר יש להקל בבשר, וא"כ הוא הדין בגבינה שאינה גידולי קרקע, ואף שהיא קשה עדיין ניתנת לאכילה כפי שביאר במג"א (ס"ק יב). ואף שודאי שיהיה מי שירצה להתפלפל בדבר, בכל אופן כיון שמרן סתם דבריו, ונחלקו בכך האחרונים, שפיר יש להקל בכהאי גוונא דהוי ספק ספיקא, שמא אין טוחן בדבר שנאכל חי, ושמא אין טוחן אלא בגידולי קרקע, וכ"ש שיש לומר דאילו מרן היה רואה את כל אותם גדולי הראשונים שסברו להקל בדבר שנאכל חי, יכול להיות שהיה מקל בכך.

פירות הנושרים, נראה להלכה דמותר לחתוך גבינה דק דק ע"י סכין אף אם אינו רוצה לאוכלה לאלתר. וכ"כ במפורש בש"ע הגר"ז (סעיף לו) וכ"כ בספר גדולות אלישע (אות כז) וכ"מ במשנ"ב (ס"ק לה) וכן פסק הראשון של"צ שליט"א (בילקו"י (כרך ג עמ' שצא) וכן משמע בחזו"ע (ח"ד עמ' רסח).

טוחן אחר טוחן

הנה בסמ"ג (ל"ת סה) בהגהות מיימוני (פכ"א ה"ח) וכן במרדכי (אות שסה) הביאו את חידושו של הרשב"ם שהתיר לפרר פת לפני העופות לפי שאין טוחן אחר טוחן. והביא דבריהם מרן הב"י. וכך פסק הרמ"א (סי' שכא סעיפים ח,יב) באופן ברור ופשוט בלא חולק. והנה דין זה דאין טוחן אחר טוחן אינו מוסכם, דהמעין יראה דבשו"ת הרשב"א (ח"ד סי' עה) בענין דשרי לחתוך ירק דק דק לאלתר כתב, שמטעם זה מותר לפרר פתיתי לחם לתרנגולים לתת לפניהם, ואם סבר הרשב"א דאין טוחן אחר טוחן א"כ מותר לפרר לחם אפילו לא ע"מ לאכול לאלתר. ע"ש. וכן יש להביא ראיה לאסור מדברי התוס' ריד (שבת קכח.) והמאירי (קיד:) שכתבו, שמותר לחתוך את הלחם לחתיכות קטנות משום דהוי דרך אכילה. ע"ש. ומזה שלא הזכירו דיש להתיר זאת משום שאין טוחן אחר טוחן, משמע דלא ס"ל הכי. ואף המשנה למלך (פ"א מהל' חמץ ומצה הל' ג) כתב לאסור בדעת הרמב"ם. ע"ש. ועיין בר"ן (דף לב ד"ה אמר רב פפא) שהביא דברי הרשב"א בתשובה הנ"ל, וכתב, דבספר המצות התיר לפורר פתיתי הלחם משום דאין טחינה אחר טחינה. ע"ש. וא"כ חזינן להדיא דס"ל לר"ן שהרשב"א והסמ"ג פליגי בזה. ויש שרצו לדייק שאף תרומת הדשן (סי' נו) ס"ל לאסור, אחר שבתוך דבריו כתב בדין טחינת הפת היתרים אחרים. ע"ש. וראה בשו"ת ערוגת הבושם (או"ח סי' פ, טוחן אות א) דההיתר בזה הוא רק בדבר שכבר נטחן פעם אחת. וכן משמע מהתוספתא (פט"ו ה"ד) ר' דוסתאי בר' ינאי אמר משום ר"א, מוללין את המלול ומציעין את המצע ואופין את האפוי וכו'. וראה לגר"א שציין תוספתא זו כמקור לשיטת המקילים. ומ"מ בב"י (סי' שכא) לא ציין שיש מחלוקת בדבר ועכ"פ בנושאי כלי הש"ע לא נזכר מחלוקת בדבר ומשמע דהכל מודים בכך להלכה.

איברא דחזי הוית לאגלי טל (טוחן סעיף ט) שכתב לתמוה מד' מקומות בש"ס ובפוסקים שבהם אסור טוחן אחר טוחן. דהנה בש"ע (סי' שב סעיף ז) פסק בשם רבינו פרץ שטיט יבש שדבוק לבגד אסור לפוררו משום איסור טוחן. ע"ש. ולכאורה כל מציאות הטיט הם פירורים שהיו חלוקים ונדבקו זה לזה, וא"כ למה יש לאסור בזה משום טוחן? ועוד צ"ע דבגמ' ביצה (ו:) ושבת (עד:) אמרו דהכותש עפר בשבת חייב. ופירש"י משום טוחן, שהרי העפר מדובק. ע"ש. ואף שם העפר היה טוחן בראשיתו ונדבק. ואין לומר דמירי בעפר שמראשיתו לא טוחן, דמוכח שם שאסרו שם בכל ענין. עוד צ"ע דבירושלמי (פ"ז משבת) אסרו לכתוש חרס אע"פ שהחרס מהותו פירורים שנתאחדו במים. ועוד צ"ע מדברי הרמב"ם (פ"ז משבת) דהשף מתכת חייב משום טוחן אע"פ שראשית המתכת חתיכות קטנות שהוצקו זו לזו. ע"ש. וכל ד' אופנים אלו נפסקו להלכה ולמעשה. ועיין שם מה שתירץ בזה, וכבר העירו על דבריו אחרוני זמנינו.

וראה בשביתת השבת (כח.) בבאר רחובות (אות לג) דגם הטל אורות הקשה כן, ותירץ, דאפשר דשאני פת ומלח שעשויים בידי אדם מה שאין כן עפר שנעשה טיט שאינו עשוי בידי אדם, ועוד דלפי דעת מהר"ל שהביא הרמ"א (סי' תקד סעיף ג) דאין טחינה באוכלים שהיו טחונים תחילה, משמע דלא אמרו כן אלא דאוכלים דוקא אבל בענין אחר לא. ועדיין צריך עיון. עכ"ל. ועוד, דלא אמרינן אין טחינה אחר טחינה אלא בפת וכיוצא בזה דעיקר טחינה המכשרת לאכילה היה בפעם ראשון ואח"כ קמחא טחינא טחין דע"י החיבור לא נתבטלה פעולת טחינה הראשונה, משא"כ בעפר וטיט, אסור, דאחר שנתחבר יחד נעשה כבתחילה. ע"כ. והנה עיקר חילוקו הוא בין היכא דבטלה פעולתו הראשונה להיכא דעדיין היא קיימת וניכרת. לדוגמא בישול אחר בישול בלח, אדם שמבשל ומרתיח מים אחרי שהתקררו אין שום זכר ולא היכר מפעולתו הראשונה, ולכן לדעת מרן הש"ע (סי' שיח סעיף ד) דיש בישול אחר בישול בדבר הלח, משא"כ בבישול, אין בישול אחר בישול, מפני שגם אחרי שהתקרר ניכרת כאן פעולת הבישול הראשונה, כיוצ"ב לענין טחינה הרי יותר קל לטחון לחם מלטחון חיטה, כי בלחם החיטה כבר טחונה ולכן אין טוחן אחר טוחן מפני שניכרת פעולתו הראשונה משא"כ בעפר שנהיה לחרס וכן במתכת אין זכר לטחינתו הראשונה, וכשיטחון עכשיו הרי הוא כמי שלא נטחן מעולם.

ועיין בחזו"א (סי' נז) שדן בדיון של טוחן אחר טוחן. ובספר ארחות שבת (ח"א עמ' רכב) ביארו את דבריו, דהנה אף במלאכת בישול מצינו דאין בישול אחר בישול, אמנם יש חילוק בין גדר הדין דאין טוחן אחר טוחן לבין הדין של אין בישול אחר בישול, דיסוד הדין דאין בישול אחר בישול הוא מצד מלאכת הבישול הראשונה שנעשתה, והיינו דמכיון שכבר נעשתה כאוכל הזה מלאכת הבישול והרי הוא מבושל שוב אין בבישול נוסף שם מלאכה, ורק אם נסתלקה מהאוכל תועלת הבישול הראשון וחזר למצבו הקודם שלפני הבישול שוב יש בו מעתה מלאכת בישול, כגון בדבר לח שנתבשל ונצטנן לדעת הפוסקים דס"ל דיש בזה משום בישול. אך במלאכת טוחן הגדר שונה, שאף באופן שמעולם לא נעשתה כאן מלאכת טחינה ומתחילת ברייתו היה דבר זה מפורר לפירורים מ"מ אם נתחבר על ידי חיבורי אדם אמרינן בזה דחיבורי אדם אינם חיבור, ומעתה כאשר אנו אומרים דמותר לפורר לחם משום דאין טוחן אחר טוחן אין פירוש ההיתר בזה שכבר נעשתה בלחם מלאכת טחינה, אלא משום שחיבורי אדם אינה חיבור, והיינו דמתוך שהקמח היה מפורר ורק על די מעשה האדם שלש אותו ואפאו נתחבר, אין לחיבור זה שם חיבור לענין מלאכת טוחן והרי זה עדיין כמפורר, ולכן אין איסור לפוררו. אמנם גם במלאכת טוחן אם החיבור החדש שנוצר מסלק לגמרי את המצב הקודם וחזר להיות כמחובר מתחילת ברייתו יש בזה משום טוחן, וכגון מתכת שנשחקה לפירורים שאם חזרו בני אדם והתישה וחזרה להיות מקשה אחת יש בה משום טוחן דהוי זה חיבור גמור ולא שייך כלל לדון אח גוש המתכת כמפורר. ע"כ.

ודע שיש להביא סיוע לתירוץ של הטל אורות שחילק בין היכא שנעשה גוש בידי אדם להיכא שנעשה גוש בידי שמיים, מדברי התוס' (ביצה יד. ד"ה בית הלל) שכתבו וז"ל: מלח של ים צריך שינוי לדון אותו גרעין גרעין אבל שליני"ץ יוני"א צ"צ שינוי והוא עשוי בידי אדם. עכ"ל. ומשמע שרצונם לחלק בין מלח גס מבריא לבין מלח שנעשה גוף אחד ע"י בנ"א. וכן תירץ במנוח"א (ח"ב פרק ח הערה 16) וכן משמע מהחזו"א (הנ"ל) אלא שהדגש בדבריו שאין חיבורו של האדם חשיב חיבור. ולפי"ז מתורצות להן הקושיות מטחינת רגבי עפר, ומטיט שנתייבש ע"ג בגד, שאע"ג שהיו מופרדים, אין חיבור נעשה בידי אדם, ולכן שייך בהם איסור טוחן כאשר נטחנים בשנית, אולם הקושיא מהשפך מתכת עדיין נשארת במקומה. ושמעתי באומרים לי ששאני מתכת, דאף בהתכתה אינה נעשית חתיכות חתיכות, אלא נמסה ונהיית נוזל, וא"כ לא הוי כטחינה אלא המסה, שהרי גדר טוחן הוא שמחלק גוף אחד להרבה גופים, משא"כ הכא, לפחות לעין אנושית, וא"כ כששפים אותה שפיר יש לחייב מצד טוחן דהוי כטחינה ראשונה, וכן ניתן כהשלמת הדברים להוסיף את דברי החזו"א שהיכא שהחיבור החדש מסלק לגמרי את הטחינה הראשונה, יש בזה משום טוחן אעפ"י שהחיבור נעשה ע"י האדם.

ובאמת שהרמ"א (סי' תקד סעיף ג) כתב להתיר לטחון מצות במורג חרוץ שהוא כלי טחינה, ופירש סברתו וז"ל: משום דאין טחינה באוכלין שהיו טחונין תחלה. עכ"ל. ובגליון רעק"א (שם) כתב וז"ל: לא ידעתי למאי דייק בזה ולא נקיט סתם דאין טחינה אחר טחינה. ובלבוש נקיט בסתם. ועיין לעיל סימן ש"ב סעיף ז'. עכ"ל. ומבואר שהוקשה לרעק"א מדוע הדגיש הרמ"א דאין טחינה באוכלין שהיו טחונין וציין לסימן ש"ב סעיף ז' ששם באמת אסרו טחינת הטיט אע"פ שהוא טחון. ועיין ברעק"א (סי' שב סעיף ז) תמה מדוע אסרו לפורר טיט והלא אין טוחן אחר טוחן. ע"ש. ולכאורה משמע מדברי רעק"א שמרמז ליישב דדוקא באוכלין נאמר היתר זה, אך בשאר דברים אין היתר דטוחן אחר טוחן, ולפי"ז כל ד' הקושיות הנ"ל מיושבות, אולם היא גופא צ"ב, מה ענין להתיר דוקא באוכלין יתר משאר דברים, והאם זוהי גם דעת מרן הש"ע.

גרסינן בגמ' שבת (קמא.) אמר רב כהנא טיט שע"ג בגדו מכסכו משפשפו מבפנים ואין מכסכו מבחוץ. ע"כ. ופרש"י, דמכסכו מבפנים דלא מוכחא מילתא לאיתחזוי כמלבן אבל מבחוץ דמי למלבן אבל מלבן ממש לא הוי ראיין נותן שם מים. ואילו הרמב"ם (פכ"ב הי"ז) כתב דטעמא דאסרו לכסכו מבחוץ גזירה שמא יכבסו. ועוד איתא בברייתא שם שמותר לגרר הטיט שעל בגדו בצפורן. וכתב הטור בשם רבינו פרץ (הגהות סמ"ק סי' רפב אות טו) דמייירי בטיט לח, אבל טיט יבש אסור משום דהוי טוחן. ואע"ג דאינו צריך לטיט, מ"מ הוי מלאכה שאצל"ג דאסור מדרבנן. וכ"כ הב"ח בשם הסמ"ג בשם מורו רבינו יהודה, דבטיט יבש אסור. ומרן הבית יוסף שם הביא שכן כתבו הסמ"ק והגמ"י ולסברתם אין נפקא מינה בזה אם מגרד הטיט בצפורן או על ידי שפשוף הבגד, דבכל גוונא איכא טוחן אבל הכל בו חולק על רבינו פרץ ע"ש.

ולענין הלכה הנה מרן בש"ע (שב סעיף ז) פסק בזה"ל: טיט שעל בגדו משפשפו מבפנים דלא מוכחא מלתא לאיתחזויי כמלבן אבל לא בחוץ דדמי למלבן ומגררו בציפורן. ויש מפרשים דהני מילי לח אבל יבש אסור דהוי טוחן עכ"ל הש"ע. וראה למרן החיד"א בספר מחזיק ברכה (שב ס"ק ג) שכתב שמזה שהביא מרן הש"ע סברת רבינו פרץ שמחלק בין טיט לח ליבש בלשון יש אומרים, ובתחילה בדעה שכתב בסתם לא חילק בין טיט לח ליבש, משמע שדעת מרן כדעת הכל בו שמתיר אף בטיט יבש וז"ל החיד"א: דעת מרן נראה כסברא זו שסתם דאין חילוק בין לח ליבש כידוע דדרכו בש"ע הכי. וכן ראיתי בקונטרס כתב יד ישן נושן מחידושי דינים מרבני ירושלים ת"ו הקדמונים מזמן הנגיד שכתב וז"ל: מהר"י משפשף טיט יבש מבגדו בשבת וכן הגידו שהיה עושה הרב מהרי אבוהב. עכ"ל המחזיק הברכה.

אמנם מצינו בספר פתח הדביר (סי' שב אות ו') שכתב, שדעת מרן להחמיר בטיט יבש מדין טוחן. וזה על פי מה שכתב בשו"ת בית דוד (סי' תט וסי' תמא) שכשכותב המרן בסברת הסתם ועיקר הדין שמפורש במשנה או בגמרא ואחר כך כותב בשם יש אומרים שאמרו איזה סברא וחילוק בעצם הדין דעת מרן לפסוק כיש אומרים, ולא שייך בזה כלל סתם ויש אומרים דהלכה כסתם. ולפי זה לכאורה דעת מרן כרבינו פרץ שהביא אותו בשם יש אומרים, שהרי סברת הסתם כתוב בה עיקר הדין שכתוב בגמ' בהלכות מלבן, שאין איסור מלבן כשמשפשפו מבפנים, ואין בזה שום גילוי לגבי דין טוחן, ורק אחר כך כתב מרן בשם יש אומרים סברת רבינו פרץ לאסור בטיט יבש, וכתב דעת רבינו פרץ בלשון יש אומרים משום שהכל בו חולק אבל עכ"פ מרן מסכים לדעת רבינו פרץ ולכן לא הביא בש"ע דעת הכל בו. ועיין בעין יצחק (ח"ג כללי מרן הלכה טז). אולם כיון דבספק דרבנן אזלי' להקל, ולפ"ז גם בנידו"ד דעת מרן להקל גם בטיט יבש שהוא מילתא דרבנן דהוי מלאכה שא"צ לגופה. אולם עדיין לא יצאנו מכלל ספק, דלדעות המתירות בדעת מרן נמצא דההיתא דאין טוחן אחר טוחן הוא לא רק באוכלין.

ואחר הודיע ה' אותנו כל זאת, נראה דאף בחיבור שלא נעשה על ידי בני אדם וכגון מלח או סוכר שספגו לחות ונדבקו כגושים גם זה כלול כהיתר של אין טוחן אחר טוחן, דמ"מ ניכר בהם שחיבורם הוא חיבור מחודש ואינו כמחובר מתחילת ברייתו. ואף שכבר הבאנו מה שהקשה הגאון רעק"א (סימן שב סעיף ז) שהעיר על דעת האוסרים לפרור טיט שהתייבש, דכיון דמתחילה היה כבר מפורר ועל ידי יבשות נדבק ונעשה מחובר יחד א"כ אין טחינה אחר טחינה כדלקמן בסימן שכא סעיף ח בהגיה. ע"כ. ולפי דבריו יש לכאורה הוא הדין גם בנידו"ד. אולם לפמ"ש"ל שהטעם שאין טחינה אחר טחינה הוא משום שדיבוקו השני נעשה בידי אדם, לפ"ז בנ"ד שהטיט נעשה גוף אחד על ידי שנתייבש מאליו הו"ל בידי שמים ולא גרע מסתם רגב עפר שאסור לכותשו וכמ"ש בביצה (שם), אע"פ שגם העפר הוא דק מבריאתו ונעשה גוף אחד ע"י שנתייבש. וכן ראיתי בספר טל אורות מלאכת טוחן (דל"ג ע"ד) שהעיר ע"ד רבינו פרץ הנ"ל מדין אין טחינה אחר טחינה וכל' ואפשר דשאני פת ומלח דנעשו בידי אדם וכמ"ש התוס' (ביצה יד.), משא"כ עפר שנעשה טיט ואינו עשוי בידי אדם. עכ"ל. ועיין להגרי"ח ז"ל בספר בן איש חי (ש"ש פרשת משפטים אות ז) שנראה שמחלק בין דבר שנטחן מתחילה בידי אדם של"ש בו כבר איסור טוחן לבין דבר שהיה דק מבריאתו אבל לא נטחן מעולם ששייך בו איסור טוחן. ע"ש. ובכל אופן כל זה בא ליישב דעת הסוברים במרן שפסק לאסור גירוד הטיט משום טוחן וכרבינו פרץ, אולם לסוברים שדעת מרן להתיר בכהאי גוונא, ככל סתם ויש, ממילא אין להקשות מדוע מרן התיר, שמייירי שהטיט מתפורר בקלות, והרי מוכרח לומר כן שהרי מתפורר ע"י כך שמגרדו מבפנים, וא"כ ודאי שהוא לא דבוק ומגובש היטב, וממילא אמרינן דאין טוחן אחר טוחן, כיון שאין חיבורו חיבור, דניכר בו שהיו גרגרים מופרדים שהתאחדו, וממילא לא שייך לאסור בכהאי גוונא, משא"כ בחרס ומתכת שיש בהם טחינה, הואיל והם עשויים מקשה אחת והם גוף קשה מאד, ולא איכפת לן כלל שהיו טחונים פעם, ושפיר הוי טחינה מחדש ולא התירו הפוסקים אלא פירור להם שהטחינה הראשונה עדיין ניכרת בו.

ובאמת שיש לעיין בדברי הגאון רעק"א שהק' על דברי רבינו פרץ שאסר פירור הטיט היבש, דהלא אין טוחן אחר טוחן, ואמאי לא הק' על הגמ' גופא בביצה (ז): (ובשבת (עד): גבי האי מאן דעביד חבייתא שהטוחן רגבי עפר יש בו משום טוחן, ואמאי, והלא אין טוחן אחר טוחן, ובטרם שהקשה על על דברי רבינו פרץ היה צריך להעיר מהגמרא הנ"ל. וע"כ לחלק בין הנידונים, דבגמ' מיירי שחפר בדקר נעוץ והוציא רגבים מהעומק כמבואר בביצה שם וכן בשבת שעושה מרגבים כלי חרס מסתבר שעושים זאת מהרגבים שבעומק הקרקע שהם גושים קשים ולכן לא הקשה מדוע לא אמרינן שאין טוחן אחר טוחן,

תורת אבי – הלכות שבת

משא"כ לעניין טיט על הבגד, שמתפורר בקלות, עדיין ניכר בו חיבורו הראשון, ולכן דוקא בזה הקשה מדוע לא אמרין דאין טוחן אחר טוחן. וכן ראיתי שתירץ בספר מתנת משה (ח"א עמ' רמה).

המורם מכל האמור, נחלקו הפוסקים האם אמרין די ש טוחן אחר טוחן, וכן נחלקו בדעת מרן. והעיקר להלכה שיש להקל בזה היכא שניכר שהדבר היה מפורר ומפורד, דהיינו שניכרת הטחינה הראשונה, ויש להחמיר בגוונא שהחיבור נעשה בידי שמיים ולא בידי האדם, ובמיוחד היכא שלא ניכרת הטחינה הראשונה. והיותר נכון דבמידי דראוי לאכילה יעשה את הטחינה בסמוך לאכילה.

סי' שכח – דיני רפואה בשבת

סעיף א

חז"ל גזרו על לקיחת רפואות בשבת וטיפול בהם גם כשזה אינו כרוך כלל בעשיית מלאכה, וטעם הגזרה משום שמא יבוא לידי שחיקת סממנים ויעבור על איסור טוחן מהתורה, דמתוך שהאדם בהול על רפואתו יבוא לשחוק עשבי רפואה וסממנים לזרז רפואתו. וכך נפסק להלכה ברמב"ם (פכ"א מה' שבת) בטוש"ע (סי' שכח).

רש"י (שבת נג: ד"ה גזירה) מסביר טיבה של הגזירה וכותב, וז"ל: במידי דרפואה גזור רבנן, דאי שרית שום רפואה אתי למישרי שחיקת סממנים והוא איסורא דאורייתא דהוי טוחן. עכ"ל. יוצא לנו מדברי רש"י שהגזירה לא היתה בגלל פרטות הרפואה שרצונו לקחת, שאם נתיר לו לקחתה ויחסר לפעמים שחיקה יבוא לשחקה, אלא הגזירה כללית היתה, וחששו דאם נתיר לו לקחת רפואה בשבת יבוא ללמוד מזה הוא ואחרים הרואים אותו שמותר גם לשחוק סממנים לשם לקיחת רפואה לנזקק לה. וכך יוצא מפורש גם מדברי רש"י בשבת (קח: בד"ה ונותן ע"ג עיניו), שמבאר שלהכי אמרו (שם בגמ') שורה אדם קילורין מע"ש ונותן ע"ג עיניו בשבת ואינו חושש, משום דלדידיה כיון דאצרכוה לשרותה מע"ש איכא היכרא וליכא למיגזר, ומאן דחזיניה סבר דרחיצה בעלמא היא דכסבר שהוא יין. ע"ש. הרי שדייק רש"י לבאר שמותר בגוונא דאין חשש לא לגבי ידידיה שיבוא לטעות בהיות שאיכא היכרא, ולא לגבי אחרים הרואים כי יחשבו דרחיצה בעלמא היא. דון מינה דהא כל שליכא היכרא לגבי ידידיה, או אפילו כשניכר הדבר לאחרים שלוקח זאת משום רפואה, קיימת בזה הגזירה הכללית של שחיקת סממנים שיבואו לטעות או הוא או אחרים שמותר גם לשחוק סממנים משום כך.

להלן חמישה מיני חולים החלוקים בדינם:

חולה שיש בו סכנה – בכלל זה אף מי שיש ספק סכנה לחייו (ובכלל זה מכה בחלל הגוף, וכן יולדת תוך שלושה ימים²⁵³), מחללים עליו שבת אף ע"י ישראל ואף במלאכות דאורייתא (ופשוט מק"ו שע"י גוי מותר. ועיין סעיף יב).

חולה שיש בו סכנת אבר – היינו שמחמת חוליו עלול אחד מאבריו להנזק באופן שלא יוכל להשתמש בו כלל, או שהוא עלול להנזק באופן שלא יהיה ראוי למלאכתו כדרך העולם (כגון שיצלע על ירכו), מותר לעשות עבורו ע"י אינו יהודי אף מלאכות דאורייתא, וע"י ישראל מותר לעשות מלאכות דרבנן²⁵⁴.

²⁵³ דהיינו לעניין שמחללים עליה את השבת אפילו אמרה שאינה צריכה. ומשלשה ועד שבעה אם אמרה שאינה צריכה אין מחללין. כמבואר בסי' של סעיף ד. ע"ש.

²⁵⁴ אולם דעת הרופאים כיום שכמעט ואין סכנת אבר שאינה מסכנת את כל הגוף. כן כתב בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ח סי' טו אות ט). ע"ש. ונראה להביא סייעתא לדבריו, כי הנה באור זרוע (הל' יוה"כ סי' רפ) הביא בשם רבינו תם שעל סכנת אבר אחד מחללין את השבת, ופליגי עליה ר' יצחק ב"ר שמואל והראב"ה. ע"כ. וכן תראה בהגהות במרדכי (פי"ז דשבת סי' תסד). ונראה דדעת רבינו תם דמחלת אבר אחד יכולה להסתבך ולהביא סכנה לכל הגוף, ולכן דוחה שבת, אבל אם ברור שאין סכנה לגוף אלא לאבר אחד בלבד אין מחללין שבת. וכן משמע מלשון האור זרוע (שם) שכתב ואפילו דאבון אחד מאבריו אני קורא סכנה ומחללין עליו את השבת, כדאמר גבי מכה של חלל,

חולה שאין בו סכנה - היינו שאין חשש סכנה לחייו, אך מחמת חוליו נפל למשכב²⁵⁵, או שמצטער ונחלש כל גופו (ובכלל זה קטן הצריך לאיזה דבר צורך הרבה), מותר לעשות עבורו ע"י אינו יהודי מלאכות דאורייתא, וע"י ישראל מותר לעשות עבורו מלאכות מדרבנן בשינוי.

חולה במקצת - היינו שלא נפל למשכב מחמת חוליו ולא חלה כל גופו, וגם אין סכנה לאחד מאבריו, אלא שיש לו צער וכאבים באחד מאבריו, מותר לעשות עבורו ע"י אינו יהודי מלאכות מדרבנן, וע"י ישראל אסור לעשות אפילו מלאכות מדרבנן.

מיחוש - אדם שיש לו מחושים וכאבים במקצת ומתחזק והולך כבריא, אסור לעשות עבורו שום רפואה²⁵⁶ אפילו ע"י אינו יהודי.

אף על פי שרוב אינם מתים. ע"כ. ומשמע דיש צד סכנה בדבר, הא לאו הכי אין לחלל את השבת בסכנת אבר לבד. ועיין במאירי (ע"ז כח:), שכתב, שאף בסכנת איבר מחללין, ולא אמרו שורייני דעינא דליבא תלו, אלא לומר שהפסד סכנת אבר קרובה לבא. ע"ש. ועיין בב"י (סי' תריח ד"ה כתב ר' ירוחם), שהביא בשם ר' ירוחם דאמרינן ספק נפשות להקל אף במחלוקת הפוסקים. ועיין בחכמת שלמה (סי' שכח סעיף מו) שביקש לסמוך על דעת יחיד להתיר פיקוח נפש, משום דבפיקו"נ אין הולכים אחר הרוב. ולפי זה ביקש בספר שרידי אש (ח"א עמ' שט) להתיר חילול שבת לכתחלה כדי להציל אבר. ע"ש. כיון דמצינו לראשונים שסוברים שיש לחלל שבת עבור סכנת אבר, ואף דהוי מיעוט מול רוב הפוסקים דסברי דלא מחללים עבור סכנת אבר, מ"מ הרי קיי"ל דלא הולכים אחר הרוב בספק נפשות. וא"כ לכאורה הוא הדין הכא. ונראה דבצירוף מה שהבאנו שהרופאים סוברים דכיום כל סכנת אבר כרוכה בסכנת חיים, יש להקל במקום צורך.

²⁵⁵ לא בעינן "נפל למשכב" דוקא, אלא אף מי שמצליח ללכת ע"י מאמץ, או שאינו יכול לתפקד כהרגלו נכנס לגדר חולה שאיב"ס. וכ"כ הגר"נ קרליץ שליט"א (חוט השני ח"ד פפ"ט ס"ק כו). ונלמד מזה שאדם שיש לו אורחים בביתו ומחמת זה חייב להיות איתם ולארחם כראוי, אף שבפועל אינו שוכב במיטתו עדיין נחשב לחולה שאיב"ס, משום שללא המצב המוכרח היה שוכב במיטתו.

²⁵⁶ ש"ע שכח סעיף א'. והנה לגבי מה שכתב הש"ע שאסור לעשות שום רפואה למי שיש לו מחוש, כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ח סי' סט) שיש לדייק מכך שרק רפואה שיש בה מלאכה (עכ"פ מדרבנן) אסור לעשות ע"י אינו יהודי עבור מי שיש לו מחוש, אך רפואה שאין בה מלאכה מותר לעשות ע"י אינו יהודי. וכתב עוד שכך נראה גם מלשון הרמב"ן (תורת האדם שער המחוש) והרשב"א (קכט. ד"ה והוי יודע). ורפואה שאין בה מלאכה לא אסרו ע"י אינו יהודי, אלא רק ע"י ישראל משום שחיקת סממנים. וע"ש שהביא שיש סוברים שמותר לעשות עבור מי שיש לו מיחוש אף מלאכה דרבנן ע"י אינו יהודי. ע"כ. ואעפ"י שמלשון מרן נראה שאין לחלק, וכפשט לשונו שנקט "שום רפואה", מ"מ במקום צורך יש להקל.

ראה בספר שמירת שבת כהלכתה (פל"ד סט"ז) וכן בשולחן שלמה (סק"א) בשם הגרש"ז אויערבך לגבי מי שיש לו מחוש בעלמא, שאם יש לחוש שאם לא יטול תרופה יגבר הכאב ויחלה, כך שישתנה דינו לדין חולה שאין בו סכנה, דמותר לו כעת ליטול תרופה (ע"ש בשש"כ שציין לדברי הרמב"ם (פכ"ב ה"ז) שמותר לעשות רפואה כדי שלא יבוא לידי חולי) שכיון שאח"כ יהיה מותר ברפואה למה לנו להמתין עד שיחלה אם יהיה אפשר למנוע. ובשולחן שלמה (שם הערה א') מובא בשם הגרש"ז אויערבך שהינו אף מחמת שלא יטול את התרופה יפול למשכב רק למחרת השבת, הרי זה כאילו נפל כבר בשבת למשכב.

נחלקו פוסקי אחרוני זמנינו ²⁵⁷ מהו גדר קטן שחשיב כחולה שאיב"ס, שאין לגזור בו גזרת שחיקת סממנים ²⁵⁸. והעיקר להלכה שדין קטן עד גיל תשע שנים ²⁵⁹.

חולה שאין בו סכנה אך יש בו סכנת אבר, אם הרופא אומר שעל ידי סכנת אבר זו יכול לבוא לידי סכנה כללית שומעין לו לחלל עליו שבת אפילו במלאכות דאורייתא. ²⁶⁰

אדם שאינו בגדר חולה, היינו שלא נפל למשכב ולא חלה כל גופו, אם הוא חש בעצמו שאם לא יקח תרופות עתיד הוא לחלות וליפול למשכב מותר כבר מעתה לקחת את התרופות על מנת למנוע את החולי אף שלא יהא בחולי זה חשש סכנה כלל ²⁶¹.

מי שמצטער הרבה ממיחוש ומסתפק האם נכנס לגדר חולה שאיב"ס, נראה להקל להחשיבו כחולה שאיב"ס מדין ספק דרבנן לקולא ²⁶².

²⁵⁷ דעת הציץ אליעזר (ח"ח דף קכה ע"א) דיש להקל בזה עד גיל שש שנים. וכן תראה בקצות השלחן (סי' קלד אות יח) שכתב, דקטן לענין זה הוא כל זמן שכרוך אחר אמו שהוא כבן חמש שש שנים. וראה במנוח"א (ח"א עמ' תצב) שהעלה דיש להקל להחשיבו כקטן עד גיל תשע, עשר שנים. וזאת עפ"מ"ש הרמב"ם (פ"ב מהלכ' שביתת עשור הל' י') שמגיל תשע עשר מתחיל חיוב תענית שעות בקטנים, אבל פחות מגיל זה אין מתענים כלל ביוה"כ כדי שלא יבוא לידי סכנה. ע"ש. וכ"פ בש"ע (סי' תרטז ס"ב). ובאול"צ (ח"ב עמ' רנה) העלה להקל עד גיל שלוש עשרה. דמסתימת הפוסקים מוכח שאין חילוק, ובסתמא כל קטן הוא פחות משלוש עשרה שנים.

²⁵⁸ ואף שכתב בתהלה לדוד (סי' שח אות מז, סי' שכח אות כד) שלא התירו לקטן אלא להאכילו מה שצריך, אבל לא לשאר צרכיו. ע"ש. בכל אופן כבר כתב האיסור והיתר (כלל נט סעיף כח) שדינו של קטן כחולה היינו לכל צרכיו. וכבר הסכימו עמו אחרוני זמנינו, וכן תראה במשנ"ב בביאור הלכה (סי' שב סעיף י'). וכ"כ להוכיח בשו"ת שבת הלוי (מה"ת סי' לו). וכן תראה במנחת יצחק (ח"ד סי' קכד) ובאול"צ (ח"ב עמ' רנה). וכן עיקר.

²⁵⁹ כ"כ מרן הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (שבת ח"ג עמ' שסא), דכיון שנחלקו בזה הפוסקים, יש לתפוס כסברא האמצעית. ונראה שחזר בו ממה שכתב בהליכו"ע (ח"ד עמ' קפב) דקטן שנחשב כחולה שאיב"ס הוא שאינו יכול לאכול ככל האנשים.

²⁶⁰ וכיון דעת הרופאים שכמעט אין לך סכנת איבר בודד שלא יהא כרוך בה גם סכנה לכל הגוף כתוצאה מאלח דם וכדומה, ולכן כל שיש לחוש שהשארית האיבר הפגוע בלי טיפול תגרום להתפשטות המחלה בכל הגוף מותר לחלל שבת כדי לטפל באיבר הפגוע. וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ח סי' טו אות ט).

²⁶¹ בגמ' שבת (קמ.). איתא דאם שתה מי חלתית ביום חמישי ובערב שבת מותר לשתות גם בשבת, משום דאם לא ישתה בשבת יסתכן. והרמב"ם (פכ"ב ה"ז) כתב שאם לא ישתה בשבת יחלה. וכתב האגלי טל (טוחן ס"ק נב) שהרמב"ם לא גרס בגמ' יסתכן אלא יחלה. וכך הביא המיוחס לר"ן שם בשם יש מפרשים. ולפ"ז מבואר מהגמ' שמותר ליקח את התרופות אף שעדיין לא חלה. וכן מבואר מהאגלי טל שם שלדעת המתירים לחשאב"ס ליקח תרופות הרי זה מותר אף קודם שחלה. וכ"כ הגרשז"א זצ"ל בספר שש"כ (פרק לד הערה עו). וכן מבואר בשו"ת אג"מ (או"ח ח"ג סי' נג). וכן תראה בארחות שבת (ח"ב פרק כ סעיף קנה) ובמנוחת אהבה (ח"א פרק כא סעיף קג).

²⁶² ואף דיש להעיר דהרי איתחזק איסורא, שכל עוד שלא נחלה היה אסור לומר לגוי לעשות לו דבר בשבת, וכעת רוצה לומר לגוי שיעשה לו מלאכה לרפואתו, והרי ידוע מה שפסק הש"ך (יו"ד סי' קי) דלא אמרינן ספק דרבנן לקולא היכא דאיתחזק איסורא. ע"ש. מ"מ רוב האחרונים הסכימו להקל כדברי הפר"ח שחולק על הש"ך, וס"ל דלעולם אמרינן ספק דרבנן לקולא אפילו היכא דאיתחזק איסורא. וכ"כ בספר מגיני שלמה (שבת לד.) דמוכח מהגמרא בביצה (ד.) דאמרינן ספק דרבנן לקולא אף דאיתחזק איסורא. וכ"כ הכרתי ופלתי (סי' קי). וכן העלה הפמ"ג (סי' קי דיני ספק ספיקא אות כ), וכן פסק בפנים מאירות (ח"א סי' טו). ועיין בשו"ת יבי"א (ח"ח יו"ד סי' ה) שהאריך להוכיח להקל כדברי הפר"ח.

אין לחולה שאיב"ס או המסתפק אם הגיע לידי חולי שאיב"ס להחמיר על עצמו שלא לקחת רפואה בשבת היכא שהדבר גורם לו צער²⁶³.

י"א שגזירת שחיקת סממנים קלה יותר בימינו²⁶⁴. ולהלכה יש לצרף סברא זו כסניף חשוב להקל.

יש אומרים שכל תרופה שאין מטרתה לרפואה אלא לשכך כאבים כגון גלולות אקמול²⁶⁵ אינה בכלל גזירת שחיקת סממנים ומותר לבלוע תרופה זו אף במיחוש בעלמא, ולדבריהם מותר להתיז ספרי להרדמת מקום הכאב כמו כאב שיניים. ויש חולקים. ועל כל פנים מי שהתרגל לבלוע כדורים לשיכוך כאבים ונצרך אליהם כל כך עד שהגוף התמכר אליהם, ואם אינו לוקחם מרגיש חולשה וכאבים, מותר ללוקחם בשבת²⁶⁶.

²⁶³ ובדין שבות בחולה שאין בו סכנה אם רשאי להחמיר על עצמו דלכאורה דווקא במקום שיש סכנה אסור להחמיר על עצמו אבל במקום שאין סכנה שמא יהיה רשאי להחמיר על עצמו. עיין בדעת תורה (סי' שכח ס"ב) שכתב בשם ספר מעין ברכות להסתפק בזה, והביא שם מכמה גדולים שהחמירו על עצמם. ע"ש. אולם אם יש לו צער בדבר יש לדון בזה שמבטל מעצמו עונג שבת, אם כן לכאורה כל שיש לחולה צער במניעת הדבר ההוא אין לו להחמיר, משום ביטול עונג שבת. אך יש לחלק דדוקא דיבור הגורם צער אסור בשבת דסוף סוף אינו עושה איסור על ידי מניעת אותו דבר מה שאין כן בחולה הצריך לעבור על איסורי שבות בשבת שמא רשאי להחמיר על עצמו שלא לעבור על איסור. ועדיין יש לומר דכיון שחכמים התירו לחולה לעשות מלאכות דרבנן ואם לא יעשה אותם יהיה לו צער, ממילא אין לו להחמיר על עצמו ולהצטער ולמנוע מעצמו עונג שבת. וידוע שיש אומרים שמצות עונג שבת היא מן התורה וילפינן לה מדכתיב וקראת לשבת עונג ודברי קבלה כדברי תורה. ואף שלדינא נקטינן דעונג שבת הוא מדרבנן וכדעת הרמב"ם, מכל מקום אין לו למנוע מעצמו מצות עונג שבת אחר שחכמים התירו לו לעשות אותן דברים המותרים לצורך חולה שאין בו סכנה. ע"ע בילקו"י (ח"ד עמ' קל).

²⁶⁴ כ"כ בקצות השולחן (סי' קלד בבדה"ש ס"ק ז), דנראה לומר דכיון דאיסור רפואה הוא משום גזירת שחיקת סממנים, לכן יש להקל יותר בזמננו, כיון שעכשיו המציאות שהבקיאים בשחיקת סממנים ורפואות הם המפעלים המיועדים לכך וכן הרוקחים בבתי המרקחת, ממילא לא שייך למגזר דלמא אתי לשחיקת סממנים. אולם עיין שם שלא מלאו ליבו להתיר בזה. ועיין מה שהאריך בזה רבינו צ"ל בחזו"ע (ח"ג עמ' שנז).

²⁶⁵ אולם בחזו"ע (ח"ג עמ' רמה) הביא בשם פרופ' יוחנן שטסמן, שבחום לא גבוה (עד שלושים ושמונה מעלות צלסיוס) הטיפול בתרופות כגון אקמול או אופטלגין ניתנות להרגשה טובה, ולא לריפוי המחלה, ובחום גבוה יותר או בכאבים קשים יש לתרופות האלה גם חשיבות טיפולית עצמאית. ע"ש.

²⁶⁶ עיין בילקו"י (סי' זה סעיף נב). ואף שהביא שם שיש חולקים, נראה מדבריו שכן עיקר ההלכה. אולם סייג דבריו באם התחיל בלקיחת הכדורים כבר מע"ש, וזקוק הוא לכך. ע"ש. ולכאורה יש להקשות על הסברא הנ"ל מסעיף ל"ב, דמי שחושש בשיניו לא יגמע בהם חומץ, אע"פ שהחומץ אינו מרפא רק מרגיע הכאבים. וכ"כ השש"כ (פרק לד סז הערה לא). וכן ראיתי שהקשה באדני שלמה (ח"ו סי' שכח אות ה). מ"מ יש לתרץ שבחומץ אכן שייך ריפוי, ולא רק הרגעת הכאב, דהנה במתני' (שבת קיא.) שנינו החושש בשיניו לא יגמע בהן את החומץ אבל מטבל הוא כדרו ואם נתרפא נתרפא וכו'. וראה (שם) שהקשו דמשמע מכאן דחומץ מרפא. והכתיב כחומץ לשיניים וכו' דמשמע דהוא מזיק, ותירצו שם ב' תירוצים, לשינוא קמא יש לחלק בין קיוהא דפרי דקשה לשיניים ובין חלא דמועיל לשיניים, ולשינוא בתרא יש לחלק בין אם אית ליה מכה (דהיינו נפיחות בחניכיים) דאז מסי (מרפא), ללית ליה מכה, דבמקום דלית ליה מכה מרפי השיניים ואינו מרפא. ע"ש. והביאור בזה דטבע החומץ לצמק את הבשר, וממילא מי שיש לו נפיחות בחניכיים, טבע החומץ לצמק ולכן מועיל להסרת הנפיחות, משא"כ למי שיש לו חניכיים בריאות טבע החומץ להזיק להם. וכן תראה לרמב"ם בפירוש המשנה. וכתב בתוס' יום טוב דתירוצ' אחרון עיקר ושכן כתב הר"ן. ונפקא מינה לדינא דלא נאסר רק כשיש מכה. ועוד, דאין לחלק בין קיוהא דפרי לחלא והכל אסור. ומשמע דכן שייך בחומץ ריפוי, ולא דוקא רק משכך כאבים. ודו"ק.

יש מתירים²⁶⁷ לבלוע בשבת כדורי אספירין אף למי שסובל ממיחוש בעלמא כיון שכיום רגילים בזה הרבה בני אדם אפילו בריאים למניעת הצטננות וכדומה, ויש חולקים. וכן עיקר²⁶⁸. ומ"מ במקום צער גדול יש להקל²⁶⁹.

הסובל מצרבת קלה²⁷⁰ אסור לו ליטול תרופה על מנת להקל את המיחוש או ליקח כדורי מציצה²⁷¹. אבל מותר לו לאכול מאכלים שטבעם להקל על מיחוש זה, וכגון שקדים או מלפפונים וכיוצ"ב, הואיל וגם הבריאים רגילים במאכלים אלו.

הסובל מחום, ורופא טען שאין בו סכנה, אלא שנובע מהצטננות וכיוצ"ב, ולא נפל למשכב, אין לו להניח מטליות רטובות (קומפרסים) על מצחו, או קוביות קרח כדי להוריד את החום²⁷².

²⁶⁷ עיין בשו"ת באר משה (ח"א סי' לג, ח"ב סי' לב) שכתב להקל בזה אף במיחוש בעלמא, דכיון שכיום הוא מאכל בריאים דהרבה בני אדם בולעים אותו כדי למנוע הצטננות וכדי למנוע מחלות לב או כדי שיוכלו לישון וכדו', ממילא אין זה בכלל רפואה האסורה בשבת. ויש לצרף בזה שבזמן הזה כל התרופות נקחות כשהן מוכנות מבתי מרקחת ובתי חולים ואין רגילות כלל לשחוק סממנים לצורך הכנת התרופה, ובפרט שרוב התרופות בזמנינו תיקונם על ידי בישול. ושמא ישחוק סממנים בשבת שמענו, אבל שמא יבשל בשבת לא שמענו. וראה במנחת שבת (סי' צא סק"ט). ובשו"ת ציץ אליעזר חלק ח' (סי' טו פרק טו, וחלק יז סי' יג). ע"ש.

²⁶⁸ כ"כ בשו"ת מנחת יצחק (חלק ג' סי' לה) להחמיר גם בגלולות אספירין כיון שעיקרם נעשו לשם רפואה ורק במקום צער גדול יש להקל. ע"ש.

²⁶⁹ עיין בילקו"י (ח"ד עמ' קמב) שהעלה להקל אם יעשה כן על ידי שינוי וכגון שיכרכנה בסיב או לקחתה דרך שפופרת או שיתן את הכדור במים פושרים עד שימס. ע"ש. אולם ראה בחזו"ע (ח"ג עמ' שסח) שכתב בהלכה למעלה "חולה שאיב"ס מותר לו לקבל טבליות או קפסולות אקמול או אספירין וכו'". ומשמע מדבריו שדוקא לחולה שאיב"ס יש להתיר, משא"כ כשלא הגיע לידי חולי שאיב"ס. ברם, ראה בעמ' שנו שכתב בהלכה "ומיהו יש מתירין ליטול אספירין או אקמול, אפילו אין לו אלא מיחוש בלבד. ויש לסמוך עליהם להקל במצטער הרבה". ע"ש. לכן במקום צער גדול יש להקל, בצירוף דעת הפוסקים שכיום גזירת שחיקת סממנים קיל טפי, כמבואר לעיל.

²⁷⁰ דוקא קלה, דיש שטענו בפנינו שיש דרגה של צרבות בהם החולה מגיע לידי הקאות, ופשוט דבכהאי גוונא נכנס לגדר חולי שאין בו סכנה.

²⁷¹ הנה אי מיירי בכדורי מציצה אשר אין דרך לבריאים לאוכלם, יש לאסור, דשייך בזה גזירת שחיקת סממנים. ולכאורה היה נראה להקל בזה משום שסוכריות אלו נראות כסוכריות רגילות, מ"מ אין בזה היתר של נתינת תרופה באופן שאינו ניכר (כדאיתא בש"ע סעיף כא) משום שהיתר זה נאמר רק כאשר יש לאדם הנוטל את התרופה היכר לעצמו כגון שעירב אותה במשקה מבעוד יום, אך בסוכריות אלו אין היתר זה קיים. אולם אם המציאות שגם בריאים לוקחים את אותם כדורי מציצה, כגון סוכריות דבש וכיוצ"ב, יש להתיר אף כשמתכוון לרפואה.

²⁷² כיון שלא נפל למשכב ואין בו סכנה, הוי בגדר מיחוש בעלמא שאין לעשות עבורו שום פעולה רפואית בשבת. ואף שראיתי למרן הראשל"צ שליט"א בילקו"י (ח"ד עמ' קד) שכתב להתיר בכהאי גוונא, כיון שאין רגילות לעשות פעולה זו ע"י סממנים ודמי למה שפסק מרן בסעיף מג. ע"ש. אולם צ"ע בדברי קודשו דהרי יש תרופות וסממנים רבים שמיועדים להורדת חום, ומסתמא שגם אז היה כן, וא"כ לא דמי להתם, ויש לאסור לעשות כן כיון דמינכר דהוי לרפואה. וכ"כ להעיר בספר הנפלא "נפשנו בחיים". ומה שהביא מרן הראשל"צ סיוע לדבריו משו"ת באר משה (ח"א סי' לג), מסתמא מיירי במה שכתב שם באות יז, והמעין יראה שהמדובר שם בחום גדול, ובחולה שנחלש כל גופו, ובזה אף אנו מודים, דכל שנפל למשכב או אפילו בספק, יש להתיר. ודע דאם מצטער ממש אולם עדיין לא נפל למשכב, יכול לעשות כן ע"י גוי, כיון דהוי שבות דשבות במקום צער.

סעיף ב

כאשר יש חולה אשר הוא במצב של פיקוח נפש או בספק פיקוח נפש, אין להתעכב ולשאול מורה הוראה האם מותר לחלל שבת עליו, אלא צריך להזדרז ככל האפשר כדי למנוע סכנת נפש.²⁷³

חולה שאומר שהוא מרגיש ברע, וחושש שנשקפת סכנה לחייו, מותר לחלל עליו את השבת.²⁷⁴

אם ידוע בוודאות שעל אף שחוליו מסוכן מ"מ עיכוב של זמן קצר לא יחלישנו ולא יסכן את חייו יותר אין איסור בדבר.²⁷⁵

חייב כל מורי הוראה או רב הממונה על הציבור להודיע וללמד הלכות פקו"נ, ושמצוה לחלל את השבת כדי למנוע סכנת נפשות.²⁷⁶

פיקוח נפש דוחה שבת אף באופן שברור שלא יוכל להצילו ממיתה אלא רק להאריך את חייו לזמן מועט, שגם על חיי שעה מחללין את השבת.²⁷⁷

²⁷³ ירושלמי (יומא פ"ח ה"ה) והובא בטור. ושם אמרו דהשואל הרי זה שופך דמים והנשאל הרי זה מגונה, ובמשנ"ב (סק"ו) פירש שהשואל הרי זה שופך דמים לפי שעובר על מה שאמרה התורה "לא תעמוד על דם רעך", שהרי בעוד הוא הולך לשאול יחלש החולה ויוכל להסתכן יותר.

²⁷⁴ על זה נאמר "ידוע לב מרת נפשו" (יומא פג.), וספק נפשות להקל. וכן תראה להגרשז"א זצ"ל בשו"ת מנחת שלמה (ח"א דף נב ע"ד) שכתב, דנראה פשוט שאמר לחבירו שמרגיש כאב בלבו, וחשש שמא יקבל התקף לב, ומבקש לנסוע לבית החולים, והעלה למסקנא, דאף אם אותו אדם לא מוחזק כאיש נאמן, ולא ניכר כלום על פניו, עכ"פ ספיקא הוי, וספק פיקו"נ דוחה שבת. ע"ש.

²⁷⁵ כך כתב בספר ערוך השולחן (סעיף ב) שאם אינו בהול יכול וחייב לשאול מה צריך לנהוג בעת כזאת. הנה היו שרצו לדייק מהמשנ"ב אופן נוסף בו אין השואל נחשב לשופך דמים, שהרי כתב (סק"ו) וז"ל, פי' אותו האיש שהוא מתחסד וירא לחלל שבת בחולה כזה כי אם על ידי המורה ויוכל להסתכן. עכ"ל. ומשמע שהנידון כאן באחד הידוע שפקוח נפש דוחה שבת, אך אינו רוצה לסמוך על ידיעותו אלא רוצה לשמוע את דין ההיתר מפי הרב, ובזה חשיב כעומד על דם רעהו, שאם כך ההלכה אין לו לשאול ולסכן את חבירו. ולפי"ז מי שלא ידע כלל את ההלכה שהשבת נדחית במקום של פקוח נפש ולכן הלך לשאול, בודאי לא עבר איסור, שהרי לא ידע המעשה אשר יעשה. ובכל אופן פשוט דבאופן דידוע מהלכה זו שפקו"נ דוחה שבת אך מסתפק האם החולה בגדר פקו"נ, דיש לחלל שבת באופן מיידי ולא צריך להתעכב כדי לשאול מורה הוראה דהרי קי"ל דאף ספק פקו"נ דוחה שבת.

²⁷⁶ בהא דהנשאל מגונה כתב בב"י בשם תרומת הדשן מפני שהיה לו להודיע דין זה לבני עירו קודם שישאלו אותו על זה. ומכאן יוצאת הוראה למורי ההוראה בכל אתר ואתר להכריז ברבים את יסוד ההלכה של פקוח נפש, שכל שיש ספק פקוח נפש מצוה לחלל את השבת. וכן תראה במשנ"ב (סק"ו). אולם עיין בדרישה (סק"ד) שתמה בזה מדוע לא הזכיר הטור להדיא שחייב המורה להודיע דינים אלו ברבים. ומכאן למד הדרישה שכל דברי הירושלמי היינו במורה הוראה שכופה על בני קהילתו שלא יורו לעצמם הלכות כלל ואפילו בדברים המפורשים בתורה ובהלכה, וזו כוונת התורה שאמרה "וחי בהם" היינו שיש גנאי לחכם שאוסר לנהוג בדברים המפורשים בתורה ובחז"ל ומחייבם לשאול. ואם אחד מבני הקהילה אכן נהג כך ולא הציל נפש לפי ששמע למורה לבוא לשואלו הרי הוא שופך דמים. ואין להקשות מדוע לא יחשב מורה ההוראה כשופך דמים והלא בגין הקפדתו התעכב השואל, דצ"ל שהוא נחשב בזה רק גורם בעלמא ועיקר העיכוב והעמידה על דם רעהו נעשה ע"י השואל שהיה בידו להציל, ועוד דכיון שידוע שההלכה שצריך לחלל שבת, הרי זה בבחינת דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, ואין חובת התלמיד לשמוע לו כלל לפיכך הרב רק בגדר מגונה. ושור"ר שכך תירצו גדולי אחרוני זמנינו.

²⁷⁷ ש"ע (סי' שכט ס"ד). אף באופן שברור שהאדם הנתון בסכנה אינו במצב שהוא בר דעת כגון שנפגע קשה בראשו ואין סיכוי שיחזור להכרה, או שגם קודם מצב הסכנה לא היה בר דעת בכ"ז מחללין עליו את השבת. וכן מחללין את השבת על חיי שעה של תינוק בן יומו. וכ"כ הבה"ל (סי' שכט ס"ד ד"ה אלה).

כמה אחרונים סוברים דחולה שגעון (חולי נפשי) חשיב חולי שיש בו סכנה ומחללין עליו שבת אף במלאכות דאורייתא²⁷⁸. וכן עיקר להלכה. ולכן הסובל מהתקפי חרדה המלווים בדפיקות לב רעידות בכל הגוף ותחושות שהוא עומד למות וכו', במקרה הצורך ניתן לחלל עבורו את השבת.

רפואה שיש בעשייתה חילול שבת שאינו רפואה טבעית, אלא סגולית, נחלקו בה ראשונים, הרמב"ם סובר שאין לעבור על איסורי תורה אלא על רפואה טבעית שהרופאים הסכימו עליה, אבל רפואה סגולית אינה דוחה איסור תורה. ברם, דעת הרמב"ן והרשב"א שאף על רפואה סגולית דוחים את השבת. וכמה מרבתינו האחרונים סמכו להקל למעשה עפ"י דבריהם ברפואה שנבדקה והצליחה ע"פ הניסיון. והמיקל בזה יש לו על מה שיסמוך²⁷⁹. אמנם כ"ז לענין איסורי דאורייתא, דבאיסורי שבות, אין לחלק בין רפואה טבעית לסגולית. ולכן יש להתיר לומר לגוי לצוד יונים בשבת לצורך חולה (שאינו בו סכנה) במחלה הצהבת לרפואתו, ויאמרו לו שהוא יתן את היונה על טבורו של החולה²⁸⁰.

אם החולה מסרב לחלל שבת עבור הצלתו כופין אותו על כך²⁸¹.

מותר לבריא לחלל שבת עבור חולה שיש בו סכנה אף שהחולה עצמו יכול לעשות החילול בשופי²⁸².

אסור לחלל את השבת לצורך נכרי שחיינו נתונים בסכנה²⁸³. ומ"מ במקום שיש לחוש שיתפרסם הדבר שלא הצילו את חיינו משום שהוא נכרי, ויש חשש שעקב כך ימנעו רופאים נכרים לטפל בחולים יהודים שיש בהם סכנה מותר לישראל לחלל שבת אפי' במלאכות האסורות מן התורה לצורך חולה נכרי²⁸⁴. ומ"מ כל כמה שאפשר להשתמט מלעשות חילול שבת לצורך נכרי יש להשתמט מלעשות.

²⁷⁸ בענין זה עיין להגאון ציץ אליעזר (ח"ד סי' יג) שהביא כמה אחרונים דס"ל דהוי חולי שיש בו סכנה, ואינו דומה לנכפה, משום דנכפה המחלה כשלעצמה אינה מביאה אותו לידי סכנה ורק בגרמתי יכול לפעמים בשעת הנפילה ליפול באור או במים, אבל מחלת החולה רוח המחלה הזאת כשלעצמה סכנה בה, ובדעתו המשובשת יכול להמית עצמו. וזה אפילו בסתם חולה רוח מסוכן ולא רק מסוכן מאד. וע"ע ילקו"י (סי' זה עמ' קח) שהביא בשם ספר ישיב משה, שאע"פ שהמחלל שבת במלאכות דאורייתא להציל מעוורון שתי עיניים חייב. אם קיימת ידיעה ברורה מצד הרופאים שישתגע מזה החולה מחללין עליו שבת אף במלאכות דאורייתא. ע"ש. שו"ר בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סי' לד) שהעלה להתיר לחלל שבת כשיש סכנת טירוף, והביא ראיה לדבריו מהמבואר בתענית (כב:) לענין יחיד הנדרף מפני רוח רעה. וכתב רש"י, ורץ והולך שמא יטבע בנהר או יפול וימות. ע"ש. ונפסק כן להלכה באו"ח (סו"ס רפח), דהוא בגדר סכנת נפשות. ופשיטא דנכנס רוח רעה, לאו דוקא, אלא כל אבדת הדעת, דזיל בתר טעמא דשמא יטבע או יפול, וזה שייך בכל שוטה. ע"ש בהרחבה.

²⁷⁹ כ"כ בחזו"ע (ח"ג עמ' ערה). ע"ש בהרחבה בד"ן זה ותרוה נחת.

²⁸⁰ סגולה זו של נתינת יונה ממין זכר לחולה זכר, ויונה ממין נקבה לחולה שהיא נקבה, ומושיבים את היונה על הטבור, והיונה שואבת את החולי, כבר נכתבה בספר טעמי המנהגים (סגולות, דף מה), והניסיון הוכיח שהיא נכונה. ואף שכתבנו בראש ההלכה שיש מחלוקת בראשונים בנתינת תרופה סגולית, הכא שהאיסור הוא מדרבנן יש להקל משום ספק דרבנן לקולא. והכא מיירי בחולה שאיב"ס, דאי מיירי בחולה מסוכן, אף לישראל מותר לתת את היונה. וכן העלה מרן הגרע"י בחזו"ע (ח"ג עמ' תי').

²⁸¹ משנ"ב (סי' שכח סק"ו). ע"ש שהוסיף שמדברין על לבו שהוא חסידות של שטות.

²⁸² כה"ח (אות ז) וז"ל: ואפילו אם החולה יכול לעשות בעצמו ע"י הדחק מותר לבריא לעשות. עכ"ל. ועיין בשש"כ (פרק לב הערה יד) בשם הגרש"א זצ"ל, דהאי דנקט ע"י הדחק היינו משום דהכי אורחא דמילתא, אבל ה"ה גם אם יכול החולה לעשות שלא ע"י הדחק.

²⁸³ התוס' (עבודה זרה כו. ד"ה סבר) כתבו, שאסור לחלל את השבת במלאכות האסורות מהתורה לצורך נכרי אפילו שיש בו סכנה, ואפילו כשיש חשש איבה. ע"ש. וכ"כ בחידושי הריטב"א (שם) והוסיף, דאפי' שבות של דבריהם לא שרינן, ואפי' משום איבה. ע"ש. וכ"כ משמע מהרמב"ם (פ"ב מהל' שבת הל' יב).

²⁸⁴ במתני' (יומא פג.) מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם ספק אינו שם, ספק חי ספק מת, ספק נכרי ספק ישראל, מפקחין עליו את הגל. ע"כ. ומבואר שעל נכרי אין לחלל שבת. וכ"כ הרמב"ם (פ"ב מהל' שבת הל' כ). וכן

וכן אם אפשר לעשות את המלאכות בשינוי או ע"י שניים שעשאוהו, יש לעשות כן²⁸⁵. והוא הדין שיותר לחלל שבת עבור מחלל שבת בפרהסיא, שדינו כנכרי לענין זה²⁸⁶.

פסקו הטור והש"ע (סי' שכט ס"ב). ע"ע בגמרא ע"ז (כו.) לענין ישראלית שמילדת נכריה. ע"ש. וברשב"א (שם ע"ז כו.) העלה שיותר ליילד משום איבה דוקא באיסורי דרבנן. וכ"כ בספר התרומה (סי' קנב), וכ"כ תלמידי ר' יונה (שם בע"ז). והנה מנגד ישנם ראשונים דסברי דאף איסור דרבנן אין להתיר מצד איבה. כן תראה בחידושי הראב"ד, הריטב"א והר"ן (ע"ז כו.).

וכן מצינו לגדולי האחרונים שנחלקו בדין זה, ובמשנ"ב (סי' של סק"ח) כתב בזה"ל: כותית אין מילדין ואפילו בשכר דבחול מילדין משום איבה, כמבואר ביו"ד סי' קנד, הכא אסור משום דיכולה להשתמט ולומר דאין מחללין שבת כי אם להווא דמנטר שבתא. וכתב המגן אברהם, ובמקום דאיכא למיחש לאיבה גם בכי האי גוונא שרי, אם אין בה חילול. ודע דהרופאים בזמננו אפילו היותר כשרים אינם נזהרים בזה כלל דמעשים בכל שבת שנוסעים כמה פרסאות לרפאות עובדי כוכבים ומזלות, וכותבין ושוחקין סממנים בעצמן ואין להם על מה שיסמוכו, דאפילו אם נימא דיותר לחלל שבת באיסור דרבנן משום איבה בין העובדי גילולים (אף דגם זה אינו ברור, עיין בפרי מגדים), איסור דאורייתא בוודאי אסור לכולי עלמא, ומחללי שבת גמורים הם במזיד, השם ישמרנו. ע"כ.

ועתה ראיתי בקובץ אסותא (דבורקס) שהביא מה שכתב בשו"ת חתם סופר (חיו"ד סי' קלא) הביא מ"ש הב"י בבדק הבית (יו"ד סי' קנד) שהרמב"ן היה מתעסק ברפואות נשים נכריות כדי שיכנסו להריון, וכן התיר הרשב"א (שו"ת ח"א סי' קכ), והעיד שכן נהג הרמב"ן. וסיים הב"י, ואני מצאתי כתוב שכתב לו רבנו יונה על מעשה זה, תבא עליך ברכה שאתה מרבה זרעו של עמלק. וכל החת"ס, ונראה שלא היה שייך שם איבה, שאל"כ לא היה רבינו יונה מערער עליו. וצ"ל שטעמו של הרמב"ן לפי שבלא"ה היו שם רופאים הרבה שיכולים לעשות הרפואה ההיא, וא"כ למה יפסיד הרמב"ן שכרו אשר קיבל מהן. ולהלכה נ"ל שיש לסמוך על הרמב"ן דעביד עובדא בנפשיה הלכה למעשה, ולפ"ז אף בשבת יש להתיר ברפואה שאין בה משום חילול שבת, כגון שיושבת על המשבר שכבר נעקר הולד, אף שיש בזה איסור דרבנן. ומ"מ לחתוך הטבור שהיא מלאכה דאורייתא אין להתיר אלא ע"י אמירה לגוי העומדת על צדה. ואם יש באיבה זו חשש משום סכנת נפשות יש להתיר אפילו מלאכה דאורייתא, וכמ"ש כיוצ"ב הרמ"א (סו"ס שלד) שכל הדינים של כיבוי דליקה בשבת שהוזכרו בסימן זה, הני מילי בימיהם, אבל בזמן הזה שאנו שרויים בין אומות העולם כתבו הראשונים והאחרונים שמותר לכבות דליקה בשבת, משום שיש בזה משום סכנת נפשות, ואפילו בחשש סכנה מספק מותר לכבות, ואפי' הדליקה בביתו של הנכרי. וכן נוהגים ע"ש. ואף שמלשון המג"א שם משמע דדוקא כבוי דהוי מלאכה שא"צ לגופה הותרה, אבל לא מלאכה גמורה, מ"מ בשלטי הגבורים עירובין מוכח להדיא שאפילו מלאכה דאורייתא הותרה היכא דלא סגי בלא"ה. ע"כ. והניף ידו שנית בשו"ת חת"ס (חו"מ סי' קצד בד"ה אמנם) שכל הדברים הללו שנאמרו בסוגיין לא נאמרו אלא היכא דאיכא איבה בעלמא אבל היכא דאיכא למיחש לסכנתא כגון בזמנינו שאנו דרים ביניהם וע"י מניעת רופאי ישראל לטפל בחולי עכו"ם בשבת יוסיפו שנאה ותחרות, ויאמרו כי דמו של עכו"ם קל בעיניהם, ולא יקבלו התירוץ דאין מינטרן שבתא, מותר גם במלאכה דאורייתא. ועוד שברוב המקומות הרופאים עכו"ם, ויותר בעיניהם דמם של ישראל, ולא יטפלו בחולי ישראל אפי' יש בהם סכנה. ואולי י"ל שלא אמרו כן בש"ס אלא בימיהם שלא היה מצויתערבות של ישראל וגוים במקום אחד. עכת"ד.

וראה בדרכי תשובה (יו"ד סי' קנד אות ט) בשם ספר שבילי דוד, שכתב, שעכשיו מקילים שמילדת ישראלית לנכרית בשבת אפי' היכא דאיכא מלאכה דאורייתא משום שיש פקודה מהממשלה על זה. עכ"ד. והוא הדין בזמנינו שהחוק מחייב את הרופאים לטפל בכל מטופל ללא קשר דת, מין וכו', ורופא שלא יעשה כדבריהם מסתכן בשלילת רשיון הרופא שלו. מה עוד שקיים חשש נפשות לאדם אחר, דהיינו שאם הישראל לא יטפל בנכרי הזקוק לכך, אף הרופאים נכרים לא יטפלו בישראל חולה שיש בו סכנה הזקוק לעזרתם, ונמצא שכשמחלל שבת עבור נכרי הרי הוא מציל בזה נפש ישראל אחר מסכנה. ועיין במנוח"א (ח"א פרק כא הלכה ה). וע"ע בחזו"ע (ח"ג עמ' שח) שהרחיב בדין זה, והעלה כן להלכה.

²⁸⁵ פשוט, כיון דכל ההיתר הנ"ל הוא בדוחק גדול של חשש איבה, ופגיעה ביהודים אחרים הזקוקים לעזרה, ומן הדין לא היה צריך לטפל בהם כלל, ולכן היכא שיכול לשנות כדי למעט באיסורים, צריך לשנות.

²⁸⁶ והוא מהטעם הנ"ל, שרוב הרופאים כיום הם מחללי שבת, ואם לא יטפלו בחולים מחללי שבת, אף הם יסרבו לטפל בחולים החרדים לדבר ה'. מה עוד שקיימת מחלוקת גדולה בפוסקים בגדר מחללי שבת בפרהסיא בימינו, דלהרבה פוסקים דינם כדין תינוקות שנשבו (עיין מה שהארכתי בזה בספר שו"ת תורת אבי על איסור והיתר בעמ' רד), ובכל אופן, אף אם אין הדבר מוסכם, מידי ספק לא נפקא, וספק פקו"נ לקולא.

מי שניסה בשבת לאבד עצמו לדעת²⁸⁷, אעפ"כ מחללים עליו שבת כדי להצילו ככל האפשר. ואפילו הוא מוחה בידים שברצונו למות, אין שומעים לו²⁸⁸.

סעיף ג

מי שחש בכאב קל בשן אל לו לעשות שום טיפול בשבת²⁸⁹. ואם חלה כל גופו מחמת הכאב בשיניים (וכ"ש בחניכיים. משנ"ב סק"ז) מותר לחלל עליו את השבת באיסורי דרבנן ע"י שינוי או ע"י גוי²⁹⁰. אולם אם סובל מכאבים חזקים ביותר כך שיש חשש של דלקת או מוגלה או אם יש נפיחות בחניכיים ואפילו ללא כאבים²⁹¹ צריכים לחלל את השבת לפי הצורך. וסומכים בזה על חוות דעת הרופאים (עיין שבט הלוי ח"ח סי' ע אות ב-ג).

²⁸⁷איזהו מאבד עצמו לדעת, כגון שאמר הרי הוא עולה לראש הגג, וראוהו שעלה מיד דרך כעס, או שהיה מיצר ונפל, ומת, הרי זה בחזקת שאיבד עצמו לדעת. אבל אם ראוהו חנוק ותלוי באילן, או הרוג ומושלך על גבי סייפו, הרי הוא בחזקת כל המתים, ומתעסקים עמו ואין מונעין ממנו דבר. (יו"ד סי' שמה ס"ב). וכן מביא הבן איש חי (רב פעלים ח"ג יו"ד סי' כט' ו-ל') שיש שלושה תנאים הכרחיים שבהעדרות אחד מהם אין הוא נקרא מע"ל, והם: 1. שיאמר בפה מלא לעלות וכו'. 2. שיאמר דבר כיוצ"ב ושיעלה מיד ויפול. 3. כיוצא בזה ושתהיה העליה וכיוצא בזה דרך כעס או מצער.

אולם מוסיף על זה הבן איש חי עוד תנאי, והוא, שלא נתברר שעשה תשובה כלל. וכותב שממילא מע"ל שממלא את כל התנאים האלה הוא דבר שאינו מצוי. והיום רוב רובם מאלו שמנסים לאבד את עצמם לדעת עושים כן עקב מחלת הדכאון או מחלה נפשית אחרת, וגם המיעוט אינם עושים אלא מפחד יסורים או סבל קשה שלדעת הרבה מהפוסקים לעיל לא נקרא מע"ל. וגם המיעוט דמיעוט שעושים זאת מחמת כעס וכו' אינם נקראים מע"ל לפי התנאים המובאים בשו"ע ובן איש חי. וכ"כ בנשמת אברהם (סי' שכח סק"ה).

²⁸⁸ עיין בברכי" (סי' שא סק"ו). ומוכח מדבריו שמחללים שבת אף על מאבד עצמו לדעת. ואין להקשות מהא דקי"ל בחו"מ (סי' רסא ס"ד) שהמאבד ממונו לדעת אין נזקקים לו, וא"כ הוא הדין לנידו"ד, דבשלמא מאבד ממונו, הרי הוא הבעלים עליו, משא"כ המאבד עצמו לדעת, הרי אינו בעל הבית על נפשו, ואין היא קניינו אלא קנין הקב"ה. ועיין בהרחבה בחזו"ע (ח"ג עמ' רפט והלאה).

²⁸⁹ וזאת עפ"י המבואר בסעיף א' שמי שיש לו מיחוש בלבד אין לחלל את השבת אף ע"י גוי, וכן אסור ברפואה. וכן עפ"י מה שכתב הש"ע לקמן (סעיף לב, בדיון גרגור והשהיית משקה חריף).

²⁹⁰ כדין כל חולה שאין בו סכנה המבואר בסעיף יז בש"ע. אולם אם אי אפשר יעשה כדרכו, ויסמוך בזה על החיי אדם (כלל סט סעיף יב) שמתיר בכהאי גוונא. וכן מותר לקחת תרופות ומותר לו בשעת הצורך לקבל כל טיפול ע"י רופא נכרי.

²⁹¹ כתב בשו"ת שבט הלוי (שם סי' ע אות א-ג) שצריך עיון במחלת בשר השיניים שידוע שהיא מחלה גמורה, אך לא ידוע אם היא גומרת בבני המעיים כמו צפידנא שאם הרופא והחולה אומר אין צריך מחללים. ושם דן בנוגע לכאבי שיניים וציין בזה כמה דרגות:

1. אם כואב לו כיון שיש חור בשן ואין דלקת, ולא נתקלקל העצב, וגם אין נפיחות סביב השן, והרפואה היא רק לסתום החור דינו כלקמן סע' ל"ב שאין מחללים שבת, ויעשה פעולות המותרות. 2. אם יש נפיחות בפנים, או הרבה מוגלה סביב השן בחניכיים נראה שמותר לחלל שבת, מלבד אם הרופא אומר דרך ודאי שאין צריך. 3. אם נחלה העצב שבתוך השן, ובפרט אם הוא מוגלה וגורם יסורים גדולים, נראה מרהיטת הפוסקים שהרי הוא כמכה של חלל ומחללין עליו את השבת. וסיים דמ"מ בכל אלה כיון שאינו מבואר להדיא בחז"ל שוודאי מחללין, מהני אמירת הרופאים שיכול להמתין. ע"ש. וכוונתו, דבשאר מכות וכאבי חלל כגון דקירות חזקות בעין וכיוצ"ב, אין צריך לחוות דעת רופא כלל, ודעתו לא מעלה ולא מורידה אחר שחז"ל קבעו שיש לחלל שבת באופן זה, משא"כ הכא דחז"ל לא כתבו להדיא לחלל שבת על חולי השיניים, אלא שמחמירים בזה מדין ספק, בזה מהני אמירת רופא שיכול להמתין.

מי שיש לו כאב גדול בשיניו, ומצטער, וברצונו להוציא את השן הכואבת, אע"פ שלא חלה כל גופו, מותר להוציא את השן בשבת ע"י רופא נכרי.²⁹² ואם נתקף בכאב עז, ורופא אבחן שיש בכך ספק סכנה אם לא יוציאנה, מותר גם ע"י רופא ישראלי.²⁹³

נחלקו האחרונים (המג"א והפמ"ג עם ש"ע הרב והמאמר מרדכי) אם הוצאת שן הוי מלאכה הצריכה לגופה.²⁹⁴ המג"א (סי' שכח סק"ג) ס"ל דהוצאת שן הוי מלאכה הצריכה לגופה.²⁹⁵ דהא חובל לרפואה חייב, וכן כתב כאן (סי' שטז סק"ט) דחובל לרפואה לכו"ע חייב. ובש"ע הרב (סי' שכח ס"ג) מתיר הוצאת השן ע"י עכו"ם אף שלא חלה כל גופו, משום דחשיב מלאכה שאצל"ג. וכן ציין במשנה ברורה (סק"ל) את המאמר מרדכי החולק על המג"א דאין בהוצאת השן חיוב דאורייתא דחבלת הדם הוי מלאכה שאצל"ג וציין שם לדברי הגר"ז. ועיין בחזו"ע (ח"ג עמ' רלז) שבמקום צער גדול מתיר אף ע"י ישראל.

²⁹² עפ"י מה שיבואר בהלכה הבאה דהוצאת שן חשיב כמלאכה שאצל"ג, וא"כ כשהוצאתה מתבצעת ע"י גוי הוי כשבות דשבות שהותר במקום צער. עיין במשנ"ב (סק"ב).

²⁹³ אף שכתבו הפוסקים דהוצאת שן איננה רפואה בדוקה מ"מ בימינו שבקיאין בדרכי החיטוי אין חשש סכנה בהוצאת השן. הנה כתב הרמ"א ז"ל בסעיף זה מי שחושש בשיניו ומצטער עליו להוציא אומר לנכרי להוציא. ע"כ. ועיין במשנ"ב (סק"י) שכתב ז"ל: ואף דמתחלה מבואר דחולי השיניים מיקרי של חלל מ"מ אינו מותר בהוצאה ע"י ישראל, דהוצאת השן אינה רפואה ידועה, ואדרבה לפעמים יש חשש סכנתא עי"ז וכו'. ע"כ. ועיין שש"כ (פל"ד הערה לו) בשם הגרשז"א זצ"ל, דבזמנינו שבקיאין בדרכי החיטוי ליכא שום חשש סכנה בהוצאת שן, ודייק מזה הגאון צ"ץ אליעזר (ח"ח סי' טו פרק י' אות ב) דהיכא שנקבע אצל הרופאים דהוצאת השן היא רפואה ידועה שרי להוציא ע"י ישראל. אולם הביא שם מדברי הב"י דהוצאת שן הוא בא מחולי שאין בו סכנה, ולכך יוצא מזה דגם כשהרפואה ידועה על כך היא להוציא את השן לא מחללין שבת אם לא שהרופא קובע שאם לא יוציא השן הדבר כרוך בסכנה. ובזה הוא מיישב מה שהשיג בשעה"צ (אות ו') על הפמ"ג שלא ראה דברי האו"ה דמשמע ממנו דהוי סכנה, דהפמ"ג נקיט לה מפני שאין בו סכנה כדברי הב"י ופשוט דהש"ע איירי בדליכא מכה וקלקול כי אם כאב חזק וצער, ומשום הכי לא שרי ע"י ישראל, אבל בדאיכא מכה וקלקול כשרואין נפחות וקלקול (או דלקת חריפה) במקום הכאב שרי גם ע"י ישראל. וכך פסק בחזו"ע (ח"ג עמ' רלז). ע"ש בהרחבה ותורה נחת.

²⁹⁴ ובשו"ת אהלי יעקב כתב איסור נוסף בעקירת שן, משום שעוקר דבר מגידולו. וכ"כ בערוך השולחן (סק"ג) ובשו"ת קול שמחה (סי' נט). ובקצות השולחן (שם) ובדעת תורה (ס"ג) כתבו שלדעת הט"ז (סי' שלו סק"י) שהחותר בשר מבשרו חייב משום עוקר דבר מגידולו, יש לומר שגם המוציא שן חייב משום כך, אך במנחת חינוך (שם אות ז') הוכיח שלא כהט"ז. ומצינו מחלוקת בראשונים אם עוקר דבר מגידולו הוא תולדה של מלאכת קוצר או מלאכת גוזז. ברמב"ן (קז: ד"ה הא דאמרין) וברשב"א (שם) ובריטב"א (שם ד"ה הושיט) ובר"ן (שם ד"ה הכא) כתבו שזו תולדת קוצר, ומשום כך אין חיוב אלא בדבר שהוא גידולי קרקע (כמו במלאכת קוצר שהיא רק בגידולי קרקע). ועוד מבואר מדבריהם שם שאדם אינו נחשב גידולי קרקע לענין זה.

²⁹⁵ ואכן ראיתי בפוסקי זמנינו שהביאו עדות ממומחים שהוצאת הדם עם השן מועילה לריפוי המכה, והתמודדות עם חידקים. אולם מנגד כאשר התייעצנו בזה עם מומחים לרפואת שיניים, אמרו לנו שאין להם כיום צורך בהוצאת הדם, והוא לא מעלה ולא מוריד מבחינתם. שו"ר בספר "רפואת שבת" (סל"ד הערה כג) שכתב, אחר העיון מסתבר דהוצאת שן וכתוצאה מכך הוצאת דם שהיא בגדר חובל לרפואה אכן הוי מלאכה הצריכה לגופה, דהנה בספר הלכה ורפואה (ח"א עמ' קכג) נכתב מאמר רפואי על עקירת שן ובין השאר נאמר שם בזה"ל: הוצאת שן באה להוציא את השן הפגועה לאחר שלא ניתן לרפאותה והדימום עם עקירת השן במקרה של דימום הדבר נוח לריפוי ולקרישת הדם ומונע כאבים מיותרים וגם מונע הסתבכויות מיותרות. במידה ואין דימום לאחר העקירה והמכתשית יבשה יש צורך לגרום שיבוא דימום במכתשית ע"י חתכים מסביב למכתשית ברקמת החניכיים, ומזרימים דם לתוך המכתשית. במקרה שאין דימום לאחר העקירה ואין נוקטים לגרמת דימום לא השגנו את המטרה לשחרר את המטופל מכאבים אלא נגרם לו הסתבכויות וכאבים חזקים שעצם המכתש החשוף ללא קריש דם שיכסה ויגן עליו מביא כאבים חזקים ביותר. עכ"ל. ומבואר שהדימום הינו מלאכה הצריכה לגופה וא"כ דברי המג"א מבוארים היטב. אולם עדיין צריך ביאור אם לזה התכוון המג"א.

שן שנשרה עקב מכה ואם יחזירה למקומה מיד יש סיכוי טוב שהשן תשוב ותיקלט במקומה, מותר לעשות כן בשבת עד שיגיע לרופא שיניים במוצאי שבת²⁹⁶. וכן אפשר להניחה בכוס חלב²⁹⁷.

מותר לקחת כדורי אנטיביוטיקה, כיון שבא למנוע דלקת פנימית הרי זה כמכה של חלל²⁹⁸, וכל שכן היכא שהתחיל את הטיפול מע"ש.

החש כאבים עזים במקום פנימי בגופו והדבר מעורר חשש למחלה פנימית מסוכנת (כמו אפנדיציט או אולקוס במצב חמור או אבנים בכליות) מותר לחלל עליו את השבת אף על ידי ישראל, כגון להזמין רופא או להעבירו לחדר מיון וכיוצ"ב. אבל אם חש כאבים בבטנו והוא מתחזק והולך כבריא אין לחלל עליו את השבת, וכן אסור לו לבלוע כדורי הרגעה שמאחר שהוא מתחזק והולך כבריא אין דינו כדין חולה שנפל למשכב (ילקו"י ח"ד סעיף נח).

הסובל מכאבי בטן חזקים מאד²⁹⁹ פעמים שיש בדבר סכנה ומחללין עליו את השבת כדי לאבחן את סיבת הכאבים. וכן מחללין את השבת בכל מקרה שיש חשש לחולי מסוכן כגון בחשש התקף כליות או דלקת התוספתן וכל כיוצ"ב.

תינוק הסובל משלשול חזק נחשב לחולה שיש בו סכנה³⁰⁰.

בכל מקרה של התעלפות מתעורר חשש לפקוח נפש ויש לחלל את השבת בכל מה שנחוץ, כולל פנוי לבית החולים. אמנם אם ידוע הגורם להתעלפות בודאות, כגון מי שמצב בריאותו תקין, אלא שקם ממיטתו באופן פתאומי והתעלף, או מי שהתעלף מחמת היסטריה וכדומה, וכן ידוע שזמן ההתעלפות היה קצר מדקה אחת, וידוע שהגורם להתעלפות חלף וברור שאין נזק, וידוע שאין ברקע הבריאותי של המתעלף מחלות נלוות שעלולות לתרום להתעלפות, וכן לא היה ארוע נוסף דומה בסמיכות זמן, באופן כזה אין לחלל עליו את השבת³⁰¹.

²⁹⁶ נשמת אברהם (או"ח ח"ה סי' שמ ס"ק ב) בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל. וכן הובא בשלחן שלמה (סי' שכח הערה יח).

²⁹⁷ עפ"י דעת הרופאים חלב שומר על טריות השן לצורך השתלתו מחדש בגוף האדם. ובספר תורת המלאכות (ח"ז עמ' קכד) הסתפק בדיון זה, דאפשר דחשיב זה למלאכת מעבד, שהרי לכאורה לא גרע מחניטת גוף האדם דאית ביה עיבוד, או דילמא דדוקא חניטה חשיב למלאכה כיון שהוא עור דומיא דעור הבהמה, אבל בשן שהוא עצם לא מצינו בו מלאכת עיבוד. ואף דנתינת השן בחלב שומר על טרייתו אפשר דזה לא חשיב עיבוד וגרע ממליחת בשר, דהתם ללא מליחה הבשר נפסד לגמרי אבל הכא התועלת לא ניכר לעין. ואפשר דיש לאסור על כל פנים מדרבנן דמחזי כמעבד וצ"ע. אולם סיים בכך ששמע מהגר"נ קרליץ שליט"א דאין לאסור בזה משום מעבד, דהחלב רק שומר על טרייתו ולא מעבדו, דהיינו משנה צורתו. והא דחניטה חשיב עיבוד, אף שאינו מעבד העור אלא שומר על צורתו וטרייתו, היינו משום דחניטה היא צורת עיבוד. עכ"ד.

²⁹⁸ כ"כ רבינו האור לציון (ח"ב פרק לו תשובה ט). ואף חולה שאיב"ס רשאי לקחת כדורים בשבת, כיון שלא גזרו על איסור רפואה (שארין בה מלאכה) בחולה שאיב"ס. (עיין משנ"ב סק"א). וכ"ש כאשר התחיל בלקיחת התרופה מלפני שבת שבידוע הפסק רצף נטילת האנטיביוטיקה מזיק לתהליך הריפוי, ופעמים אף גורע.

²⁹⁹ פשוט שמדובר שהכאב אינו כאב רגיל מחמת נפיחות וכיוצ"ב, אלא כאב חד בלתי ידוע שמעיד על מכה או ספק פגיעה פנימית. ועיין בשבט הלוי (ח"ח סי' ע) דכפי הידוע מהנסיון, אם יש כאבים חזקים בכליות או במעיין מן הסתם שיש שם דלקת שהיא ספק פיקוח נפש. ובכאב כליות יתכן שיש אבן בכליה שיש בה חשש פיקוח נפש. עפ"י חוות דעת מומחה.

³⁰⁰ עיין חזון איש (סי' נט אות ד) ושש"כ (פרק לג סעיף יב). וכ"כ במנוח"א (ח"א פרק כא הלכה כא).

³⁰¹ עפ"י חוות דעת רופא.

חולה מסוכן מותר לישראל לחלל עליו את השבת אפי' באיסורי תורה אם במניעת הדבר שקשור בחילול שבת הוא יסתכן יותר, או אפילו כשבמניעת הדבר הוא אין חשש להחמרת מצבו אלא שהדבר זקוק לו לחיזוק איבריו או שיש בו צורך הרבה. אולם אם יש בו רק צורך קצת, אז יש מחלוקת ראשונים ואחרונים אם גם מותר לישראל לחלל עליו את השבת באיסורי תורה או האם רק מותר לחלל עליו את השבת באיסורי תורה ע"י נכרי. ומ"מ מידי ספק לא נפקא, וכיון שיש להוסיף דעת הסוברים שהשבת הותרה (עיין סעיף יד), הוי ספק ספיקא, ויש להקל³⁰².

רשאים לחלל את השבת באיסורי תורה בחולה שיש בו סכנה כדי לשכך את כאביו אף כשלדעת הרופא הכאבים עצמם לא יחישו את קיצו.³⁰³

חולה מסוכן שמכירין בבירור שלא יתגבר החולי יותר על ידי שימתין עד הלילה במוצאי שבת, אסור לחלל עליו את השבת³⁰⁴.

³⁰² עיין בסוף הסימן בבירור דינים שהרחבנו דברינו בזה.

³⁰³ ראה מה שהביא בנשמת אברהם בשם הגרש"א (בסעיף זה), שבחולה שיש בו סכנה כל דבר שמרענן ומרגיע אותו יש בו משום ספק הצלה לחיי שעה, ולכן חייבים לטפל במכאוביו בכל מקרה. ובמנחת שלמה (תניינא סי' פו אות ב) כתב הגאון זצ"ל דהואיל ויסורים קשים מאד לאדם וא"א לסובלם כמאמרם "אלמלי נגדו לחנניה וכו'", ומסתבר שצריכים לרחם על החולה ולהקל עליו את סבלו ולהשקט במעט את הכאבים. ובפרט דגם אפשר שכאבים חזקים מחלישים ומזיקים לאדם יותר מהתרופות. עכ"ל.

עוד הוסיף בנשמת אברהם מה שכתב האג"מ (ח"מ ח"ב סי' עג אות ט) במי שיש לו מחלת סרטן שכבר התפשט שאין רואים הרופאים שיוכל להאריך ימים אף בניתוח, אלא שעושים ניתוח על עיקר המקום כדי להמעיט היסורים. ויותר מצוי זה כשעיקר הסרטן הוא בפראסטאט ערמונית שמסירין הרופאים בניתוח את הביצים, אם מותר לעשות זה. וכתב, הנה זה מותר שאף בשביל הסרת היסורים מותר לעשות ניתוח בחולה דיש בו סכנה וגם מסתבר שהוא מאריך חייו לאיזו שעה קטנה אף שלא ידוע זה גם לרופאים, דודאי מסתבר ששני חולים מסוכנים במחלה אחת אבל האחד אין לו יסורין והאחד יש לו יסורין שבדרך הטבע מי שאין לו יסורין יחיה יותר מעט, דיסורין גדולים נמי מקצין החיים. ולכן ודאי שמותר אף שעושה סירוס שהוא בלאו כיון שהוא חולה מסוכן יש לעשות הניתוח הזה אף שהוא רק להקל יסוריו. ע"כ. שו"ר בחוט השני (ח"ד פפ"ט סק"ט אות ב) שדן לגבי חולה אנוש המדוכא ממחלתו, שכיון שמצב רוחו משפיע על מחלתו יש לעשות עבורו מלאכות להקל את יסוריו. והוסיף שמשום זה מותר להרדים את החולה קודם ניתוח אף שההרדמה עצמה אינה מרפאת, שכיון שההרדמה מרגיעה את הכאבים היא חלק מהטיפול הנצרך לרפואתו. ע"ש.

³⁰⁴ ביסוד היתר חילול שבת לצורך פקוח נפש נתבאר לעיל בסעיף ג' שבכל מכה של חלל יש לחשוש לפקוח נפש שמה נתקלקל אחד מאיברי הפנים ויש סכנה בדבר. והתחדש בש"ע שאין לחשוש לחילול שבת אפילו שאין שם בקיאים כלל ויסמוך על דברי חכמים שיש סכנה בדבר, אא"כ יודע בבירור שאין סכנה בדבר והחולי ממתין. וכ"כ במשנ"ב (סקט"ז) וז"ל: ר"ל שמכירין בבירור שלא יתגבר החולי יותר על ידי שימתין עד הלילה במוצאי שבת. עכ"ל. ונראה דבאופן שיודעים שיכבד עליו החולי במשך השבת, אך יודעים בבירור שהכבדה זו לא תוסיף סכנה אלא רק תוסיף בחוליו וצערן אין מחללים שבת, שסו"ס אין ההמתנה גורמת תוספת סיכון. ואע"פ שהמדקדק בלשונות המשנ"ב יסבור שכל הכבדת חולי מתירה את החילול, שהרי כתב שמכירים בבירור שלא יתגבר החולי יותר, ומשמע שכל תגבורת חולי מתירה לחלל שבת. מ"מ הסברא מכרעת שאין הדברים כן, שאם ידוע בודאי שלא יסתכן בשבת מדוע נחלל שבת. ובאמת שהמשנ"ב (סקי"ז) כתב להדיא דאפילו אומרים רק שמא יכבד עליו החולי ויסתכן נמי שרי, ומפורש שצריכים שיאמרו שיכבד החולי ויסתכן או עכ"פ שיש להם חשש שהתגבורת תוסיף סיכון, אך אם ברור להם שהתגבורת לא תוסיף סיכון אין להתיר לחלל שבת בגין כך. וכ"כ בשלמי יהונתן (שכח ס"ד). להלן ארבע דרגות בענין המהירות לעשיית רפואה עבור חולה שיש בו סכנה:

1. דברים שיש בהם סכנה אם ישהה, עושה אותם מיד. 2. דברים שיצטרכו לעשותם בשבת, אלא שאין מוכרחים לעשותם מיד, ואפשר להמתין כמה שעות. (עיין בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' ז אות א, ח"ב סי' סט אות א, שביאר שיש לשהות רק ככה"ג שאם ישו לא יצטרכו לחלל שבת כלל, אולם אם בכל מקרה יחללו שבת אין להמתין ומחללים שבת מיד. ע"ש).
3. חולה שעסוקים ברפואתו בשבת, עושים לו כל דבר שיש לו בו צורך (ואף בדברים שאין במניעתם סכנה, ונתבאר פרטי דין זה במשנ"ב ס"ק יד). אך כל דבר שאפשר לעשותו בהיתר אחר שהיה מועטת (כגון שהשבת יוצאת עוד זמן מועט), יש לשהות ולעשותו בהיתר אף אם יש במניעתו סכנה (אלא שאין סכנה אם ישו את הדבר מעט. וכתב בתהלה לדוד (סק"ד) שאין בכך סתירה לדברי הש"ע בתחילת הסעיף שעושים לחולה כל שרגילים לעשות לו בחול אע"פ שאין לו סכנה במניעת הדבר ההוא, שהש"ע מיירי בחולה שאין

אדם הנמצא במצב שאם לא יקח תרופה יחלה באופן שיצטרך טיפול רפואי בשבת, כתב הגרשז"א (מנחת שלמה ח"ב סי' לד אות לד) שאין צריך להמתין עד שיחלה, ומותר לו לקחת תרופה כדי למנוע את המחלה מלבוא. ובאופן שהוא רק ספק אם יחלה, כתב שאסור לקחת את התרופה. ויש מתירים אף בזה. והמחמיר ליטול את התרופה בשינוי תע"ב³⁰⁵.

חולה שהיה בו סכנה וכעת הוטב מצבו, ועפ"י הרופאים יצא מכלל סכנה, עדיין יש להתייחס עליו כחולה שיש בו סכנה, ולתת לו את הטיפול המתאים בשעת הצורך כדין חולה שיש בו סכנה³⁰⁶.

גדרי חולה מסוכן:

במקרים הבאים יש לנהוג בחולה כדין חולה שיש בו סכנה, גם קודם שיקבע ע"י רופא:

חולה אפילו אם חומו לא גבוה, אם הוא בא כתוצאה ממחלה באחד האיברים הפנימיים, כגון ריאה, כבד, לב וכדומה, ואנשים רגילים לחשוש קצת לסכנה על זה. (שש"כ פל"ב סעיף יא, מנוחת אהבה ח"א עמ' תנד).

פצע שבפנים הגוף, דהיינו מן השיניים ולפנים (ש"ע שם סע' ג') ושיניים בכלל, אם כואב הרבה בצירוף דעת רופא. וכן שטף דם פנימי (ש"ע סע' ח) או כאב פנימי חזק שסיבתו אינה ידועה, ומעורר חשד למחלה רצינית. (שש"כ שם).

שטף דם עורקי או ורידי, להבדיל מדליפה ורידית איטית (שש"כ שם).

שבר ודאי בפנים הגוף (שם).

פצע שנמשך ממנו קו אדום ויש חשש להרעלת דם³⁰⁷, מחללין עליו את השבת, אפילו מתהלך כבריא (שם).

מכת חום או שמש, לאפוקי כוויית חום או שמש (שם).

יכול להמתין לרפואתו ולכן עושים עבורו כל מה שצריך, אבל השהיה מועטת אינה בכלל צרכי החולה בכה"ג שאין סכנה או צורך דחוף. 4. חולה שאין צריך כלל לעסוק ברפואתו בשבת, כשיודעים בוודאי שלא יתגבר חוליו ע"י המתנה עד מוצ"ש, אין לעשות לו בשבת רפואה כלל ע"י ישראל.

³⁰⁵ ובתחלה חשבנו שיש להקל בדבר בפשיטות אף בספק שמא יחלה, שכל איסור רפואה הוא איסור דרבנן, וספיקו לקולא. עוד י"ל שכל שאסרו רפואה היינו לרפאות, אולם הכא אין כוונתו לרפא רק למנוע את המחלה. ושו"ר שכ"כ בחוט השני (ח"ד פפ"ט ס"ק כח) להקל בכך מטעם זה. אולם לכאורה יש לעיין, שהרי ודאי דלא מיירי באדם בריא לחלוטין, שהרי יש חשש שיבוא לידי חולי שיש בו סכנה, ומסתמא יש לו איזה מיחוש שתפקידו להרתיע על העתיד לבוא, והלא מפורש במרן סעיף א' שבמיחוש בעלמא אין לעשות שום רפואה אף ע"י גוי. ולא גרע ממה שאסר מרן בסעיף כ' לתת יין או רוק תפל בעין משום רפואה, והתם ודאי עדיין לא הגיע לכלל חולי שאין בו סכנה, או דמיירי בסוף חולי (עיין משנ"ב ס"ק כד). ונמצא שאין להתיר בספק שמא יחלה לתת תרופה. ואין להקשות שהרי גם בנידון הראשון, כשברור לו שיגיע לידי חולי שאין בו סכנה, אולם עתה בפועל סובל ממיחוש בעלמא, א"כ איך מתירים לו? די"ל שכיון שודאי לו שיגיע לידי חולי, חשיב כחולה כבר מעכשיו, משא"כ שיש לו ספק בכך. אולם בכל אופן יש לצדד להקל בספק כגון זה לתת את התרופה בשינוי או ע"י גוי לפי מה שכתב במשנ"ב (ס"ק נב). דהכא שחושש שיבוא לידי חולי שיש בו סכנה ודאי שגרע מסתם מיחוש בעלמא, וא"כ הוא כחולה באחד מאיבריו, אעפ"י שלא נפל למשכב, דמותר לעשות עבורו שבות דשבות.

³⁰⁶ כיון שיש לחוש שיחזור למחלתו. וכמו שכתבו התוס' בחולין (טו: ד"ה כגון), שהרגילות היא שחוזר לחוליו, ולא יהא אלא ספק, הרי קי"ל דאף על ספק מחללים שבת כדאיתא ביומא (פה:). וכ"כ מרן הגרע"י צ"ל (חזו"ע ח"ג עמ' רפט).

³⁰⁷ יש פצעים או שריטות בע"ח שגורמות זיהומים, ואותות הזיהום ניכרות כעין פסים אדומים בקרבת הפצע.

עקיצה של צרעה או של דבורה וכיוצא בזה, אצל אדם הסובל מרגישות לסוג עקיצה זו (שם).

איבר שנקטע, כגון יד שנקטעה מן הזרוע, מותר לעשות ניתוח בשבת לחבר את היד³⁰⁸.

במקרה של חתך (ללא איבוד דם רב) מברזל שיש בו חלודה, ולא מופיע אצלו סימנים יוצאי דופן, יש לו להמתין עד צאת שבת ולא יחלל שבת כדי לנסוע לקבל זריקת טטנוס³⁰⁹.

אדם שצריך לעבור ניתוח דחוף, אך ניתן לדחות את הניתוח 24-72 שעות כשיש חולים אחרים יותר דחופים לנתח, ואין ההמתנה מוסיפה מאומה לסכנה שכבר קיימת, נחלקו הפוסקים מה דינו. והעיקר כדעת המתירים.³¹⁰

חולה אסטמה שקיבל התקף בשבת, ולא יודעים בוודאות אם יש בדבר פיקוח נפש, מותר לחלל שבת עבורו³¹¹.

פצע שלפי דעת רופא עלול לגרום זיהום שיש בו חשש סכנה מותר לתופרו בשבת, משום שהתפירה מסייעת לריפוי הפצע. ואם לפי דעת רופא יכול להמתין עד מוצאי שבת אל יתפור בשבת. ובמקום שיש בזה משום כבוד הבריות יכול הרופא להוסיף בתפרים יותר מהנצרך כדי שלא ישאר צלקת³¹².

³⁰⁸ שכיון שבלאו הכי צריכים הרופאים לחלל שבת כדי למנוע סכנת זיהום וכיוצא בזה, לכן דינו כחולה שיש בו סכנה, שחייבים להצילו מסכנה באותו טיפול, וכדרך שרגילים לעשות לו בחול, ואע"פ שע"י כך מרבים יותר במלאכות, מכל מקום כל מה שהרופא עושה נחשב כפיקוח נפש וכהצלה אחת (הליכות עולם ח"ד עמ' קנז).

³⁰⁹ כל חולי שיש בו סכנה, ויכול להמתין ברפואתו עד למוצ"ש, אין לחלל שבת עבורו. על פי דעת מומחים הנחתך מברזל חלוד צריך לקבל זריקת טטנוס תוך יממה. וכן אף מי שלא קיבל זריקת טטנוס בנעוריו יכול להמתין יממה ולא יסתכן. ומי שקיבל זריקת טטנוס ולא עברו מאז עשר שנים, אינו זקוק לזריקה נוספת. אך מי שנחתך מברזל חלוד שהיה תחוב באדמה והפצע פתוח, אם עבר חמש שנים מקבלת הזריקה, יש לו לקבל זריקה נוספת תוך יממה. וכל שיש ספק אם פג תוקף הזריקה יש לחלל שבת כדין ספק נפשות. וכן תראה בציץ אליעזר (חי"ז סי' טו), ושם ביאר שנחלקו הרופאים בזמן תוקפו של החיסון, שיש שטענו שמספיק לחמש שנים, ויש שסברו שתוקפו עד עשר שנים. ועיין בספר הלכה ורפואה (ח"ד עמ' קעט). ובכל אופן כיון שהסכמת הרופאים שיכולים להתעכב כיממה עד מתן הזריקה, אין לחלל שבת עבור זה, אלא ימתין עד מוצ"ש.

³¹⁰ עיין ברש"ש (יומא פד: ד"ה אשר) דכתב דאם נדע בבירור דנוכל להמתין עד הערב אז לא נחלל עליו השבת בחינם עכ"ל. ועיין בנשמת אברהם (שכח ס"ד) שהביא בשם הגר"י נויבירט זצ"ל שבמקרה כזה שניתן לחכות עד מוצאי שבת ללא כל תוספת סכנה לחולה אסור לנתח אותו בשבת וימתינו עד מוצאי שבת. וכן תראה (שם) דאין לבצע בשבת בדיקות מעבדה וצילומים לצורך נתוח שיבוצע למחרת היום או כל הכנה אחרת של החולה כגון גילוח וכדומה אא"כ הניתוח דחוף. ע"כ. אולם ראה בשולחן שלמה (ס"ק ט) שדן לגבי מי שחולה במחלה מסוכנת שצריך לנתחו בדחיפות, אלא שגם בחול דוחים ניתוח כזה בכמה ימים מחמת ניתוחים דחופים יותר, והעלה הגרש"א זצ"ל דחייבים לנתחו בשבת, ואסור להמתין. ע"ש. וסברתו מובנת, דהרי כרגע חשיב כחולה שיש בו סכנה, ומה לי שבבית חולים יש עומס, ויש ניתוחים דחופים יותר, זה לא גורע מעצם מצבו כחולה שיש בו סכנה. ואף לסברת הגר"י נויבירט זצ"ל הרי יש להקל לפי דעת הסוברים שמרן העלה בסעיף ד' כדעת המ"מ שעושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. וכן לפי מה שכתב בביאור הלכה (ד"ה כל שרגילים) בסוף דבריו דדעת המאירי שאם ע"י פעולת החלול יתחזקו אבריו, גם כן אין למנוע דבר זה מאתו, כיון שהוא חולה שיב"ס. ע"ש. שו"ר מה שכתב בשו"ת בית אבי (ח"ג סי' פב), דכמה פעמים אירע שבא ע"י העיכוב לסיבוכים שונים, ואין זה דומה לשאר רפואה לחולה, ולכן יש להחמיר (א.ה. דהיינו להחמיר בחשש פיקו"נ, ולכן יש לנתחו מיד).

³¹¹ עפ"י חוות דעת רופא, חולה אסטמה שיש לו קוצר נשימה מלווה בצפצופים יש לחוש בו לסכנה ומותר לחלל עבורו את השבת. וברוב המקרים הדבר מעיד על דלקת ריאות. ובד"כ כטיפול ראשוני יש להפעיל עבורו את מכשיר האינהליציה עם החומרים המתאימים, ובמידה ואין, רשאי לגשת איתו לקבלת טיפול רפואי וכיוצא ב.

³¹² הכא הרי יש סכנת זיהום וא"כ שפיר חשיב כחולה שיב"ס, והרי ידוע שתוספת תפירה מזרזת את ריפוי הפצע, וכיון שהותרה התפירה ממילא הותרה כדרכה בחול, ע"י צד הריפוי הטוב ביותר. וזה לפי מה שביארנו לעיל דהעיקר בדעת מרן הש"ע בסעיף זה כדעת המגיד משנה דאפשר לחלל שבת אף על דברים שאין במניעתם סכנה לחולה. וכ"ש לשיטת הסוברים בדעת מרן ששבת הותרה ולא דחיה כפי שביארנו לעיל בהרחבה. ועיין בספר שש"כ (פל"ה סכ"ד והערה ס"ב) שכתב דלא מצינו איסור תופר בגוף האדם. ויש להקל טפי היכא שלא הפסיק בתפירתו, כיון שעדיין עוסק בהצלה ויש לזה שם מלאכה אחת, וכעין מה שמצינו במילה דכ"ז שלא פירש חוזר אף לציצין שאינם מעכבין את המילה. ולכאורה כ"ז דוקא למ"ד ששבת הותרה בפיקו"נ, לכן שפיר יש ללמוד דין זה ממצות מילה, אולם למ"ד ששבת דחיה מה שייך ללמוד ממילה שהשבת הותרה אצלה. אולם עיין בגר"א (יו"ד

סעיף ה

מכה שאינה של חלל, אין מחללים עליה את השבת ללא חוות דעת מומחה או בקי המכריע שיש בדבר סכנה.

חולה שאין ידוע כי יש בחוליו סכנה, אך מבקש בשבת מבני ביתו שיתקשרו לרופא בדחיפות מחמת הרגשתו הרעה שהיא מסוכנת, יש לחלל שבת עבורו ואין צריך לפנות לרופא שיחיה דעתו³¹³.

סעיף ו

מכה שעל גב היד וגב הרגל – כתב מרן שהרי הם כמכה של חלל³¹⁴. וטעמא דיש שם הרבה כלי דם ולכן הוא מקום סכנה לכל הגוף, אף שלפעמים מתרפא מאליו. אולם בזמנינו המציאות השתנתה³¹⁵, ויש לדון כל מקרה לגופו.

הנשרט ע"י חתול או ננשך ע"י חמור או סוס, ויש לחוש לסכנה, מותר לחלל את השבת עבורו דהוי כמכה של חלל³¹⁶.

אדם שבלע בשבת מחט, כדורי רפואה, חומרי ניקיון וכדומה, יש לחלל עליו את השבת מיד כדי לבדוקו, שיש בדבר סכנת נפשות³¹⁷.

סעיף ז

מחללים שבת על כל מכה שנעשית מחמת ברזל ועל שחין הבא בפי הטבעת, ועל סימטא והוא הנקרא פלונקר"ו בלע"ז³¹⁸, ועל מי שיש בו קדחת חם ביותר או עם סימור.

סי' רסו ס"ק כה) שכתב שהשבת דחווה אצל המילה, וכ"כ בשער המלך (פרק יב מהלכ' ע"ז הלכ' א). וכן תראה בשו"ת נחפה בכסף (או"ח סי' ה). הו"ד בחזו"ע (ח"ג עמ' עדר). ועפ"י זה שפיר יש ללמוד מדין מילה, וכ"ש שהדבר מותר לאותם הסוברים שהשבת הותרה. ועיין במה שכתבנו בסעיף יד, ובשו"ת שבסוף הסימן.

³¹³ עיין ש"י סי' שכח סעיף ה'. ויודע לב מרת נפשו.

³¹⁴ אור זרוע (ע"ז סי' קמח) ורבינו פרחיה (קט. ד"ה נגפה). וכתב בשו"ת להורות נתן (ח"ט וחי' בהם פ"א סי' י"ב), שנראה שהטעם משום ששם עוברים גידי הדם, ואם יש שם מכה מוליך הדם את החולי לתוך חלל הגוף.

³¹⁵ ראה בשש"כ (החדש פל"ב הערה מ"ג) שלדעת הרופאים בזמנינו אין זו מכה שיש בה סכנה, וצריך לומר שנשתנו הטבעים, ולכן אם רופא מומחה אומר על מכה שכזו שאין בה סכנה, וודאי אין בזה דין של פיקוח נפש ואין לחלל את השבת. וכן תראה לגרי"ש אלישיב זצ"ל (שמירת הגוף והנפש ח"א מבוא פ"ו) שבדבר המוסכם אצל הרופאים שאין בו סכנה, סומכים עליהם.

³¹⁶ שמירת שבת כהלכתה (פרק לב סעיף יא, יד). עפ"י חוות דעת רופא. אולם בשש"כ החדש השמיט שריטת חתול, וצ"ע. בכל אופן אם קיים חשש לזיהום, או שמתחיל להרגיש תופעת לוואי כגון עליה בחום, סחרחורות וכיוצ"ב, צריך מיד להתפנות לקבלת טיפול רפואי.

³¹⁷ עפ"י חוות דעת רופא. ואף בבליעת המחט, גם אם אינו מרגיש את המחט בבטנו וחש בטוב, עליו להתפנות לביה"ח לבדיקה ומעקב. שש"כ (פרק לב סעיף יא אות טו).

³¹⁸ על פירוש המילה סימטא כותב הערוה"ש (סעי' כ) דאינו יודע מה זה. אבל העולת שבת כותב דבמקום לומר "והוא הנקרא פלונקר"ו שכתב הש"ע, צ"ל "והוא הנקרא פרונקלו" דהיינו טשעריק ע"ש. ויעיין בספר תהלה לדוד (או"ח סק"ט) שהוסיף על דברי העולת שבת, דבאמת יש ממין זה הנקרא קרינבאנקיל שהיא מכה מסוכנת מאד, אבל לא בסתם. ע"ש. כן יעוין בע"ז (כח). בחילוק הפירושים שיש בזה בין רש"י והר"ח על מה שאומרה הגמ' דפרונקא דאשתא הוא, רש"י מפרש: סימטא, קלו"ג בלעז, נפח העומד באדם. פרונקא דאשתא, ע"י חולי ששמו

אין לחלל שבת על כל מכה או שריטה הנעשית ע"י סכין³¹⁹. והמדד לכך הוא הדרך בה מתנהגים בחול. ואם יש ספק זיהום ופגיעה בכלי דם, ודאי שיש לחוש לכך ורשאים לחלל שבת כדי לקבל טיפול רפואי.

מי שסובל מטחורים מותר לו לקחת תרופה המונעת עצירות בשבת, מכיון שאין שתיה זאת לשם רפואה, וכל כוונתו בזה היא רק כדי לשמור ע"כ שלא יזיקו הטחורים.

מי שיש לו מיחוש בעלמא לא ישב בתוך גיגת עם מים, כיון שאין דרך בריאים לעשות כן, יש לאסור, דנראה כעושה רפואה בשבת. אולם פשוט דבכהאי גוונא שמגיע לידי חולי שאין בו סכנה, או אפילו בספק³²⁰ אם הגיע, יש להתיר הדבר, דלא אסרו רפואה שאין בה מלאכה לחולה שאין בו סכנה.

יש להתיר במקום צורך לסובל מכאבים להשתמש בפתילה כטיפול בטחורים, עצירות וכיוצ"ב.³²¹

חמה הוא בא והר"ח מפרש דר"ל דחמות גדולות באה אחריה וסי' פרוונקא שליח להודיע ולהזהר עיי"ש. ובריב"ן (שבת קט.) כתב שסימטא היא אבעבועות מלאות ליחה. ע"ש. בגמרא בע"ז מבואר שהסימטא מסוכנת רק אם אין מראה לבן בראש המורסא, שאם כבר קיים מראה לבן משמע שהפתע כבר נתבשל, והוצאת הליחה היא רפואתו. והביאור בזה דהמוגלה נראית רק לאחר שהגוף הגבר על הזיהום, והמוגלה היא הדרך של הגוף להוציא את אותם החיידקים חוץ לגוף. ולעניין מה שכתב התהלה לדוד יש אופן מחלה כזה הנקרא קרינבאנקיל, כוונתו לקרבונקל שזהו זיהום שהתפשט באזור של כמה גומות שיער, ופעמים והחיידקים נכנסים למחזור הדם, ויתכן זיהום בגוף שעלול להוביל לסכנת נפשות.

³¹⁹ עיין בביה"ל (ד"ה מחמת ברזל) שכתב להסתפק בשם התבואות שור הלכות טריפות (סי' מד) האם זה דוקא ע"י הכאה בכח, או אפילו חיתוך בנחת. וראה למרן הראשל"צ בילקו"י (סי' זה עמ' רכד סוף הערה כו) דזה ברור שאין לחלל שבת על כל שריטה הנעשית בסכין. ובכל דבר שאין רצין על זה לרופא בימי החול אין לחלל שבת על מכה זו. וכ"כ עוד (שם) במי שנתפס אצבעו בדלת עם חתיכת מתכת ממין אחר או חלון וכדומה, והרופא אומר שאין בזה כל חשש סכנה שצריכים לשמוע לרופאים, ופשוט כי לא לכך נתכוונו חז"ל שכל ברזל מתיר חילול שבת עכ"ל. וע"ע ציץ אליעזר (ח"ח סי' ט"ו פרק י"ד בסופו סוף אות ח"י) דצריכים מיהא לשער אם נגרם חבלה עמוקה בפנים העור והבשר, אבל אם נגרם רק חתך קטן בעור או בבשר מלמעלה אזי אין מחללין אפילו כשזה ע"י מחט או ברזל.

³²⁰ כיון שכל גזרת רפואה היא מדרבנן, הוי ספקא לקולא. ובסוף הסימן בחלק השו"ת הרחבנו בזה. ע"ש.

³²¹ עיין בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ח סי' טו פ"י אות ה) דהתיר להשתמש בפתילה בשבת כטיפול בטחורים כשיש כאבים חזקים. וכ"כ הגרשז"א (שש"כ פל"ג הע' מט.) והקצוה"ש (שם) כתב שאסור להשתמש בפתילה אפילו מצטער הרבה מפני שהיא רפואה, וצריך לעשות בשינוי כגון להפוך הפתילה ולהכניסה אם אפשר מצד הרחב. ע"כ. ולהלכה, אי מיירי בכאב שאינו יכול להתהלך ולהתנהג כשאר האדם, הרי דינו כחולה שאין בו סכנה, ואין לאסור עליו לעשות רפואה בשבת, וממילא מותר לתת פתילה אף מצד רפואה. עיין משנ"ב (שכח סק"א). ואם הכאבים חזקים עד מאד (ובטחורים יבשים) אז יש לו דין של חולה שיבו"ס, והוי כמו מכה של חלל. ואין הטיפול בפתילות כיום דומה למה שכתב מרן להלן בסע' מט, מכיון שהפתילות שלנו אין הדרך להכניסן ושוב להוציאן, וליכא החשש של השרת נימין דלא הוי פ"ר בכהאי גוונא. ועיין בביאור הלכה (סי' שכח סעיף מט ד"ה לשום). ובאז נדברו (ח"א סי' כז). וצ"ע למה החמיר בזה הראשל"צ בילקו"י (ח"ד עמ' קנ). וראה במה שכתב להתיר בזה בחזו"ע (ח"ג עמ' שסט) דאפילו אם הוי פ"ר, הרי זה פ"ר בדרבנן (תולש מגוף האדם) דלא ניחא ליה, דמותר. ע"ש. אולם לכאורה יש להקשות על כך ממה דאיתא בש"ע סי' שיב סעיף ז, שם חשש מרן להשרת נימין, אף דהוי פ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה, וכנידו"ד ממש. וצ"ע. וכבר הרחבתי בזה לעיל (סי' שיב ס"ז), דאין להוכיח מכך שמרן סובר לאסור בפ"ר דלא ניחא ליה, דהתם אפשר ע"י שינוי, ולכן הצריך מרן שינוי, אולם במקום שאי אפשר סובר הש"ע שמותר אף ללא שינוי, כדמוכח בסי' שיד סעיף א' וכיוצ"ב. ואכמ"ל.

חום גבוה עם הרגשה רעה וטרם נקבעה סיבתו, והוא חום של ארבעים ³²² מעלות ומעלה, וניסה להוריד את החום ע"י תרופות כגון אקמול וכיוצ"ב, והחום בתוקפו, יש חשש סכנה בכך ורשאים לחלל עליו את השבת³²³.

ואם סובל מחום של פחות מארבעים מע' אין מחללים עליו את השבת, אלא רק ע"י גוי, ומותר לו לקחת תרופות להורדת החום (הליכות עולם ח"ד עמ' קנ"א). אבל אם אחזה אותו הצטננות רגילה, וידוע שהרגילות היא שמקבלים חום בגללה, דינו כחולה שאין בו סכנה (חזו"ע שבת ח"ג עמ' רמ"ד).

חולה אפילו אם חומו לא גבוה, אם הוא בא כתוצאה ממחלה באחד מהאיברים הפנימיים, כגון ריאה, כבד, לב וכדומה, ואנשים רגילים לחשוש קצת לסכנה על זה, יש להתייחס אליו כחולה שיש בו סכנה, אף קודם שנקבע הדבר אצל רופא.³²⁴ מי שעבר ניתוח לב או ריאות, מחום של שלושים ושמונה מע' מחללים עליו את השבת, כיון שיש במה לתלות שהחום הוא מהניתוח כתוצאה מכך שהניתוח הזדהם.

חום המלווה בהקאות בלבד ללא שלשולים, הדבר יכול להעיד על דלקת קרום המוח, או על דימום במוח, ויש לפנות באופן דחוף לקבלת טיפול רפואי (בשבילי בית הרפואה עמ' 19).

חום שהוא מתחת ל-35 מעלות צלזיוס יש בו משום פקוח נפש משום שהדבר מעורר את החשש לתהליכים פנימיים מסכני חיים וצריך לחלל עליו את השבת והדבר מצוי במיוחד אצל ילדים.³²⁵

מותר למדוד לחולה את החום בשבת במד חום כספית הרגיל ואין בזה איסור לא משום איסור רפואה בשבת ולא משום איסור מדידה בשבת³²⁶. ילקו"י (ח"ד עמ' קכ"א).

³²² כתב בשו"ת אגרות משה (ח"א סי' קכט) שאם החום בא מחמת מחלה הנמצאת בריאה, הרי זה בכלל מכה של חלל, ומחללים עליה את השבת אף אם יש לו מעט חום. אך בחום הבא מחמת צינון בעלמא, שלא בא מאבר מיוחד, או שהחום בא מחמת מחלה באבר מבחוץ, כגון מידו ורגלו, אין בזה שיעור ברור, וכל שהאדם חושש שמא הוא חם ביותר בחום של 38.9 מעלות צלזיוס מחללים שבת, ובתינוק אם רואים שמצטער ביותר, שניכר שהוא חולה מחללים עליו שבת בחום של 37.8 מעלות צלזיוס.

ובשו"ת באר משה (ח"ו סי' נז') הביא דבריו, וכתב שחלילה להקל בזה כ"כ, שהרי ידוע ומפורסם לכל העוסק ברפואת קטנים שאצלם חום של 103 מעלות פרנהייט [39.4 מעלות צלזיוס] יותר קל מחום של 102 מעלות פרנהייט [38.9 מעלות צלזיוס] אצל אדם גדול. ובשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' לו') כתב שחום יותר מ-40 מעלות צלזיוס [104 מעלות פרנהייט] הוא וודאי ספק סכנה וכ"כ מרן הגר"ע יוסף (כנ"ל). ופעמים חום גבוה בדרגה של 40 מעלות צלזיוס [104 מעלות פרנהייט], אינו בגדר סכנה, וכגון במי שאובחנה אצלו מחלת שפעת. ומאידך חום בשיעור 38 מעלות צלזיוס [100.4 מעלות צלזיוס] יכול להיות מסוכן למי שיש לו דלקת קרום המוח, או דלקת ריאות.

³²³ הליכות עולם (ח"ד עמ' קנ"א), שש"כ (עמ' תלג), נשמת אברהם (ח"א עמ' קפב-קפג). ובזקן ותינוק אפילו שהחום לא כל כך גבוה, דינם כיש בהם סכנה אם אין סיבה ברורה, וברוב המקרים עצם החום אינו מסוכן, אלא כשהוא גבוה מאוד, ובד"כ אפשר להורידו ע"י כדורים ככל חולה שאין בו סכנה.

³²⁴ מנוחת אהבה (ח"א עמ' תנד) בשם האגרות משה (או"ח סי' קכט).

³²⁵ עפ"י חוות דעת רופא.

³²⁶ וכן מותר לנענע ולהוריד בשבת את הכספית שבמד חום קודם מדידת לצורך השימוש בו בשבת ואין צריך להכינו מערב שבת. ואין בזה משום מתקן מנא כיון שנעשה מתחלה לשם כך וההדיוט מורידו ואין צריך בזה מעשה אומן. ילקו"י (שם). וכן פסק בשו"ת ציץ אליעזר (חלק יא סי' לח) שאין בזה לאיסור מכה בפטיש, דאיסור זה שייך רק בדבר שבהגמרו חסר עוד תיקון כדי שיוכשר לתפקידו או על כל פנים בדבר שהיה בפעולה ועמד מפעולתו היעודה אבל לא בדבר שזהו דרך פעולתו. ע"ש. וראה עוד במה שכתב בחלק ג' סי' י', ובחלק ח' סי' טו פרק טו אות כא, ובחלק יב סי' מד אות ה'. ע"ש. וכן פסק בשו"ת משנה הלכות (ח"ד סי' מט). ואף שבשו"ת שבט הלוי (ח"א סי' מא ובח"ג סי' לג אות ב') ובשו"ת להורות נתן (ח"ה סי' יט) אסרו להוריד את הכספית קודם ההשתמשות

סעיף ח':

מי שאחזו דם, דהיינו שנתרבה הדם בגופו³²⁷. ואין לו רפואה אחרת [אפילו בזמנינו] אלא הקזת דם. רשאי להקיז אף בשבת. ובחוט שני (פפ"ט סי"ב ס"ק טו') כתב שנראה שהכוונה למה שנקרא לחץ דם גבוה, שיש אופנים שיש בזה משום פיקוח נפש.

הסובל בשבת מלחץ דם גבוה, באופן שיש בו סכנה, ואין לו כדור להורדת לחץ דם³²⁸, יש לחלל עבורו את השבת כפי הצורך.

יש לחלל את השבת עבור אשה בהריון כאשר ערך לחץ הדם הסיסטולי מעל ל- 150 והדיאסטולי מעל ל- 100, אלא אם כן היא ידועה כסובלת מלחץ דם גבוה³²⁹.

כשלחץ הדם הסיסטולי נמוך מ- 150 זהו מצב של פקוח נפש, ואם השכיבו את האדם ונתנו לו לשתות ולחץ הדם לא עלה יש לפנותו לביה"ח באופן מיידי, אלא אם כן ידוע שלחץ הדם הנורמלי שלו הוא בסביבות ה- 100 כגון שהוא ספורטאי³³⁰.

סעיף ט'

יש אומרים שסכנת עיוורון הוי כמו סכנת עין שצריך לחלל עליה את השבת. אולם מעיקר הדין לשיטת הש"ע אין הבדל בין סכנת אבר, לסכנת עיוורון, וכל שאין בו סכנת נפשות אין לחלל עליו את השבת במלאכות דאורייתא. וכן תראה בילקו"י (ח"ד עמ' צא). ועיין בחזו"ע (עמ' רלד וילע"ד). ובמקום שאפשר יש להקל לעשות כן בשינוי כמבואר בסעיף יז³³¹. והמקילים אף ללא שינוי יש להם על מה שיסמוכו³³².

וכתבו שצריך להכינו מערב שבת או להניחו במים קרים שירד מאליו מחשש לאיסור מכה בפטיש, מ"מ העיקר להקל וכמבואר.

³²⁷ ולכאורה הכוונה למחלת פוליציטמיה, בה הגוף מייצר יותר דם ממה שנצרך, ועלול לגרום לסכנת נפשות.

³²⁸ עפ"י חוות דעת של הרופאים הכדורים מורידים את לחץ הדם באופן מיידי שלא יהיה בכלל סכנה, על כן במקרה ויש כדורים בהישג ידו אין לחלל את השבת.

³²⁹ עפ"י חוות דעת רופא. והטעם לכך משום שעליית לחץ הדם לערכים אלה הוא מסימני רעלת ההריון שהוא כשלעצמו מצב של פקוח נפש.

³³⁰ ספר הלכות הצלה השלם. (פרק ט). עפ"י רופאים.

³³¹ עיין בסעיף יז הערה

³³² ראה בסוף הסימן בבירורי דינים שהרחבנו דברינו בזה.

במקרה של דלקת, או כאב חזק בעיניים מותר להשתמש בטיפות עיניים³³³. אולם הסובל מתחושת יובש וצריבות קלה בעיניים, אינו רשאי לטפטף לעיניו טיפות עיניים³³⁴.

הסובל משעורה בעינו, אינו רשאי להניח תמצית תה על גבה, וכן להניח משחות וכיוצא³³⁵.

מי שמאבד ראייה באופן פתאומי אפילו רק בעין אחת, או שאיבד ראייה באופן חלקי בלבד, או שיש לו באופן פתאומי ראייה מטושטשת (באופן מדאיג, שאף בחול היה ממחר לקבל טיפול רפואי) חייב להגיע לרופא עיניים או לחדר מיון מיד, ואפילו תוך כדי חילול שבת דאורייתא³³⁶.

המרכיב עדשות מגע בעיניו וסובל מיובש בעין מותר לו לטפטף כמה טיפות לתוך העין כדי שעל ידי כך יוכל להרכיב את העדשות מגע, ואין בזה משום איסור רפואה בשבת³³⁷.

מי שעניו נוטפות דמעות מחמת אלרגיה, אין לו לקחת תרופות בשבת, ואם מצטער מכך יכול לבקש מגוי שישים טיפות בעיניו³³⁸.

³³³ כן תראה שכתב באגלי טל (מלאכת טוחן סעיף יז). וכן פסק בשמירת שבת כהלכתה (פ"ד הלכה ח' הערה מ' בשם הגרש"א זצ"ל), והסובל מכאב עיניים חזק או מדלקת עיניים מותר לו ליתן שם טיפות או ליתן שם משחה מתוך שפופרת באמצעות מקל ולא שייר בזה איסור ממרח כיון שאין שום כוונה במירוח המשחה בעין כדי להחליקה שם, אבל אם יש לו רק כאב קל בעין אין לו לעשות שום טיפול לרפואה. ע"ש. ובשלחן ערוך שם סעיף כתב, אין נותנין יין לתוך העין. וליתנו על גביו, אם פותח וסוגר העין אסור ואם אינו פותח וסוגר מותר. ע"כ. וכתבו האחרונים דהיינו טעמא דשרי על גבי העין דלרחיצה בעלמא הוא דעביד והוא מפירוש רש"י (שבת קח:), אולם לתוך העין אסור דניכר שזה לרפואה. ונמצא שדעת מרן הש"ע שאין לתת שום דבר בעין כשיש מיחוש בלבד, וכמו שהעלה להלכה בסעיף א', ואין לחלק בין עין לשאר איברים, ומה דאמרין בגמרא (ע"ז כח: דשורייני דעינא בליבא תלו, הני מילי כשיש סכנה ממש וכדלקמן, אולם כשיש מיחוש בעלמא אין לחלק. וכן יש להוכיח מהמבואר בגמרא ביצה (כב.) בעא מיניה רב אשי מאמימר מהו לכחול את העין ביום טוב היכא דאיכא סכנה כגון רירא וכו' לא מבעיא לי דאפילו בשבת שרי, כי קמבעיא לי סוף אוכלא ופצוחי עינא מאי, (שקרום להתרפאות הוא ואינו כוחל אלא להגיה מאורו) אמר ליה אסור. ולמסקנה יש להתיר דוקא ע"י גוי. ועיין בבית יוסף (סי' שכח סעיף יז) שכתב דאיסור למיכחל עיניה בשבת היינו משום גזירת שחיקת סממנים. ומוכח כשיש מיחוש בעין, אין להתיר רפואה בשבת כלל, וכ"ש ע"י ישראל. ומכאן לכאורה יש להעיר על מה שכתב מרן רבינו הגרע"י בחזו"ע (ח"ג עמ' רלג) בהלכה למעלה, שיש להתיר לשים טיפות עיניים כשיש מיחוש בעין. ומה שכתב בהערה למטה להקל, זהו דוקא כשיש ספק דלקת, אולם במיחוש לכאורה אין להתיר. ומה שכתב לצרף הסברא שאין לגזור כיום מצד שחיקת סממנים, כיון שכל התרופות מגיעות מוכנות, ואין רגילות להכין תרופות, א"כ לפי הטעם הנ"ל יש להתיר מה שאסר (עמ' שעט) לתת טיפות אף במקרה של זלת קשה ע"י ישראל, דאין הבדל בין מיחוש בעין לשאר איברים לענין מיחוש וסכנת אבר, כדמוכח לעיל. אולם כ"ז דוקא במיחוש, והכא דמייירי בכאבים חזקים או דלקת ואף חשש דלקת, יש להתיר. ודו"ק.

³³⁴ דהוי מיחוש, ואין לעשות עבורו שום רפואה, כמבואר בסעיף א'.

³³⁵ אחר התייעצות עם רופא, שעורה היא דלקת בשורש הריס, ואין סכנה שתתפשט הדלקת לתוך העין, ואין בכך אף חשש סכנה לכל הגוף, ולכן יש להגדירה כמיחוש בעלמא, ואין לעשות עבורה שום רפואה בשבת. ואף אסור לתת תמצית תה על גבה דאין זו דרך הבריאים, ומיחזי כרפואה. שו"ר שכ"כ בחוט השני (ח"ד עמ' קנ).

³³⁶ אם אין לו דרך אחרת, כי יש מחלות מסכנות חיים שהביטוי הראשון שלהם הוא אחת מהתופעות הנ"ל (נשמת אברהם סי' שכח ס"ט). והעתיקו בחזו"ע (ח"ג עמ' רלד).

³³⁷ שהרי אין עושים כן לצורך רפואה. והוי כבריא שלא גזרו בו. ע"ע ילקו"י (ח"ד עמ' קי). ואף אם מעורב באותן טיפות חומר רפואי, יש להתיר, דכיון דלא מתכוון לרפואה הוי פ"ר בדרבנן דלא אכפת ליה. וכן כיון דחשיב כבריא לא חלה עליו גזרה זו, כמבואר בש"ע סעיף לז.

³³⁸ כ"כ בשו"ת שבט הלוי (ח"ח סי' טו) שבכה"ג אין סכנה בדבר, ודינו כמצטער. ומה שכתבנו לענין הנתינה ע"י גוי, דין זה מבואר בב"י בסעיף יז עפ"י הגמרא בביצה (כב.). אמרימר כחל עינא מגוי בשבתא, אמר ליה רב אשי מאי דעתך דבר שאין בו סכנה ואומר לגוי, הני מילי היכא דלא קא מסייע בהדיה מר קא מסייע בהדיה דקא עמיץ ופתח, אמר ליה מסייע אין בו ממש. ופירש רש"י, מי שאינו עושה מלאכה ממש אלא מסייע מעט כי האי ובלאו הוא מתעבדא, אין בו ממש. עכ"ד. ע"ש חזינן שכל שאינו עושה מלאכה ממש רק מסייע לו מעט בכה"ג לא נחשב כעשה מעשה, ולכן מותר למי שמצטער לקבל טיפות ע"י גוי.

סעיף י'

הקדמה: איתא במשנה (יומא פב.) חולה מאכילין אותו ע"פ בקיאי, ואם אין שם בקיאי מאכילין אותו ע"פ עצמו עד שיאמר די. ע"כ. ובגמרא (פג.) מבואר דסגי ברופא אחד כדי להאכיל את החולה, ואפילו שהחולה אומר דאינו צריך לא מתחשבים בדעת החולה, דאמרינן תונבא הוא דנקיט ליה. ופרש"י שטות מחמת חוליו. אבל אם החולה ועוד ב' רופאים אומרים שאינו צריך דהוי רוב, בעינן תרי שאומרים צריך משום ספק נפשות להקל, ובאופן זה מייירי במשנה, ולכן כתוב דבעינן בקיאי, דמשמע תרי. עוד מבואר בגמ' דאע"ג דבאומדנה אזלינן בתר רוב דיעות י"ל דזה דוקא באומדנא דממונא, כגון בשומא ששמן לבעל חוב באומדנא דחולה אע"ג דרובא אומרים לא צריך, כיון דתרי אומרים צריך ספק נפשות להקל. ונראה טעמא משום דבפיקוח נפש חוששים למיעוט ולא הולכים אחר הרוב, כמבואר בתוס' (יומא פה. ד"ה ולפקח) בשם ר"י, דכתיב "וחי בהם" ולא שימות בהם. דהיינו שלא יוכל לבוא בשום ענין לידי מיתת ישראל³³⁹.

ש"ע - כל חולי שהרופאים אומרים שהוא סכנה אע"פ שהוא על הבשר מבחוץ מחללין עליו את השבת ואם רופא אחד אומר צריך ורופא אחד אומר אינו צריך מחללין. ויש מי שאומר שאין צריך מומחה דכל בני אדם חשובים מומחין קצת וספק נפשות להקל. הגה: וי"ל דוקא ישראלים אבל סתם א"י שאין רופאין לא מחזקינן אותם כבקיאים. מי שרוצים לאנסו שיעבור עבירה גדולה אין מחללין עליו השבת כדי להצילו.

יש מי שסובר דסתם נכרים, אין מחזיקין אותן כבקיאים, לעניין לסמוך על דבריהם כדי לחלל שבת עבור יהודי. ויש מי שסובר דכל שניכר מדבריהם שדוברים אמת, יש לשמוע להם, ולחלל שבת במקום הצורך, דלא גרע מספק פיקו"נ. וכן עיקר³⁴⁰.

חולה שיש בו סכנת נפש אבל רופא מומחה אומר שאפשר להמתין מלטפל בו עד מוצאי שבת והחולה אינו אומר כלום, אסור לחלל עליו את השבת במלאכות האמורות מן התורה, וצריך להמתין

³³⁹ אמנם אם רופא אחד אומר צריך לאכול, ושני רופאים אומרים לא צריך, שומעים לשניים. וכ"כ הטור (סי' תרי"ח), דאפילו אם החולה ורופא אומרים שאינו צריך ורופא אחד אומר צריך לא מאכילין ולא הוי ספק נפשות. וביאר שם הב"י משום דאין דבריו של אחד במקום שנים.

³⁴⁰ דעת האוסרים מקורה ברמ"א. ועיין במשנ"ב (ס"ק כט) שכתב דדוקא ישראל נאמן, דכיון שהוא מצוה על השבת ואמר לחללו, יש לסמוך על המחאתו, משא"כ אינו יהודי. ויש שהתחבטו מה הדין לדעת מרן הש"ע, שלא כתב לחלק בין עכו"ם ליהודי, אלא סתם דבריו, ומשמע שאף אינו יהודי שאומר שהחולה צריך טיפול דחוף נאמן בספק אם הוא בקי קצת. וכן יש לדייק ממה שכתב הרמ"א בלשון "ויש אומרים" ומשמע שחולק על הש"ע. אולם שוב בינתי שלא מוכרח לומר שנחלקו בזה, ואף מרן יודה לדברי הרמ"א, אלא דלא נחית לזה. וכן יש לדייק קצת מלשון המשנ"ב (סי' תריח סעיף א), ובביאור המשנ"ב (ס"ק א) דהביא דברי הרמ"א (סי' שכח סעיף י) כהשלמת דברי מרן, ומשמע מדבריו דלא פליגי. וכן גם משמע מאחרוני זמנינו הנוקטים כדעת מרן הש"ע, שהתחבטו בדיון רופא נכרי אם נאמן, ולא עסקו כלל בסתם בקי נכרי, ונראה דסברו דגם מרן יודה לרמ"א דסתם נכרי אינו נאמן. ברם, עתה ראיתי מה שהביא במנוחת אהבה (ח"א פרק כא הל' יד) בשם השש"כ שבמקום שאין רופא והחולה אינו אומר כלום סומכים על כל מי שמתמצא קצת ואומר שמכיר במחלה זו שיש בה משום סכנה או חשש מסכנה בתנאי שהיה חרד לדבר ה' או שניכר מתוך דבריו שמדבר ברצינות. ע"ש. והנה יש להסתפק בלשון, שכתב שם "בתנאי שהיה חרד לדבר ה'", דהיינו יהודי שומר תו"מ, אולם סיים "או שניכר מתוך דבריו שמדבר ברצינות", ובזה הלשון יש להסתפק אי מייירי ביהודי שאינו שומר תו"מ, אולם יש לו לפחות מושג של שבת, או דמייירי אפילו באינו יהודי. שו"ר בשש"כ החדש (פרק לב הל' י) ששינה את נוסח ההלכה והוסיף "אפילו הוא גוי כשניכר שמדבר בכנות". ובהערה כתב דטעמא משום דעדיין לא יצא מכלל ספק סכנה. ע"ש. וכן ראיתי שבילקו"י (ח"ד עמ' ריב ד"ה ואם) כתב, דמ"מ אם הדבר ניכר, ונראה שיש בו חשש סכנה, וע"י אומדן דעתו של אותו עכו"ם נכנס הספק בלבו של החולה או של הסובבים אותו שמא אכן יש בדבר ספק סכנה, נראה דפעמים שניתן לסמוך על סתם גוי. ע"ש.

עד מוצאי שבת³⁴¹. ואם החולה אומר שלפי הרגשתו אי אפשר להמתין עד מוצאי שבת, שומעים לו, ומחללים עליו את השבת³⁴².

אין החולה נאמן בקביעת סוג המחלה כשהיא נוגדת את דעת הרופא דאף שהרופא עלול לטעות מ"מ החולה עצמו הוא ממש בור בענין זה. ולענין תרופה, יש פעמים שמקשיבים בזה לדעת החולה.³⁴³

אם יש מחלוקת בין הרופאים אם אפשר להמתין עד מוצאי שבת או לא והחולה אינו אומר כלום, כל ששני רופאים אומרים שאי אפשר להמתין עד מוצאי שבת שומעין להם ומחללים את השבת אפי' אם מאה רופאים אומרים שיכול להמתין עד מוצ"ש³⁴⁴.

³⁴¹ עפ"י המבואר בש"ע שכח סעיף ד', שבידוע שהחולי ממתין, אין לחלל את השבת.

³⁴² עפ"י המבואר בש"ע שכח סעיף ה'. דיודע לב מרת נפשו. ועיין בש"ע (סי' תריח סעיף א).

³⁴³ וראה בביה"ל (ד"ה רופא) שהביא בשם הרדב"ז (חלק ד סי' סו) שאם חולה אומר צריך אני לתרופה פלונית ורופא אומר אין צריך, שומעין לחולה, כמו דאמרינן לענין תענית יום הכפורים. וביאר שם (הבה"ל) שאין הדברים אמורים אלא כשאומר מרגיש אני חולשא באבר פלוני, על כן יעשו לי תרופה פלונית שמועלת לחולי איבר זה. ובה ודאי שומעין לו, דלב יודע מרת נפשו' שייכא בכל מילי. ואפילו רופא אומר שאין צריך שום תרופה, אין שומעין לו. אבל אם המחלה ידועה, והחולה אומר שתרופה זו מועלת למחלה זו, והרופא אומר שאינו מועיל, בזה אין סברא לשמוע לחולה לחלל שבת בחינם. ומכל מקום אפשר לומר דהיכי דאומר החולה דידוע לו שטבע גופו להתרפאות ממחלה זו כשנוטל רפואה זו, אפשר דשומעין לו, דגם בזה שייכות קצת לומר דאדם בקי בגופו יותר ממאה רופאים, אם לא דאיכא חשש שמא תטרף דעתו עליו אם יראה שאינם עושים כדבריו. עכת"ד. ועיין בציץ אליעזר (ח"ח סי' ט"ו פרק ח אות ו' ד"ה והרדב"ז) שכתב להתפלאות על הביה"ל, דברדב"ז שהביא הביה"ל הנ"ל מפורש שגם בכהאי גוונא דהמחלה ידועה, שומעין לחולה, ולא לרופא. ע"ש. וראה בנשמת אברהם שהביא בשם הגרש"ז אויערבאך צ"ל, שיש להזהר עד כמה שאפשר להראות לו שמתחשבין בדבריו, ולא להרגיז אותו.

³⁴⁴ ש"ע סי' תריח סעיף ד' וה"ה לענין פקו"נ בשבת. נחלקו הראשונים במקום שיש מחלוקת בין הרופאים ויש מהם שבקיימים יותר מאחרים, אם הולכים אחר הבקיימים, וכמה שיטות יש בדבר: שיטת הרמב"ן (תורת האדם שער המיחוש) - אם האחד מופלג בחכמה חוששים לדבריו להקל בספק נפשות אפילו כנגד שנים, אך לא להחמיר.

שיטת הר"ן (יומא ד: ד"ה ומדקתני) - שהולכים ע"פ הבקיימים אפילו באחד כנגד שנים, שכן המשנה (שם פב.) אמרו שמאכילים חולה ביום הכיפורים ע"פ בקיימים, הלכך אם היחיד מומחה והשנים האחרים אינם מומחים הולכים אחר המומחה בין להקל בין להחמיר. וכל שכן בשנים מומחים כנגד שנים שאינם מומחים שהולכים אחר המומחים בין להקל בין להחמיר.

שיטת הטור (סי' תריח') - שאין הולכים אחר בקיאות כלל, אלא, כל שיש שנים האומרים שצריך לאכול, שומעים להם אפילו כנגד מאה ואפילו אם הם בקיאים יותר, כי שנים כמה והרי זה ספק נפשות והולכים בו להקל. הרמ"א (שם ס"ב) פסק כדברי הטור. אולם דעת המג"א (שם סק"ד) והאליה רבה (שם סק"ז), להורות כדברי הרמב"ן שכשהם שווים במנין הולכים ע"פ הבקיא בחכמה זו יותר. ואם אין המנין שווה הולכים אחר הרוב. ועיין בביה"ל (ד"ה ואם רופא) שכתב דהסכימו כמה אחרונים דהיינו דוקא אם שניהם שווים אבל אם אחד מהם מופלג בחכמה שומעין לדבריו בין להקל בין להחמיר, דכיון דבמניינם שווים הם אזלינן בתר רוב חכמה. עכ"ל. וכ"כ בחזו"ע (ח"ג עמ' רלא). אולם יש לעיין מדוע נקטו כן, דהלא מסתימות לשון מרן (סי' תריח) משמע שאין הבקיאיות מעלה ומורידה כלל. ואע"פ שהב"ח שם העלה להלכה כדעת הרמב"ן שכשהם שווים במנין הולכים אחר מי שבקי ומופלג יותר וכל שכן כשהרוב אומרים שאין צריך והם גם בקיאים יותר. ע"ש. וכן הסכימו המג"א (שם סק"ד) והא"ר (שם סק"ז) ועוד אחרונים. מ"מ בש"ע הגר"ז (שם ס"ה) פסק כדעת הרא"ש והטור שאפי' אם הרופאים שאומרים שאין צריך הם בקיאים יותר מהשנים האומרים שצריך אין הולכים בספק נפשות אחר רוב חכמה ולא אחר רוב מנין דיעות אלא כיון ששנים אומרים שהוא צריך לאכול והם בקיאים ברפואה הרי הם כמו חכמים מופלגים וספק נפשות להקל. ע"כ. וכ"פ הלבוש הו"ד בכה"ח (שם אות כה). וכ"כ בערוך השלחן (שכח אות יד) דאם האחד שאומר שצריך הוא מופלג בחכמה שומעין לו להקל כגון שאומר שצריך. ולא להחמיר, כשאומר שא"צ. אפילו כנגד אחד אומר שצריך והוא קטן הרבה ממנו. ע"כ. וכן עיקר, שספק נפשות להקל. וכ"כ במנוח"א (ח"א פרק כא הלכה י').

כשרופא אחד אומר צריך (לחלל על החולה את השבת), ורופא אחד שאינו צריך, מותר אף לרופא האוסר לטפל בחולה³⁴⁵.

³⁴⁵ ראה בקובץ אור השבת (ב, עמ' מ) מאמר מאת הגאון הגדול הגר"י זילברשטיין שליט"א, שהסתפק במספר נידונים דומים:

א. אשה ראתה שבנה שתה רעל ומבקשת להסיעו בשבת בדחיפות לבית חולים. בעלה טוען שראה במו עיניו שהבן שתה חלב ולא רעל, ואסור לחלל עליו שבת. האשה מפצירה בבעלה שיסיע את הבן המסוכן לבית חולים. האם מותר לבעל להסיעו כשאין אחר היכול להסיעו?

ב. מעשה בחולה שהובא בשבת לבית חולים בגלל כאבים בחזה הרופא שבדקו קבע שקיים חשש שמתפתח התקף לב מאחר ופעילות הלב היו איטיות לדקה הורה להשתיל לחולה הוצב לב הרופא שבא אחריו לשתול את קוצב הלב בדק אף הוא את החולה וקבע שאין כל חשש להתקף לב וממילא אין צורך בקוצב לב ולדעתו טעה הרופא הראשון והכאבים בחזה יסודם ושרשם מהקיבה ופעילות הלב האיטיות אינן מראות על סכנה הממשמת ובאה מאחר והחולה רגיל בהם ואינם דבר חדש אצלו ולכן הוא משוכנע שאין כל צורך לחלל את השבת ולהתקין קוצב לב. והנה זה ברור שאילו היה בבית החולים רופא שלישי המסוגל לשתול קוצב לב ומסופק מי מהרופאים צודק, האם הראשון הסבור שיש להשתיל קוצב לב, או השני הסבור שהוא מיותר פשוט שמותר לו ואף חייב לשתול את קוצב הלב, משום שספק נפשות להקל. אולם במקרה דנן לא היה בבית החולים כי אם רופא זה המשוכנע שאין צורך בקוצב. נתעוררה השאלה האם מותר לרופא לחלל שבת ולהתקין קוצב בניגוד לדעתו או שמא מכיון והוא משוכנע שהקוצב מיותר אסור לו לחלל שבת מאחר וברור לו שאין בזה משום פיקוח נפש.

כתב בחוות דעת (ס' קפה ב'), עדים שהעידו בבית דין על בשר שהוא נבילה, וישנו אדם שברור לו שהבשר שחוט, מותר לו לאכלו בצנעה מאחר וברור לו שהעדים שקרנים או טועים. אבל אם יאכל את הבשר בפרהסיא ילקה, משום שלדעת בית דין הבשר בחזקת נבילה. כעין זה נאמר בתשובת הרשב"א (הובא בטור י"ד ס' א') על דבר שוחט שאמר בהמה זו לא שחטתיה, ובאו עדים ואמרו שוחט זה שחטה והוא עומד בדבורו ואומר לא שחטתיה. בהמה זו מותרת לכולם באכילה מאחר וישנם עדים שהבהמה נשחטה חוץ מאשר לשוחט עצמו שאסורה עליו מאחר ואמר שהוא לא שחטה. לפי זה לכאורה בנדוננו אסור לרופא השני לחלל שבת אעפ"י שב"ר פסק שמספק מחללים שבת בכל זאת כלפי הרופא השני פסק זה אינו תופס מאחר והוא משוכנע שבית דין הוטעה על ידי הרופא הראשון. אולם נראה שיש מקום להתיר ולחייב גם רופא זה לחלל שבת ולשתול את קוצב הלב משום שמצינו במסכת שבועות (כו.) ששני תלמידים של רב נחלקו מה אמר רבם. נשבע אחד מהם כך אמר רב, והשני נשבע שההיפך אמר רב. לבסוף נתברר שרב אמר כדברי האחד, שאל התלמיד שטעה, האם עלי להביא קרבן שבועה, כדין הנשבע בשוגג לשקר? ענה לו רב, "לבך אנסך" כלומר כסבור היית להשבע על אמת אלא שטעית ולכן פטור אתה מקרבן. ומבואר שפעמים שאדם סבור שכך הדבר, אולם אין זו המציאות, ולא דומה למעשה הרשב"א, שם מיירי בדיני איסור והיתר, דאין לדיין אלא מה שענינו רואות, משא"כ בענייני פיקוח נפש שהדין שונה, כידוע שלא הולכים בזה אחר הרוב. ולכן יש לומר שגם בענייננו כך ויש לחשוש שמא טעה הרופא, וחייב מספק להגיש את הטיפול הדרוש למרות שהדבר בניגוד לדעתו. והרי מעשים בכל יום ששני רופאים נחלקים, וכל אחד משוכנע שהצדק עמו, אולם האמת יכולה להיות רק עם אחד מהם. ועיין שם שהביא מה שנסתפק הגאון ר' חיים ברלין (בשו"ת אוצר ר' חיים ברלין או"ח ס' עז), כשרופא אחד אומר צריך, ורופא אחד אומר שאינו צריך, אם מותר לרופא שאומר שאינו צריך לחלל שבת בשביל החולה, אם הוי בכלל שויה אנפשיה חתיכה דאיסורא, והשיב לו הגר"מ פרלומטר בשו"ת אבני שוהם (או"ח ס' כ), שאם יש איש זולתו, האיש יחלל שבת, עפ"י ההלכה ששומעים לרופא שאומר שצריך, ואם אין איש אחר זולת הרופא שאומר שאינו צריך, מחויב הרופא הזה (האוסר) לחלל שבת, ואין עליו שום חטא בזה, מאחר שכן ההלכה. ע"ש. ועיין למרן הגר"י זצ"ל בחזו"ע (ח"ג עמ' רלא בסופו), שהביא דברים אלו להלכה. אולם באור השבת הנ"ל הוסיף להקשות ממה דכתב בפרדס יוסף על מה שנאמר בתורה "איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמרו" (ויקרא יט) דרשו חז"ל, יכול אמר לו אביו חלל את השבת ישמע לו, תלמוד לומר ואת שבתותי תשמרו, כולכם חייבים בכבודי. ותמה ה"חזקוני" אם האב מצוה על בנו שיחלל שבת, רשע הוא, ואין מצוה לכבדו, ומדוע היינו חושבים שישמע לו? ותיירץ פרדס יוסף (פרשת כי תשא) שמדובר באב חולה ורופא אחד אמר שהוא מסוכן וצריכים לחלל עליו שבת, והבן שגם הוא רופא סבור שאינו מסוכן ואין צריך לחלל עליו שבת, וצוה האב על בנו שיחלל עליו שבת, והאב לא נעשה רשע בצויו זה מאחר ובמקרה כזה מחללים עליו שבת, ובזה משמיעה לנו התורה שאסור לבן לחלל שבת מאחר ולדעתו הוא חלול שבת ללא צורך. (א.ה. קצת קשה על תירוץ זה, שהרי האב החולה ציוה על בנו לחלל שבת עבורו, וא"כ יש לחלל שבת עבורו מדין "יודע לב מרת נפשו" כדאיתא ביומא (פג.), כ"ש שמצטרפת דעתו לדעת הרופא שסובר שצריך לחלל. וי"ל שאין האב בכלל יודע לב מרת נפשו, אלא בגלל ששמע זאת מהרופא המתיר, חושש הוא לחייו ולכן מצוה על הבן. אולם עדיין קשה, שאף בכהאי גוונא להלכה יש לחלל עליו את השבת, שהרי ברגע ששמע שיש סכנה לחייו, במידה ולא יטפלו בו, יכולה להסתר דעתו, וא"כ שפיר יש לחשוש שיסתכן בכך. וצ"ע). מבואר בדברי הפרדס יוסף שרופא הסבור שאין החולה מסוכן וזאת בניגוד לדעת רופא אחר, אל יחלל הוא את השבת עבור חולה זה. ולכאורה חולק הפרדס יוסף על דברי הגאון ר' חיים ברלין. ועיין שם שתיירץ הגר"י זילברשטיין שליט"א, שאפשר לומר שאין כל מחלוקת ביניהם, ודברי הפרדס יוסף נאמרו כשהיוכח בין הרופאים הוא במקרה ששייך בו ידיעה ברורה, ואז גם הגר"ח ברלין אומר שאסור לרופא הסבור שאין חשש פיקוח נפש לחלל שבת, ודברי הגר"ח ברלין נאמרו כאשר הרופאים חלוקים ביניהם בדברים של שיקול הדעת, ובמקרה כגון זה יודה גם הפרדס יוסף שחייב הרופא לחשוש לדעת חברו הסובר שיש שלפניו נפש ועליו לחלל את השבת למענו.

מותר להתקשר בשבת לרופא מומחה, גם אם נמצא במקום רופא אחר, אם האחר אינו כל כך מומחה. וכן אם החולה או היולדת מעוניינים בדוקא ברופא מסויים ודעתם סומכת עליו מותר להתקשר אליו בשבת אף אם יש במקום רופא מומחה³⁴⁶. אבל אסור להתקשר לרופא מסויים מטעמי חסכון גרידא, כגון שהוא רופא הקשור לקופת חולים וכדומה.

מי שרוצים לאונסו שיעבור עבירה גדולה, אין מחללין עליו השבת כדי להצילו.³⁴⁷ אך אם הכפיה היתה באחת מג' העבירות (עבודת גילולים, גילוי עריות, שפיכות דמים), והוא משער שהנאנס ימסור עצמו למיתה בשביל זה, יש להורות דבכהאי גוונא דמיירי בג' העבירות ויש אפשרות שימסור נפשו על כך, יש לחלל את השבת עבורו, דלא גרע מספק נפשות.³⁴⁸ ומי שאונסים אותו להעבירו מדתו ולהוציאו מכלל ישראל, רשאים לחלל עליו את השבת כדי לחלצו.³⁴⁹

סעיף יא

³⁴⁶ כיון שמכיר וסומך על הרופא הוי כיתובי דעתא של החולה. וכמו שמצינו לעניין הדלקת נר עבור יולדת סומא (סי' של).

³⁴⁷ ובשעה"צ (סי' שו סק"נ) הו"ד הפמ"ג שהסתפק דשמא מה שאמרו שאין לחלל עליו את השבת כדי להצילו זהו דוקא כשעושה מלאכה גמורה האסורה מהתורה שיש בה חיוב כרת וסקילה, משא"כ כשצריך לצאת מחוץ לתחום וכיוצא ב, דאף לסוברים דאסור מהתורה (חוץ לתחום י"ב מיל) אין בזה אלא איסור לאו. וע"ש שנשאר בצ"ע. וי"ל דבכהאי גוונא שצריך לעבור על איסור דרבנן כדי להצילו, בזה ודאי שישבור להתיר. וכן דעת האליה רבה (סק"ג) הו"ד במשנ"ב (סי' שו סק"נ).

³⁴⁸ עיין בהגהת הרמ"א בסעיף זה שכתב, מי שרוצים לאונסו שיעבור עבירה גדולה, אין מחללין עליו השבת כדי להצילו. (וציין שם לעיין בסי' שו). וכתב המשנ"ב (סק"ג לא), דאין אומרים לאדם "חטא כדי שיזכה חברך", אך אם הכפיה היתה באחת מג' העבירות (עבודת גילולים, גילוי עריות, שפיכות דמים), והוא משער שהנאנס ימסור עצמו למיתה בשביל זה, אפשר דצריך לחלל כדי שלא יבוא לזה. ע"כ. ומלשון המשנ"ב מבואר שלא היה מוכרע לו דין זה, אבל בלבוש (סי' שו סק"ד) כתב שכיון שימסור עצמו למות יש לחלל שבת ולהצילו משום פיקוח נפש. וכ"כ האליה רבה (שם סק"ג לג). וראה גם בשו"ת מהרי"ל דיסקין (קו"א סי' ה אות לד'). וכתב בשו"ת אבני שיש (שם) בשם הגר"צ לוינסון [חתנו של בעל המשנ"ב], שיש לומר שהספק של המשנ"ב בעניין זה הוא שכיון שע"פ דין חייב למסור עצמו ליהרג ולא לעשות עבירות אלו, א"כ לא הקפידה התורה במקום זה על איבוד נפשות, ולכן יש מקום לומר שאין לחלל עליו שבת משום פיקוח נפש. וכעין מה שכתב התורה"ד (סי' קצט) שלעניין קידוש ה' לא הקפידה תורה על איבוד נפשות מישראל, ולכן לא לומדים על זה משאר מקומות לומר ספק נפשות להקל (וכ"כ לבאר הגר"ח קנייבסקי [משנת פקו"נ עמ' רפב]). אולם הקשה על דבריו ממה שכתב השבות יעקב (שו"ת ח"ב סי' קו') והו"ד בפתחי תשובה (יו"ד סי' קנז' סק"ח) שוודאי במקום שאפשר לקיים שניהם שלא לעבור על המצוה וגם שלא להירג, עדיף לעשות כן (ולכאורה יש לחלק, שהשבות יעקב דיבר על מי שאונסים אותו לעשות העבירה, ולגביו כשיכול לקיים שניהם וודאי עדיף שלא ייהרג. אבל המשנ"ב מדבר על מי שיכול להצילו ע"י חילול שבת, ובזה אפשר שאין לחלל שבת עבור הצלתו משום שלא הותר לחלל אלא משום 'וחי בהם', משא"כ כאן שאמרה תורה שימות ולא הקפידה על איבוד נפשו).

ובשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ג סי' צ) ביאר הספק, שכיון שמחוייב למסור נפשו בשביל קדוש ה', אולי אין בזה חיוב הצלה שהרי בזה מונע ממנו לקדש ה'. ולכן ביום חול יש מספק חיוב להצילו, אך בשבת אם אין חיוב להציל יש בזה איסור שחילל שבת. וסיים שם שלמעשה הואיל והמשנ"ב השאיר הדבר בספק, מסתבר שמחוייבים לחלל שבת שהרי גם בספק פיקוח נפש מחללים שבת.

³⁴⁹ ש"ע סי' שו סעיף יד. ומקורו הטהור מהרשב"א (ח"ז סי' רסז) שנשאל על אשה שהוציאוה נכרים מביתה כדי לכופה להמיר את דתה, האם מותר לשלוח אחר אביה שהיה בעיר אחרת להודיעו שילך אחריה שמא יוכל להצילה. ועיין שם שדעתו להחמיר בזה. ועל זה כתב בב"י שדעת התוס' (שבת ד. ד"ה וכו') שחייב לחלל עליה שבת, שאין איסור חמור מלהמיר את דתה. עיין שם שהביא שני חילוקים בדעת התוספות, האחד שהוי מצוה רבה, והשני היכא דהנאנס לא פשע (דהיינו זה שרוצים להצילו מאיסור, לא פשע).

הזקוק לתרופה אנטיביוטית למשך עשרה ימים, אך לא יסתכן אם יתחיל ליטלה אחר השבת, אינו צריך להחמיר, ורשאי ליטלה בשבת³⁵⁰.

אם התחיל לקח כדורים מערב שבת, מותר להמשיך ליקח מהם גם בשבת כל שהפסקת לקיחתם תגרום לו שיעטער הרבה, וכל שכן אם לוקח תרופות אנטיביוטיות שיש חשש שהפסקת לקיחתם בשבת תגרום לו נזק³⁵¹.

סעיף יב

חולה שיש בו סכנה שמחללים עליו את השבת, משתדלים שלא לעשות זאת ע"י נכרים או קטנים, אלא ע"י ישראל גדולים ובני דעת. וכן אין לעשות זאת בשינוי³⁵².

בדברים שאינם נוגעים ישירות לחולה שיב"ס ולטיפולו, יש להורות שאף לדעת מרן רצוי ונכון לעשות את הדברים הנ"ל בשינוי או ע"י גוי³⁵³. עפ"י המבואר, אם צריכים לנתח חולה שיב"ס

³⁵⁰ דנראה לומר שמה שהחמירו (עיין משנ"ב ס"ק לב, דמשמע מדבריו שאם לא יגיע ריעותא לחולה יש להחמיר) זה דוקא לענין מלאכות ממש, והכא כאשר צריך אנטיביוטיקה, הדבר מעיד על חולי פנימי ולא גרע מחולה שאיב"ס דלא גזרו בו על איסור רפואה בשבת. עיין הגהת הש"ע בסעיף לז. ומשנ"ב (ס"ק קכא). שו"ר שכן פסק הגרש"ד גרוס שליט"א (הו"ד במשנ"ב למעשה).

³⁵¹ ראה בגמרא (שבת קמ.) דאפילו למאן דאסר הני מילי היכא דלא אישתי כלל, אבל הכא כיון דאישתי חמשה ומעלי שבתא אי לא שתי בשבת מיסתכן. וכן כתב הרמב"ם (פרק כא מהלכות שבת הלכה כב) בזה"ל: שתי חלתית מקודם השבת והרי הוא שותה והולך, מותר לשתות בשבת אפילו במקומות שלא נהגו הבריאם לשתות. ע"כ. וכן פסק בש"ע (סי' שכא סעיף יח). הטעם לזה כתב שם הרב המגיד דכיון שהתחיל לשתות, אם יפסוק ולא ישתה בשבת, יחלה. ע"ש. והתם איירי גם אם יחלה בחולי שאין בו סכנה כדמוכח בדברי הרמב"ם. וראה בקובץ תשובות להגר"ש אלישיב זצ"ל (ח"א סי' מ אות ב) שכתב שבתרופות מוכנות שאין בלקיחתן אלא משום גזירת שחיטת סממנים, יש להתיר לקחתן אף בלא סכנה. ע"ש. וכבר ביארנו לעיל שבזמן הזה שאין כל אחד מכין תרופה בביתו אלא הכל קונים תרופות בבתי מרקחת ובתי חולים, די בזה להקל לקחתן בשבת. וכן היא דעת הגרש"ז זצ"ל (הו"ד בשש"כ פל"ד הערה עו) שמי שהתחיל לקחת תרופה וההפסקה תגרום לו נזק, או שלא יתרפא אם יקחנה פחות משמונה ימים, מותר לקחתה בשבת. ע"ש.

³⁵² ש"ע סעיף יב. וטעמו אליבא דהרא"ש (פ"ח דיומא סי' יד) שפעמים ואינם נמצאים (הגוי והקטן), ויבואו לחזר אחריהם, ומתוך כך יבוא החולה לידי סכנה. ע"ש. וראה בקצות השלחן (בדה"ש סי' קלה אות ט) שכתב, דלדעת הרמב"ם, אפילו אם בא להחמיר על עצמו לעשות ע"י נכרי או קטן, יש עליו איסור מדברי סופרים, מפני הרואים וכו'. ע"ש. וכן תראה בגדולות אלישע (סי' שכח ס"ק כד). וכ"כ באגרות משה (ח"ה סי' כה). וכן פסק רבינו הגדול זצ"ל (חזו"ע ח"ג עמ' רפא). ומדברי הש"ע שלא הזכיר עשייה בשינוי במקום שאפשר או ע"י גוי מוכח דלא ס"ל הכי. וטעמו כהנ"ל דפעמים והדבר יביא לידי עיכוב, והוי חומרא שתביא לידי קולא, ולכן אף כשיכול לעשות בשינוי לא יעשה מפני הרואים. ואף שראיתי מה שכתבו בספר קצוה"ש (סי' קלה בדה"ש סק"י) ובשש"כ (פל"ב הערה פו) בשם הגרש"ז, שאם עושה ע"י שינוי יגלה בפני כל הנמצאים שם שמותר לעשות את המלאכה אפילו כדרכו אם יש מקום לחוש לעיכוב. ע"ש. נראה דזה לשיטתם דפוסקים כמו הרמ"א דבעינן שינוי היכא דאפשר, ומסתמא חששו לדעת הט"ז (הו"ד במשנ"ב ס"ק לז), אולם אליבא דמרן א"צ לשנות, ודוקא לענין יולדת (סי' של סעיף א', ובמשנ"ב סק"ה) שאחת מאלף מתה, בעינן עשייה בשינוי היכא דאפשר.

³⁵³ בש"ע (סי' שכח סעיף ד) כתב, מכה של חלל אין צריך אומד, שאפילו אין שם בקיאים וחולה אינו אומר כלום, עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. ומשמע אעפ"י שאין בו סכנה במניעת הדבר ההוא, כיון שהחולי יש בו סכנה, ויש בדבר צורך קצת ורגילין לעשות לו בחול עושים גם בשבת. וזו דעת הרמב"ם וכפירוש המ"מ והובא בב"י שם. ונראה שה"ה לענין מש"כ מרן בש"ע שם סעיף י"ב כשמחללין שבת על חולה שיש בו סכנה משתדלין שלא לעשות ע"י א"י וקטנים ונשים אלא ע"י ישראל גדולים ובני דעת, ודלא כהרמ"א שם שכתב שאם אפשר לעשות ע"י א"י בלא איחור כלל עושין ע"י א"י במקום שאין לחשוש שיתעצל. והנה יש להסתפק האם בדעת הרמב"ם והש"ע צריך יהודי לעשות ללא שינוי כל דבר עבור חולה שיש בו סכנה, גם דברים שאינם נוגעים ישירות לחולה ולטיפולו, כגון רופא שמנתח או מטפל בחולה שיש בו סכנה צריך לעשות הכל בעצמו בלי לבקש מעכו"ם וכדרכו ביום חול ללא שינוי, או לרשום בגליון החולה את פרטי המחלה והטיפול שניתן כדי שרופא אחר ידע לעת הצורך באותה שבת מה נעשה בחולה ולטפל בו בהתאם, האם יכתוב כרגיל או יבקש מעכו"ם לכתוב, או אם אין עכו"ם האם צריך לכתוב ביד שמאל, וכן כשהוא נגש לטפל בחולה כזה והחדר חשוך חייב הוא להדליק את האור ללא שינוי אך אחרי שגמר טיפולו והחולה מבקש ואינו יכול לישון בחדר מואר האם גם כאן עליו לכבות את האור כרגיל או האם נאמר שבזה יודה מרן לרמ"א שדבר שאינו מהווה טיפול בגוף החולה ממש צריך (אם אפשר) לעשות ע"י עכו"ם או בשינוי. ועיין בנשמת אברהם (ח"א סי' שכח עמ' שצב) דכתב שלכאורה אין סברא לומר שלדעת מרן יעשה גם הדברים הללו יהודי וללא שינוי. וכתב שם שהסכים עמו מרן הגרע"י זצ"ל. וכ"כ הגר"ב צאבא שאול זצ"ל

בשבת, והבי"ח מתנה זאת בחתימת הקרובים על טופס הסכמה, ינסו להתחמק מכך עד כמה שאפשר. אולם במקום שאי אפשר יחתמו בשינוי וימעטו בכתיבה³⁵⁴.

פשוט הדבר שמותר לומר גוי לבשל עבור חולה שיש בו סכנה³⁵⁵. אולם אכן דקיי"ל כדעת מרן הש"ע, במקום שיש ישראל, עדיף טפי שהוא יחלל את השבת ולא יאמר לגוי לבשל³⁵⁶.

אף שמרן נקט בלשונו שמשדלין שלא לעשות את החילול ע"י אינו יהודי, וקטנים ונשים, אלא ע"י ישראלים גדולים, אין ללמוד מכך שיש למחות בנשים מלעשות מלאכה עבור חולה³⁵⁷, ופשוט שאם באות מעצמן ועושות זאת שאין למחות בידן, ונהפוך הוא, חייבות הן בהצלתו, שגם הן מצוות במצות פיקוח נפש.

(אול"צ ח"ב פל"ו הערה ב) וז"ל: נראה דעת מרן דוקא צרכיו ממש, אבל לרשום מידת חומו וכדומה אף במקום פקוח נפש לא יעשה לכתחילה אלא ע"י עכו"ם וכו'. עכ"ל. ועפ"י שמפשט דברי הש"ע שלא הזכיר שעושים ע"י אינו יהודי או בשינוי, במקום שאפשר לעשות כן, מבואר שאינו סובר כן, ולדעתו יש לעשות תמיד ע"י ישראל ובלא שינוי, מ"מ י"ל דלזה התכוון כשכתב "כשמחללין שבת על חולה שיש בו סכנה", דהיינו שהחילול קשור לגוף הרפואה של החולה. ואף שאין זה מוכרח, יש לצרף לזה מה שכתב המשנ"ב (ס"ק יד, ובביאור הלכה שם) בשם כמה פוסקים דסבירא להו, שאפילו במקום שצריך חילול אין מחללים ע"י ישראל אלא בדבר שיש לחוש שאם לא יעשהו לו יכבד עליו חוליו ויוכל להסתכן, וכל שברור לו שאין במניעת אותו הדבר חשש סכנה וכו' אין עושים אותו בשבת, אלא ע"י אינו יהודי. ע"ש. וכן כתב בשולחן שלמה (ס"ק יג' אות ב') שפעולות שאינן קשורות ממש לטיפול בחולה, כגון כיבוי נר כדי שהחולה שיש בו סכנה יוכל לישון, גם לדעת הש"ע צריך לעשותן ע"י אינו יהודי או בשינוי.

³⁵⁴ הנה דעת מרן הש"ע (בסעיף זה) דמותר לחלל שבת עבור חולה שיש בו סכנה ואין צריך לשנות אף באפשר לעשות השינוי ללא דיחוי. ועיין מנחת אהבה (ח"א פרק כ"א סעיף מ') בנידון חשיב"ס שצריך לנתחו בשבת והנהלת בית החולים מתנה את עשיית הניתוח בהסכמת הקרובים בכתב, ואין ההנהלה מסתפקת בהסכמת הקרובים בעל פה ובפני עדים, מותר לקרובים לחתום ומ"מ לכתחילה יחתמו בשינוי וגם ישתדלו לחתום בקיצור עד כמה שיוכלו כדי למעט בכתיבה כגון שיחתמו בראשי תיבות בלבד או ע"י עשיית סימון כלשהו בלבד. ונימק בהערה דאף לדעת השו"ע דא"צ שינוי, שאני הכא שאין החתימה מצרכי החולה כלל, רק מאחר והנהלת בית החולים מתנה את עשיית הניתוח בחתימת הקרובים מותר להם לחתום שאל"כ יש סכנה לחולה וכו' יעו"ש. עתה ראיתי בספר "משנ"ב למעשה" (עמ' רלג) שהביא בשם רופא מומחה שיש להתקש שלא לחתום, כי אין רופא רשאי עפ"י חוק לעכב ניתוח בעטיה של חסרון חתימה.

³⁵⁵ שהרי מותר אף לישראל לחלל שבת עבור חולה שיש בו סכנה ואין צריך לשנות אף באפשר לעשות השינוי ללא דיחוי. ועיין מנחת אהבה (ח"א פרק כ"א סעיף מ') בנידון חשיב"ס שצריך לנתחו בשבת והנהלת בית החולים מתנה את עשיית הניתוח בהסכמת הקרובים בכתב, ואין ההנהלה מסתפקת בהסכמת הקרובים בעל פה ובפני עדים, מותר לקרובים לחתום ומ"מ לכתחילה יחתמו בשינוי וגם ישתדלו לחתום בקיצור עד כמה שיוכלו כדי למעט בכתיבה כגון שיחתמו בראשי תיבות בלבד או ע"י עשיית סימון כלשהו בלבד. ונימק בהערה דאף לדעת השו"ע דא"צ שינוי, שאני הכא שאין החתימה מצרכי החולה כלל, רק מאחר והנהלת בית החולים מתנה את עשיית הניתוח בחתימת הקרובים מותר להם לחתום שאל"כ יש סכנה לחולה וכו' יעו"ש. עתה ראיתי בספר "משנ"ב למעשה" (עמ' רלג) שהביא בשם רופא מומחה שיש להתקש שלא לחתום, כי אין רופא רשאי עפ"י חוק לעכב ניתוח בעטיה של חסרון חתימה.

³⁵⁶ הנה ראיתי לראשל"צ בילקו"י (ח"ד עמ' קיג) שהביא את דברי החתן סופר בתשובותיו שכתב עצה שאפשר לבשל בשבת לחולה שיש בו סכנה ולהנצל מבישולי נכרים, והיינו שהעכו"ם יבשל עד שיעור כמאכל בן דרוסאי והישראל יגמור הבישול, והרי דעת הרא"ש דאחר מאכל בן דרוסאי אין כאן בישול מן התורה לענין שבת, וכן וקיימא לן ביורה דעה שאחר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי והישראל הוסיף וגמר בישולו ליכא משום בישולי גויים. ע"כ. ואע"פ שדעת כמה פוסקים דיש בישול מן התורה אחרי שיעור מאכל בן דרוסאי (עיין ביה"ל ס' שיח ס"ד ד"ה אפילו, שהביא כמה ראשונים הסוברים כן) מ"מ עדיף לאחוז בספק איסור שהיא מחלוקת הראשונים הנ"ל מודאי איסור שיבשל היהודי מתחלתו. ואע"פ שדעת מרן ז"ל (יו"ד ס' קי"ג ס"ט) בבישול עכו"ם כמאכל בן דרוסאי וגמרו ישראל לאסור, מ"מ הרי כתב שם להקל במקום הצורך. ונידו"ד שפיר חשיב כמקום הצורך. ע"ש. אולם עדיין צריך ביאור, די"ל דהוראה זו היא דוקא לבני אשכנז הנגזרים אחרי הוראות הרמ"א הסובר בסימן זה סעיף י"ב דאם אפשר לעשות בלא איחור כלל ע"י א"י עושין ע"י נכרי, אמנם לפי הוראת מרן הש"ע עושין דוקא ע"י ישראל גדולים ובני דעת בכל גווני. וכ"כ באדני שלמה (ח"ו שכח אות קס).

³⁵⁷ ראה ברבינו ירוחם (ני"ב ח"ט) שכתב, דאם הנשים באות מעצמן לעשות דברים אלו אין למחות בידם. והו"ד בב"י (ד"ה וכתב רבינו ירוחם), וכתב על דבריו שהוא פשוט. שו"ר בעולות שבת (ס"ק יב) שכתב, דלפי סברת הרמב"ם שהסיבה שלא עושים ע"י נשים כדי שלא יקילו גם במקומות אחרים לענין שבת, א"כ הוא הדין בנידון זה שיש לאסור מהאי טעמא. ע"ש. אולם אין דבריו מוכרחים, דפשוט שגם האישה מחויבת בהצלתו, וכל החשש שיחכו שאשה תעשה, או שיקראו לנשים וילדים, ובכהאי גוונא יש חשש יטעו הרואים. אולם היכא שהאשה עשתה מעצמה, נראה שאין לחוש בזה, ולכן הביא הב"י את דברי רבינו ירוחם. וראה בספר קצות השלחן (ס' קלה, בדה"ש סק"ט) שכיום שיש אחיות ורופאות שהתקצעו בכך וזוהי מלאכתן, ודאי שאין לחוש שיתרשלו בתפקידם, או יתעצלו ויפגעו. ע"ש. ופוק חזי שהמציאות שאותן נשים ממלאות תפקידם באחריות וזריזות.

י"א דכל מלאכה שניתן לעשותה באופן של "שניים שעשאוה" יש לעשותה כך אף לצורך חולה שיש בו סכנה. ויש חולקים. וכן נראה עיקר³⁵⁸.

יש אומרים שכאשר מחללים שבת על חולה שיש בו סכנה צריך לעשות המלאכות בשינוי ולא כדרךן אם אין הדבר גורם שום חשש עיכוב וספק סכנה, ולכן כשמתלפנים בשבת לצורך פיקוח נפש יש להרים את השפופרת בשינוי כגון על ידי מרפקו וכדומה³⁵⁹. ויש אומרים שלא הצריכו שינוי אלא כשעושה לצורך יולדת ובמקום שאפשר אבל בשאר חולים שיש בהם סכנה אין צריך לעשות בשינוי³⁶⁰. וכן עיקר³⁶¹.

סעיף יג

³⁵⁸ כתב בספר חוט שני (ח"ד פרק פ"ט ס"ק כ"ג) בשם הגר"נ קרליץ, שמלאכה שניתן לעשותה ע"י שני אנשים יחד (באופן שזה יכול וזה יכול), צריך לעשותה, לצורך חולה שיש בו סכנה ע"י שנים, דקיימא לן (שבת צג.) שנים שעשאוה פטורים, ואין איסור בזה אלא מדרבנן, ע"ש. אבל בשו"ת עטרת חכמים (חאו"ח דף ד' ע"א אות ו') כתב, שאף למאן דאמר שבת דחוייה אצל פיקוח נפש, ולא הותרה, לא מצינו שיהיה מן הצורך להדר אחר שנים שעשאוה, אף אם מצוי משמשים לחולה בשבת. ע"ש. והו"ד בחזו"ע (שבת ח"ו עמ' קלט). והנה לפי דברי מרן בסעיף זה דנקט דאין לעשות ע"י קטן או גוי (וזה אף אם סבר דשבתהותרה) מטעמא שמא יטעו הרואים, ושמא לא ימצא קטן או גוי ויתמהמהו בהצלת נפשות (כדאיתא בב"י) הוא הדין גם הכא, שאין צורך לעשות זאת ע"י שניים.

³⁵⁹ הרמ"א בסעיף יב.

³⁶⁰ מדברי הש"ע שלא הזכיר שעושים ע"י אינו יהודי ובשינוי, במקום שאפשר לעשות כן, מבואר שאינו סובר כן, ולדעתו יש לעשות תמיד ע"י יהודי וללא שינוי. וטעמו כדאיתא ברא"ש (יומא פח סי' יד) דזימנין דליתניהו ואתי לאהדורי בתרייהו ומתוך יבוא לידי סכנה. עיין משנ"ב (ס"ק לג). וסברא זאת שייכת אף לעשייה בשינוי, דיכולים הרואים לטעות ולחשוב דחייב לעשות בשינוי אף לחולה שיב"ס, וזימנין שיכול לגרום לעיכוב ולפיקוח נפש. וכן מוכח מכך שמרן הש"ע פסק דוקא בדיני יולדת (סי' של סעיף א) דבעינן שינוי היכא דאפשר, ומכך שפסק זאת דוקא לגבי יולדת כיון שאחת מאלף מתה, מוכח דבשאר חולה שיב"ס אין צריך שינוי כלל.

³⁶¹ כ"כ בילקו"י (ח"ד עמ' רד). וכן פסק במנוח"א (ח"א פרק כא הלכ' כט). וקצת קשה על מרן רבינו הגדול הגרע"י זצ"ל שפסק בחזו"ע (ח"ע עמ' רמט) שטוב שירים את הטלפון בשינוי, או ע"י שניים דהוי שניים שעשאוה. ומקורו משו"ת אבני ישפה (סי' פט). והרי האבני ישפה החמיר לעשות בשינוי כיון דאיהו אזיל בתר פסקי הרמ"א דסבר דהיכא דאפשר בעינן שינוי, אולם אנן קיי"ל כדעת מרן דלא בעינן שינוי. וצ"ע.

אם קטן נתקע במעלית, מותר לחלל בשבילו את השבת אף ע"י ישראל אף במלאכה דאורייתא כהדלקת מנורה עם פתיחת הדלת, וכן פריצת המעלית, דיש לחוש שמא מתוך הפחד יבוא לכלל סכנה³⁶². ואין להתמהמה כדי לנסות להוציאו בדרך היתר³⁶³.

ילד קטן³⁶⁴ שנמצא משוטט ברחוב כשהוא מפוחד ויש לחוש לבריאותו, מותר לחלל את השבת כדי לאתר את הוריו³⁶⁵.

סעיף יד

י"א שהשבת הותרה במקום פקו"נ, וי"א שדחיה היא אצל פיקוח נפש. וכך נראה העיקר להלכה. והמיקל בזה ודאי שיש לו על מה שיסמוך, שכך היא דעת רבים וטובים³⁶⁶.

אע"פ שדחיה היא שבת אצל מכנת נפשות ולא הותרה כמו שבארנו, מכל מקום אם הוצרכו לחלל שבת בעשיית מלאכה האטומה מן התורה לצורך חולה שיש בו סכנת נפש כל זמן שעסוקים הרופאים בחולה לרפאותו מותר להם לגמור את כל הטיפול הנצרך לחולה ואפילו אם אין חשש סכנה במניעת שאר הטיפול מהחולה, שהואיל וכבר נדחתה שבת אצל החולה, נדחתה לגמרי כל זמן שעסוקים בו, והכל נחשב כחילול אחד ארוך³⁶⁷. לפיכך חולה שיש בו מכנת נפש שנצרך לעבור ניתוח בשבת מותר לרופאים לנתחו כדרכו בימות החול.

³⁶² עיין ברש"י (יומא פד: ד"ה ננעלה) שכתב וז"ל: ננעלה דלת, והתינוק נבעת. ע"כ. ומשמע מדבריו שדוקא אחר שחזינן דהתינוק נבעת מותר לחלל שבת כדי לחלצו. וכך ביאר בדברי רש"י בשבט הלוי (ח"ח ס' עה). וכן תראה בהלכות קצובות (שבת אות יח) שכתב, תינוק הבוכה בתוך הבית, שוברין הדלת ומוציאים אותו. ע"כ. אולם מלשון הרמב"ם (פ"ב הי"ז) שכתב שמא יבעת התינוק וימות (והעתיקו במג"א והמשנ"ב), משמע דלא בעינן יבעת קודם או שיבכה, אלא ניתן לחלצו אף קודם לכן. ולהלכה יש לחוש לדבריו, שהרי מה יעזור לחלץ התינוק לאחר שכבר נבעת, אלא יש לחלצו בטרם יבעת ויסתכן. ונראה דמה שכתב המשנ"ב (ס"ק לח) שאם ננעלה דלת בפני התינוק שובר הדלת ומוציאו. ע"כ. היינו ילד רך בשנים שמבעת ויסתכן, אבל אם אינו מפחד אע"פ שלא הגיע לגיל בר מצוה אין לשבור הדלת ע"י ישראל דזיל בתר טעמא. ובענין גיל התינוק שיש לחוש לבהלה בו, כתב במור וקציעה, שנראה שלענין זה תינוק כל שצריך לאמו, ובסתם הוא עד בן שש, כמו לענין עירוב שמבואר בש"ע (ס' תי"ד ס"ב) שקטן עד שש שנים יוצא בעירוב של אמו ואין צריך להניח עליו מזון ב' סעודות לעצמו, משום שעד זמן זה כרוך אחרי אמו. אמנם אם יש לחוש שייבהל ויפחד אף שהוא גדול יותר, יש להקל בספק נפשות. ובשו"ת שבט הלוי (שם) כתב ללמוד מכאן שיש בבהלה גדולה ספק פקו"נ, וזה שייך גם בגדולים, ומצינו בכמה מקומות בדברי חז"ל שהתרגשות פתאומית גורמת למיתה, ולכן אף שבגדולים לא שייך בהלה כשננעל דלת בפניו משום שאינם נבהלים מכך, מ"מ במקום שיש בו בהלה אף בגדול מחללים עליו שבת.

³⁶³ עיין משנ"ב (ס"ק לח) דלא אמרינן שאפשר לקרקש לתינוק באגוזים מבחוץ עד שיביאו המפתח. ע"ש. וטעמו מפני שיש לחוש שמא יפחד הילד בינתיים וינזק ע"י כך.

³⁶⁴ קטן לאו דוקא, דהוא הדין בכל אדם דנמצא מבעת ויש חשש פקו"נ, אלא שנקטנו בדבר השכיח יותר.

³⁶⁵ דלא גרע מילד שנתקע בחדר. וחששו חכמים בילד מבעת ביותר. והוא הדין באדם מבוגר שיש חשש סכנה לבריאותו.

³⁶⁶ עיין בהרחבה בחלק השו"ת שבסוף הסימן.

³⁶⁷ ע"פ מ"ש בגמ' (שבת קלג:) גבי מילה בשבת שכל זמן שהמוהל עסוק במילה, חוזר בין על ציצין המעכבין את המילה ובין על ציצין שאינם מעכבים את המילה. פירש, על ציצין המעכבין את המילה, חוזר, ואינו חוזר על ציצין שאינם מעכבים את המילה. ע"ש. וכ"פ הרמב"ם (פ"ב מהל' מילה הל' ד) אע"פ שהרמב"ם (פ"ב מהל' שגגות הל' ח) כתב ששבת דחיה אצל מילה. וכן פסק מרן בש"ע (או"ח ס' שלא ס"ב) וביו"ד (ס' רסו סעיף ב) שמוהל שמל בשבת כל זמן שהוא עסוק במילה יכול לחזור אפי' על ציצין שאינם מעכבים את המילה ע"ש. ונמצא שכל שהוצרכנו

חולה מסוכן המאושפז בבי"ח בחו"ל ואין בנמצא אוכל כשר, מותר לחלל את השבת כדי להביא לו אוכל כשר³⁶⁸.

סעיף טו

כתבו הפוסקים שאף אם עשה מלאכה עבור חולה ולא עלה בידו להצילו מכל מקום אינו צריך כפרה³⁶⁹ ויש לו שכר טוב על פעולתו³⁷⁰.

אדם שהלך להציל את הנפש ויצא חוץ לתחומו כשגמר את מעשה ההצלה יש לו אלפים אמה לכל רוח מהמקום שבו הוא נמצא³⁷¹, אבל אין היתר לעבור איסורים דאורייתא כדי שיוכל לשוב לביתו³⁷².

לדחות את השבת כבר, מותר לעשות כל מה שרגיל לעשות בימות החול והכל נחשב כחילול אחד וא"כ גם בפקוח נפש הדין כן. וכ"כ במנוח"א (ח"א פרק כא הלכה ח). ועיין בחזו"ע (ח"ג עמ' רעג).

³⁶⁸ ש"ע סעיף יד, שיש לשחוט ולא להאכילו נבלה. ולמ"ד שבת הותרה ודאי שיש לחלל את השבת, ואף לסוברים דשבת דחוייה יש להתיר בנידו"ד מפני טעמו של הר"ן (הו"ד בב"י) שבאכילת נבילה עובר איסור בכל אכילה (דהיינו בכל כזית), ואף שחוששים לטעמו של הרא"ש דשמא יקוץ החולה במאכל ויסתכן. אולם זה דוקא בגדול ומבין, משא"כ בקטן או מי שאין לו דעת, שחשש זה לא קיים בהם, אולם בכהאי גוונא, שצריך מבוגר להאכיל את הקטן או השוטה, יש להשתדל להביא להם את האוכל האסור ע"י גוי או בשינוי מאשר שיתן להם את האיסור בידיים. עיין בשש"כ (פ"מ הערה נב) שכ"כ בשם הגרשז"א זצ"ל. ועוד י"ל שזהו דוקא כשהאוכל אינו כשר, אולם אין לחלל את השבת עבור אוכל "מהודר", דלא נחלל שבת עבור חומרא. ופשוט. אולם במקרה ובו החולה מסרב לאכול ממאכלים כשרים עקב פרישותו, ויש חשש גדול שיקוץ בהם ויסתכן, יש לחלל שבת עבורו בכהאי גוונא שאי אפשר להסתיר ממנו. ועיין בשש"כ (החדש פרק מ הערה נד).

³⁶⁹ בתו"ש (סקמ"ט) ציין למש"כ החוות יאיר (סי' רלו) דאם טלטלו אבנים לצורך ביהכ"ס בשבת אע"פ שהתירוהו חז"ל מ"מ צריך כפרה על זה יע"ש. ובשע"ת (סעי' נו) הביא משו"ת חוות יאיר שבמקום הצלת הדליקה שהיה חשש סכנ"פ אין להמורה לפסוק להשוואל שיתענה, ואפילו משום חומרא וכו' ואם חילל שבת במלאכה דאורייתא ואחד יחיד רוצה להתענות לכפרה יוכל לעשות לעצמו, דלא יהא אלא רשות וכו' אבל מ"מ אין להורות כן למי ששואל אם יתענה. ע"ש. אולם בס' בית יהודה (דף ס"ז) למהר"י עאייאש ז"ל חולק על החו"י, דבין ליחיד ובין לצבור אין לעשות שום דבר דהיינו שאין חילוק בין יחיד לרבים, ושניהם לא צריכים לכפרה והסכים לדבריו הברכי יוסף (אות ה' ז'). וכ"כ המשנ"ב (סי' שלד ס"ק עח) דמה שנהגו הנשים המדליקות את הנר בשבת בשביל היולדת, שמתענות לאחר מכן, הרי זה בכלל הוללות וסכלות. ע"ש. ואין להקשות ממה שכתב המשנ"ב (שם ס"ק עו) שמי שכיבה דליקה בשבת משום שהיה בסכנה אינו צריך לעשות תשובה, כדי שלא ימנעו מלכבות. ע"ש. ומשמע מדבריו שלולא טעם זה היה צריך לעשות תשובה. דעיין בספר משנת פיקוח נפש (תשובה כח) בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א שדברי המשנ"ב אינם אלא טעם מדוע אין לעשות תשובה אף שרוצה לעשות כן.

³⁷⁰ בגמ' מנחות (סד.) שאם אמדו הרופאים את החולה שהוא זקוק לאכול גרוגרת אחת כדי להתרפא ומיהרה עשרה אנשים וקטף כל אחד מהם גרוגרת עבור החולה שכל אחד חשב שהוא יקדים כולם פטורים אף אם החולה התרפא בגרוגרת הראשונה שהובאה לו וכתב השו"ע דלכולם יש שכר טוב מאת ה'.

³⁷¹ במשנה בעירובין (מד:) איתא מי שיצא ברשות ואמר לו כבר נעשה מעשה, יש לו אלפים אמה לכל רוח. ופרש"י, כגון שיצא לצורך עדות החדש או להציל מן הגייס או מן הנהר, או חכמה הבאה ליילד. והיינו דאף שבעלמא מי שיצא מחוץ לתחום אין לו אלא ארבע אמות מ"מ באלו שיצאו ברשות הקלו חכמים ליחן להם אלפים אמה לכל רוח. וכתבו התוס' (שם ד"ה כל) שישוד הקולא הוא משום דהתירו סופן משום תחילתן, שאם לא יתירו להם להלך אלפים אמה לכל רוח אלא יצטרכו לעמוד בתוך ד' אמותיהם עד שתצא השבת, יש חשש שימנעו בפעם אחרת מלצאת ולהציל.

³⁷² עיין ש"ע סי' שט סעיף ט. ועיין משנ"ב (סק"כ) בטעם הדין שחוזרים למקומם כיון שאם לא נתיר להם לחזור למקומם בעתיד לא ירצו להציל. ובסי' תז משמע שחוזרים למקומם מחמת הסכנה ולא כדי שלא להכשילם. ובשו"ת ובחרת בחיים (סי' צט) וכן במנחת שלמה (ח"א סי' ח) ובציץ אליעזר (ח"ח סי' טו אות יב), ובחזו"ע (ח"ג עמ' רנג) כתבו דמטעם זה שלא להכשילם לעתיד לא התירו אלא איסורי דרבנן, כחזרה בכלי זיין, ולא איסורי דאורייתא. ואיסור דאורייתא התירו דוקא במקום סכנה. אולם ראה בשו"ת אגרות משה (ח"ד סי' פ) ובקנין תורה בהלכה (ח"ד סי' לט) ובשבט הלוי (ח"ו סי' נו) כתבו דמטעם זה דלא להכשילן לעתיד התירו אף איסור תורה. ע"ש. וע"י נכרי מותר לרופא לחזור לביתו, אפילו כשטיפל בחולה שאיב"ס. ועיין בחזו"ע (ח"ג עמ' רנו).

אסור לרופא לנסוע לטפל בחולה שאין בו סכנה אלא אם נהג גוי, ואחר שטיפל בחולה יש שמתיירים לרופא לחזור לביתו ברכב ע"י נהג גוי, לפי שהתירו סופן משום תחלתו, והמיקל בזה יש לו על מה שיסמוך.³⁷³

חולה שיש בו חשש סכנה, מותר לטלפן לרופא שיבוא אליו, או לנסוע עם החולה אצל הרופא, ואפילו אם יש ספק אם נמצא הרופא בביתו, מ"מ ספק נפשות להקל. והזמנת אמבולנס עדיפה מהזמנת מונית.³⁷⁴ אם קראו לאחד שיסע להציל נפש, והקדימוהו וכבר אין צורך שיבוא, אין להתקשר או לעבור איסור אף מדרבנן כדי להודיעו שלא יבוא.³⁷⁵

סעיף טז

מותר לחולה שיש בו סכנה לנסוע לרופא שהוא מומחה אעפ"י שגר בריחוק מקום, ואפילו כשיש רופא אחר בקירוב מקום. אבל אסור לנסוע לרופא הרחוק ממנו מטעמים כספיים.³⁷⁶

מותר לחולה ולילודת לנסוע לבית חולים מרוחק אם הם מעוניינים בכך משום שדעתם סומכת יותר על הרופאים והמיילדות שם אף באופן שיש בית חולים קרוב שהרופאים והמיילדות שבו אינם פחות מומחים מאלו הנמצאים בבית החולים המרוחק.

חולה שיש בו סכנה, שיש בחדרו מכשיר חשמלי הנצרך לרפואתו וכבה החשמל בכל הדירה ובא ישראל ללחוץ על המתג הראשי כדי לחבר את זרם החשמל על מנת שהמכשיר הנצרך לחולה יפעל, עליו לנתק לפני החיבור את מתגי החשמל בבית, וזאת כדי שלא ידלקו אורות מיותרים שאינם

³⁷³ ראה בשש"כ (פרק לח סעיף יג) שכתב כן. ובספר מגילת ספר העיר בזה דלא מצינו שהתירו סופן משום תחלתו אלא במקום שיש סכנה, כדי שלא ימנעו מהצלתו. וכן התירו במקום מצוה (עפ"י הגמרא ביומא עז: שההולך להקביל פני אביו או רבו רשאי לעבור במים עד צווארו בחזרתו לביתו שהתירו סופו משום תחלתו). ועיין למרן הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (ח"ג עמ' רנו) שכתב, דאליבא דהרמב"ן בתורת האדם (דף יג ע"א) דהא דאמרין ורפוא ירפא, שניתנה הרשות לרופא לרפאות, מצוה נמי איכא דרמי רחמנא עליה. וא"כ אף הכא בנידו"ד שפיר חשיב מצוה מה שהרופא מטפל בחולה שאיב"ס, ולכן יש למקילים הרוצים לשוב לביתם ע"י גוי יש על מה שיסמוכו.

³⁷⁴ חזו"ע (ח"ג עמ' רמח).

³⁷⁵ כ"כ בשו"ת שבט הלוי (ח"ח סי' קצג סק"ב). וכן היא דעת הגרשז"א (הו"ד בנשמת אברהם ח"א סי' שלח סק"א), והוסיף שאם נמצא נכרי במקום מוטב לומר לו שיודיע למציל שלא יבוא.

³⁷⁶ כ"כ בחזו"ע (ח"ג עמ' רמט).

נצרכים לחולה³⁷⁷. וטוב שיעשה זאת בשינוי³⁷⁸. כל זה כשאין הדבר בהול, אך אם הדבר בהול אסור להתעכב וצריך לחבר את המתג הראשי אף שנדלקים אורות מיותרים.

כשצריך להדליק מנורה, ויש לפניו בית מנורה עם כמה מנורות ובית מנורה עם מנורה אחת ודי לחולה במנורה אחת יש להדליק את בית הנורה שיש בו מנורה אחת³⁷⁹. ואם הדבר בהול אין לדקדק בכך.

כשיש צורך להדליק מנורה עבור חולה שיב"ס ויש מנורה קטנה (70 וואט) או מנורה גדולה (100 וואט), ולחולה די במנורה הקטנה, יש אומרים שצריך להדליק את המנורה הקטנה³⁸⁰, וי"א שאין לדקדק ויכול להדליק אף את המנורה הגדולה. וכן עיקר להלכה³⁸¹.

³⁷⁷ דוקא עבור החולה. ועיין בשבט הלוי (ח"ח סי' נו) דכתב דהואיל וי"א שריבוי בשיעורים איסורו מדרבנן, וגם אין רצונו להאיר את כל הבית ממילא הוי פ"ר דלא ניחא ליה שאיסורו מדרבנן, על כן יש להקל באופן זה שצריך לעשות פעולת טלטול מוקצה בהזזת מתג החשמל, ושב ואל תעשה עדיף. ע"ש. ואף שלענ"ד וכתלמיד הדן בפי רבותיו יש לעיין בדברי קודשו, דלכאורה הכא לא הוי פ"ר, דגדר פ"ר פירושו שמתכוון למלאכת היתר וכתוצאה ממנה נגרם ישירות מעשה איסור, אולם הכא רוצה בהדלקה, ומתכוון להדליק את האור, אלא שלא מתכוין להדלקת כל הנורות. וקשה לומר דכיון דמותר לחלל שבת עבור חולה שיב"ס, ודי לו בהדלקת נורה אחת, ממילא ההדלקה של הנורה נחשבת כמעשה היתר, ושאר הנורות הוי כמעשה איסור הנגרר ממילא, דהרי הקולא שיש בפ"ר נובעת מהחוסר במלאכת מחשבת. וכ"כ להחמיר בנידו"ד בספר שש"כ (החדש פרק ל"ב סעיף טו). ועיין בספר תורת היולדת (פרק י"ט הערה ה') שדן לעניין הוצאת נורה מרכב לאחר הכניסה לרכב כדי למנוע איסור נוסף בעת פתיחת הדלת ביציאה, והביא מה שכתב בספר פרשת דרכים (דרוש י"ט) שהקל הקל תחילה נאמר רק אם הדבר הקל מרפא או מציל את החולה כגון חולה הזקוק לבשר ויש לפניו נבילה וחלב ויש בכל אחד משניהם כח להצילו, שמדין הקל הקל חייב הוא לאכול את הנבילה משום שאיסורה קל מהחלב, אולם לעבור על איסור קל שלא בא לרפא את החולה אלא למנוע איסורים לא הותר. ע"ש. לפי"ז הוצאת הנורה שלא באה לרפא את היולדת אלא רק למנוע איסור הבערה לא הותר. וא"כ לכאורה הוא הדין בנידו"ד שלשיטתו אין לעבור על איסור מוקצה בכיבוי המתגים כדי למנוע הבערה נוספת, דכל מה שהותר לעבור איסורים זה במלאכת מחשבת, דהיינו שלא התכוין למלאכת האיסור ועשייתה, והכא התכוון להדליק, והדליק, ויצא מחשבתו לפועל, אלא שהתכוון להדליק אחת והדליק כמה, וצ"ע אי חשיב כהאי גוונא פ"ר. בכל אופן, הרי הרבה ראשונים סוברים דריבוי בשיעורים הוי מדאורייתא, וכן נראית דעת המשנ"ב (סי' שיח ס"ק יג). וראה בחזו"ע (ח"ג עמ' קצ) שהתיר להוריד את מתג החשמל כשהוא כבוי עפ"י הפוסקים הסוברים שאין מוקצה במחומר, ועפ"י סברא זו ודאי שיש לכבות את המתגים כדי שלא להרבות בשיעורי ההדלקות. ואין להקשות דלסוברים דהשבת הותרה ממילא אין משנה כיצד תעשה הפעולה, ועדיף להשאר בשב ואל תעשה, דאף לסברא זו שהשבת הותרה, הני מילי בכגון הא דיש בשר טריפה, ובכל זאת הותר לשחוט עבורו, אולם הכא דאפשר לעשות בהיתר, ודאי שאף לסברא זו לא הותר לעשות איסור בחינם.

³⁷⁸ כדי להמנע מטלטול מוקצה, לשיטה המחמירה שיש מוקצה במחומר, וכיון שאפשר בקלות לשנות ולצאת ידי חובת כל הדעות, טוב להחמיר בזה.

³⁷⁹ עפ"י דברי מרן בסעיף זה, הוא הדין הכא שמרבה בהדלקות. שש"כ (פרק לב הערה צ). ובדרך אגב אומר שתמיד עדיף להדליק נורת לד אם יש בנמצא, שהרי איסורה מדרבנן.

³⁸⁰ שש"כ (שם).

³⁸¹ עיין יבי"א (ח"י חאו"ח סי' נה על הרב פעלים ח"א סי' כא), שדן בנידון זה, והביא בסוף דבריו דעת הגרשז"א (הו"ד בשש"כ פרק לב) שיש להדליק המנורה הקטנה, כי בהדלקת המנורה הגדולה נדלק חוט להט של מתכת גדול יותר. וסיים שכן ראוי להחמיר. ע"ש. וראה בחזו"ע (ח"ג עמ' רפט) שם הביא את התשובה הנ"ל מיבי"א, אולם השמיט את מה שסיים ביבי"א בלשון "ראוי להחמיר" וכתב לעיין בחזו"ע (אבלות ח"א עמ' נה). והמעין יראה ששם כתב להתיר להדליק את הנורה בעלת העוצמה הגבוהה, כי הדלקה אחת היא. ומסתבר שסמך על דברי האור שמח (פרק יח מהלכ' שבת ה"א) שסבר שבמלאכות שלא שייך בהם חיוב על שיעור מסוים אלא חיובן בכלשהו (כמלאכת ההבערה), לא שייך בזה ריבוי בשיעור. ע"ש. וכ"כ בשו"ת הר צבי (ח"א סי' קעז). וק"ק מדוע בחזו"ע (ח"ג) העתיק רבינו הגדול את תשובתו ביבי"א שמסקנתו שם להחמיר, ולא העתיק את תשובתו באבלות ח"א שם מסקנתו להתיר, אף שידוע שחזו"ע שבת ח"ג נכתב לאחר אבלות ח"א. והנה בענין ריבוי בשיעורים בפעולה אחת ישנה מחלוקת ראשונים. הרשב"א (חולין טו: ד"ה המבשל) סובר דהוי מדרבנן, והר"ן (ביצה ט: ד"ה ומיהא) סובר שאיסורו מהתורה. עיין משנ"ב (סי' שיח ס"ק יג). ולכאורה היה נראה להחמיר בדיון זה ולחשוש לאיסור תורה, וכדעת הרב פעלים, אלא שבנידו"ד יש לצרף דעת האור שמח שלא שייך כלל ריבוי בשיעורים במלאכת הבערה לסברת הרשב"א דהוי איסור דרבנן, וכן דעת הסוברים דהשבת הותרה, וא"כ אין צריך לשנות מהרגלו בחול, ויכול להדליק את המנורה הגדולה.

כשיש אפשרות להדליק מנורת פלורוסנט או מנורה רגילה, עדיף להדליק מנורה רגילה.³⁸² ופשוט
דהיכא דאפשר יש להעדיף הדלקת מנורת לד.³⁸³

חולה שיש בו סכנה שצריך לבשל בשבילו אוכל בשבת עדיף לבשל בחשמל מאשר לבשל בגז,³⁸⁴
וכן עדיף יותר להשתמש במיקרוגל.³⁸⁵

סעיף יז

יש אומרים שמותר לעשות לצורך חולה שאין בו סכנה גם מלאכות האסורות מן התורה, אם עושה
אותן בדרך שינוי, שמאחר והמלאכה נעשית בדרך שינוי אין בזה איסור אלא מדרבנן ונחשב כאיסור
שבות המותרים לצורך חולה שאין בו סכנה. ויש אומרים שלא התירו אלא במלאכות האסורות
מדרבנן אבל במלאכות האסורות מן התורה גם אם עושה אותן בדרך שינוי אין להתיר. והמיקל בזה
במקום שאי אפשר בדרך אחרת יש לו על מה שיסמוך.³⁸⁶

³⁸² המציאות היא שבמנורה רגילה (מנורת אגס) ישנו חוט להט גדול יותר מאשר בפלורוסנט שבו נדלקים ג' חוטי
הבערה קטנים בסטרטר לזמן מועט מאוד כדי להזרים את הגז שגורם למנורה להאיר, וא"כ עפ"י מה שביארנו
לעיל יש להעדיף את הדלקת המנורה הרגילה, אף שיש בה חוט להט גדול יותר, דעדיף להרבות בשיעורין מאשר
להרבות במלאכות, דהיינו שעדיף להדליק חוט להט גדול, מאשר להדליק ג' חוטי להט קטנים, מה עוד דלשיטת
האור שמח שהובאה לעיל בהערה, אין איסור ריבוי בשיעורין במלאכת הבערה, כיון ששיעורה בכלשהו.

³⁸³ שבה אין חוט להט כלל, וכל איסורה מדרבנן לדעת רוב הפוסקים (לאפוקי מדעת הגרב"צ אבא שאול, והחזו"א
דס"ל דבכל זרם חשמלי שייך איסור תורה של בונה וסותר).

³⁸⁴ עיין באור לציון ח"ב (פרק ל"ו תשובה טז) שכתב, דחולה שיש בו סכנה שצריך לבשל בשבילו אוכל בשבת
עדיף לבשל בחשמל מאשר לבשל בגז, משום שבבישול בגז ישנם ב' מלאכות מלאכת הבערה ומלאכת בישול
משא"כ בחשמל יש מלאכת מבעיר אבל אפשר שאין בו מלאכת מבשל משום שרק כח החשמל הראשון בא מכוחו
אבל זרם החשמל שבא אח"כ אינו נחשב אלא ככח כוחו שכל רגע נוצר כח חשמל חדש שלא היה קודם לכן בעולם
כלל ואין לו קשר עם כח הקודם. ע"ש. ואף שאין סברא זו מוסכמת לכו"ע, בכל אופן זה עדיף מאשר בישול באש
שיש בו מבשל לכל הדעות. ועיין מה שכתבנו בעניין זה בשו"ת תורת אבי על הלכות איסור והיתר (עמ' ריא).

³⁸⁵ כידוע אין הבישול במיקרו גל נעשה על ידי גוף חימום, אלא תהליך הבישול נעשה על ידי גלים אלקטרו מגנטיים
המכים במהירות רבה על המוצר שבתנור והם שגורמים לבישולו, שהרי כל מוצר מורכב מאלקטרונים
ומולקולות, וכאשר האלקטרונים מתחילים לנוע במהירות הדבר גורם אז להבערת אש או לבישול המוצר וזה המצוי
בזרם החשמל. וכן במכשיר המיקרו גל, על ידי גלים קצרים המכים במהירות רבה על המוצר שבתנור גורמים
להנעת החלקים האלקטרוניים שבמוצר והזזתם במהירות רבה ועל ידי כך המוצר מתבשל. וממילא הסתפקו
הפוסקים האם שייך בכהאי גוונא איסור בישול מהתורה. וכ"כ הראש"ל צ"ש שליט"א בילקו"י (ח"ד עמ' רמא).

³⁸⁶ מפשט לשון מרן השלחן ערוך סעיף יז שכתב "לחלל עליו ישראל באיסור דרבנן בידים" היה נראה בתחלה
דאיירי במלאכות האסורות מדרבנן ולא במלאכות דאורייתא שעושה כן בשינוי. אך אין זה מוכרח כלל, שעדיין
אפשר לומר דמרן איירי בכל מה שאסור מדרבנן, ובכלל זה במלאכות האסורות מן התורה ועושה אותם בשינוי,
דגם זה אסור מדרבנן. ואכן ומצינו בד"ן זה מחלוקת בפוסקים, כי פשטות דברי הרמב"ן בתורת האדם (מה"ק דף
ד עמ' א') מורים שאפילו מלאכה דאורייתא שרינן כשעושה כלאחר יד. שכתב (לענין גונח כתובות ס.), מפרק
כלאחר יד הוא, ובמקום צערא לא גזרו רבנן וכו' וכן התירו בו שבות דמלאכה הנעשית בשינוי. ע"כ. ומשמע דכל
שעושה מלאכה דאורייתא בשינוי שרי לחולה, כיון דסוף סוף הוא איסור דרבנן. ואין לומר דהרמב"ן איירי לענין
גונח יונק בלבד, ודוקא גבי חליבה כתב להתיר בשינוי, משום דחליבה הוי איסור דרבנן ושרי בשינוי, ולטעמיה
אזיל במה שכתב בחידושו לשבת (קמ"ד:), שסבר דחולב אין זה מפרק הדומה לדש ואיסורו רק מדרבנן, וא"כ
לדעת הרמב"ן לא מוכח מגונח יונק היתר כלאחר יד. בדאורייתא, דזה אינו, דממה שכתב "וכן התירו בו שבות
דמלאכה הנעשית בשינוי" משמע דלא איירי דוקא בגונח יונק אלא בכל מלאכה הנעשית בשינוי, וקרי ליה שבות
מפני שעושה אותה בשינוי. וזה כוונתו דנקט שבות, דהיינו מלאכה הנעשית בשינוי, וממילא מתיר אף איסורי תורה
לעשותם בשינוי לצורך חולה שאין בו סכנה. וכן משמע באגלי טל (אות לח סק"י דף צג ע"ב) בדעת הרמב"ן. וכן
הבין בדעתו בספר אור לציון (ח"ב עמ' רנה). ע"ש. ובאמת שכן פסק לדינא בשלחן ערוך הגאון רבי זלמן (ס' שכח
סעיף יט) שעל ידי שינוי מותר לעשות אפילו מלאכה גמורה. כגון הגונח, שמותר לו לינק בפיו שכיון שמשנה
בעשייתה אינה אסורה אלא מדברי סופרים. ע"ש. ונמשך אחריו בקצות השלחן (ס' קלד סע"ו בבדה"ש אות ו').

חולה שנפל מחמת חוליו למשכב ואין בו סכנה מותר לעשות בשבילו כל רפואה שאינה כרוכה במלאכה אף על ידי ישראל, וכן מותר לו לבלוע תרופות בשבת. ואף על פי שבשאר מיחושים אסרו חכמים לבלוע תרופות בשבת, בחולה שנפל למשכב לא גזרו חכמים שמא יבוא להכין את הרפואה בשבת ויבוא לידי שחיקת סממנים³⁸⁷.

וכן כתבו בתהלה לדוד (שם ס"ק כב), ובספר נזר ישראל (סי' כה סעיף כז) ע"ש. גם בשו"ת שבט הלוי (ח"ח סי' צג) פסק להקל על פי דברי הגאון רבי זלמן, אלא שהוסיף שכל זה כשאי אפשר לעשות על שבות בשינוי. ע"ש. גם בספר אור לציון חלק ב' הנ"ל כתב דכשאינן גוי מותר לישראל אף מלאכה דאורייתא כלאחר יד. עכת"ד. וכ"כ הראשון של"צ שליט"א בילקו"י (ח"ד עמ' צד).

³⁸⁷ ש"ע סי' שכח סעיף לז. והגהת הרמ"א שם. עיין במשנ"ב (שם ס"ק קכא) ובביאור הלכה (ד"ה וכן אם נפל למשכב) שהביא שהאחרונים למדו את ההיתר של לקיחת תרופות בחשאי"ס מלשון הרמב"ם בתורת האדם (טעם המיחוש) שכתב ז"ל: מיחוש שאדם חולה ממנו ונפל למשכב ואין בו סכנה, התירו בו שבות שאין בו מעשה, דהיינו אמירה לנכרי. וכן התירו בו שבות דמלאכה הנעשית בשינוי וכו'. וזהו דין אחד בחולי שאין בו סכנה כלל, לא סכנה של מיתה ולא סכנה של אבר וכו'. אבל חולי שיש בו סכנת אבר אחד אע"פ שאין הנשמה תלויה בו, התירו בו כל שבות שבעולם וכו' וזהו משפט שני. אבל מיחוש שאין בו חולי ואין אדם חולה ממנו אלא מתחזק והולך כבריא בשוק, בזה לא התירו שבות כלל ואפי' ע"י נכרי, ולא עוד אלא דברים שאין בהם משום מלאכה ולא כלום בעולם גזרו משום שחיקת סממנים וכו' וזהו דרך שלישית. עכ"ל. וכיו"ב כתב הרשב"א בחידושו (שבת קכט). בשם הרמב"ם ע"ש. וכ"כ המגיד משנה (פ"ב מהל' שבת הל' י) בשם הרמב"ם והרשב"א. ושדברים ברורים הם. ע"ש. וכ"כ הריטב"א הביא הרדב"ז (ח"ג סי' תריא). ומשמע מדבריהם שדוקא לסובל ממיחוש אסרו דברים שאין בהם משום מלאכה, אולם בחולה שאיב"ס יש להתיר. ועוד שמלשון הרמב"ם שכל ולא עוד אלא דברים שאין בהם משום מלאכה וכו' משמע שאיסור אמירה לנכרי חמור מאיסור אכילת דברים המרפאים שגזרו משום שחיקת סממנים. והרי חולה שנפל למשכב או שחלה כל גופו מותר לו לומר לנכרי לעשות לו רפואה אפי' אם יצטרך הנכרי לחלל שבת באיסור תורה, א"כ כל שכן שמותר לו לאכול דברים המרפאים. ועיין במנוח"א (ח"א פרק כא הלכה ס) שהביא שיש סתירה בדברי הר"ן. ע"ש מה שיישב בזה. והבה"ל האריך להביא ממשמעות כמה סוגיות בש"ס דלאורה לא משמע כהיתר זה. וכבר הביא בספר בית מאיר את הראיות האלו ועי"ש שנדחק ליישבן. ועוד הביא הבה"ל דבכמה ראשונים משמע לאסור בזה וסיים דמ"מ לא נוכל למחות ביד המקילין הואיל שבש"ע סתם כוונתיהו במילתא דרבנן. עכ"ד. ואף שבכמה מקומות לכאורה סתר המשנ"ב יסוד זה (ראה ס"ק פה, קב, קג), כבר עמדו בזה גדולי אחרוני זמנינו. עיין בספר שונה הלכות (סי' שכח). והנה עתה ראיתי לכמה מחכמי הזמן שרצו להחמיר בדיון זה, ולענ"ד העיקר להקל בזה, דהוי מחלוקת בראשונים באיסור דרבנן, וספיקו לקולא. מה עוד שנראה שזוהי דעת מרן הש"ע שכתב בב"י בזה"ל: וכבר כתבתי לעיל שכל הדינים האלו באדם שחושש ואינו נופל למשכב ולא חולה אלא שחושש והוא מתחזק והולך כבריא, אבל אם היה חולה שאין בו סכנה, הרי אמרו שצרכיו נעשים ע"י אינו יהודי, ומשמע דאכול הוא אוכלים המרפאים אותו ולא חיישין שמא ישחוק סממנים, כיון שלא התירו לעשות מעשה הרפואה ע"י ישראל וכו'. עכ"ל. וממה שכתב "וכבר כתבתי לעיל שכל הדינים האלו באדם שחושש ואינו נופל למשכב" מבואר שכוונתו להתיר לחולה שאיב"ס שנפל למשכב לאכול סממנים המרפאים בכל אופן. וכן דייק במנוח"א (שם). וכן יש לצרף בדיון זה סברת הפוסקים דיש להקל בגזירה זו של שחיקת סממנים בימינו, שכל הכדורים והתרופות מגיעים מוכנים מהיצרן לצרכן. ועיין בריש הסימן שהרחבנו דברינו בזה. ואף שראיתי שהיה מי שטען שאין להקל בדיון זה אלא אם יקח התרופה בשינוי, וכפסק מרן בסעיף יז, שאין לעשות מלאכה דרבנן לחולה שאיב"ס ע"י ישראל אלא בשינוי. והעיר על אותם הפוסקים (בית מאיר (סל"ז) ש"ע הרב (סי"ט) שפת אמת (הו"ד באבני נזר שצה אות ח) קצות השלחן (סי' קלד בדה"ש סק"ז) ועוד) שסברו דהכא הקלו כיון שלא ניתן לעשות בשינוי, וכמו שכתב הר"ן (סא. ד"ה גרסינן) לענין גונח. דהרי מבואר להדיא בסוף הסימן (שכח סעי' מט) שאם מכניס פתילה כדי שייקל עליו לעשות צרכיו יעשה בשינוי שלא יאחזנה בכל ידו אלא רק בשתי אצבעותיו, אלמא ששינוי זה לתפוס בשני אצבעותיו שפיר חשיב שינוי, ואמאי לא ייחשב שינוי גם בנידון שלנו שיאחוז את הכדור בשתי אצבעותיו ולא בכל ידו, או כשאוחז מטפס של תרופה יאחזנו רק בשתי אצבעותיו ולא בכולם. וסייע דבריו ממה שכתב באגרות משה (ח"ג סי' נג) שדן בדיון אחר ובתוך דבריו כתב, שאם הוא מצטער מאד ויש חשש שיפול למשכב בחולי העצבים וכיו"ב רח"ל, שדינו כחולה שאין בו סכנה שמותר לו לשתות תרופות בשבת, ויקחם בשינוי השייך לשנות ברפואה, שא"א לשנות בבליעה. עכת"ד. ואחר המחילה, מה שכתב לדמות דין זה לדין פתילה, לא דמי כלל, דהתם החשש הוא מצד תלישת הנימים, וכמבואר ביתר הרחבה במקור הדברים בסימן שיב סעיף ז, וא"כ זה שתופס הצרור או הפתילה בשינוי ולא כהרגלו, הוי תולש כלאחר יד, ויש שינוי בגוף פעולת האיסור שהיא התלישה, משא"כ הכא שהאיסור הוא ע"י הבליעה, ומה אכפת לן שתופס התרופה בשתי אצבעותיו שהרי פעולת הבליעה היא הפעולה האסורה מתבצעת כהרגלה בחול. ובאמת שבשו"ת אבני נזר (סי' שצד אות ג) הקשה מדוע אי אפשר ע"י אינו יהודי, הרי יכול לתחוב לו את האכילה לבית הבליעה, וכן בשתייה יכול לשפוך לו את המקה לגרונו, ותירץ השפת אמת (שם באבנ"ז שצה אות ח) שמ"מ את הבליעה עושה הישראל עצמו. וכ"כ ליישב הקצוה"ש (שם). וכ"כ בשו"ת אז נדברו (ח"ז סי' יב). שו"ר שבגמרא (מנחות ע). וברש"י (שם ד"ה ואי גחין), מוכח דשייך שינוי בדרך האכילה כגון אי גחין ואכיל, וא"כ לכאורה מוכח דשייך שינוי אף שהשינוי לא חל בבליעה עצמה אלא בדרך האכילה. ברם עדיין אין ראיה זו ראיה מכרעת, ויש מקום נרחב לפלפל בדיון זה, ועיין בכור שור

שבת מיקרי דחוייה באיסורי שבות לצורך חולה שאין בו סכנה.³⁸⁸

י"א שעדיף שישראל יעשה איסור בשינוי מאשר לומר לנכרי לעשות כדרכו. ויש חולקים.³⁸⁹

מותר לעשות איסור דרבנן לצורך חולה שאין בו סכנה כאשר אי אפשר לעשותו בשינוי.³⁹⁰

חולה סוכרת שחייב לעשות בדיקת דם, כדי לדעת את כמות האינסולין שצריך להזריק לעצמו, שבלעדי זה הוא עלול להגיע לידי חשש סכנה, מותר לעשות את הבדיקה הזאת, כי הוא נחשב

(שבת עג:) שהוכיח מרש"י (סוכה לז:) דהאוכל בשבת פרי המחובר לקרקע דחייב משום תולש. ולא אמרין דשינוי הוא. וע"ש שתיירץ דלא נחשב שינוי רק לענין אכילה ולא לענין תלישה. מיהו איתא בכתובות (לא.) אי אפשר לאכילת חלב בלא הגבהה, דאי בעי גחין ואכיל. הרי מבואר דאכילה ע"י גחין ואכיל לא נחשב לשלא כדרך, ורק כן בסוגיין דאייירי במחובר לא נחשב האוכל בכה"ג לדרך אכילה, וע"כ דה"ט משום לאין דרך תלישה בכך, וא"כ לכא' קשה לומר כתירוץ התבו"ש. וע' באגלי טל (קוצר סק"ט) שהקשה ממנחות על הא דכתובות ומחלק בין תלוש למחובר. וע' בשו"ת מהרי"ל דיסקין זצ"ל (בקו"א אות ל"ו) שר"ל דהא דאמר הש"ס כן דבטלה דעתו אצל כל אדם היינו כשתולשו דרך אכילה בזמן שהאוכל הוא בבית הבליעה, וכה"ג פטור גם לענין שבת. והא דכתב רש"י בסוכה לחייב היינו כשתולשו בפיו ואח"כ אוכלו. ע"ש. ומדבריהם משמע שאין להביא ראיה מהגמרא הנ"ל. וא"כ יש לסמוך על כל אותם גדולי האחרונים שהתירו לקחת תרופה ללא שינוי, וכ"ש בצירוף הסברא דגזירת שחיקת סממנים קיל טפי בימינו. וכן פשטה ההוראה להקל בזה.

³⁸⁸ עיין בסוף הסימן בחלק השו"ת שהרחבנו דברינו בזה.

³⁸⁹ עיין בדרכי משה (סי' שכח אות ט) שהביא בשם הר"ן (פרק חבית דף קג ע"א) דמשמע דיותר קיל שבות הנעשה ע"י ישראל בשינוי וכלאחר יד מאמירה לגוי שיעשה כדרכו. ע"ש. ועיין במג"א (סק"מ) שהביא דברי הר"ן (סא.) דהקשה כיצד התירו לחולה לינק מבהמה הרי קי"ל דבכל חולי שאין בו סכנה אומר לא"י ועושה. ותיירץ הר"ן הכא שאני דרפואה שלו הוא לינק בעצמו וכיון דא"א ע"י גוי שרי ע"י ישראל. ע"כ. ולכאורה נמצא דדברי הר"ן סתרי הדדי, דמהכא משמע שאמירה לגוי קיל טפי מאשר ישראל העושה בשינוי. ועתה זכיתי לראות שכן הקשה גם הגר"ש וואזנר זצ"ל בקובץ כפות תמרים, ותיירץ, דמה שאמרו שבת (קכט.) צרכי חולה שאיב"ס אומר לא"י ועושה, אין כוונת חז"ל להתיר איסור שבות של אמירה לנכרי בחשאיב"ס, אלא אב"א דכל מה דאמרין דשבת דחוייה היינו באיסור תורה, אולם באיסור דרבנן הם וויתרו על גזירתם לגמרי. אב"א, עדיפא מיני' אמינא דהא רש"י בע"ז (טז.) כתב דיסוד איסור אמירה לגוי משום ממצוא חפצך ודבר דבר, שאמירה לעשות מלאכה דבור של חול הוא. והשתא כיון דדרשו חפצך אסורים, חפצי שמים מותרים, ה"נ צרכי חולה, שאין לך חפצי שמים גדול מזה. וא"כ לא שייך בזה כלל אמירה לנכרי, משא"כ מלאכה שלא כדרכה דלא נשתנה מהות האיסור ע"י שהוא צרכי חולה שאיב"ס. ולכן י"ל בדעת הר"ן דאמירה לנכרי בחולה שאיב"ס הותרה לגמרי, משא"כ מלאכה שלא כדרכה, וכ"ז דוקא במקום חולי, אבל במקום הפסד וכה"ג שוב הדרינן לדינא דשבות דאמירה לגוי במלאכה דאורייתא חמור משבות דמלאכה שלא כדרכה. ע"ש. והדברים נפלאים. אולם אין דין זה יצא מכלל מחלוקת, וראה בקצור שלחן ערוך (סי' צא סעיף יז) שכתב, ודבר שיש בו איסור אפילו מדרבנן אסור לעשותו כי אם על ידי עכו"ם ואם אין עכו"ם יש להתיר לעשות על ידי ישראל איסור דרבנן על ידי שינוי. ע"ש. וכתב במנחת שבת (סי' צא ס"ק מג) דמשמע שאם יש עכו"ם עדיף שיעשה עכו"ם את השבות כדרכו משיעשה הישראל את השבות שלא כדרכו אלא בשינוי, אלא שכתב להסתפק שם היכא שיש היתר לעשות מלאכה גמורה על ידי שינוי אם אמירה לעכו"ם שיעשה כדרכו חמור ממנה. ע"ש. והרב תהלה לדוד (סי' שכ סק"ה) כתב לחלק בזה בין מלאכה דרבנן שיותר טוב לעשות על ידי עכו"ם מאשר לעשות על ידי ישראל בשינוי לבין מלאכה דאורייתא שעדיף יותר לעשות על ידי ישראל בשינוי מאשר לעשותה על ידי עכו"ם וכן דעת הקרן לדוד (סי' פט) שצריך לעשות על ידי עכו"ם. ע"ע בשבט הלוי (ח"ה סי' ל"ח וח"ח סי' פ') ועי' חזו"א (או"ח סי' נ"ו סק"ד ד"ה ולדינא) שדן ולא הכריע אם עדיף אמירה לנכרי בשינוי ע"י ישראל גם בהפסד ממון. ובכל אופן לענין חולה יש לתרץ בפשטות דברי הגר"ש וואזנר.

³⁹⁰ עיין ח"י אדם (כלל ס"ט סי"ב) שכתב דנראה דאם א"א לעשות את השבות בשינוי וגם א"א לעשותה ע"י נכרי מותר לישראל לעשות את השבות כדרכו ויסוד דבריו על פי מה שהביא בנשמת אדם (שם אות ג'), את דברי הרמב"ן בחידושי למסכת ע"ז (כח:) שכתב דיש להתיר כל שבות לחולה שאב"ס אם א"א בשינוי, אך אם אפשר בשינוי אין להתיר אלא בשינוי. ועוד ציין הנשמ"א לדברי הר"ן (על הרי"ף במסכת שבת דף סג. בדפי הרי"ף ד"ה גרסי') ולמד מדבריו בתירוץ הראשון דכשם שאם א"א בנכרי התירו לעשות שבות בישראל גבי גונח שהתירו לו לינק חלב כן אמרין דכאשר א"א לעשות שבות בשינוי עושין שלא בשינוי. ע"ש. ובמשנ"ב (ס"ק קב) העתיק את דבריו להלכה.

לחולה שיש בו סכנה, ואפילו כמה פעמים ביום, אם יש צורך בכך³⁹¹. אבל חולה סוכרת שיועד כמה הוא צריך להזריק, והזריקה נועדה רק לשם ודאות גמורה, או כדי לעשות מעקב אחרי רמת הסוכר בדם, אסור לו לעשות את הבדיקה. וכן אדם שמרגיש לא בטוב בשבת והולך לחדר מיון, והרופאים אומרים שאין חשש רציני, אך רוצים בכל זאת לעשות בדיקת דם, אסור להסכים לכך, אלא ידחה את הבדיקה למוצאי שבת. אולם חולה סוכרת שיועד כמה אינסולין הוא צריך, מותר לו להזריק לעצמו זריקה זו בשבת, אף כשאין סכנה לחייו³⁹².

אשה הצריכה למדוד את החום כדי לקבוע איזה יום ראוי לה שתוכל להתעבר יש להתיר לה למדוד את החום בשבת, דהוי מדידה של מצוה³⁹³. וכ"ז במדחום כספית³⁹⁴, ולא במדחום דיגיטלי.

פעמים שמחמת הזקנה ותשישות הכוח דין אדם קשיש כחולה שאין בו סכנה, ולכן יש להתייעץ עם רופא ואחרי כן לשאול חכם³⁹⁵.

³⁹¹ ראה בספר שלמי יהונתן (סי' שטז עמ' קטו) שהביא נפק"מ בחיוב מלאכת חובל לענין חולה סוכרת. שאי נימא דהאיסור הוא מצד נטילת נשמה, יש לאסור בכל שהוא ואין צריך גרוגרת, משא"כ לשיטת הרמב"ם דמחייב מצד מפרק דחיובו בגרוגרת. ולפי"ז עוררו בדבר המצוי בימינו במי שצריך לעשות בדיקות סוכר בשבת אשר ודאי נחשב מלאכה הצריכה לגופה, שהרי משתמש בגוף הדם היוצא לבודקו ובאופן בדיקת הסוכר מקיז מעט דם מגופו. ובשנים האחרונות התחדש מכשיר חדשני אשר מוציא טיפת דם מזערית ממש והיא פחותה מאוד מהמכשירים הישנים שהיו מוציאים טיפת דם גדולה. ונשאלה השאלה אם צריך להשתמש דוקא במכשיר החדש. ואעפ"י שעצם הוצאת הדם הותרה משום פקוח נפש, אך גם בפקוח נפש אם אפשר בקל למעט באיסור ודאי שצריך למעט. ולכאורה לדעת הרמב"ם שכל החיוב הוא בשיעור של גרוגרת י"ל שאם הוציא חצי גרוגרת הרי זה חצי שיעור ובדין חצי שיעור מסתבר שאין נפק"מ אם זה חצי גרוגרת או רבע גרוגרת, אך לדין שהאיסור משום נטילת נשמה ובכל טיפה וטיפה יש איסור הרי זה בגדר ריבוי בשיעורין, וראוי למעט ולעשות בשיעור הקטן יותר, ואע"פ שבדקירה אחת עושה את השיעור הגדול גם בזה שייך ריבוי בשיעורים וכמבואר במשנ"ב (סי' שיח סק"ג) שיש אומרים שהוא דאורייתא וי"א דהוא דרבנן ועכ"פ יש בדבר איסור. והביא שם שהגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל אשר הוא עצמו נזקק לדבר, יצא בקול קורא שראוי ודאי להשתמש בזה שהוא ממעט את שיעור האיסור. ע"ש. אולם מעיקר הדין נלע"ד שאפשר להקל בזה, עפ"י מה שכתב מרן רבינו הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (אבלות ח"א עמ' נה), בדין חולה שצריך להדליק אור בשבת בשביל לטפל בו, ויש אפשרות להדליק נורה בעוצמה נמוכה, שמספיקה בשביל לטפל בחולה, ויש אפשרות להדליק נורה בעלת עוצמה גבוהה יותר, מותר להדליק את הנורה בעלת עוצמה גבוהה, כי הדלקה אחת היא. ע"ש. ומסתבר שסמך על דברי האור שמח (פרק יח מהלכ' שבת ה"א) שסבר שבמלאכות שלא שייך בהם חיוב על שיעור מסוים אלא חיוב בכלשהו (כמלאכת ההבערה), לא שייך בזה ריבוי בשיעורין. ע"ש. ועיי"ש שהביא שהוא הדין במלאכת נטילת נשמה, דמי שיש לפניו עוף גדול ועוף קטן, שמותר לו לשחוט את העוף הגדול. ולאפוקי ממה שפסק הגר"ח בשו"ת רב פעלים (ח"א או"ח סי' כא). וא"כ הוא הדין הכא שיש להתיר, דהכל פעולה אחת, ואין שיעור בנטילת נשמה. והוא הדין הכא. והמחמיר תע"ב.

³⁹² עיין ילקו"י (סי' שז עמ' רצא) וז"ל, וחולה במחלת הסוכר שלפי פקודת הרופאים צריך להזריק לו לפני כל סעודה זריקת אינסולין, כתב בשו"ת אבני זכרון (ח"ג סי' מ) שיש להתיר לעשות הזריקה בשבת אפילו ע"י רופא ישראל, שהרי אין הרופא עושה פתח כלל, דתיכף לאחר יציאת המחט מהבשר נסתם הנקב, וזהו רצונו של הרופא שיסתם הנקב, שאל"כ לא יפעל האינסולין כלל. ואע"ג דמדברנן אסור לעשות כל נקב כמבואר בשבת (קמו.), מ"מ במקום צערא התירו אפילו ליכא שום ספק סכנה. והביא שם הילקו"י כמה פוסקים דס"ל כוותיה. יעו"ש. ועיין לקמן (סעיף כח) בענין מפיס מורסא להוציא ליחה ובמשנ"ב (סק"צ).

³⁹³ כן העלה בשו"ת בית אבי (ח"ג סי' פה אות ב'), דאף שאין האשה חולה אכתי חשיב כמדידה של מצוה שאינה אסורה בשבת, דאף על גב דאין האשה מצווה על מצות פריה ורביה מכל מקום מצוה קעבדה שמסייעת לבעלה במצוה שאי אפשר בלעדיה, וכמו שכתב הר"ן בריש פרק ב' דקידושין דלכן אמרו שם האשה מתקדשת בה ובשלוחה ומצוה בה יותר מבשלוחה וקרי ליה מצוה. וכן הוא בתשובת הר"ן (סי' לב).

³⁹⁴ עיין לראשל"צ שליט"א בילקו"י (ח"ד עמ' קכא) שהעלה להתיר שימוש במדחום כספית בשבת. והוסיף (בעמ' קכג) שמותר לנענע ולהוריד בשבת את הכספית שבמדחום קודם מדידת החום לצורך השימוש בו בשבת, ואין צריך להכינו מערב שבת.

³⁹⁵ אף שנתבאר לעיל שקטן דינו כחולה שאין בו סכנה לגבי דברים הנצרכים לו מאד אף כשהוא מתהלך כבריא, מ"מ לגבי אדם זקן לא מצינו בפוסקים הוראה כללית כיצד לדון אותו לגבי דברים הנצרכים לו. ועיין בשו"ת אור שמח (ח"ב סי' כא, הו"ד בארחות שבת ח"ב פרק כ) שכתב דבמושב זקנים ברור דיש זקנים הרבה וחלושים שדינם כחולה שאב"ס והוי כקטנים דצרכיהם נעשים ע"י נכרי, אך כתב דמ"מ אין לדמות כל הזקנים להדדי. ויש לדון כל מקרה לגופו.

הסובל מחום אף שהרופא קבע שאין הדבר בכלל סכנה, או שסיבת החום ידועה שהיא מפני הצטננות וכיוצ"ב, מותר לו להניח בשבת חתיכות קרח או מטלית רטובה על מצחו³⁹⁶. וכל שכן אם נפל למשכב³⁹⁷.

אכילת מאכלות האסורים מדרבנן לא הותרה לחולה שאין בו סכנה³⁹⁸. אמנם דבר הנאסר משום בישולי נכרים התירו לחולה שאין בו סכנה כאשר אין אפשרות לבשל לו על ידי ישראל³⁹⁹. והוא הדין דגם אכילת מוקצה הותרה לצורך חולה שאיב"ס⁴⁰⁰.

³⁹⁶ ולא ירטיבה לגמרי (כדי שיוכל לטלטלה) אלא יזלף מעט מים עליה. ואין לאסור מצד שרייתו זה כיבוסו, דהיותו נראה בדעת מרן (סי' שב סעיף ט'), שלא אמרו שרייתו זהו כיבוסו אלא כשיש לכלוך על הבגד ומתכוין להעבירו. ואף שיש מחמירים בדין זה (עיין מנוח"א ח"ב עמ' ת), הכא בחולה נראה שגם הם יודו להקל. עיין בסי' שכ סעיף י"ח בביאור הלכה (סוף ד"ה טוב להנהיגם) שכתב שבעת הצורך אין להחמיר, על פי דעת רוב הפוסקים דבבגד שאין בו לכלוך לא אמרין שרייתו הוא כיבוסו. אעפ"י שבביאור הלכה (סי' שב ד"ה שיש עליו לכלוך) העלה להחמיר בזה. ע"ש. שו"ר שכן העלה מרן הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (ח"ג עמ' שפג). גם בספר אור לציון (ח"ב עמ' רנח) כתב דאף שאין להתיר לכתחלה להרטיב בגד ואפילו במעט מים במקום שאפשר להחמיר בנקל, מכל מקום בודאי שיש להתיר זאת למי שיש לו חום וצריך להרטיב בגד כדי להוריד את חומו. ע"ש.

³⁹⁷ ואף אם עדיין לא נפל למשכב יש להקל, שמאחר ואין עושין דבר זה על ידי סממנים ממילא אין בזה גזירת שחיקת סממנים, ודמי למה שנתבאר בשלחן ערוך סי' שכח סעיף מג שמותר לכפות כוס חם על הטבור לרפואה מאחר שאין עושים דבר זה בסממנים כיעו"ש. ואף שהיה מקום לאסור זאת כפי שראינו בסעיף ל' שם מבואר שמי שנשמטה פרק יד או רגלו אין לשפשף הרבה בצונו, שזוהי רפואתו וכו', ולכאורה יש להתיר כיון שאין דרך לרפא מכה זאת ע"י סממנים, וא"כ אין לחוש משום שחיקת סממנים ויש להתיר כמבואר בסעיף מג. אלא דכתבו הפוסקים שיש לאסור כיון שמתרפא ע"י דבר אחר דהיינו המים, ודומה לסממנים. אולם הכא יש להקל, דהתם נראה שהאיסור הוא מצד השפשוף עם המים ומיחזי כעין מריחת משחה, משא"כ הכא שרק מניח מטלית לחה, לא שייך בזה משום שחיקת סממנים. ועיין לראשל"צ בילקו"י (ח"ד עמ' קד) שגם פסק כן אף לחולה שאיב"ס.

³⁹⁸ עיין בהגהת ש"ע יו"ד סי' קנה.

³⁹⁹ לקמן ש"ע סי' יט. ועיין במשנ"ב (ס"ק סג) שכתב דבישו"ג שאני משאר איסורי דרבנן שנאסרו לחולה שאיב"ס דאינו אסור מצד עצמו.

⁴⁰⁰ הנה במגן אברהם סי' שכח (ס"ק טו) שכתב בשם האיסור והיתר שמותר להאכיל מוקצה לקטן, שכל צרכי קטן כחולה שאין בו סכנה. ובישועות יעקב (סו"ס שט) הוכיח מזה שמוקצה מותר לחולה שאין בו סכנה. ואף על פי שבירור דעה (סי' קנה) נתבאר שאסור לחולה שאין בו סכנה לאכול איסורי דרבנן, יש לחלק בין אם האיסור הוא איסור חפצא לבין אם האיסור הוא מצד הגברא בלבד כאיסור מוקצה שרק הזמן גורם לאיסור. ובשו"ת רבי עקיבא איגר (סי' ה) דן בזה בהרחבה. ע"ש. וראה בפתחי תשובה (יו"ד שם סק"ה) שהביא בשמו להתיר, אך בשו"ת לחם שלמה (או"ח סי' נו) כתב דמלשון רבי עקיבא איגר משמע לאיסור. וציין להחיי אדם (כלל סט סעיף טז) שגם כן כתב לאסור מוקצה לחולה שאין בו סכנה. ברם שמדברי המהר"ח אור זרוע (סי' קפח) משמע להקל, שכתב, דכמו שגונח יונק חלב בשבת הוא הדין שמותר לו לאכול פירות בפיו מן המחובר דהוי קוצר כלאחר יד. ע"ש. ומשמע דהוא הדין לגבי מוקצה. וכ"כ הרמ"א בתשובה (סי' ה). ועיין בלית חן (סי' פו) שהעלה לאסור עפ"י דברי מרן הש"ע בסעיף זה ששבות כדרכה אסורה עבור חולה שאיב"ס ורק על ידי שינוי יש להתיר, ממילא אכילת מוקצה דהוי שבות כדרכה אסורה לחולה שאין בו סכנה וכל שכן לפי דברי התוס' ישנים (ביצה ג:) שאיסור מוקצה חמיר כעין דאורייתא. וכן לשיטת רש"י (ביצה ב: ד"ה לטעמיה), שכתב, וילף מהכא דמוקצה דאורייתא. וראה בילקו"י (שבת כרך ב' עמ' שה) שבדאי דיש להחמיר כאן. ועל כרחנו לומר דשאני קטן שהקילו בו חכמים כמו שכתב הפרי מגדים (א"א ס"ק טו). ועל כן נקט דמה שסתם בספר שמירת שבת כהלכתה (ח"א עמ' תסב) שמותר לחולה לטלטל ולאכול דבר מוקצה בשבת, אין זה לדעת מרן. אולם שוב ראיתי בקובץ בית הלל (מד, כסלו תשע"א) לתשובתו הרמה של רבינו הגדול מופת הדור הגרע"י זצ"ל, שם האריך דרכו בקודש בדין זה, והעלה במסקנה דמילתא שחולה שנפל למשכב והוצרך לאכול דבר שהוא מוקצה כגון פירות שנשרו מן האילן בשבת וכיוצא בזה ואין לו פירות אחרים מותר להאכילו מוקצה לרפואתו, שאיסור מוקצה אינו חמור כל כך לאוסרו לחולה שאין בו סכנה. ע"ש. ונראה שחזר בו ממה שהביא בלית חן. בכל אופן ניתן להקל בדין זה ולסמוך על הח"י אדם שהביא במשנ"ב (ס"ק קב) שכל שאי אפשר בשינוי מותר איסור דרבנן אף כדרכו.

הסובל משפעת, ומכאבי שיניים, ונפל למשכב בעקבות השפעת, מותר לו לקחת תרופה שתעזור בריפוי השפעת. מ"מ אל לו לקחת גלולה להרגעת כאב קל מהשיניים היות ואינו נופל למשכב מחמת כאב השיניים⁴⁰¹.

חולה במקצת חולי, כגון הצטננות קשה, שצריך להתיז ספריי מיוחד בחוטמו להעברת הגודש וכו', אבל אינו חלה כל גופו, יש להתיר לומר לעכו"ם לעשות עבורו רפואה בשבת⁴⁰². ואם חלה כל גופו, מותר אף ע"י ישראל. ובספק יש להקל, דספק דרבנן לקולא⁴⁰³.

אדם שאינו בגדר חולה, היינו שלא נפל למשכב ולא חלה כל גופו, אם הוא חש בעצמו שאם לא יקח תרופות עתיד הוא לחלות וליפול למשכב מותר כבר מעתה לקחת את התרופות על מנת למנוע את החולי אף שלא יהא בחולי זה חשש סכנה כלל⁴⁰⁴.

יש להתיר חימום שמן (מבושל) עבור חולה שאיב"ס כדי שיתן באוזנו להרגיע את הכאב, ובלבד שיעמוד וישגיח שאין השמן מגיע לחום שהי"ב⁴⁰⁵.

⁴⁰¹ כ"כ הגאון אגרות משה (או"ח ח"ג סי' נג). ועיין שם שכתב שאף שאין לו ראייה לדבריו נראה לאסור. ע"כ. הו"ד בשש"כ (פרק ל"ג ס"ה). ונמשכו אחריו פוסקי זמנינו. והנה לענ"ד יש מקום להקל בדין זה, דכיון דעתה חשיב כחולה שאיב"ס ממילא יש להקל, דהסברא נותנת שלא גזרו חכמים בחולה. ואף דהיה מקום לומר שחכמים הקילו בלקיחת תרופות דוקא שהם קשורות ישירות לחולי, ולא למיחוש, אולם עדיין יש לפלפל בזה, דהנה יש לעיין בסעיף ד' במה נחלקו רש"י והמגיד משנה (בשם הראב"ד) בדין האם מותר לחלל שבת עבור חולה שיש בו סכנה לדברים שאין במיעותם סכנה לחולה, ודעת המ"מ להקל בזה, וכן היא דעת מרן לפי רוב הפוסקים. ונראה דנחלקו כיצד יש לדון את החולה, האם מסתכלים על מחלתו בפרט או על הגדרתו כחולה שיש בו סכנה באופו כללי, דרש"י סבר שמסתכלים על גוף החולי שבעקבותיו חשיב כחולה שיש בו סכנה, וממילא רק עבורו ניתן לחלל את השבת, מש"כ המגיד משנה שסובר שההסתכלות היא על החולה ולא על המחלה, ומכיון שעתה חשיב כחולה שיש בו סכנה, ממילא אין לחלק ויש לחלל שבת עבורו. ונראה שהוא הדין לנידו"ד. ואף שהיה מקום לחלק בין חולה שיש בו סכנה לחולה שאיב"ס, בכל אופן הסברא נותנת שכאבים ומיחושים נוספים אף מגבירים על החולי הקיים, ואם התרופה תקל מעליו את הכאבים הנוספים ודאי שתשתפר הרגשתו הכללית. ובכל אופן מיד' ספק לא נפקא, ואיסורו מדרבנן, לכן נראה להקל בדבר בצירוף דעת הפוסקים להקל כיום בדין שחיקת סממנים כמבואר לעיל. ואעפ"כ בהלכה למעלה העלנו להחמיר בזה, דמבטלים אנו דעתנו הדלה בפני גדולים מאיתנו אלא באנו להעיר ולעורר עיני המעיינים.

⁴⁰² עפ"י משנ"ב סי' שכח ס"ק נב. וכן בש"ע סי' שז סעיף ה'. ומבואר שם דמותר לעשות ע"י גוי איסורי דרבנן, דבכהאי גוונא חשיב שבות דשבות במקום צער.

⁴⁰³ דכל חולה שאיב"ס לא גזרינן בו משום רפואה, ומותר בנטילת תרופות. וכן תראה למרן הגרע"י צ"ל בחזו"ע (ח"ג עמ' שעט).

⁴⁰⁴ עיין בסעיף א' **הערה ...** מה שביארנו בזה.

⁴⁰⁵ הנה ראיתי לאחד מפוסקי דורנו שהעלה בספרו להתיר חימום השמן (שאר שמנים שהם מבושלים, לאפוקי שמן זית שעבר כבישה ולא בישול), ובלבד שישגיח שלא יתחמם עד חום שיס"ב. וציין, שאף שהש"ע (סי' שיח סעיף יד) פסק שאף לח שנצטנן אסור להניחו כדי שיתחמם מחשש שמא ישכח, מ"מ לצורך קטן וחולה יש להתיר. עכת"ד. ולכאורה יש להעיר על דבריו ממה דכתב הבית יוסף (סי' שיח סעיף טו) בזה"ל: מיהו כבר נתבאר לעיל שהרבה פוסקים סוברים דהני מילי בדבר יבש שאין בו מרק, אבל תבשיל שיש בו מרק ונצטנן, אפילו נתבשל כל צרכו יש בו משום בישול, ואסור ליתנו כנגד המדורה במקום שהיד סולדת בו. ע"כ. ואם כן להדיא אסר הבית יוסף בכה"ג, שהרי בפשטות דברי הבית יוסף שם קאי על מה שכתב הטור שם לענין נתינת מים להפשיר בלבד ועל זה קאמר דבתבשיל לח אסור, ומשמע דאיירי בבישול אחר בישול כשכוונתו להפשיר, ואפילו הכי הבית יוסף אסר. ואף שיש להשיב ולומר שמרן לא איירי כשעומד על האש ומשגיח להסיר הקדרה קודם שתגיע ליד סולדת בו אלא איירי בנותן הקדרה ואינו עומד שם להשגיח שהמרק לא יתחמם ויגיע ליד סולדת בו, ודוקא בכהאי גוונא בלבד אסר מרן ואם כן אין מהבית יוסף ראייה מפורשת נגד הדברים הנ"ל, אלא שיש להקשות עוד ממה שכתב בבית יוסף סוף סי' שז בזה"ל: כתב האגור סי' תקח בשם מהר"י מולין (שו"ת מהרי"ל סי' קטן) שמותר לומר לגוי לעשות מאכל מקמח ומים לתינוק בשבת דהוי קצת דומה לחולה שאין בו סכנה וכו'. וסיים הבית יוסף ומכל מקום הא דשרי לומר לגוי פשוט הוא דבאין לו תבשיל אחר להאכילו הוא דאם לא כן יאכילנו מאותו תבשיל. ואם הוא קר יתחממו כנגד האש במקום שאין היד סולדת בו. ע"כ. והנה מסתבר דהבית יוסף איירי בתבשיל לח, דאי בתבשיל יבש הרי אפילו על ידי ישראל שרי דאין בישול אחר בישול ויבש והכא איירי לצורך תינוק ואפילו הכי קאמר שיחמם את התבשיל כנגד האש במקום שאין היד סולדת בו. אלמא דאם מניח התבשיל במקום שהיד סולדת בו אסור.

מי שנשברה ידו בשבת ויש לחוש לתזוזת קצות שברי העצם, הוי חולה שיב"ס יש לחלל עליו את השבת כדי שיקבל את הטיפול המתאים⁴⁰⁶.

ומכאן קשה על ההיתר הנ"ל, שאם היה מותר להניחו רק כדי להפשיר למה מרן לא הזכיר פרט זה בבית יוסף. ונמצא שאסר בנידו"ד אף לתינוק שהוא חולה שאיב"ס. ואף הבית יוסף (סי' שיח) אחר שהביא מדברי הר"ן להקל ליתן תבשיל לח שנצטטן כנגד המדורה אפילו במקום שהי"ס בדוקא דבר שלא נתבשל אסור, כתב על זה הבית יוסף מיהו כבר נתבאר דהני מילי תבשיל יבש אבל תבשיל שיש בו מרק ונצטטן יש בו משום בישול ואסור ליתנו כנגד המדורה. ע"ש. ומבואר דאירי בבישול אחר בישול אפילו הכי לא התיר להניחו במקום שהיד סולדת בו. שו"ר למרן הראשון צ"ל שליט"א בספרו עין יצחק (ח"ב עמ' שז) שדן בענין היתר הנחת חלב מפוסטר ע"ג פלאטה והאדם עומד ומשגיח שלא יגיע לידי חום שהי"ס ב, ואחר שהביא את כל הנ"ל כתב על ההשגה מס' שז בזה"ל: עדיין יש לומר דמרן הבית יוסף בסימן שז כתב כן לרווחא דמילתא, ולא קאי שם בדיני בישול בשבת אלא בדיני אמירה לעכ"ל, ועיקר רצונו של מרן לומר דכל מה שאסור על ידי ישראל אסור גם על ידי גוי, ולא נחית להביא דוגמאות היאך ניתן לחמם תבשיל לתינוק, ואין הכי נמי איכא גוונא אחריתא. עכ"ל. ואנא דאמרי אחר המחילה הרבה מהדר גאונו, שהרי כ"ז נכון לגבי סי' שז, אולם גם בסי' שיח (הנ"ל) כתב מרן רק את האפשרות להניחו במקום שאין הי"ס ב, ולפי דבריו מדוע לא כתב שמותר אף בכהאי גוונא שעומד ומשגיח אף במקום שהי"ס ב, והלא איירי שם בדיני בישול, וא"כ זה המקום לומר לנו זאת, והיותו נראה שמזה שלא כתב כן בשני המקומות הכי ס"ל דאסור, דצירוף הדברים ופסקיו של מרן נראים בהדיא דסובר שלא מועיל בכהאי גוונא, ואם היה סובר להתיר לא היה צריך לדחות את דברי הר"ן בפשטות, אלא היה צריך לסייג דבריו שבכהאי גוונא ע"י שומר יהיה מותר. אולם מה שכתב להשיג על דברי מרן הגרע"י צ"ל בשו"ת בארו של אברהם (ח"ב עמ' תב) דאם כן מרן לא היה שביק היתרא ושירי לומר לגוי לבשל לו דאית ביה איסור שבות דאמירה לגוי, ועל כרחך דליכא גוונא אחריתי לישראל להניחו כנגד המדורה אלא במקום שאין הי"ס ב. ע"כ. והשיב לו הראשון צ"ל שליט"א שאין דרכו של מרן להביא כל האפשרויות להתיר והכא איירי כשאנו עמד להשגיח. ע"ש. אחר המחילה, אין דברי המשגיח מדויקים כלל, שהרי מרן לא "שביק היתרא", דמבואר בב"י דמרן התיר אמירה לגוי רק בגוונא דאין תבשיל אחר כלל, אולם כשיש תבשיל אחר, ואפילו קר, לא שרי לומר לגוי, אלא שנקט אפשרות של חימום ע"י הנחתו במקום שהי"ס ב. אלא שעדיין קשה קצת, דאם סבר שמותר להעמיד שומר היה צריך לומר זאת, דזאת לכאורה האפשרות הקלה והיעילה ביותר, ומדוע נקט באפשרויות פחות יעילות, אלא שנראה דאף לסברת הב"י יש לאסור בכהאי גוונא, אם לא שנתרץ דבחר באפשרות של הנחת התבשיל במקום שהי"ס ב כיון דלתינוק ברוב המקרים אין צורך בחמימות יתירה אלא די לו שלא יהיה התבשיל קר, ולזה אפשר להגיע גם ע"י הנחת המאכל במקום שאין הי"ס ב, והעדיף מרן היתר זה שהוא לכו"ע, מאשר לסמוך על ספק ספיקא שלא לצורך, וא"כ לא מוכרח לפי זה שמרן סובר לאסור בכהאי גוונא. אולם עדיין קצת קשה שאף בסי' שיח לא הזכיר היתר זה.

אולם עתה העיר לי ידי"ן הרב ניר אליאס שליט"א, די"ל דהשמן חשיב כמצטמק ורע לו, שהרי אחר הבישול הראשוני הוא הולך ונגרע, וכל בישול נוסף גורע מהאיכות שלו. ועיין בסי' שיח סעיף ד, וכן בסעיף ח' שלכאורה נראה שמרן סותר עצמו. דבסעיף ד' סתם לאסור, ולא חילק בין מצטמק ורע לו, למצטמק ויפה לו. וסעיף ח' העתיק את לשון ר' ירוחם, דדוקא היכא שמצטמק ויפה לו יש לאסור. ע"ש. והתחבטו הפוסקים מהי דעת מרן, האם הוא נוקט את שיטת ר' ירוחם שמצטמק ורע לו מותר. עיין ילקו"י (שבת א מהודרת תשע"א עמ' תקכח). ועכ"פ הכא הוי ס"ס, שמא כדעת הפוסקים דאין בישול אחר בישול בלח, ושמא דעת מרן שבמצטמק ורע לו יש להתיר. וכן תראה למרן רבינו צ"ל ביבי"א (ח"ז סי' מב אות ז והלאה) שהתיר לחמם תבשיל לח שהצטטן בשבת היכא דהוא מצטמק ורע לו עפ"י הס"ס הנ"ל. וי"ל דמה שמרן אסר בסי' שז, ה"מ בתבשיל שמצטמק ויפה לו. אולם עדיין יש לעיין בזה, שהרי בספר מנחת כהן (שער ב סוף פ"ב) כתב, שהואיל ואין אנו בקיאים בכמה תבשילים אם מצטמקים ויפה להם, או רע להם, ראוי להחמיר בזה מספק שמא הם בגדר מצטמק ויפה לו, אא"כ ידוע בבירור שאותו תבשיל מצטמק ורע לו. וכן פסק האליה רבה (סק"י). וכ"כ הפמ"ג (סי' רנט משבצ"ז סק"ג). ועיין בכה"ח (סי' שיח אות נז) שהביא דברי המנחת כהן שכתב שאין להקל במצטמק ורע לו אלא בדבר שבדאי הוי מצטמק ורע לו, אבל בספק, לא. ע"ש. ועיין בילקו"י (שם, עמ' תקלו) דסבר דאף בכה"ג שאינו בטוח שהוי מצטמק ורע לו, חשיב ספק, אף דהוי ספק בחסרון ידיעה, וא"כ שפיר חזי לאצטרופי לס"ס, ומקורו מהיב"א (שם). איברא דעדיין יש להקשות על הס"ס הנ"ל, שהרי בספק השני שמא הוי מצטמק ורע לו, יש מנגד את הספק אם מרן מתיר במצטמק ורע לו, וא"כ הוי ספק לא שקול, דשמא לא חשיב מצטמק ורע לו, ואף אי חשיב, שמא מרן אוסר במצטמק ורע לו. וכ"כ בהלכה ברורה (סי' שיח עמ' רמב). אולם אף בזה יש מקום לפלפל, דיש מחלוקת מהי סיבת ההיתר בס"ס, האם ההיתר נובע מכך שבספק אחד נעשה כמחצה על מחצה ובספק נוסף נעשה כעין רוב, או דאמרינן דבספק הראשון נעשה כספק דאורייתא, ואזלינן לחומרא מדרבנן, ולכן כאשר נוסף ספק שני, הוי ספק דרבנן לקולא. ולטעם דהיתר הוא מחמת רוב, יש להתיר אף בס"ס הנ"ל, אף דהספק השני לא שקול. ודו"ק היטב. ובכל אופן הכא שיש שלוש ספיקות, הס"ס הנ"ל, ובנוסף דעת הסוברים דהיכא דיש מי שמשגיח שהמאכל לא יגיע לחום שהי"ס ב יש להתיר, שפיר יש להקל בנידו"ד דהוי חולה שאב"ס. כנלע"ד.

⁴⁰⁶ שבר פתוח, או חשש לתזוזת בקצות שברי העצם, וכן שבר בגולגולת או בעמוד השדרה הוי חשש פיקוח נפש, ויש לחלל עליהם את השבת אף באיסורי תורה. שש"כ (פרק לב סעיף יא אות ה). וחזו"ע (ח"ג עמ' רמג).

חולה שאיב"ס שמפריע לו האור בחדרו, במקרה ואין אפשרות אחרת, מותר לכבות את האור בשינוי אף ע"י יהודי⁴⁰⁷.

יש מי שאומר שאם החולה הביא על עצמו את החולי, כגון שאכל מאכל כזה שידוע שיביאו לידי חולי, או הקיז דם וכיוצ"ב, אסור לחלל שבת עבורו אף בשבותין⁴⁰⁸.

סעיף יח

בימי הקור הגדולים מותר לומר לגוי להפעיל תנור חימום אפילו לצורך אדם בריא שהכל חולים אצל הקור ובלבד שיהיה קור גדול ולא כאותם שנוהגים היתר אף על פי שאין הקור גדול. ולצורך חולה שאין בו סכנה מותר לומר לגוי להדליק התנור אף שאין ביום ההוא קור גדול כל שיש צורך בדבר לחולה⁴⁰⁹. וכ"ש שמותר לומר לגוי להדליק מזגן אף לחולה שאיב"ס⁴¹⁰.

⁴⁰⁷ עיין במשנ"ב (ס"ק נז). ואף שבסו"ס רענ בביאור הלכה (ד"ה החולה שיש) העלה להחמיר בזה, שיתכן ששבות דכיבוי חמור יותר משאר איסורי שבות. ע"ש. הרי שהכא נראה שאף לשיטתו יהיה מותר, דנראה דכל מה שהחמיר שם כיון דמייירי בנר, והוי משאצל"ג, שע"י מחשבה הוי איסור דאורייתא ולכן חמירא טפי, אולם הכא בנידו"ד מייירי בכיבוי חשמל דהוי כיווי גחלת של מתכת, שאיסורה רק מדרבנן דלא שייך בה כיבוי לצורך הפחמים, וכשהוא מכבה כלאחר יד שפיר הוי שבות דשבות. ע"ע בחזו"ע (ח"ו עמ' קלז, קלח) שהתיר אף בנר שמן.

⁴⁰⁸ כ"כ בספר חקר ההלכה (ערך חולה) דאסור לחלל שבת עבורו אף בדרבנן. אבל בחולה שיש בו סכנה אף שהביא את עצמו לידי סכנה מותר. והעתיקו לדינא הגאון צ"ץ אליעזר (יו"ד סי' כה פרק טו"ב אות ג'). וכן תראה לראשון של"צ שליט"א בספר ילקו"י (ח"ד עמ' רסו). וראייתו של בעל חקר ההלכה ממה שכתב המג"א (סי' תר"מ אות ד') דמי ששותה משקה המשלשל אע"פ שמצטער הרבה מ"מ חייב בסוכה, דהו"ל לעשותו קודם החג או אחריו ולכן לא יעשנה במועד, אבל בדיעבד נראה לי דפטור מסוכה דהא סכנה היא לו לישב בסוכה. ע"כ. ומשמע דאי לא סכנה אין הכי נמי חייב לישב בסוכה אף שהוא מצטער, מאחר שהביא עצמו לידי כך ובכחאי גוונא לא דיברה תורה תשובו כעין תדורו ודומה למי שבונה סוכתו במקום שיש שם יתושים. ע"ש. אולם עדיין יש לעיין בדיון זה, דאולי י"ל דדוקא לעניין סוכה לא הוי בכלל המצטער שפטור מהסוכה, דהוא גרם לזה, וא"כ לא הוי בכלל ההיתר של "תשובו כעין תדורו", אולם לעניין גזירת רפואה, שכל איסורה מדרבנן שמא יבוא לידי שחיקת סממנים, הרי בחולה לא גזרו רבנן, ולא חילקו בדבריהם, ואף שאותו אדם פשע בהתנהגותו, שלא היה צריך להביא עצמו לידי חולי, בכל אופן לא פלוג חז"ל, וכרגע הוא חולה, וא"כ הוא לא בכלל הגזרה. ויש לצרף לזה דעת הפוסקים שגזרה זו של רפואה קיל טפי בימינו שאין רגילות לשחוק סממנים, ורוב ככל התרופות מגיעות מוכנות מהפעל. מה עוד שעתה דהוי חולה שאיב"ס נמצא שמתבט ממצוות עונג שבת, שלכמה פוסקים הוי מצוה דאורייתא, וא"כ שפיר י"ל שבכחאי גוונא לא גזרו עליו חז"ל. ועדיין צ"ע. שו"ר בספר אדני שלמה (ח"ו סי' שכח אות קל) שהעיר על ראיית חקר ההלכה.

⁴⁰⁹ דין הקיז דם ונצטן נתבאר בעירובין (עט). אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל הקיז דם ונצטן עושין לו מדורה בשבת ואפילו בתקופת תמוז. ובפשיטות הוא דוקא בהקיז דם ונצטן, שעל ידי חוסר הדם וההצטנות קשה לו הצינה ביותר ואפילו בימות החמה עושין לו מדורה. וכן כתב המאירי שם עושין מדורה לחיה בשבת ואפילו בימות החמה מפני שהקירות סכנה לה. ועיין בש"ע (סי' רעו סעיף ה) שם מבואר דבימי הקור הגדולים שרי לכל אדם, דהכל חולים אצל צינה. וכל שכן בחולה.

⁴¹⁰ שאיסורו לרוב הפוסקים הוא מדרבנן. וכן עיקר. ואף במזגנים הישנים שנדלקת בהם נורת להטף הוי פסיק רישיה שמותר באמירה לגוי. עיין חזו"ע (ח"ג עמ')

בזמן שיש חום גדול, ואין נכרי במקום, מותר להדליק את המזגן בשינוי עבור חולה שאין בו סכנה⁴¹¹.
וכ"ש שמותר להקדים את הדלקת שעון השבת כדי שהמזגן ידלק מוקדם יותר⁴¹².

סעיף יט

חולה שנפל למשכב ואין בו סכנה וצריך לאכול תבשיל ואין שם אלא תבשיל שנתבשל על ידי עכו"ם מותר להאכילו מתבשיל זה בשבת⁴¹³, ומברך עליו כדין⁴¹⁴.

במוצ"ש אסור אפילו לחולה שאיב"ס לאכול מבישול⁴¹⁵.

סעיף כ

⁴¹¹ כיון דלרוב הפוסקים הדלקת מזגן איסורה מדרבנן, יש להקל בזה ע"י שינוי לצורך חולה שאיב"ס. ואף במזגנים הישנים שיש בהם נורת להט (ולא נורות לד המצויות בימינו) יש להתיר בזה כיון דמדליק בשינוי, ואף שעתה איסורו מדרבנן, והרי מבואר בסעיף יז שצריך לעשות איסור דרבנן בשינוי עבור חולה שאיב"ס, בכה"ג שאי אפשר אחרת יש להקל. עיין משנ"ב (ס"ק קב) בשם הח"י אדם שמתיר איסור דרבנן היכא שאי אפשר בשינוי. ואין להתיר זאת משום דהוי פסיק רישיה באיסור דאורייתא דלא ניחא ליה שאיסורו מדרבנן (עיין גמר שבת קג. בתוס' ד"ה לא צריכא, ובש"ע סי' שכ סעיף יח, ובמשנ"ב שם), כיון שהכא בשאר ימות השבוע נוח לו שהנורה דלוקה ומראה על פעילות המזגן, וא"כ חשיב כניחא ליה. ועיין היטב למרן מופת הדור צ"ל בחזו"ע (ח"ג עמ' תעז) שהתיר שבות דשבות במקום מצוה אפילו ע"י ישראל. וא"כ הוא הדין במקום צער גדול. ועתה יצא לאור ספרו של מרן הראשון לצ"ה הגר"י יוסף "שו"ת הראשון לצ"ה", ושם (ח"ב סי' מו) כתב לדון אם אפשר להתיר במקום צורך להדליק מאוורר או מזגן בשבת בשינוי כלאחר יד, במי שמצטער הרבה מהחום בעת שלומד, דלכאורה יש להקל בזה מעיקר הדין, אולם הכריע לבסוף שאין להורות זאת ברבים כיוון שעלול לצאת מהוראה כזאת מכשול של זלזול בהלכות שבת החמורים, שבכל דבר יעשו בשינוי, ומי יקבע מהו הנקרא צורך גדול ומהו שלא במקום צורך. עיי"ש.

⁴¹² עיין למרן הגרע"י זצ"ל ביבי"א (ח"ג או"ח סי' יז, יח) שישב על מדוכה זאת, והאריך בדין שעון שבת, הקדמתו ואיחורו בשבת, ושם (סי' יח) הביא מחלוקת בראשונים לעניין גרם הדלקה, וכן הסתפק האם הנגיעה בזיזים חשיב כנוגע בדבר הדולק עצמו. ע"ש שהאריך בזה. ובמסקנתו העלה שהרוצה להקדים את כיבוי החשמל, הנכון להחמיר בזה, דהו"ל כגורם כיבוי ובמקום חולי שאיב"ס יש להתיר, והמקילים בלא"ה יש להם על מה שיסמוכו. ואין להתיר להזיז מחוגי השעון בשבת בכדי להדליק בשעה יותר מוקדמת, אא"כ במקום מצוה. ע"ש. אולם המעיין יראה ששם נטה להחמיר כיון דמיירי בהדלקת אור, ובזמנם מיירי בנורת להט שאיסורה מהתורה, ולכן החמיר, משא"כ בנידו"ד דמיירי באיסור דרבנן, הוי ספקא דרבנן לקולא. ודו"ק.

⁴¹³ כן מוכח ממה שאמרו בגמרא (שבת קכט.) דעושין כל צרכי חולה על ידי גוי. ע"ש. ולפי זה אם צריך לבשל לו מותר לבשל לו על ידי גוי. אלמא דלא אסרו בו משום בישולי גוים. וכ"כ הר"ן (ע"ז ט.). והוסיף, דאף על פי שאפשר לומר דהגמרא איירי בדברים דלא שייך בהו בישול עכו"ם דכיון דסתמא איתמר, מ"מ הראשונים שהנהיגו כן לא ראו לחלק. ואף דנתבאר ביו"ד (סי' קנה) שאין לחולה שאיב"ס לאכול איסורי דרבנן, שאני בישולג שלא אסור מחמת עצמו וכל האיסור הוא מכח המבשל. ועיין במשנ"ב (ס"ק סג). ודע שאם נשאר מהתבשיל שנתבשל בשבת על ידי גוי לצורך חולה שאין בו סכנה והבישול נעשה בבית ישראל או בבית חולים של ישראל מותר אף לבריא לאכול ממנו במוצאי שבת. דאיכא ס"ס, שמא כדעת הרא"ה שסובר שלא שייך בישולג היכא שמבשל לחולה, כיון שאין בזה חשש קרבה, דכל חשש חותנות שייך דוקא היכא שגם ישראל יכול לבשל, ואז שהגוי מבשל עבורו יש קרבה, משא"כ שאף ישראל אינו יכול לבשל כגון בשבת, לא שייך בכך קרבה (אף דאנן קיי"ל כדעת הרשב"א שאוסר), ושמא כדעת הראב"ד שאין בישולג בבית ישראל. ועיין בהרחבה במה שכתבנו בזה בשו"ת תורת אבי (על הלכ' או"ה פרק בישולג), בפרק בישולג. וכ"כ בלית חן (עמ' נג).

⁴¹⁴ אעפ"י שדעת מרן הש"ע (או"ח סי' קצו סעיף א) שאין לברך על מאכל איסור אף שאיסורו מדרבנן, שאני הכא כיון שהמאכל אינו אסור מחמת עצמו אלא מחמת הגברא שמבשל. כ"ש בנידו"ד שאוכל בהיתר, דלא גזרו בו. ודמי למה שפסק לברך בש"ע (או"ח סי' קצו סעיף ב.). וכן תראה במשנ"ב (ס"ק סג). וע"ע בשו"ת תורת אבי (או"ה, עמ' קב), מה שכתבנו בדין האוכל מאכל איסור בהיתר, האם שייך בזה טמטום הלב. ע"ש.

⁴¹⁵ כ"כ המשנ"ב (סעיף יט ס"ק סג). והסברא בכך דעתה יכול לאכול בהיתר. ואף שבס"י שיש (ס"ק יד) העלה להתיר בכהאי גוונא, העיקר להלכה כמשנה אחרונה. וכ"כ בחזו"ע (ח"ג עמ' תיח). ודע דבכהאי גוונא שבישול היה בבית ישראל או בבית החולים, יש להתיר המאכל, דהוי ס"ס, שמא הלכה כדעת הראב"ד דאין איסור בישולג בבית ישראל, ושמא כדעת הרא"ה שאין דין בישולג כשהנעשה עבור חולה. ועיין בשו"ת תורת אבי (איסור והיתר עמ' קצט) שם כתבנו את סוגי הספיקות והמקרים בהם ניתן להקל בבישולג.

המרכיב עדשות מגע בעיניו וסובל מיובש בעין מותר לו לטפטף כמה טיפות לתוך העין כדי שעל ידי כך יוכל להרכיב את העדשות מגע, ואין בזה משום איסור רפואה בשבת⁴¹⁶.

מי שיש לו מיחוש בעיניו אין לו לטפטף טיפות תמצית תה לתוך עינו⁴¹⁷.

סעיף כא

אדם הסובל ממקצת חולי ואסור לו ליקח תרופות בשבת מותר לערב את התרופה מערב שבת במאכל או במשקה באופן שלא תהיה ניכרת ומותר לאכול בשבת את המאכל אף שמעורבת בו התרופה⁴¹⁸.

סעיף כב

מותר להסיר גלדי פצע שנתייבש בשבת, אף אם כוונתו לתענוג בעלמא⁴¹⁹. אולם יזהר לא לחכך חזק מידי שלא יצא דם⁴²⁰.

מותר לגרד בשבת קשקשים מהראש, ואין לחוש משום איסור גוזז⁴²¹.

⁴¹⁶ שהרי הוא בריא, ואין עושה זאת לשם רפואה, וממילא לא שייך בכלל הגזרה. וכ"כ בילקו"י (ח"ד עמ' קי).

⁴¹⁷ כיון דאין דרך לרחוץ בזה, מוכחא מילתא דלרפואה עביד.

⁴¹⁸ והטעם משום שהרואה את החולה אוכל את המאכל אינו מבחין כלל שמעורבת בו תרופה, ולחולה עצמו יש היכר בזה שהצריכוהו לערב את התרופה במאכל מערב שבת. ומשמע מלשון רש"י שבת (קח:) שעצם זה שהצריכוהו לערב את התרופה מערב שבת הוא ההיכר ולפ"ז היתר זה קיים אף בתרופה שרגילים ליטלה על ידי עירוב במאכל או במשקה דמ"מ יש היכר בכך שהוצרך לערב את התרופה מערב שבת והטור והש"ע סכ"א העתיקו את לשון רש"י וכן הוא במשנ"ב. ע"ש. והגרש"ז אויערבאך זצ"ל הו"ד בספר שש"כ (פרק לד הערה כז) לא התיר בזה אלא בתרופה שאין רגילים בימות החול לערבה במאכל או במשקה וסמך את דבריו על לשון התו"י (שבת יח.). שכתבו ז"ל לגבי ידידה ליכא למיגזר שיודע כי לא התירו לו אלא ע"י שרייה. עכ"ל. ולפי דבריו אין היתר זה נאמר בתרופה שדרך נטילתה בחול ע"י עירוב במאכל או במשקה. אמנם בתיקונים ומילואים שם הערה כ"א משמע שחזר בו.

⁴¹⁹ משום שהגלד הוא תערובת דם ולחות שנתייבשה ואינו מחובר בתולדתו לגוף האדם כמו עור האדם, רק נדבק שם אחר שנעשה הפצע, והרי זה דומה ללכלוך שנדבק בבשר האדם שבדאי מותר להסירו ואין שייך בו איסור גוזז.

⁴²⁰ ואם גירד בנחת ויצא דם, הוי דבר שלא מתכוין ומותר. והטעם שמותר להסיר הגלד, ביאר בקצות השלחן (סי' קלו בדה"ש ס"ק כב) כיון שסופו ליפול ממילא, אין לאסור מצד גוזז. ע"ש. ואין להקשות ממה שפסק הש"ע לקמן (סי' שמ ס"ב) דאסור לחתוך יבלת מגופו, ואף ביבשה קיים איסור מדרבנן, אף שעומדת להתפרך לבסוף מעצמה (ראה במשנ"ב שם סק"ו), דדוקא גלד שהוא שכבת דם שהתייבשה ואינה חלק מהבשר עצמו, אלא שכבת גלד על העור, מותר להוריד, כיון דלא חשיב כחלק מהגוף וממילא אין לאסור מצד גוזז, משא"כ יבלת, אף שהיא יבשה עדיין מחוברת היא לגוף, וממילא שייך בה איסור גוזז. שו"ר שכן תירץ בשלחן שלמה (סק"ה).

⁴²¹ דדמי לגלדי הפצע. וראיתי במשנ"ב למעשה שהביא בשם רופא עור שאין הקשקשים יונקים מן הגוף כלל, וממילא תמה על מה השש"כ (פרק יד סעיף מג) שהחמיר להחשיב את הקשקשים כמחברים לגוף. ע"ש. ואף אנו התייעצנו בזה עם רופא מומחה שטען שאין הקשקשים מחברים לגוף אלא מונחים על העור. בכל מקרה לא יגרד באופן כזה שיהיה פסיק רישיה שיתלש שיער. ואף דהוי פ"ר דלא ניחא ליה בדרבנן רצוי להחמיר לכתחילה לחוש לדעת האוסרים. עיין ש"ע סי' שיב סעיף ז.

כשיש צורך למרוח משחה בין רגלי התינוק, מותר לעשות כן באופן שיניח בדרך השלכה את המשחה על רגלי התינוק מבלי למורחה כלל⁴²², או באופן שימרח אותה כך שתיבלע כולה בגוף התינוק דבכהאי גוונא ובשעת הצורך⁴²³ על המקילים⁴²⁴. ועיין בהערה בסוגי המשחות והנפק"מ למעשה⁴²⁵.

אין למרוח שמן ע"ג מכה או גירוי, דניכר שזה לרפואה⁴²⁶. אולם יכול לתת שמן על מקום אחר בידו או ליד המכה ויטה כך שהשמן ישפך על המכה⁴²⁷.

בענין סיכת השפתיים או כפות הידים בשמן יש להבחין בין אופנים שונים:

⁴²² שכן המורח משחה קשה על תחבושת וכיוצ"ב, עד שיחליקו פניה, הרי זה אסור מהתורה משום ממחק (רמב"ם הלכ' שבת פרק יא הלכ' ו). לכן דוקא לצורך חולה שיש בו סכנה יש להתיר מריחת משחה עבה. והמציאות היא שרוב המשחות שנועדו להקל על הגירוי בעור התינוק הינם משחות עבות, ולכן יש להזהר בכך.

⁴²³ והסובל מפצעי לחץ פעמים שיש בו חשש סכנה, אם לא די במריחת משחה מע"ש ומוצ"ש, ולא די במשחה נזלת, רשאי למורחה כפי הדרכת הרופא המטפל. פסקי תשובות (החדש, עמ' תשכו) בשם ספר נשמת אברהם.

⁴²⁴ כתב המג"א (סי' שטז ס"ק כד), דלא שייך איסור ממרח אלא היכא שכוונתו למרח הדבר ע"ג חבירו, אבל אם כל כוונתו להבליעו, כמו בממרח רוק ע"ג קרקע שכל כוונתו להבליעו בקרקע, לא שייך בזה איסור ממרח. וכ"כ המשנ"ב (סי' שטז ס"ק מט). וכן תראה למרן רבינו הגרע"י זצ"ל ביבי"א (ח"ד סי' כז אות ב', וסי' כח אות יד). וכ"כ בשו"ת ציצ' אליעזר (ח"ז סי' ל אות ב', וח"ח סי' טו אות יד). ועיין בחזו"ע (ח"ג עמ' שפד) שפסק דחולה שאיב"ס וסובל מכאבי גב, ונתן לו הרופא משחה למרוח על גבו עד שתבלע כל המשחה בגופו, מותר למושחה בשבת. וכן תינוק שהתאדם בשרו בין רגליו, ואיכא צערא, מותר למרוח לו משחה עד שתבלע כולה בגופו. ע"ש. ולא אחד שראיתי למנוח"א (ח"ג עמ' קיט) דהעלה להחמיר בדיון זה, דאף שסבר שאין בכהאי גוונא משום ממרח בכל אופן יש לאסור מצד שהופך את המשחה לנזל, והוי מוליד. ע"ש. וכבר השיב עליו בחזו"ע הנ"ל.

⁴²⁵ המורח משחה קשה, עד שיחליקו פניה הרי זה אסור מהתורה. כ"כ הרמב"ם (הלכ' שבת פרק יא הלכ' ו). לענין מריחת ג'ל או זלין קיימת מחלוקת בין הפוסקים, וי"א שאיסור מהתורה, וי"א שאיסורו מדרבנן כיון שדעתו שיהיה נימוח, ולא שישאר כגוש עב, וממילא לא שייך בזה איסור מהתורה של ממרח, ומ"מ יש לאסור מדרבנן. וראה בזה בחזו"ע (ח"ה עמ' ה, יד).

אסור מדרבנן למרוח משחה סמיכה, על תחבושת וכיוצ"ב, גזירה שמא יבוא למרוח בשעור שאיסורה מהתורה. וכן פסק בש"ע סי' שיד סעיף יא. ובמשנ"ב (שם ס"ק מה).

סיכום דיני מריחה בשבת (נשמת אברהם ח"א עמ' תסז):

א. חולה מסוכן מותר למרוח בשבת אפי' משחה עבה לרפואתו כשיש צורך בדבר כגון למנוע התפתחות של פצעי לחץ וכיוצ"ב.

ב. חולה שאין בו סכנה, מותר למרוח אפי' משחה עבה לרפואתו כשיש צורך בכך, אולם רק אם כוונתו להבליע את המשחה לתוך הגוף.

ג. לדעה שאסור למרוח משחה בחולה שאיב"ס, מותר לשים אותה בדרך של השלכה. ומותר למרוח דבר נזלי על חולה כזה אפילו לדעה המחמירה.

ד. מותר להוציא את המשחה מהשפורפרת ואין זה בכלל ממרח כיון שאין כוונתו לצורה היוצאת מן השפורפרת. ולכן מותר לתתה על החולה שאב"ס על הפצע או על הגזה. וכן מותר להוציאה ממכלה וליתן אותה במקום הדרוש. וכן יש להתיר להניח תחבושת על המשחה שעל האדם, אף אם היא נמרחת ממילא, כיון דהוה ממרח כל"א"י ועוד כוונתו רק שתתפשט המשחה בכל מקום ולא להחליקה.

⁴²⁶ עיין במשנ"ב (סק"ע) וז"ל: ומסתברא דבגמר מכה גם במדינותינו שרי בשמן. ע"כ. ועיין בקצות השלחן (סי' קלו בבדי השלחן אות כ) דמי שמרגיש גירוי בידיו או ברגליו ואם יסוך שמן יעביר ממנו את הגירוי נראה דשרי דלא גרע מגמר מכה דגם שם הטבע שמרגישים גירוי ואפ"ה מותר לסוך בשמן, וגם כאן אין זה לרפואה אלא לתענוג. ע"ש. אמנם הגרשז"א זצ"ל דעתו דמניעת גירויים חשיב כרפואה משא"כ בסוף מכה דאינו אלא לתענוג דהואיל והעור הוא טרי ושונה משאר מקומות שבגוף לכן הסיכה היא לתענוג. הו"ד בשש"כ (פרק לד הערה סה).

⁴²⁷ ש"ע ומשנ"ב (ס"ק עז). הואיל ובכהאי גוונא אין ניכר שעושה לרפואה. אולם אין לשפשף לאחר מכן את השמן על המכה.

א. אם עושה זאת כדי למנוע יובש עתידי או להנאתו, הרי זה מותר שאין טיפול רפואי אלא כסיכה לתענוג.⁴²⁸

ב. אם השפתיים כבר יבשות באופן שיש לו בזה צער.⁴²⁹ אסור למרוח משחה שמטרתה לרפאות את היובש.

ג. אם כבר נוצרו סדקים בשפתיים אין לסוך עצמו בשמן משום שהסיכה מסייעת לריפוי הפצעים ויש בזה איסור רפואה בשבת.

אמנם בזמן שהבריאים רגילים לסוך כפות ידיהם בשמן מותר לעשות כן אף כשיש לאדם פצעים בידים משום שהסיכה הזו נחשבת מעשה שגם הבריאים רגילים בו.

יש מי שטוען שמנהג הנשים כיום להחמיר שלא לסוך עצמם בקרם גוף בשבת אף שכוונתם לתענוג בלבד.⁴³⁰ ויש מי שחולק ומתיר אף בזה.⁴³¹ **וטוב להחמיר בזה.**⁴³²

⁴²⁸ עיין סי' שכ"ו ס"א, דסיכה בשמן מותרת בשבת. ומותר לאדם לסוך עצמו לתענוג. ובזמן חז"ל היו גם אנשים בריאים רגילים בסיכה, וממילא היתה נחשבת כמעשה בריאים, ולכן גם אם היה סך עצמו במקום שיש לו מיחוש היה זה מותר דלא ניכר דעביד לרפואה, וכמבואר לקמן בסעיף לז, דמעשה שגם הבריאים רגילים בו שרי לעשות אף דמתכוין לרפואה. והנה הרמ"א שם כתב שבזמן שאין הבריאים רגילים לסוך עצמם בשמן אין לסוך בשבת, אמנם היינו דוקא כשסך עצמו לרפואה, דהואיל ובזמננו אין הבריאים רגילים בסיכה אין זה בגדר מעשה בריאים וה"ז אסור משום גזירת שחיקת סממנים, אבל אם סך עצמו שלא לרפואה אלא רק למנוע יובש הוי כסיכה לתענוג ואין בזה איסור, כמבואר במשנ"ב סי' שכ"ח ס"ק ע'. וכ"כ באורחות שבת (ח"ב פ"כ עמ' שי).

⁴²⁹ אופן זה שהשפתיים כבר התייבשו ויש בזה צער ורוצה לסוך את עצמו בשמן כדי להקל על הרגשת היובש או כדי למנוע היווצרות סדקים, מיקרי מיחוש ואין לעשות עבורו שום רפואה בשבת.

⁴³⁰ כ"כ הרה"ג ר' אופיר מלכא, בספרו הליכות שבת (פל"ג אות ט). ואף שהביא שם שאם הקרם נבלע בגוף מיד יש להתיר ואין בזה משום ממרח, בכל זאת סיים שכיום נהגו איסור בדבר, משום שקשה להבחין בין סוגי המשחות, מה נבלע ומה לא נבלע, וגם שיש אוסרים אף בנבלע, והרי זה כדברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, דאין להקל. ע"ש.

⁴³¹ ראה לראשון הגר"י יוסף שליט"א בספרו היקר שו"ת הראשון לציון (ח"א עמ' קכט), שהעיר על דברי ההליכות שבת הנ"ל, מדברי המג"א (סי' שטז ס"ק כד) שהיכא שהדבר נבלע, אין בזה משום ממרח. ועל מה שטען ההליכות שבת שכיום המנהג לאסור בזה, השיב הראשון צ"צ, שזו טענה מוזרה, ומי קבע שכך המנהג. ולכן העלה להתיר בזה. ע"ש.

⁴³² ראה באליה רבה (סי' שטז אות לה) שהביא דברי המג"א הנ"ל, וכתב דצריך עיון, כיון דרש"י והר"ן והטור קאמרי דהוי מירוח ע"ש. והיינו דרש"י (שבת קכא:) פירש, רוק דורסו לפי תומו "שאינ מתכוין למרח וכו", וכ"כ הר"ן והטור שם. ע"ש. ומבואר דשייך בו מירוח. ע"כ. ועוד עיין בספר שבילי דוד (סק"ד) שהקשה על המג"א, דמדברי הרמב"ם גבי השף עור ע"ג העמוד להחליקו לא משמע כדבריו. ובאמת נראה שלשיטת השבילי דוד שייך בדריסת הרוק משום ממרח. וע"פ זה ביאר דברי הש"ע ז"ל: ונלענ"ד למדקדק בלשון המחבר שכתב שאינו מתכוין למרח ולהשוות גומות ומסיים ע"ז "ואע"ג דממילא ממרח" ולא כתב דממילא משווה גומות. וגם תימא האריך שייך פ"ר לענין גומות דאין זה ודאי שיש שם גומות. לכן נ"ל דודאי לענין גומות אין שם פ"ר, רק לענין מירוח שהוא תולדה דממחק וכו' עכ"ל והמהרש"ם בארחות חיים (שם) אחר שכתב להתיר עפ"י דברי המג"א, הוסיף "אך לפי מה שכתב האליה רבה (סי' שטז) דלשיטת רש"י ור"ן וטור גם בכהא"י גוונא איכא משום מירוח, צריך עיון וכו', ומ"מ במקום חולי אף שאין בו סכנה יש לסמוך על דברי מגן אברהם וכו' ע"ש. ומשמע שמיקל דוקא במקום חולי. אולם מרן הגרע"י זצ"ל ביב"א (ח"ד חא"ח סי' כז אות ב) כתב ליישב השגת האליה רבה, דלא קשה מידי, דמה שכתבו רש"י והר"ן והש"ע דהוי מירוח מפרש לה המג"א דהוא לשון מושאל ואינו אלא משום אשווי גומות ע"ש. וכ"כ הרה"ג שלום שבדרון זצ"ל בדעת תורה (סי' שכח עמ' רמא) ליישב דברי המג"א, דע"ז זה שממרח הרוק לכאן ולכאן נמצא משהו גומות אבל לא משום מלאכת ממרח ע"ש. וכן השיב שם על קושית השבילי דוד. ועיין בחזו"ע (ח"ג עמ' שפד), שהאריך בחיזוק דברי המג"א. וכן תראה ביב"א (ח"ד סי' כח סוף אות יג) שכתב, שאף יש להקל עפ"י דברי המג"א גם שלא במקום חולי, ודברי המג"א יתד היא שלא תמוט. ע"ש. אלא שעתה ראיתי מה שהביא בספר אדני פז (ח"ד סי' לו) בשם רבינו אהרן הכהן מלונל בספר ארחות חיים (הלכות שבת סי' קכג) שכתב, לא ירוק אדם בקרקע וישוף ברגלו מפני שהוא חייב משום ממרח ומשום אשווי גומות וכו' עכ"ל. ומבואר בהדיא שאף בשפשוף הרוק יש איסור משום ממרח, ושלא כהמג"א הנ"ל. וכ"כ להעיר בשמירת שבת כהלכתה (פרק לג הערה נח). מה עוד שיש לעיין בהבנת המג"א הנ"ל, שאפשר לומר שכל כונת המג"א דכיון שאינו רוצה כלל למרחו וכל

סעיף כג

בזמנינו אין לחוש בשימוש בבגד ישן מצד רפואה, כיון שאין דרכנו להתרפות ע"י בגד ישן, וכל סיבת נתינת תחבושות, גזות, פלסטרים וכיוצ"ב אינה משום כח המרפא אלא כדי למנוע זיהום או שריטות בפצע.⁴³³

סעיף כד

י"א דמותר להניח על פצע יוד, פולידין וכיוצ"ב, שאין הם מרפאים, והוי כמו עלה ע"ג מכה שאינו אלא משמרה.⁴³⁴ ויש מחמירין בזה.⁴³⁵ ויש לחוש לדבריהם. ובמקום צורך יש להקל.⁴³⁶

כונתו רק לסלקו ולהבליעו בקרקע מחמת מאיסותא, כה"ג אין בו משום ממרח, אך במשחה וכיוצ"ב ששיקר כונתו למרחו על גופו עד שתבלע בגופו, בכה"ג ודאי שיש לאסור משום ממרח, דכל שממרח בכונה כדי למרחו לא אכפת לו אם הוא נבלע או נמרח ע"ג חבירו. וכן יש לדייק בלשון המג"א שכתב, וי"ל דממרח לא שייך אלא כשכונתו שיתמרח דבר ע"ג חבירו אבל הכא רוצה שיבלע בקרקע. עכ"ל. והיה לו לומר דממרח אינו שייך אלא כשממרח דבר ע"ג חבירו ולא היכא שמבליע דבר בתוך חבירו, אלא כונתו דהכא שאני משום שהוא רוצה להבליעו היינו שאין רצונו למרחו, אלא כל כונתו להבליעו ולסלקו מחמת מאיסותא. ומעין זה תראה בציץ אליעזר (ח"ז סי' ל) שהאריך בענין זה, וכתב, וז"ל: בכלל יש לחלק ולומר דעד כאן לא קאמר המג"א אלא בכגון שפשוף רוק שיבלעו בקרקע שאינה צריכה לגופה כלל, דברצונו לא באה לו ולא היה צריך לה, משא"כ בכגון נידונו במשחה ע"ג מכה, שמכיון שיש לו כבר המכה ברצונו להשים שם המשחה ולמרחו או ומבש"כ בשפשוף השיניים במשחה שהכל בא לו ברצון ובמחשבה. ע"כ. וכע"ז כתב נמי בשש"כ (פל"ג הערה נ"ח) ע"ש. אולם בכל אופן כתבנו דוקא בלשון "טוב להחמיר בזה" כיון דהרבה אחרונים נקטו כהבנה המקילה במג"א, וכן היא דעת מופת הדור הגרע"י זצ"ל כמבואר, כך שהמקילים בזה ודאי שיש להם על מה שיסמוכו.

⁴³³ שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פי"ד.

⁴³⁴ דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בספר שש"כ (פל"ה הערה יז) שמותר להשתמש ביוד כיון שכל עניינו להגן מזיהום והוי כרטיה בלי משחה הניתנת רק על מנת לשמר את הפצע. ע"ש. ולכאורה סברתו מובנת, דהסרת חיידקים אינה תהליך ריפוי, אלא מונע סיבוכים גדולים יותר כגון זיהום, אולם הסרת החיידקים גרידא אינה מרפא.

⁴³⁵ איתא בגמ' (שבת קט.) וכן נפסק בש"ע (סי' שכח סכ"ט) דמי שניגפה ידו צומתה כדי להעמיד הדם אבל לא בחומץ מפני שהוא חזק ויש בו משום רפואה. ע"ש. הרי דאף שכונתו לעצור הדם כיון שיש בו כח המרפא אסור וכן ביוד כיון שהוא גם מרפא אסור. ודלא כמו שכתב בשש"כ הנ"ל דאין לחוש שמרפא, כיון ששיקר כוונתו לעצור את הדם. ע"ש. דמה לי אם עיקר כוונתו לעצור את הדם, הרי בפועל הוא מרפא. ודמי למה שאסר מרן (בסעיף קט) למעונג לתת יין על בשרו, כיון שבפועל שייך בו רפואה. וכן הקשה במגילת ספר (בהערות על השש"כ). שו"ר בהלכות שבת בשבת (ח"ב עמ' תקנח) ששמע מרופא מומחה שהיוד מלבד שמחטא והורס החידקים ומונע זיהום כשנותנים אותו ע"ג פצע באופן שרק שכבה דקה של העור נפגעה הר"ז גם מייבש הפצע ומקרב רפואתו. ע"ש. וכן תראה באול"צ (ח"ב עמ' רנו) שאסר לגדול שאינו חולה שאיב"ס לשים יוד כיון שהוא מרפא. ע"ש. ועיין בש"ע סי' שכח סעיף מח, שם כתב מרן שיש אומרים שכורך קורי עכביש על מכה. ע"ש. וראה במשנ"ב (ס"ק קמט) שהביא דבבית יוסף מפקפק בדיון זה משום דמרפא, ולהכי כתב דין זה בשם י"א. עכ"ל. וכ"כ בנחלת צבי (ס"ק מח) ובביאור הגר"א. וראה בתהלה לדוד (ס"ק עט) שכתב דהב"י החמיר משום רפואה אף שכונתו רק כדי שלא לצבוע את הבגד. ע"ש. וא"כ לא דומה יוד לרטיה ועלה בעלמא שכל תפקידם הוא להגן על הפצע ולא ישרט, אלא ביוד יש פעולת רפואה ממשית, ולא גרע מחומץ שאסר בו מרן. ועתה התייעצנו בענין זה עם רופא מומחה, ובתחלה טען שהיוד הוא חומר בקטריאלי, דהיינו מקבוצת מונעי החידקים, והסכים שהעולם נוהגים להניח אותו כדי למנוע זיהום, אולם הוסיף וטען שבפצע שטחי יש מציאות שהיוד אף עוזר בייבוש הפצע. ונמצא שאכן היוד אף מסייע במקרים מסוימים בריפוי הפצע.

⁴³⁶ כגון אם יש חשש בפצע פתוח לזיהום וחולי בשאר הגוף, ואצ"ל בחשש זיהום וסכנה.

מותר לחבוש פצע בתחבושת או ברטיה בלי ליתן בהם משחה או תרופה אחרת משום שעצם התחבושת אינה מרפאה אלא רק מונעת את הפצע מלהזדהם. והוא הדין בנתינת פלסטר על פצע⁴³⁷.

נותנים עלה על גבי מכה בשבת, שאינו אלא כמשמרה, אולם כ"ז דוקא בעלים שאין להם כח ריפוי. אשר על כן, אין להניח בשבת על מכה או גירוי עלי אלוורה וכיוצ"ב.

סעיף כה

מותר לתת תחבושת על המשחה שעל המכה ואין בזה כל איסור אם המשחה נמרחת על ידי זה כיון שהוא ממרח כלאחר יד ועוד שכוונתו שתתפשט המשחה ולא להחליקה⁴³⁸.

רטיה שמרוחה עליה משחה הנתונה על גבי המכה מערב שבת שהוחלקה ממקומה וזזה לצדדים מותר להחזירה אל מקומה. ואם נפלה הרטיה מגופו חילקו בזה חכמים:
א. אם נפלה על גבי קרקע אסור להחזירה⁴³⁹.
ב. ואם נפלה על גבי כלי כגון על גבי שולחן או מיטה מותר להחזירה⁴⁴⁰.
ג. אם הסיר את הרטיה במתכוין ובא להחזירה נחלקו בזה הדעות יש אוסרים בזה, ויש מתירים. ולהלכה כשהסירה על מנת לתקן יש לסמוך על המתירים⁴⁴¹.

⁴³⁷ ובשעת הצורך מותר להסירו אף שתולש שערות, דהוי פ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה. ועיין לראשל"צ בילקו"י (שבת ח"ד עמ' קעז), וע"ש (עמ' קעט) שהתיר מטעם זה להסיר את הנייר הדבוק בצדדי הפלסטר. ועיין מה שכתבנו בזה באריכות בס' שמ סעיף....

⁴³⁸ כ"כ בשש"כ (פרק ל"ג סעיף יד). וכ"כ הגאון האור לציון (ח"ב פרק לו תשובה ו) והוסיף, דבכל אופן יכול לערב את המשחה עם מים או שמן עד שתהא דלילה וליתנה במקום הצריך ואין בזה משום לש כיון שעושה פעולה הפוכה מפעולת לישה שהוא רק מדלל ולא מחבר חלקים. ע"ש. וזה דלא כהגאון אז נדברו (ח"א סי' עט אות קכב) שסבר דדוקא על גבי בשר שרי בהשלכה דעל גבי בשר לא הוי מן התורה, משא"כ על הרטיה עצמה שהרי אח"כ כששם על הפצע נתמרח, וכלאחר יד נמי אסור.

⁴³⁹ הנה בנידון זה של החזרת הרטיה מבואר בראשונים שם שיש מקום לדון מצד ב' חששות האחת היא גזירה שמא ימרח את הרטיה והשניה משום שחיקת סממנין, וגזירה זו שייכת בכל מיני תרופות ולא דוקא במשחה ששייך למרחה, שיטת רש"י והרא"ש שאין לחוש בנידון זה לגזירת שחיקת סממנין כיון שאינו נותן תרופה חדשה שלא היתה עליו מבעו"י רק מחזיר את הרטיה הישנה למקומה, וממילא יש היכר בדבר ואין לחוש משום שחיקת סממנים. וכן נוקטים הפוסקים להלכה (סי' שכח סעיף כה), ולפי שיטה זו נמצא שכל הדינים המבוארים בסוגיא כגון שאם נפלה הרטיה על גבי קרקע אין להחזירה, וכן האיסור להחזיר רטיה שהסירה במתכוין (לדעת האוסרים), אין טעמם אלא משום גזירה שמא ימרח את הרטיה ולא משום גזירת שחיקת סממנים. וכן כתב המשנ"ב (ס"ק פא). ונמצא לפי זה דכל תרופה שאיננה משחה אין איסור להחזירה בכל גוונא דכבר היתה מונחת על גבי המכה מערב שבת אין בה גזירת שחיקת סממנין. אולם לא אכחד שראיתי שמקשים על כך ממה שפסק המשנ"ב (סי' שג ס"ק נ) לגבי פלפל או גרגיר של מלח שהיו בפיה מבעו"י ונפלו, והביא שם י"א שלא תחזירם משום שחיקת סממנים. ע"ש. וקשה דהרי הכא בס' שכח העלה שכל שהיה מונח מע"ש לא שייך בזה שחיקת סממנים. וצ"ע. עוד י"ל כל איסור החזרת רטיה כשנפלה ע"ג קרקע היינו דוקא במשחה עבה שיש בה איסור ממרח (דאז מובן מדוע גזרו חכמים שמא ימרח דהוי סייג לדאורייתא) משא"כ במשחה רכה שאין בה איסור ממרח מהתורה. כן מתבאר בדברי הב"י (סי' זה ד"ה איסופלנית) ועיין משנ"ב (ס"ק פא). וכ"כ המנוחת אהבה (ח"ג פרק כ' סעיף ח').

⁴⁴⁰ דמה שאסרנו בנפלה על הקרקע כיון דהופסקה הנתינה הראשונה, ומעתה הוי כמעשה חדש, משא"כ הכא כשנפלה ע"ג כלי, הרי זה דומה כאילו לא נפלה אלא הוחלקה למעלה או למטה דבכהאי גוונא מותר להחזיר הרטיה חזרה למקומה.

⁴⁴¹ משנ"ב (ס"ק פב).

ד. אם הניחו על הרטיה מע"ש טיפות או אבקה רפואית, בשבת נפלה הרטיה מן הפצע לארץ, מותר להחזירה.

סעיף כו

מגלה קצת רטיה ומקנח פי המכה, וחוזר ומגלה קצתה השני ומקנחה, ורטיה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח⁴⁴².

סעיף כז

מותר לבריא להשתמש בשבת בתכשירי מניעה והגנה כדוגמת שמן שיזוף וכיוצ"ב, שאינם מרפאים אלא מונעים נזק⁴⁴³.

מותר לחבוש פצע בתחבושת או ברטיה בלי ליתן בהם משחה או תרופה אחרת משום שעצם התחבושת אינה מרפאה אלא רק מונעת את הפצע מלהזדהם. והוא הדין בנתינת פלסטר על פצע.⁴⁴⁴

סעיף כח

ש"ע- "המפיס שחין בשבת כדי להרחיב פי המכה כדרך שהרופאים עושים שהם מתכוונים ברפואה להרחיב פי המכה, הרי זה חייב משום מכה בפטיש, שזו היא מלאכת הרופא. ואם הפיסה כדי להוציא ממנה הליחה שבה, הרי זה מותר."

איתא במשנה עדיות (פ"ב מ"ה) המפיס (מבקע) מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב ואם להוציא ממנה ליחה פטור ע"כ ובגמ' בפרק האורג (קז.) מבואר דאף שכל פטורי דשבת פטור אבל אסור מ"מ המפיס מורסא להוציא ליחה פטור ומותר. וכן פסק הרמב"ם (פ"י הלכ' יז). אשר על כן, מכה

⁴⁴² כתב הטור וז"ל ומגלה מקצת הרטיה ומקנח פי המכה, וחוזר ומגלה מקצת רטיה ומקנח פי המכה ורטיה עצמה לא יקנח, מפני שהוא ממרח. ואם מירח חייב חטאת. עכ"ל. וכתב הב"י דמקור דברי הטור הוא מהברייתא בעירובין (קב:). ובשו"ת באר משה (ח"א סי' לו) הקשה מדוע בקינוח המכה אין לאסור מצד ממרח, וי"ל דבקינוח המכה אינם מקנחים את המשחה אלא את הליחה שעל גבי המכה, ואעפ"י שפעמים וזה פ"ר שכשמקנח את הליחה נמצא ממרח את המשחה, בכל אופן אף בכה"ג אין לאסור כיון שאין כוונתו כלל למשחה. ועיין בשש"כ (החדש, פרק יד הערה פג) שכתב בשם הגרשז"א זצ"ל שלא שייך ממחק בגוף האדם.

⁴⁴³ בב"י הביא מהסמ"ג בשם הירושלמי א"ר יוסי מכה שנתרפאה נותנין עליה רטיה שאינו אלא כמשמרה. ובב"י תמה, וז"ל: ותמהני דאע"ג דליכא למיגזר משום שחיקת סממנים כיון שכבר נתרפא מ"מ איכא למיגזר שמא ימרח, ואפשר שאין דרך למרח אלא כדי שתתפשט הרפואה בכל המכה וכשנתרפאה תו ליכא למיחש שימרח כיון שאין לו צורך בכך שאינו אלא כמשמרה שלא יסרסו בגדיו את המכה. עכ"ל. ובמג"א (סקל"א) כתב, ואינו בהול כ"כ שיבוא לשחיקת סממנים ולמירוח. ע"כ. וכ"כ במשנ"ב (סקפ"ו) ומשמע מדבריהם שכיון שאינו בהול כ"כ, ממילא אין לחשוש שימרח. ואין להקשות שהרי המג"א (ס"ק מג) כתב לאסור לאדם בריא לקחת מאכל שנועד לחזק מזגו (עיין לקמן שהרחבנו בדבריו לענין נטילת ויטאמינים), ואף המשנ"ב (ס"ק קכ) הביא דבריו, וא"כ כיצד פסקו הכא להתיר, ד"ל שהתם מיירי באדם בריא, אולם חלש במקצת ולכן רוצה לחזק מזגו ע"י המאכלים הללו, ולכן אסר המג"א, דנעשה חזק יותר מכפי שהוא בטבעו, ודמי לחולה שלוקח סממנים שמחזקים מחלתו, משא"כ הכא אין הרטיה עושה מאומה, ולא מחזקת או מבריא אלא רק שומרת על המכה, וממילא אין לגזור בזה משום רפואה וכיוצ"ב. וכ"כ האגרות משה (ח"ג סי' נד). וע"ע בשו"ת אז נדברו (ח"א סי' לב) מה שחילק בזה.

⁴⁴⁴ ראה מה שהרחבנו בזה לעיל בסעיף כד.

שבתוכה מוגלה ודם, וגורמת לו צער, מותר להפיסה (לבוקעה) כדי להוציא ממנה הליחה שבה. ואפילו אם יוצא דם עם המוגלה מותר, אולם יזהר שלא ללחוץ עליה אחר שהמוגלה יצאה⁴⁴⁵.

יש חילוק בין דין המפיס מורסא, לשאר חולי שאיב"ס, לעניין עשיית מלאכה שא"צ לגופה. ולכן אין לדמות מדין זה לדין אחר ללא עיון.⁴⁴⁶

מותר להוציא ביד או במחט קוץ שחדר לגופו של אדם כשיש צער בדבר, או שעלול לבוא ע"י כך לידי חולי, אך לכתחילה יש ליזהר שלא יצא דם, ובדיעבד מותר להוציא את הקוץ גם כשברור לו שיצא דם⁴⁴⁷.

המוציא דם לצורך בדיקת דם הרי זו מלאכה גמורה ולכן אין לעשותו בשבת אלא לצורך חולה שיש בו סכנה. ועל ידי עכו"ם הרי זה מותר גם לצורך חולה שאין בו סכנה. ויש להשתדל היכא דאפשר להוציא בבת אחת את כל כמות הדם הדרושה ולא לקחת דם גם מהעורק וגם מהוריד או אצבע⁴⁴⁸.

⁴⁴⁵ עיין משנ"ב (ס"ק פט) שהדם הכנוס בפצע ומעורב עם המוגלה אין בו איסור חובל דכבר אינו מחובר בגוף, אך יש להזהר שלא לדחוק את המכה שבזה יוצא דם שמחובר בגוף.

⁴⁴⁶ הנה בגמ' בשבת (קז:) מבואר דהמפיס מורסא אם להוציא לה ליחה פטור, זה אליבא דר"ש דפטר במלאכה שאצ"ל וכתבו התוס' (קז. ד"ה וממאי) דהכא משום צערא דגופא שרי לכתחלה ועיין באגלי טל (מלאכת טוחן סי' טז סע' לו אות לב) שהקשה דשבות דמלאכה שאצ"ל חמור דאפילו לחולה שאין בו סכנה שנפל למשכב לא התירו לכבות את הנר וכן בסי' ש"ז סע"ה מבואר דרק שבות דשבות התירו במקצת צער ומקצת חולי ואפילו לחולה כל גופו שנפל למשכב לא התירו אלא רק ע"י שינוי כמבואר לעיל בסעי' ז. וא"כ, כיצד התירו להפיס המורסא משום צערא דגופא אף דמסתמא צער זה אינו גדול יותר משאר חולה שנפל למשכב שמצריכים לעשות עבורו איסורי דרבנן בשינוי. ומיישב האג"ט, ד"ל דהשבות כאן קיל כיון דאינו מתכוין כלל לעשיית פתח שאינו נתכוין רק להוציא ליחה ואינו מתכוין כלל שיהיה ראוי להכניס אויר, אלא דפ"ר הוא דבדאי ראוי להכניס אויר וע"כ קיל דשבות דידיה ומותר במקום צערא. אבל מכבה נר בשביל חולה שישן הוא מכין לכיבוי אלא דחשוב מלאכה שא"צ לגופה לפי שאינו צריך לצורך לאותו דבר שהיו צריכים לו במשכן לפחמים. ע"ש. ובספר מגילת ספר (סי' כז סק"א) כתב ליישב, שחז"ל התירו לעשות פעולה לסלק הדבר המצער אותו או שעלול לצער אותו כגון במפיס מורסא או בהוצאת הקוץ, אף שאותה פעולה כרוכה בשבות חמור, אבל כשהוא כבר חולה ואין באפשרותו לעשות פעולה לסילוק מיד של החולי, אלא שבא לעשות פעולה שתועיל לו בהמשך הזמן לרפואתו זה לא הותר שבות חמור. ע"כ. ומעין זה ראינו במאירי (כט: ד"ה ותדע). ובפמ"ג (הו"ד בביה"ל בד"ה כדי ובכה"ח אות קס"ו) מבואר דמה שהתירו להוציא ליחה הוא דוקא ביד ולא בכלי דהוי מלאכה כלאחר יד ולכן בצירוף דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה שרי ומה דאסרינן בסעיף יז במלאכה דרבנן היינו בלי שינוי. ואולי יש להוסיף בנותן טעם עפ"י מה שביארנו בהרחבה (סי' שטז סעיף ז) שנחלקו האחרונים באיזה אופן התירו חז"ל איסור דרבנן (של משאצ"ל) במקום צער. וראה שם שהבאנו משו"ת חוות יאיר (סי' קסד) שאין לדמות צער לצער. ובשש"כ (פכ"ה הערה כא) שכתב אודות אדם המצטער זמזומו של זבוב או יתוש, ואסר שם הגרשז"א לצודו כדי לזרוקו החוצה, מטעם שלא הותרה צידה אלא מפני צער הגוף, אך לא מפני צער הנפש. ע"ש. וא"כ הכא נמי יש לומר שכיבוי הוי צער הנפש ודמי לזמזום הזבוב, משא"כ בקוץ או במורסא שהוי צער הגוף ממש ולכן הקילו בזה. עוד יש ליישב, דהנה הרמב"ם דסבירא ליה דמלאכה שאינה צריכה חייב עליה ואף על פי כן התיר במפיס מורסא על כרחך דאינו מטעם צער דלא יתירו משום צער איסור דאורייתא ועל כרחך כמ"ש שם הרב המגיד שאין זה בגדר מלאכה כלל ע"ש והובאו דבריו במגן אברהם ס"ק לג אבל לשיטת התוס' שבת קלה ד"ה מפני הסכנה דמה שהתירו להפיס מורסא הוא משום דהוא איסור דרבנן דנקטינן הלכה כרבי שמעון דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה ומשום צערא התירו אם כן למה לא הצריכו שיעשה כן בשינוי כמו בכל איסורי שבות לצורך החולה ושמה השינוי יגרום לו צער וכשיש צער בעשיית הדבר בשינוי לא הצריכו שינוי אי נמי דמרן צירף כאן סברת האומרים דבכהאי גוונא ליכא מלאכה כלל, ובזה אתי שפיר מה דלכאורה יש לשאול הרי גזירת שחיקת סממנים היא גם במצטער ורק בחולה שנפל למשכב הקילו בו ואם כן למה התירו משום צער להפיס מורסא. ולהנ"ל אתי שפיר אלא דבזה י"ל בלאו הכי דשאני מורסא וקוץ דאינו מרפא רק מוציא את המוגלה או את הקוץ ומונע צער אבל אין זה בכלל רפואה כלל, וכמו שכתב כן הגרש"ז אויערבאך הו"ד בספר שמירת שבת כהלכתה (ח"א סוף עמ' תע).

⁴⁴⁷ הואיל ואין מתכוון להוציא דם וגם אין זקוקים לדם זה, והיות וזו מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסורה מדרבנן, ובמקום צער לא גזרו רבנן. עיין משנ"ב (סי' שכח ס"ק פח), וכן בחזו"ע (ח"ג עמ' עד).

⁴⁴⁸ נחלקו הראשונים בסיבת החיוב בחובל בחברו או בבעל חיים והוציא דם, או שנצרר להם דם תחת העור: דעת הרמב"ם, חובל חייב משום מפרק שהוא תולדה של מלאכת דש, שהדמים שמפרק מתחת לעור כמפרק תבואה

בענין הזרקה זריקה יש להבחין בין שני סוגי זריקות:

א. זריקה שאינה ניתנת לתוך הוריד אין בה איסור חובל ומותר להזריקה לחולה שאין בו סכנה.

ב. זריקה הניתנת לתוך הוריד יש בה איסור חובל משום דבשעת נעיצת המחט מוציאים דם מן הוריד לתוך המזרק כדי לוודא שהמחט אכן נמצאת בתוך הוריד והוצאת דם זו יש בה איסור תורה.

היוצא מדברינו, מותר להזריק זריקה תת עורית, או תוך שרירית לחולה שאיב"ס, כיון שאינו מוכרח שיצא דם⁴⁴⁹. אבל אסור להזריק לו זריקה תוך ורידית, שהרי בודאי שיצא דם, ואף שאין צריך לו⁴⁵⁰, ונמצא שהוא מקלקל, בכ"ז יש לאסור מדרבנן. ובריש ס' שכח מבואר בב"י דלחולה שאין בו סכנת אבר, אין לעשות עבורו איסור דרבנן. אולם ע"י גוי מותר. וכן תראה במנוח"א (ח"ג עמ' צה). ובחזו"ע (ח"ג עמ' שעג).

סעיף כט

מקשיה, ואף על פי שהדם לא יצא, חייב, כיון שנעקר ממקום חיבורו. לשיטת הרמב"ם, צריך שייצא דם כשיעור גרוגרת (18 גרם) כמו בדש, וכן אם חבל במת חייב. דעת רש"י והתוספות, הרשב"א, הרמב"ן, ריטב"א ומאירי שחיוב חובל משום נטילת נשמה שבאותו מקום שחבל, כי הדם הוא הנפש, וחייב בכל שהוא, ואם חבל במת, פטור. וכתב הרשב"א, שפעמים חייב גם משום צובע, כגון, שנצטבע העור כשיעור צביעה ע"י הדם שנתקבץ תחתיו מן החבלה, ויש לו איזה צורך בצביעה זו. וכן עיקר להלכה. ויש כמה וכמה נפק"מ במחלוקת זאת, ולדוגמא, לדעת רש"י ודעימיה שהוצאת דם הוא משום נטילת נשמה לכאורה אין איסור להוציא דם מן המת לבדיקה אך לדעת הרמב"ם שהוצאת דם אסור מן התורה משום דש מובא לעיל בשם הפמ"ג שיהיה אסור להוציא דם מן המת לשם בדיקה אפילו אם הוציא פחות מכשיעור מדין חצי שיעור שאסור מן התורה (לאלו הסוברים כן, ולשיטת החכם צבי ודעימיה יהיה אסור מדרבנן), אלא אם כן הדבר נעשה כדי לעזור לחולה שיש בו סכנה הנמצא לפניו, או למנוע מחלה מסוכנת מאחרים שהם כרגע בריאים אך יסתכנו אם לא יקבלו טיפול מניעה בהתאם. ועיין עוד בנשמת אברהם (ס' שטז סעיף ז) לענין לקיחת ביופסיה ממת. ומה שכתבנו שיש להשתדל היכא דאפשר להוציא בבת אחת את כל כמות הדם הדרושה ולא לקחת דם גם מהעורק וגם מהוריד או אצבע, כ"כ בשש"כ (פ"מ סעיף כז).

⁴⁴⁹ ואין לאסור מצד עשיית פתח ע"י המחט, דאדרבה רוצה הוא שהפתח מיד יסתם. כ"כ בשו"ת שבט הלי (ח"ח ס' עט). וכן אין לאסור מצד מדידה, דכיון דהמדידה היא לרפואה, ומצוה לרפאותו, הילכך אין לאסור, דקיי"ל דמדידת מצוה מותרת.

⁴⁵⁰ שהרי אינו צריך את הדם עצמו אלא הוי לסימן בעלמא. ובשם החזו"א והגר"י אברמסקי כתב בשש"כ (פ"לב הערה קנח) לאסור הוצאת הדם, דדמי לדם בתולים דמבואר בגמ' כתובות (ה':) דהוצאת דם הבתולים חשיבא מלאכה הצריכה לגופה. ואף שרוצה את הדם רק לסימן בעלמא לידע אם בתולה היא או לא. אמנם הגרש"ז (שם בשש"כ) כתב לחלק, דדם בתולים עומד להראות אם היא בתולה או לאו, ולכך תוצאת הדם חשיבא צריכא לגופה, אבל זריקה עיקר תכליתה הוא להחדיר חומר רפואי, ואם יכולנו לעשות זאת בלא הוצאת הדם ע"י אבחנה נכונה בוריד הוי עדיף טפי, אלא שכיום אין לנו דרך אחרת להבחין במיקום הוריד אלא ע"י הוצאת הדם וזה לכאורה סימנא בעלמא. וכן תראה בשו"ת אור לציון (ח"ב עמ' רסא) שכתב שזריקה לוריד וכן עירוי שמכניסים לוריד אינה אסורה מהתורה אלא רק מדרבנן ואע"פ שיש צורך להוציא מעט דם כדי לוודא שהזריקה נכנסה לוריד בכ"ז לא הוי מהתורה אלא מדרבנן משום דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה שהרי אין צריך להשתמש בדם, ועוד הרי כאן הוא מקלקל, ומקלקל אף בחבורה אינו אסור אלא מדרבנן וכמבואר ברמב"ם. ולכן כיון דהוי מקלקל במלאכה שא"צ לגופה יש להתיר לכל חולה אף שאין בו סכנה. עכת"ד. אולם יש לתמוה על דבריו דהרי מבואר בס' שכח דלא שרי לעשות איסור דרבנן ע"י ישראל אלא לצורך חולה שיש בו סכנת אבר. א"כ הכא דהוי חולה שאין בו סכנה יש להחמיר. ויש ליישב שמ"י באופן שאי אפשר בשינוי, ובכה"ג סמכין על הח"י אדם ושאר הפוסקים דמתירים איסור דרבנן ללא שינוי עבד חולה שאיב"ס כשאי אפשר אחרת. וכ"כ המשנ"ב (ס"ק קב). ועתה ראיתי בספר מור הרים (פירר, ח"א עמ' שס) דכתב דעפ"י עדות הרופאים שנצרך שיצא מעט דם בשעת הזריקה כדי לשחרר את הלחץ שבוריד ע"מ לאפשר את כניסת החומר, ואף דאינו צריך לדם עצמו והוא אזיל לאיבוד מ"מ נראה דלא מקרי משאצל"ג בכה"ג ע"כ. ושוב ביררתי זאת אצל רופאים מומחים, וטענו בפני שאכן צריכים להוציא מעט דם כדי לראות אם המחט בתוך הוריד, אולם טענו שאין צריך להוציא את הדם כדי למעט את הלחץ בשריר. וא"כ העיקר להלכה שהוצאת הדם חשיב כמשאצל"ג וכרוב האחרונים.

מותר להניח ע"ג פצע מדמם אבקה מיוחדת שתפקידה לעצור את הדם⁴⁵¹.

לעניין שימוש ביוז עיין מה שכתבנו בזה בסעיף כד.

סעיף ל

מי שיצאה לו עצם ממקומה יש אוסרים להחזירה למקומה, ויש מתירים. וכן עיקר⁴⁵². ויש שמחלקים בין יצאה כולה שאז מותר לבין יצאה מקצת שאז אסור ובכל אופן אם הרופא אומר שיש כאן סכנת איבר מותר להחזיר וכן אם לא יצאה ממקומה אלא נשברה העצם ודאי מותר להחזירה. כפי המבואר להלן.

במקרה של נקע המלווה בכאב חזק, מותר לעשות קומפרסים, ע"י הרטבת מטליות נקיות לגמרי במים נקיים, לפני נתינתם על גוף החולה. ויזהר שלא לסחוט את המטליות⁴⁵³. וכן מותר לחבוש את מקום הנקע בתחבושת אלסטית. אולם אם יודעים מראש שצריכים בשבת לכך, יש להכין מטליות

⁴⁵¹ וטעם הדבר משום שאינו נחשב רפואה אלא שמקריש את הדם ומונע את נזילת הדם ודמי למה שכתב בסעיף זה דמי שניגפה ידו או רגלו צומתה בין כדי להעמיד הדם. וכן תראה באול"צ (ח"ב עמ' רנו). יש לציין דניתן ברוב רובם של מקרים של דימומים מפצעים שטחיים לעצור את הדימום ע"י לחץ מקומי עם האצבע אמנם יש מקרים כגון דימום מהאף שצריכים לחץ על שני הנחירים לזמן ממושך לפעמים דקות ללא הפוגה כדי לעצור את הדימום. במקרים שהדימום שאינו נפסק ע"י לחץ בלבד אם הדימום ממשיך על אף כל זה או אם הוא רציני מלכתחילה, צריכים להעביר את הפצוע לעזרה רפואית.

⁴⁵² במשנה (שבת קמז.) איתא, ואין מחזירין את השבר, מי שנפרקה ידו ורגלו לא יטרפם בצון אבל רוחץ הוא כדרכו ואם נתרפא נרפא. ע"כ. ובגמ' שם (קמח.) אמרין עלה דהלכה היא שכן מחזירין את השבר ובש"ע סעיף מ"ז כתב, עצם שיצא ממקומו מחזירין אותו' ובסעיף ל' כתב, מי שנשמה פרק ידו או רגלו ממקומו לא ישפספה הרבה בצון שזהו רפואתו. ע"ש. והקשה המג"א (ס"ק נא) דיש סתירה בין שני הסעיפים הללו, דאם לשפסוף במים אסור משום רפואה אזי כל שכן שאסור להחזיר ממש את העצם וכל מה שהגמרא התירה הוא רק אם נשבר עצם דזה הוי סכנה אבל לא אם רק יצא מהמקום, ומכוח קושיא זו חלק המג"א על שיטת הש"ע. וגם בהגר"א מבואר שכן דעתו שכתב בסעיף מ"ז צ"ע ועיין מג"א ע"כ. ומבואר דמקשה על הש"ע ומציין למג"א. בכל אופן אכן אזלין בתר הוראות מרן, ויש לתרץ את דבריו, וראה בפמ"ג (על המג"א) שכתב ליישב דלעולם להחזיר את העצם שיצאה מותר דזה לא על ידי רפואה שיש לחוש בה לשחיקת סממנים ומשא"כ בשפשוף מים על עצם זה עכ"פ רפואה שיש לחוש בה לשחיקת סממנים אבל החזרת עצם למקומה לחוד אין בזה שייכות לסממנים ולכן התירו. וכן כתב גם המאמר מרדכי (ס"ק כה) ליישב, דהיינו כיון שנעשה ע"י דבר אחר, וההיתר הוא רק כאינו שעושה את הרפואה ע"י דבר אחר אלא בידו וכדומה, דריפו ע"י דבר אחר דמי לריפו בסממנים. וכ"כ בשו"ת צ"א (חי"ד סי' נא). אולם לענ"ד עדיין אין בתירוץ זה כדי שביעה, שהרי אף בסעיף מג ובסעיף מו הרפואה נעשית ע"י גורם חיצוני כגון כוס וכפית, ומדוע שם התיר מרן. ואולי י"ל שהרי מים זה אחד מהמרכיבים העיקריים בכל תערובת וסממנים, ואף אם אין מים באותה תערובת, הרי לקיחת מים ושפשוףם על הרגל וכו' דמי קצת לטיפול תרופתי כגון מריחת משחה וכיוצ"ב ולכן אסר מרן, משא"כ כשהריפו מתבצע ע"י כוס, או כלי שאין זה דומה כלל לסממנים, ממילא לא שייך לגזור בזה. עוד ראיתי באליה רבה (ס"ק נו) שכתב לחלק בין יצא העצם מעט שאז הוא דאסור להחזירו או שיצא ממקומו לגמרי שאז מותר.

⁴⁵³ עיין חזו"ע (ח"ג עמ' שפג). ואעפ"י דקיי"ל ששרייתו של בגד זהו כיבוסו, מ"מ יש להקל במקום חולי, ולסמוך על מה שכתב מרן הב"י (ס"ס שב) בשם הסמ"ג, סמ"ק וספר התרומה דלא אמרין שרייתו זהו כיבוסו אלא כשיש טינוף על הבגד ומתכוין להעביר את הטינוף. וכ"כ התוס' (שבת קיא:) וז"ל: וי"ל דדוקא היכא דאיכא טינוף על הבגד אמרין שרייתו זהו כיבוסו. ע"ש. וידעתי גם ידעתי שדין זה כלל לא פשוט, וכבר נחלקו רבות בדעת מרן האם אמרין שרייתו זהו כיבוסו אף בבגד נקי, מ"מ גם בביאור הלכה (סי' שב ד"ה שיש עליו לכלוך) הביא מחלוקת בבגד נקי אי אמרין ביה שרייתו זהו כיבוסו, וסיים להחמיר בזה כיון דהוי איסור תורה. ובכל אופן בסי' שכ סעיף י"ח בביאור הלכה (סוף ד"ה טוב להנהיגם) כתב שבעת הצורך אין להחמיר, על פי דעת רוב הפוסקים דבבגד שאין בו לכלוך לא אמרין שרייתו הוא כיבוסו. ע"ש. וכן תראה בביאור הלכה (סי' שב סעיף י' ד"ה דלא אמרין). וא"כ הוא הדין בנידו"ד. ויש עצה נבונה, ללכלך את המים ע"י תמצית תה או חומר אחר, דכנהאי גוונא הוי דרך לכלוך ולא דרך כיבוס שיש להתיר באופן זה לרוב הפוסקים. ברם יש להזהר שלא ירטיבה לגמרי (כדי שיוכל לטלטלה) אלא יזלף מים עליה וישאיר מקום יבש בצדדים כדי שלא יהיה פסיק רישיה שיסחוט. וכן תראה באור לציון (ח"ב פל"ו תשובה יד) דמותר להרטיב במעט מים בגד נקי ליתן על מצחו של אדם שיש לו חום ובלבד שאין בגד כל כך רטוב שיבוא לידי סחיטה. ועיין שם שהבין בדעת מרן דבגד נקי לא אומרים בו שרייתו זהו כיבוסו.

שהורטבו מבעוד יום, ואם אין לו, יתן את המטליות הנקיות על גוף החולה וירטיבם שם, ואם אי אפשר לעשות כן, ירטיב את הבגד רק באמצעו כדי שלא יבוא לידי איסור סחיטה.

לענין טיפול בשברים יש להבחין בין מקרים שונים:

א. שבר פתוח או שבר בעצמות הארוכות שיש בו תזוזה של קצות העצם הרי זה בגדר סכנה ומחללים עליו את השבת אף אם יש רק חשש לשבר כזה, וכן כשיש חשש לשבר בגולגולת מחללים את השבת ומותר לנסוע לבית חולים ולעשות צילום וכן לעשות את כל הנצרך לרפואת השבר

ב. שבר שאינו פתוח ואין בו תזוזה של קצות העצם אין מחללים עליו את השבת במלאכות דאורייתא ולכן אין לעשות צילום על ידי ישראל אם ברור שאין בדבר פיקוח נפש וכן אין לקבוע שבר כזה בגבס בשבת אלא יקבענו בתחבושת.

עין מה שהרחבנו דברינו בזה בסעיף מז, שהוא עניין אחד.

סעיף לא

צפון שפרשה וציצין שהן כמין רצועות דקות שפרשו מעור האצבע סביב הצפון אם פרשו רובן כלפי מעלה ומצערות אותו, להסירן ביד מותר. בכלי, פטור אבל אסור. לא פרשו רובן, ביד פטור אבל אסור. בכלי, חייב חטאת. ופרש"י, כלפי מעלה כלפי ראשי אצבעותיו. ור"ת פירש דהיינו כלפי הגוף. וצריך לחוש לשני הפירושים.

נחלקו הפוסקים האם תנאי זה של "פרשו רובן כלפי מעלה", חל רק על הציצין, וא"כ דוקא בהן יש לחוש לשני הפירושים וממילא אין לתלוש אותן אף שפרשו רובן, או שמא תנאי זה חל אף על הציפורן, ואף היא בכלל החומרא. ומעיקר הדין יש להקל בציפורן, והמחמיר תע"ב.⁴⁵⁴

צריך להזהר שלא לתלוש את רצועות העור שיש בשפתיים⁴⁵⁵.

ילד קטן שיש לו שן חלב שמתנדנדת, ועומדת להתלש, ומצערת אותו, מותר לתולשה בשבת⁴⁵⁶.

⁴⁵⁴ ראה בשו"ת שבסוף הסימן שהרחבנו דברינו בזה.

⁴⁵⁵ כתב הבה"ל (סי' שמ"ה יבלת מגופו) דאף שרש"י כתב דמיייר בציצין של הציפורן זה לאו דוקא אלא ה"ה בשאר מקומות בעור. ולכן צריך להזהר מלתלוש רצועות העור שיש בשפתיים. ועיין שם שכיון שהדרך לתולשם ביד או בפיו, יש לחשוש לאיסור תורה. אולם ראה בספר האיר יוסף (סי' קו) שנסתפק אם התולש ציצין שעל שפתיו בשינוי חייב, שיתכן שאף שדרכו בכך מ"מ מפני שלא מצאנו חיוב בתלישה בשינוי במלאכת גוזז אין לחייבו על כך. ע"ש. וצ"ע. ולכאורה היה מקום להקשות דכיון דהציצין הללו גורמות צער, ובכחאי גוונא שנתלשו רובן יהיה מקום להתיר לתולשן, כיון דדוקא לענין ציצין שבאצבעות החמיר מרן (סי' שכח סעיף לא) דנחלקו בזה רש"י ור"ת, משא"כ בשאר מקומות, וא"כ הכא קיל טפי, אלא שי"ל דכל ההיתר בנתלשו רובן הוא דוקא כשנעשה בשינוי במקום צער, משא"כ הכא שכיון שתולשן בפיו או בשינוי וידיו, הוי כהרגלו בחול, וא"כ אין להתיר אף בכחאי גוונא שנתלשו רובן וגורמות צער. והסתפקנו מה יהיה הדין כשרוצה לנגב את פיו במגבת (במידה והתלכלך), אולם כוונתו גם להוריד את דלדולי העור, האם מותר לנהוג כן. ואולי יש לסמוך בכחאי גוונא על סברת הרשב"א דכל שעושה פ"ר ואין מתכוין למלאכת האיסור בלבד, יש להתיר, בצירוף דעת הסוברים דאיסור זה רק מדרבנן. ועיין בבירורי הדינים בסוף סי' שטז בביאור דעת הרשב"א. ועדיין צ"ע.

⁴⁵⁶ ברוב ככל הפעמים בהם השן מתנדנדת, זהו סימן מובהק שהשורש שבתוך החיך כבר נותק, והשן רק תפוסה בבשר, וזה ענין של זמן מועט עד שתיפול ותינתק, ובכחאי גוונא נראה דדמי ממש לציפורן שפירשה רובה דמצערת אותו, דמותר לתולשה, ואף שהבאנו בזה צד להחמיר, הכא קיל טפי, דלא שייך בשן מחלוקת הפוסקים מאי "כלפי מעלה" דנאמר בציצין. ואף דכמעט פ"ר שיצא דם, בכל אופן קי"ל דלא אמרינן פ"ר אלא היכא דבוודאי יתרחש האיסור. וראה בזה בהרחבה ביבי"א (ח"ד או"ח סי' לז). ואף אי נימא דהוי פ"ר, הרי הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, דאינו צריך לדם היוצא, ומטעם זה התיר מרן הגרע"י זצ"ל (חזו"ע ח"ג עמ' רלז) במקום צער גדול אף עקירת שן. והכא דמיייר בקטן דדינו כחולה שאין בו סכנה, יש להקל בזה, כ"ש שלרוב צריך מגע קל כדי לתולשה, והוי כתולש כלאחר יד.

סעיף לב

החושש בשיניו לא יגמע בהם חומץ ויפלוט אבל מגמע ובולע או מטבל בו כדרכו. החושש בגרונו לא יערענו בשמן, אבל בולע הוא שמן ואם נתרפא נתרפא.⁴⁵⁷

מי שיש לו פצעים בפיו ורוצה לגמוע מי פה (לרחוץ ולפלוט) ובכך מרפא מעט את הפצעים, יש להתיר זאת, כיון שדרך הבריאם לעשות כן לצורך רחיצת הפה אין בדבר בית מיעוש ומותר.⁴⁵⁸

הסובל מכאב מועט בשיניו, אסור לו ליקח כדור הרגעה בשבת, אלא אם כן התחיל לבלוע כדורים מערב שבת, אך רשאי לשתות עראק או קוניאק למרות שכל כוונתו לצורך רפואה מכיון שאין הדבר ניכר שעושה כן לצורך רפואה, ולא ישהה את המשקה בפיו וכן לא יגמע את המשקה לתוך פיו ויפלוט שאז ניכר שעושה כן לצורך רפואה, וכן לא יגמע חומץ על שיניו שהרי ניכר שעושה כן לרפואה. ואם כאביו חזקים כל כך עד שמצטער הרבה, מותר לו אף להשהות את המשקה החריף בפיו ויבלענו אחר כך. ויש מתירים לו אף לפלוט.⁴⁵⁹ מפני שהשכר הוא משקה גמור לכל. וכן יש להקל לו לבלוע כדור הרגעה.

אדם שאמר שכואב לו השיניים, ולכן רוצה לשתות משקה חריף (כדרך הבריאם, ללא שיהוי ופליטה), יש להתיר לו.⁴⁶⁰

⁴⁵⁷ לשון הש"ע. ומקורו במשנה (פ' ח' שרצים קיא.) החושש בשיניו לא יגמע בהם את החומץ אבל מטבל כדרכו ואם נתרפא נתרפא. ע"כ. ובגמרא שם נתבאר דלא יגמע את החומץ היינו לא יגמע ופלוט אבל אם מגמע ובולע שרי. ופירש"י דאם מגמע ופלוט מוכח שלרפואה עושה אבל אם בולע או שמטבל מאכלו ופתו בחומץ מותר כיון דלא מוכח שלרפואה עושה שגם בריאים עושים כן לפעמים. וכתב המשנ"ב (ס"ק קא) דאפילו לשהות ואח"כ לבלוע אסור דגם בזה מוכח שלרפואה מכיון.

⁴⁵⁸ ודומה הדבר למה שנתבאר לעיל בסעיף כ' שמותר לרחוץ את עיניו בין לפי שעושים כן לעונג והוא הדין הכא. ובזה מותר בכל הצורות שעושים בעת הרחיצה היינו לגרגר המי פה ואח"כ לפלוט וכל כיו"ב ואע"פ שעושה כן בשעה שאין דרך בני אדם לרחוץ לא מצאנו שחילוק הזמן יתן לפעולתו שם של דרך רפואה. לפיכך נראה להתיר בכל אופן בזה. וכ"כ בשלמי יהונתן (ס"י שכח סעיף לב). ומכאן יש להעיר על מה שכתב הגר"נ קרליץ שליט"א בחוט השני (ח"ד פפ"ט ס"ק מז) ש"מי פה" המועילים לריח הפה בלבד, מותר להשתמש בהם, אולם אם יש בהם גם חומר מחטא, אסור להדיח בהם את הפה. ע"ש. ועפ"י המבואר יש להתיר בזה כיון דהוי כמאכל בריאים (עיין סעיף לז) שמותר אף אם בכוחו לסייע בריפוי, משום שלא ניכר שכוונתו לרפואה. ולכאורה היה מקום להקשות שהרי מבואר בש"ע (סעיף לו) דאין לועסין מצטייכי (מין שרף היוצא מן האילן, שיש בו ריח טוב), ולא שפין בו השיניים לרפואה, ואם משום ריח הפה, מותר. ע"כ. ומבואר דאף בדבר שיש רגילות לתתו לריח הפה, בכל אופן אסור להשתמש בו אם כוונתו לרפואה, וממילא הוא הדין בנידו"ד. וראה שכבר דן בזה בתהלה לדוד (ס"ק סא), שאם מותר ללעוס את המצטייכי כדי להעביר ריח הפה מדוע אסור לעשות כן לרפואה, הרי לא מוכח שכוונתו לרפואה. וע"ש שתייר שצ"ל שאין הדרך להשתמש בזה משום ריח הפה, ולכן יש חשש משום הרואים. וכן תירץ בערוך השלחן (סמ"ו), שאין דרך הבריאם ללעוס, וניכר לכל שהוא לרפואה. ע"ש. וא"כ לא דמי לנידו"ד שזוהי דרך הבריאם לשתוף את הפה כדי לרעננו ולהעביר הריח, כל שכן בשבת, שיש שמחמירים שלא להשתמש במשחת שיניים.

⁴⁵⁹ כ"כ במשנה ברורה (ס"ק קב). ע"ש. אלא שמדברי המשנה ברורה משמע לכאורה דעל כל פנים צריך אחר כך לבלוע את הי"ש, אולם הרי המשנה ברורה סמך דבריו על דברי הח"י אדם ושם כתב להדיא "או אפילו להפליטו" נמצא שדברי המשנה ברורה שכתב "ולבלוע אחר כך" לכתחלה הם ולא דווקא (אלא אם נאמר שהשמיט זאת בדוקא כיון שאין זו הדרך לפלוט יין לחוץ, אם יעשה כן, יהיה ניכר דעביד לרפואה). וכן פסק בבן איש חי (פר' תצוה סעיף ב') דבכאב ליה טובא ומצטער כל גופו שהולך בחלישות שרי לגמוע שכר ולפלוט מפני שהשכר הוא משקה גמור לכל. ע"כ. וכן פסק בכף החיים (ס"י שכח אות קצא). וכ"כ בילקו"י (ח"ד עמ' קס).

⁴⁶⁰ הנה אע"פ שכל ההיתר של דרך בריאים הוא כיון דעתה יתלו שלא עושה זאת מחמת חולי אלא כדרך הבריאם ובכחאי גוונא לא שייכת גזרת רפואה, והכא שאמר בהדיא שרוצה לשתות כיון שכואבת לו השן, לכאורה לא שייך היתר זה, בכל אופן העלנו להתיר, מכמה טעמים שונים. ועיין בהרחבה בדיון זה בבירורי הלכות שבסוף ה.

מי שיש לו מיחוש בשיניו אסור לו לגרגר בשיניו מי מלח⁴⁶¹. אולם אם חושש לזיהום⁴⁶² או שסובל מכאבים עזים עד שנפל למשכב (או שמסתפק בכך) יש להתיר.

הסובל מצרידות מותר לו למצוץ בשבת סוכריות המיוחדות לצרידות (סוכריות דבש וכדומה) אם גם בריאים מוצצים אותם. אף שכל כוונתו למניעת הצרידות⁴⁶³.

אסור לאדם שיש לו מיחוש לשתות שמן זית לרפואתו⁴⁶⁴.

מי שחש בגרונו אסור לו לגרגר תה או מים חמים בגרונו⁴⁶⁵.

סעיף לג

גונח⁴⁶⁶, מותר לינוק חלב מהבהמה, דבמקום צערא לא גזרו רבנן. וי"א שאם אין לו אלא צער של רעב, אסור לינוק מהבהמה בשבת.

אין להתיר לחלוב חלב עיזים בשבת עבור חולה שאיב"ס שרפואתו לשתות חלב עיזים סמוך לחליבתם⁴⁶⁷. אולם אם מצטער או שנפל למשכב יש להתיר לחלוב ע"י גוי⁴⁶⁸.

סעיף לד

⁴⁶¹ הואיל וניכר הדבר שמתכוון לרפואה. ואחר בירור עם רופאים מי מלח אינם רק מחטאים, אלא אף מועילים לריפוי פצע פתוח. ולכן שייך בזה איסור רפואה.

⁴⁶² כגון שעבר עקירה או טיפול בשיניים וצריך לשמור על מקום הפצע נקי מחיידקים כדי למנוע דלקת.

⁴⁶³ עפ"י המבואר בסעיף לז דכל שהוא דרך בריאים לא גזרינן בו משום רפואה.

⁴⁶⁴ אף שלכאורה הוי מאכל בריאים, ובסעיף לז התיר הש"ע בזה אף כשמוכחא מילתא דעביד לרפואה, אולם שאני נידו"ד, שאף שדרך בריאים לאכול שמן זית, ברוב ככל המקרים אין הוא נאכל לבדו אלא כתוספת תיבול למאכל אחר כגון סלט או לבנה וכיוצ"ב, ובד"כ אין דרך הבריאים לאוכלו לבדו, וא"כ יש לאסור לשתותו למי שיש לו מיחוש בעלמא כדין כל רפואה.

⁴⁶⁵ אף שמנים ותה הם משקים של בריאים, וא"כ לכאורה יש להתיר בהם עפ"י מה שמבואר בש"ע סעיף לז דלא אסרו במאכל בריאים, מ"מ יש לאסור, דהתם טעמא דלא אסרינן כי לא שייך בזה מיחזי, כיון שהרואים יאמרו שבריא הוא, כיון שאוכל מאכל בריאים, אף שמתכוון לרפואה, ואף זה שהותר לו לאכול כדרך הבריאים זהו גופא ההיתר אף לעצמו שיועד דמכוין לרפואה, בגלל שלא ניכר, משא"כ בנידו"ד אין דרך הבריאים להשתות תה או מים חמים בגרונו, וא"כ אף שזהו משקה בריאים, זוהי לאו דרך הבריאים לשתותו, וממילא יש לאסור. אך במקום צער גדול יש להתיר כפי שהתירו להשתות בגרונו משקה חריף ולבלוע (פשט המשנ"ב), ועפ"י הח"י אדם מותר אף לפלוט).

⁴⁶⁶ איתא בברייתא כתובות (ס.ו.) תניא רבי מרינוס אומר גונח (המילל מכאב לבו) יונק חלב (משום רפואה, ורפואתו לינוק חלב עז) בשבת. מאי טעמא יונק, מפרק כלאחר יד, ובמקום צערא לא גזרו רבנן. אמר רב יוסף הלכה כרבי מרינוס. ע"כ. ופרש"י שגונח יונק הוי מפרק כלאחר יד מפני שאין דרך בני אדם לינק אלא לחלוב ביד ובמקום שמצטער מכאבו לא גזרו רבנן. ועיין בערוך (ערך גנח) שביאר שגניחה זו נקראת שיעול. ומבואר שמקור החולי הוא מהריאה, וכ"כ בר"ן (שבת סא. ד"ה גרסינן) שגונח הוא מי שיש לו חולי בריאה. ע"ש. וראה במאירי (כתובות שם) שביאר שגונח הוא קושי בנשימה הבא מהחזה. ע"ש. ומסתמא כוונתו לחולי האסטמה השכיח בימינו שהוא שיעול המלווה בקושי בנשימה. ובאבני נזר (ח"מ ס' קצג) כתב שבמעשה של אותו חסיד היה גונח דם מלבו. ע"ש. ומדבריו משמע שמירי בחולי השחפת, שהיא מחלת ריאות קשה, מלווה בשיעול קשה ויריקת דם.

⁴⁶⁷ כיון דחליבת בהמה בשבת הוי איסור דאורייתא משום מפרק תולדה דדש. ומה שהתיר בש"ע בסעיף זה זה דווקא כיון שהוי דרך יניקה וחשיב כלאחר יד והוי דרבנן, משא"כ הכא שהוי מדאורייתא, ואין להתיר זאת ע"י יהודי אע"פ שנפל למשכב. ועיין במשנ"ב (ס"ק קז).

⁴⁶⁸ כמבואר לעיל שעבור חולה שאיב"ס יש להתיר לעשות איסורי תורה ע"י גוי.

תינוק שאינו יונק מן הדד והאם צריכה לחלוב לתוך הכוס על מנת לתת את החלב לתינוק, יש להורות שתהיה אשה אחרת מסייעת עמה בעת החליבה לתוך הכוס שבאופן כזה ודאי שלא אסרו חכמים, ובצירוף הסברא שאין חליבה אסורה מן התורה, הוה ליה תרי דרבנן מצד החליבה ומצד שנים שעשאוה פטורים. ומה גם דסתם תינוק מסוכן אצל חלב, וכיון דלא סגי בלאו הכי מישרא שרי⁴⁶⁹. (יבי"א ח"ד סוף סי' לב).

סעיף לה

מותר לאשה לחלוב בשבת טיפות חלב לתוך פי התינוק כדי שהתינוק יאחוז את הדד ויניק, ואפילו אם אין שום חשש סכנה לתינוק⁴⁷⁰. אולם אסור להוציא מעט חלב כדי לבדוק אם יש לה חלב⁴⁷¹.

החש כאב באוזניו עד שנחלה כל גופו ונפל למשכב, ורפואתו שאשה מינקת תחלוב ממדיה חלב לתוך האוזן ועל ידי זה ישקוט וינוח מכאבו, אין להתיר לעשות כן בשבת, כיון דחליבה לצורך רפואה נחשבת מלאכה הצריכה לגופה שחייבים עליה חטאת. אבל אם גדל הכאב מאד, מותר לעשות החליבה על ידי שתי נשים שיחלבו בעת ובעונה אחת ממדי האשה לתוך האוזן כי אז נחשב כשנים שעשאוה שפטורים מן התורה ואין בזה איסור אלא מדרבנן, ובמקום צער כזה שנחלה כל גופו לא גזרו רבנן⁴⁷².

סעיף לו

מותר להתיז לתוך הפה מספריי מיוחד כדי להעביר את ריח הפה שאין זה בכלל גזירת איסור רפואה בשבת⁴⁷³.

⁴⁶⁹ ונראה דאם אי אפשר, מותר לה לחלוב לבדה בתוך כלי עבור התינוק, משום דסתם תינוק מסוכן הוא אצל חלה (יבמות קיד.). וכ"כ בשו"ת פעולת צדיק (ח"ב ס"ס ק"ג), וכ"כ החזו"א (הל' שבת סי' נט אות ג). וכן תראה בשש"כ (פרק לו הערה סב) בשם הגרשז"א זצ"ל, שאפילו אם לא התרגל עדיין התינוק לחלב אם, מותר לחלוב בשבת עבורו, הואיל וזהו מזונו הטבעי, ובספק סכנה אין להתחשב כלל בתחליפי מזון אחרים. וכ"כ בנשמת אברהם (עמ' תפב). וכן העלה בשו"ת אז נדברו (חלק יג סי' עט), וחזר בו ממה שכתב בחלק ט, להחמיר בזה, הואיל ותחליף חלב אם יכול לגרום לחולי. הו"ד בחזו"ע (ח"ג עמ' תא).

⁴⁷⁰ כתובות (ס). טור ושלחן ערוך סי' שכח סעיף לה. שמותר לאשה לקלח מהחלב כדי שיאחז התינוק הדד ויניק אבל לא תקלח אשה חלב ממדיה לתוך הכוס או לתוך הקדירה ותניק את בנה (תוספתא סוף פרק י'. ש"ע סעיף לד). ועיין ביבי"א (ח"ה או"ח סי' לב אות ד-ז).

⁴⁷¹ כ"כ באור לציון (ח"ב עמ' רסג). ופשוט, כיון שחליבה זו הוי משאצל"ג ולא התירו זאת אלא במקום צער או צורך גדול.

⁴⁷² ילקו"י (ח"ד עמ' קיז). ואף דלכאורה הכא הוי רק חד דרבנן שהרי רש"י כתב בשבת (צב:) דשנים שעשאוה פטורים דלאו אורחיה הוא והיינו דהוי כשינוי ולכן הוי מדרבנן ולדעת מרן מה שהותר איסור דרבנן לצורך חולה שאין בו סכנה הוא דוקא בשינוי והכא השינוי עושה אותו לאיסור דרבנן וליכא תרי דרבנן מכל מקום יש לצרף דעת הסוברים דעיקר איסור החליבה הוא מדרבנן. עוד יש לצרף סברת האומרים דבחי' שיעור בשבת ליכא איסור דאורייתא. כמו כן יש להוסיף דעת הסוברים שיש להתיר לחולה שאיב"ס אף איסור תורה בשינוי כמו שכתבנו בריש הסימן.

⁴⁷³ איתא בתוספתא (פרק האורג משנה ז') אין לועסין מוסתכין בשבת, אימתי בזמן שמתכוין לרפואה, ואם מפני ריח הפה הרי זה מותר. וכתבוהו הרי"ף והרא"ש בסוף פרק שמונה שרצים. והוסיפו שם ולא ישוף אדם סם בשינוי בשבת בזמן שמתכוין לרפואה, ואם מפני ריח הפה מותר. וכן כתב הרמב"ם (פרק כא מהלכות שבת הלכה כ"ד) אין לועסין את המסטיקי ואין שפין את השיניים בסם בשבת בזמן שמתכוין לרפואה ואם נתכוין לריח הפה

מותר להשתמש באבקת טלק על מנת למנוע ריח הזיעה⁴⁷⁴, אמנם אם סובל מחולי בעור או מפטריות וכיוצ"ב אין ליתן טלק שמעורב בו חומר תרופתי.

סעיף לז

מותר לבלוע כדורי ויטמינים בשבת גם לאדם בריא הבולעם כדי לחזק את מזגו, ואין לחוש בזה לאיסור רפואה בשבת. וכל שכן שיש להקל בזה למעוברים ומניקות וילדים קטנים. ומכל מקום עדיף

מותר. ע"ש. והטור סי' שכח כתב אין לועסין מסטכי ולא שפין בו השיניים. גם מרן בש"ע (סי' שכח סעיף לו) כתב כלשון הטור דאין לועסין מצטכי ולא שפין בו השיניים לרפואה ואם משום ריח הפה מותר. ע"כ. וא"כ הכא בנידון דלא עשוי לרפואה כלל אלא למניעת ריח הפה יש להתיר. והנה יש להקשות על כך ממה דאיתא במשנה שבת (סד:) יוצאת אשה בפלפל ובגלגל (כצ"ל גרגר) מלח וכל דבר שניתן לתוך פיה, ובלבד שלא תתן לכתחלה בשבת. וכן נפסק בש"ע (סי' שג סט"ו). ובגמרא (סה.) מבואר דפלפל ניתן משום ריח הפה. וראה לתוס' (סד: ד"ה ובלבד) בשם ר"י פורת שהאיסור לתת דברים אלו לכתחלה בשבת לתוך פיה הוא משום שחיקת סממנים. ועוד הביאו שם פירוש אחר דהוא משום דנראה כאילו מערימה כדי להוציא. ועיין במשנ"ב (סי' שג ס"ק מט) שהביא את שני הטעמים. ולפי המבואר הכא שאין לאסור מצד רפואה היכא שכוונתו היא להעברת הריח, א"כ מדוע אסרו להניח פלפל בשבת אליבא דר"י פורת. שו"ר בהגהות רע"א (סל"ו) שהקשה כן ונשאר בצ"ע. ועתה הראוני שבתפארת ירושלים (על תוס' רע"א על המשנה פ"ו מ"ה) כתב לתרץ שפלפל מרפא את הריח הרע, ולכן אסרו בו, משא"כ המצטכי שאינו מרפא אלא מעביר. ויש סיוע לדבריו בשו"ת מהר"ח אור זרוע (סי' נז). ועיין באגלי טל (טוחן ס"ק מו אות א') שדחה חילוק זה עפ"י הגמרא בכתובות (עה.), ומה שתירץ שם. ויש להשיבו מהירושלמי (פ"ו ה"ה) שם מוכח להדיא דאף בפלפל אסרו לתתו בפה לכתחלה בשבת. עוד ראיתי לספר מרכבת המשנה (פ"ט הלכ' יב) שתירץ שגזירת שחיקת סממנים חלה דוקא היכא ששייך בדבר עצמו שחיקה דהיינו טחינה, ולכן בפלפל שייך לגזור, משא"כ במצטיכי. ומ"מ היכא שכוונתו לרפואה יש לאסור בכל גוונא דלא פלוג רבנן.

⁴⁷⁴ כיון שגם דרך הבריאים לשים טאלק. ודומה למה שכתב מרן בסעיף לו שמותר השימוש במצטיכי משום ריח הפה. וראה במשנ"ב (ס"ק קטז) שכתב, דמפני הריח לא חשיב רפואה. ע"ש. ועיין בהרחבה בילקו"י (ח"ד עמ' קסו).

להתחיל ליקח מהם מערב שבת. ומי שיכול להימנע מזה בשבת בלא שום קושי, תע"ב⁴⁷⁵. ויש המתירים בזה אף למי שסובל ממיחוש, כיון דחשיב כיום למאכל בריאים⁴⁷⁶. וראוי להחמיר בזה⁴⁷⁷.

⁴⁷⁵ לשון הילקו"י (ח"ד עמ' קמה). במשנה שבת (קט): שנינו כל האוכלין אוכל אדם לרפואה בשבת וכל המשקין שותה. וכן איתא ביומא (מט.) ובברכות (לח.). ושם בברכות אמרו בטעמא דמילתא דגברא לאכילה קא מכוין. לישנא אחרינא, אלא מאי אית לך למימר גברא לאכילה קא מכוין ורפואה ממילא קאתי וכו'. והטור (ס' שכח) כתב, וכל שאינו מאכל ומשקה בריאים אסור לאוכלו ולשתותו לרפואה, אבל אם אוכל ושותה אותו לרעבו וצמאו ואין לו חולי שרי. וכתב שם בבית יוסף דכיון שאינו חולה ליכא למיגזר מיד. הילכך אפילו אינו לא רעב ולא צמא מותר לאוכלו ולשתותו. והא דנקט הטור לרעבו ולצמאו, לאו דוקא, אלא אורחא דמילתא נקט. וכן נראה מדברי המרדכי שכתב (שבת קח.) שמותר לאכול שרפים מתוקים ולגמוע ביצה חיה כדי להנעים הקול ואין בו משום רפואה בשבת כיון שאין לו מכה בגרונו. ע"כ. וכן פסק מרן בשלחן ערוך (ס' שכח סעיף לז), כל האוכלים והמשקים שהם מאכל בריאים מותר לאוכלם ולשתותם לרפואה אף על פי שהם קשים לשאר דברים וכו', וכל שאינו מאכל ומשקה לבריאים אסור לאוכלו ולשתותו לרפואה. ודוקא למי שיש לו מיחוש בעלמא והוא מתחזק והולך כבריא, אבל אם אין לו שום מיחוש מותר. ע"כ. ומדלא כתב שהוא דוקא אם אוכל לרעבו ולצמאו, מבואר דבכל גוונא שרי בבריא, והוא כדבריו בבית יוסף, וכדהוכיח שם מהמרדכי שהתיר לגמוע ביצה חיה כדי להנעים את קולו, אף שביצה אינה ראויה לגומעה כמו שהיא חיה לרוב העולם. וגם בשרפים מתוקים שאוכלם כדי להנעים את הקול בודאי איירי בכהאי גוונא שאינם נאכלים לבריאים, דאי איירי בשרפים הנאכלים לבריאים אם כן גם אם יש לו מכה בגרונו שרי שהרי אוכלים ומשקים של בריאים מותרים אפילו לחולה וכמבואר במשנה שבת (שם). ומדכתב המרדכי טעמא דמילתא משום שאין לו מכה בגרונו מוכח דאיירי בשרפים מתוקים שאינם נאכלים לבריאים והוא אוכל אותם כדי להנעים את הקול, אבל אין לו מכה בגרונו, ומשום הכי שרי. ועיין בלית חן (אות פט). ועיין במגן אברהם (שם) שכתב דהיינו דוקא כשאוכל לרעבונו ושותה לצמאו, אבל אם אוכל ושותה לרפואה דהיינו לחזק את מזגו אפילו בריא גמור אסור. ע"כ. והוא להלכה במשנה ברורה (ס"ק קכ). אולם מרן הגרע"י זצ"ל כתב בלית חן (עמ' קמג) דכל זה אינו לדעת מרן הבית יוסף שכתב שכל שאינו חולה כלל מותר לו לאכול ולשתות אוכלים ומשקים שאינם מאכל בריאים שכיון שאינו חולה ליכא למיגזר מיד, הילכך אפילו אינו לא רעב ולא צמא מותר לאוכלם ולשתותם. והא דנקט רבינו הטור לרעבו ולצמאו לאו דוקא הוא אלא אורחא דמילתא נקט. וכן נראה מדברי המרדכי, וכן דעת החמד משה (ס' שכח ס"ק יד), והאגלי טל (מלאכת טוחן ס"ק מז). וכן הוא בספר המנורה הטהורה (ס' שכח קני מנורה ס"ק מב). נמצא להלכה שאף שויטמינים נועדו לחיזוק המזג, מכיון שהאדם שלוקחם בריא הוא, ממילא לא שייך בו גזרת שחיקת סממנים אליבא דמרן הש"ע.

⁴⁷⁶ כ"כ במנוח"א (ח"א פרק כא הלכה קו), וטעמו כיון שאינם מיוחדים לחולים בלבד אלא גם לבני אדם הנחשבים בריאים. והוסיף שכן מתבאר במאירי (שבת קט.) וז"ל: כל מאכל שאין אכילתו ניכרת שהיא לרפואה אע"פ שהוא מועיל לרפואה ושהוא אוכלו לרפואה מותר, שאין הדבר מוכיח שהוא נעשה לרפואה וכו' וכן הדין בכל המרקחות הרפואיים או המחזקים שכולם אף הבריאים אוכלים אותם דרך הנאה וחיזוק. עכ"ל. וכן תראה בשו"ת ציץ אליעזר (ח"א ס' נ) שיצא לחדש שבימינו אף המג"א יתיר לאכול ויטמינים, שהרי דרך הבריאים לאוכלו בכל עת, וכיון שדרך בריאים רבים לאוכלו הרי זה נעשה מאכל הבריאים, וכל מאכל הבריאים יש בו היתר, אפילו לחולה גמור. ותמך דינו מהא דכתבו הפוסקים להלן בדיון שאיפת הטב"ק שאחר שנהגו להתענג בו הבריאים לא שייך בזה איסור, והוא הדין כאן שנתפשט שהבריאים נוטלים ויטמינים לחיזוק יש להתיר. ע"ש. וכן פסק באור לציון (ח"ב פרק לו הלכה י').

⁴⁷⁷ הנה רבים מהפוסקים מייאנו בדבר זה, וגם הגרשז"א זצ"ל בכמה מקומות יצא לאסור ויטמינים גם בימינו, וכנראה סברתם דמה שמצאנו דטחול וכרשינים נחשבים כמאכל הבריאים, כתבו הגר"ז וערוה"ש דהיינו מחמת שיש מיעוט שאוכלים מהם ורבים פורשים מהם מחמת שמזיקים, ואפ"ה נחשב הדבר כמאכל הבריאים, אך כל זה דוקא גבי טחול וכרשינים שבמהותם נחשבים כאוכל שהרי הם ערבים לחיך וטעמם כאוכל ממש, אלא שפורשים מהם מחמת שיש מהם היזק. ובזה התחדש שאם עדיין יש מיעוט שאוכלים נשאר עליהם שם מאכל הבריאים. אך על ויטמינים לא שייך שם אוכל, וכל מטרות לחיזוק בגוף, ואין בזה הנאה כלל. ויתרה מכך יש לומר, דאף בסוג ויטמינים שיש בהם טעם טוב לכאורה יש לאסור, דעדיין אין על זה שם אוכל, ואין מי שיתלה ויאמר דמה שלוקח את הויטמינים זה לשם אכילה ולא לשם רפואה, דהרי אין דרך אכילה בכך. ואין להביא ראיה מדברי המאירי המובאים בהערה הקודמת, שכן שם סיים "שאוכלים אותם דרך הנאה וחיזוק", וא"כ י"ל שכל מה שהתיר הוא כיון שיש דרך להתענג מכך, אף שגם מועיל בחיזוק, ולכן שפיר יתלו הרואים שאוכל להנאתו, ולא גוזרים מזה משום רפואה, משא"כ לעניין הויטמינים שלרוב לא שייך בזה דרך הנאה. וכן יש לדחות את ראיית הציץ אליעזר. ובכל אופן כיון שיש בזה מחלוקת, והאיסור הוא מדרבנן, ובצירוף הסוברים דיש להקל כיום בגזירת שחיקת סממנים (עיין קצות השלחן ס' קלד עמ' יט), כתבנו להלכה בלשון "ראוי להחמיר", דיש למקילים בזה על מה שיסמוכו.

הסובל ממיחושים בבטנו אסור לו ללגום שמן זית לרפואתו⁴⁷⁸, אולם באופן ששותה זאת רק כדי לחזק מזגו יש להתיר⁴⁷⁹.

אשה שצריכה לבלוע כדורים במשך כמה ימים כדי שתוכל להתעבר מותר לה לבלוע מהם גם בשבת בפרט אם כבר התחילה לבלוע מהם מערב שבת⁴⁸⁰.

מותר לתת לבהמה תרופות ולהזריק לה זריקות על מנת שתתרפא, אולם אין לתת לה ויטמינים או קאלציום בשבת אם כבר נתרפאה על מנת שתתחזק עוד⁴⁸¹.

מותר לאשה ליטול בשבת גלולות למניעת הריון⁴⁸².

מותר לתת לילד היפראקטיבי תרופה להרגעת מרצו, כדי שיוכל האב להביאו להתפלל עמו בבית הכנסת⁴⁸³.

⁴⁷⁸ כיון שאין דרך העולם ללגום שמן זית לבדו. והוי דומיה דמה שכתב המשנ"ב (ס"ק קה) בשם המג"א שבמקום זמן שאין דרך הבריאים רגילים בשתיית שמן, דינו כרפואה בשבת. ואף שמסתמא שתמיד היו רגילים לטבל מאכלם בשמן, וממילא היה מקום להקשות שהנה דרך בריאים לאכול אף שמן זית, ולכן יש להתיר אף בנידו"ד דשפיר חשיב מאכל בריאים, בכל אופן יש לדחות דהדרך לאוכלו כטיבול למאכלים אחרים ולא כמשקה בפנ"ע, ונמצא שכשאוכלו בפנ"ע יתלו הרואים דמתכוין לרפואה.

⁴⁷⁹ וכפי שנתבאר לעיל לעניין לקיחת ויטמינים באדם בריא.

⁴⁸⁰ הכא ישנם שני טעמים להתיר. האחד, דלא חשיב חולי בכה"ג שרוצה להתעבר, וא"כ חשיב כאדם בריא שלא גזרו בו משום רפואה בשבת. ועוד, שהרי בלקיחת כדורים מסוג זה ישנה חשיבות רבה לרצף של לקיחת הכדורים, ופעמים שצריך לקחת אותם בשעה מדויקת, אחרת הדבר פוגע בתועלת התרופה, וא"כ כיון שלקחה את הכדורים כבר לפני שבת, והפסקת לקיחתן יכולה לפגוע בטיפול, יש להתיר בזה. ועיין בסעיף יא מה שהרחבנו בדיון זה של לקיחת כדורים ברצף.

⁴⁸¹ בגמרא (שבת נג.) אמרו, בעא מיניה רב אסי בר נתן מר' חייא בר רב אשי, מהו ליחן מרדעת על גבי חמור בשבת, אמר ליה מותר. אמר ליה וכו' מה בין זה לאוכף, אמר ליה רבי זירא, שבקיה. כרביה סבירא ליה דאמר רב חייא בר אשי אמר רב, חולין טרסקל לבהמה בשבת, וקל וחומר למרדעת. ומה התם משום תענוג שרי, הכא משום צער לא כל שכן. שמואל אמר מרדעת מותר, טרסקל אסור. כי סליק רבי זירא אשכחיה לרבי בנימין בר יפת דיתיב וקאמר ליה משמיה דרבי יוחנן, נותנים מרדעת וכו' שמעיה דהוה מסיים ביה, ואין תולים טרסקל בשבת. אמר ליה יישר, וכן תרגמה אריון בבבל. ופסקו הרי"ף והרא"ש שם דהלכה כשמואל ורבי יוחנן דדוקא במניעת צער התירו אבל לא התירו לטפל בבהמה לשם תענוג. וכן פסק הרמב"ם (פרק כ' מהלכות שבת הלכה יג) וכן פסק מרן בשלחן ערוך סי' שלב סעיף ב' בזה"ל: אין מפרכסין לבהמה גלדי מכה ולא סכין אותה בשמן והני מילי בגמר מכה דליכא אלא משום תענוג, אבל בתחלת מכה דאיכא צערא שרי. ע"כ. ולפי זה אין להזריק זריקות לבהמה שהן לחיזוק בלבד. וכ"כ הראשון של"ט א"ב בילקו"י (ח"ד עמ' קמז). ולכאורה היה מקום לומר שבנתינת ויטמינים אינו מתכוין לתענוג, אלא למנוע חולשה וצער עתידי מהבהמה, וא"כ יש להתיר, אולם במהגמרא נראה שהתחזקות שלאחר המחלה אינה נחשבת אלא לתענוג, וא"כ הכא שבפועל אינה חולה ואינה מצטערת, יש לאסור.

⁴⁸² כ"ז באופן שקיבלה היתר מרב על עצם הדבר. וסיבת ההיתר היא דאין זה בכלל גזירת רפואה בשבת שאינה עושה כן לרפואה כלל. ואף דבש"ע מבואר שאוכלים ומשקים שאינם מאכל בריאים אסור לאוכלן ולשתותן לרפואה, ולפי זה גם בנידון דידן שאין גלולות אלה כמאכל בריאים, ואם כן לכאורה אין להקל בזה, אך יש לומר דכיון דגלולות אלה אינם מיוחדות לצרכי חולים, דמניעת ההריון אינה בכלל מחלה, ממילא אף שאינם חשופים כמאכל בריאים אך גם אינם חשופים כמאכל חולים, ודמי למאכל שקשה לקצת בריאים ומוכחא מילתא דלרפואה קעביד דאפילו הכי מבואר בש"ע שמותר לשתות בשבת. וכ"כ בילקו"י (עמ' קמז). ועתה שמעתי שיש שמשתמשים בגלולות האלו אף לסידור הוסת אצל נערות ונשים, וכן כטיפול הורמנלי למניעת פצעים אצל מתבגרות, וא"כ שפיר חשיב כרפואה. וי"ל שבנידו"ד שמשתמשת בהם כדי למנוע הריון, לא חשיב כחולי, ולכן יש להתיר. מה עוד שהרי התחילה בלקיחתן אף לפני שבת, והפסקת לקיחתן, ופעמים רבות אף איחור קל בזמן לקיחתן, יכול לפגוע בטיפול, ודמי ממש למה שכתבנו לעיל בדיון לקיחת כדורים לאשה שרוצה להתעבר.

⁴⁸³ ראה בשו"ת באהלה של תורה (ח"ב סי' מד) שדן בנידון זה, והעלה להתיר מכמה טעמים. ע"ש. הנה יש להסתפק באיזה אופן אסור חז"ל שימוש ברפואה בשבת, שלענין חולה שאיב"ס, דעת האחרונים דלא שייך בו איסור רפואה לענין לקיחת תרופות כמבואר במשנ"ב (ס"ק קכא) ובביאור הלכה (ד"ה וכן אם נפל למשכב), אולם הכא י"ל דלא חשיב חולה כלל, אלא "בריא יתר על המידה", ויש להסתפק כיצד להגדירו לענין לקיחת תרופות. ולענ"ד הנראה יותר דחשיב כבריא, ודומה הוא לאדם שאינו יכול להרדם, שהתירו לו לקחת כדורי שינה, דאין זה

מותר למי שיש לו מיחוש לשתות מתמציות תה המועילות לתחלואים שונים⁴⁸⁴, אם גם דרך שאר אנשים בריאים לשתותם.

מותר לאדם בריא ליטול שיני שום חי בשבת אף כשמתכוון לחיזוק מזגו⁴⁸⁵, אולם לסובל ממיחוש אין להתיר זאת. ועיין בהערה⁴⁸⁶.

אדם הסובל מפצעי בגרות (אקנה), ורפאותו היא נטילת כדורים מסויימים למשך תקופת זמן מסויימת, ללא הפסק, יש להקל לו לקחת תרופה זו אף בשבת.⁴⁸⁷

מרקחת המעורבת מחתיכות בצל ודבש (המועילה לכאבי גרון), אין להתירה למי שסובל ממיחוש⁴⁸⁸. אולם אם נפל למשכב, מותר.

מרפא אלא מרגיע העצבים. ואף אי נימא דחשיב כרפואה, יש לצרף בזה דעת האחרונים (ה"ד בתחילת הסימן) שכיום יש להקל יותר בגזרה זו, דרוב ככל התרופות כבר מגיעות מוכנות, ונעשות הן במפעלים ולא ע"י ייצור עצמי ופרטי. ואף שלהלכה דעת הפוסקים להחמיר בזה, אולם שפיר יש לצרף זאת כסניף חזק להקל. עוד ראה באהלה של תורה שתב דנראה להקל להביא לילד תרופה זו אף אם חשיב כרפואה בשבת, ואף דהילד לא חשיב כחולה שאיב"ס, כיון שיש בזה צורך מצוה שלא להפריע לציבור המתפללים הרבים המקיימים ביחד מצוות תפילה ולימוד תורה, ומותר ליחיד לעבור עבירה קלה כדי לאפשר לרבים לקיים מצוות חשובות שעיקרן מהתורה ולדעת תוס' שבת (ד"ה וכו') יש שתי סיבות שבהן אין אנו אוסרים לאדם לחטוא כדי שיזכה חבירו, מצוה דרבים, ואין פשיעה. ופה מדובר אמנם במצוה דרבים, אך לכאורה יש פשיעה בכך שמביאים ילד כזה לבית הכנסת. ואף דיש לדחות ולומר שהרי יכול הנער הזה לישב בביתו ולא יפריע את תפילתם של הרבים, בכל אופן יש להשיב שהרי יש מצוה לחנכו לתפילה ולהתנהגות נאותה הן בבית הכנסת והן בבית פרט בשבת, וא"כ מצוה להביאו לבית הכנסת ואין כאן פשיעה. מה עוד שהרדב"ז בתשובותיו (ח"ג א' ל"ח סי' תר"מ) דירג את האיסור ליטול תרופות בשבת כאיסור קל שאינו חמור יותר מאמירה לנכרי לעשות מלאכה מדרבנן בשבת. ואמירה לנכרי כזאת מותרת לצורך מצוה וא"כ הוא הדין נטילת תרופות מותרת לצורך מצות חינוך הנער ותפילת הרבים. ע"ש.

⁴⁸⁴ כגון תה ירוק שמועיל לשיפור פעילות המעיין. אך אם אין דרך בריאים לשתות מהם יש לאוסרם למי שסובל ממיחוש בעלמא.

⁴⁸⁵ וכפי שנתבאר לעיל לעניין ויטמינים באדם בריא.

⁴⁸⁶ כיון שאין דרך האנשים הבריאים לאכול שום בפנ"ע. וגם אלה המקפידים לאכול שום בכל יום בד"כ אוכלים אותו כשהוא מעורב במאכל אחר, ולכן אין להחשיבו כמאכל בריאים. שוב העירו לי שיש רגילות להרבה אנשים לאכול שום חי, ובעיקר בקרב יוצאי הונגריה ורוסיה. וא"כ שפיר חשיב מאכל בריאים, ואין לאסור בזה אף שסובל ממיחוש ומתכוון לרפואה. אולם לענ"ד עדיין לא חשיב כמאכל בריאים, וכדי שיחשב כמאכל בריאים צריך שהיו לפחות מקצת אנשים שיאכלו זאת להנאתם, ומסתמא שרוב אותם האנשים לא נהנים מאכילה זו, אלא רוצים את הסגולה הרפואית שיש בשום. ובכל אופן אין זה מחלוקת בהלכה אלא במציאות, א"כ ובמקרה שזוהי אף דרך הבריאים לאכול שום חי יש להקל בזה אף לסובל ממיחוש.

⁴⁸⁷ הנה באופן דיש פצעי בגרות, אחד מאופני הטיפול בזה הוא ע"י נטילת גלולות במשך זמן ארוך. ויש להסתפק בזה אי מקרי חולי, או שחשיב כאדם בריא דכל מטרתו היא תוספת ייפוי ואסתטיקה, והדעת נוטה לחומרא. אמנם אם המציאות היא דע"י שלא יטלו התרופה בשב"ק יפגע תהליך הריפוי, יש להורות להקל עפ"י מה שביארנו בהרחבה בסעיף יא (הערות מספר...). היכא שהתחיל בנטילת הרפואה מע"ש, ויש נזק בהפסקתה. מה עוד שיש הסוברים שגזירת שחיקת סממנים קיל טפי בזמנינו, וכבר הרחבנו בכך במקום אחר. וודאי דחזי לאצטרופי. ובדרך אגב אבוא הע"רה על כמה ת"ח שרצו לאסור לגבר ליטול תרופות ולמרוח קרמים (לא בשבת) המונעים מפצעי בגרות, כיון שכוונתו ליפוי, ויש בזה משום "לא ילבש". ועיין להגר"י זילבר ז"ל בשו"ת אז נדברו (ח"ד עמ' צג) שכל דבר שנעשה משום נקיון או רפואה אין לחוש בזה לל או דלא ילבש, ולכן כיון שבנידון זה אינו מתכוין לנוי וקישוט אלא לנקיון או שלא יראה מכוער יש להקל בזה, אף שגם דרך נשים לעשות כן. וכמו שכתב הרמ"א (סי' קנו) שהרופא להסיר כתמים מפניו או נוצות מראשו מותר לו להסתכל במראה מהטעם הנ"ל. ע"כ. וכן תראה בשו"ת משנה הלכות (מהד"ת ח"ב סי' עג) שפסק להקל בזה בפרט בזמן הזה שנהגו בזה בין הנשים ובין הגברים, וכבר כתבו התוספות (שבת נ: ד"ה בשביל) דאפילו אין לו צער אחר אלא שמתבייש לילך בין בני אדם, שרי. דאין לך צער גדול מזה. ע"ש.

⁴⁸⁸ אף שרפואה זו עשויה מכמה מינים שהרגילות לבריאים לאוכלם כל אחד בפנ"ע, בכל אופן אין דרך הבריאים לאוכלם מעורבים יחד, וא"כ הכא שמעורבים ניכר דהוי לרפואה. שו"ר במשנ"ב למעשה שהוכיח זאת ממה שפסק

הסובל מכאב בבטנו או בגבו מותר להניח בקבוק גומי חם על מנת להקל את הכאב משום שגם הבריא רגילים להשתמש בבקבוק זה כדי להחם את עצמם⁴⁸⁹.

סעיף לח

מותר לחזן וכיצ"ב לגמוע ביצה חיה כשכוונתו להנעים את קולו⁴⁹⁰, אולם אם מרגיש צרידות בגרונו, או שמיתרי קולו הצטננו, אסור לו לגמוע ביצה חיה⁴⁹¹.

סעיף לט

אדם שאכל יתר על המידה והדבר גורם לו סבל, מותר לו להביא את עצמו לידי הקאה⁴⁹² על ידי תחיבת אצבעו לבית הבליעה, אבל אסור ליטול תרופות על מנת להקיא⁴⁹³.

סעיף מ

מותר אף למי שסובל ממיחוש בבטנו להניח בקבוק מים חמים על בטנו להרגעת הכאב⁴⁹⁴.

סעיף מא

הש"ע (סי' שכא סעיף יז) ששייך איסור רפואה במשקה האלונתית העשויה מיין ישן, מים צלולים, ושמן אפרסמון המעורבים יחדיו כיון שאינו נחשב כמאכל בריאים, אף שהדרך לאכול כל מין בנפרד.

⁴⁸⁹ עיין משנ"ב (סי' שכו ס"ק יט) שהביא דלפי התוס' אין להשתמש בבקבוק חם משום שניכר שהוא לרפואה, ובמקום צורך גדול מיקל המשנ"ב בזה. אמנם כיון שבזמננו שכיח שמשתמשים בבקבוק חם גם שלא לצורך רפואה נראה דלכ"ע שרי משום דהוי מעשה בריאים. ועתה ראיתי בארחות שבת (ח"ב פרק כ' סעיף קל) שהסתפק אם מותר להניח על עצמו בקבוק חם לרפואה בקיץ שאז אין הבריא רגילים להחם את עצמם ומוכחא מילתא שעושה זאת לרפואה. וכתב דאפשר דיש להתיר זאת ע"פ המבואר בגמ' שבת (קיא.) דמותר לטבול ביוהכ"פ אף שטעם היתר טבילת האדם בשבת משום דמיחזי כמיקר וביוהכ"פ לא מיחזי כמיקר שהרי אסור ברחיצה, והטעם משום דהואיל ובשבת שרי ביוהכ"פ נמי שרי. ולמדה מזה הגמרא לעניני רפואה שמותר לגמע חומץ ולבלוע אף לאחר סעודה, ואף שלאחר הסעודה לא היו הבריא רגילים כלל לגמע חומץ ומוכחא מילתא דעביד לרפואה, מ"מ אמרינן דהואיל ושרי לגמע קודם הסעודה דגם בריאים היו רגילים לגמע הסעודה שרי נמי לאחריה. וא"כ הוא הדין בנידוד"ד. ע"ש.

⁴⁹⁰ אף שאין הבריא רגילים בגמיעת ביצה חיה בכל אופן כיון שאין כוונתו לרפואה ואין זה בכלל רפואה, חשיב כבריא, וממילא לא גזרו בו חכמים.

⁴⁹¹ כיון שמטרתו למנוע הצרידות, והוי רפואה. ועיין בש"ע הרב (סעיף מג) שכתב בהדיא לאסור גמיעת ביצה חיה כשכוונתו לרפואה.

⁴⁹² איתא במשנה בפרק חבית (קמז.) אין עושין אפיקטויזין (להקיא) בשבת. ע"כ. וכתב הב"י, דברש"י בריש פרק כל הכלים (קכג:) מבואר שאפיקטויזין היינו ששותה משקים ומקיא ולא לרפואה, אלא להריק את מעיו שיוכל לאכול ולשתות הרבה. ומבואר בגמרא (קמז:) אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא בסם, אבל ביד מותר. ע"כ. ופרש"י, שבסם אסור משום דדמי לרפואה וגזירה משום שחיקת סממנים, אבל ביד, להכניס יד לתוך גרונו עד שיקיא, מותר. ועוד כתב הב"י וז"ל: ומכל מקום בשבת בסם אסור, אפילו במצטער, דהא אפשר ביד. עכ"ל.

⁴⁹³ ש"ע סעיף לט. ואע"ג שגרמית קיא אינה רפואה, מ"מ נראה הדבר כחולי, ולכן אסרו להתרפות בו ע"י תרופה. ואף בסתמא בחול, כאשר אינו מצטער, אלא כוונתו להקיא כדי שיוכל לאכול שוב, אין לעשות כן משום הפסד אוכלים (המעין ימצא שיש מחלוקת בפוסקים מהו ההפסד, י"א שמפסיד את האוכל שבמעיו, וי"א שההפסד חל על האוכל שהוא עתיד לאכול). וכשמצטער בחול מותר אף ע"י סם, ואין לחוש להפסד אוכלים, משום שיש יותר לחוש לאיבוד גופו. ועיין בתוספת שבת (ס"ק יו).

⁴⁹⁴ אף שבסי' שכו (סעיף ו) אסר הש"ע להניח כלי עם מים חמים על בטנו אפילו בחול, שפעמים והם רותחים ויכול להביא עצמו לידי סכנה, ובשבת יש לחוש שמא ישפכו ונמצא שוטף גופו במים חמים, דבר האסור מדרבנן, בכל אופן כיום דרך הבריא להניח בקבוק חם כדי להתחמם, וממילא אין לחוש בזה משום גזרת רפואה, כמו כן כיום הבקבוקים סגורים היטב ע"י פקק, וממילא אין לחוש שמא ישפכו. וע"ע בחזו"ע (ח"ג עמ' שפח).

מותר לשאוף טבק ברחה בשבת, אף שמועיל קצת לרפואה⁴⁹⁵.

מי שסובל מנזלת עד שקשה לו לנשום דרך החוטם, מותר לו להריח במשחה הנקראת "ויקס" שריחה החזק מסייע בפתיחת צינורות הנשימה⁴⁹⁶.

הסובל מנדודי שינה ואינו יכול להירדם אלא על ידי שיקח כדורי שינה יש להקל לו ליטול כדורי שינה בשבת כל שצריך לזה⁴⁹⁷.

סעיף מב

אין מתעמלין היינו שדורס על הגוף בכח כדי שייגע ויזיע. ואסור לדחוק כריסו של תינוק כדי להוציא הרעי.

⁴⁹⁵ אף אם כוונתו לרפואה, הואיל ודרך הבריאים ליטלו לשם תענוג או ריח, ממילא לא מוכח שכוונתו לרפואה. וכ"כ במשנ"ב (סי' שכח ס"ק קכז) בשם האחרונים, וכך העלה מרן הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (ח"ג עמ' שעט).

⁴⁹⁶ עיין כה"ח (אות ריד) שכתב דלהריח באורגאנו מפני הנזילה היורד על החוטם שהכינו מבעוד יום נראה דריחא לאו מילתא היא. ע"כ. ובספר קצות השלחן (ח"ז סי' קלח בבדי השלחן אות לא) השיג על זה מההיא דשאיתא טאבאק בנחיריים, דההיתר הוא רק משום דגם בריאים שואפין אותו ומוכח דריחא מילתא היא להאי ענינא ומתוך כך נוטה לאסור גם להריח במשחה שקורין וויקס למי שיש לו נזילה. ע"ש. והגאון ציץ אליעזר (ח"ח סי' טו פרק טו אות כא) השיג עליו דמההיא דטאבאק אין סתירה, דשם שואף אל נחיריו מגוף אבקת הטאבאק ולכך נחשב למילתא משא"כ בנידון כה"ח הנ"ל הריחו רק מהריח ולכך בכהאי גוונא ריחא לאו מילתא היא, ולפי זה מותר להריח הויקס הנ"ל. וכך העלה בחזו"ע (ח"ג עמ' שעט).

⁴⁹⁷ עיין ילקו"י (ח"ד עמ' קמד). כיון שאין זו רפואה לחולי, אלא מרגיע את עצבי הגוף. וכן מבואר בקצות השלחן (סי' קלח ס"ק לא) דדמי למי שנשתכר שמותר לסוך את רגליו בשמן ומלח להפיג שכרותו שכתב הט"ז דאינו רפואה. והוא הדין דשרי לקחת סם להביא השינה. ובמקום צער יש לסמוך על דברי הט"ז אף שהמגן אברהם פליג. ובצירוף הסברא דבזמן הזה קיל קצת גזירת שחיקת סממנים דאין בקיאים בזה, וגם הכל רגילים לקנות סממנים לרפואה מן המוכן. וכן דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל (הו"ד בשש"כ ח"א פרק לג הערה סז) וכן פסק בשו"ת ישיב משה (עמ' מט). ואף שיש שכתבו להחמיר בזה אחר שאין זה דרך בריאים, וכן העלה בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' כא) דאפילו להט"ז, דבר שאין דרך בריאים לעשות כן דהיינו כההיא דאפר כתוש דאז נראה כעושה רפואה אסור אפילו שלא במקום רפואה כמו להפיג שכרותו. וכן כתב הפרי מגדים (משבצ"ז ס"ק כז) וגם יש בזה חומר מרפא. ע"ש. וכן פסק בשו"ת אז נדברו (ח"א סי' ל, ובחלק יד סי' י' אות ב). ע"ש. וכן העלה בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ט סי' יז פ"ב) שבזמנינו יש בכדורי שינה גם חומר מרפא, והרופאים אומרים שפעולתו נמי לרפא, ומרפאים בזה תינוקות מהתכווצויות. וע"ש במילואים שהביא מעוד אחרונים שכתבו לאסור בזה מטעם אחר. ע"ש. מ"מ י"ל דשמא אין החומר המרפא משפיע על מבוגרים, וגם מה שהדבר משפיע למנוע התכווצויות היינו מפני שמרגיע את העצב אבל אינו מרפא. וכיון שאין כוונתו לרפואה העיקר להקל בזה בצירוף הסברא דבזמן הזה אין איסור בלקיחת תרופות בשבת אחר שהכל משתמשים בגלולות הנמכרות כמות שהן מוכנות והרי יש לו צער מזה שאינו יכול לישן בשבת. וכן פסק בחזו"ע (ח"ג עמ' שסז).

אין מתעמלין, הינו שדורס על הגוף בכח כדי שייגע ויזיע.⁴⁹⁸ וכן אסור להתעמל בשבת ע"י מכשירים מיוחדים.⁴⁹⁹

הנצרך לעשות תרגילי התעמלות או פיזיותרפיה על מנת להקל מעצמו מיחושים מסויימים, אם יש טיפול תרופתי לאותם כאבים הרי זה אסור משום גזירת שחיקת סממנין אף כשעושה טיפול אחר ואינו נוטל את התרופה.⁵⁰⁰ אמנם אם אין טיפול תרופתי לאותם הכאבים יש להתיר במקום צער.⁵⁰¹

⁴⁹⁸ תנן במס' שבת (קמז.) סכין וממשמשין אבל לא מתעמלין ולא מתגררין וכו'. ע"ש. ופירש"י, דלא מתעמלין היינו לשפשף בכח. וטעמא דלא מתעמלין כתב רש"י משום דהוי עובדא דחול. וכן הוא בפירוש המשניות לרמב"ם ע"ש. אך ברמב"ם (פכ"א מהל' שבת הל' כח) כתב וז"ל: ואין מתעמלים בשבת וכו' שדורסים על גופו בכח עד שיגיע ויזיע וכו' שאסור ליגע את עצמו כדי שיגיע בשבת מפני שהיא רפואה. עכ"ל. ובטור וש"ע ס' שכז סעיף ב' כתבו וז"ל: סכין וממשמשין להנאתו ע"י שינוי וכו' ולא ימשמש בכח אלא ברפיון. עכ"ל. ובטור דהוא המקור לדברי הש"ע סיים עלה משום דהוי עובדין דחול. וכ"כ המשנ"ב (ס"ק ז'). ע"ש. וזהו כפירש"י. ואילו בסי' שכח (סעיף מב) כתבו וז"ל: אין מתעמלין, היינו שדורס על הגוף בכח כדי שיגיע ויזיע. ובטור דהוא המקור לדברי הש"ע סיים עלה משום דהוי רפואה כדברי הרמב"ם. ע"ש. ובביה"ל (סעיף מב בד"ה כדי שייגע) כתב דלטעם דהרמב"ם התעמלות שאינו מתכוון להזיע בה מותרת. וכ"כ בסי' שכז במשנ"ב (ס"ק ז'). ע"ש. ולרש"י שפירש שהאיסור לשפשף בכח משום דהוי עובדין דחול, אפי' כשאינו מתכוון להזיע אסור. והביא לדברי הטור והש"ע (ס' שכז סעיף ב) שמבואר בדבריהם שם שפסקו כרש"י ששפשף כח שלא ע"מ להזיע אסור ודבריהם קשים דסותרים לדבריהם כאן שפסקו כהרמב"ם. ופסק דהעיקר לדינא כרמב"ם כמש"כ הא"ר. עכ"ל. ועיין בהערה הבאה.

⁴⁹⁹ ראה בציץ אליעזר (ח"ו סי' ד) שאסר לעשות בשבת תרגילי התעמלות ע"י כלי המיוחד לזה המורכב מכמה קפיצים, וע"י מגיעים לידי יגיעה רבה וזיעה. וע"ש שאסר זאת מצד רפואה ומצד עובדין דחול. ואף בחזו"ע (ח"ג עמ' שפז) הביא דבריו בשתיקה. והנה לענין רפואה לכאורה אין לאסור בזה עפ"י מה שפסק בביאור הלכה (סעיף מב ד"ה כדי שייגע) דהעיקר להלכה בדעת מרן שאין לאסור מצד רפואה אלא היכא שמתכוון להזיע, אולם אם אין עושה זאת במטרה להתרפאות אלא להנאתו יש להקל בזה. וכן אין לכך טיפול תרופתי מקביל, וממילא אין לחוש בזה שמא יבוא לשחיקת סממנים. (עיין משנ"ב ס"ק קל). אלא שעדיין יש לאסור בזה מצד עובדין דחול וכמו שכתב מרן (ס' שכז סעיף ב) אליבא דרש"י דאסרינן אף לטור ולמשמש להנאתו משום עובדין דחול. אולם לפי מה שהבאנו למעלה במסקנת הביאור הלכה דהעיקר כדעת הרמב"ם, ממילא אין לחוש מצד עובדין דחול. ברם, עיין בב"ח (ס' שכח) שכתב בביאור דעת הטור דס"ל דאין מחלוקת בין הרמב"ם לרש"י, אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא בפירוש הסוגיא אבל לדינא מודים ששני האופנים אסורים, ולכן הטור בסי' שכז הביא את פירוש רש"י להל' ובסי' שכח הביא את הרמב"ם להלכה. וכ"כ המחמה"ש (ס' שכח ס"ק מו) בביאור וישוב דעת הש"ע שהלך בדרכו של הטור והביא את שניהם להל' משום דס"ל דלא פליגי לדינא וכו'. והביאם בשו"ת ציץ אלעזר (שם) והוסיף שכן מוכח מדברי ש"ע הרב (ס' שכח סעיף מז) שכתב וז"ל: אסור לשפשף על הגוף בכח אפילו לתענוג בעלמא כמש"כ בסי' שכז ואין צ"ל כדי שייגע ויזיע. עכ"ל. ומבואר בדבריו ששני האופנים דרש"י והרמב"ם אסורים, ולא פליגי לדינא. ושכן משמע מהב"י (ס' שכח סעיף מב) מדכתב על דברי הטור שם שהוא כפירוש הרמב"ם בסוגיא, ופירש"י בסוגיא כבר כתב הטור בסי' שכז, ולא העיר ע"ז דדברי הטור סתרי אהדדי, ש"מ דס"ל שאין בזה שום סתירה, דהיינו דרש"י והרמב"ם לא פליגי. ועע"ש בצי"א (שם) במה שהאריך בזה והעלה דאף התעמלות שאינו מתכוון להזיע בה אסור בשבת משום עובדין דחול. ע"ש. ואף אי נימא דרש"י והרמב"ם פליגי מ"מ חזין דמרן חשש לדבריהם והביא את שני הפירושים להלכה. ואין לומר דמרן חזר בו מסי' שכז שפסק שם כשיטת רש"י, אחר דחזין (ס' שכח) שהביא את דעת הרמב"ם להלכה, ומשנה אחרונה עיקר, דזה דוחק גדול לומר שמרן חזר בו מסעיף לסעיף, ואין צורך להדחק כך אלא כשאין ישוב אחר, אולם הכא נוכל לומר בפשטות שמרן חשש לשני הפירושים. ולכאורה יש להביא קצת ראיה לכך שמרן לא חזר בו מסברת רש"י לאסור מצד עובדין דחול, שכתב בש"ע (שכח סע' מג) "מותר להעלות אוזנים בין ביד בין בכלי מפני שדברים אלו אין עושים בסממנים כדי שנחוש לשחיקה, ויש לו צער מהם" ע"כ. וביארו הפוסקים הוספת הש"ע "ויש לו צער מהם" דבלא זה היה אסור משום עובדין דחול. ועיין במשנ"ב (ס"ק קלו). אלא שעדיין יש להתפלפל בזה. ואכמ"ל.

⁵⁰⁰ עיין משנ"ב (ס"ק קל) שכתב דעפ"י שבפועל לא עושה ריפוי ע"י סממנים, כיון שלחולי הזה יש ריפוי ע"י סממנים חיישין שמא יבוא ויעשה הרפואה האחרת (דהיינו ע"י הסממנים).

⁵⁰¹ כגון תרגילי פיזיותרפיה לאחר הורדת גבס. כיון שאין דרך לעשות הריפוי ע"י תרופה ככהאי גוונא ממילא אין לחוש לשחיקת סממנים. ומה שכתבנו שזהו דוקא במקום צער, זה כדי לחשוש לדעת הפוסקים שאסרינן משום עובדין דחול. ועיין במשנ"ב (ס"ק קלו).

וכן יש להתיר היכא שצריך לעשות את התרגילים בתדירות יומיומית, ואם לא יעשה כן ייפגע הטיפול.⁵⁰²

אסור לרוץ בשבת כשמתכוין לרפואה.⁵⁰³ וכשמעמל כדי לשמור על כושר גופני, יש מי שמתיר בזה.⁵⁰⁴ וכן עיקר.

מותר לטייל בשבת להנאתו.⁵⁰⁵ והמקילים לעשות הליכה בשבת אף שניכר שכוונתם להוריד במשקל, יש להם על מה שיסמוכו.⁵⁰⁶

⁵⁰² בספר נשמת אברהם (ח"א מהד"ב סעיף זה) כתב, שיש להבדיל בין שני סוגים של פיזיותרפיה: א. עיסוי מסז', דהיינו שלוחצים בכח על שרירים של חולה כדי לשחררם ממצב של התכווצות הגורמת לכאבים כגון חולה עם כאבי גב עקב דיסקוס ב. חולים עם שיתוק או חולשה של שרירים מסויימים בגוף. בחולים אלו הטיפול הוא ללמדם להפעיל שוב השרירים החלשים ולחזק אותם בתרגילים, וגם בשימוש בקפיצים. במקרים אלו אין עושים שום דבר בכח ואין שום כוונה שהחולה יזיע ואין שום דמיון למה שאוסר הש"ע כאן. וכיון ששני סוגים אלו של חולים מוגדרים כחולים שאין בהם סכנה או כחולים עם סכנת אבר וממילא פשוט שבשניהם מותרים לטפל ע"י תרופות בשבת ולכן מותרים גם בשני הסוגים של פיזיותרפיה הנ"ל. אלא יש לדון מה יהיה הדין בשלב יותר מאוחר, כשהחולה כבר מסתובב אך עם חולשה קלה או כאבים קלים ולכן עדיין ממשיך עם פיזיותרפיה להשלמת ההבראה. וכותב הש"ע (החדש, עמ' קצח ו-תקעד), אין להתעמל בשבת וגם אין לעשות תרגילים בכלי קפיצי לשם חיזוק שרירי הגוף אבל מותר לעשות תרגילים פשוטים ביד גם אם עושה כן כדי לסלק את הכאבים או למעטם. ושם (פרק לד סעיף כג) כתב, ואין לעסוק בשבת בריפוי בעיסוק פיזיותרפיה אלא אם כן הוא נמצא במצב של חולה שאין בו סכנה.

⁵⁰³ עיין בשו"ת שבסוף הסימן.

⁵⁰⁴ עיין באו"צ (ח"ב עמ' רנח) שכתב שבהתעמלות שאינו מתכוין להזיע אין בזה איסור ומטעם זה מותר גם לרוץ כדי לשמור על כושר גופני אם אינו מתכוין להזיע ע"י הריצה, ואף שבב"י (סי' שא) כתב שאסור לרוץ כדי להתחמם. וראה גם במשנ"ב שם ס"ק ז' זהו דוקא בריצה שמזיע ומתחמם בה אבל לרוץ לשם התעמלות מותר, וה"ה שמותר ג"כ ריפוי בעיסוק אם אין כוונתו להזיע. ועיין בשלחן שלמה (הערה קי) שכתב להקל בהתעמלות שלנו שעושים כדי להתענג (כגון התעמלות בוקר) מפני שעושים זאת כדי לשחרר את הגוף ולא משום רפואה. ע"ש. וכ"כ מרן הגר"י זצ"ל בחזו"ע (ח"ג עמ' שפז). ואף שבארחות שבת (פרק כא הערה רכא) העלה לחומרא עפ"י המבואר במשנ"ב (ס"ק קכ) בשם המג"א שאף לבריא אין לעשות פעולות כדי לחזק גופו ומזגו. ע"ש. ובכל אופן אנו דפסקין כדעת מרן הש"ע שכל שהוא מאכל בריאים, או דמיירי בבריא לא שייכת בו גזרת רפואה בשבת (כמבואר בסעיף לז), וכפי שביארנו לעיל לענין לקיחת ויטמינים בשבת.

⁵⁰⁵ עיין במשנ"ב (סי' שא סק"ז) שמותר לטייל בשבת אף אם כוונתו להתחמם כיון דלא מוכח שעושה כן לרפואה, שהרי דרך בריאים לטייל, והוי כמאכל בריאים שמותר אף לחולה (כמבואר בש"ע סעיף לז).

⁵⁰⁶ עיין בספר ארחות שבת (ח"ב עמ' רחצ) שהסתפק בענין הליכה למטרת בריאות או למטרת רפואה, והביא מה שכתב בזה במשנ"ב (סי' ש"א סק"ז) שנחלקו בזה המג"א והא"ר. שהמג"א התיר ללכת כדרכו אף במקום שכוונתו לרפואה ממש כדי להתעמל ולהזיע. וכתב מחצית השקל שם שטעמו משום דלא מוכחא מילתא והרי זה כמאכל בריאים המבואר לעיל סעיף לז. והא"ר החמיר אם כוונתו לרפואה. ועיין בשעה"צ (סק"ט) שכתב דמהרמב"ם (פרק כא הל' כח) משמע קצת כהא"ר. וע"ש ברמב"ם שכתב שאסור להתעמל בשבת, ובכלל זה שלא ילך כדי שייגע ויזיע. אמנם לכאורה צ"ע, דלמה לא יהיה בזה היתר דמעשה בריאים. ואולי י"ל דמיירי שניכר מהליכתו שמהלך באופן שייגע ויזיע ואין זו הליכה כדרכו, וא"כ לכאורה אין להוכיח מהרמב"ם דלא כהמג"א. ולכן נראה מדברי השעה"צ הנ"ל להחמיר שלא לילך למטרת רפואה אם ניכר מהליכתו שאין זו הליכת טיול בעלמא, ובאופן שאין הדבר ניכר מהליכתו לכאורה יש להתיר וצ"ע. ע"כ. עוד צ"ע אם מותר לרוץ או ללכת מהר כדי להוריד מהמשקל כאשר אין כוונתו לרפואה אלא רק משום נוי ויפוי. ויש להסתפק מעט אם הורדת משקל נחשבת כעין רפואה או אפשר כיון שאינו חולה כלל ואין זה אלא פעולה להרבות יופי אין זה בגדר רפואה. והנה מצאנו בסו"ס שכח דמותר לעשות אפיקטויזן בידו בשבת כיון דאין זה רפואה גמורה בשבת, ולעומת זאת המשנ"ב (סי' שא בשער ציון סק"ט) מסתפק אם מותר לרוץ בשבת כדי שיהיה תאב לאכול דאפשר שזה חשיב רפואה. ע"ש. והנראה לענ"ד שהיכא שכל כוונתו היא להוריד במשקל יש להקל דלא חשיב רפואה, ופשוט דאי מיירי בכהאי גוונא שאותו אדם אינו בעל משקל חריג אלא ממוצע וכל כוונתו היא להוריד משקל לשם תוספת נוי, דאין בזה משום רפואה כלל, אלא שהנראה שאפילו אי מיירי בבעל משקל חריג, הורדת המשקל אינה רפואה כלפינו אלא מונעת היזקים אחרים, כדידוע אדם בעל משקל יתר לרוב סובל מריבוי כולסטרול וכיוצ"ב, וכשמוריד מן המשקל העודף מפחית את הסיכוי לחלות באותן מחלות, ודמי לאפיקטויזן שמטרתו להסיר ממנו תחושה רעה המכבידה עליו (משא"כ כאשר רץ כדי להגביר תאבון הוי כיצירת מציאות חדשה, ולא כמו באפיקטויזן שמחזיר למצב הרגיל). מה עוד שאין זו רפואה ניכרת שאף

מותר לאדם לסוך את ידיו בשבת בשמן לתענוג כל שאין עורו סדוק בכפות ידיו שאז אינו עושה כן לרפואה. אולם אסור לסוך את הגוף בשמן ולמשמש בכח כשכוונתו להזיע⁵⁰⁷. ולפיכך אסור לאדם בריא לעשות מסג' בשבת אם ממשמש בכח אך מותר לעשות כן בנחת⁵⁰⁸. ומי שנתפס גבו או צוארו וחש כאבים עד שנחלש כל גופו ונפל למשכב דינו כדין חולה שאין בו סכנה ומותר לעשות לו מסג' אפילו בחוזקה.⁵⁰⁹

תינוק הסובל ממיחוש בבטנו (גדים וכיוצ"ב), אין לדחוק בכח את כרסו כדי להקל מעליו את הכאב, אולם אם מצטער בכך יש להתיר⁵¹⁰.

אם מוריד משקל כתוצאה מאותה פעולה, ודאי שהריפוי (אם נקרא לו כן) הוא כתוצאה מתהליך ממושך ואיטנסיבי. ואף שמידי ספק לא נפקא, הכא הוי איסור דרבנן וספיקו לקולא, כ"ש בצירוף הסברא שגזירת שחיקת סממנים קילא טפי בימינו. וכן יש לצרף דלא שייכי כלל לאיסור רפואה כיון שאין דרך לעשות רפואה זאת ע"י סממנים, כמבואר בש"ע (סעיף מג), ואף דכיום מצויים כדורים מיוחדים לכך, אחר בירור העניין נמצא דכיום ישנם שני סוגי כדורים להורדת משקל, כדורים המונעים תיאבון או כדורים המונעים את ספיגת השומן בדם, איך אין בנמצא כדורים ששורפים קלוריות שזו בעצם פעולת ההתעמלות, וממילא לכאורה אין לחוש לאיסור בתרגילים אלו אחר שאין בהם אפשרות ריפוי זהה ע"י כדורים, אולם לא אכחד שעדיין צ"ע בדבר שניתן לומר שכל האיסור הוא מצד גזרה, ומיכוון שהתוצאה של הכדורים היא זהה לתוצאת ההתעמלות, ממילא יש צד לאסור בזה. אולם ודאי שראוי לצרפו לסניף להקל.

⁵⁰⁷ ואין להקשות שכיון שאין כאן שייכות שחיקת סממנים היה לנו להתיר כמבואר בסעיף מג בש"ע, די"ל שפעמים מביאים הזעה על החולה גם ע"י שחיקת סממנים. משנ"ב (ס"ק קל).

⁵⁰⁸ כ"כ בחזו"ע (ח"ג עמ' שפו). ולענ"ד אם אין כוונתו להזיע יש להתיר אף בכח, עפ"י המבואר בביאור הלכה (ד"ה כדי שייגע ויזיע) שהעיקר כדעת הרמב"ם, שאם אין כוונתו להזיע מותר. ואף הכא מתכוון להנאתו ושחרור גופו, ואף אם יזיע, הוי פ"ר דלא ניחא ליה בדרבנן, דאין לו רצון כלל בזיעה. ומה שאסר המשנ"ב בדין זה (ס"ק קל) זה לשיטתו שסבר כמג"א שכל שכוונתו לחיזוק מזגו יש לאסור, אולם כבר ביארנו דאגן לא קי"ל הכי. אולם בכל אופן הבאנו לשון זו של החזו"ע להלכה כיון כיון דהב"ח (שם ס' שכן) כתב בבאור דעת הטור דס"ל דאין מחלוקת בין הרמב"ם ורש"י אלא מר אמר חדא ומר אמר חדא בפירוש הסוגיא אבל לדינא שניהם מודים ששני האופנים אסורים ולכן הטור (ס' שכז) הביא את פירוש רש"י להלכה, ובס' שכן הביא את הרמב"ם להלכה. וכ"כ המח"ש (ס' שכז ס"ק מו) בביאור וישוב דעת הש"ע שהלך בדרכו של הטור והביא את שניהם להלכה, משום דס"ל דלא פליגי לדינא וכו", ולכן הביא את שניהם להלכה. והו"ד בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ו ס' ד) והוסיף, שכן מוכח מדברי ש"ע הרב (ס' שכז סעיף מז) שכתב וז"ל: אסור לשפשף על הגוף בכח אפילו לתענוג בעלמא כמש"כ בס' שכז, ואין צ"ל כדי שייגע ויזיע. עכ"ל. ומבואר בדבריו ששני האופנים דרש"י והרמב"ם אסורים ולא פליגי לדינא ושכן משמע מהב"י (ס' שכז סעיף מב) מדכתב על דברי הטור שם שזהו כפירוש הרמב"ם בסוגיא, ופירש"י בסוגיא כבר כתב הטור בס' שכז ולא העיר ע"ז דדברי הטור סתרי אהדי, ש"מ דס"ל שאין בזה שום סתירה, דרש"י והרמב"ם לא פליגי לדינא ושני האופנים שניתן לפרש את הסוגיא כרש"י וכהרמב"ם שניהם אסורים. ועע"ש בצי"א במה שהאריך בזה והעלה דאף התעמלות שאינו מתכוון להזיע בה אסור בשבת משום עובדין דחול. ע"ש. ובכל אופן, במקום שמצטער מותר לעשות עיסוי אף בכח כשאין כוונתו להזיע, ואין לחוש מצד עובדין דחול עפ"י המבואר במשנ"ב (שכן ס"ק קלו) שבמקום צער אין לחוש מצד עובדין דחול.

⁵⁰⁹ כ"כ בילקו"י (ס' שכז הלכה עד). ולי הקטן היה נראה דבכהאי גוונא יש להתיר אף אם לא נפל למשכב, שהרי אין רפואה לכך ע"י משחות. ואף אחרי בירור אצל מומחים, אותם המשחות שמורחים כשנתפס שריר אינם מועילות לריפוי הכאב, אלא תפקידם לחמם את המקום מה שמסייע לאחר מכן בעת העיסוי לשחרר את השריר, וא"כ הואיל ואין רפואות העשויות לכך לא שייך לגזור בזה משום שחיקת סממנים. ופשוט שאין לגזור שמא יבוא למרוח את המשחה בעת העיסוי, דאין לנו לגזור גזרות מדעתינו. שו"ר בספר הלכה למעשה שכתב כן עפ"י דברי הגרש"ד גרוס שליט"א. אולם שוב התייעצנו בזה עם רופא מומחה שטען שיש זריקות מיוחדות שמחדירות לגוף חומר ריפוי ולא רק משכך כאבים. לכן נקטנו לחומרא בלשון ההלכה למעלה, בצירוף הסברא שבפועל אין העולם מבחין בהבדל בין אם המשחה מרפא ממש או רק מסייעת, והמשחות הנ"ל נתפסות כמרפאות. ועוד שיש לומר שע"י החימום גופא ישנה אפשרות שהשריר ישתחרר. ודו"ק. ומשום עובדין דחול לא חיישינן, כיון דמיירי באופן שמצטער מכך, ובמקום צער לא גזרינן משום עובדין דחול. וכ"כ במשנ"ב (ס"ק קלו).

⁵¹⁰ הואיל ורגילים לעשות זאת ע"י סממנים, ויש לחוש בזה לאיסור רפואה. והנה יש להעיר בדין זה עפ"י המבואר בסעיף יז ברמ"א דיש להקל בקטן דחשיב כחולה שאיב"ס שהתירו לעשות עבורו רפואות בשבת. ועיין בקצות השלחן (ס' קלח אות כ) דביאר דמיירי באופן שאין לתינוק צער, וא"כ בכהאי גוונא לא חשיב כחולה שאיב"ס, שגם

סעיף מג

מותר לכפות כוס חם על הטבור ולהעלותו ולעלות אֶזְנֵים בִּין בִּיד בִּין בְּכָלִי וְלִהְיוֹת אוֹנְקָלִי דֵּהִינּוּ תִּנּוֹךְ שֶׁכֵּנֶגֶד הַלֵּב שֶׁנִּכְפַּף לְצַד פָּנִים שֶׁכָּל אֶחָד מֵאלוּ אֵין עוֹשִׂים בְּסִמְנֵים כְּדִי שֶׁנֶּחֱוֹשׁ לִשְׁחִיקָה וְיֵשׁ לוֹ צֶעַר מֵהֶם

חולה שאין בו סכנה שצוה עליו הרופא להניח את רגלו במים חמים בליל שבת, מותר להניח רגליו במים החמים (שהחזמו בע"ש) כדי להזיע, ואין לחוש בזה לאיסור רפואה בשבת⁵¹¹.

מי שיש לו פלאטה בפיו ליישור השיניים או מיתקן ברזל בגבו ליישור הגב, אין צריך להסירם בשבת, ואין לאסור בזה משום גזירת שחיקת סממנים. וכן מותר להשתמש באבקה שמניחים על השיניים תותבות כדי להדקם במקומם ואין לחוש לאיסור שחיקת סממנים⁵¹².

סעיף מד

רוחצין במי גררה ובמי חמתן ובמי טבריא ובמים היפים שבים הגדול, אעפ"י שהם מלוחים, שכן דרך לרחוץ בהם, וליכא הוכחה דלרפואה קא עביד. אבל לא במים הרעים שבים הגדול, ובמי משרה שהם מאוסין ואין דרך לרחוץ בהם אלא לרפואה. ודוקא ששוהה בהם, אבל אם אינו שוהה בהם, מותר, שאינו נראה אלא כמיקר.

מעיקר הדין מותר להתרחץ בים, אף שכוונתו לרפואה⁵¹³, אולם כיום נהגו להחמיר בכך ולא לרחוץ בים כלל.

בעצמו יכול להוציא את הרעי אלא שמסייעים לו כדי שלא ידחוק עצמו הרבה, אך אם התינוק מצטער בכך, יש להתיר הדבר כדין חולה שאיב"ס, ואפילו להשקותו סם יש להתיר. וכ"כ בנשמת אברהם (ח"א מהד"ב עמ' תצב).

⁵¹¹ וגם משום איסור רחיצה בחמין ליכא למיחש, דהא שרי לרחוץ אבר אבר לבדו בשבת אף במים חמים כמבואר בס' שכו. וכ"כ בשו"ת לב חיים (חלק ג' סי' צז). ומה שלא דן שם לאסור משום רפואה בשבת י"ל דהיינו טעמא משום דכיון שהוא גם דרך הבריאים לעשות כן ליכא למיגזר בהא משום איסור רפואה בשבת. והמציאות כיום דיש מעין אמבטיות קטנות מיוחדות לעיסוי ברגלים, וזה גם דרך בריאים. ונמצא דלטעם זה יהיה מותר אף במיחוש בעלמא ולא דוקא לחולה שאיב"ס. אולם בשו"ת ציץ אליעזר (חלק יב סי' מד אות ב) כתב דאיירי בחולה שנפל למשכב דאף שאין בו סכנה מכל מקום לא גזרו בו גזירת שחיקת סממנים.

⁵¹² כן מבואר בגמרא שבת (יז:): סחופי כסא אטבואר בשבתא שפיר דמי. וכן הוא בטור ובשלחן ערוך (סי' שכח סעיף מג) שמותר לכפות כוס חם על הטבור וכו' שכל אחד מאלו אין עושין בסממנים כדי שנחוש לשחיקה. ע"ש. והוא הדין בפלאטה ליישור השיניים והגב שאין עושין כיו"ב בסממנים כדי שנחוש לשחיקה. וכן הוא בשמירת שבת כהלכתה (חלק א' פרק לד סעיף כט). וכן מותר להניח אבקה על השיניים כדי שיתפסו בצורה טובה, ואין לחוש לא מצד שחיקת סממנים, כיון שאין כאן חולי, ולא מצד לש, שהרי לא מתכוין כלל, ואין זו דרך לישא.

⁵¹³ עיין בגמרא (שבת קט:). ובש"ע הכא מבואר דרחיצה בים כשאינו שוהה מותרת בשבת, דאף שהמים מלוחים קצת מכל מקום דרך לרחוץ בהם בחול, ולא מוכחא מילתא דלרפואה היא. (רש"י שם). ורק שחיה בים אסרו חכמים שמא יעשה חבית של שייטין, אבל רחיצה בעלמא שריא. ומכל מקום כבר נהגו רבים להמנע מלרחוץ בים בשבת אף בלי שחיה וכמבואר בפוסקים. כ"כ הראשל"צ שליט"א בילקו"י (שבת ח"ד עמ' סט). ועיין בש"ע (סי' שכו) ובמשנ"ב (ס"ק כא) בשם הפוסקים.

יש שכתבו לאסור רחיצה בכל אותן המעיינות של מים המבוססים על מינרלים, גופרית כיוצ"ב, אפילו לאנשים בריאים (אף במים צוננים), כיון שאין דרך לרחוץ בהם אלא לרפואה.⁵¹⁴ ויש מתירים. וכן נראה עיקר⁵¹⁵. אולם אם רצונו רק לטבול, יש להתיר בשופי⁵¹⁶.

יש מי שמתיר לרחוץ את מקום העקיצה של צירעה או של דבורה בחומץ מהול במים במיץ לימון או במי קרח כדי למנוע גירוד אבל אסור לשהותו במים האלה כיון שניכר שעושה לרפואה⁵¹⁷. והעיקר לאסור בזה אף שלא משהה⁵¹⁸.

סעיף מה

לוחשים על נחשים ועקרבים בשביל שלא יזיקו ואין בכך משום צידה

מותר לצוד נחש, עקרב או מזיקים אחרים ע"י לחש⁵¹⁹, אף במקום שישנו רק חשש רחוק שיזיקו⁵²⁰.

סעיף מו

נותנין כלי על גבי העין להקר והוא שיהא כלי הניטל בשבת

⁵¹⁴ כ"כ בקצות השלחן (ס' קלח הערה כב), וכן תראה בשו"ת קרן לדוד (חאו"ח ס' ד).

⁵¹⁵ נקטנו לשון זו כיון דלנו אין דבר זה ברור כל כך לאיסור, שהמציאות היא שאף אנשים בריאים הולכים לאותן מעיינות כדי להרגע ולהנפש, וא"כ הו" דרך בריאים ושרי. שו"ר שכ"כ בשש"כ (פי"ד הערה כ') בשם הגרשז"א זצ"ל.

⁵¹⁶ דבר זה מותר אף אם יש לו חולי וכוונתו להתרפאות, והטעם, הואיל ואינו שוהה במים אין ניכר הדבר שכוונתו לרפואה, אלא נראה שרוצה לקרר עצמו. וכך מוכח בש"ע מסיום דבריו, וכן תראה במשנ"ב (ס"ק קמב). ומה שכתבנו שמותר לטבול בשבת, הנה כ"ז מיירי ברחיצה המותרת בשבת. עיין ש"ע (ס' שכו סעיף א) שאסר לרחוץ בחמין בשבת, אפילו בחמין שהוחמו מע"ש משום גזירת הבלנים. ונחלקו הפוסקים אם מותר לטבול בשבת במים פושרים. לדעת הח"י אדם והמשנ"ב (ס' שכו סק"ז) מותר דוקא בפושרים, אבל בחמנים אסור. וכ"כ בשו"ת אול"צ (ח"ב עמ' רנא). ושיעור מים פושרים הוא כחמימות הרוק, דהיינו שלושים ושבע מעלות בערך. וכ"כ באול"צ (פל"ה סעיף ג). וכן תראה בשו"ת אז נדברו (ח"ב ס' לה). ועיין למרן הגרע"י זצ"ל בהרכיכו"ע (ח"ד עמ' רי) שהתיר דוקא במים קרים, ואין צריך שיהיה קר מאוד, אלא שלא ירגיש מעט חמימות. וכבר כתבו מקצת אחרונים ללמד זכות על אותם הרבים הנוהגים לטבול במקווה חם בשבת, וסומכים על שיטת הקרבן נתנאל (פרק במה מדליקין ס' כד) והנודע ביהודה (מ"ת ס' כד), הסוברים כי כאשר הטבילה היא לצורך מצווה, לא שייך בה גזרת הבלנים, ואפשר להקל אף במים חמים. וכן במשנ"ב בשער הציון (ס' שכו אות ה) סמך על זה בשעת הדחק.

⁵¹⁷ כן דעת השש"כ (פרק לה סעיף לח הערה צט). ע"ש.

⁵¹⁸ דכל סיבת ההיתר כשלא שוהה אלא כשרוחץ גופו היא דנראה כמיקר וזוהי גם דרך הבריאים, אבל לטבול אצבעו וכ"ש חלק ממנה מאי נראה כמיקר איכא. ודמי יותר למה שנתבאר בסעיף כ' לאסור לרחוץ מכה ברפואה שאין רגילים לרחוץ בה (כגון רוק תפל). שו"ר שכ"כ באדני שלמה (ח"ו ס' שכח סעיף מד). אולם אם רוחץ אצבעותיו או פניו בכיור ע"י שטף מים, יש להתיר, כיון שזוהי אף דרך בריאים.

⁵¹⁹ כיון שאין זו צידה טבעית. עיין משנ"ב (ס"ק קמג).

⁵²⁰ שהרי כבר נתבאר לעיל (ס' שטז ס"ז) דמותר לצוד חיה המזיקה כדי שלא ישכנו, וא"כ מה החידוש הכא, הרי זה נלמד מכ"ש, שהכא ניצוד ע"י לחש ולא בפעולה פיזית. וי"ל דהכא איכא רבנותא טפי, שאף שישנו חשש רחוק שיזיקו כגון שאינו רודף אחריו כלל, מותר לצודו. משנ"ב (שם).

מותר להניח כלי קר, וכן קרח ע"ג מכה כדי שלא תתפשט הנפחות⁵²¹.

הנכוה בגופו⁵²² בשבת מותר לו להניח על מקום הכוויה קרח או תחבושת "ברנשילד"⁵²³ כדי למנוע התפשטות החום לתוך הרקמות.

סעיף מז

מי שפרק את כתפו, רשאי להחזירה למקומה⁵²⁴.

⁵²¹ בגמ' סנהדרין (קא.) איתא דנותנין כלי על גבי העין להקר ובלבד שיהיה כלי הניטל. וברש"י כתב דלאו דוקא להקר את העין אלא גם מה שעושין לאדם שחש בעינו שמקיפים אותה בטבעת. ועיין בגר"ז (סעיף נא) ובח"א (כלל סו סעיף ה') שפירשו דמותר להקיף בטבעת או בכלי כדי שלא תתפשט הנפוח. ע"ש. וכן העתיק במשנ"ב (ס"ק קמד) ועיין עוד בח"א שם שהוסיף וכן מותר לדחוק חבורה בסכין כדי שלא תתפשט. ובשה"צ (אות קד) תמה שמה שהוסיף הח"א הוא חידוש דין שכן יתכן שכל ההיתר ברש"י בטבעת לפי שהוא רפואה סגולית שאין בה גזירת שחיקת סממנים, אך לעצור את החבורה בסכין היא פעולה רפואית, ויתכן שיש לאוסרה. אולם לבסוף הסיק שייסוד ההיתר בטבעת משום שאין בה שייכות סממנים. שו"ר בספר הנפלא שלמי יהונתן (על סעיף זה) שעורר שבימינו יש בחו"ל משחה שמניחים על המכה ומיד מונעת נפחות ולפי"ז הדרינן שזה חולי שיש בו שייכות סממנים ויש לאסור להניח דבר קר ורק בקטנים שדינם כחולה שאין בו סכנה יש להקל. אך כפי הנראה שלא הגיעה רפואה זו עדן לארה"ק לפיכך בארצינו אין איסור זה שכן כל מה שאסרו לעשות פעולות רפואה בדברים שדרך לעשותם בסממנים הוא תלוי לפי המקום והזמן ויש לברר בכל תקופה את המציאות בפרט זה. עכ"ל. ונראה להקל בזה עפ"י מה שהביא בנשמת שבת (ח"ה סי' שסז) שבזמנינו יש העושים כן ע"י סממנים. וכתב שם בהאז נדברו שמ"מ יש להתיר, דבזמנינו בלאו הכי אין דרך כלל לאדם בביתו לשחוק סממנים לעשות רפואות, אלא שאמרינן שכוון שגזרו אין לבטל הגזירה, אולם זה דוקא בדברים שבזמן חז"ל היה אסור, ממילא גם בזמנינו יש לאסור, שלא בטלה הגזירה, אך בדבר שבזמן חז"ל היה מותר משום שלא היה אז דרך לעשות בסממנים וממילא לא היה בכלל הגזירה, גם בזמנינו אין לאסור בזה. ע"ש.

⁵²² ובדרך אגב הביא בקצרה (ולקמן הרחבנו מעט בזה) את דרגות הכוויות כפי שמבואר אצל חכמי הרפואה: דרגה א' - אם רק האדים העור מחמת הכויה. אין סיכון בדבר. דרגה ב' - אם יש בעור שלפוחיות (בועות מים). אם הם בשטח נרחב בגוף יש סיכון בדבר. דרגה ג' - אם השחיר העור מחמת הכויה, יש בכך סיכון זיהום אף בשטח שאינו נרחב.

⁵²³ בספר "משנ"ב למעשה" הביא בשם רופא מומחה שפעולה של תחבושת זו היא לקירור בלבד כמו קרח, ואין בה סממנים המרפאים כלל. כמו כן עפ"י חוות דעת רופאים, פעולת קירור על כוויה אינה מרפא אלא רק מועילה למנוע התפשטות החום לפנים העור, ופעולה זו לא ניתן לעשותה ע"י משחות. על כן יש להקל בזה עפ"י המבואר בסעיף מג שלא גזרו משום רפואה בחולי שאין סממנים המועילים לו.

ואף בכויה בדרגה א' שאין בה סכנה, והחולה לא נפל למשכב, מותר לרחוץ אותה ע"י הזרמת מים בכיור או באמבטיה, אם היא במקום שיש רגילות לרוחצו בפני עצמו, כיון דהוי כדרך הבריאים. **ועיין להלן הערה. 275.....**

⁵²⁴ איתא במשנה (סוף פרק חבית קמז.) אין מחזירין את השבר. וגרסינן בגמרא (קמז:) אמר שמואל הלכה מחזירין את השבר. ע"כ. ופירש"י דשמואל סבר מחזירין תנן. ומשמע בגמרא (קמח.) דהלכה כשמואל. וכך פסקו הרי"ף (ג.) והרא"ש (סי' טז). וכתב מרן הש"ע, עצם שיצא ממקומו מחזירין אותו. ונמצא שסבר דכמו שמחזירין את השבר, כך גם מחזירים עצם שיצא ממקומו. ברם, יש להקשות דלכאורה סותר עצמו למה שפסק בסע"ל דלא מחזירים עצם שנשמטה. וכן הקשה המג"א (ס"ק נא) ע"ש. וראה למשנ"ב (ס"ק מז) שתירץ בשם ספר שלחן עצי שטים דהכא מיירי הש"ע ביצא העצם ממקומו לגמרי וחשיב סכנת אבר כמו נשבר ולכן שרי להחזיר אפילו ע"י ישראל, ואילו בסע"ל מיירי בשלא נשמט לגמרי ממקומו ואין בזה סכנת אבר ולכן לא התירו להחזירו כדרכו. ע"ש. עוד יש לתרץ עפ"י מה שכתב בספר מאמר מרדכי (ס"ק כה) דבסע"ל מיירי במשפשו במים דאסור משום גזירת שחיקת סממנים כיון שנעשה ע"י דבר אחר ואילו כאן מיירי בהחזרת עצם למקומו בלי דבר אחר אלא רק בידו דבזה לא גזרו וכמו העלאת אברים ואונקלי (סעיף מג). שו"ר בשו"ת צ"א (ח"ה סי' טו פ"י אות י') שהסביר דברי מרן הכא דמיירי בנקע. ובקובץ רפואה "אסיא" (ניסן תשמז) ביאר דמיירי הכא בפריקת יד או רגל דאז יוצאת העצם לגמרי ממקומה משא"כ בסעיף ל' דמיירי בנקע בו אין העצם יוצאת ממקומה. ועיין במג"א (ס"ק נא) שחלק על מרן הש"ע והעלה לאסור משום דמיחזי כבונה. וס"ל דדוקא עצם שנשבר מותר להחזירה. והביאו בש"ע הרב (סעיף נב). וראה למשנ"ב (ס"ק קמה) שהעלה להקל ע"י אינו יהודי. ע"ש. ובספר שש"כ (פל"ג סי"ז) כתב, עצם שנתפרקה מחיבורה, מותר להחזירה למקומה, מכיוון שיש בזה סכנת איבר ופעמים אף סכנת נפשות. ע"ש. ובכהאי גוונא שיש חשש סכנת איבר אף המג"א יודה להתיר (משנ"ב ס"ק קמה). והמציאות היא שאם לא מחזירים מיד את העצם, היא מתנפחת ואז קשה להחזירה, בנוסף לכאבים העזים שמתלווים לכך.

שבירת יד ורגל

מי שנשברה ידו בשבת ויש לחוש לתזוזת קצות שברי העצם, הוי חולה שיב"ס יש לחלל עליו את השבת כדי שיקבל את הטיפול המתאים.⁵²⁵

סעיף מח

ש"ע - אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנו דם מפני שהדם יצבע אותו. ואסור להוציא דם מהמכה. לכך יש לרחוץ המכה במים או ביין תחלה להעביר דם שבמכה. וי"א שכורך קורי עכביש על המכה ומכסה בהם כל הדם וכל החבורה ואח"כ כורך עליו סמרטוט

יש להזהר שלא ללחוץ בחוזקה על מכה כדי שיצא דם.⁵²⁶

מותר להניח תחבושת או צמר גפן או נייר טואלט שאינם עומדים לצביעה ע"ג מכה ששותת ממנה דם, ואין לחוש בכהאי גוונא לאיסור צובע. והוא הדין בבגד שמצד עצמו עומד לצביעה אם הוא מיוחדו לתשמיש כזה שאינו עומד לצביעה דאין איסור בצביעתו כיון דהוי דרך לכלוך.⁵²⁷

אסור למצוץ בשבת דם מפצע משום איסור חובל, ולכן אסור למצוץ דם שבין השיניים.⁵²⁸

⁵²⁵ שבר פתוח, או חשש לתזוזת בקצות שברי העצם, וכן שבר בגולגולת או בעמוד השדרה הוי חשש פיקוח נפש, ויש לחלל עליהם את השבת אף באיסורי תורה. שש"כ (פרק לב סעיף יא אות ה). וחזו"ע (ח"ג עמ' רמג).

⁵²⁶ יש לעורר דהנה פעמים רבות כשיש חבלה ויוצא ממנה דם, כדי לעצור הדם לוחצים מעט את מקום המכה ויש בזה איסור גמור של חובל. ואע"פ שברוב המקרים חשיב איסור דרבנן כיון שאינו נצרך לדם היוצא, בכל אופן פעמים שיש בזה חשש איסור תורה וכגון שחושש לזיהום שבטיפי הדם הסמוכים למכה ומוציא טיפין אלו ויש בזה משום רפואה שמונע הזיהום וחשיב שיש לו צורך תיקון הגוף, ודמי להקצת דם שחייב מהתורה ואף כשאין ענין כזה מכל מקום יש להזהר בזה משום איסור דרבנן.

⁵²⁷ הנה מרן בשלחן ערוך (סעיף זה) כתב דאסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנה דם מפני שהדם יצבע אותו גם בסוף ס' שכ כתב שהאוכל תותים או שאר פירות הצובעים צריך לזהר שלא יגע בידיו צבועות בבגדיו או במפה משום צובע. ע"ש. ואולם הרדב"ז בתשובה (ח"ד סי' קלא) כתב דכל זה הוא חומרא יתירא דכל שהוא דרך לכלוך אין זו דרך צביעה והובא במגן אברהם סוף סי' שכ ואמנם לדעת המגן אברהם אין להקל בזה וכמו שכתב שם וכן כתב עוד בס' שכח (ס"ק נד). וכן כתב בשו"ת בשמים ראש (סי' רנח) דלא מיבעיא במכה שפעמים ואינה מוציאה דם דהוא ליה דבר שאינו מתכוין אלא אפילו ודאי יוציא דם כיון שאינו מתכוין לכך ומקלקל הוא בצביעה לא גזור רבנן במקום צערא דהא התירו במפיס מורסא לעשות לה פה להוציא דם וליחה. ע"ש. וראה מ"ש בזה בטהרת הבית (ח"א עמ' תקיח). ע"ש. ועיין במשנ"ב (ס"ק קמו) דבמקום הדחק הסכימו האחרונים דיש להקל היכא דהוא דרך לכלוך. וראה למרן הגרע"י זצל בספרו לזית חן (סי' צב) שהביא כמה ראשונים האוסרים בדבר והם ספר יראים ושבולי הלקט (סי' פו) והריקאנטי (סי' קכג) והאגור (סי' תמד) והרב אוהל מועד, וע"ש דמוכח דבגד לבן חמיר טפי מבגד אדום, והוכיח כן מכמה הראשונים דלא כמגן אברהם דס"ל איפכא. אלא שסיים שם דבמקום שקשה להזהר בזה יש לסמוך על הרדב"ז וסיעתו להקל גם בבגד לבן כיון שהוא דרך לכלוך וביותר יש להקל בזה באופן שמשליך הדבר לאיבודו. מה שכתבנו אודות בגד שאינו עומד לצביעה כלל כגון תחבושת לבנה או צמר גפן או נייר טואלט המיועד לקינוח שאין איסור בצביעתו כיון דהוי דרך לכלוך זוהי דעת הגר"ז (קו"א סי' שב) והוסיף הגר"ז לחדש שגם בבגד שמצד עצמו עומד לצביעה אם הוא מיוחדו לתשמיש כזה שאינו עומד לצביעה אין איסור בצביעתו דרך לכלוך והוכיח זה ממה שמבואר במשנה שבת (סד:) במוך שהתקינה לנידתה דלא כהגאון אבני נזר (או"ח סי' קעה) שחולק וסובר שדוקא אם הבגד מצד עצמו אינו עומד לצביעה, אבל מה שהוא מחליט לייחד בגד לתשמיש כזה שאין רגילים לצבוע זה לא מהני. ע"ש. ולפי האמור מותר לחבוש את המילה בשבת בתחבושת לבנה וכיוצא ב. וכ"כ באדני שלמה (על סעיף זה). ועיין בסוף הסימן בבירורי הלכות מה שכתבנו בד"ן זה בהרחבה לענין פ"ר בדרבנן.

⁵²⁸ כ"כ המג"א (שכ"ח ס"ק נ"ג) וז"ל, המוצץ דם בפיו אסור דהוי חבורה וא"כ אסור למצוץ דם שבין השיניים ואפשר דהוי אב מלאכה. ע"ש. והסתפק המג"א אם חייב או פטור די"ל דחשיב כלאח"י ולענין מילה מבואר דל"ח כלאח"י דהתם זו הדרך אבל למצוץ דם מחבורה י"ל דחשיב כלאח"י. ולשון המג"א אב מלאכה לאו דוקא דגם חובל גמור הוי תולדה ולא אב והא דהוי דא' נראה דחשיב חובל לרפואה מה שמוצץ הדם שבין השיניים דאל"כ הוי משאצ"ל וכנראה דסבר דיש תועלת לרפואה במציצה זו וצ"ע. ואולי י"ל דכיון דנוח לו לאדם למצוץ (לאחר שכבר נגרם

מי שודאי לו שבזמן צחצוח השיניים יצא לו דם מהחינכיים, אין לו לצחצח שיניו בשבת.⁵²⁹

סעיף מט

יש להתיר במקום צורך לסובל מכאבים להשתמש בפתילה כטיפול בטחורים, עצירות וכיוצ"ב.⁵³⁰

הפצע) חשיב צריכה לגופה, ואע"ג דהמג"א נסתפק אם חייב במוצץ מ"מ המשנ"ב (ס"ק קמז) כתב בפשטות דחייב, וכנראה דכך הבינו האחרונים. ומסתמא שאף סברו שאף במכה בשיניים הדרך היא למצוץ הדם בפיו ובדומה למילה, וא"כ לא חשיב כלאחר יד.

⁵²⁹ עיין באריכות ביבי"א (ח"ד סי' ל) לענין צחצוח שיניים בשבת. והכא כשברור לו שיצא דם הוי פ"ר, ואף אי נימא דהוי פ"ר בדרבנן (משאצל"ג), בכל אופן הכא ניחא ליה בדבר, עפ"י הסכמת הרופאים שיש בהוצאת הדם סיוע וריפוי לחינכיים מודלקות.

⁵³⁰ עיין בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ח סי' טו פ"י אות ה) דהתיר להשתמש בפתילה בשבת כטיפול בטחורים כשיש כאבים חזקים. וכ"כ הגרשז"א (שש"כ פל"ג הע' מט). והקצוה"ש (שם) כתב שאסור להשתמש בפתילה אפילו מצטער הרבה מפני שהיא רפואה, וצריך לעשות בשינוי כגון להפוך הפתילה ולהכניסה אם אפשר מצד הרחב. ע"כ. ולהלכה, אי מיירי בכאב שאינו יכול להתהלך ולהתנהג כשאר האדם, הרי דינו כחולה שאין בו סכנה, ואין לאסור עליו לעשות רפואה בשבת, וממילא מותר לתת פתילה אף מצד רפואה. עיין משנ"ב (שכח סק"א). ואם הכאבים חזקים עד מאד (ובטחורים יבשים) אז יש לו דין של חולה שיבו"ס, והוי כמו מכה של חלל. אולם אחר בירור הדבר, אף בכהאי גוונא לכל היותר מצטער הוא מאוד והוי כחולה שאיב"ס, ואף שמאבד דם, אולם המציאות בד"כ שלא מאבדים כמות דם כזאת שחוששים בה לפיקוח נפש, ולרוב ישיבה בגיגית של מים חמימים עם חומרים מחטאים, מרגיעה את הכאבים ומרככת את המקום. אולם במקום שיש מציאות של איבוד דם רב, יש לחלל את השבת לפי הצורך.

יש לדעת שאין הטיפול בפתילות כיום דומה למה שכתב מרן הכא בסע' מט, מכיון שהפתילות שלנו אין הדרך להכניסן ושוב להוציאן, וליכא החשש של השרת נימין דלא הוי פ"ר בכהאי גוונא. ועיין בביאור הלכה (סי' שכח סעיף מט ד"ה לשום). ובאז נדברו (ח"א סי' כז). וצ"ע למה החמיר בזה הראשל"צ בילקו"י (ח"ד עמ' קנ). וראה במה שכתב להתיר בזה בחזו"ע (ח"ג עמ' שסט) דאפילו אם הוי פ"ר, הרי זה פ"ר בדרבנן (תולש מגוף האדם) דלא ניחא ליה, דמותר ע"ש. ולכאורה יש להקשות על כך ממה דאיתא בש"ע סי' שיב סעיף ז, שם חשש מרן להשרת נימין, אף דהוי פ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה, וכנידו"ד ממש. וכבר הרחבתי במקו"א (סי' שיב), דאין להוכיח מכך שמרן סובר לאסור בפ"ר דלא ניחא ליה, דהתם אפשר ע"י שינוי, ולכן הצריך מרן שינוי, אולם במקום שאי אפשר סובר הש"ע שמותר אף ללא שינוי, כדמוכח בסי' שיד סעיף א' וכיוצ"ב. ואכמ"ל.

טיפול שונים (מקור הדברים מספר נשמת אברהם ס"ו ש"כ, בתוספת נופך מרובה)

קוצב לב - חולה שיש בו סכנה או ספק סכנה הזקוק לקוצב לב זמני מכניסים את הקוצב בשבת כפי שעושים ביום חול תוך כדי שימוש בשיקוף וכו'. אין להחליף בשבת קוצב לב זמני שמתפקד בקוצב קבוע אלא מחכים למוצאי שבת. חולה המחובר לקוצב לב זמני מותר להתחיל לגמול אותו אפילו בשבת, כי עצם היות הקוצב בלבו מהווה מקום לסיבוכים העלולים לסכן אותו.

מכשיר הנשמה - חולה המונשם ומצבו הולך ומשתפר, מותר להתחיל לגמול אותו מהמכשיר אפילו בשבת על אף שפעולה זו כרוכה בחילול שבת דאורייתא, כי עצם היותו מונשם עם צינור בקנה מהווה גם מקור לסיבוכים העלולים לסכן אותו.

שברים - מותר לצלם חולה עם שבר רציני, דהיינו שללא טיפול הוי סכנת נפשות, ולטפל בו כרגיל. וכן מותר לקבע שבר או עצם שנפרקה על ידי קרש מאולתר ותחבושת לפני ששולחים את החולה לבית החולים. עצם שנפרקה מחיבורה מותר להחזירה למקומה כיון שיש בהימנעות מכך משום סכנת אבר, ולפעמים גם משום סכנת נפשות. אם יש צורך בהרדמה מותר לעשות זאת רק על ידי איסורים מדרבנן כשמדובר על סכנת אבר בלבד, ובסכנת נפשות גם על ידי איסורים מדאורייתא. עצם שנשברה ואין בה משום סכנת כל הגוף כגון שבר סגור בעצמות קטנות של הגפה מותר לחבושה. אין ליהודי לשים עליה גבס, אך מותר לומר לעכו"ם לעשות זאת. ואם יש חשש שהשבר יסכן את החולה מטפלים בו כפי שמטפלים ביום חול.

גבס - גבס שגורם לכאבים חזקים או לסימנים של מצוקה במחזור הדם בגפה מותר להסירו בשבת אפילו אם יש רק ספק שהמצב יכול להגיע לסכנת נפשות, וישתדל להפעיל את מכשיר החיתוך על ידי עכו"ם או בשינוי. (א.ה, זהו לשיטת הנשמת אברהם דפוסק כדעת הרמ"א בסעיף יב, אולם אכן דס"ל כדעת מרן, יש לעשות זאת ע"י ישראל גדול במקום סכנה ואף ספק סכנה.)

כויות

לענין טיפול בכויות יש להבחין בין דרגות שונות של הכויה:

א. אם הכויה היא קלה המכונה דרגה א' וגרמה רק לאדמומית בעור ולכאב בשטח קטן של העור דינו כאדם הסובל ממיחוש בעלמא שאין מחללין את השבת עבורו לא באיסור תורה ולא באיסור דרבנן. וגם אסור לו להניח תרופות על מקום הכויה על מנת להרגיע את הכאב. ובמקום צער גדול מותר לומר לנכרי להניח תרופה מרגיעה על מקום המכה או התחבושת ובלבד שלא ימרח משחה על התחבושת או על מקום הכויה⁵³¹. ומותר להניח את מקום הכויה תחת זרם מים למשך זמן ממושך כדי למנוע פגיעה נוספת שעלולה להיווצר בעור⁵³².

ב. כויה בדרגה הנ"ל הנמצאת על פני שטח גדול של העור וגורמת ליסורים באופן שחלה כל גופו מחמתם, מותר לישראל להניח תרופות מרגיעות על פני המכה, ובלבד שלא ימרח. וכן מותר לומר לנכרי למרוח תרופות ומשחות על גבי המכה.

אם מצטער הרבה יש להקל ע"י אינו יהודי באיסורי דרבנן דהוי שבות דשבות במקום צער כמבואר במשנ"ב (ס"ק נב).

⁵³² הנחת הכויה תחת זרם מים מונעת החמרה בדרגת הכויה, והיינו שבלי זרם המים עלולה להפגע שלמות העור או שעלולה להווצר בועה ועלול להיווצר מצב של חשש זיהום. כ"כ בארחות שבת (ח"ב פ"כ סעיף נב).

ג. אם הכויה גרמה לפגיעה בשלמות העור יש בזה חשש להיווצרות זיהום ומותר להניח תרופות כדי למנוע זאת, ופעמים שיש בזה חשש פיקוח נפש ומותר לעשות גם מלאכות דאורייתא כדי לטפל בחולה. ואם הכויה הזו היא על שטח גדול יש לפנות לרופא או לבית חולים.

נתוחים - אין לערוך שום הכנות הכרוכות באיסורי תורה כגון לקיחת דמים, צילומים וכו' לקראת ניתוח שיתבצע אחרי השבת בחולה שיש בו סכנה, אלא אם כן דחיית ההכנות עד למוצאי השבת עלולה לדחות ניתוח דחוף בחולה אחר שיש בו סכנה, או שהניתוח בחולה מסוכן זה יידחה עד למחרת היום, ויתכן שמותר לעשות את ההכנות שאין בהן אלא איסור דרבנן כגון חוקן, ניקוי לצורך ניתוח שאחרי שבת גם לצורך חולה שאין בו סכנה, אם לא ניתן לדחות את הניתוח ליום אחר. אין לבצע כל ניתוח בין קטן בין גדול אלא אם כן הניתוח הוא דחוף, ואי ביצוע הניתוח מסכן את החולה. גם על רופא מרדים חובה לברר לפני כל ניתוח בשבת אם יש היתר הלכתי לבצע את הניתוח דוקא בשבת.

בכל מקרה מסוכן שמצריך ניתוח, חייבים לטפל ולנתח בשבת אם ניתן לבצע זאת מיד, גם אם ביום חול היו דוחים את הניתוח ליום או יומיים בשל היות כל חדרי הניתוח תפוסים בניתוחים אחרים דחופים יותר וכו'. כשמנתחים חולה שיש בו סכנה מבצעים את הניתוח כפי שעושים ביום חול.

כתיבת דו"ח - אם לא ניתן להשהות כתיבת דו"ח הניתוח עד אחרי צאת השבת, ואי כתיבת הדו"ח עד מוצאי שבת עלולה לפגוע בהמשך טיפולו של החולה בשבת מותר להכתיב את הדו"ח לעכו"ם או לכותבו ביד שמאל ואם אי אפשר יכתוב מה שנחוץ בידו הימנית⁵³³.

חולה שיצא מכלל סכנה אחרי הניתוח מותר להחליף לו את התחבושת הישנה בחדשה ולשים עליה חומר חיטוי נוזלי אך מבלי לעבור על איסור סחיטה ואם מדובר בחולה שיש בו סכנה מותר גם למרוח משחה לפי הצורך.

טופס הסכמה - חולה שיש בו סכנה הצריך לעבור בשבת בדיקה או ניתוח שלגביהם חייב הוא לחתום על טופס הסכמה כדרך שחייבים בימות החול אסור לבקש ממנו שיחתום על טופס כזה וצריך הרופא להסתפק בהסכמתו בעל פה בפני שני עדים אפילו שתי אחיות.

חולה שעוזב את ביה"ח ע"ד עצמו- חולה שעוזב את בית החולים נגד המלצת הרופאים צריך לחתום בימי חול על טופס שהוא לוקח אחריות על עצמו, וכן צריכים להחתים עדים שהוסבר והוברר לו שהוא עלול לסכן את חייו. ממילא אין כל היתר לעשות זאת בשבת או יום טוב, וגם אסור לבקש מנכרי שיחתום על טופס כזה, אלא שני עדים (גם אחיות) ישמעו את כל מה שנאמר לו ואת החלטתו בכל זאת לעזוב ובמוצאי שבת הדברים יוכתבו בגליון החולה עם חתימת העדים. וכן אין כל היתר לכתוב לו מכתב שחרור אפילו ע"י עכו"ם עד מוצאי שבת.

⁵³³ וזה אף לשיטת מרן בסעיף יב שלא מצריך שינוי, די"ל שהכא אין זה טיפול ישיר בחולה אלא סיוע עקיף, ובזה אף מרן יודה דיש לעשות בשינוי היכא דאפשר.

סימן שמ

סעיף א'

מלאכת גוזז

מלאכת גוזז היא אחת מט"ל אבות מלאכות האסורות מן התורה בשבת. מהות המלאכה היא ניתוק ועקירת דברים הגדלים בגוף בעלי חיים ממקום גידולן, כגון: שערות, ציפורניים, גלדי עורות לחים, ויבלות⁵³⁴. במשכן היו גוזזים צמר מבהמות לצורך טוויית חוטי צמר לאריגת הפרוכת, ויש אומרים שהיו גוזזים גם את שערות עורות התחשים לצורך עיבוד העורות⁵³⁵. החותך אבר מבעלי חיים אינו בכלל גוזז, שאברי בעלי חיים הם חלק מגוף בעלי החיים, ואינם גדלים בגוף בעלי החיים כמו שערות וציפורניים.

איסור גוזז שייך גם בבעלי חיים שמתו, אם דרך לגוזזן גם לאחר מיתה. ולכן הגוזז צמר או שער מבהמה חיה או מתה, ואפילו מעורות שלהם הרי זה אסור מן התורה. אבל הגוזז שער מאדם שמת אינו אסור מן התורה, שאין דרך לגוזז שער מאדם מת.

שעור הגוזז צמר או שער מבהמה או מחיה כדי לחייבו חטאת הוא כדי לטוות ממנו חוט שאורכו כארבעה טפחים, ויש אומרים שני טפחים. במה דברים אמורים, בגוזז צמר או שער כדי להשתמש בצמר או בשער, אבל הגוזז צמר או שער מן העור כדי להכשירו לעיבוד, שעורו כדי שיהיה בעור הגוזז שעור עשיית קמיע. שעור גזיזת שיער מאדם הוא כדי שיגזזו שתי שערות, ואם ליקט לבנות מתוך שחורות, אפילו שעה אחת חייב⁵³⁶. הנוטל ציפורניים או ציצין של עור שיעורו בכל שהוא.

⁵³⁴ עיין במנחת חינוך (מוסך השבת הגוזז אות ח) שביאר שמלאכת גוזז שהדרך לנטלם מהגוף, אבל החותך בשר או איבר מהגוף החי אינו חייב משום גוזז, דאין דרך גזיזה בכך. ע"ש. ומעין זה כתב בשו"ת תורת חסד (סי' יב אות ו), דלא מצאנו איסור גוזז אלא בדבר שחוץ לגוף, דהיינו ממותרות הגוף כגון צמר וציפורניים, אבל החותך בשר מהגוף עצמו אין זה גדר גזיזה. ע"ש.

⁵³⁵ ויש בדיון זה נפק"מ רבה, דלשיטת הפוסקים הסוברים דלא היה איסור גוזז במשכן לצורך עיבוד עורות התחשים, א"כ נמצא דהגוזז היחיד שהיה במשכן היה לצורך הצמר עצמו, א"כ הנוטל ציפורניו או כמה משערות ראשו, דבסתמא הרגילות שאינו צריך לציפורן או לשער עצמו, איסורו יהיה רק מדרבנן כדין מלאכה שאינה צריכה לגופה. וכן תראה בתוס' (שבת צד:; ד"ה אבל בכלי) דסברי דמלאכת גוזז שהיתה במשכן היא באופן שגזזו את הכבשים לצורך הצמר. ולכן בנוטל ציפורניו שאינו צריך את הציפורניים חשיב מלאכה שאצל"ג. ברם, הריב"ש (סי' שצד) פליג על התוס', וכתב, דגוזז שהיה במשכן לא רק לצורך הצמר, אלא גם לצורך העור שהיה נקי ללא השיער, כגון בעורות תחשים. וע"כ הגוזז כל שהוא לצורך גופו אע"פ שאינו צריך לשער מלאכה הצל"ג היא. וה"ה בנטילת הציפורניים אף שאינו צריך לציפורניים הואיל והוא צריך ליפות עצמו בגיזה זו חשיב מלאכה הצל"ג וחייב. ועיין בקרבן נתנאל (פ"י סק"ט) שכתב שהתוס' מיאנו בפירוש הריב"ש, משום דמי ימר שהיו גוזזים עורות תחשים. וכתב הסד"ט (יו"ד סי' קצח סקל"ט) שהתוס' יפרשו שהורידו את השער מעורות האילים ע"י גרידה ולא ע"י גזיזה. וע"ע בזה בהרחבה בביאור הלכה (ריש סי' שמ), שהעלה שדעת מרן הש"ע כהריב"ש. וכן כתבו רוב האחרונים. וכן עיקר.

⁵³⁶ איתא בגמ' (צד:): תנא הנוטל מלא פי הזוג, חייב. וכמה מלא פי הזוג, אמר רב יהודה שתיים, והתניא ולקרחא שתיים, אימא וכן לקרחא שתיים. תניא נמי הכי הנוטל מלא פי הזוג בשבת חייב, וכמה מלא פי הזוג שתיים. רבי אליעזר אומר אחת, ומוזים חכמים לר"א במלקט לבנות מתוך שחורות שאפילו אחת חייב. ודבר זה אף בחול אסור. ונקטינן דהלכה כחכמים, שחייב חטאת במלאכת גוזז היינו בשיעור ב' שערות, וכפי שפסק בש"ע בריש סימן זה.

הגוזז צמר או שער מבהמה או חיה, בחייהו או לאחר מיתתו, ואפי' מעורותיהו שהופשטו מעליהו לאחר מיתתו, הרי זה אמור מן התורה משום גוזז. במה דברים אמורים בגוזז בכלי כגון מספרים או סכין, אבל התולש ביד צמר או שער מבהמה או חיה בעודו בחיים הרי זה אסור מדרבנן. והתולש מהן אחר מיתתו הרי זה אסור מן התורה⁵³⁷. עפ"י הדברים הנ"ל, צריך להיזהר שלא לתלוש שערות ממעילים העשויים מעורות בהמה או חיה⁵³⁸.

התולש בידו נוצה מעופות בין חיים בין שחוטים, הרי זה אסור מן התורה משום גוזז⁵³⁹. ברם, מותר לתלוש נוצות ושערות מעופות מבושלים כדי לאכול את עורן⁵⁴⁰.

⁵³⁷ תוספתא (פרק ט הל' א). וכן תראה לרמב"ם (פ"ט מהל' שבת הל' ז). וכן מתבאר בחידושי הרמב"ן והר"ן והמאירי (שבת עד:). וכ"כ המשנ"ב (סי' שמ סק"ה). ומה שכתבנו שהתולש שער מן החיה או הבהמה אסור רק מדרבנן, כן מבואר בגמ' בכורות (כה). משום שאין דרך לתלוש שער או צמר מבהמה חיה והוי גוזז כלאחר יד. ע"ש. וכיו"ב אמרו בירושלמי (פרק כלל גדול הל' ב). וכ"פ הרמב"ם (שם) שהטווה את הצמר מן החי פטור, דאין דרך גזיזה בכך ע"ש. וכן תראה במשנ"ב (שם).

⁵³⁸ וכ"כ הט"ז (סי' שלו ס"ק י) וז"ל: וצריך אדם להיזהר במלבוש שנעשה מעור בהמה שלא יתלוש שער ממנו שיש בו חיוב חטאת, דהכי איתא בירושלמי התולש מבהמה מתה חייב שתלישתה זו היא גזיזה. עכ"ל. וכן תראה לאליה רבה (סי' שמ סק"ד) והתוספתא שבת (סק"ה) והחיי אדם (כלל כא דין א), והמשנ"ב (סימן שמ סק"ה). ועתה ראיתי בשו"ת דבר אברהם (ח"א סי' כד ענף ה' אות יט בהגה) שהסתפק דשמה לא אמרו בירושלמי אלא בזמן קצר לאחר מיתה שעדיין השער יונק מהשומן שבעיקריו כידוע שהשער והצפרניה עדיין גדלים לאחר מיתה כל זמן שלא כלה השומן שבעיקריהם שממנו הם צומחים ולכן חשיבי כמחוברין לעור והוי גוזז. אבל לאחר שכלה השומן ויבשו לנמרי אולי אינם חשובין כלל כמחוברין לעור אלא כתחובין בנקבי העור בלבד כאותו הכלי הנעשה בידי אדם שהשערות נתחבין היטב בנקבי העץ שהתולש מהן בודאי לא הוי נוצז, או דעור שאני דהוי בטבע ועדיין מחובר יפה ולא כתחוב. ע"ש.

⁵³⁹ כן מבואר בגמ' (שבת עד:) ובירושלמי (פרק כלל גדול הל' ב) תניא התולש מן המתה חייב. וכן הובא בפירוש רבינו חננאל (שבת עה.) והרא"ש (שם). וכ"פ הרמב"ם (פ"ט מהל' שבת הל' ז). וכן הסכים המאירי (שם). וזהו עפמ"ש בתוספתא (פ"ט דשבת הל' א) שהגוזז אפי' מהשלח, דהיינו מעור בהמה שהופשטה חייב משום גוזז. ואף שאין דבר זה מוסכם לכו"ע, שהרי כתב האור זרוע (ח"ב סי' סג אות ב) וז"ל: התולש את הכנף, פירוש נוצה גדולה מכנף עוף "חי". ע"כ. וכן העתיק המגיד משנה (פי"א מהל' שבת הל' ז) בשם רש"י. וכ"ה בפרש"י שעל הרי"ף (שבת עד:) וכ"כ המאירי (שבת עד:) בשם גדולי הרבנים וידוע שכוונתו לרש"י. ע"ש. ומבואר איפוא דדוקא התולש נוצה מעוף חי אסור מה"ת אבל התולש נוצה מעוף שחוט אינו אסור מה"ת. אולם מאחר ומפורש בתוספתא ובירושלמי ששייך איסור גוזז גם בבעלי חיים שמתו, לכן נראה שכן עיקר להלכה. וכל הנ"ל הובא במנוח"א (ח"ב עמ' שפה).

⁵⁴⁰ ראה בשו"ת זית רענן (ח"א סי' א אות יב) שכתב, שאסור לתלוש נוצות מעור של עוף מבושל, שהרי איסור גוזז שייך גם לאחר מיתה, וכמ"ש הרא"ש (בכורות כה.) בשם הרמב"ן. ע"ש. וכן הובא באורחות חיים (סי' שמ אות ג). ובכה"ח (שם אות טו). ועיין בשו"ת יביע אומר (ח"ה ח"א סי' לד), האריך להוכיח מדברי הפוסקים שבעור מבושל לא שייך שם גזיזה כלל, ששם אוכל עליו, וממילא לא שייך בו דין גוזז. הוסיף בשם הרב מנחת הגרשוני, שנוצות שנתבשלו נחשבים כתלושים משום שנתרככו במקום חיבורם לעור. ע"ש. ושכ"כ בספר חדות יהושע (סי' שמ). וכ"כ הגר"ח נאה זצ"ל בספר קצות השלחן (סימן קמג בבדי השלחן אות א) להתיר ע"פ הטעמים הנ"ל. וכן פסק הגרצ"פ פרנק זצ"ל בשו"ת הר צבי (או"ח מלאכת הגוזז). וכ"כ במנוח"א (ח"ב עמ' שפז). וכן עיקר. ואין לאסור מצד בורר פסולת מתוך אוכל דהו"ל כקולף קליפה לאכול התוך.

הגוזז את ציפורניו⁵⁴¹ או את שעריו או שפמו או זקנו בכלי, כגון במספרים או מכונת גילוח, ואפי' במשחה העשויה להשיר שיער⁵⁴², הרי זה אסור מן התורה משום גוזז.⁵⁴³ ואם נטלן בידיו או בשיניו, הרי זה אסור מדרבנן.

יש מי שאומר שלשיטת הרמב"ם הסובר דחצי שיעור במלאכות שבת אסור רק מדרבנן⁵⁴⁴, יהיה מותר לתלוש שיער אחת בידו, דלא גזרו גזירה לגזירה. והעיקר לאסור בזה אף לשיטת

⁵⁴¹ לכאורה היה מקום להסתפק מה הדין כשגזז מעט מן הציפורן, דאולי י"ל דבכהאי גוונא שאין שיעור, ואין תיקון בעשיית המלאכה לא שייך לחייב בזה. ומצאנו דעוררו הפוסקים ביו"ד (סי' קצח) באשה שחל ליל טבילתה בליל שבת ולא קצצה ציפורניה, שהדין הוא שבמקום שאין גוי יש לסמוך על ניקור יפה, ובפרט בצפרני הרגל ודאי שיש לסמוך על ניקור הרגל. אך הזהירו בזה שלא תנקר בחוזק באופן שתגרור מעובי הצפורן, שהרי בזה תעבור איסור גוזז. ודברים אלו הביאם גם בבה"ל (סי' קסא ד"ה הוא צריך לנקר) בשם הא"ר והדה"ח. ומבואר שאפילו בעובי הצפורן יש איסור לגרור, וק"ו שבחצי צפורן יש איסור, אלא שנחלקו אם הוא איסור תורה או דרבנן, אלא דעדיין י"ל דאף אם הוא איסור תורה בחצי ציפורן יתכן שבגירור כל דהו אין השבחה כלל וחשיב כמלאכה שאצל"ג.

⁵⁴² עפ"י המבואר בגמ' (מכות כ:): דסך חמש אצבעותיו נשא (סם המשיר את השער), ואותבינהו בבת אחת, דהויא ליה התראה לכל חדא וחדא. ע"ש. ונמצא דגילוח בסם נחשב כגילוח בכלי. וכן מוכח ממ"ש באורחות חיים (הל' שבת אות פא) שהרוחץ ידיו בדבר שמשיר את השער חייב משום גוזז. ע"ש. וכ"כ מרן רבינו זצ"ל בשו"ת יביע אומר (ח"ד חא"ח סי' לד אותיות יח יט). ואף שהרמב"ם הביא דין זה בפרק כב מהל' שבת שמדבר באיסורי דרבנן, בכל אופן צ"ל דטעמו משום שמשיר שער דרך רחיצה והו"ל גוזז כלאחר יד, שכל שאינו מתכוין לגזיזת שעריו אינו משיירם יפה, אבל כשמתכוין להשיר שעריו בסם אף הרמב"ם מודה דאסור מה"ת וכ"מ בשו"ת הרדב"ז ללשונות הרמב"ם (סימן קמט). וכן העלה להלכה במנוח"א (ח"ב עמ' שפז). וכ"ז דלא כמו שהבין בשו"ת דובב מישרים (ח"א סי' עח) שהרי הוא כנוטל בידו, ופטור.

⁵⁴³ איתא במשנה (שבת צד): הנוטל צפרניו זו בזו או בשיניו וכן שער וכו', ר' אליעזר מחייב משום תולדה דגוזז. וחכמים אוסרים משום שבות. ע"כ. וכתב הב"י (ריש סי' שמ) שהטור והרמב"ם (פ"ט ה"ח) פסקו כחכמים. ובגמרא מבואר בשם ר"א שמחלוקת ר' אליעזר וחכמים רק בנוטל בידיו, אבל בכלי לכ"ע חייב. ועוד אמר ר"א מחלוקת לעצמו אבל לחבירו לכ"ע פטור ופרש"י שרק בנוטל לעצמו ר"א מחייב, שיכול לאמן ידו לעצמו לתקנו יפה בלא כלי, אבל לחבירו אינו יכול ליטול יפה בלא כלי, ולכן פטור. ונמצא לפ"ז, שבכלי בין לעצמו ובין לחבירו חייב לכ"ע. ואף שלעיל בהקדמה לסעיף הזכרנו שקיימת מחלוקת בפוסקים באיזה מקרה חייב הגוזז, דיש אומרים דבכהאי גוונא שאינו צריך לציפורן אינו מתחייב מהתורה, וכדין משאצל"ג. בכל אופן י"ל דהעיקר בדעת מרן כסברת הריב"ש, וכן מוכח ממה שפסק מרן הש"ע בסי' שכח סעיף לא. ועיין בהרחבה בביאור הלכה (ריש סי' שמ). ואין לומר דמרן ס"ל כדעת ר' יהודה וכרמב"ם דיש לחייב במשאצל"ג, אחר שבש"ע (סימן שטז סעיף ח, וסימן שלד סעיף כז), מוכח דמרן ס"ל כדעת ר' שמעון דפטור במשאצל"ג. ואעפ"כ פסק בסי' שמ שהנוטל שער בכלי חייב. ומוכח דס"ל כדעת הריב"ש. וכ"כ רוב גדולי האחרונים.

⁵⁴⁴ אגב דין זה אבאר בקצרה בענין חצי שיעור. בגמרא (יומא עד): נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בדין חצי שיעור, ר"י סבר דאסור מן התורה, ור"ל סבר דמותר מן התורה. וק"ל כר"י דחצי שיעור אסור מהתורה. והנה ר"י ור"ל נחלקו בחצי שיעור באיסורי אכילה כמו חלב, ודעת החכם צבי (סי' פו) שדין חצי שיעור שאסור מן התורה הוא רק באכילת איסור, אבל בשאר איסורים כגון מלאכת שבת או בענין בל יראה בחמץ בפסח, אין איסורו אלא מדרבנן לכ"ע. אולם הבה"ל (סי' שמ ד"ה על ב' שערות) דחה דברי החכם צבי, וכתב שדין זה שייך גם בשאר איסורי תורה. והביא דברי רש"י בפירוש הגמרא (עד. ד"ה וכו' מותר לאפות) בענין בישול ח"ש, דקיי"ל כר"י דח"ש אסור מהתורה. וכן עוד ראשונים דסברי כן. ע"ש.

ברם מלשון הרמב"ם (פי"ח הכ"ג) שכתב, המוציא חצי שיעור פטור. וכן העושה מלאכה מן המלאכות חצי שיעור פטור. עכ"ל. משמע דחצי שיעור במלאכת שבת אינו אסור מהתורה, לפי דלשון פטור הוא פטור אבל אסור מדבריהם, כמו שכתב הרמב"ם (פ"א ה"ג). ע"ש. וכדי ליישב לשון הרמב"ם הביא הבה"ל דברי הגמ' (שבת קד:): גבי הכותב ב' אותיות דאין נהגין זה עם מזה דפטור עליהן כמו הכותב אות אחת. ומעיר הבה"ל דלפי שיטת רש"י ע"כ צ"ל לפרש כוונת הגמ' דפטור מחיוב, אבל אסור מהתורה. אלא דלפ"ז קשה דבגמ' (שבת ג.) כתוב "כל פטורי דשבת פטור אבל אסור" ופרש"י דהוא אסור מדבריהם. ומיישב הבה"ל ד"ל דמה שכתב דהוא מדבריהם, רצה לכלול בזה כל הפטורים דעכ"פ איסור דרבנן יש בהן, ואה"נ דיש בהן שהוא איסור תורה, כמו בכותב אות אחת מדין חצי שיעור. ועל דרך זה נראה לבה"ל דאפשר גם לפרש לשון הרמב"ם בענין חצי שיעור, דכוונתו דפטור מחיוב אבל אסור מהתורה. עכ"פ דין זה לא יצא מידי המחלוקת. וע"ע בספר הלכה ברורה להגרד"י שליט"א (סי' שיח עמ' קנ).

הרמב"ם⁵⁴⁵. י"א אומרים דגוזז מהתורה שיך דוקא במקום הראש והזקן, משא"כ בשאר מקומות בגוף⁵⁴⁶. ויש חולקים. וכן עיקר⁵⁴⁷.

צפורן שפרשה וציצין שהן כמין רצועות דקות שפרשו מעור האצבע סביב הצפורן אם פרשו רובן כלפי מעלה ומצערות אותו, להסירן ביד מותר. בכלי, פטור אבל אסור. לא פרשו רובן, ביד פטור אבל אסור. בכלי, חייב חטאת. ופרש"י, כלפי מעלה כלפי ראשי אצבעותיו. ור"ת פירש דהיינו כלפי הגוף. וצריך לחוש לשני הפירושים. אולם נחלקו הפוסקים האם תנאי זה של "פרשו רובן כלפי מעלה", חל רק על הציצין, וא"כ דוקא בהן יש לחוש לשני הפירושים וממילא אין לתלוש אותן אף שפרשו רובן, או שמא תנאי זה חל אף על הציפורן, ואף היא בכלל החומרא. ומעיקר הדין יש להקל בציפורן, והמחמיר תע"ב.⁵⁴⁸

⁵⁴⁵ ראה במנוחת אהבה (ח"ב פרק י"א הערה 11) שהביא בשם ספר שלחנו של אברהם, שהעלה להקל לתלוש שיעור אחת ביד בשבת ע"פ דברי הרמב"ם דחצי שיעור באיסורי שבת אינו אסור מן התורה. וא"כ בשינוי לא גזרינן דהו"ל גזירה לגזירה. והגר"מ לוי זצ"ל כתב עליו, דמ"מ הואיל ולדעת רוב הפוסקים חצי שיעור באיסורי שבת אסור מן התורה, א"כ גם בנוטל שיעור אחת בידו יש לאסור עכ"פ מדרבנן. ועיין באדני שלמה (ח"ו עמ' מד) שהעיר על דברי המנוח"א דבחינם נדחק, דהיה לו להביא ראיה מפורשת לאסור מסימן שכ"ח סעיף ל"א דדוקא במקום צר הותר לו להסיר צפורן שפירשה רובה ביד ולא בכלי, אע"פ שגם אם יסירנה בכלי אינו אסור אלא מדרבנן, דציפורן שפירשה רובה אין לה דין שיעור שלם. ע"כ. ונעלם מעיני הרב אדני שלמה דדין זה כבר שנוי במחלוקת אחרונים. ובנשמת אדם (כלל כא סק"ג) נסתפק בנוטל מקצת מן הציפורן בכלי אך לא תלשה לגמרי, אלא נשארה אותה מקצת חתיכה מחוברת לגוף, האם דינו כחצי שיעור, או שמא חצי שיעור הוא שעושה את כל המלאכה אלא שמחסר בשיעורה, אבל בנידון זה שלא נטל את הציפורן לגמרי אלא נשארה הציפורן מחוברת במקצת, אין זה כחצי שיעור. ע"ש. ובמנוחת סולת (מצוה לב מלאכה יב) כתב שאין בזה משום חצי שיעור, מפני שרק בגמר הנטילה הוא מנתק את הציפורן במקום גידולה, ועל כן האיסור חל בגמר הנטילה בלבד. ע"כ. אלא שלפי"ז צריך להבין את סיבת ההיתר לתלוש ציפורן שפירשה רובה אם מצטער, דלפי דברי המנוחת סולת עדיין חשיב מחוברת. אלא דיש לחלק דהתם מיירי בציפורן שפירשה רובה, ולכן י"ל דבכהאי גוונא יש להקל, משא"כ שנוטל מקצת הציפורן, ולא נתלשה. שו"ר שכן כתב שם הסולת למנחה, וז"ל: ויותר נראה דגם איסור מכח חצי שיעור אין בו, דעיקר האיסור דחצי שיעור הוי מכח חצי לאיצטרוף, אבל כאן דאף אם היה חותך מע"ש מקצתו ואח"כ בשבת יחתוך הכל, חייב, כמ"ש בשבת (צד: דכ"ז) שלא פירש הרוב חייב בכלי, א"כ לא צריכין לצירוף המקצת לחייב, שוב אין עליו דין חצי שיעור שיהיה אסור מהתורה. עכ"ל.

⁵⁴⁶ עיין אורה ושמחה (פרק ט' הלכה ח' ד"ה או שערו) דחויבא דגוזז שערו הוא דוקא בשערות ראשו שפמו וזקנו, אבל שערות גופו אין בהו חויבא דלא חשוב גזיזתו ואין דרך להקפיד בהן כ"כ, ולא חשיבי יותר משערות שבנקבי החוטם, וכן לבנות מתוך שחורות, דאף באחת חייב היינו במקומות הנ"ל ולא בשאר גופו. ע"ש. דאירי בכל מקום בגופו ועי"ש באורה ושמחה מה שדחק ליישב ועיין לשון רש"י (שבת צד: ד"ה וכן שערו) שכתב, תולש שער ראשו בידיו. ע"כ. ודייק מזה הרב מגילת ספר (עמ' קלח אות יב) דעל שאר מקומות שער שבגוף שאין דרך לגזוז, פטור.

⁵⁴⁷ עיין בגמ' שבת (פא.) שאסור למשמש בצרור. ופירשו רש"י ותוס' שהטעם משום השרת נימין. ומוכח שגם בשאר מקומות שבגוף אסור. וראיתי שבמגילת ספר הנ"ל העיר מזה, ותיירץ דיש לומר דאסור מדרבנן ולא מדאורייתא. ע"ש. וראה בב"ח (סי' שיב סעיף ז) דכתב דהשרת נימין הוי איסור תורה. וכן משמע מהמשנ"ב (סי' שיב סק"כ) שכתב, משום השרת נימין, דהוא בכלל תולש. ע"ש. ומבואר מדבריו דס"ל דהוי איסור תורה. וכן דעת רוב ככל האחרונים וכן עיקר.

⁵⁴⁸ ראה בשו"ת שבסוף הספר שהרחבנו דברינו בזה בס"ד.

המלקט שערו לבנות מתוך שחורות, אפילו באחת חייב⁵⁴⁹, ואפילו התולש בידו. ודבר זה אפילו בחול אסור משום "לא ילבש גבר שמלת אשה"⁵⁵⁰. והוא הדין שהמלקט שערה שחורה מתוך לבנות כדי להיראות מבוגר בעל הדרת פנים, דחייב⁵⁵¹.

⁵⁴⁹ ומבואר בגמ' (שבת צד:) שהשיעור שחייבים עליו בנטילת שעריו הוא בנוטל מלא פי הזוג וסברו חכמים שהשיעור הוא ב' שערות ואילו ר"א סבר בשערה אחת סגי. ומודים חכמים לר"א בנוטל שערות לבנות מתוך שחורות שחייב אפילו בנוטל אחת. ופירש"י, שבאחת הוא מקפיד שלא יהא נראה כזקן, ולכן זה כבר שיעור חשוב לחייבו משום גזז. ובביאור הדבר י"ל שדין שתי שערות הוא מדין שיעור במלאכה ונתחדש לפי"ז שב' שערות יש להם חשיבות מלאכה לפי שהם שלב מסויים בתספורת שכן מלא פי הזוג הוא פעולה אחת מדרך המסתפרים ובפעולה זו לפחות גוזזים ב' שערות משא"כ בשערה לבנה מתוך שחורות יסוד החיוב אינו מגדרי שיעור במלאכה אלא שיש בזה כעין גמר מלאכה שהרי נתקן ראשו ונעשה שחור כבתחילה ויש כאן יצירה חשובה וגמורה לחייב עליה.

⁵⁵⁰ איתא בגמרא שבת (צד.) ובמכות (כ:), ומודים חכמים לר"א במלקט לבנות מתוך שחורות שאפילו אחת חייב וכו' משום שנאמר לא ילבש גבר שמלת אשה. ע"כ. ועיין ברמב"ם (פי"ב מעט"ם ה"י) שפסק דהמלקט שערות לבנות מתוך השחורות וכו' וכן אם צבע שעריו שחור משיצבע שיער לבנה אחת לוקה. ובראב"ד השיג עליו וכתב, לא מחוורת שיהא לוקה באחת, שלא אמרו אלא אסור. ועוד, מאי עדי אשה איכא בחדא, והא לא מינכרא מילתא כלל. ולכאורה קשה דמסוף דברי הראב"ד משמע שבשערה אחת אפילו איסור ליכא, והלא בגמ' (שם) מפורש שאיסור עכ"פ יש, שהרי אמרו ודבר זה אף בחול אסור. ומרן בכסף משנה תירץ שהראב"ד סובר שהאיסור קאי על ליקוט לבנות מתוך שחורות אבל לא קאי על ליקוט אחת וכו', דהא לא מינכרא מילתא. ובב"י (יו"ד סי' קפב) הוסיף דמשכחת לה דמינכר טובא, וכגון אדם שכל שער ראשו שחור ונראה בו שער אחד לבן. ומכל מקום הרמב"ם אף בשיש בו כמה שערות לבנות מיירי, דכיון דתקון אשה הוא במקום שעשוי להיות ניכר ונראה דהיינו בראש או בזקן לוקה. ע"כ.

ובטעמא דמילתא דאסור על הגבר לתלוש שיערה לבנה כתב החינוך (מצוה תקמג) וז"ל: דיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה (מכות כ:) שאין האיסור והמלקות בלבוש לבד, דהוא הדין בתקון שלהם, שכל המתקן עצמו בתיקונים המיוחדים לנשים חייב מלקות, כגון המלקט שערות לבנות מתוך שחורות מראשו או מזקנו, וכן הצובע שערותיו כדרך שנשים צובעות אותן, וכן תרגם אונקלוס ולא יתקן גבר בתקוני אתתא. ומה שאמרו זכרונם לברכה שטומטום ואנדרוגינוס אינו עוטר ראשו כאשה ואינו מגלח ראשו כאיש ואם עשה כן אינו לוקה, וכן בכל מקום נותנין עליהם חומרי האנשים והנשים, ואם עברו אינם לוקין לפי שהן ספק, אבל אם עברו באיסור שאיש ואשה שוין בו בזה אין צריך לומר שלוקין עליו. ויתר פרטיה מבוארים במסכת נזיר פרק שני נזירים (נט.). ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים. ועובר על זה ולבש מלבושי הנשים או שתקן עצמו בתיקוני הנשים, כגון שלקט שערות לבנות מתוך שחורות או שצבע אפילו שיערה אחת חייב מלקות משילקוט אותה או יצבענה. וכתב מרן הש"ע (יו"ד סי' קפב סעיף ו), אסור לאיש ללקט אפילו שער אחד לבן מתוך השחורות משום לא ילבש גבר וכן אסור לאיש לצבוע שערות לבנות שיהיו שחורות אפילו שיערה אחת. וכן אסור לאיש להסתכל במראה. ע"כ. ובבאר הגולה (שם) תמה שנקט לשון איסורא גרידא הרי בב"י פסק כהרמב"ם. ובביאור הגר"א (שם סקי"ג) נראה שמפרש שהש"ע פסק כהראב"ד בזה, שסובר דבשערה אחת אינו אסור אלא מדרבנן. ע"ש. והנה כל זה דוקא לענין יום חול, אולם לענין שבת מפורש הכא דנקיט מרן דאף על שיערה אחת מתחייב מהתורה. ועיין בכלבו (סי' כו) שכתב, שבמלקט לבנות מתוך שחורות חייב אפילו בנוטל ביד, לפי שבמלקט לבנות מתוך שחורות הדרך ליטלם ביד. ע"כ. והו"ד לדינא בביאור הלכה (ד"ה אפילו באחת).

⁵⁵¹ במה דפליגי רבנן ר"א בגוזז דלרבנן בעי ב' שערות ולר"א בשערה אחת חייב ומודים רבנן בגוזז לבנה מתוך שחורות דחייב בגוזז שיערה אחת. ביאורו דכו"ע מודו דגם בשערה אחת נמי הוה גוזז, ומה דבעו רבנן שתי שערות זהו שיעור החשוב בגזיזה, וכמ"ש הרשב"ם (ב"ב נה:) דכל פחות משעור פטור משום דלא הוה מלאכת מחשבת. ולר"א סגי ליה בשעור קטן לחייבו, אבל בנוטל שיערה שחורה מתוך לבנות גם באחת חייב לרבנן דהוה כמוציא חטה אחת לזרע דבמחשבתו אחשביה והוה גזיזה חשובה. וכ"כ המשנ"ב (סק"ד) בשם התוספתא (פ"ה ה"ח).

אסור ללקוט שיערה לבנה מתוך שחורות, גם אם נשארות עוד שערות לבנות⁵⁵². ונראה דהוא הדין שאסור מהתורה לתלוש בשבת שיערה צהובה מתוך שחורות⁵⁵³.

מותר ביום חול לצבוע שיער שחור בלבן⁵⁵⁴.

⁵⁵² עיין בביאור הלכה (סי' שמ"ה ומלקט) שכתב, דיש לעיין אם דוקא כשהיה רק שיער אחת, שבזה מועיל ליקוטו להתיפות על כן חשיבא מלאכה, מה שאין כן כשנשאר עוד הרבה, או אפשר דמכל מקום מתיפה קצת. והנה בירושלמי (פרק כלל גדול) לענין בורר איתא אמר רבי יודן, היה יושב על הכרי ובורר כל היום, אין מתחייב. ופירש שם המפרש, שלא הועיל כלום שעדיין יש צרורות. ולכאורה הוא הדין בענינו לפי הירושלמי, וכן משמע קצת במכות כ' עמוד ב בהמפרש שם בדיבור המתחיל במלקט עיין שם. ועיין בטור יורה דעה סימן קפב בבית יוסף שם דמצדד לומר דאפילו בשיער אחד לבן לבד גם כן עובר משום לא ילבש. ואם כן הוא הדין לכאורה לחיובא דשבת דהברייטא משוה להו כהדדי. עכ"ל. ומה שהביא בשם הב"י, נראה שכוונתו למה שכתב דהרמב"ם מ"ירי אף בשיש בו כמה שערות לבנות, דכיון דתקון אשה הוא, במקום שעשוי להיות ניכר ונראה, דהיינו בראש או בזקן, לוקה. ע"כ. וצ"ל שכוונתו שבאיסור לא ילבש הולכים אחר המעשה ולא אחר התוצאה, וכיון שליקוט לבנה מתוך שחורה הוא מעשה של קשוי נשים, שהרי אם יש שיערה אחת מתוך לבנה וניכרת היא כשלוקטה ייפה עצמו בקשוי הנשים, א"כ גם באופן שיש כמה שערות לבנות חייב, כיון שמעשה נטילת שיערה לבנה הוא מעשה של קשוי נשים, ועל אף שבתוצאה לא ייפה עצמו שהרי בנטילת שיערה אחת לא ניכר כלל יפוי, מ"מ המעשה הוא מעשה נשים ולכן יש לחייבו.

⁵⁵³ לכאורה היה מקום להסתפק מה הדין באחד ששערו שחור ואיכא נמי שיערה בהירה כעין הצהוב, אי שרי ללקטה בידו או בכלי מתוך השחורות. שמא הוי כמלקט לבנות מתוך שחורות כיון לנעשה ליופי ואסור, או דלמא דוקא לבנות אסרה תורה, משום דהוי סימני זקנה, משא"כ בנידוננו. ונראה לומר דגם בכהאי גוונא יהיה אסור ללקטן, עפ"י המבואר במשנ"ב (סק"ד) בשם התוספתא לאסור ללקוט שיערה שחורה מתוך לבנות, דאף דאין בזה משום לא ילבש, בכל אופן נעשה תיקון בלקיטתה, ומה שחייבה התורה בסתמא דוקא בלקיטת שתי שערות, הסברנו לעיל דהסברא בזה דזה שיעור חשוב כיון דהוי שלב מסויים בתספורת, שכן מלא פי הזוג הוא פעולה אחת מדרך המסתפרים, ובפעולה זו לפחות גוזזים ב' שערות, משא"כ בשערה לבנה מתוך שחורות יסוד החיוב אינו מגדרי שיעור במלאכה אלא שיש בזה כעין גמר מלאכה, שהרי נתקן ראשו ונעשה שחור כבתחילה.

⁵⁵⁴ מהרמב"ם לעיל משמע להאיסור הוא דוקא לצבוע לבנות בצבע שחור כדי להיראות צעיר, אך לצבוע שער שחור בלבן ליכא איסורא כלל. ובב"י (יו"ד ס"ו ס"ס קפב) כתב דאפילו לכתחילה שרי ללבן שערותיו כיון דגבי אשה לאו נוי הוא אלא גריעותא, תו לית ביה משום לא ילבש שמלת אשה.

אסור לסרוק בשבת את שער הגוף במסרק משום שבשעת הסריקה נתלשות שערות⁵⁵⁵. אבל מותר להפריד שערותיו באצבעותיו. וכן מותר לסדר⁵⁵⁶ שעריו בעדינות במברשת שאין שערותיה קשות, באופן שאין השערות נתלשות. ויש שמחמירים לייחד מברשת המיוחדת לשבת ולא להשתמש במסרק או במברשת העשויים לשימוש בימות החול⁵⁵⁷.

מותר לחוף ולפספס השיער ביד⁵⁵⁸.

⁵⁵⁵ כתב מרן בש"ע סי' שג בסופו אסור לסרוק במסרק בשבת שאי אפשר שלא יעקרו שערות. ע"כ. ואף דלכאורה י"ל דכיון שאינו גוזז שערותיו בכלי כדרכו בתער או במספריים, אלא תולש ע"י המסרק בידו, אי לכך אין בו איסור דאורייתא וכמבואר בהרמב"ם (פ"ט מהל' שבת הל"ח) דגזיזת שערות ובפרט בחי' אינו חייב בשבת אלא בכלי אבל לא בתלישה. ע"ש. ונמצא דאף שהוא פס"ר שנתלשין אין בו רק איסור דרבנן, וכיון שלא ניח"ל אין בו אף איסור דרבנן וכמו שכתבו האחרונים דפס"ר דלא ניח"ל בדרבנן שרי. אלא דבגמ' נזיר (מב.) ומייתנין במס' שבת פרק במה טומנין (נ.). מבואר דנזיר אסור לסרוק את שער ראשו משום שעלולות להתלש שערות. ואפילו לר"ש הסובר בעלמא דדבר שאינו מתכוין מותר, מ"מ יש בזה איסור, משום דכל הסורק להסיר נימין מדולדלות מתכוין. ומבואר בגמ' שאפילו באופן שאין זה פ"ר שיתלשו שערות, מ"מ אסור משום שהסורק מתכוין להשרת הנימין, ואין זה בגדר דבר שאינו מתכוין כלל, ואף ניחא ליה בכך.

ואולי לפ"ז אף הו' איסור דאורייתא, כיון שכוונת הסורקים להשיר הנימין המדולדלין, א"כ חשיב דרך תלישת הנימין בכך ואסור כעושה בכלי דהו' דאורייתא. וכן תראה במשנ"ב (סי' שג ס"ק פה) דס"ל דהו' איסור דאורייתא. אלא דעדיין יש לומר שאינן מחוברות יפה ונוחין לינתק, כדאיתא בתוס' (נזיר מב. ד"ה כל הסורק) וברא"ש (שם), לפיכך לאו חיבור מעליא ינהו ולא הו' גוזז גמור, דומיא דהא דאיתא בפ' המצניע (צד:) צפון שפירש רובה וציצין שפרשו רובן ונטלן בכלי פטור. ופרש"י, שקרובין לינתק. א"כ הוא הדין הכא. וראה בריב"ש (סי' שצד) שביאר דין זה, דמתוך שהנימין המדולדלות והנקשרות מונעות את המסרק מלעבור, והן הגורמות לצורך בסירוק, וא"א לסירוק בלי השרת הנימין האלו, נמצא שכשאדם בא לסרוק את עצמו יש בזה כוונה להשיר את הנימין המדולדלות. ומשמע מדבריו שאיסורו מהתורה. ע"ש. וברש"י (שם) כותב שהאיסור לסרוק הוא משום דהו' פ"ר שיתלשו שערות. וכבר העירו עליו התוס' מהגמ' בנזיר דמשמע דהו' מתכוין ממש ולא רק בגדר פ"ר. ואף שלכאורה היה מקום לומר דהו' גזיזה כלאחר יד שאיסורה מדרבנן, מ"מ אפשר דבתולש שערותיו דרך סריקה אין זו תלישה כלאחר"י, שהרי הסריקה היא פעולה תדירה ובפעולה זו דרך בני אדם לתלוש בכוונה שערות אף שלא בכלי. וכן מבואר מדברי הריב"ש. שו"ר למה שכתב בשו"ת הרדב"ז (פרק ה' מהלכות נזירות) שכיון שנדלדלו נימין קצת אין כאן גילוח ללקות עליו. ע"ש. ונמצא שאפילו הו' פסיק רישיה דניחא ליה אין לחייבו מלקות לדעת הרדב"ז. ועיין להאגלי טל (מלאכת גוזז סעיף י' אות יד) שכתב שאין איסור תורה בסריקת השער בשבת, לאפוקי מדעת הריב"ש. וע"ש שהאריך בראיות דאין בזה לא משום גוזז ולא משום תולש (אלא שיש להעיר במקצת על דבריו ואכמ"ל). וראה מה שהאריך בזה מרן רבינו זצ"ל ביביע אומר (ח"ד או"ח סי' לג אות ז'). ובכל אופן אף בגוונא דלא ניחא ליה בהכי יש להחמיר בזה אחר שדעת הרבה מהפוסקים שאיסורו מהתורה. ועיין במנוח"א (ח"ב עמ' שצ).

⁵⁵⁶ עיין בש"ע (סי' שג סעיף כז) שכתב שאיסור הסריקה במסרק הוא משום שאי אפשר שלא יעקרו שערות. וע"ש במשנ"ב (ס"ק פו) שהביא את הגמ' בנזיר הנ"ל וכתב, דלפי זה יהיה איסור אף אם סורק במברשת רכה, באופן שאינו פ"ר שיתלשו שערות, דמ"מ אם יתלשו שערות הרי תלשן בכוונה להשרת נימין המדולדלות. ועיין במג"א (סימן שג ס"ק כב) שכתב, דהגמ' מיירי במסרק העשוי משער רך מאד שאינו משיר שער בודאי, ומ"מ אסור לסרוק בו משום שכל הסורק מתכוין להשיר נימין המדולדלות. ע"כ. ומ"ש בשו"ת הריב"ש שהבחורות מתקנות מעט שער ראשן בכלי העשוי משערות החזיר והדבר ידוע שאין בו משום השרת שער או דלא הו' פסיק רישיה. עכ"ל. אין כוונתו שהיו סורקות בו שער ראשן, אלא שהיו מתקנות שער ראשן, אבל לא ע"י סריקה ממש. וכן מרן בש"ע סימן שג סעיף כז פסק לאסור סירוק בשער חזיר כדברי הכלבו (הו"ד שם בב"י). ודוחק לומר שהריב"ש פליג עלייהו בהך מילתא ובפרט שמרן בב"י הזכיר תשובת הריב"ש ולא כתב שחולק ע"ד הכלבו.

⁵⁵⁷ כן כתב המג"א (סי' שכז סק"א) הביאו המשנה ברורה (סי' שג ס"ק פז). אך מכל מקום אינו אלא לחומרא בעלמא, ומקורה מהא דאיתא בפ' חבית (קמז:), ת"ר אין גוררין במגררת בשבת. רשב"ג אומר אם היו רגליו מלולכות בטיט ובצואה גורר כדרכו ואינו חושש, רב שמואל בר יהודה עבדא ליה אימיה מגררתא דכספא. ופרש"י. לשבת. ע"כ. ומדבריו למדו דבעי מיוחד לשבת. אך הנה הרי"ף הרמב"ם והרא"ש קראו שמטה להאי מילתא דעבדא ליה אימיה מגררתא דכספא לשבת, אי לזאת לית לן מקור להאי מילתא, וממילא אין לאסור משום עובדין דחול. וכ"כ במנחת יעקב (דהאן ח"ד עמ' נט).

⁵⁵⁸ כיון שאין זה פסיק רישיה דמשיר שיער כלל, וכל איסור סירוק שיער נלמד מהא דתנן בנזיר (מב.) נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק ומייתי לה במכילתין בשבת (פא:): לענין שבת. ומכך אנו למדים דמותר לחוף ולפספס. וכן מובא בהדיא בפ' במה טומנין (נ.) דשרי לחוף שעריו בנזיר וחול, לדידן דקיימא לן כרבי שמעון דאמר דבר שאינו מתכוין מותר. וברמב"ם (פ"ה מבלכות נזירות) איתא, חופף על שעריו בידו וחוכך בצפורניו, ואם נפל שער על ידי זה אינו חושש, שהרי אין כוונתו להשיר ואפשר שלא ישיר. ע"ש. וזה לשיטתו דס"ל חופף היינו בידו, ומפספס היינו בצפורניו. וכן מבואר בבית יוסף וברמ"א (סי' שג סעיף כז) ובמשנ"ב (סי' שג ס"ק פח).

אין לתלוש שערות מפאה נכרית, אמנם מותר לסרוק את הפאה, כיון שאינה מכוונת לתלוש שערות וגם אין זה שכיח שיתלשו שערות בסריקה⁵⁵⁹. והנה כ"ז בכהאי גוונא שהפאה ראויה ללבישה אף ללא הסירוק, אולם אם שערותיה סבוכות כך שלא ניתן ללובשה ללא סירוק, יש לאסור בזה⁵⁶⁰.

קטן שיש בשערותיו כינים, אין לסורקו במסרק סמך⁵⁶¹. אולם יש להקל בשעת הצורך לפלות את ראש הבנות מלכלוך בשבת, אף על פי שיש להן שערות ארוכות והיו פסיק רישיה בתלישת השערות⁵⁶².

מותר לחכך בראשו ובזקנו ובעיניו ואין צריך לחוש שמא ישיר שערות, ואף אם נשרו שערות לא עבר בזה איסור, שהרי אינו מתכוין לכך, ואין זה ודאי שיתלשו שערות⁵⁶³.

יש להקל לקנח את צואת החוטם בשבת גם כשהיא יבשה, ולא חיישינן בזה משום תולש השערות. וכן מותר לקנח עצמו היטב במים בשבת הואיל והיו פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן. והמחמיר על עצמו לקנח בנחת שלא יתלשו שערות תבוא עליו ברכה⁵⁶⁴.

⁵⁵⁹ שער פאה נכרית ל"ש בו איסור גוזז כיון שאינו מחובר בתולדתו לפאה נכרית רק נתחבר שם ע"י מעשה בני אדם. ועוד דאין איסור תולש בדבר תלוש כמבואר בש"ע (סי' שכב סעיף ה') שמותר לקטום בשמים תלושים. ואע"פ שיש לדון לאסור מצד שתולש השער מהפאה והו"ל קורע או סותר כלי, מ"מ נראה שאין לאסור שהרי אינו על מנת לתקן והו"ל מקלקל, ואע"ג דכל המקלקלין פטורים אבל אסורים מדברי סופרים, מ"מ כאן שאינו מתכוין לקלקל, ולא ודאי שיתלשו, יש להתיר. ואף אי נימא דהוי פסיק רישיה הרי זה מותר, וכמ"ש מהריק"ש בהגהותיו (סי' שלז) שמותר לכבד בגדים בשבת ע"י מכבדות אע"פ שנשברים הקיסמים כיון ששבירת קיסמין אינה מלאכה וגם אינו מתכוין לשברם. ע"ש. וכ"כ בברכ"י (שם אות א), לאפוקי ממה שכתב הרמ"א להחמיר בזה. וכן העלה להלכה באו"צ (ח"ב עמ' רכב) ובמנוח"א (ח"ב עמ' שצא).

⁵⁶⁰ משום מתקן מנא. כ"כ בקצות השלחן (סי' קמג אות ו) והביאו לדינא במנוח"א (ח"א עמ' שצא).

⁵⁶¹ עפ"י המבואר בריב"ש הנ"ל, דמתוך שהנימין המדולדלות והנקשרות מונעות את המסרק מלעבור, והן הגורמות לצורך בסירוק, וא"א לסירוק בלי השרת הנימין האלו. נמצא שכשאדם בא לסרוק את עצמו יש בזה כוונה להשיר את הנימין המדולדלות. והרי כשמשתמשים במסרק סמך צריך להעביר את המסרק לאורך כל השיער, וא"כ כשיש שערות הקשורות זו בזו, ומונעות מן המסרק מלעבור, כוונת המסרק היא אף להשירם, וא"כ יש לאסור.

⁵⁶² הנה אף שיש להן שערות ארוכות, ויתכן דהוי פסיק רישיה בתלישת השערות, וכמו שכתב המגן אברהם (סו"ס שטז) על פי הספר החסידים. מכל מקום כיון דהוא ליה פסיק רישיה דלא ניחא ליה בתרתי דרבנן משרא שרי וכן כתב האליה רבה (סימן שטז ס"ק לא) אהא דהמפלה ראשו דלא חיישינן שמא ינתק שער, כיון שאם ינתק כואב לו ואינו מתכוין. ספר חסידים סימן רסח. ע"כ. וכמבואר כל זה בשו"ת יביע אומר (ח"ה סי' ל אות ז). ע"ש. וכן פסק מרן הראש"ל הגר"י יוסף שליט"א בילקו"י (ח"ה עמ' קח).

⁵⁶³ כ"כ המשנ"ב (סי' ש"ג ס"ק פ"ח) בשם הרמב"ם.

⁵⁶⁴ הגאון מהר"ח פלאג"י בספרו רוח חיים (סי' שמ סק"א) כתב שיש להזהיר לאלה שמקנחים צואת החוטם ובפרט כשהיא יבשה, שתולשים על ידי זה כמה שערות, ואף שדבר שאינו מתכוין מותר, היכא דהוא פסיק רישיה יש להחמיר. ע"ש. וע"עבבן איש חי ש"ב פר' כי תשא אות יד). ובכף החיים (סי' שמ אות ט-י). ומרן רבינו זצ"ל העיר בשו"ת יביע אומר (ח"ה או"ח סי' ל' אות ז') דלפי דברי הפוסקים דפסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן משרא שרי הכא נמי בנידון דידן דיש להקל בזה מעיקר הדין, אליבא דרמב"ם (פרק ט' מהלכות שבת הלכה ח') שהתולש שער בידו בין לו בין לאחרים פטור. וכן פסק הטור (סימן שמ). ומלבד זאת הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה דפטור. ומכיון דהוי תרתי דרבנן, וגם הוא פסיק רישיה דלא איכפת ליה, בודאי דמישרא שרי. ומכל שכן בצואת החוטם דהוא ליה תולש ככלי הרי מבואר בשואל ומשיב (תניא חלק ב') סימן ה' דבכהאי גוונא שרי אפילו בפסיק רישיה שמא יבא לתלוש ככלי הרי מבואר בשואל ומשיב (תניא חלק ב') סימן ה' דבכהאי גוונא שרי אפילו בפסיק רישיה דניחא ליה, מכיון שכל האיסור אינו אלא משום גזרה, ולא שבעצמותו נחשב למלאכה דרבנן. וכבר כתב לחלק כן בספר המקנה בקונטרס אחרון (סי' סד ס"ה) והוא הדין בנידון דידן ועל כן מה שהזהיר שם אינו אלא ממדת חסידות בעלמא והמיקל לא הפסיד ועל כל פנים טוב להזהר בזה. ע"כ. ולענ"ד יש להוסיף דבנידון צואת החוטם, המציאות מראה שאין זה פ"ר, ופעמים ולא נתלש שערות, ודמי טפי לשערות פניו דקיל טפי משערות ראשו וכמו שכתבו התוספות בשבת (נ' ד"ה במאי), דשערות פניו ידיו ורגליו אינם נושרות מהר ולא הוי פסיק רישיה ושרי לחוף בנדר

אם יש צורך להסיר פלסטר בשבת, מותר להסירו אף כשהודבק במקום שיער⁵⁶⁵.

מותר לשפשף את שערות הזקן בעת שרוחץ פניו בשבת, ולא חיישין שמא ייתלשו שערות, דהוה ליה דבר שאינו מתכוין ואינו פסיק רישיה שהשערות ייתלשו. ומכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה⁵⁶⁶.

אשה ששכחה לגזוז את צפרניה מערב שבת וחל זמן טבילתה בליל שבת, מותר לה לומר לנכרית לגזוז את צפרניה בכלי בשבת⁵⁶⁷, וטוב להחמיר ללמד את הנכרית שתמשוך את ידי האשה כדי

וחול אבל בראשו אסור דהוי פ"ר. ע"ש. והרי קי"ל שפ"ר אמרין היכא דודאי יתרחש האיסור, משא"כ בספק, ואפילו אם הדבר קרוב לפ"ר. וכן תראה ביבי"א (ח"ד סי' לז). ובילקוט יוסף (שבת א, א עמ' תרה).
ואגב דין זה אביא מה שראיתי ראיתי בספר אדני שלמה (ח"ג עמ' תסז) שהעיר על מה שכתב הילקו"י (סי' שמ עמ' קז סעיף ב') דיש להקל לקנח את צואת החוטם בשבת גם כשהיא יבשה, ולא חיישין בזה משום תולש שערות וכו' ומה שכתבו כמה אחרונים להזהיר בזה אינו אלא מדת חסידות בעלמא. ונימק טעמו שם דאיכא בזה כמה צירופים מדרבנן א. תולש ביד ולא בכלי ב. משאצ"ל ג. כלאחר יד, ושרינן בזה פסיק רישיה דלא אכפת ליה. והוסיף עוד סברא עפ"י דברי השואל ומשיב (תנינא ח"ב סי' ה) שמכיון שהאיסור תלישה ביד אינו אלא משום גזירה שמא יבוא לתלוש בכלי, בכהאי גוונא שרי אפילו פסיק רישיה דניחא ליה, כיון שכל האיסור אינו אלא משום גזירה ולא שבעצמותו נחשב למלאכה דרבנן. וכתב עליו באדני שלמה בזה"ל: ולענ"ד כל דבריו מופרכים וסעיף זה תיובתיה (א.ה. דהיינו סי' שיש סעיף ז). וכן מה שכתב הילקו"י שם בהערה ג' ובסעיפים ד-ו היא גמרא ערוכה בשבת (פא.) שהעתיקה מרן הב"י, וכל הצרופים שהזכיר שייכים בסעיף זה ואפי"ה אסרינן. עכ"ל. ויש לתרץ דברי הילקו"י, שאף דמין פסק (סי' שיש ס"ז) שלא ימשמש לפתוח הנקב ע"י צרור אלא בשינוי משום השרת נימין, ולכאורה לדעת הרבה אחרונים מרן ס"ל כה"ד (עיין סי' שיד סעיף א) שפ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה שרי, וה"נ הרי מקנח אף שהוא פ"ר בהשרת הנימין כמ"ש התוס' (שבת פא.) מ"מ כיון שהוא ביד איסורו מדרבנן, וכמ"ש המשנ"ב (סי' שמ ס"א). ואף אם מרן ס"ל כמג"א דאסר (עיין סי' שיד סק"ה) הרי דמשום כבוד הבריות התירו, וא"כ מדוע מרן אסר. מה עוד דהכא הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה. אלא ודאי דאף שכבוד הבריות הותר זהו כשא"א באופן אחר כמו ששרי לטלטל אבנים לקינוח שאל"כ לא יוכל לקנח ולא הטריחו אותו להוציא במפרקו, וביד שמאלו לא הוי שינוי, אבל הכא שיכול לקנח ואפשר ע"י שינוי, דהיינו בשתי אצבעותיו, וימשמש בנחת, ממילא אין להתיר לו כדרכו. וא"כ י"ל דדוקא בדיון זה אסר מרן, כיון שאפשר באופן אחר דלא מוכרח שיהיה פ"ר בהשרת הנימין, משא"כ בהוצאת צואת האף וכיוצא"ב דאי אפשר אחרת. וכבר הבאנו בס"ד סיוע לחילוק זה ממה דאיתא בב"י (סי' שטז סעיף ג), דאף דמין נקט דפ"ר בדרבנן מותר, בכל אופן נקט להחמיר בזה, וביארנו (עיין סי' שטז סעיף ג' לענין צידת זבובים בתיבה) דהיכא שאפשר להמנע מעשיית פ"ר אף מרן מודה להחמיר בזה. ועתה ראיתי סיוע לדברי ממה שכתב הביאור הלכה (סי' שכח סעיף מט) שהרי"ף והרמב"ם השמיטו דין זה. ועיין בתורת שבת (סק"י) שכתב, שנראה שדעת הרי"ף והרמב"ם שאסור למשמש בשבת בצרור כלל, כי יש לו תקנה בענין אחר, שיעמוד וישב או יסתלק לצדדין או יסיח דעתו כמש"כ בגמרא שם. ע"ש. וזה כדברינו, שמה שמרן החמיר בפ"ר אף דהוי מדרבנן ולא ניחא ליה בכך, זה דוקא היכא דאפשר בדרך אחרת, משא"כ בנידו"ד. ודו"ק. **ועיין בשו"ת בסוף הספר בסי' אות....(התשובה על הפ"ר).**

⁵⁶⁵ עפ"י המבואר בהערה הקודמת.

⁵⁶⁶ עיין בהערה הקודמת. והכא קיל טפי דלאו מילתא פסיקתא דהוי פסיק רישיה בתלישת השערות, וכדתנן בנזיר (מב.), נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק, ואמרין עלה דהיינו טעמא דחופף ומפספס משום דקיימא לן כרבי שמעון דדבר שאינו מתכוין מותר, ומינה ילפינן בשבת (פא:) לענין שבת. וכן פסקו מרן הבית יוסף והרמ"א בהגה בסוף סימן שג. ושערות פניו קילי טפי משערות ראשו. וכמו שכתבו התוספות (שבת נ: ד"ה במאי), דשערות פניו ידיו ורגליו אינם נושרות מהר ולא הוי פסיק רישיה ושרי לחוף כנתר וחול אבל כראשו אסור דהוי פסיק רישיה. ע"ש.

⁵⁶⁷ כ"כ הש"ך בנקודות הכסף (יו"ד סי' קצח) ובט"ז (ס"ק כא) והיה טעמו משום דהו"ל שבות דשבות במקום מצוה. וזה עפ"י התוס' (שבת צד:) כתבו דדוקא לרבי יהודה דמחייב במלאכה שא"צ לגופה חייב על נטילת ציפורניו ושערו בכלי בשבת, אבל לר"ש דפטר במלאכה שא"צ לגופה ה"נ דפטר. ע"ש. וכיון דקי"ל כריש א"כ הו"ל נטילת ציפורנים בכלי איסור דרבנן, ואמירה לנכרי באיסור שבות במקום מצוה מותרת. ועוד שיש לצרף דעת בעל העיטור שמתיר אמירה לנכרי אפי' באיסור תורה במקום מצוה. ומ"מ כיון שאפשר לנכרית לחתוך הציפורנים בשיניה נכון לעשות כן עש"ב. ואמנם בשו"ת חכם צבי (סי' פב) העיר ממ"ש הריב"ש (סי' שצד) שאף לר"ש יש איסור מה"ת בגזיזת ציפורניים ושער בכלי והו"ל מלאכה הצריכה לגופה ושכ"ד ר"ה פ"פ ע"ש. וכן כתבנו בראש הסעיף שזוהי דעת מרן הש"ע. אלא ש"ל דדוקא כשנטל צפורניו ושערו לייפות גופו הו"ל מלאכה הצריכה לגופה, אבל בנ"ד שצריכה

לגזוז את צפרניה, ולא תושיט האשה את ידיה אליה⁵⁶⁸. ואם אין שם נכרית, יש להתיר לה לטבול על ידי ניקור יפה תחת הצפרנים.

סעיף ב

אסור לחתוך יבלת מגופו, בין לחה בין יבשה⁵⁶⁹, בין ביד בין בכלי בין לו בין לאחר. והוא הדין לשלפוחית עור שיש על גבי כויה וכל כיוצא⁵⁷⁰.

מותר להסיר גלדי פצע שנתייבש בשבת אף אם כוונתו לתענוג בעלמא⁵⁷¹. אולם יזהר לא לחכך חזק מידי שלא יצא דם⁵⁷².

מותר לגרד בשבת קשקשים מהראש, ואין לחוש משום איסור גוזז⁵⁷³.

ליטלם משום חציצה בטבילה הו"ל מלאכה שא"צ לגופה, וא"כ גם להריב"ש וסיעתו אין בנ"ד איסור תורה רק איסור דרבנן. וממילא יש להתיר ע"י נכרית. וכ"כ המשנ"ב בבאה"ל (סי' שמ ד"ה וחייב). וכן העלה מרן רבינו הגרע"י זצ"ל בספר לוית חן (סימן קיז). וכ"כ במנוח"א (ח"ב עמ' שצב). אלא דכתב בביאור הלכה (הנ"ל) דנראה דבציפורני רגליה טוב יותר להתיר ע"י ניקור מלהתיר ע"י גוי. והביא סיוע לדבריו מהפתיח תשובה (יו"ד שם סק"י) בשם מורנו הרב דניאל. וטעמו מפני שאין דרכם של נשים להקפיד על לכלוך שבצפרני הרגליים, א"כ גם אם לא תנקר היטב וישאר מעט לכלוך אין זה מעכב.

⁵⁶⁸ הט"ז (שם) כתב, שמכיון שמן הדין די בניקור תחת הצפרנים שלא יהא שם דבר חוצץ ורק מתורת מנהג גוזזים הצפרנים, א"כ למה נתיר איסור שבות בחנם. ועוד, שמכיון שא"א שלא תסייע לנכרית ע"י הושטת ידיה הו"ל כההיא דקי"ל במכות (כ): אחד המקיף ואחד הניקף, ומוקים לה במסייע ודברי הכל. אלמא דמסייע כה"ג יש בו ממש ואסור. וראיתי למי ששגג בזה, וצוה ביו"ט לומר לנכרית לחתוך הצפרנים לטבילה, ולא כיון נכונה. עכ"ל. והש"ך (שם בנקה"כ) כתב להשיג על הט"ז, דאי משום שמסייע לנכרית, מסייע אין בו ממש, וכדאיתא בשבת (צג.) ובביצה (כב.), ושאינה היא דמכות דכתיב לא תקיפו, בלשון רבים, לומר אחד המקיף ואחד הניקף, אלא דלגבי ניקף הו"ל לאו שאין בו מעשה ולכן כשמסייע תשיב מעשה ולוקה עליו כההיא דב"מ (צ: דעקימת פיו הוי מעשה, אבל בשאר איסורים אמרי' מסייע אין בו ממש. דמסייע בכה"ג יש בו ממש ובאמת שבחי' הריטב"א (מכות כ): כתב בשם הר"מ כדברי הש"ך, שדוקא בדין הניקף דכתיב לא תקיפו, שיש איסור על הניקף גם בלא סיועו, ולא בעי' סיוע אלא כדי ללקות דהוי לאו שיש בו מעשה. ורוב ככל האחרונים פסקו דלא כהט"ז. ובכל אופן היכא שאפשר שהנכריה תקח את ידה כדאי לעשות כן לצאת אליבא דכ"ע.

⁵⁶⁹ ואפילו היא יבשה ועומדת להתפרך לבסוף מעצמה, אפילו הכי אסור. וכל זה לענין איסורא, אבל לענין חיובא אינו חייב אלא אם כן נוטלה כשהיא לחה ובכלי, דאז הוא בכלל גוזז. משנ"ב (סק"ו).

⁵⁷⁰ יש לאסור גם לקלף את שלפוחית העור שיש על כויה, וכן בכל פצע מוגלתי אשר נקרו עור על המוגלה, דהרי זה כעור שנתייבש ומת ויש בו איסור גוזז. ולא גרע מכל ציצין שבעור. ולכאורה היה מקום להקשות ממה דאיתא בש"ע (סי' שכח סעיף כח) בדין מפס מורסא שהתירו לנקוב את המורסא, ולכאורה הרי נקיבת עור כזה יש בזה משום איסור גוזז, שהרי אין העור כחלק מהגוף אלא נעשה כמותרי הגוף, וא"כ דמי ממש לנ"ד. אלא ד"ל דהתם מיירי בעושה נקיבה בעלמא שאין בה משום תלישת עור, וממילא לא שייך לאסור משום גוזז. וכן משמע מהמשנ"ב (סי' שכח ס"ק פז).

⁵⁷¹ משום שהגלד הוא תערובת דם ולחות שנתייבשה ואינו מחובר בתולדתו לגוף האדם כמו עור האדם, רק נדבק שם אחר שנעשה הפצע, והרי זה דומה לכללך שנדבק בבשר האדם שבדאי מותר להסירו ואין שייך בו איסור גוזז. וכן מבואר להדיא בשלחן ערוך (סי' שכח סעיף כב) שמעבירין גלדי מכה בשבת. ע"ש.

⁵⁷² ואם גירד בנחת ויצא דם, הוי דבר שלא מתכוין ומותר. והטעם שמותר להסיר הגלד, ביאר בקצות השלחן (סי' קלו בדה"ש ס"ק כב) כיון שסופו ליפול ממילא, אין לאסור מצד גוזז. ע"ש. ואין להקשות ממה שפסק הש"ע דאסור לחתוך יבלת מגופו, ואף ביבשה קיים איסור מדרבנן, אף שעומדת להתפרך לבסוף מעצמה (ראה במשנ"ב שם סק"י), דדוקא גלד שהוא שכבת דם שהתייבשה ואינה חלק מהבשר עצמו, אלא שכבת גלד על העור, מותר להוריד, כיון דלא חשיב כחלק מהגוף וממילא אין לאסור מצד גוזז, משא"כ יבלת, אף שהיא יבשה עדיין מחוברת היא לגוף, וממילא שייך בה איסור גוזז. שו"ר שכן תירץ בשלחן שלמה (סק"ה).

⁵⁷³ דדמי לגלדי הפצע. וראיתי במשנ"ב למעשה שהביא בשם רופא עור שאין הקשקשים יונקים מן הגוף כלל, וממילא תמה על מה השש"כ (פרק יד סעיף מג) שהחמיר להחשיב את הקשקשים כמחברים לגוף. ע"ש. ואף אנו התייעצנו בזה עם רופא מומחה שטען שאין הקשקשים מחברים לגוף אלא מונחים על העור. בכל מקרה לא יגרד

צריך להיזהר שלא לתלוש את רצועות העור שיש בשפתיים⁵⁷⁴.

יש לאסור לתלוש את חתיכות העור הנוצרות מחמת שיזוף או אקזמה⁵⁷⁵.

ילד קטן שיש לו שן חלב שמתנדנדת, ועומדת להתלש, ומצערת אותו, מותר לתולשה בשבת⁵⁷⁶.

באופן כזה שיהיה פסיק רישיה שיתלש שיער. ואף דהוי פ"ר דלא נחא ליה בדרבנן רצוי להחמיר לכתחילה לחוש לדעת האוסרים. עיין ש"ע סי' שיב סעיף ז.

⁵⁷⁴ עיין משנ"ב (סק"ז) וז"ל: וה"ה דאסור לתלוש שאר ציצין של עור שפירשו קצת מעל גבי ידו או ממקומות אחרים. ע"כ. ועיין בביה"ל (ד"ה יבלת) שכתב דלפי המסקנא בבכורות (כה). בדבר דאורחיה לתלוש ביד חייב על התלישה משום גוזז, א"כ כשיש איזה ציצין מדולדלין על שפתיו ולא פירשו רובן אפשר דחייב חטאת התולש אותן אפילו בידו, דדרך לתלוש אותם שם ביד ולא בכלי. ע"ש. אולם ראה בספר האיר יוסף (סי' קו) שנסתפק אם התולש ציצין שעל שפתיו בשיניו חייב, שיתכן שאף שדרכו בכך מ"מ מפני שלא מצאנו חיוב בתלישה בשיניו במלאכת גוזז אין לחייבו על כך. ע"ש. וצ"ע. ולכאורה היה מקום להקשות דכיון דהציצין הללו גורמות צער, ובכחאי גוונא שנתלשו רובן יהיה מקום להתיר לתולשן, כיון דדוקא לענין ציצין שבאצבעות החמיר מרן (סי' שכח סעיף לא) דנחלקו בזה רש"י ור"ת, משא"כ בשאר מקומות, וא"כ הכא קיל טפי, אלא ש"ל דכל ההיתר בנתלשו רובן הוא דוקא כשנעשה בשיניו במקום צער, משא"כ הכא שכיון שתולשן בפיו או בשיניו וידיו, הוי כהרגלו בחול, וא"כ אין להתיר אף בכחאי גוונא שנתלשו רובן וגורמות צער. והסתפקנו מה יהיה הדין כשרוצה לנגב את פיו במגבת (במידה והתלכלך), אולם כוונתו גם להוריד את דלדולי העור, האם מותר לנהוג כן. ואולי יש לסמוך בכחאי גוונא על סברת הרשב"א דכל שעושה פ"ר ואין מתכוין למלאכת האיסור בלבד, יש להתיר, בצירוף דעת הסוברים דאיסור זה רק מדרבנן. ועיין בבירורי הדינים בסוף סי' שטז בביאור דעת הרשב"א. ועדיין צ"ע.

⁵⁷⁵ לכאורה היה מקום לומר דמותר להסירן בשבת כיון שעור יבש כולו, ואין לו חיות, ועומד להתקלף לגמרי, אלא די"ל דדמי ליבלת יבשה שכתב במשנ"ב (סק"ו), דאסור מדרבנן לחתוך יבלת יבשה בידו ואפילו היא יבשה דעומדת להתפרך לבסוף מעצמה. ואע"פ שיד הדוחה נוטה לומר דהכא קיל טפי, דהתם ביבלת אע"פ שהיא יבשה מכל מקום עדיין היא מחוברת לגוף, משא"כ בעור שנקלף כמעט לגמרי מן הגוף ורק מחוברת אליו בצד אחד, אלא דעדיין לדינא יש לאסור לתלוש דהוי כציצין שפירשו רובן דאסור להסירן, ואף שהכא לא שייכת המחלוקת בין רש"י לר"ת שמחמתה אסר מרן לתלוש הציצין בכל אופן, בכל זאת התם הותר דוקא במקום צער, משא"כ הכא דברוב המקרים אותן חתיכות העור אינם מצערות כמו בציצין על כן אין להסירן מהגוף.

⁵⁷⁶ ראה בשו"ת אבנ"ז (סי' קלא) שדן האם שייך בהוצאת שן מהחינכיים משום גוזז, וכתב, שכיון שלזקנים אין שיניים וגם אדם שנולד אין שיניים, אלא שצומחים לאחר מכן, ממילא אין השן נחשבת מגוף האדם, וחייב הנוטלה משום גוזז. וכן כתב בתהלה לדוד (סי' שכח סק"ג) שהנוטל שן חייב משום גוזז. ועיין באגלי טל (גוזז סק"י) שביאר שלדעת הרמב"ם (פ"ט ה"ח) שסוב שהנוטל יבלת לחה בכלי אינו חייב משום גוזז, והסביר טעמו האגלי טל, שכיון שהיבלת אינה מן העור אלא מן הבשר שתחת העור, ממילא פטור, דס"ל לרמב"ם שגוזז אינו חייב אלא בנוטל מן העור. וממילא לשיטתו אין לחייב בהוצאת שן משום גוזז. ועיין לרבינו הגדול הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (ח"ג עמ' רמ) שהאריך בדיון זה. עכ"פ, ברוב ככל הפעמים בהם השן מתנדנדת, זהו סימן מובהק שהשורש שבתוך החיך כבר נותק, והשן רק תפוסה בבשר, וזה ענין של זמן מועט עד שתיפול ותינתק, ובכחאי גוונא נראה דדמי ממש לציפורן שפירשה רובה דמצערת אותו, דמותר לתולשה, ואף שהבאנו בזה צד להחמיר, הכא קיל טפי, דלא שייך בשן מחלוקת הפוסקים מאי "כלפי מעלה" דנאמר בציצין. ואף דכמעט פ"ר שיצא דם, בכל אופן קי"ל דלא אמרינן פ"ר אלא היכא דבוודאי יתרחש האיסור. וראה בזה בהרחבה ביבי"א (ח"ד או"ח סי' לז). ואף אי נימא דהוי פ"ר, הרי הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, דאינו צריך לדם היוצא, ומטעם זה התיר מרן הגרע"י זצ"ל (חזו"ע ח"ג עמ' רלז) במקום צער גדול אף עקירת שן. והכא דמירי בקטן דדינו כחולה שאין בו סכנה, יש להקל בזה, כ"ש שלרוב צריך מגע קל כדי לתולשה, והוי כתולש כלאחר יד.

סעיף ג'

מלאכת מוחק⁵⁷⁷

מלאכת מוחק היא מט"ל אבות מלאכות האסורות מן התורה בשבת. מהות המלאכה היא פעולת הכשר לכתיבה או לציור צורה ע"י שמוחק מילים, אותיות, ציורים, או אפי' צבע וטשטוש דיו⁵⁷⁸, כדי לכתוב או לצייר במקום המחיקה. בעבודת המשכן היו מוחקים אותיות שנכתבו בטעות על הקרשים על מנת לכתוב במקומם אותיות אחרות.

המוחק אות אחת על מנת לכתוב במקומה אות אחרת, פטור אבל אסור מדברי סופרים⁵⁷⁹. ואם חשב לכתוב במקומה שתי אותיות⁵⁸⁰ או שמחקה מספר שלם על מנת לכתוב אפי' אות אחת במקומה וישראלים בה את הספר, הרי זה אסור מן התורה.

המוחק בשבת כתב או טשטוש דיו וצבע כדי לכתוב אפילו ביום חול⁵⁸¹ במקום המחק שתי אותיות או יותר⁵⁸², הרי זה אסור מן התורה.

⁵⁷⁷ הנה כתבנו מלאכה זו לפני מלאכת כותב כיון שכך סידרה מרן בסימן זה, אולם כדי למצות את מלוא ההבנה במלאכה זו ראוי ונכון קודם לקרוא את סעיפים ד', ה' העוסקים במלאכת כותב.

⁵⁷⁸ עיין ברא"ש (פ"ז סי' ט) דבתחילה חשב שלא חייבים במחיקת טשטוש דיו, אפילו אם יש במקום המחיקה כדי לכתוב כמה אותיות, משום דבמשכן המלאכה הייתה במחיקת אותיות. וכן משמע מלשון הברייתא שכתוב המוחק אות וכו', אולם לבסוף ראה בתוספתא (פי"ב) שגם בנפל דיו על ספר ומחקו או נפל שעוה על הפנקס ומחקו אם יש במקום כדי לכתוב ב' אותיות חייב, וא"כ מבואר שאף במחיקת טשטוש חייבים. ולפ"ז צ"ל דלשון הברייתא שכתוב "המוחק אות גדולה" לאו דוקא, אלא אגב רישא שנקט הכותב אות גדולה נקט גם בסיפא. ובטעמא דמילתא כתב הרא"ש, שאות שנכתבה בטעות כמאן דליתיה דמיא, ועיקר החיוב בשביל מחשבת הכתיבה, הלכך אפילו טשטוש דיו נמי. עכת"ד.

⁵⁷⁹ פרש"י (עג). שהמקור במשכן למלאכת מוחק הוא שהיו רושמים על קרשי המשכן לידע איזה בן זוגו, וכותב אות בזו ואות בזו, ומוחק פעמים שטעה. כמבואר בגמ' (קג:). וכ"כ הרא"ש (פ"ז סי' ט) דמוחק שהיה במשכן הוא שפעמים כתב בטעות אות אחת על קרש המשכן ומחק כדי לכתוב אות אחרת במקומה. ונמצא דבמשכן היו מוחקים אפילו אות אחת, והקשה הרא"ש, דא"כ לכאורה יש לחייב אפילו על מחיקת אות אחת כדי לכתוב אות אחרת במקומה, ולא כמו שכתוב במשנה דבעינן מוחק ע"מ לכתוב שתי אותיות, או מוחק אות גדולה שיש במקומה לכתוב שתיים כמבואר בברייתא (עה:). ומיישב הרא"ש וז"ל: אלא שאינו ראוי לחייב על מחשבת כתיבה יותר מעל כתיבה עצמה. עכ"ל. וכוונתו דלא מסתבר שמלאכת מוחק תהא חשובה יותר ממלאכת כותב, שהרי תכלית מלאכת מוחק היא ההכנה וההכשר לכתיבה, וא"כ גם במוחק לא שייך לחייב בפחות ממקום ב' אותיות.

⁵⁸⁰ איתא במשנה (עג). אבות מלאכות ארבעים חסר אחת וכו', הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. ע"כ. וגרסין בגמ' (עה:). ת"ר כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, פטור. מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, חייב. אמר רבי מנחם בר' יוסי זה חומר במוחק מבכותב. ע"כ. ופרש"י שאין מלאכת מחיקה חשובה אלא ע"מ לכתוב, והרי יש מקום לשתי אותיות.

⁵⁸¹ מלשון מרן שכתב המוחק דיו שעל הקלף וכו' אם יש במקומו כדי לכתוב ב' אותיות חייב, לכאורה משמע דהעיקר שמקום המחיקה יהא ראוי לכתיבת ב' אותיות, אבל לא בעינן שיתכוין לכתוב ממש. וכתב הפמ"ג (מש"ז סק"א) דאין הפירוש כן, אלא בעינן שיתכוין ממש לכתוב, ומ"מ לא בעינן שיתכתוב בשבת, אלא שיהא ראוי אימת שירצה לכתוב ב' אותיות. וכ"כ המשנ"ב (ס"ק יג).

⁵⁸² אלא שעדיין צריך ביאור מהו הגודל של האותיות שבמחיקה כזאת יתחייב המוחק, האם בעינן שיעור אותיות גדולות, או די בזה שמוחק שיעור המספיק לכתיבת שתי אותיות קטנות. ועיין במנחת חינוך (מוסר השבת מוחק אות ב) שכתב, שהחייב במחיקת אותיות הוא אפילו אם כתב שתי אותיות קטנות מאוד, שהרי לא נתבאר שיעור גודלם, ואותיות קטנות גם נקראות אותיות. והנה במוחק כתב דיו או אות אחת גדולה ויש במקומה כדי לכתוב שתיים שחייב, בזה יש להסתפק בשיעור של שתי האותיות, אם הוא כדי לכתוב שתי אותיות קטנות או בינוניות, ומסיק שם שמסברא י"ל דמיירי באותיות בינוניות. ע"ש. וכן ראיתי שכתבו המאירי (שבת קד:), והר"ן (שבת עה:).

המוחק שלא על מנת לכתוב ואין במלאכתו תועלת, הרי זה מקלקל ואינו חייב מהתורה אבל אסור מדברי סופרים⁵⁸³.

אם מחק כתב או צבע העשוי מדבר שאין רישומו מתקיים כגון משקים ומי פירות, או שהיה כתוב על דבר שאין מתקיים עליו כתב וצבע, הרי זה אסור מדברי סופרים⁵⁸⁴.

המוחק שלא על מנת לכתוב אך יש במחיקתו תועלת, כגון שמוחק אותיות שנכתבו בטעות או מוחק חוב שכתוב בפנקסו ונפרע, נחלקו הפוסקים אם יש בזה איסור תורה כיון שישנו תיקון בפעולתו, או שאינו אסור אלא מדברי סופרים כיון שאינו מוחק על מנת לכתוב. והעיקר נראה כדעה השניה⁵⁸⁵.

⁵⁸³ רמב"ם (פי"א מהל' שבת ה"ט).

⁵⁸⁴ כ"כ הרמב"ם (פי"א מהל' שבת ה"ט), וטעמא דמילתא, שכיון שהכתב אינו מתקיים, ממילא המוחק נחשב כמוחק כתב שנמחק כבר.

⁵⁸⁵ ראה בפמ"ג (אשל אברהם סק"ז) שכתב, שאם במחיקה לבד היה שום תיקון כגון שהיה כתוב איזה חוב לחברו ומחקו, חייב משום מוחק, אע"פ דלא היה ע"מ לכתוב. ודוקא במוחק טשטוש וכד' בעינן שיהיה כוונתו ע"מ לכתוב, משא"כ בזה שהמחיקה גופה היא התיקון. וסיים שם דמשום הכי הרמב"ם (פי"א מהל' שבת ה"ט) כתב שהמוחק על מנת לקלקל העור פטור. ומשמע, שאם אין כוונתו לקלקל אע"פ שאין בדעתו לכתוב ב' אותיות, חייב. ומה שכתב בתחילה "המוחק כתב על מנת לכתוב במקום המחק ב' אותיות חייב" יש לומר שאותו כתב אין מועיל לו ולא מוריד וכו'. ע"ש. ובבאה"ל (ד"ה המוחק דיו) הביא דברי הפמ"ג הנ"ל, והוסיף להביא כמה ראיות לדבריו, דכמו דאיתא במשנה בקורע על מנת לתפור, משום שכן היה במשכן כדאיתא בגמ', ואפ"ה ידוע הוא שאפי' שלא על מנת לתפור, כל שיש תיקון בקריעתו חייב, דכעל מנת לתפור דמי, ה"ה במוחק, אף דאיתא במשנה מוחק על מנת לכתוב, משום שכן היה במשכן שמחקו איזה אות שטעו בה כדי לכתוב אחרת במקומה, מ"מ היכא שבהמחיקה גופא יש תיקון נראה דכעל מנת לכתוב דמי. ועוד הביא ראיה מהתוספתא (פי"ב הל' ז) וז"ל: אין לך שחייב אלא המוחק ע"מ לכתוב והמוחק ע"מ לתקן כל שהוא. ע"כ. ועתה ראיתי להגר"מ לוי זצ"ל במנוח"א (ח"ג עמ' קנג) שהעיר על הדברי הפמ"ג והמשנ"ב הנ"ל, שלדעת רוב הפוסקים ומרן הש"ע שסוברים שהעושה מלאכה בשבת וא"צ לגופה, כלומר א"צ לתכלית שהיו צריכים לה בעבודת המשכן, הרי הוא אסור מדברי סופרים בלבד, לכן כשמוחק וא"צ למחיקה לצורך כתיבה אלא לצורך אחר, כגון שמוחק שטר חוב פרוע ואין לו צורך כתיבה כלל במקום המחק אע"פ שיש לו צורך בעצם מחיקת הכתוב בשטר מ"מ הואיל ובעבודת המשכן מחקו לצורך כתיבה הו"ל מלאכה שא"צ לגופה ופטור. ואה"נ לדעת הרמב"ם שפוסק כרבי יהודה שמחייב על מלאכה שא"צ לגופה בנ"ד נמי אסור מן התורה, וממילא אין להביא ראיה מדבריו. וכן מ"ש בתוספתא שהמוחק לקלקל פטור, אין לך שחייב אלא המוחק על מנת לכתוב והמוחק על מנת לתקן. ע"כ. יש לומר דאיתי כרבי יהודה דס"ל דמלאכה שא"צ לגופה חייב. אבל לדידן דקי"ל כרבי שמעון דמלאכה שא"צ לגופה פטור עליה, אין לך מוחק שחייב אלא מוחק על מנת לכתוב. וכ"כ בנשמת אדם (כלל לח אות א). עכת"ד המנוח"א.

והנה יש להביא ראיה לדבריו מלשון הרא"ש (סימן ט') שכתב, וז"ל: והיינו טעמא כי פעמים כתב במשכן טעות על קרש אחד ומוחק כדי לכתוב אחרת במקומה מן הדין היה ראוי לחייב אך במוחק אות אחת כדי לכתוב אות אחרת במקומה אלא שאינו ראוי לחייב על מחשבת כתיבה יותר מעל כתיבה עצמה. עכ"ל. ומבואר ברא"ש שמצד מלאכת המשכן היתה מחיקת אות אחת ומשמע ברא"ש להדיא שיש חשיבות של תיקון אף באות אחת, והסיבה היחידה שלא חייבה תורה על מחיקת אות אחת שאינו ראוי לחייב על מחשבת כתיבה יותר מעל כתיבה עצמה, ומשמע שכל מהות המלאכה הכשרה לכתיבה. וכך הבין הנשמת אדם בדעת הרא"ש. ע"ע בתוס' (שבת עג: ד"ה וצריך לעצים) שכתבו דאפילו לרבי יהודה שמחייב במלאכה שאצל"ג מודה שבקורע אינו חייב "אלא על מנת לתפור" וכן "במוחק על מנת לכתוב" וכבר כתב רעק"א (שם בגליון הש"ס) שמוכח שנקטו תוס' שגדר מלאכת קורע הוא על מנת לתפור. ועיין שם מה שתמה, ומשמע מדבריו שעל מוחק היה פשיטא ליה שענין המלאכה הוא על מנת לכתוב בדוקא. וראה לגר"ז (סי' שמ סעיף ד') שכתב וז"ל: אבל למחוק שלא על מנת לכתוב לא היה במשכן ואין זו מעין מלאכה כלל והואיל וחוב המוחק הוא משום שעושה כן על מנת לכתוב דהיינו שמתקן מקום לכתיבה. עכ"ל. ומבואר מדבריו שפסק כהרא"ש, דדוקא על מנת לכתוב חייב, ובלא זה אין זו מעין מלאכה כלל, והגדיר להדיא שהמלאכה היא הכשרת מקום כתיבה. וכן פסק במנחת חינוך (מלאכת מוחק), והסביר דהרמב"ם שחייב אפילו לשיטתיה דפוסק כר"י שמחייב במלאכה שאצל"ג. ע"ש. ולכאורה היה מקום להוכיח מדברי הירושלמי (פ"ז הל' ב') ששייך דין מוחק אף במחיקה שאינה מכשרת לכתיבה, שכתב "היה ד' ועשהו ר' ולהפך, חייב משום כותב ומשום מוחק. ומבואר שחייב משום מוחק אף על תיקון שאין בו משום הכנה לכתיבה אחרת, אלא שבספר אפיקי ים (ח"ב סי' ד) ענף ה) העיר שבבבלי (קד:): מבואר שדבכהאי גוונא שמחק חלק מאות ועשה אות אחרת, חייב משום כותב, ולא ציין שיש גם חיוב מצד מוחק, ומשמע שהבבלי חולק על הירושלמי. ע"ש.

ועתה הראוני מה שכתב הריטב"א (שבת קמט. ד"ה מאי בינייהו) שהאיסור למנות את אורחיו מתוך הכתב, שמא ימחק, אינו חשש גמור, שהרי אף אם ימחקו אינו עובר על איסור תורה, הואיל ואינו מוחק על מנת לכתוב. ע"ש. ואף הפמ"ג עצמו (משבצ"ז סק"י) העלה כן, דחייב מהתורה הוא דוקא כשמוחק כדי לכתוב שתי אותיות, וקשה, דהרי אף שם כשמוחק שם מהרשימה יש תיקון בכך, שע"י זה ידע כמה מזון להכין, ולמי לחלק, וא"כ למה לא כתב

המוחק בשבת כתב או טשטוש דיו וצבע כדי לכתוב במקום המחק אות אחת בלבד, הרי זה אסור מדברי סופרים. ואם ישלים באות זו את הספר⁵⁸⁶ הרי זה אסור מן התורה⁵⁸⁷.

ספר תורה שיש בו אות אחת מיותרת, המוחק אותה בשבת הרי זה אסור מן התורה, ונחלקו הפוסקים האם חיובו משום מכה בפטיש⁵⁸⁸ או משום מוחק, והעיקר כדעה הראשונה⁵⁸⁹.

עוגה שכתוב עליה כמין אותיות, מותר מעיקר הדין לשבור את העוגה כדי לאוכלה, ואין לחוש משום מוחק בשבת⁵⁹⁰, ואין הבדל בזה בין אם האותיות הם מגוף העוגה בולטות או שוקעות כגון בסיקויטים או סוכריות ושקולד לבין אם האותיות נעשו מצבע מאכל או מקרם⁵⁹¹. אולם לכתחילה

לחייב בזה כמו שכתב לענין שטר חוב. וצ"ע. והמעין יראה שאף הפמ"ג (סי' שמ א"א סק"ז) אחר שנקט בדברי הרמב"ם דאף בכהאי גוונא חייב, סיים, "ואין פשטות הדברים מורין כן. וצ"ע. ע"ש. והיינו דאף הפמ"ג הבין דמהות מוחק מהתורה זה דוקא כאשר מכשיר ומתכוין לכתובה. ומה שהכחן הגדול פסק בביאור הלכה (שם) דאף בכהאי גוונא איסורו מהתורה, אזיל לשיטתה, שכ"כ במלאכת קורע (בבה"ל בד"ה ולא נתכוין לקלקל) שכל קורע על מנת לתקן חייב. וכן בריש סימן ש"ז בכל מתיר על מנת לתקן וא"צ דוקא על מנת לקשור. ע"ש. אלא דעדיין יש להעיר, על מה שדימה בבה"ל דין מוחק להא דסוף הסימן דקורע שלא ע"מ לתפור כגון ניירות דבוקים, שחייב. ולכאורה אין להביא משם ראייה, דבמוחק שטר חוב אין לו שום תועלת מגוף המחיכה עצמה, אלא ישנה תועלת צדדית שעכשיו השטר לא קיים, משא"כ בקורע שני ניירות דבוקים שצריך לגוף הקריעה כדי להשתמש בכל נייר בפנ"ע, וא"כ י"ל דאגן דקיי"ל כר"ש הדין הוא דפטור, והרמב"ם שחייב בזה אזיל לשיטתיה דפוסק כר"י.

⁵⁸⁶ לעין בחזו"ע על איזה ספר מדובר

⁵⁸⁷ ראה בפמ"ג (משבצ"ז סק"א) שכתב, שמוחק ע"מ לכתוב אות אחת להגיה הספר, חייב, כמבואר בגמרא (קד:): דבכותב אות אחת להשלים בה את הספר חייב. וה"ה מחק וגרר שם כדי לכתוב אות אחת להשלים הספר חייב, דמאי שנא. והעתיקו לדינא הביאור הלכה (סי' שמ ריש סעיף ג). ומה שכתב הפמ"ג דכותב אות אחת להשלים בה את הספר, דחייב, מקורו בברייתא (שבת קד:): וברמב"ם (פרק יא מהל' שבת הל' ט) והטעם, שכיון שהשלים בה ספר אהנו מעשיו טובא והו"ל מלאכה שלימה אע"פ שכתב אות אחת. ומשמע מדבריהם דאם כתב אות אחת, חיובו משום כותב, ואם מחק אות אחת כדי לכתוב אחרת ובכך יושלם הספר, חיובו משום מוחק. והנה היה מקום לומר דיש לחייבו אף מדין מכה בפטיש, ברם, יש לדחות שאיסור מכה בפטיש שייך דווקא בדבר שנגמרה עיקר מלאכתו וכבר יש עליו שם כלי אבל בדבר שעדיין אין עליו שם כלי, אינו חייב משום מכה בפטיש. וכ"כ המאירי (שבת קד:): וז"ל: וחכמי הדורות שואלים בה כהוגן ויתחייב בה משום מכה בפטיש וכו' ויתרצו שלא נאמר מכה בפטיש אלא במלאכה שנשלמה כולה וכו' אבל באלו לא נשלם הספר והבגד עדיין וכל שהוא עושה לצורך השלמה אינו מכה בפטיש שאל"כ אף המלאכות שתחילתן וסופן בא כאחד כגון קצירה וכיוצא בה היה ראוי להתחייב בהן משום מכה בפטיש עכ"ל. וכ"כ רבינו יהונתן (הו"ד בשיטה להר"ן (עג. ד"ה המכה), וכן משמע מהיראים (סי' רעד קמ:). אלא שדין זה אינו מוסכם, שמדברי התוספות (קג. ד"ה בשלמא) והרשב"א (קב: ד"ה האי) מבואר דחולקים על חידושו של המאירי. וכן משמע מדברי הרמב"ם (פרק יז הל' יז) שלא כהמאירי. וכן כתב הגר"א בשנות אליהו (פרק הבונה משנה א). וכן תראה במנחת חינוך (מוסף השבת כותב אות יד) שמבאר דלדעת רש"י הכותב אות אחת והשלים בה את הספר שחייב, חיובו משום מכה בפטיש, וכן ביאר בשפת אמת (קד: ד"ה להשלים) ובטל אורות (מכה בפטיש ד"ה ולכן).

⁵⁸⁸ עפ"י המבואר לעיל, כיון שע"י המחיכה הזו מתקן את הספר, ונעשה כשר לקריאה בצבור, הו"ל מתקן מנא ואסור מן התורה משום מכה בפטיש. וכ"כ במנוח"א (ח"ג עמ' קנג).

⁵⁸⁹ עפ"י המבואר לעיל (לכתוב איפה) דנחלקו הפוסקים לענין מחיקה שלא על מנת לכתוב, שבעצם המחיכה יש תיקון ותועלת. והעלנו למסקנה דהעיקר כשיטת הסוברים דחיוב במוחק הוא דוקא כשמוחק על מנת לכתוב.

⁵⁹⁰ ואין לומר דטעם ההיתר הוא כיון דאין כתיבה ומחיכה באוכלין, דבתוספתא (פרק יב דשבת הל' ו') איתא, כתב בקליפי אגוזים בקליפי רימונים בדם הקרוש בחלב הקרוש על עלה זית ועל עלה חרוב ועל עלה דלעת ועל כל דבר שהוא של קיימא חייב על עלה חזרין ועל עלה כרישין ועל עלה בצלים ועל עלה ירקות ועל כל דבר שאינו של קיימא פטור. ע"כ. ומוכח דשייכא כתיבה באוכלין אי הוה כתיבה המתקיימת, ולכן על עלי בצלין וכרישין פטור רק משום דאינו מתקיים, אבל לא משום שנאכלים. וכן כתב הרוקח (סי' רפ). וכ"ה באגודה (פרק כלל גדול), וכן מוכח מהמרדכי הו"ד לקמן בהערה.

⁵⁹¹ המרדכי (פרק כלל גדול) כתב בשם מהר"ם, שאסור לשבור עוגה שכתוב עליה אותיות, אף על פי שאינו מתכוין אלא לאכילה, משום שמוחק את האותיות. ואף שאין איסור מן התורה אלא במוחק על מנת לכתוב, מכל מקום מדרבנן מיהא אסור. אך בתינוק אין לחוש, דקטן אוכל נבילות אין בית דין מצווין להפרישו היכא דלא ספינן להו בידיה. והו"ד בבית יוסף (סי' שמ) וברמ"א (סי' שמ סעיף ג'). ועיין בט"ז (סק"ב) שהתיר לשבר עוגה שכתוב עליה

צריך להמנע מכך היכא דאפשר⁵⁹². והנה היכא שהכתיבה היא מהעוגה עצמה בדפוס או בידים, שרי. וכן אם כתב האותיות בדבש המעורב במים או שאר מי פירות גם כן אין להחמיר⁵⁹³. ובכל הנ"ל יש להתיר ליתן העוגה לתינוק⁵⁹⁴.

המוחק בשמאלו כדי לכתוב שתי אותיות, נחלקו הפוסקים אם אסור מהתורה או מדברי סופרים. ונכון להחמיר בזה כסברא ראשונה⁵⁹⁵.

אותיות כיון שהוא עושה כן לצורך אכילה, ולא גרע מבורר ומטוחן שמותר במקום אכילה כדרך אכילה וכל שכן בזה שהוא מקלקל כיון שאין מוחק על מנת לכתוב וכל המקלקלים פטורים למה יהיה אסור דרך אכילה. ע"ש. ועיין בחזון איש (חאו"ח סימן סא) מה שתמה עליו. וכן יש לצרף בזה מה שנחלקו הפוסקים אם בכהאי גוונא מיקרי כתב המתקיים, ועיין במנוח"א (ח"ג עמ' קסב-קסג) שכתב שהעיקר שגם בכה"ג נחשב דבר שאינו מתקיים כיון שדרך כל העולם שלא לקיימו. ע"ש. וכן ראיתי לפמ"ג (א"א סק"ה) והחיי אדם (ח"ב כלל לח ס"ד) שכתבו להתיר כיון דהוי דבר שאינו מתקיים. אולם הגאון חזון איש (שם) ס"ל דלא חשוב כתב שאינו מתקיים משום שאין דעתו לקיימו רק לאכול את העוגה, דלא מצינו בכותב דצריך לקיים, ולא אמרו אלא שצריך לכתוב על דבר המתקיים, אבל אם כתב על דבר המתקיים ודעתו שלא לקיימו, חייב. עכ"ד. אלא שלהלכה יש להתיר בזה בין אם האותיות חקוקות או בולטות, כיון שהוא דבר שאינו מתכוין. ואף שהמחיקה נעשית בהכרח, ואם כן נחשב הדבר לפסיק רישיה שאסור מכל מקום כיון שהוא בדברבן, שהרי מן התורה אין לאסור אלא במוחק על מנת לכתוב, וגם עושה כן שלא כדרך מחיקה שהיא ביד אלא אוכל בפה דרך אכילה, ועל ידי כך מוחק, ומחיקה בפה נחשבת כמחיקה כלאחר יד שאינה אסורה אלא מדברבן, וגם הוא מקלקל, לכן בצירוף כל זה יש להתיר בזה אף לדעת המחמירים בפסיק רישיה בדברבן. וכן כתב הדגול מרבבה (הו"ד בשערי תשובה), וכ"כ הט"ז (סק"ב). ובאמת שכן דעת הרבה אחרונים להקל בפסיק רישיה דלא ניחא ליה כלומר שלא איכפת לו מדברבן, וכל שכן הכא דמירי בתרי דברבן, כגון כאן שאינו מוחק על מנת לכתוב וגם הוא מוחק כלאחר יד. ע"ע ביבי"א (ח"ד או"ח סי' לח).

⁵⁹² אע"פ דהוי פ"ר בתרי דברבן דלא ניחא ליה, כבר הרחבנו דברינו בדיון זה (בשו"ת סי' שכח), והעלנו שלכתחילה ראוי ונכון להחמיר גפ בכהאי גוונא, אחר שמצינו שמרן החמיר אף בפ"ר בתרי דברבן דלא ניחא ליה, אולם כשאי אפשר אחרת, יש להקל. ומה שכתב הגר"מ לוי זצ"ל במנוח"א (ח"ג עמ' קסד) דאפשר דס"ל (למחמירים) דהו"ל בגדר מתכוין ממש, כיון שעצם אכילת האותיות נחשבת מחיקה, והרי הוא מתכוין גם לאכילת האותיות ולא רק לאכילת העוגה. ואע"פ שאינו מתקיים ולא איכפת לו במחיקת האותיות, מ"מ אסור מדברבן דמלאכה שא"צ לגופה גם באיסור דברבן אסורה מדברבן. ע"ש. אחר המחילה הרבה מהד"ג, לא זכיתי להבין דבריו, דודאי דלאוכל אין כוונה ישירה למחוק את הכתב, אלא כוונתו לאכילת העוגה והכתב נמחק ממילא, ובכהאי גוונא הוי פ"ר, ולא משאצ"ל, מה עוד שהרמ"א כתב זאת בהדיא "אע"פ שאינו מכין, רק לאכילה", דהיינו אפילו שאין כוונתו אלא לאכול ולא למחוק, בכל אופן הרי הוא מוחק. ומוכח דלא ס"ל שהאיסור הוא מצד משאצ"ל. וכן תראה בביאור הגר"א שביאר שהטעם שאסור לשבור עוגה שיש עליה אותיות, שהוא פסיק רישיה. ע"ש. וכן דעת רוב ככל האחרונים.

⁵⁹³ כ"כ המשנ"ב (ס"ק טו).

⁵⁹⁴ כ"כ המשנ"ב (ס"ק יד), ומקורו במרדכי (פ"ז סי' שסט). וטעמו כיון דקטן אוכל נבילות אין בית דין מצווים להפרישו, ורק אם הגיע לגיל חינוך אביו מצווה לחנכו כמבואר בס' שמג סעיף א'. אלא דאף שאין מצווים להפרישו, בכל אופן אין להאכילו איסור בידים. ועיין בספר תורת שבת (סק"ו) שכתב שמזה שהרמ"א שהביא את דברי המרדכי והשמיט דין זה שמותר ליתנו לקטן, נראה שדעתו לאסור גם ליתן לקטן, כיון דנחשב כנותן לו איסור בידים. וכ"כ במחצית השקל (סק"ה). וראה בכף החיים (ס"ק כט) שכתב, דמה שכתבו הפוסקים דמותר ליתן ללתינוק, היינו שאם לקח אין צריך למחות בידו, אבל אסור ליתן לו בידים. ע"ש. אלא דלענ"ד עדיין יש להקל ליתן עוגה זו לקטן, עפ"י דברי הב"י (סי' רסט) שכתב, ולדברי האומרים דאפילו איסורי דברבן לא ספינן להו לקטנים בידים כמו שאכתוב בסוף סי' שמ"ג אפשר דכיון שיש מתיריו לשתות בבית הכנסת אפילו לגדולים, אע"פ שהגדולים נוהגים כדברי האוסרים, מכל מקום לא חשיב איסור כולי האי שיאסר להשקותו לקטנים. ע"ש. והעתיקו המג"א (שם סק"א) וז"ל: כיון די"א דאפי' גדול מותר לשתות דיוצא בקידוש זה אע"ג דלא קי"ל הכי מ"מ לקטנים שרי. וכן הביא מרן זצ"ל בשו"ת יבי"א (ח"ג יו"ד סי' ג' אות ב') בשם שו"ת שמחת יהודה (סי' י"ג ד' יז ע"ד) דהביא ראיה מהב"י, דבמקום שיש מתיריים לגדול, אע"פ דלא קי"ל כדבריהם, שרי לספות לקטנים בידים. ע"ש. וא"כ בנ"ד דמירי בפ"ר בתרי דברבן דלא ניחא ליה, שרבו דעת המתירים בזה, יש להקל בזה בשופי לקטן.

⁵⁹⁵ ראה באבני נזר (או"ח סי' רט אות ט) שכתב, שפשוט שהמוחק בשמאלו חייב כמו המוציא בשמאלו. ודוקא הכותב שאינו יכול לכתוב בצורה טובה בשמאל פטור לדידן, אבל רשימה שיכול לעשות בשמאל כמו בימין ודאי דחייב. והוסיף, דלא הוצרך לכתוב זה אלא מפני שראה לאלוה רבה שכתב בענין פתיחת ספר וסגירתו שכתוב אותיות על צד הדפין, וכן בענין שבירת העוגות, לעשות בשמאל (נראה דכוונת האליה רבה עפ"י דברי הרא"ש (פרק כלל גדול סימן ט') דמבואר מדבריו דהחיוב במלאכת מחיקה אינו עבור מעשה המחיקה אלא עבור מחשבת הכתיבה, דהיינו שמכשיר המקום לכתיבה, דהוי כעין אתחלתא דכתיבה, וכוונתו כנ"ל, דהחיוב מחיקה הוא עבור הכשרתו לכתיבה, ולפי"ז שפיר ס"ל להאליה רבה דכמו דבמלאכת כתיבה פטור בשמאל, ה"נ במחיקה) והעיר

השורף דף נייר שכתובות בו אותיות, י"א שייך בזה איסור מחיקה אף שאינו מכשיר במחיקתו שום מקום לכתיבה, ויש חולקים. וכן עיקר⁵⁹⁶. ונפק"מ למיקילים בעישון סיגירות ביו"ט.

האבנ"ז, דזה תימה, דלא מבעיא בפתיחה ובשבירת העוגות דמשום מחיקה, דין שמאל כדין ימין, אלא אפילו בסגירה, דאז שייך לדון מצד כותב, מ"מ כתיבה זו דהיינו הסגירה יכול לעשות בשמאל כמו בימין. ע"ש. ועיין בכה"ח (אות מד) שכתב, דמוחק בשמאל אפשר דפטור. ע"כ. ומה שכתב אפשר משום דיש צד לחייב מוחק בשמאל מפני שאין צורך לאמן ידיו ככתיבה, וכפי שהבאנו בשם האבנ"ז, אולם מאידך יש צד לפטור כיון שחיוב מחיקה הוא כשהיא על מנת לכתוב, ולא עדיפה מחיקה מכתבה שפטור בשמאל. וראה בחזו"ע (ח"ה עמ' קלט) שהתחבט בדין זה. וכתבנו שנכון להחמיר בזה דהוי איסור תורה, כיון שהסברא היא שדוקא לענין כותב שייך שינוי בשמאל, משא"כ במחיקה. וכ"כ בשו"ת שבט הלוי (ח"ט סי' צא).

⁵⁹⁶ ראה במגילת ספר (עמ' קל אות ו') שהוכיח לאסור בכה"ג, וסייע דבריו מאיסור שבירת עוגה שיש עליה אותיות. וזה דלא כהרב אור שמח (פרק כג מהל' שבת הלכה ב') שפשוט לו שהשורף ספר אינו נחשב למוחק. ובאמת שמחלוקת זו קדומה היא, ויש בה נפק"מ רבה, דלשיטת האוסרים אין להקל לעשן סיגירות ביו"ט אם על הסיגירות כתובות אותיות, דאין צד קולא במה שגם הנייר נשרף. שו"ר שכ"כ בפמ"ג (סי' תקיא מש"ז סק"ב) שדן בכך, והעלה לאסור כיון דהוי עכ"פ מוחק מדרבנן. ע"ש. ומהר"ח פלאגי' בשו"ת לב חיים (ח"ב סי' ק) הביא דבריו להלכה. וכן תראה בקיצור ש"ע (סי' צח סל"ב), וכ"כ בשו"ת כתב סופר (או"ח סי' סו).

אלא שעדיין יש צד להקל בזה משום שהוא אינו מתכוין ומקלקל ועושה כלאח"י בדומה למה שהדגמ"ר מיקל לענין אכילת העוגה כשמוחק האותיות בפיו דרך אכילה וכבר עמד על זה הגרשז"א זצ"ל בשש"כ (דפו"י פי"ג הערה ל') ועיי"ש צדדים נוספים להקל בזה. וע"ע למרן רבינו זצ"ל (יבי"א ח"ה או"ח סי' לט אות ה) שכתב, דאף אותם האוסרים יודו בנ"ד, שבסיגריה בוערת האותיות נמחקות כלאחר יד בפיו דרך שאיפתו, ומה שהחמירו אותן הפוסקים מיירי כשלקחו נייר כתוב והבעירו על ידו. וכן תראה לגאון המהרשד"ם בארחות חיים (סי' תקיד סק"א) שהביא בשם החיד"א לאסור בזה, והעיר שהעולם נוהגים בזה להיתר, ויש להליץ בעדם, ע"פ מ"ש בשבת (קמו). שובר אדם חבית לאכול ממנה גרוגרות. ופרש"י, דה"ט לפי שאין שום איסור במקלקל בשבת. ע"כ. ועיין בר"ן (שם) שכתב, דאף דבעלמא מקלקל פטור אבל אסור, הכא משום צורך שבת התירו לכתחלה. ע"ש. והו"ד בב"י (סי' שיד). ובנ"ד דאיכא תרתי דרבנן, חדא דמוחק שלא על מנת לכתוב הוא, ועוד שמוחק כלאחר יד, ועוד דהוי דשא"מ, והוי פ"ר בתרתי דרבנן שיי"ל דלכו"ע שרי. עכת"ד. ועתה ראיתי למרן רבינו הגרע"י (חזו"ע ח"ה עמ' רכח) שהעלה להתיר לעשן סיגירות ביו"ט אעפ"י שהאותיות נמחקות ונשרפות, ואין לחוש בזה משום מוחק ביו"ט. ע"ש בהרחבה.

אדם שהתלכלכו ידיו בצבע מותר לו לרחצם בשבת, וכל שכן שמותר לו לרחוץ ידיו שהתלכלכו ממיץ פירות.⁵⁹⁷ ואם היו אותיות כתובות על ידו נכון להחמיר שלא למוחקם בשבת, אלא יטול ידיו בשיעור רביעית בפעם אחת, ולא ינגב במגבת.⁵⁹⁸

⁵⁹⁷ כן מוכח ממ"ש בספר יראים השלם (סי' רעד) והו"ד בש"ע (סי' שכ סעיף כ), שיש להזהר שלא לקנח ידיים שמלכלכות מפירות הצובעים בבגד או במפה משום שצובע המפה. ע"ש. וכיו"ב פסק בש"ע (סי' שכ סעיף מח). וממה שלא חששו לאיסור מוחק בקינוח הצבע מע"ג ידיו והדם מעל בשרו ומכתו מוכח שאין בזה איסור מוחק. אלא שעדיין יש להעיר בזה, דעתה ראיתי שבשו"ת פרי הארץ (ח"ב או"ח סי' ד דף יב ע"א) הביא מ"ש הרב הקדוש מהר"ש גרמיזאן ז"ל שנשאל באדם שהיו ידיו צבועות איסטיס ופואה, אם מותר לו ליטול ידיו לכבוד שבת או אסור משום מוחק, והשיב להוכיח מדברי היראים והש"ע הנ"ל שדוקא משום צובע המפה אסור, אבל לא משום מוחק צבע שבידיו, שהרי היו ידיו צבועות ואם איתא תיפוק ליה משום מוחק אלא ודאי אין בזה משום מוחק. אלא שהוסיף, דלכאורה נראה דיש בזה משום מוחק, וההיא דבעל היראים היינו להזהר שלא יגע נגיעה בעלמא, והכי דיין לישינה שיזהר שלא ליגע בידיו צבועות בבגדיו או במפה ולא כתב שלא יקנח ידיו במפה דהוה משמע דמקנח ידיו ומוחק הצבע, ועוד נראה דאפילו הוה אמר שלא יקנח ידיו, אין ללמוד משם היתר קינוח, דהתם קאי לפרש ענין צביעה דאע"ג דאין צביעה באוכלין אבל במפה ודאי יש צביעה, ואין הכי נמי דאיכא איסורא אחרינא משום מוחק הצבע. עכ"ל.

וראה עוד בשו"ת פרי הארץ (שם) שנשאל אודות מי שכתב על כף ידו בערב שבת ושכח לרחוץ ידיו ולהסיר הכתב מעליה קודם שבת, אם יכול ליטול ידיו בשבת או אסור משום מוחק. והשיב, שמותר לו ליטול ידיו הואיל ואין מתכוין למוחק רק לטהר ידיו לאכול פת, והואיל ואינו מוכרח שימחק הכתב ע"י המים, שענינו הרואות כמה פעמים שרוחצים את הידים ואין הדיו נמחק מעליהן, לכן יש להתיר, דדבר שאין מתכוין מותר, ומ"מ לא ישפושף ידיו וגם לא ינגבם שאז בודאי נמחק הכתב אלא יטול רביעית בבת אחת שא"צ לנגבם וכמ"ש בש"ע (סימן קנח סעיף ג). ואף לדעת מהרש"ל שהביא הט"ז (שם ס"ק יב) שסובר שצריך לנגב אף מהר"ש גרמיזאן ז"ל יודה להתיר. ע"ש. להתייבש בחמה מאלהן. וכתב הגאון פרי הארץ, שלפי הטעמים הנ"ל אף מהר"ש גרמיזאן ז"ל יודה להתיר. ע"ש. והרואה יראה דאף שמצא פתח להתיר, בכל אופן מבואר יוצא מדבריו ששייך בזה איסור מחיקה. ומחמת זה העלה בספר טל אורות (מלאכת מוחק ע.) שנראה שיותר טוב שיכרוך על ידיו חתיכת בגד במקום האותיות או במקום שטטוש הדיו או הצבע ולא יטול באותו מקום כלל, ודי לו במה שיטול שאר היד כמ"ש הטור סימן קסב. עכ"ל. וכ"פ הגרי"ח ז"ל בספר בן איש חי (ש"ש פרשת פקודי אות א) וז"ל: אם נשאר בידיו טיפת דיו מחמת שהיה כותב בערב שבת אסור לרוחצה בשבת אלא כורך עליה חתיכת בגד בעת הנטילה שלא יבוא שם מים, וה"ה אם יש עליו שאר צבע שאסור לרוחצו. עכ"ל. ועיין להגר"מ לוי זצ"ל בספר מנוח"א (ח"ג עמ' קנז) שהביא את כל הנ"ל, וכתב, שזהו דוחק גדול לומר שכוונת היראים והש"ע (ס"ס"ש) שצריך להשאיר את ידיו צבועות עד מוצ"ש ואסור לו לרוחצם במים, דכל כה"ג הו"ל לפרושי כן בפירוש, ועוד שמפורש בשב"ל ובש"ע (סימן שכ סעיף מח) גבי מי שיוצא לו דם ממכה שבגופו שרוחץ המקום במים ומסיר הדם. ומבואר איפוא שאין לחוש בזה לאיסור מוחק ואין לדחות שכיון שהדם לח אינו נחשב מוחק כשמעבירו זה אינו דבתוספתא (פי"ב הל' ז) איתא נפל דיו על ספר ומחקו חייב, ומחיקה היא בדבר לח וכדמשמע בגמ' (מנחות ל:), וכמ"ש המשנ"ב בשער הציון (סימן שמ אות יח). ועוד שהרדב"ז מתיר לקנח ידיו צבועות במפה ובבגד ואינו חושש לצובע, ושמע מינה נמי שאין בזה משום מוחק.

⁵⁹⁸ עיין בשו"ת קול גדול למהר"ם בן חביב (סימן נא) שכתב, ולמאי דנסתפק השואל במיעוט שאינו מקפיד אם מותר ליטול ידיו לכבוד סעודת שבת או דלמא אסור משום מוחק. וכתב, נראה לומר דיוכל ליטול ידיו אחר דלנטילה אינו צריך שפשוף, אלא יתן מים עליהם לבד ואין כאן משום מוחק, כמו שכתב הטור (או"ח סימן שב) דאין מגרדים לא מנעל חדש ולא מנעל ישן מפני שקולף העור והיו ממחק, ומותר ליתן מים על המנעל לשכשכו אבל אסור לכבסו במים. ע"ש. הרי בהדיא דמותר ליתן מים על המנעל ואין בזה משום מוחק, א"כ ה"ה לנ"ד דמותר ליתן מים על ידיו ליטול. ועוד נלענ"ד לומר דאפילו לשפושף ידיו מותר דהא במנעל לא אסרינן צדו זה על צדו זה אלא משום כובס אבל משום מוחק לא, משום דלא הו"א מלאכת מחשבת, ה"ה בנ"ד נראה דאפילו לשפושף ידיו שרי כנלענ"ד. עכ"ל ע"ש. ועיין למרן רבינו זצ"ל בהליכות עולם (ח"ד עמוד ערד) שדן בזה והביא מה שכתב בשו"ת מנחת שלמה (ח"ב סימן י עמוד מא:), דנהי דחכמים אסרו במוחק אפילו אינו מכין על מנת לכתוב, מ"מ היינו דוקא במקום העומד לכתובה ולא במוחק מעל ידו או מעל בשרו, ואע"פ שהכותב על בשרו חייב, מ"מ על מחיקה אינו חייב, מפני שאין זה עומד לכתוב. ושוב כתב לצדד קצת בזה ע"ש. גם בשו"ת אבן ישראל (ח"ח סימן לא) כתב שדברי המחמירים בזה בזה צ"ע, שאע"פ שגם במוחק שלא ע"מ לכתוב יש איסור מדרבנן, זהו דוקא במוחק במקום המיועד לכתובה כגון קלף או נייר, אבל המוחק מעל ידו או בשרו שאינו מיוחד לכתובה, אע"פ שהמוחק ע"מ לכתוב שם חייב משום דמחשבתו משוה ליה כמקום כתיבה, אבל כשאינו ע"מ לכתוב אין שום איסור במוחק שלא ע"מ לכתוב, ולכן בודאי שמותר לרחוץ ידיו לסעודה. עכ"ל. וכן הסיק שם דעכ"פ ברחיצה ברביעית בבת אחת דלא הוי פסיק רישיה בודאי שיש להקל באופן שלא ינגב ידיו. ע"ש.

סעיף ד'

מלאכת כותב

מלאכת כותב היא מט"ל אבות מלאכות האסורות בשבת מן התורה. מהות המלאכה היא הבעת רעיון או כוונה מסויימת על ידי כתיבת מילים, אותיות, סימנים או צורות. לצורך הקמת המשכן היו כותבים אותיות על קרשי המשכן כדי שידעו לזווגם יחד בשעה שהיו צריכים להקימו.

חיוב על הכתיבה מתייחס לכתב עצמו, דהיינו שצריך שהכתב יהיה כתוב בדרך ובצורה שבני אדם רגילים לכתוב, אבל אין זה משנה על איזה מקום הוא כתוב, ומטעם זה הכותב על בשרו חייב אע"פ שהצובע את בשרו פטור, שאיסור כותב הוא מצד הכתב אבל איסור צובע הוא מצד הדבר הנצבע⁵⁹⁹ ובשר אדם אינו בר צביעה. וכן הכותב על שאר דברים שאין דרך לכתוב עליהם חייב, אלא שצריך שיהיה הכתב מתקיים איזה זמן⁶⁰⁰ כדרך סתם כתיבה שדרך בני אדם לקיימה איזה זמן, ולכן הכותב על דבר שאין רישומו עומד כגון משקין ומי פירות פטור.

הכותב אותיות אינו אסור מן התורה עד שיכתוב לפחות שתי אותיות, והכותב אות אחת איסורו מדרבנן⁶⁰¹. ומ"מ הכותב אות אחת והשלים בה ספר הרי זה אסור מן התורה, שהרי עשה מלאכה

⁵⁹⁹ וכן יש לבאר גדר החילוק בין מלאכת כותב לצובע, שהיה מקום לומר שהכותב אות אחת יתחייב עכ"פ משום צובע. ויש לומר דהחילוק בין מלאכת כותב למלאכת צובע, דבמלאכת כותב עצם יצירת האותיות היא המלאכה ואילו הדף שעליו כותבים את האותיות אינו חלק ממאות המלאכה אלא הוא הדבר המאפשר באופן מעשי את כתיבת האותיות שלא תהיינה אותיות פורחות באויר, משא"כ במלאכת צובע יסוד הצביעה באה לשמש לנאות ולייפות את הדף שאותו צובעים או את הכותל שצובעים ונמצא שהדף הצבוע או הבד הצבוע הוא מהות המלאכה. ועיין באגלי טל (מלאכת לש ס"ק ט' אות ט'), ובקצות השולחן (סימן קמ"ו ס"ק כ') וכן בספר קהלות יעקב (מסכת שבת ס' מ). ועיין בבית יצחק (מפתחות לאהע"ז ח"ב ס' א) שתירץ שהסיבה שאין מחייבים את הכותב אף משום צובע, דשמא מיירי שאין בו שיעור צביעה, דבעי שיצבע חוט שארכו ד' טפחים (רמב"ם פ"ט הל' יג). ובקרבן לדוד (ס' קב) כתב דלא מחייב משום צובע אלא דומיא דצובע צמר שרוצה להעביר הצבע על הצמר וכדו', אבל כשאינו מקפיד על הצבע שיצטבע כלל רק שיכיר הצורה והאות אין זה בגדר צובע. ומיישב בזה דברי הרמב"ם שם הל' יז) דרושם רשמים וצורות בכותל חייב משום כותב ולא הזכיר כלל שיהא חייב משום צובע, הגם דס"ל דמלאכה שא"צ לגופה חייב. עיי"ש.

⁶⁰⁰ ראה בתוספתא (שבת פ"ב ה"ו) שהכותב בדיו על עלה של בצלים פטור, מפני שאינו על דבר המתקיים. ע"ש. ומסתמא שיכול הכתב להתקיים יום אחד, ואפשר שגם כמה ימים. ובכן אופן לא חשיב דבר המתקיים. אולם ראה למשנ"ב (ס' שג) בשער הציון (אות סח) שכתב וז"ל: איתא בריש פרק הבונה דבעינן דוקא שתהיה מלאכתו מתקיימת וגם לענין כתיבה קיימא לן דבעינן דוקא שיכתוב כדבר המתקיים אך בריש פרק הבונה איתא שם במשנה כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייב. משמע לכאורה דאפילו אם מתקיימת רק על יום השבת לחוד. וכן משמע לעניות דעתי ברמב"ם (פ"ט ה"ג). איתא בריש פרק הבונה דבעינן דוקא שתהיה מלאכתו מתקיימת וגם לענין כתיבה קיימא לן דבעינן דוקא שיכתוב כדבר המתקיים אך בריש פרק הבונה איתא שם במשנה כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת בשבת חייב. משמע לכאורה דאפילו אם מתקיימת רק על יום השבת לחוד. וכן משמע לעניות דעתי ברמב"ם (פרק ט הלכה יג) עיין שם היטב. ועל כן אנו צריכין לומר דמה שהמשנה פוסרת בכתב שאינו של קיימא כגון במשקין ומי פירות היינו משום שאינו מתקיים כלל אפילו על יום השבת. אכן ברש"י שם איתא במשנה דהאי "בשבת" אעושה מלאכה קאי. אם כן משמע מינה דבעינן שיהיה מתקיים תמיד ולא די ביום השבת לחוד. עכ"ל. והנה המאירי והר"ן והנימוקי יוסף כתבו כפירוש רש"י. וראה בחזו"ע (ח"ה עמ' קמט) שהביא עוד סוללת ראשונים דס"ל כרש"י. וסיים שם, דעכ"פ, מיכן שעינינו רואות שרוב הראשונים ס"ל כרש"י, ובדעת הרמב"ם יש מחלוקת, ושמא אף הוא ס"ל כרש"י, דבעינן שתהיה המלאכה מתקיימת תמיד (זמן חשוב), הילכך הכי נקטינן. ע"כ. וכן תראה בנשמת אברהם (עמ' תקסח) שהביא השם הגרש"א, שאף אם הכתב מתקיים שלושה או ארבעה ימים, חשיב כתב שאינו מתקיים. ע"ש.

⁶⁰¹ בדיון זה נתחבטו הפוסקים, דיש מי שהגדיר כתיבת אות אחת כחצי שיעור במלאכה, ובזה ישנה מחלוקת הפוסקים (כמבואר לעיל בדיון נטילת שיעור אחת) אם איסורו מהתורה או מדברי חכמים. ויש מי שטען שכתבת אות אחת לא מיקרי כלל חצי שיעור, אלא חצי מלאכה, ואיסורה לכ"ע מדרבנן. ולקמן הרחבנו בזה. ועיין בבית יצחק (מפתחות לאהע"ז ח"ב ס' א' אות ה') שהקשה בעיקר הך דינא דהכותב אות אחת בשבת פטור, אמאי אינו חייב משום צובע. ותיירץ, דשמא מיירי שאין בו שיעור צביעה, דבעי שיצבע חוט שארכו ד' טפחים (עיין רמב"ם פ"ט מהל' שבת הל' י"ג). ובקרבן לדוד (ס' קב) כתב דלא מחייב משום צובע אלא דומיא דצובע צמר שרוצה להעביר הצבע על הצמר וכדו', אבל כשאנו מקפידים על הצבע שיצטבע כלל רק שיכיר הצורה, וכל שכן האות, אין זה בגדר צובע. ע"ש. ומיישב בזה דברי הרמב"ם (שם הל' יז) דרושם רשמים וצורות בכותל חייב משום כותב, ולא הזכיר כלל שיהא חייב משום צובע הגם דס"ל דמלאכה שא"צ לגופה חייב.

שלימה. הרושם רשמים וצורות בכחל ובששר וכיוצא בהן כדרך שהציירים רושמים הרי זה חייב משום כותב. המשרטט כדי לכתוב שתי אותיות תחת אותו שרטוט, בין ששרטט בצבע בין בלי צבע הרי זה חייב והוא אב מלאכה בפני עצמו (כמבואר בגמ' שבת עה:).

הכותב בשבת ביד ימין⁶⁰² שתי אותיות⁶⁰³ או יותר בכל כתב ובכל לשון⁶⁰⁴, בדבר שרישומו עומד כגון דיו, עט, עפרון וכיוצ"ב, על גבי דבר שהכתב מתקיים עליו⁶⁰⁵ כגון על גבי קלף, נייר, עץ וכיוצ"ב, הרי זה אסור מן התורה.

הכותב בשבת ביד שמאל או שאחז את העט בשינוי מהדרך הרגילה, כגון ברגלו וכיוצ"ב, הרי זה אסור מדברי סופרים⁶⁰⁶. והוא הדין באיטר יד ימינו שכתב בידו הימנית, שהרי זה אסור מדברי סופרים בלבד מפני שהיא לו כיד שמאל של כל אדם, ואם כתב בידו השמאלית הרי זה אסור מן התורה. והשולט בשתי ידיו בשווה, בין שכתב בימינו ובין שכתב בשמאלו מתחייב מהתורה⁶⁰⁷.

⁶⁰² משנה וגמ' (שבת קג.) והרמב"ם (פרק יא מהל' שבת הל' יד). ומה שכתבנו שהחייב הוא ביד ימין, טעמא דמילתא הוא כיון שבסתמא זוהי היד החזקה, וממילא הכתב שהוא עצם המלאכה יוצא מתוקן, משא"כ שכשכותב בשמאלו. אולם פשוט הדבר שאיטר יד יתחייב על כתיבה בשמאלו כדין ימין כל אדם, ולהפך.

⁶⁰³ ומה שכתבנו ב' אותיות, הוא על פי המבואר במשנה (שבת עג. קג.) שהכותב שתי אותיות חייב. ומשמע דבאות אחת פטור. וכן הוא בתוספתא (פרק ד' דביצה הלכה ב') האורג חוט אחד והכותב אות אחת ר"א מחייב, וחכמים אומרים אינו חייב אלא משום שבות. וכן הוא ברמב"ם (פרק יא מהלכות שבת הלכה ט') דהכותב אות אחת פטור. ובמשנה (קד:) מבואר שהכותב אות אחת אפילו סמוך לכתב, או שכתב שתי אותיות על שני כותלי הבית או על שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור. ע"ש. וכן כתב במחצית השקל (סי' שמ אות ו' בשם תשובת הרמ"א) שהכותב שתי אותיות ואין נהגין זה עם זה פטור אבל אסור מדרבנן. ע"כ. והוא על פי התוספתא שאמרו "אלא משום שבות" והיינו איסור מדרבנן בעלמא. ומבואר יוצא שאין לאסור מן התורה בכתיבת אות אחת משום חצי שיעור, דבכתיבת אות אחת ליכא שם מלאכת כותב, דשאני כותב אות אחת שאין כאן מלאכה שלימה, רק חצי מלאכה, דאין שם כתיבה על אות אחת, הואיל ואין שום משמעות באות אחת בלבד, והו"ל כעוקר ולא הניח דאסור מד"ס בלבד לפי שלא גמר מלאכתו. ולא דמי לעושה מלאכה שלימה בשעור מועט דאסור מן התורה, דסו"ס עשה מלאכה שלימה וגמר מלאכתו. וכ"כ מרן רבינו זצ"ל בחזו"ע (ח"ה עמ' קמו). איברא דהמשנ"ב (סימן שמ ס"ק כב) כתב, שהכותב אות אחת אסור מן התורה משום חצי שיעור. וכן כתב בבן איש חי (שנה ב' פרשת פקודי סעיף א'), וצ"ע בדבריהם אחר שמוכח להדיא מהתוספתא שהחייב הוא מדרבנן.

⁶⁰⁴ במשנה (שבת קג.) שנינו, הכותב שתי אותיות בין בימינו וכו' בכל לשון חייב. ופרש"י, בכל לשון של כל כתבים וגופן של כל אומה ואומה. עכ"ל. וכ"כ המאירי והר"ן (שם) וכ"כ הרמב"ם (פ"א ה"י), וכן מוכח דעת התוס' (גיטין ח: וב"ק פ:) והרמב"ם (הרשב"א (שבת קל:)). ועיין בזה בהרחבה בבאה"ל (סימן שו סעיף יא ד"ה בכתב שלהם) שהאריך בזה והעלה לאסור כתיבה בכל כתב ובכל לשון לאפוקי מדעת האור זרוע.

⁶⁰⁵ כ"כ הרמב"ם (פ"א ה"טו). וכתב המגיד משנה שמקורו במשנה (שבת קד:) ובתוספתא (פ"ב דשבת הל' ו'), ושכן מבואר במשנה (שבת קב:) שהעושה בשבת מלאכה שאינה מתקיימת פטור. ע"ש. וכבר ביארנו לעיל בבאיור המלאכה (הערה...) מהו גדר דבר המתקיים.

⁶⁰⁶ בגמ' (שבת קג.) מבואר שהכותב ביד שמאל פטור משום שאין דרך כתיבה בכך. ובמשנה (שבת קד:) שנינו, שהכותב כלאחר ידו ברגלו בפיו ובמרפקו, פטור. וכ"כ הרמב"ם (פ"א ה"ד). ועיין בחידושים המיוחדים להר"ן שם שכ' איכא למידק דהכא פטרינן כותב בשמאלו כשאין שולט בשתי ידיו, ואילו המוציא לרה"ר בין בימינו בין בשמאלו חייב. וי"ל דהוצאה מילתא שכחא הוא לשמאל כמו לימין אבל כתיבה שהיא מלאכה דקה לאו אורח ארעא למיכתב בשמאל. עכ"ל. ויוצא איפוא דדוקא לענין כתיבה פטור ביד שמאל אבל בשאר מלאכות חייב. וכ"כ המשנ"ב (סי' שמ ס"ק כב).

⁶⁰⁷ כ"כ הרמב"ם (פ"א ה"ד). ופשוט הוא, דכיון דכל הפטור בכתיבה בשמאל נובע מחוסר בעשייה ודיוק במלאכה, הכא שמיירי באיטר שכותב בשמאלו, וכן באדם ששולט בשני ידיו בשווה, לא שייך טעם זה, וא"כ יש לחייבו. והחידוש בזה דלא בעינן שכותב בשתי ידיו בשווה ממש, אלא די בזה שיכול לכתוב יפה בשמאלו, שחייב. אף שבימין כתיבתו יפה יותר. וכן תראה שכתב הריטב"א (שבת קג.) וז"ל: בשולט בשתי ידיו. פי' ולא סוף דבר ששולט יפה בשתייהם, דא"כ פשיטא, אלא הא קמ"ל שאפילו אינו שולט לגמרי באחת מהם ורוב מלאכות עושה באחרת, אפ"ה כיון ששולט אף בזו וכותב בה לפעמים, מלאכה כי אורחא חשיבא. עכ"ל.

הכותב אות אחת אפילו סמוך לאות אחרת הכתובה כבר, הרי זה אסור מדברי סופרים בלבד⁶⁰⁸, אבל הכותב אות אחת והשלים⁶⁰⁹ בה את הספר⁶¹⁰ הרי זה אסור מן התורה⁶¹¹.

הכותב אות אחת ונקד עליה לסימן, אע"פ שקוראים ממנה תיבה שלימה, כגון שכתב מ' והכל קוראים אותה מעשר, או שכתבה במקום מספר ארבעים, אעפ"כ אינו אסור מן התורה אלא מדברי סופרים⁶¹².

המעביר קולמוס בשבת על אותיות שהיו מטושטשות מעט וחידשן, הרי זה אסור מדברי סופרים בלבד, שאין כאן כתיבה הואיל ורישום האותיות הכתובות היה ניכר כבר. אולם כל זה דוקא כשעבר עליהן באותו צבע בו היו כתובות, אבל אם היו כתובות בצבע אדום ועבר עליהן בשבת בצבע כהה יות כגון שחור או כחול, הרי זה אסור מן התורה משום כותב, מפני שאותיות בצבע שחור וכחול

⁶⁰⁸ משנה (שבת קד:) הרמב"ם (פי"א ה"א).

⁶⁰⁹ ויש לעיין האם החיוב הוא דוקא בהשלמת האות האחרונה שבספר, דרש"י (ד"ה והשלימה) כתב, אות אחרונה של אחת מכ"ד ספרים. ע"כ. ומשמע מדבריו דהחיוב חל דוקא באות האחרונה. אולם מסברא לא משמע הכי, דממה נפשך בין למ"ד שהחיוב מצד כותב ובין למ"ד שהחיוב מצד מכה בפטיש, הכא שמוסיף אות חסרה, אפילו באמצע הספר יש על זה שם כתיבה חשובה (לענין כותב), וגמירת מלאכה (מצד מכה בפטיש). וכן ראיתי שכתב בביאור הלכה "סי' שמ"ד"ה במשקין) שכוונת רש"י אינה לאות אחרונה בדוקא, ומטעמא דאמרינן. וכן הביא ראייה מדברי רש"י (ד"ה רבא) שהשווה בין מגיה אות אחת באמצע הספר, לכותב אות אחת והשלים הספר (אעפ"י שניתן להתפלפל בראיה זו. עיין שלמי ניסן שבת קד:). וכן כתב בפסקי הרי"א² (ה"ב אות ח). ועיין לקמן שביארנו שאף בתפילין ומזוזות שייך דין זה של כתיבה המשלימה לספר. וכן מבואר בר' חננאל שם וז"ל: ואם היתה מזוזת חסרה אות וכו' אע"פ שלא כתב אלא אות אחת חייב לכ"ע דלהשלים שאני. עכ"ל. וכו' בשו"ת אבני נזר (סי' רה אות א). אולם צ"ע מה הדין בזה שהשלים אות חסרה באמצע המזוזת והתפילין, דבכ"ג התפילין פסולות דלא הוי כסדרן, האם גם בכ"ג חייב. ועתה ראיתי שאף מרן רבינו הגרע"י זצ"ל (חזו"ע ח"ה עמ' קמג), דן בזה, ומלשון ההלכה למעלה שכתב "וכן מזוזת חסרה בסופה אות אחת, ועמד בהשלימה בשבת, חייב.", ומבואר מזה שכתב "בסופה", שדוקא בכהאי גוונא חייב, שאז מכשירה, אולם אם משלים אות חסרה באמצע, כיון שהיו כתיבה שלא כסדרה, ממילא המזוזת פסולה, ואין בזה תיקון מהותי. ועיין בשלחן שלמה (ס"ק יג אות יא) לגרשז"א זצ"ל שהסתפק מה הדין אם השלים חומש אחד בספר תורה, כגון שהשלים את ספר בראשית, אם נחשב כמי שהשלים ספר, אחר שאין כיום רגילות ללמוד בספר תורה, והרי לקריאת התורה הרי הוא פסול.

⁶¹⁰ עיין ברש"י (שבת קד:) שפירש, והשלימה לספר, אות אחרונה של אחד מכ"ד ספרים. וראה במנחת חינוך (מוסך השבת אות לד) שכתב, דלכאורה אין חילוק בין כתבי קודש או ספרי הדיוטות, ואף הרמב"ם כתב סתם "ספר", ומשמע שבכל הספרים מיירי. והביא שם את פרש"י, ויישב דבכל ספרי הדיוטות שגורעים ומוסיפים בהם, ואין בהם מניין מדויק של אותיות וכתובים, וכן ספרי קודש שניתן להוסיף או לגרוע מהם, לא שייך בהם השלמה חשובה. אבל בספרי תנ"ך וכיוצ"ב שכל תיבה מדוקדקת, ובהשלמה הוי תיקון גדול, ממילא חייב אפילו על אות אחת. עכ"ל. ובחזו"ע (ח"ה עמ' קמג) העלה שחייב דוקא בהשלים אות בספר מעשרים וארבעה כתבי הקודש (הכתובים על קלף), בין בסוף הספר, ובין באמצע. והוא הדין כשהשלים מזוזת. ועיין בהערה הקודמת בסופה.

⁶¹¹ גמרא (שבת קד:). ונחלקו הפוסקים האם חייב מצד כותב ומכה בפטיש, או רק מצד כותב. ועיין לעיל במלאכת מוחק (הערה 54) שהרחבנו בזה.

⁶¹² במשנה (שבת קד:), שנינו כתב אות אחת נוטריקון, ר' יהושע בן בתירא מחייב, וחכמים פוטרין. ופרש"י שעשה סימן נקודה עליה לומר שלהבין בה תיבה שלימה כתבה. ע"כ. וידוע שהלכה כחכמים. ומשמע שדינו שווה לדין כתיבת או אחת, שאיסורו מדרבנן. וכן משמע מדברי הרמב"ם (פי"א ה"ג) שנקט לשון "פטור". ועיין בלחם שמים (פי"ב מ"ה) ובפנים מאירות (שו"ת ח"א סי' סו) שהקשו, דאם כתיבת נוטריקון היא כתיבת אות עם סימן עליה, מדוע חכמים פוטרין, הרי בסנהדרין (צ:) מבואר שלאות יו"ד אין שיעור, ואף טיפת דיו נחשבת לאות. וא"כ, נמצא שהאות והסימן שעליה הוי שתי אותיות, דאף בסימן נחשב כאות יו"ד. ועיין שם שתירצו שמאחר ושתי האותיות האלו אינן נקראות יחד, לפי שזו כתובה על גבי זו, הרי זה ככותב שתי אותיות אחת בקורה ואחת בארץ, או על שני כותלי הבית שכשאינם נהגין זה עם זה הדין הוא שפטור. אולם בלחם שמים הוסיף להקשות, דכיון שע"י הנקודה מבינים את הסימן, וממילא האות הסמוכה מקבלת משמעות אחרת עפ"י הסימן, א"כ מה לי אם הסימן כתוב למעלה או למטה, סוף סוף יש כאן שתי אותיות. ועל כן פירש דמשנתו מיירי באופן שכתב אות אחת ללא סימן עליה, אלא שלאות יש משמעות של תיבה שלימה. כגון "ק" של הקדש (מסכת מעשר שני פ"ד מ"א).

הגונות יותר מאותיות בצבע אדום וגם אסור משום מוחק שהרי נמחקו האותיות שהיו כתובות בצבע אדום.⁶¹³

מי שרצה לכתוב תיבת "אזר" וכתב אא, והפסיק, הואיל ולא נתקיימה מחשבתו, וגם אין שום משמעות של מילה באותיות אלו, פטור. אבל אם נתכוון לכתוב אא בלבד, חייב. ואם נתכוון לכתוב שמעון או שמואל, וכתב שמ, חייב. ואע"פ שאותיות של "שם" נכתבות במם סופית, וכאן כתב אות מ' רגילה, מ"מ סתום ועשאו פתוח כשר. והוא הדין כשכתב דן מדניאל. וכל שכן נח מנחור, גד מגדיאל וכו'. והכותב ב' אותיות שוות שיש להן משמעות של מלה, כגון גג שש תת וכיוצ"ב, אע"פ שהיה רצונו לכתוב המשך האותיות הלל, חייב, הואיל ושתי האותיות אלו יש להן משמעות של מלה.⁶¹⁴

הכותב בשבת שתי ספרות או יותר הרי זה אסור מן התורה (אם התקיימו התנאים הנזכרים לעיל). ואם כתב ספרה אחת בלבד הרי זה אסור מדברי סופרים בלבד.⁶¹⁵

יש אומרים שהכותב בשבת בכתב לע"ז אסור מדברי סופרים בלבד.⁶¹⁶ אולם העיקר כדעת הסוברים דאף זה אסור מהתורה.⁶¹⁷ אולם ניתן לצרף סברא זו כסניף להקל במקום הצורך.

⁶¹³ במשנה (שבת קד): שנינו, שהכותב בשבת כתב על גבי כתב פטור. ופירש המאירי (שם), שכתב ע"ג כתב ר"ל שהיו מטושטשות מעט וחידשן בהעברת קולמוס עליהן פטור, שאין כאן כתיבה הואיל וכבר היה רישומן ניכר. ע"כ. ומה שכתבנו בסוף ההלכה שאם כתב בצבע כהה על צבע אדום, חייב. כך מבואר בגמרא (גיטין יט.). וכן פסק הרמב"ם (פי"א מהל' שבת הל' טז).

⁶¹⁴ כבר האריך בכל זה מרן רבינו הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (ח"ה עמ' קמב).

⁶¹⁵ עיין ביד המלך (פי"א מהל' שבת הל' יא) שחידש דהכותב ספרה אחת חייב, ולא בעינן שתיים, והוא עפ"י מה דסבירא ליה דשני ענינים יש, הכותב שתי אותיות בעלמא והוא משום רושם, ונלמד ממה שהיו מסמנים כל שני קרשים דמשכן העומדים יחד ברושם מסומן מזה ומזה, וכאן הקפידא לענין שיהא חייב בשתי אותיות. וכן הכותב תיבה, ונלמד מכלי המשכן ובגדי השרד והציץ ואבני החושן שהיו כותבים עליהם תיבות ושמות, ובזה הקפידא שיהא שם או תיבה שלמה דוקא. ומסיק מזה דא"כ בספרה דחשיבא כמו תיבה שלמה חייב אף באחת, ודוקא בספרה ממש, אבל אם כתב א' במקום אחד הוי כמו נוטריקון דקי"ל דפטור. עכת"ד. ומיהו מהתוס' יו"ט (שבת קג.) בפירוש הב' וכן מהמשנה ברורה (סי' שמ"ק כב אות ה) משמע דגם בספרות בעינן שנים דהא הבינו בדעת הרמב"ם דסימניות היינו מספרים, והא במשנה (שבת קג.) איתא "שתי סמניות". וכ"כ במנוח"א (ח"ג עמ' קמה).

⁶¹⁶ כ"כ האור זרוע (ח"ב סי' עו) בשם רבינו יואל בר יצחק הלוי ז"ל, וכ"כ ראבי"ה (סי' תז) בשם רבינו אברהם. וכ"כ בהגהות מימוני פ"ז מהל' ס"ת אות מ) בשם רבינו שמחה. וכ"כ האגודה (ערובין סי' ט) והרמ"א בהג"ה (סי' שו סעיף יא).

⁶¹⁷ עיין בבאור הלכה (סי' שו סעיף יא) שהאריך להביא ראיות דאף בכתיבת לע"ז החיוב מהתורה. וכן תראה למרן רבינו זצ"ל בחזו"ע (ח"ה עמ' קצב).

נחלקו הפוסקים האם הכתב שלנו כיום (כתב עברית משיט"א) אסור מהתורה או מדברי סופרים. והעיקר נראה שיש לאוסרו מהתורה⁶¹⁸. אסור לכתוב בשבת ע"י מכונת כתיבה או חותמת. ונראה שהאיסור בזה הוא מהתורה⁶¹⁹.

אסור לכתוב בשבת ע"י מחשב, ונחלקו הפוסקים האם איסור זה מהתורה או מדברי סופרים⁶²⁰.

⁶¹⁸ והנה בהגהות מיימוניות (הל' ס"ת פ"ז סק"מ) כתב בזה"ל: כתיבה דקה שאנו כותבים שטרי הדיוטות אינו חשוב כתב, דאפילו אם האות חסר זיון לא חשיב כתב לענין חיוב שבת החמור, כל שכן הכא. ע"כ. ומבואר מדבריו דבעינן צורת האות המקורית, ושתהא האות מוגמרת. ואותיות של כתיבה דקה בודאי אינן בכלל זה. ויעיין עוד ברבינו ירוחם (נתיב ד' סוף ח"ד) שכתב בזה"ל: מצאתי בגליון שמתיר ר"ת לכתוב בחוה"מ בכתיבת משקל' שהיא כתיבה דקה בלא שינוי שהכתיבה עצמה שינוי שהרי לא ניתנה בסיני רק כתיבה גסה כדאמרינן בתיקון סופרים, וכתבתם כתיבה תמה בעינן, דהיינו גסה. עכ"ל. ואם לענין חוה"מ שרי לגמרי משום דהכתיבה עצמה היא שינוי, לכאורה הוא הדין בשבת. גם במג"א (או"ח סי' שמ סק"י) כתב דאפשר דבכתיבה דקה פטור כיון שנלקח מכתב אשורית ולא נגמרה מלאכתו. ומבאר עוד, דזה אף שנאמר דבכתב עכו"ם חייב. עיי"ש. הרי דיש חילוק בין כתב גמור אפילו של עכו"ם, לבין כתיבה רק אפילו שלנו דלא חשיב לה כתב גמור. והכי מתבאר מדברי שו"ע הרב (סעיף ח) דכל כתב מאיזו אומה שלא גמר אותיותיו כתיקון פטור עליו אלא שאסור מדברו סופניים ולכן הכותב כתיבה דקה שקורין משיט"א י"א שפטור עליה מפני שנלקחה מכתב אשורי, והרי זה ככתב אשורי שלא נגמר כתיקונו. ע"כ. וכ"כ בחי' חתם סופר (שבת קג:), דכתב משיט"א גרע מכתביה גסה של כל אומה ואומה. אמנם בביאור הלכה (או"ח סי' תקמ"ה ד"ה אפילו) כתב דגם אכתב משיט"א חייב, דהרי בכל כתב ולשון של כל אומה חייב, ומאי גריעא כתב עברית מהן. ע"כ. וראה בב"י (אהע"ז סי' קנו) ד לענין גט שכתב, ושמעתי שיש מגמגמים על גט הכתוב בכתב פרובינצא"ל משום דלא מיקרי כתב, ואף המתירים לכתוב בכתב שאינו אשורי לא התירו אלא בכתב משקל' שהוא הנקרא אצל הספרדים משקל' שהוא דומה לכתב אשורי, אבל כתב פרובינצא"ל דלא דמי לכתב אשורי, והוא עצמו אינו קרוי כתב אלא שבדו ההדיוטות מלבם, לכו"ע אין כותבין הגט בו וכו' ואינו מחוור בעיני דהא כיון שנהגו לכתוב בכתב פרובינצא"ל ודאי לא גרע מכתב העכו"ם שגם הם כתבים הסכמיים. ע"כ. ומבואר דס"ל כביאור הלכה. ואין להקשות ממה שהותר כתב זה בחוה"מ, דלא אסרו כי אם כתב שהוא מעשה אומן, וסתם כתב לבד מכתב אשורית מיקרי מעשה הדיוט. אבל לענין שבת חייב גם על כתב שהוא מעשה הדיוט.

⁶¹⁹ מה שכתבנו שהכותב במכונת כתיבה חייב משום כותב עיין בט"ז (יו"ד סי' רעא סק"ח) שכתב, שכתביה בדפוס נחשבת כתיבה ממש דמה לי אם דוחק את העט על הנייר או את הנייר על אותיות עופרת שבדפוס. ע"ש. וכן הסכימו רוב ככל האחרונים. וראה בחזו"ע (ח"ה עמ' קמא) שכתב, דנראה שהחותם אותיות ע"י חותמת אף ביד שמאל חייב. וכ"כ בספר חוט השני (ח"א עמ' קנד). והוא הדין בכותב כתיבה בהיכא שאין נפקא מינה אם יעשה בימין או בשמאל שגם כאן הסברא דחייב אף בשמאלו. וא"כ הוא הדין למכונת כתיבה ששייך חיוב חטאת גם על אותיות שמדפיס ביד שמאל דשם הרי מלבד דהאות נכתבת על הנייר באותו טיב בין אם עושה בימין או בשמאל עוד זאת שחלק מהאותיות הדרך להדפיס דוקא בשמאל כידוע. וכ"כ בשש"כ (מבוא פ"א הערה כו). אולם בחזו"ע (שם) הביא את מה שכתב בזה בספר הלכות שבת בשבת (ח"ג עמ' קפט) שכיון שדרך החותם בחותמת לחתום בימין, כדי לכוין את החתימה בדיוק, החותם בשמאל פטור. ע"ש. וכתב מרן הגרע"י שלפ"ז במקום צורך גדול, יש לעשות חותמת בכתב לועזי, ואז מותר לומר לנכרי שיחתום בשמאלו בחותמת, דהוי תרי דרבנן ע"י נכרי. ע"ש. ומשמע שקיבל את סברת ההלכות שבת בשבת (וכן כתב בלשון "אבל בספר הלכות שבת וכו'", וידוע דדרך הפוסקים שכותבים "אבל" שכך היא דעתם להלכה. אולם צ"ע בזה, דאחר שהביא סברא זו, וכתב להקל על פיה באמירה לנכרי, כתב "וכן הכותב במכונת כתיבה וכו' שאפשר להשתמש בה ביד שמאל כבימין, אם כתב בשמאלו חייב. ע"ש. ומשמע מזה שכתב "וכן", שהוא הדין בריש דבריו לענין חתימה בשמאל ע"י חותמת שחייב. וצ"ע). ואנו בעניותנו לא זכינו להבין דבריו, שהרי ברוב ככל המקרים אין זו המציאות שמקפידים על דיוק מוחלט בחותמת. ואף אי נימא הכי, הרי זה דומה למה שכתב הריטב"א (שבת קג.) לענין מי ששולט בשתי ידיו שחייב, שהחידוש בזה דלא בעינן שיהיה שולט בשניהם באופן שווה, דא"כ פשיטא, אלא קמ"ל שאפילו אינו שולט לגמרי באחת מהן ורוב מלאכות עושה באחרת, אע"פ כן, כיון ששולט אף בזו, מלאכה כי אורחה חשיבה. ע"כ. ואף בנידו"ד, הרי כתיבת האותיות ע"י החותמת היא זהה בדיוק, ומה לי אם ע"י החתימה בשמאל אין החותמת יוצאת מדיוקת כל כך (אי נימא הכי), הרי כל אות כשלעצמה בנויה היטב. וא"כ שייך לחייב אף בזה. כנלע"ד.

⁶²⁰ לכאורה אין כאן איסור דאורייתא של כתיבה במה שמתקלקלים ומופיעים אותיות ומילים על מסך המחשב כי האותיות מופיעות על המסך על ידי ירי של אלקטרונים על חומר זרחני אשר מרוח על הדופן הפנימית של המסך ומאיר בצורה של אותיות. וכן תראה להגרשז"א (הו"ד בנשמת אברהם עמ' תקסט) שכתב, ירי של אלקטרונים אין זה חשיב מה"ת ככתב, והיינו דאין כאן מעשה כתיבה, וזה שגורם לאותיות להעשות אין די בזה לקרוא לזה מעשה כתיבה וכדחזין בדברי הפמ"ג גבי חימום אותיות סתר דאין בכך משום כותב אף שגורם לאותיות להיראות. ע"כ. והיינו דכל שהמעשה שלו אין לו אופי של כתיבה לא חשיב כותב ואין לשאול מאי שנא מלחיצת חותמת או כתיבה במכונת כתיבה שג"כ אינו עושה תנועה של כתיבה דאין כונת הגרשז"א שצריך לעשות בידיים תנועה בצורת אות אלא בעינן שמה שיוצר את האות יהיה הבאת דיו בצורה מסוימת אל הנייר אשר כל זה קיים בחותמת ומכונת כתיבה משא"כ במסך המחשב אין כאן הבאת דיו מעוצב בצורת אות אלא גרימה לנייר או למסך להגיב בצורת אות וק"ל. גם מרן רבינו הגרע"י זצ"ל ביבי"א (ח"ח או"ח סי' מח) דן לענין כתיבה בחול המועד במכונת כתיבה,

הכותב בשבת על בשרו הרי זה אסור מן התורה, מפני שהוא כותב על עור, ואע"פ שחמימות בשרו מעברת הכתב לאחר זמן הרי זה דומה לכתב שנמחק⁶²¹.

המשרט על בשרו צורת כתב פטור, שאין דרך כתיבה בכך⁶²². אולם העושה כתובת קעקע בשבת חייב⁶²³.

הקורע על העור כתבנית כתב חייב. והרושם על העור כתבנית כתב פטור⁶²⁴.

הכותב אות אחת על נייר שתחתיו יש נייר קופי, אפילו אם כתבה באמצע הנייר, אם ע"י צירופן נוצרה תיבה שהיא שם, כגון גג, שש וכיוצ"ב, הרי זה אסור מהתורה⁶²⁵.

יש לעיין למה חייב בכותב על בשרו והרי אינו מתקיים דהכתב נמחק לאחר זמן ובמתני' מבואר דבעינן כתב המתקיים ובשלמא לשיטת הר"מ דסגי במתקיים לשבת בלבד כמש"כ השעה"צ בסימן

וכתב, ולדעתי ההקלדה של המחשב בודאי שאין בה שום חשש איסור כיון שאין האותיות מודפסות על דבר המתקיים אלא שנראים על מסך המחשב בלבד. ע"ש. וכ"כ בחזו"ע (ח"ה עמ' קמא). לעומת זאת כתב בשבט הלוי (ח"ו סי' לז), לענין שבת לא זו דאסור אלא גם חיובא דאורייתא איכא ושני ריעותות דאיכא כאן לכאורה היינו שאין מלאכתו מתקיימת ושהוא רק דרך גרמא באמת אינם סיבה לפטור מדאורייתא בנ"ד, דמטעם שאין מלאכתו מתקיימת אין להקל, כיון דמתקיים בשעתו ועושה פעולה הנצרכת בשלמותה, דהיינו כתיבה המבוקשת זה כבר בגדר המתקיים, וכמו הכותב על בשרו (שבת קד:) דחייב, וכלשון הרמב"ם (פי"א משבת הט"ז) דאע"פ שעובר לאחר זמן, ה"ז ככתב שנמחק. ע"ש. והכא נמי נעשה פעולה חדשה למחקו מיד, אבל מעצם הכתיבה הרי זה מתקיים נקרא, ומה שצריך לו נעשה בשלמות. ע"ש. ולענ"ד הקלה היותר נראה להלכה שאיסור זה מדרבנן, אחר שלא מצינו כתיבה כיוצ"ב במשכן, וכדברי הגרשז"א זצ"ל.

⁶²¹ הרמב"ם (פי"א מהל' שבת הל' טז) ומקורו במשנה (שבת קד:). ואע"פ שלענין צביעה קי"ל שאין צביעה בבשר האדם והמעברת סרק על הפנים אסורה מדרבנן בלבד, בכל אופן שאני כתיבה מצביעה, דשם כתיבה חל על הכתב, דהיינו אם הכתב מצד עצמו בר קיימא, ולא על מקום הצביעה. ועיין מה שהרחבנו בחילוק בין מלאכת כותב לצובע בהקדמה לדיני כותב בהערה.

⁶²² משנה (שבת קד:) וכדעת חכמים. וכן פסק הרמב"ם (פי"א מהל' שבת הל' טז).

⁶²³ כ"כ מהרי"ז אזולאי ז"ל בספר מחזיק ברכה (סי' שמ אות ב), וטעמו דדרך כתיבה וציור בכך שהרי עכו"ם נוהגין לעשות כן, ולא דמי למשרט בבשרו דאמרו בשבת (קד:) דאין למדים מבן סטודא שהוציא כשפים ממצרים בבשרו ששל בשרו, דשוטה היה, ופרש"י שטות היה בו לעשות דבר מה שאין דרך בני אדם עושים, ומסר נפשו על הדבר. ע"כ. אבל כתובת קעקע שדרך עכו"ם לעשות על בשרם, א"כ דרך כתיבה בכך. ע"ש.

⁶²⁴ רמב"ם (פי"א הט"ז) ע"פ הירושלמי (פי"ב ה"ד). ופירש הפרישה (אהע"ז סי' קכה סק"ח) שהקורע על העור "כתבנית כתב" היינו שמחסר בעוביו של העור לצד אחד צורות האותיות. והרושם על העור, אינו מחסר מעוביו של העור, אלא רק רושם בצפורן כעין שרטוטים שבידיים ואין זה דבר המתקיים. וכתב הבה"ל (ד"ה כמו שרושמי) דאפשר לפרש דמיירי אפילו ברושם בכלי דהוי מתקיים ואפ"ה פטור, דאנן קי"ל כחכמים דרושם פטור, ודלא כרבי יוסי שמחייב ברושם. וכתב המגיד משנה שיש מקצת נוסחי תוספתא (פי"ב הל"ו) להיפך, שהמקורע על העור כתבנית כתב פטור, ואילו הרושם חייב. אולם העיקר כדברי הרמב"ם שזה גם דברי הירושלמי. ועיין במנחת בכורים על התוספתא שם שפירש ע"פ גירסת המ"מ, שמקורע דהיינו מעבר לעבר, והרושם דהיינו מלמעלה. וכן משמע בדברי יחזקאל (ס"ד ענף ד) בהגה שכתב, שרושם איירי במקורע קצת בעור, שעדיין נשאר עובי העור ולא ניקב מעבר לעבר, והו"ל מתקיים ולכן חייב. אבל המקורע שמחתך מעבר לעבר, אין ע"ז תורת כתב ולכן פטור.

⁶²⁵ הכותב אות אחת על נייר, שתחתיו יש נייר קופי, ונמצא שע"י צרופן כתוב ממילא תיבה שהיא שם, כגון גג, שש וכיוצ"ב. נראה שחייב, אפילו אם כתב את האות באמצע הדף, שהרי יכול לקפל את הנייר השני עד לאמצעו ולצרפו לנייר העליון, ונמצא לפניו שתי אותיות שיש להן משמעות. וכן תראה באז נדברו (ח"ב תשובה לב) ובמשנה הלכות (ח"ה סי' נז) כתב לחייב רק משום חצי שיעור. ועיין בחזו"ע (ח"ה עמ' קמח) שהעלה לחייב בכהאי גוונא שיכול לקפל את הנייר.

הרושם רשמים וצורות הרי זה אסור מן התורה, אם התקיימו כל התנאים הנזכרים לעיל (כגון צבע המתקיים ע"ג דבר המתקיים, וכדרכו בחול). ואיסור זה הוא אפילו אם צר צורה אחת⁶²⁶. ואם עשה כן בכלי כדי לנאותו הרי זה אסור מן התורה משום מכה בפטיש⁶²⁷.

ש"ג אות מ"ח ניחא, אבל לשיטת רש"י בעינין שיתקיים תמיד. ועיין לעיל שהבאנו שיטת הרשב"א דסגי במתקיים לזמן שבדרך כלל מקיימים דברים אלו וא"כ בכותב על בשרו דבדרך כלל עושה כן כדי לזכור איזה דבר ששמע מחבירו לזמן קצר או עד שיזדמן לו לכותבו א"כ שפיר חשיב מתקיים לזמן שבדרך כלל מתקיימים דברים אלו אולם יעיין בר"מ פי"א הט"ז שבאמת עמד בזה למה חייב בכותב על בשרו והרי אינו מתקיים ותיירץ וז"ל הכותב על בשרו חייב אע"פ שחמימות בשרו מעברת הכתב לאחר זמן הרי זה דומה לכתב שנמחק ע"ש והיינו כיון דבלא חמימות הבשר לא היה נמחק ויש סיבה חיצונית שגורם להכתב להמחק לכן שפיר חשיב כתב המתקיימת וכן פירש הדברי יחזקאל סימן ד' והמנחת שלמה סימן צ"א אות י"א ע"ש.

כתיבה בדיו המתנדף מאליו

והכותב בעט מיוחד שמשתמשים בו החייטים לסמן את הבד והדיו מתנדף מאליו לאחר כמה ימים ללא מחיקה ביד לכאורה נראה שאין בזה חיוב משום כותב ההא בעינין כתב שיעמוד לעולם כמו שמצינו בקרשי המשכן וכן כתב הרמב"ם פרק יא מהלכות שבת הלכה סו אין הכותב חייב עד שיכתוב בדבר הרושם ועומד כגון דיו ושחור וסיקרא וכיוצא בהם ויכתוב על דבר שמתקיים וכו' אבל הכותב בדבר שאין רישומו עומד כגון משקין ומי פירות או שכתב בדיו על עלי ירקות ועל כל דבר שאינו עומד פטור ואינו חייב עד שיכתוב בדבר העומד על דבר העומד ע"כ.

⁶²⁶ כבר נתבאר לעיל דחיובא דכותב הוא משום שתי אותיות דוקא. ויש לעיין אם גם ברושם צורות בעינין שתי צורות דוקא או לא, די"ל דצורה אחת חשיבא בפני עצמה. ובביאור הלכה (סי' שמ ד"ה במשקין) כתב דמדברי הירושלמי (שבת פזהל"ב) הצר צורה הראשון חייב משום כותב וכו' מבואר דאף בצורה אחת חייב. ומיירי בצורה שלמה בעלת משמעות. **לעיין במבואר**

⁶²⁷ איתא בירושלמי (שבת פ"ז הל' ב) "הצר צורה, הראשון (שעושה הציור) חייב משום כותב, והשני (המעביר הצבע עליה) חייב משום צובע. ע"כ. ומשמע דכותב שייך לא רק באותיות אלא גם בציורים. אכן בתלמוד הבבלי (שבת קג:) מיייתי תוספתא: הצר בכלי כל שהוא וכו' ר"ש אומר עד שיצור את כולו, וקאמר ר"ש בן ביסנא בשם ר"ש בן לקיש בגמ' (שם עה:) הצר צורה בכלי חייב משום מכה בפטיש. ופרש"י, הצר צורה, בכלי שעומד לכך לנאותו. ע"כ. ומשמע דחיובא משום מכה בפטיש ולא משום כותב וזה לכאורה דלא כבירושלמי. והנה הרמב"ם (פי' מהל' שבת הל' טז) כתב וז"ל: הצר בכלי צורה אפילו מקצת הצורה הרי זה תולדת מכה בפטיש. ע"כ. ואילו שם (פי"א הל' יז) כתב בזה"ל: רושם תולדת כותב הוא. כיצד, הרושם רשמים וצורות בכותל ובששיר וכו' ויצא בהן כדרך שהציירין רושמים הרי זה חייב משום כותב. עכ"ל. ולכאורה דבריו סתרי אהדדי וכבר העיר בזה הא"ר (או"ח סי' שמ סק"י). והנה באבני נזר (חאו"ח סי' קעז) כתב לחלק בין ציור על הכותל לבין ציור על הכלי, דכי אמרינן דצורה חשיב כתיבה היינו דוקא בכותל אבל בכלי הוה מכה בפטיש. עכת"ד. ולכאורה הסברא בזה דהמצייר על הכתלים פעמים שעיקר כוונתו להציור אשר על כן הוי כותב, אבל הצר צורה על הכלי "לנאותו" (כלשון רש"י) משמע שאין מטרתו לעשות הציור גופא, אלא להשלים הכלי, וא"כ חיובו הוא משום מכה בפטיש. שו"ר שמעין זה תירץ במנוח"א (ח"ג עמ' קמז). ועיין עוד מה שתירץ בזה בבב"ל (ד"ה במשקין).

אותיות שהיו כתובות כבר, מותר לקרבן זו לזו בשבת כדי ליצור מהם מילה שלימה⁶²⁸, בתנאי שלא יחברם יחד אפי' במחט או בסיכה⁶²⁹. והוא הדין לחצאי אותיות או חלקי צורות שונות שמותר לקרבן ולהצמידן כדי ליצור מהן מילים וצוירים לפיכך מותר בשעת הצורך לשחק במשחקים⁶³⁰ של אותיות וצוירים שמניחים אותיות או חלקי אותיות וצורות זה לצד זה ויוצרים מילים וצוירים שלמים, בתנאי שלא יחברו אותם יחד במסגרת באופן שלא יפלו ממנה⁶³¹.

⁶²⁸ כן מוכח ממ"ש בגמ' (שבת קד:) א"ר אמי כתב אות אחת בטבריא ואחת בציפורי חייב. כתיבה היא, אלא שמחוסרת קריבה. ופרכין, והתנן כתב על שני כתלי הבית ועל שני דפי פנקס ואין נהגין זה עם זה פטור ומשני התם מחוסר מעשה דקריבה הכא לא מחוסר מעשה דקריבה ופרש"י מחוסר מעשה דקריבה אינו מקרבן אלא ע"י קציצת המפסיק ביניהן וכי קאמר רבי אמי כגון כתב אות אחת על שפת לוח זו בטבריא ואחת על שפת לוח זו בציפורי ואתה יכול לקרבן שלא במעשה אלא קריבה בעלמא עכ"ל. וכן הרמב"ם (פ"א מהל' שבת הל' יב). ונמצינו למדים שקירוב אותיות זו לזו אינו נחשב מעשה ולכן הכותב בשבת שתי אותיות אפילו מרוחקות זו מזו ומחוסרות קריבה בעלמא בלא שום מעשה נוסף חייב ונחשב שגמר את מלאכתו אע"פ שעדיין מחוסרות קריבה דקריבה לא חשיבא מעשה ולפ"ז אותיות שכתובות כבר מותר לקרבן זו לזו בשבת כדי ליצור מהן מילים דקריבה לא חשיבא מעשה כלל ואין לומר דמ"מ מדרבנן יש לאסור זה אינו שכיח שהאותיות כתובות כבר ואין מחוסרות שום מעשה א"כ המקרבן לאו מידי עביד ולא דמי לכתב ע"ג כתב שאסור עכ"פ מדרבנן דחתם עשה מעשה כתיבה כל שהוא וחידש את האותיות הראשונות ע"י פעולת כתיבה אבל כאן שאינו כותב כלל רק מקרב האותיות זו לזו מסתברא דאין לאסור אפי' מדרבנן. ועיין בזה בהרחבה במנוח"א (ח"ג עמ' קמ).

⁶²⁹ כן פסק בש"ע הגר"ז (סי' שמ סעיף ט). וכן תראה בחיי אדם (כלל לז דין ו), ובמשנ"ב (סי' שמ ס"ק כב) וכ"כ בכה"ח (שם אות נג).
⁶³⁰ ואין לאסור בזה מצד מוקצה. עיין מה שהרחבנו בזה בס"ד בשו"ת שבסוף הספר.

⁶³¹ שהרי זה דומה למחבר אותיות בבגד בסיכות ובמחטים שאסור וכמ"ש לעיל בהערה. וכן משמע בספר שמירת שבת כהלכתה (דפו"י פ"ט סעיף כג).

שו"ת

האם מותר לחלל שבת עבור חולה שיש בו סכנה אף בטיפול שבמניעתו לא יסתכן החולה?

מ"ר בש"ע (סעיף ד) כתב, מכה של חלל וכו' עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. ובמג"א (ס"ק ד) כתב דמשמע שהמחבר מתיר אע"פ שאין בו סכנה במניעת הדבר ההוא וכשיטת המ"מ שהביא הב"י, לאפוקי משיטת רש"י דסבר שאין לחלל שבת על דבר שאין במניעתו סכנה לחולה.⁶³² ע"ש. והנה לשון המחבר היא כלשון הרמב"ן. ועיי' בבבאור הלכה (סעיף ד ד"ה כל שרגילין) דס"ל שלשון הרמב"ן אפשר לה להתפרש שלא כמ"מ, והיינו שהתירו לעשות כל שרגילין אבל רק דברים הנצרכים, ולפ"ז שוב אין הכרח שהמחבר פסק כמ"מ, ודלא כפי שכתב המג"א. ונראה להוסיף ולחזק הבנה זו ולדחות את שיטת המג"א, דהנה הב"י בתחילת הסימן הביא (בד"ה ומ"ש רבינו כל שרגילין) את לשון הרמב"ן, ואילו את דברי המ"מ הביא בד"ה ומ"ש רבינו וכן מכה וכו' ושם גם הביא שמשמע שרש"י חולק על המ"מ. ואם איתא דס"ל לב"י דהרמב"ן כשיטת המ"מ ודאי הו"ל לב"י לחזק יד המ"מ, ומדלא עשה כן על כרחך שאכן דברי הרמב"ן מתפרשים כפי שכתב הבה"ל, וממילא אף בדברי הש"ע אין לבאר כשיטת המ"מ, ומסתברא דאף המ"מ לא ס"ל דהרמב"ן כשיטתו מדלא כתב שסובר כן (אע"ג שהובאו דברי הרמב"ן במ"מ שם בפ"ב ה"ה). ואף הבה"ל הביא ראייה דהרמב"ן מתיר רק בדבר שיש במניעתו סכנה. ע"ש. ועולה כל זה עם מה שמפורש בכס"מ (שם) שמעיר על פסיקת המ"מ כהראב"ד ומבאר את הרמב"ם עפ"י שיטת רש"י וחזר על דבריו אלו בב"י (סי' של ס"ו ד"ה ועושין), שם כתב דאפשר ששיטת הרמב"ם כשיטת רש"י. ע"ש. לפ"ז פשוט שהכס"מ אינו מוצא חילוק בין לשון הרמב"ן "עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול" לבין לשון הרמב"ם (פ"ב ה"ב) "כללו של דבר שבת לגבי חולה שיש בו סכנה הרי הוא כחול לכל הדברים שהוא צריך להן". ע"כ. ובין לרמב"ן ובין לרמב"ם מותר לעשות רק דברים שיש במניעתם סכנה. ומסתברא דהבה"ל בהסבירו את דברי הרמב"ן דלא כמ"מ התכוין שלפ"ז אף הש"ע לא פסק כמ"מ⁶³³ וכו'. ועיי' במנוח"א (ח"א פרק כא ס"ט) שהעלה לחוש לדעת האוסרים (הו"ד בבבאור

⁶³² והנה היו שרצו לתלות מחלוקת זו במחלוקת האם שבת הותרה או דחווה, ועיי' בספר תהל"ד (סק"ד) ובשו"ת אבני נזר (סי' קי"ח או ד') שכתבו דאם נאמר דשבת הותרה עושים אפילו דבר שאין בו רק צורך קצת ולכאורה יוצא לפ"ז דמחלוקת המ"מ ורש"י תליא במחלוקת הפוסקים אם שבת הותרה או דחווה אצל פיקו"נ. ברם התהל"ד חזר בו וכתב דאין הכרח לומר כן שהרי המ"מ כתב דבריו לדעת הרמב"ם והרמב"ם בפ"ב כתב דשבת דחווה וכן מבואר להדיא ברדב"ז (ח"ד סי' קל) שכתב להקל כדעת המ"מ אף שסבר דשבת דחווה אצל פיקוח נפש, וא"כ אין לתלות את מחלוקת רש"י והמ"מ בדיון שבת אם הותרה או דחווה.

⁶³³ עתה ראיתי בספר תוספת אהל (ח"א סי' שכח ס"ד) שהביא את כל הנ"ל, והעיר על מה שכתב בתחילת הבה"ל "וכתב המ"מ דמזה משמע וכו'", דפשוט שיש כאן טעות דפוס וצ"ל המג"א ולא המ"מ, שכן בשום מקום המ"מ לא ביאר כך בדעת הרמב"ן ואדרבא ההיפך הוא הנכון. ע"כ. ומכאן העיר על פסק היחודה דעת (ח"ד סי' ל) שציטט את הבה"ל בסע' ד עם השיבוש המובא בתחילת דברי הבה"ל שכתב "וכתב המ"מ דבזה משמע וכו'" במקום לתקן ולכתוב המ"מ. ושמה אכן אגב ריהטא לא השגיח בעל יחודה דעת בשיבוש הנ"ל וסבר דאכן המ"מ הוא המעיד שהרמב"ן סובר כמותו וממילא גם המחבר כמ"מ. ע"כ. והנה יש להשיב על דבריו, דלענ"ד ואחר המחילה מיהר להשיג ולחרוץ שדברי הביאור הלכה הו"ט ס"ס, שהרי בש"ע כאן העתיק את לשון הרמב"ן בתורת האדם שכתב עושים לו כל שרגילים לעשות לו בחול. ובלשון הרמב"ן גם נוסף תיבות ממאכלים ורפואות. וכתב המג"א (סק"ד) וז"ל: משמע אע"פ שאין בו סכנה במניעת הדבר ההוא (מ"מ ב"י). עכ"ל. ומבואר דכוונת לשון הש"ע שהיא מהרמב"ן לפרש לנו את יסוד הדין שעושין כל צרכי חולה שיש בו סכנה, אך דברי המ"מ תמוהים היכן מצא במ"מ שכך פירש את לשון הרמב"ן, ונראה דהמעיי' במ"מ ימצא שבהלכה ד' הביא את כל לשון הרמב"ן ובהלכה י' כתב, הא משמע דלכל צרכיו מחללין. ונראה דהמג"א הבין דכוונת המ"מ שהביא בהלכה ד' מוכח שעושין לו כל צרכיו, ולפי"ז כיון שהעתיק הש"ע את לשון הרמב"ן א"כ ודאי פסק את כל יסוד המ"מ שהרי מקורו ברמב"ן, וזה כוונת המ"מ שכתב הא משמע וכו'. ועיי' בש"ע (סעיף יח) שאף שם העתיק המג"א דהש"ע כמ"מ. והנה במשנ"ב (ס"ק יד) העתיק את כל דברי המג"א וציין כמקור את המ"מ וברור שכוונתו למג"א שציין את המ"מ, ובתור הכי כתב לעיי' בדבריו בבה"ל שנראה שיש להחמיר בזה ואין להקל אלא באמירה לגוי ולא בעשיית מלאכה דאורייתא ע"י ישראל.

הלכה). ומכ"ש לפמ"ש מרן הב"י (סימן של) שכתב שאפשר לפרש דברי הרמב"ם עפ"ד האוסרים. וכיון שספק בשל תורה הוא יש להחמיר בזה⁶³⁴, וכדעת המשנ"ב. אולם עיין במסקנתו להלכה שהמיקל לעשותם ע"י ישראל לא הפסיד. שמלבד שלדעת הסוברים דשבת הותרה אצל פקוח נפש מסתברא שאין בזה איסור תורה ואפשר שמותר גמור, ואף למ"ד דחוויה יש להקל בזה כמ"ש הרדב"ז (הו"ד בהערה). ועוד שהמג"א (הנ"ל) כתב כן בדעת מרן הש"ע. וכ"כ התוספת שבת (ס"ק ו) והא"ר (ס"ק ה). ואע"פ שאפשר לדחות דיוקם מלשון הש"ע ויש לומר דמין לא נחית לזה ומיירי מדברים שיש בהם צורך פקו"נ וכמ"ש הבאה"ל שם, מ"מ המיקל לא הפסיד. וכ"פ בש"ע הגר"ז (סי' שכח סעיף ד) שאם אפשר יעשה ע"י גוי ואם אין נכרי יש לסמוך על דעה ראשונה שמתירה, ומ"מ כל בעל נפש יחוש לעצמו להחמיר באיסור תורה. עכ"ל. ובפרט שכמה אחרונים פסקו להקל להלכה ולמעשה, שמלבד שכ"כ הרדב"ז והובא גם בכנסת הגדולה סי' שכח בהגהב"י. הנה כן פסק בשו"ת צמח צדק (חאו"ח סי' לח). הו"ד בשו"ת יחווה דעת (ח"ד סי' ל אות ח). ע"ש. איברא, דראיתי בספר תוספת אהל (ח"א סי' שכח ס"ד) דהביא ראיה מוכחת שהמחבר פסק כמ"מ, דהנה המ"מ (הלכה יד) כתב שמתוך פירוש הראב"ד עולה שעושין מדורה לחיה כל ל' יום, דלענין מדורה יש בה סכנה, ולאפוקי משאר דברים. ונראה פשוט שהמ"מ הבין שמאחר והראב"ד העמיד את דברי הרמב"ם בחולה שאין בו סכנה על כרחך כנגד זה יש להעמיד בחיה כל ל' יום שאף היא כחולה שאין בו סכנה וכדאיתא בשבת (קכט). וכנ"ל וכן ביאר את דברי המ"מ בבב"ל (סי' של סע' ו ד"ה כל שלשים). אבל לפירוש הכס"מ שוב אין לדייק כן, שהרי הכס"מ העמיד את הרמב"ם בחולה שיש בו סכנה וממילא מיירי בחיה תוך ז'. ובסי' של סע' ו פסק המחבר דעושין מדורה לילולת כל שלשים יום וכשיטת המ"מ עפ"י הראב"ד, וכפי שכתב כן במפורש הב"י (סי' של ד"ה ועושין). ולפ"ז מוכח שהמחבר פוסק כמ"מ⁶³⁵. ולכאורה תימה שכל גדולי האחרונים דסברו דמין ס"ל כדעת המ"מ לא הביאו דין זה כסיוע לדבריהם.

העולה מן האמור, חולה מסוכן, מותר לישראל לחלל עליו את השבת אפי' באיסורי תורה אם במניעת הדבר שקשור בחילול שבת הוא יסתכן יותר או אפילו כשבמניעת הדבר ההוא אין חשש להחמרת מצבו אלא שהדבר זקוק לו לחיזוק איבריו או שיש בו צורך הרבה. אולם אם יש בו רק צורך קצת, אז יש בזה מחלוקת ראשונים ואחרונים⁶³⁶ אם גם מותר לישראל לחלל עליו את השבת באיסורי תורה או האם רק

⁶³⁴ ועיין ביחווה דעת (ח"ד סי' ל) שכתב להקל בדיון זה משום ספק פיקוח נפש לקולא. ונראה שיסוד מחלוקתם הוא איך להתייחס לחולה הנ"ל, המשנ"ב והמנוח"א התייחסו לחולי עצמו, וכיון שאין במניעת אותו דבר סכנה לחולה ממילא לא שייך בזה ספק פיקוח נפש לקולא, שהרי אין בהמנעות הדבר פיקוח נפש, אולם דעת רבינו הגרע"י זצ"ל שיש להתייחס אל החולה באופן כללי, וכיון שהוא חולה שיש בו סכנה, מיקרי ספק פיקוח נפש לכל דבר. ⁶³⁵ אולם עיין שם שהכריע שדעת מרן כפירוש רש"י, וכפי שכתב הביאור הלכה, וליישב דברי הש"ע כתב נראה לומר שמקבל את דברי הראב"ד לחצאין. והיינו לגבי דבר שאין במניעתו סכנה ס"ל לשו"ע דאין לנו לקבל את דברי הראב"ד כיון שרש"י חולק. ואף אפשר לבאר את דברי הרמב"ם עפ"י שיטת רש"י ודלא כפירוש הראב"ד. אבל לענין חיה כיון שיוצא מדברי הראב"ד דלחיה עושין מדורה כל ל', והראב"ד עצמו לא השיג בזה על הרמב"ם, ואף לא מצינו חולקים בזה (עיין בב"י שלא הביא מי שחולק בזה) ממילא לא רצה הב"י לחלוק מדעתו על הראב"ד אחר שהמ"מ ביטל דעתו מפניו, ולכן פסק דיש לנו לקבל דברי הראב"ד להלכה. ואע"ג דלכאורה ארכביה אתרי ריכשי. ואפשר להוסיף ולומר שכיון שהב"י מסופק, פסק לחומרא בשתי הספיקות בדבר שאין במניעתו סכנה החמיר כי אין זה עניין לפקו"נ, ולכן לא כתב שעושין מדורה לחולה שיש בו סכנה. ואילו גבי מדורה החמיר בספק פקו"נ ועל כן התיר אפי' כל שלשים. ע"ש. ולכאורה יש סתירה בש"ע בין מה שכתוב כאן (שכח ס"ד) ומה שהוא מחמיר להלן (סי' תריח סע' ז) שמאכילים חשיבו"ס ביוהכ"פ מעט מעט כדי שלא יצטרף לשיעור. וכן סתירה לכאורה במגיד משנה בין הל' שבת (פ"ב הי"ד) והל' שביתת עשור (פ"ב ה"ח ד"ה ואם). ועיין בשו"ת שאול ומשיב (רביעאה ח"א סי' מב), ובשו"ת ציץ אליעזר (ח"ו סי' יב, ו-יד), וכן בשו"ת יחווה דעת (ח"ו סי' לט).

⁶³⁶ ראה עוד במה שכתב בזה בשעה"צ (ס"ק יא). ומדברי הביה"ל ושעה"צ מבואר שיש חמש דרגות ברפואתו של חולה שיש בו סכנה: 1. עשיית רפואה המצילה ממיתה בוודאי או בספק, שהיא מותר בוודאי. 2. עשיית דבר כדי שלא ייחלש ויכבד עליו החולי מותר לכו"ע. 3. עשיית דבר שמחזק את איברי החולה אך במניעתו לא ייחלש ויכבד עליו החולי, ויש בו צורך הרבה, מותר לכו"ע. 4. כנ"ל אלא שיש בו צורך קצת, נחלקו בו הראשונים, והכריע המשנ"ב שבאיסורים דרבנן מותר לעשותו, ובאיסורים דאורייתא אין לעשותו ע"י ישראל (אלא ע"י אינו יהודי, שאז אין בזה אלא איסור דרבנן). ובזה דעת אחרוני ספרד במסקנת דבריהם להקל כדברי המ"מ וכנ"ל. 5. דבר שאין בו צורך כלל, ואינו בא אלא לעונג החולה וכדומה, אסור לכו"ע, אף שאין בו אלא איסור דרבנן.

מותר לחלל עליו את השבת באיסורי תורה ע"י נכרי. ומ"מ מידי ספק לא נפקא, וכיון שיש להוסיף דעת הסוברים שהשבת הותרה (עיין סעיף יד), הוי ספק ספיקא, ויש להקל.

טיפול בטחורים \ ישיבה בתוך גיגית עם מים שהוחמו מע"ש

מי שסובל מטחורים מותר לו לקחת תרופה המונעת עצירות בשבת, מכיון שאין שתיה זאת לשם רפואה, וכל כוונתו בזה היא רק כדי לשמור ע"כ שלא יזיקו הטחורים.

והנה יש לעיין האם מותר לשבת לרפואתו בתוך גיגית עם מים שהוחמו מערב שבת. וראה בשו"ת ציץ אליעזר (חלק יב סי' מד) שדן בכך, וכתב, נראה לי פשוט שמותר להם לעשות כן בשופי, דהא הלכה פסוקה היא באו"ח (סי' שכו סעי' א) דהגם שאסור לרחוץ כל גופו אפי' במים שהוחמו מע"ש וכו' אבל מותר לרחוץ בהם פניו ידיו ורגליו או שאר אברים כל שאינו רוחץ כל גופו, ומכיון שמותר גם לבריא לרחוץ במים חמים שהוחמו מע"ש איזה אבר מאבריו א"כ גם כשעושה כן לרפואה ג"כ מותר, בהיות דליכא הוכחה דלרפואה קא עביד זאת, וכדנפסק בדומה לזה בסי' שכח (סעי' מד) דרוחצין במי גרר ובמי חמתן ובמי טבריה וכו' שכן דרך לרחוץ בהם וליכא הוכחה דלרפואה קא עביד (וכ"כ הגר"נ קרליץ בחוט השני ח"ד עמ' רכב). והוסיף שאפילו אי היתה כן שייכת גזירה משום שחיקת סממנים ג"כ יש להתיר זאת כי כאב הטחורים ל"ע הוא מיחוש כזה שמצטער ונחלה ממנו בכל גופו אשר בכה"ג לא גזרו גזירת שחיקת סממנים. וסיים, דכל זה רק לרווחא דמילתא דבנידו"ד לא שייך גזירת שחיקת סממנים בהיות דגם בריאים עושים כן, וליכא הוכחה שעושה זאת לרפואה ע"ש. והנה יש לעיין בדברי קודשו, שעל הטענה שחולי הטחורים קרוב לחולה שאין בו סכנה, הנה הדבר תלוי בכל מקרה לגופו, ופשוט דבכהאי גוונא שהגיע לחולי שאיב"ס מותר. אולם על הטענה העיקרית שלא שייך בנידון זה גזרת רפואה כיוון שזוהי גם דרך בריאים, הנה דבר זה היה לי לפלא, וכי דרך בריאים לשכב בתוך גיגית עם עגבותם לחוד בתוך המים. וכן מצאתי בקצוה"ש (סי' קלח בבדה"ש סוס"ק לא) שזה נקרא ניכר לרפואה ואינו מותר אא"כ חלה כל גופו עקב הדלקת בטחורים.

ועתה ראיתי למרן רבינו הגרע"י זצ"ל (חזו"ע ח"ג עמ' שע) שדן בנידון זה, והעלה שאף אם אינו סובל אלא ממיחוש בעלמא, אין לגזור בזה משום גזרת שחיקת סממנים, שכל רפואה שהיא לא ע"י סממנים מותרת. וכמו שכתב מרן הב"י דמ"ש הרמב"ם (פרק כא הל' לא) שמותר להעלות אזנים בין ביד בין בכלי, אע"פ שאין בו סכנה, היינו טעמא משום דאין דרך לעשות כן בסממנים, ולפיכך אין לחוש לשחיקה, והואיל ויש לו צער התירו. ע"כ. וכן פסק מרן הש"ע (סי' שכח סעיף מג). וכיוצ"ב כתב המשנ"ב (ס"ק קמד) על מ"ש מרן הש"ע (סעיף מו), שמותר לתת כלי ע"ג העין להקיר. ובשער הציון (אות קד) כתב שהטעם הוא משום שאין דרך לעשות דברים אלו ע"י סממנים, ואין לגזור בהם משום שחיקת סממנים. וכן הביא בשם שו"ת באר משה (ח"א סי' לג אות יג) ראייה להתיר ממה שפסק מרן בש"ע (סי' שכח סעיף מא) דמי שנשתכר מותר לסוך כפות ידיו ורגליו בשמן להסיר שכרותו מעליו. וכתב המג"א בשם הסמ"ג מפני שדבר זה אין עושים ע"י סממנים וכו'. עכת"ד רבינו הגרע"י זצ"ל. והנה יש לעמוד על ראיותיו. דמה שכתב להוכיח מדברי מרן בסעיף מג שמותר לעלות אזנים וכו', הרי יש להקשות לכ' ממה שפסק מרן בסעיף שלפני זה (סעיף מג) דאסור להתעמל בשבת כדי שייגע ויזיע. וראה במשנ"ב (ס"ק קל) שכתב דאין להקשות כיון שאין כאן שייכות שחיקת סממנים היה לנו להתיר כמו בסעיף מד, די"ל דכיון שפעמים ומביאים הזעה על החולה גם ע"י סממנים חיישינן שיעשה רפואה אחרת, מה שאין כן בסעיף שאחר זה שאין שייכות רפואה לאותן הדברים ע"י שחיקת סממנים כלל לא גזרינן. ע"כ. והנה נראה שנידו"ד דמי טפי לסעיף מג, ולא לסעיף מד, שהרי ידוע שיש טיפול לטחורים גם ידי משחות וסממנים. וא"כ אין להביא ראייה מסעיף מד. ולענין מה שהביא ראייה מדברי מרן בסעיף מו שמותר לתת כלי ע"ג העין, וכן הביא את דברי שעה"צ שסבר שהטעם משום דאין דרך לעשות דברים אלו ע"י סממנים. הנה גם מדין זה אין ראייה חותכת, דזוהי סברת שער הציון, אולם ראה באגלי טל (טוחן ס"ק נו ו-עג) שכתב שהטעם שהתירו להקיף את העין בטבעת וכדומה הוא משום שזו אינה רפואה אלא רק הצלה שלא יחלה יותר. וכן זוהי סברת החיי אדם שהובאה במשנ"ב (ס"ק קמד). וכ"כ בציץ אליעזר (ח"א סי' טו אות יב). וכן ראייתו מפסק מרן בסעיף מא, דמותר לסוך כפות ידיו ורגליו של מי שנשתכר, דהביא

שם טעמו של המג"א דמותר כיון דאין דרך לעשות זאת ע"י סממנים. הרי הט"ז (ס"ק כז) והאליה רבה (ס"ק מז) וכן המשנ"ב (ס"ק קכז) ביארו דסיבת ההיתר היא דמה שמפכח שכרותו ממנו אין זה רפואה, שהשיכור אינו חולה ואין לו מיחוש, אלא הוא דומה לשאר בריאים האוכלים או שותים איזה דבר כדי לצחצח שכלם או להשיב נפשם, וכמו שמצינו (ש"ע סי' שכ סעיף לו, לח) דמותר לסלק ריח רע מהפה או להנעים הקול, ואין זה בכלל רפואה. ועיין בשבט הלוי (ח"ח סי' פג) שכתב דמה שכתב מרן "מי שנשתכר שרפואתו" דהיינו רפואת השכרות, ולא רפואת הגוף. ע"ש. וא"כ אין להוכיח מפסק מרן לנידו"ד, שהכא בודאי חשיב כחולי הגוף לכו"ע.

ובהיותי בזה ראיתי בספר נשמת שבת (ח"ה סי' שסז) שדן האם מותר להניח קרח ע"ג מכה כדי למנוע את המשך הנפיחות. והביא ראיה להתיר מדברי מרן הנ"ל בסעיף מו, ומדברי שעה"צ. והעיר דכיום יש תרופה לזה, וא"כ שוב יש לאסור אף באופן טבעי. אלא ששמע משם בעל אז נדברו (זצ"ל) דמ"מ היות שבלא"ה בזמנינו אין הדרך לשחוק סממנים לעשות ממנו רפואות אלא שאמרינן שגזירה ראשונה לא בטלה דכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו, עכ"פ באותן המיחושים שבימי חז"ל לא היתה תרופה על כך וממילא דלא גזרו עלה אז באופן טבעי שוב גם היום אין לגזור עליה. והיא סברא נאה. ע"כ. ובתחלה חשבתי שמסברא זו יש להתיר אף בנידו"ד, אולם יש לדחות שהרי אף בימי הגמרא היתה רגילות לשחוק סממנים ותרופות למניעת טחורים (עיין גיטין טז:), וא"כ י"ל דאף טחורים נכללו בגזרת רפואה של חז"ל. נמצאנו למדים שבנידו"ד ששייך בו במקרים מסויימים ריפוי ע"י סממנים, יש לאסור אף שכרגע מתרפא ע"י מים, מה עוד שניכר טפי שזה לרפואה, דזה לא דרך רחיצת בריאים (וכפי שביארנו למעלה, ולאפוקי מסברת הצי"א).

אמנם שוב עלתה בליבי המחשבה שמא לא שייך כאן ריפוי כלל, שהרי המציאות שאין המים מרפאים את חולי הטחורים, אלא לכל היותר מרככים ומרגיעים את המקום, אמנם ודאי שלא מרפאים ומעלימים את החולי. ועיין בשש"כ (פל"ה הערה צא) בשם הגרש"א שמותר לשים אבר נפוח במים כיון שהמים לא מרפאים. ועיין בשו"ת ציץ אליעזר (סי' טו פט"ו אות יב).

שוב בינתי וראיתי שעל פסק מרן (בסעיף מא) "מי שנשתכר וכו" כתב הט"ז (ס"ק כז), דטעמא שהתירו לשיכורים לעשות כן משום דמה שמפקח שכרותו ממנו אין זה רפואה, אבל לשים בתוך החוטם אפר מעשב כתוש להפיג השכרות אסור כיון שאותו אפר פעולתו ברפואה לשאר דברים ג"כ, אע"פ שאינו שיכור, ממילא שייך בו גזירת סממנים. עכת"ד. וכתב הפמ"ג (משבצ"ז ס"ק כז) דהט"ז אסר האפר כתוש הואיל ואין דרך בריאים לעשות כן, א"כ נראה כעושה רפואה בשבת אע"פ שמה שמפקח השכרות אין זה רפואה. ע"כ. וכן תראה בשו"ת בית שערים (חאו"ח סי' קיג) שדעתו להחמיר גם בעשיית קריסטיר (חוקן) במים בלבד בהיות דעושים לפעמים ע"י סמנים. ע"ש. ואף שהיה מקום לדחות דבחוקן המים עושים את פעולת הסממנים רק בלי תרופה, משא"כ בטחורים שהשיבה במים לא עושה את פעולת הסממנים אלא רק מרגיעה את המקום, בכ"ז יש לומר שכיון שיש כיום משחות וסממנים שתפקידם לרכך ולהרגיע את העור, יש לאסור בזה אף במים. וכך הרי מבואר בהדיא בההיא דשבת (נג:) דבמים בלבד ג"כ גזרו משום שחיקת סממנים כשמוכח שזה לרפואה.

ונמצא שהוא הדין לנידו"ד, דאף אי נימא שאין המים מרפאים, כיון שאין דרך בריאים לעשות כן, יש לאסור דנראה כעושה רפואה בשבת⁶³⁷. אולם פשוט דבכהאי גוונא שמגיע לידי חולי שאין בו סכנה, או אפילו בספק⁶³⁸ אם הגיע לחולי שאיב"ס, יש להתיר הדבר, דלא אסרו רפואה שאין בה מלאכה לחולה שאין בו סכנה.

⁶³⁷ אלא ש"ל שזהו דוקא כשיושב בגיגית או כשמכניס למים רק את פלג גופו התחתון, שאין זו דרך בריאים, אולם נראה שיש להקל בימות הקיץ לשבת כולו בתוך אמבטיה של מים חמימים שהוחמו בדוד שמש, כיון שזה גם דרך הבריאים. ונראה דאין לאסור זאת מצד איסור רחיצה בשבת כדאינתא בש"ע ריש סי' שכו, דבכהאי גוונא דחשיב כמצטער לא גזרו חז"ל כפי שהביא הבאור הלכה בריש סי' שכו בשם רעק"א.

⁶³⁸ כיון שכל גזרת רפואה היא מדרבנן, הוי ספקא לקולא.

סכנת עיוורון ללא חשש סכנת נפשות

הנה יש להסתפק מה הדין כאשר קיימת סכנת עיוורון ללא סכנת נפש, כגון בהפרדה או קרע פתאומי של רשתית העין הגורם לעיוורון חלקי או שלם באותה העין, וחייבים לנתח תוך עשרים וארבע עד ארבעים ושמונה שעות כדי להחזיר את הראיה לאותה עין באופן מלא, כי אם לאו החולה ישאר עיוור לגמרי או בחלקו, אך אין במקרה זה סכנת נפשות.

וזה לשון הגמ' (ע"ז כח:): א"ר זוטרא בר טוביה אמר רב עין שמרדה (שרוצה לצאת. רש"י) מותר לכוחלה בשבת, סבור מיניה הני מילי הוא דשחקי סמנין מאתמול אבל משחק בשבת ואתווי דרך רשות הרבים לא (דלאו סכנת נפשות אלא סכנת עיוורון. רש"י) א"ל ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה לדידי מיפרשא מיניה דרב יהודה אפילו משחק בשבת ואתווי דרך רשות הרבים מותר כדאמרין לקמן שורייני דעינא בליבא תלו⁶³⁹ (מאור העין מעורין ואחוזין בטרפשי הלב. רש"י). והנה פשט הסוגיא שהה"א של הגמ' היתה שמחללין שבת באיסורי תורה אפילו עבור סכנת עיוורון ללא סכנה לגוש העין אך קמ"ל דשורייני דעינא באובנתא דליבא תלו רק בסכנה לגוש העין אבל בסכנת ראייה, קיימת רק סכנת אבר ולכן אין לחלל השבת אלא באיסורי דרבנן.

ועיין בספר שולחן שלמה (סי' שכח סעיף ט הערה לח) בשם הגרש"ז אוירבאך זצ"ל שדן לגבי אחד שנקרעה לו רשתית של עין אחת, ורופא אומר שכדי להציל את העין מעיוורון צריך לטפל בביה"ח מיד, דהיינו שצריך לנסוע מיד אפילו אם אין שם זיהום, וגם עין אחת תשאר בכל גוונא. וכתבו שם, ונראה דטעמו דכיון דחז"ל תלו עינא בליבא, אף אם אין הדבר נראה כיום לרופא, מ"מ חיישינן לדברי חכמים. וגם הוסיף ואמר מרן זללה"ה (הגרש"ז) דכיום סבורים הרופאים שכל סכנת אבר הוי חולה שיש בו סכנה. ע"כ. וצ"ע בדברי קודשו כי בגמ' שם שורייני דעינא באובנתא דליבא תליא מדובר על סכנת גוף העין ולא על סכנת עיוורון. ואולי צ"ל שהתיר הגרש"ז אוירבאך זצ"ל לחלל את השבת באיסורי תורה כי חשב או כך נאמר לו שבקרקע ברשתית העין יש גם סכנת נפשות. ושור"ר שכן העיר בספר נשמת אברהם (סי' שכח ס"ט).

לכן לדינא מעיקר הדין לשיטת הש"ע אין הבדל בין סכנת אבר לסכנת עין, דכל שאין בו סכנת נפשות אין לחלל עליו את השבת במלאכות דאורייתא⁶⁴⁰. וכן תראה בילקו"י (ח"ד עמ' צא). ועיין בחזו"ע (ח"ג

⁶³⁹ ובקובץ המעיין (כרך טו גליון ד' עמ' כד) כתבו שנראה שהחייבור בין העין ללב הוא בעצבים, והכוונה כאן לעצב הנווד, שהוא אחד משני העצבים החשובים שבמערכת העצבים המסדרת את תהליכי האיברים הפנימיים. חלקים מעצב זה נמצאים בעין, ושלוחותיו מעורים גם בלב. הדבר ניכר בזמן של לחץ על גלגל העין, שאז נגרמת האטה בקצב הדופק, ונקרא רפלקס עין לב. כמו כן, תרופות שמשפיעות על העצבים באישון העין, משפיעות גם על עצבי הלב, ולעיתים יכולים למות עקב השפעתם על הלב. וכ"כ בספר שבת שבתון (עמ' ס).

ובשו"ת תשורת ש"י (סי' שצג) כתב שאף בזמנינו לא ראינו ולא שמענו שמת מישהו מחמת קדיחה בעין, ובוודאי נשתנה הטבע, מ"מ אין לסמוך על דברי הרופאים נגד מש"כ בגמרא, וכדברי הפמ"ג. וראה כעין זה גם בשו"ת דברי מליאל (ח"ב סי' קלא אות ה.) ובשש"כ (פל"ד ס"ח) כתב שמחלת עיניים רצינית היא בגדר סכנת נפשות. ועיין בשולחן שלמה (הערה לח) שכתב שלדעת הרופאים בזמנינו בכל סכנת איבר הרי זה חולה שיש בו סכנה. שור"ר בספר "משנ"ב למעשה" שהביא בשם רופא מומחה שלחץ תוך עיני (גלאוקומה) יכול לגרום להפרעות בקצב הלב ולסכנו. וזה עפ"י ש"ע הרב (סעיף ט) שהוסיף את סוג מחלה מסוכנת לעין וכתב "או שהכאב נועץ בה כמו מחט או שהוא שורף וקודח", והוא תואם למחלה זו הגורמת לכאב חזק בעין וקשורה ללב.

⁶⁴⁰ אולם עיין בספר ישיב משה (עמ' מז) שכתב שאף על פי שהמחלל שבת במלאכות דאורייתא להציל מעיוורון ב' עיניים חייב. אם קיימת ידיעה ברורה מצד הרופאים שישתגע מזה החולה מחללין עליו שבת אף במלאכות דאורייתא ע"ש. ופשט הדבר, דלא שנא ממה שמדליקין נר עבור החולי ליתובי דעתא. וא"כ אפשר שאף בנידו"ד אם ידוע שעלולה להטרף דעתו של החולה אם לא יקבל טיפול שיציל את עיניו, יש להקל לעשות עבורו אף איסורי דאורייתא דלא שנא משאר חולי שיש בו פיקוח נפש. וכן תראה בפוסקים שמחלקים בין סכנת עיוורון בעין אחת לבין סכנת עיוורון בשתי העיניים. וכ"כ הגר"ש קלוגר בחכמת שלמה (או"ח סי' שכח סע' מו) וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ח סי' טו פ"י, ח"ד סי' פט, ח"ט סי' כט, ח"כ סי' כג).

עמ' רלד) וילע"ד. ובמקום שאפשר יש להקל לעשות כן בשינוי כמבואר בסעיף יז. והמקילים אף ללא שינוי יש להם על מה שיסמוכו⁶⁴¹.

מה הדין באדם שאמר שכואב לו השיניים, ולכן רוצה לשתות משקה חריף (כדרך הבריאים, ללא פליטה ושיהוי)?

מעשה שהגיע לפנינו ביהודי שחש בכאב בשיניו, ורצה ללגום משקה חריף כדי לשכך במקצת את הכאב, וסח לנו שידע באופן ודאי שאם יבקש את המשקה ללא סיבה, יתחמקו בני הבית מלהביא לו זאת, אולם אם יאמר שרוצה את המשקה כדי להרגיע מעט את הכאב בשיניו אז יעתרו מיד לדבריו. והתעורר בו הספק האם מותר אף בכה"ג שומר בהדיא שכוונתו לרפואה לשתות מאותו משקה חריף כדרך הבריאים.

תשובה: כתב הש"ע (סי' שכח סעיף לב) וז"ל "החושש בשיניו לא יגמע בהם חומץ ויפלוט, אבל מגמע ובולע או מטבל בו כדרכו וכו'". והנה טעמא דמילתא שאסור לגמוע הוא כיון דמוכחא מילתא שזה לרפואה, וכששותה כדרכו יש להתיר, ואם נתרפא נתרפא, דאמרין שלהנאתו הוא שותה ולא גזרין בכהאי גוונא. וא"כ הכא שאמר בהדיא דכוונתו לרפואה, אף ששותה כדרך הבריאים לכאורה יש לאסור.

והנה בש"ע (סי' שכח סעיף כא) פסק מרן וז"ל "שורה אדם קילורין בערב שבת ונותן ע"ג העין בשבת, שאינו נראה אלא כרוחץ, והוא דלא עמיץ ופתח, ולא חיישין משום שחיקת סממנים, דכיון שלא התירו לו לשרותן אלא מע"ש איכא היכרא"ע"כ. ועיין במשנ"ב (ס"ק סט) דביאר בשם העולת שבת והתוספת שבת, דר"ל דהוא היודע דלרפואה קעביד, אעפ"כ לדידה איכא הכרא מדמצריך לשרותו מע"ש. וצ"ל דהא דלא חששו בסעיף כ' משום הוא עצמו, שאני התם דכיון שדרך לרוחץ ביין לתענוג בעלמא, לכך ליכא משום חשש כלל, אבל הכא שאין עושים כן אלא לרפואה צריך הכרא. ע"כ. ועתה ראיתי בספר נשמת אברהם (סי' שכח סעיף כא) שהסתפק מה הדין באדם שעירב תרופה במשקה בריאים מערב שבת (כך שלא ניכרת התרופה), דכיון שכל ההיתר הנ"ל מבוסס על העובדה שאינו ניכר שהוא שותה את המשקה משום התרופה שנמסה בתוכה האם מותר לו לפני ששותה את המשקה לומר את היהי רצון שעליו לומר לפני כל פעולה רפואית (עיין ש"ע סי' רל סעיף ד). והנה לגבי טבילת כלי חדש שנעשה ע"י נכרי או שנקנה ממנו בשבת כתב הרמ"א (סי' שכח סעיף ז): "ואם הוא כלי שראוי למלאות בו מים ימלאנו מים מן המקוה ועלתה לו טבילה". ע"כ. וכתב המג"א (סי' שכח ס"ק יג), ונ"ל דלא יברך דאז אינו מוכח שעושה לשם טבילה. ע"כ. והו"ד במשנ"ב (ס"ק לו, ובשעה"צ לג). והקשה שם (בביה"ל סעיף ז ד"ה ימלאנו) בזה"ל: וקשה לי, דא"כ באשה נדה דקי"ל ביו"ד סי' קצז דמותרת לטבול בשבת והטעם משום דנראה כמיקר ואין אחד מן הפוסקים שיאמר דוקא בלי ברכה. אח"כ מצאתי קושיא זו בספר ישועות יעקב. ויישב, משום דמנהגנו לברך אחר הטבילה ע"כ בשעת הטבילה לא מינכר. אבל זה דוחק, דתינח לרמ"א (יו"ד סי' ר), אבל להמחבר (שם) דסתם כשיטת רוב הראשונים וכמעט כולם דס"ל דבכל טבילה מברך קודם הטבילה וכו' היה לו להזכיר בסי' קצז בב"י דלא תברך. ולולא דמסתפינא הייתי אומר דמותר לברך בעת שמשקע הכלי בתוך המים ומטבילו, וה"ה לענין נדה דמותרת לטבול אף בברכה מקודם לדעת המחבר. והטעם משום דכיון בעצם הטבילה לא מנכר מילתא כלל, משום דנראה כרוצה למלאות מים, או בנדה משום דנראה כמיקר, ממילא לא גזרו על טבילה כזו ולכן מותר לברך ג"כ וכו' ואולם לדינא למעשה צ"ע משום דבתשב"ץ כתוב כהמג"א וגם התוס' ס"ל כוותיה עכ"ל.

ועיין במה שכתב בזה רבינו הגדול בספרו לית חן (סי' שכח עמ' קיא) בשם מהר"מ בן חביב בשו"ת קול גדול (סי' טו) שלפי דעת הפוסקים שמותר להטביל כלים חדשים בשבת אין ספק שצריך לברך, והספק הוא רק לדעת הרא"ש וסיעתו שאוסרים וכו', שאם יברך שוב אין לומר שלשאוב מים הוא צריך. וקשה,

⁶⁴¹ חוץ ממה שהבאנו שזוהי סברת רבינו הגרע"י זצ"ל להקל, וכדעת הגרשז"א זצ"ל, הרי שיש לצרף לכך דעת המאירי (ע"ז כח:) שמחללים שבת גם בסכנת אבר. וכן משמע דעת ר"ת (הו"ד בהגהות שנמצאו במרדכי פ"ז דשבת סי' תסד). ועיין בהערה בעמ'.....

שהרי שנינו בפ"ק דתרומות ערום לא יתרום מפני שאינו יכול לברך ואם כן ה"ה בכלים וכו', אולם נראה דהא לא מילתא היא, ואף המערים להטביל כלי על ידי שאיבת מים מן המקוה מברך בלחש, וכיון שאינו מברך אלא בלחש לא אתו למימר שהוא בא להטביל וכו'. ונראה דסבירא ליה כמו הצ"ח (ביצה יח). שאינו מבדיל בין טבילת אשה לטבילת כלי לענין הברכה ובשניהם הטעם הוא משום מראית העין ולכן כשמברך בלחש שאין הדבר ניכר לעיני הרואים שפיר דמי. וכ"כ בשו"ת אמרי בינה (דיני שבת סי' כד). ע"כ. ומכאן מוכח שחוששים לדעת הרואים אף כשלא מינכר האיסור במלאכה עצמה, ולכן פסקו האחרונים לברך בלחש. נמצא שבנידו"ד כיון שאמר שרוצה לשתות כדי להתרפא, הוי כמברך בקול שבכהאי גוונא יש לאסור, דכבר לא שייך שיתלו הרואים בהיתר.

ותחזינה עיני בש"ע (סי' שכח סעיף לז) שכתב, "כל אכלים ומשקים שהם מאכל בריאים מותר לאכלן ולשתותן לרפואה, אע"פ שהם קשים לקצת בריאים ומוכחא מלתא דלרפואה עבד, אפילו הכי שרי וכו'". ועיין במשנ"ב (ס"ק קיז) דביאר שאף שמזיק לשאר איברים שבגוף, וא"כ מוכחא מילתא שעושה כן לרפואה, אפילו הכי שרי דמ"מ אוכל הוא. ע"כ. ועיין בתורת שבת (ס"ק מז) שכתב דדין זה צ"ע, כי מאיזה טעם יהיה מותר, הרי מוכח שעושה כן לרפואה, וא"כ יש לאסור מצד גזירת שחיקת סממנים. ועוד הקשה, שמדברי הגמרא (ברכות לח.) יש ללמוד שההיתר לאכול כל אכלים של בריאים הוא דוקא כשלא מוכח שכוונתו לרפואה. ע"ש. והנה יש להעיר על כך, שכבר נתבאר (עיין ש"ע סי' שכח סעיף כא) שחכמים גזרו על עשיית רפואות בשבת מגזירת שחיקת סממנים גם כאשר אין חשש מפני הרואים, מפני שהוא עצמו יבוא לטעות, שכיון שהוא עצמו מכוין לרפואה, יש לחוש שיבוא לשחוק סממנים. ולפי"ז קשה, מדוע מותר לאכול ולשתות דברים אלו שכוונתו לרפואה. אולם יש לתרץ על פי מה שהביא המשנ"ב (הנ"ל) בשם העולת שבת והתוספת שבת, שבדבר שגם בריאים עושים לשם תענוג לא יבוא לשחוק סממנים אף שכוונתו לרפואה, כי יחשוב שהתירו כן רק משום שאין לדבר זה שם רפואה כיון שזה דרך בריאים, משא"כ שחיקת סממנים. ונראה לפרש טעם הדין, דמה שחששו חכמים שמתוך שהוא בהול על רפואתו ישכח שהוא שבת ויבוא לידי שחיקת סממנים, זהו רק בשעה שעוסק בדבר שבולט שהוא מעשה של רפואה, או אכילת רפואה כגון תרופה וכיוצ"ב, שזהו ענין שאין אנשים בריאים עוסקין בו ורק הוא מפני חולשתו נצרך להזדקק לעסוק ברפואה לתקן מצב גופו, ממילא זה גורם שיהא בהול על גופו ויבא לידי שחיקת סממנים. אבל בשעה שאוכל רק מאכל בריאים, אע"פ שהוא מכוין בזה לשם רפואה, מ"מ מאחר שלא ניכר בפעולתו שמתכוין לרפואה כהרגלו בחול, אלא נוהג בכוונה תחילה כדרך הבריאים, יש בכך היכר, ולא יבוא לידי שחיקת סממנים. וזהו ביאור הגמרא ברכות (לח.) גברא לאכילה קא מכוין ורפואה ממילא הויא. ע"כ. ר"ל אע"פ שהוא מכוין בעיקר לרפואה ולא לאכילה כמו שאמרו שם, אבל הכא כיון דלכתחלה לרפואה קא מכוין לא ליברך וכו' מ"מ מעשה זו היא מעשה אכילה שממנה באה רפואה ממילא, ולכן מותר בשבת ולא אסרו אלא מעשה רפואה ממש.

ובחידושי הרשב"א (ברכות לח.) פירש דשתיתה רכה אין דרכן של בני אדם לעולם לשתות אלא לרפואה, ולהכי אקשי מדתנן כל האוכלין אוכל אדם לרפואה, דמשמע כל האוכלין אפילו אותן שאין דרכן של בני אדם לאכלן אלא לצורך רפואה, דמ"מ כיון דתורת אוכל יש להן, מותר. ואע"פ שאינו אוכלן אלא לרפואה. ע"ש. ומשמע דס"ל דאפילו אינו מאכל בריאים וניכר בבירור שכוונתו לרפואה, מ"מ כל שיש עליו שם אוכל מותר לאכלו בשבת לרפואה. וכן משמע לשון התוס' (שם בברכות). ע"ש. וכן בתוס' הרא"ש. וכעין זה כתב הריטב"א (שם) דאע"פ ששתיתה מיוחדת רק לרפואה מ"מ מאחר שהשתיתה גופא מזון גמור הוא בין כשהיא עבה ובין כשהיא רכה, דאין בה שינוי שם מזון אלא שמרבה בה מים, מותרת בשבת. וכ"כ הרא"ה (שם ד"ה שתיתא), והשטמ"ק (שם ד"ה א"ל).

ונמצא לפי"ז שיש להקל בנידו"ד, דאף שאמר שכוונתו לרפואה, לא גרע ממה שפסק מרן שכל שזה דרך בריאים, מותר, אף כשמוכח שכוונתו לרפואה. ואין לגזור מצד שחיקת סממנים, דאף שאמר, וא"כ יודעים שעושה לרפואה, הרי עצם המעשה ששותה משקה כדרך הבריאים (שזו לא הדרך האידיאלית לרפואה, וודאי שאם ישהה את המשקה בפיו יועיל יותר לרפואתו) הוי היכר, שהרי הצריכוהו חכמים לשתות דוקא כדרך הבריאים, וממילא לא יבוא לידי שחיקת סממנים. שוב ראיתי בשו"ת אגרות משה (ח"ד סי' עה אות ב) שכתב: כל האוכלין אוכל אדם לרפואה, ולא גזרו לשחיקת סממנים, ואין פירושו שלא ידעו

הרואים שאוכלם לרפואה, אלא כיון שעושה לרפואה רק מעשה שעושה גם לאכילתו אין בזה שייכות מלאכה. ע"ש. וזה כדברינו בס"ד.

העולה מן האמור, יש להתיר לחושש בשינוי לשתות משקה חריף כדרך הבריאים אף כשאומר וניכר מזה לרפואתו. אולם פשוט שלכתחלה עדיף להמנע מלומר זאת.

האם צריך בפקו"נ להעדיף רופא שומר שבת?

הנה יש לברר כשיש לחולה שיש בו סכנה אפשרות להתרפא משני רופאים, האחד שומר תו"מ והשני אינו שומר תו"מ צ"ה מינייהו עדיף. והספק הוא האם יש להעדיף את המחלל שבת או דילמא יש לבחור דוקא ברופא השומר תו"מ צ"ה, או אפשר דליכא כל נפקותא בינייהו ורשאי לבחור במי שיחפץ. והנה כמובן דאנן איירינן בגוונא ששני הרופאים הם שוים מבחינת יכולת ואפשרות ההצלה דכל היכא דחד מינייהו מומחה יותר פשיטא שלו שייך משפט הקדימה.

ותחזינה עיני בספר בית הלוי על התורה בפרשת שמות (ד"ה וירא אלקים את בני"י וידע אלקים), שם חידש חידוש גדול שנוגע לעניינינו להלכה ולמעשה וז"ל ומזה יצא דמי שהוא פרוץ באחת ממצוות ה' אע"ג דלפעמים נתרחש לו אונס שלא יכול לקיימה מ"מ לא מקרי אונס וכמו בשמירת שבת וכדומה דלפעמים אונס הוא לעשות מלאכה או עבור חולה ר"ל וכדומה מ"מ לא מקרי אונס רק לאותם שהיו שומרים אותו אם לא היה האונס אבל המחלל שבת כשאינו אונס גם במלאכה שהוא אונס מקרי מחלל וכן הוא בכל האיסורים. ע"כ. וראה עוד במה שכתב להסביר הדברים בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ט סי' יז פרק ד', ובחלק יג סי' נו אות ח), ונמשך שם אחר חידושו של הבית הלוי להכריע בנידו"ד, ולהעדיף רופא שומר תו"מ בדוקא, שע"י זה מונע מהרופא החילוני לעבור על איסור חילול שבת.

ברם לענ"ד יש לעיין בדברי קודשו של בעל בית הלוי, דמה ענין גדר הפטור דאונס להתירא דפקוח נפש בשבת, שהתירו נובע מהלימוד של "וחי בהם", ממילא נראה פשוט דעיקר הפטור נובע מחמת המציאות שחיי ישראל מוטלים על הכף, ולכן נדחית השבת מחמתו, ומאי איכפת לן שגם מבלעדי החולה שלפנינו היה הוא מחלל את השבת, הרי בפועל מה שעושה עתה עבור אותו חולה שיב"ס הרי זה לצורך הצלה ופקוח נפש. ולכאורה היה אפשר לדמות נידון זה למה דאיתא בגמ' מנחות (סד.) דפליגי רבה ורבא לענין מי שהכניס מצודה למים לתפוס בהם דגים ועלו במצודה דגים ותינוק, אי אזלינן בתר מחשבתו דהוי לאיסורא או בתר המעשה, דבפועל הרי הציל נפש. והנה לדעת רבה דאזלינן בתר המעשה פשיטא דבנידו"ד נמי בעינן למיזל בתר המעשה דהוי בגדר מעשה הצלת נפשות. ונראה לפום ריהטא דאפילו אליבא דרבא דאית ליה דאזלינן בתר המחשבה ומחייבין ליה על מלאכת צידה מכל מקום נראה לכאורה דדוקא התם דעכ"פ ניצודו בפועל דגים, משום הכי שפיר חשיב למלאכת צידה, אבל היכא דהיה רק צידת תינוק מודו כו"ע דלא מחייב מידי, אע"פ שהיתה כוונתו לצידת דגים. וא"כ הוא הדין נמי בנידו"ד כיון דבפועל לא נעשתה כל מלאכה מלבד מה שהוא לצורך הצלת חיי החולה, א"כ לכו"ע אין כל מקום לחייב את המציל.

ועיין בש"ע (סי' שכח סעיף יג) שהביא דין זה להלכה, שהבא להציל תינוק שטבע, מותר לו אף אם ידוע שיעלה עמו דגים. אולם אין בדעת מרן גילוי ברור שמעיד אי מיירי שהיה בכוונתו לצוד את הדגים. ועיין במשנ"ב (ס"ק לח) שכתב, כגון נפל תינוק לבור, עוקר חוליא ומעלהו אף על פי שהוא מתקן בה מדרגה בשעת עקירתו. ננעל הדלת בפני התינוק שובר הדלת ומוציאו אף על פי שהוא מפצל אותם כמין עצים שראויים למלאכה שנעשים כמין נסרים או קסמין להדלקה, אפילו הכי מותר השבירה שמא יבעת התינוק וימות, ולא אמרינן שאפשר לקרקש להתינוק באגוזים מבחוץ עד שיביאו המפתח. ואפילו אם היה צריך להחוליא ולהנסרים והקסמין גם כן שרי כיון שאינו מכוין לזה. ע"ש. ובשער הציון (שם ס"ק יז) ציין למקור

דברי המשנ"ב שהוא הפרמ"ג בשם הלחם משנה, והוסיף, שבענין זה נחלקו הראשונים. דהנה בחידושי הגר"א הביא בשם הר"ן להקל בזה וכן בבה"ג (פכ"ג מהל' שבת) גורס בסוגיא דיומא "אע"ג דמתכוין לצוד כוורי" וכן באידך כולהו, וכן ברוקח (סי' קט) כתב, אע"פ שמתכוין למלאכה ולהציל ה"ז משובח. אכן ברי"ף וברא"ש הגירסא "ואע"ג דמתברר בשי"י ולא הזכירו דזה אף שמתכוין למלאכה. וכן הרמב"ם לא הזכיר מזה. וכן ברבינו ירוחם (נתיב יב) משמע בדבריו דזה בתנאי דאינו מתכוין לזה, אלא שבלא זה צריך לזה. וכ"כ המאירי (סוף יומא) שלא יכוין לזה. היוצא מן הדברים דבזה נחלקו הנך ראשונים דאלה שגרסו "אע"ג דמתכוין לצוד כוורי" וכן כיוצ"ב בשאר המלאכות המוזכרות שם, היינו משום שהם סוברים דאף שהוא מתכוין לעשות מלאכה אסורה, מ"מ כיון שעכשיו הוא אנוס להציל את התינוק הרי הוא פטור על המלאכה שנתכוין לעשותה בלא"ה, והאנוס שלו נחשב לאנוס, אף שבלא האנוס היה עושה את המלאכה האסורה ברצונו. אבל להראשונים האחרים שלא גרסו כן, ולדעתם אינו עובר על המלאכה האסורה דוקא בתנאי שלא התכוין לעשות את אותה מלאכה, ורק בכה"ג מקרי אנוס לפטורו על המלאכה שיצאה מההצלה בלא כוונה, אבל אם היה מתכוין לעשות את המלאכה גם בלא האנוס לא היה פטור על המלאכה האסורה כיון שהאנוס הזה לא נחשב לו לאנוס.

ואפשר להביא קצת ראיה לזה מדברי הביאור הלכה (סי' שטז סעיף ז ד"ה הצד), דמבואר שם בש"ע דהצד נחשים בשבת או שאר רמשים המזיקים, אם לרפואה, חייב. ואם בשביל שלא ישכנו, מותר. וכתב שם בבא"ה, ונ"ל דבמקומות שדרגן להמית כגון נחש בא"י ועקרב בחדייב (עיין שבת קכא:) אפשר אפילו הוא היה מתכוין בצידתו לרפואה ג"כ פטור, כיון דמצוה לבערו מן העולם כדי שלא יהרוג בני אדם וכו'. הרי דאף שבעצם הוא הולך לעשות מלאכה בשבת, והיינו מלאכת צד ולצורך רפואה שהוא איסור גמור כמבואר בשו"ע שם מ"מ כיון דהוא אנוס שהרי אם לא יהרוג את הנחש הוא עלול להזיק לבני אדם ואף להמית אותם ח"ו אשר על כן אינו חייב על המלאכה שעשה בגלל אנוסו אף שלולא האנוס היה צד את הנחש לצורך רפואה כאמור. ואעפ"י שהכרעת הביאור הלכה בנידון זה היא לאסור, כל זה דווקא כיון שגרע טפי בכוונתו, דהיינו שכוונתו הייתה רק לאיסור וכמו שכתב "דיש לדחות שהכא כוונתו רק לרפואה ולא לתועלת שניהם", ואם כוונתו הייתה גם להיתר, משמע מהביאור הלכה שיש להתיר. ולענ"ד הסברא נותנת וכן גם המציאות שאין רופא שיאמר שהוא לא מתכוון במלאכתו גם להצלת החולה, וכל רצונו זהו תאוות כסף, ופשוט שאם אותו רופא היה רואה אדם מתמוטט באמצע הרחוב היה עושה כל שביכולו כדי להצילו גם ללא תמורה כספית, וא"כ חשיב כמתכוון לשניהם שבכהאי גוונא יש להתיר.

ועתה ראיתי בשם הגרש"א זצ"ל (בשש"כ פל"ב הערה קכ"ה) דכשמחלל את השבת ע"י עברייני המועד לחלל שבתות אע"ג דעביד מצוה מ"מ הוי ליה כנתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה דמבואר בקידושין (לב). בתוד"ה דמחיל) דגם על כך איכא משום לפני עור, דהיינו כשהאב מכה את בנו והבן מתחצץ כנגדו אז אף אם הוא מוחל לו על כך מ"מ יש כאן כוונת איסור ונמצא שהאב מכשילו במכשול זה. ולכאורה ה"ה הכא אנו מכשילים אותו במכשול של כוונה לעבור חילול שבת משום בצע כסף שמקבל עבור העסק של הריפוי והטיפול. עכ"ד. ובענייני לא זכיתי להבין דבריו, דמה חסרון יש בדבר אם האדם מתכוון להציל נפשות תמורת בצע כסף, וכי בכך נפקע תורת מעשה הצלה מפעולתו. והא דמצינו בעלמא בנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה דאמרינן דמ"מ יש חטא מסויים בידו, נראה דהיינו דוקא כשלא יצא כתוצאה ממעשהו דין קיום מצוה, אבל בנידון דידן שאדרבה כתוצאה ממעשיו נגרם כאן מעשה הצלת נפשות בכה"ג פשיטא דאין כאן אפילו חטא על חלק המחשבה והכוונה. וכן מבואר להדיא בפרמ"ג או"ח סי' שכה ע"ש. וכ"כ הרה"ג יוסף אריה לורין (הו"ד בקובץ בית הלל כ')⁶⁴².

⁶⁴² ומש"כ הגרש"א ז"ל דרופא שמתכוין לבצע כסף הוה כנתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה דהוה חטא והמכשילו בהכי מוזהר בלפני עור, אינו פשוט כלל. ובהיותי בזה ראיתי בקובץ בית הלל (קובץ כ) את מאמרו של הרה"ג הנ"ל, ושם הקשה על סברא זאת ממה דאיתא בסוף פרשת ויחי דקאמר יוסף לאחיו "אתם חשבתם עלי לרעה ה' חשבה לטובה", וכתב שם באור החיים הקדוש בזה הלשון "הרי זה דומה למתכוין להשקות חבירו כוס מות רעל והשקהו כוס יין שאינו מתחייב כלום והרי הם פטורים וזכאים גם בידי שמים" עכ"ל. וקשה, דהרי הוה כנתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה שצריך כפרה, והיאך קאמר באוה"ח שהם פטורים וזכאים גם בידי שמים. ועמד בזה בשו"ת בית יצחק (יו"ד סי' ח אות ח) ויליף מינה דבנתכוין לדבר האסור ולבסוף עשה מצוה אין צריך כפרה כלל, ורק בעשה דבר הרשות צריך כפרה ובמשקה לחבירו כוס יין הרי יש בכך מצוה שעשה חסד עם חבירו (ויעוין בספר "הערות" ממרן הגריש"א שליט"א זצ"ל) בקידושין (פא: דג"כ כתב כן בביאור דברי האוה"ח) ולפ"ז

העולה מן האמור, שאין עדיפות לרופא השומר תו"מ מהרופא החילוני⁶⁴³ מהחשש הנ"ל, וגם הוא נחשב לו הצלה זו כמצוה, אולם אעפ"כ יש להעדיף רופא שומר תו"מ מצד זה שידוע מה מותר ואסור בשבת ולא יחלל שבת על דברים שאין בהם צורך ממשי וסובלים דיחוי.

האם מותר לרוץ בשבת כשכוונתו לרפואה?

הנה בתוספתא (פי"ז הט"ז) איתא אבל מטייל כדרכו אפילו כל היום כולו ואינו חושש. ע"כ. ופסקה הרמ"א לדינא (סי' שא"ס ב). וכתב המגן אברהם (סק"ה) וז"ל, אפילו כוונתו להתעמל ולהתחמם בכך, אבל אסור לרוץ כדי להתחמם. וצ"ע, דהא מתענג בכך, וצ"ל דמיירי שעושה לרפואה כמו שכתב בסי' שכח (סעיף מב). ע"כ. וביאר המחצית השקל, וכן יש ללמוד בפשטות דמה שכתב וצ"ל דמיירי וכו' דדבר שהוא מאכל בריאים מותר לאכלו לרפואה, ולכן אם הולך כדרכו אע"פ שהוא להתחמם ולרפואה כיון דהילוך זה הוא דרך כל אדם הוי כמו מאכל בריאים דמותר לאכלו לרפואה, מה שאין כן בריצה שאין דרך כל אחד בזה דניכר שזה לרפואה וכו'. ע"ש.

וראה במשנ"ב (סי' שא"ס בשער הציון סק"ט) שהסתפק אם מותר לרוץ כדי לגרום לתיאבון, והעלה שנראה לאסור שמינכר דהוי לרפואה. ע"ש. ולי הקטן היה קשה הדבר, דהלא בסי' שכח (סעיף לז) מבואר שכל שהוא דרך בריאים לא שייך בו איסור רפואה, וא"כ, הכא יש להתיר, דהלא מבואר בש"ע (סי' שא"ס עיף ב') שלא לו המתענגים במרוצתם מותר לרוץ בשבת, וא"כ אף חולה זה אם ירוץ בשבת אף שכוונתו לרפואה יתלו הרואים שהוא מאותן המתענגים במרוצתם, ודמי ממש להיתר אכילת רפואה כשדרך הבריאים לאוכלה. ומה שכתב המשנ"ב (סק"ז) שאסור לרוץ אם כוונתו לרפואה, ומקורו מהמג"א הנ"ל כיון דמינכר טפי מהליכה שכוונתו לרפואה, לדידי איפכא מסתברא, שהלא דרך הבריאים לרוץ, ולא החולים, ואם הוא חולה מסתמא אינו יכול לרוץ. וא"כ לא ניכר כלל, ויש להתיר לכאורה. שו"ר שכ"כ בספר נשמת שבת (ח"ה עמ' רצג), דנראה פשוט דבחורים המתענגים מריצתם וקפיצתם שמותרין לרוץ היינו אף כשמתעמלם ולהתחמם ולהזיע לשם רפואה, דמאחר שרגילין תמיד בכך לא מוכחא מילתא שהוא לשם רפואה, ודומה למה שכ' המג"א ושאה"פ דמותר לטייל אף כדי להתחמם דדומה למאכל בריאים שמותר אף מי שהוא חולה לאכלו לשם רפואה מאחר שלא מוכחא מילתא שהוא לשם רפואה (ומלשון הלבוש ס"ב משמע קצת לאיסור וצ"ע). עכ"ל. ואף שראיתי שבשו"ת אבני ישפה (ח"ב סי' לג) הביא ששאל את הגרי"ש אלישיב (זצ"ל) דהרי התעמלות אסור בשבת דמוכח שעושה לרפואה, ומה ההבדל בין התעמלות לבין ריצה שהותרה לבחורים המתענגים בקפיצתם. והשיב, דבריצה הבחור נהנה מעצם גוף הריצה וקופץ להנאתו משא"כ בהתעמלות אינו נהנה מגוף ההתעמלות רק נהנה ממה שגופו בריא יותר לאחר זמן ולכן מוכח שלרפואה עביד. והליץ רבינו, אני רוצה לראות איך מתעמלים ונהנים. עכ"ל. אולם נראה שכיום המציאות שהרבה אנשים נהנים מעצם ההתעמלות עצמה בדומה לריצה.

והנה אף אי נימא דלא מתענגים, הלא מצד רפואה אין לאסור, כיון דלא מוכחא מילתא דעביד לרפואה, דהרואה יתלה דהוא בריא הרץ להנאתו. ואף שראיתי מי שרצה לומר דמה דהתיר מרן הש"ע במאכל בריאים אף כשמתכוון לרפואה (סעיף לז), זהו דוקא כשזהו דרך מאכל ומשקה, אולם בפעולה אחרת לא מהני. אולם המעיין בסעיף כב, ובמשנ"ב שם יראה דהתירו לתת שמן ע"ג מכה כיון דהוי דרך הבריאים לסוך בשמן, וא"כ לא מינכר דלרפואה עביד, והרי שם לא הוי דרך אכילה ושתייה אלא פעולה חיצונית, ובכל זאת התירו כיון שזוהי דרך הבריאים. וכמו כן אין להקשות דלא מועיל מה שאחרים יחשבו

רופא שמחלל שבת לרפאות חולה מסוכן משום בצע כסף כיון דיש כאן מצוה גדולה א"כ אין צריך שום כפרה, הגם דהרופא מתכוין לעבירה, ודלא כאמור משמיה דהגרשז"א ז"ל. כנלע"ד.

⁶⁴³ וברפואת השבת (פי"ג הערה ו') כתב בשם הגר"י זילברשטיין שיש מקום להעדיף רופא שאינו שומר תומ"צ, מאחר ושומר השבת מבטל מצות עשה דשבתון, ואילו זה שאינו שומר תומ"צ ביו כך מבטלו, ע"ש. אולם ראה בתורת היולדת [פנ"ט הערה א-ב] שאין דבר זה מוסכם שהמחלל שבת לצורך פקו"נ מבטל מצוות עשה דשבתון.

שעושה זאת להנאתו, כיון דהוא עצמו מתכוין לרפואה, ובסעיף כא בדין שורה אדם קילורין מע"ש ונותן ע"ג העין מוכח דבעינן היכרא גם לחולה עצמו, דהמעין במשנ"ב (ס"ק ט) יראה דמה דהצריכו היכר לחולה עצמו הוא דוקא בדבר שאין דרך בריאים להשתמש בו, אולם בדבר שדרך בריאים לעשותו לא בעינן היכר לחולה. ע"ש. ובתחלה חשבנו לומר דאח"כ מצד רפואה אין לאסור לרוץ כיון שזה דרך בריאים, אולם כל ההיתר לרוץ בשבת הוא דוקא לאלו שמתענגים במרוצתם, מדין עונג שבת, ואף י"ל שיש להם צער אם ימנעו מהם זאת, משא"כ בנידו"ד שהחולה הנזכר ודאי אינו מתענג במרוצתו. ואף שיש להשיב דכל זה הוא לדעת הט"ז (שם ס"י שא) דסבר שבריצה עצמה צריך להתענג, אולם לא מועיל מה שאח"כ נהנה מחמתה, והרי הרבה אחרונים לא הסכימו עמו (כמובא בשעה"צ שא ס"ק ט) ממילא לכאורה שרי אף הכא שהרי בסופו של דבר הריצה מועילה לו לרפואתו, י"ל דמה שהריצה מועילה לו, היינו מונעת ממנו צער או מעוררת לו את התיאבון, אולם אין היא מיסבה לו עונג, ומה שהתיר מרן בפשטות זהו דוקא לאלה המתענגים במרוצתם מדין עונג שבת, וזהו מה שסיים בשעה"צ הנ"ל דאפשר דמה שהוא עושה פעולות כדי שיהא תאב לאכול הוא בכלל רפואה ע"ש, דהיינו שהוא לא מענג מכך אלא מתרפא, ובזה לא התיר מרן. ואין להקשות דהרי מרן עצמו (ס"י שכח סעיף לט) התיר למי שמצטער מרוב מאכל להקיא ע"י דחיפת אצבע לגרונו, דהתם מובא במשנ"ב (ס"ק קכד) דאין זה דומה לרפואה, וממילא אין לאסור זאת, אולם הכא עובר על איסור אחר חוץ מרפואה, והוא האיסור לרוץ בשבת. אולם אחר העיון נמצא דליתרוץ זה כל האיסור הוא מצד "מעשות דרכיך", דהיינו שאין לרוץ בשבת כדרכו בחול, אולם במשנ"ב (שא סק"ז) ובשעה"צ הנ"ל מוכח דהאיסור הוא מצד רפואה. וכן ראיתי שנמשכו אחריו גדולי אחרוני זמנינו.

ויש לתרץ בדוחק דמה שהתיר מרן בס"י שכח רפואה שהיא כדרך הבריאים, ה"מ כשדרך הבריאים לעשותה בשבת, וממילא יש לתלות שהאדם שנוהג כך, נוהג כרוב העולם שהם בריאים, ולא מצד היותו חולה דעביד לרפואה, וא"כ, הרי לעניין ריצה בשבת, אין זה דרך הבריאים, דהרי אף לבריאים אסור לרוץ בשבת כדאיתא בש"ע שא סעיף א', ודוקא לאותם מעטים המתענגים במרוצתם יש להתיר, כיון שלהם זהו צער לא לרוץ (ודמי למה דאיתא בש"ע ס"י רפח סעיף ב' וג' דשרי לאדם המתענה בכל יום, או שמזיק לו האכילה, להתענות בשבת, אף שלכל שאר העולם אסור להתענות), וא"כ אה דהתיר מרן (ס"י שכח סעיף לז), זהו דוקא בדרך כלל הבריאים, כיון שהרואים אותו יתלו ברוב, והרוב עושים זאת לא לרפואה, אולם לעניין ריצה, אותם הרצים לא חשיב כבריאים, אלא כעין חולים שלכן הותר להם, וודאי לא היו רוב העולם, ולכן בכהאי גוונא יש לאסור, דלא הוי דרך בריאים, וא"כ אסור מצד רפואה. ואולי לזה התכוון במחצית השקל שכתב, ולכן אם הולך כדרכו אע"פ שהוא להתחמם ולרפואה כיון דהילוך זה הוא דרך כל אדם הוי כמו מאכל בריאים דמותר לאכלו לרפואה מה שאין כן בריצה שאין דרך כל אחד בזה דניכר שזה לרפואה. ע"כ. דהיינו בכהאי גוונא שאין זו דרך רוב העולם, ניכר הדבר שזהו לרפואה. כנלע"ד.

העולה מן האמור, שאין לרוץ בשבת כשכוונתו לרפואה.

שבת, הותרה או דחיה?

אודה ואומר דבתחלה אמרתי למנוע עצמי מלכתוב בדיון זה אחר שכבר דשו בו גדולי עולם, אולם בכל אופן אמרתי לעלות על כתב את סיכומי הדברים בקצרה כדי לנסות להבין מהי דעת מרן הש"ע. וידעתי גם ידעתי שישנם מקומות שהייתי צריך להאריך בהם, אולם סמכתי על המעיין שיעיין בספרים שהזכרתי מתוקף היותם ספרים מפורסמים ונגישים. וידע הקורא שקיצרתי דברי בכוונה תחילה כדי שלא לסרב את התשובה, וכמה נכון בדורנו הפוסק "ויאמר לקוצרים ה' עמכם".

הנה נחלקו הראשונים אם ההיתר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש הוא בגדר הותרה או שמא אינו אלא רק בגדר דחיה. ובביאור גדר "הותרה" הוא שבמקום פיקוח נפש נעקר האיסור לגמרי ונהפך להיתר. וראה למהר"מ מרוטנבורג (הו"ד ברא"ש יומא פ"ח ס' יד ובהג"ה מרדכי סוף ס' י"ט) שדימה זאת לדיון אוכל נפש ביום טוב שהוא היתר גמור. וגדר "דחיה" הוא שלא נעקר האיסור אלא במקומו הוא עומד, ורק נדחה כפי הצורך כדי להציל את הנפש. ונראה שמחלוקתם נובעת בין היתר מסתירה שמצינו בגמרא, דהנה בברייתא (יומא פד:) שנינו "ואין עושין דברים הללו (פיקוח נפש) לא על ידי נכרים ולא על ידי קטנים אלא על ידי גדולי ישראל". ומכאן משמע שאין לעשות זאת ע"י גוי או קטן אלא דוקא ע"י ישראל, ומבואר לכאורה דשבת הותרה⁶⁴⁴, דאי אמרינן דשבת דחיה, הרי היה צריך להעדיף לעשות החילול ע"י גוי או קטן ובכך למעט בחומרת האיסור. ומאידך מצינו סתירה לכך מברייתא (יומא פג.) "תנו רבנן מי שאחזז בולמוס ביום הכיפורים וצריך לאכול מאכילין אותו הקל טבל ונבלה מאכילין אותו נבילה. טבל ושביעית- שביעית וכו' " ופירש רש"י וז"ל: אם אין לנו דברים מותרים כדי צרכו ויש לפנינו מיני איסורים מאכילין אותו הקל הקל שבהם. ע"ש. ומשמע איפכא דהשבת (שלא כהנהגה שווה ליום הכיפורים לעניין זה) דחיה, דאילו אמרינן הותרה הרי האיסור פקע, וא"כ מה לי איסור זה או אחר.

כתב מהר"מ מרוטנבורג⁶⁴⁵ בתשובה (דפוס קרימונא ס' י') וז"ל: ומה שהקשה מורי היאך מותר לשחוט לחולה בשבת שיש בו איסור סקילה מוטב שיתנו לו נבילה שהוא לאו, ולטעמך תיקשי להו היאך שוחטים ביו"ט שהוא עשה ולא תעשה, נאכל נבילה שהיא בלאו, אי נמי נאמר לגוי שינחור עופות דלא אסירי אלא מדרבנן, דאין שחיטה לעוף מן התורה. אלא יש לומר כיון שהתורה התירה לנו אוכל נפש הוי לדידן אוכל נפש ביו"ט כמו חול שמותר בו כל מלאכה. והשתא נמי ניחא כיון דפיקוח נפש ילפינן ביומא (פה:) דשרי, הוי כל מלאכה לחולה שיש בו סכנה מותרת כמו בחול, והיכא דאיכא היתרא ואיסורא קמיה מאכילין

⁶⁴⁴ ולכאורה יש להקשות לשיטה זו מהגמ' במנחות (דף טו.) בעי רבא חולה שאמדהו לשתי גרוגרות ויש שתי גרוגרות בשתי עוקצין ושלוש בעוקץ אחת הי מנייהו מייתין שתיים מייתין דחזו ליה או דילמא שלוש מייתין דקא ממעטא קצירה פשיטא שלוש מייתין דהיינו הגמ' הסתפקה מה עדיף לקצור פעמיים או להרבות בשיעורים בקצירה אחת ומסקנתה שעדיף להרבות בשיעורים בקצירה אחת ולמאן דאמר הותרה קשה מאד כי מאחר שבמקום פיקוח נפש נעקר האיסור לגמרי והשבת הותרה, במה בסתפקה הגמרא, הרי בין כך האיסור נפקע ומה לי אם יקצור שתיים או שלוש. אלא שודאי י"ל ששיטה זאת ס"ל דאף שמהתורה השבת הותרה, בכל אופן יש איסור עכ"פ מדרבנן למעט באיסורים היכא דאפשר, ואולי משום דמיחזי כזלזול בקדושת השבת, לכן היכא שבקלות יכול להגיע לאותה תוצאת טיפול ללא טרחה יתירה ממילא חייב למעט באיסורים, כדאיתא בגמרא הנ"ל שדי לחולה בשתי גרוגרות, ויכול לעשות באותה פעולה ובאותה טרחה קצירת שתי גרוגרות או שלוש, א"כ מדוע שיקצור שלוש וירבה באיסורים לחינם, ובכהאי גוונא אסרו חז"ל, אף שבאמת מהתורה לשיטה זאת התורה השבת לגמרי לצורך פיקוח נפש. ואין להקשות מהגמ' בשבת (קכח:) לגבי אם היתה היולדת צריכה לשמן חברתה מביאה לה בשערה. ע"ש. דהיינו רק בשינוי הותר להביא לה מרשות הרבים לרשות היחיד, אבל לא הותר להביא כדרכה בחול, שהרי כבר ביאר בזה הרב המגיד (פ"הלהכה י') שדין יולדת חמור יותר משאר פיקוח נפש משום שזה דבר טבעי ואחת מאלף לא מתה, ולכן צריך שינוי, מה שאין כן בשאר פיקוח נפש. ואולי אף יש סיוע לסברת המתירים מגמרא זו, שהרי דוקא ביולדת החמור חז"ל לעשות בשינוי, ומשמע שבשאר חולים אין צריך שינוי כלל. והרחבנו בזה לקמן.

⁶⁴⁵ הן אמת שכך גם כתב המאירי (יומא פד.) וז"ל: שוחטין לחולה שיש בו סכנה אפי' במקום שהנבילה מצויה אע"פ שהנבילה באיסור לאו והשחיטה לשוחט באיסור סקילה, שכל לענין חולה שיש בו סכנה חול גמור הוא. עכ"ל. אולם הכא כוונתנו לבאר מהי דעת מרן הש"ע וכיון דנודע דמרן לא ראה כתבי המאירי ממילא אין סיוע מדבריו.

אותו הקל, דשחוטה המאכל עצמו הוא מותר ולא נבילות שהמאכל עצמו אסור ואריא רביע עליה⁶⁴⁶ עכ"ל. והובאו דבריו גם בפסקי הרא"ש (פ"ח דיומא ס' יד) ובתשובות הרא"ש (כלל כו דין ה). וכ"פ הטור (ס' שכח סעיף יד) וז"ל: היה החולה צריך לבשר שוחטין לו, ולא יתנו לו בשר נבילה כדי שלא יצטרכו לחלל שבת בשחיטה, כי השבת אצלו כחול לכל מה שצריך, על כן אין להאכילו בשר נבילה. עכ"ל.

והנה לענין טומאה נחלקו בגמ' יומא (ו:) אם הותרה בציבור או דחווה בצבור, דרב נחמן אמר הותרה היא בצבור ורב ששת אמר דחווה היא בצבור. וקי"ל רב נחמן ורב ששת הלכה כרב ששת באיסורי, וא"כ יש לפסוק כרב ששת דטומאה דחווה היא בצבור. ועוד דאסיקנן בגמ' (שם ז:) דתנאי נמי פליגי בהכי דרבי יהודה סבר הותרה בצבור ורבי שמעון סבר דחווה היא בצבור, ושם (ח.) אמרין סברוה דלכו"ע טומאה דחווה וכו' דליכא תנא דשמעת ליה דאמר טומאה הותרה בצבור אלא רבי יהודה. ע"ש. ומשמע להדיא דס"ל לתלמודא דטומאה דחווה היא בצבור. ובגמרא (עט.) אמרין דהכי ס"ל לרב חסדא ולר' צחק. ע"ש. ובגמ' יומא (מו:) אמרין נמי טומאה דחווה היא בצבור. ע"ש.

ועיין ברשב"א (ח"א ס' תרפט) שנשאל בחולה שיש בו סכנה שמותר לשחוט לו בשבת אם יש שם נבילה, מי נאמר כיון שיש שם נבילה לא נשחוט לו או נשחוט לו ולא נאכילנו. והשיב, וז"ל: שמעתי מאחד מגדולי הרבנים שהעיד משם הר"ר מאיר מרוטנבורק שהורה להתיר לשחוט לו אפי' במקום שיש שם נבילה להאכילו אלא שהטעם שאמרו לי משמו חלוש מאד וכו' וטעמו משום דאי אין שוחטין לו יבוא לידי סכנה שימנע מלאכול הנבילה וימות. ולי נראה שהכל תלוי במחלוקת אם נאמר שבת דחווה או נאמר שבת הותרה אם נאמר שבת הותרה אצל חולה שוחטין לחולה בשבת כדרך ששוחטין אנו לעצמנו (בחול) וכדרך שאמרו בטומאה למ"ד טומאה הותרה בצבור וכו' אבל למ"ד דחווה היא מאכילין אותו הנבילה, שהוא צריך לאכול ואין אנו עוברים לשחוט לו, שבמקום שיש לו בשר לאכול לא נעבור אנו ולא נדחה את השבת. וכמדומה שהלכה כמ"ד שבת דחווה היא ולא הותרה. עכ"ל. וכ"כ עוד בתשובה (ח"ד ס' שיז) שמלאכת אוכל נפש הותרה ביו"ט, אבל שבת לא הותרה אצל פקוח נפש רק דחווה. ע"ש.

וראה בר"ן (יומא ד: , ביצה ט:) דנקט כמאן דאמר ששבת דחווה אצל פיקוח נפש, אולם בכל זאת העדיף לשחוט לו, דסבר דמאחר שהוא צריך לאכול יותר מכזית אחד, והרי הוא חייב על כל אחת ואחת, ממילא אינו נחשב כאיסור קל לגבי חיוב סקילה אחד⁶⁴⁷.

והנה הרמב"ם (פ"ב מהל' שבת הל' א) כתב וז"ל: דחווה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצוות, לפיכך חולה שיש בו סכנה עושין לו כל צרכיו בשבת וכו'. עכ"ל. וכתב מרן הכ"מ שם וז"ל: בפרק כיצד צולין איפלגו תנאי טומאה אם דחווה היא בצבור או הותרה ופרשיי דחווה דאע"ג דאמר רחמנא למייתי בטומאה לאו היתר גמור הוא אלא היכא דלא משתכחי טהורים וכיון דלאו היתר גמור הוא בעיא ציץ לרצוי. ומשמע בגמ' דהלכה כמ"ד דחווה היא. וכ"פ רבינו בפ"ד מהל' ביאת המקדש. ומשמע דכי היכי דאיפליגו בטומאה, ה"נ איפליגו בשבת לגבי חולה אם דחווה היא או הותרה, וקי"ל כמ"ד דחווה. וכ"כ הרשב"א והר"ן שהשבת דחווה היא אצל חולה ולא הותרה. עכ"ל. ומשמע שמפרש מ"ש הרמב"ם דחווה היא שבת אצל סכנת נפשות רצונו לומר דחווה ולא הותרה. וכ"כ במפורש בב"י (ס' שכח סעיף יד) שהרמב"ם סובר דחווה שבת אצל פקוח נפש ולא הותרה כמ"ש במפורש בפ"ב מהל' שבת הנ"ל⁶⁴⁸. ברם,

⁶⁴⁶ ולשיטתו יש לבאר את הברייתא (שם פג.) במי שאחזו בולמוס שמאכילין אותו הקל הקל, דבשחוטה המאכל מותר משא"כ הנבילה שהמאכל עצמו אסור ואריא הוא דרביע עלה היינו איסור השחיטה הוא רק בגדר אריה דרביע עלה. ומשמע שמחלק בגדר הותרה בין איסורי שבת שנובעים מחמת איסור גברא וכן האיסור נובע מחמת הזמן לבין מאכלות אסורות שבהם אין דין "הותרה" כיון שהם איסור חפצא שלא תלוי בזמן.

⁶⁴⁷ וראה בעולת שבת (ס"ק יד) דלפי טעמו של הר"ן יוצא, דאם החולה אינו צריך אלא לכזית מאכילין אותו נבילה. ע"ש. וכן תראה בשו"ת התשב"ץ (ס' לז) שהעיר בזה על הר"ן שנתן דבריו לשיעורים, שאם החולה הזה א"צ אלא לכזית מתירים לו איסור נבילה ולא מחללים עליו השבת. ועוד, דרוב חולים מסוכנים כך הוא ענינם שאוכלים מעט מעט ושוהים יותר מאכילת פרס וממילא אין בזה משום רבוי לאוין. ברם, החיד"א בספרו מחזיק ברכה (ס' שכח) פירש אחרת בדברי הר"ן, וכתב דאין הר"ן קאי אחולה שמחללים שבת בשבילו רק בעלמא דכיון דהאכל נבילה עבר, ע"כ כזית לא מקרי איסור קל לגבי שבת. וזה מדוקדק בלשון הר"ן שכתב לפי שהאוכלה עובר בלאו בכל כזית וכזית וכו' כלומר בעלמא האוכלה עובר על כל כזית, ומשו"ה אינו איסור קל. עכ"ל.

⁶⁴⁸ וכ"כ עוד הרבה אחרונים לפרש בלשון הרמב"ם הנ"ל, ומהם הקרבן נתנאל על הרא"ש (פ"ח דיומא ס' יד), והשכנה"ג (ס' שלא), הגהב"י (אות ח) ובביאור הגר"א (יו"ד ס' רסו ס"ק כה). ע"ש. וכ"כ מהר"י עייאש בשו"ת בית

עין רואה למה שכתב הרמ"א בתשובה (סי' עו) על לשון הרמב"ם (פ"ב מהל' שבת הל' ב) וז"ל: כללו של דבר שבת לגבי חולה שיש בו סכנה הרי הוא כחול לכל הדברים שהוא צריך להם. עכ"ל. ומשמע א"כ שא"צ לדקדק במקום פקוח נפש לעשות האיסור הקל מאחר שהוא כחול⁶⁴⁹, ולכן כתב הטור דשוחטים לחולה ולא מאכילים אותו נבילה, משום שהוא אצלו כחול גמור לכל הצריך לו. וכ"כ הרא"ש (סוף יומא) בשם מהר"מ. עכ"ל. וצריך לומר שמפרש שמ"ש הרמב"ם דחווה היא שבת אצל סכנת נפשות אין רצונו לומר דחווה ולא הותרה, אלא רצונו לומר שנדחה איסור שבת במקום סכנת נפשות, וכמו שמצאנו במשנה (יומא פג.) שאמרו וכל ספק פיקוח נפש דוחה את השבת ובגמ' (יומא פה.) אמרו מנין לפיקוח נפש שדוחה את השבת. ע"ש. ולכן נקט לשון דחיה.

ביאור דעת מרן הש"ע

הנה לפמ"ש מרן בב"י (סי' שכח סעיף יד) דדעת הרמב"ם כהרשב"א והר"ן דשבת דחווה אצל פקוח נפש ולא הותרה. וכ"כ בכסף משנה (פ"ב מהל' שבת הל' א). לכאורה גם מרן יפסוק כן, שכידוע מרן ז"ל הוא נאמן ביתו של הרמב"ם, ורוב פסקיו בש"ע הם עפ"ד הרמב"ם. מה עוד שהמעין יראה שכך סיים בב"י עם דברי הרשב"א והרמב"ם שאוסרים, ואף אי נימא שיש חולקים בהבנת הרמב"ם, בכל אופן דעת מרן הב"י שלשיטת הרמב"ם השבת דחווה ולא הותרה וכפי פירושו בכסף משנה, ואף שראיתי למה שכתב רבינו הגדול זצ"ל ביחוד דעת (ח"ד סי' ל עמ' קסו) דזימנין רוח על פניו של מרן יחלוף ובעת שכתב את הש"ע ראה שאין הכרח לומר שדעת הרמב"ם שהשבת דחווה. ולכן חזר בו בש"ע ופסק שהשבת הותרה. מ"מ לענ"ד וכתלמיד הדין בפני רבותיו, הכא אין הכרח לומר כן, ובמקרה בו ישנה סתירה בין דברי הש"ע למסקנתו בב"י יש לתרץ כן, אולם הכא ניתן ליישב דבריו אליבא דמה דנראית מסקנתו בב"י, ולמה לומר שחזר בו ללא הכרח. וכן מצאתי בפמ"ג (אש"א סי' שכח אות ט) שכל ז"ל: וכפי הנראה שהבית יוסף פוסק כהרמב"ם ורשב"א ור"ן דשבת דחווה. עכ"ל. וכ"כ הכה"ח (סי' שכח אות פה) בדעת מרן דס"ל שבת דחווה אצל פקוח נפש ולא הותרה. ע"ש.

והנה היו שרצו לפשוט ספק זה ממה שפסק מרן בש"ע (סי' שכח סעיף ד) שחולה שיש בו סכנה מחללים עליו את השבת לכל צרכיו, ואפילו אם אין שם מומחים עושים לחולה שיש בו סכנה כל מה שרגילים לעשות לו בחול. ע"כ. וכן כתב שם המגן אברהם בדעת מרן הש"ע דהיינו כהמגיד משנה (פ"ב מהל' שבת הלכה יד) שכתב, חולה שיש בו סכנה מחללים עליו את השבת לכל צרכיו, ואע"פ שאין סכנה במניעת הדבר שעושים לו. ע"כ. ועיין לעיל שהרחבנו בבירור דעת מרן בסעיף ד' האם סובר להלכה כמגיד משנה.

ועיין בספר תה"ד (סק"ד) ובשו"ת אבני נזר (סי' קי"ח או ד') שכתבו דאם נאמר דשבת הותרה עושים אפילו דבר שאין בו רק צורך קצת. ולכאורה יוצא לפ"ז דמחלוקת המ"מ ורש"י תליא במחלוקת הפוסקים

יהודה (חאו"ח סי' נט), והפמ"ג (אש"א סי' שכח אות ט) ובערך השלחן (סי' שכח אות ד) ובספר תהלה לדוד שם. ועתה ראיתי במנוח"א (ח"א פרק כא הלכה ו) שהביא בהערות את דברי הרדב"ז בתשובה (ח"ד סי' אלף וקלח) שכתב, וכלל גדול יש בידי שהשבת דחווה אצל שיש בו סכנה, אבל לא הותרה שבת אצל החולה, ולא אמרין כחול הוא אצלו כמו י"ט לגבי מת כחול שוויה רבנן, ונפקא מינה שמותר לעשות לחולה שיש בו סכנה הדברים שנוהגים לעשות לאותו חולי בחול, אבל אין עושין לו דברים שאין רגילים לעשות לאותו חולי, אלא ע"פ חכם רופא שאומר שצריך. עכ"ל. והוסיף הגר"מ לוי זצ"ל, דמסתמא כן מבין גם בדעת הרמב"ם שידוע שהרדב"ז נגדר אחר פסקי הרמב"ם ובדאי שלא יחלוק עליו מבלי להזכיר דעתו.

⁶⁴⁹ והגאון הרגאצ'ובי בספר צפנת פענח (ריש פ"ב מהל' שבת) כתב, דמש"כ רבינו דחווה היא שבת אצל סכנת נפשות אינו רוצה לומר אם דחווה אם הותרה, אלא כוונתו שלא תאמר יש איסור שבת ורק הסכנה דוחה את השבת, אלא גוף השבת נדחה מפני הסכנה. ולכן כתב, כללו של דבר שבת לגבי חולה שיש בו סכנה הרי הוא כחול, ונמצא שלגבי חולה שיש בו סכנה אין כאן שבת. והוסיף, שלכן כל צרכיו של חולה נעשים ע"פ שבמניעתם לא יסתכן וכפי שכתב הרב המגיד הנ"ל ע"ש. וראה למרן הגרע"י זצ"ל בשו"ת (יחו"ד ח"ד עמ' קסב) שהביא את דברי הצפנת פענח והוסיף שכן כתבו עוד אחרונים. שו"ר במנוח"א (ח"א עמ' תמב) שציין לרמ"א עצמו בדרכי משה (סי' של אות א) שכתב וז"ל: ומ"ש הרשב"א בתשובה דשבת דחווה היא ולא הותרה כ"כ הר"ן (פ"ב דביצה) והרמב"ם (פ"ב מהלכות שבת) עכ"ל. ומבואר שמסכים ג"כ שהרמב"ם סובר דחווה שבת ולא הותרה אצל פקוח נפש, ושלא כמ"ש בתשובה הנ"ל. ומ"מ אין לדעת אם דבריו בדרכי משה אחרונים יותר או לא. ועיין בשד"ח (כללי הפוסקים כלל יד אות ז).

אם שבת הותרה או דחויה אצל פיקו"נ. ברם התהל"ד חזר בו וכתב דאין הכרח לומר כן שהרי המ"מ כתב דבריו לדעת הרמב"ם, והרמב"ם בפ"ב כתב דשבת דחויה. ועיין בשו"ת הרדב"ז (ח"ד סי' קל) שנשאל אם מותר לעשות בשבת לחולה שיש בו סכנה דברים שאין בהם צורך כל כך והשיב בזה"ל: "דבר זה מחלוקת בין הפוסקים ואני מן המקילין מדקאמרינן דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות ואם כן יהיה מותר לעשות לו אפי' דברים שאין בהם צורך, הא ליתא ודאי דאין כאן צד סכנת נפשות אבל בדברים שיש בהם קצת צורך יבוא לדברים שיש בהם צורך הרבה, והדבר ידוע דאפילו ספק ספיקא דוחה את השבת" ע"כ. ומאידך כתב הרדב"ז גופיה (ח"ד סי' ס"ו) בזה"ל: וכלל גדול יש בידי שהשבת דחויה היא אצל חולה שיש בו סכנה אבל לא הותרה אצל החולה ולא אמר' כחול הוא אצלו ע"ש ואפ"ה הוא מסכים כדברי הרב המגיד וכהנ"ל. ומבואר דאין דין האחד תלוי באחר, דחזינן שהרדב"ז פוסק דהשבת דחויה ובכל זאת מתיר כדעת הרמב"ן, וממילא אף אם מרן נקט כדברי הרמב"ן, אין מזה גילוי דעת וראיה ברורה מהי דעתו האם שבת הותרה או דחויה.

וכן תראה לגאון רבי שלמה קלוגר בשו"ת האלף לך שלמה (או"ח סי' רצז) שכתב להוכיח שלדעת הש"ע שבת הותרה אצל פקוח נפש ממה שפסק הש"ע (סי' שכח סעיף יב) שמחללים שבת על חולה שיש בו סכנה ע"י ישראל גדולים ולא על ידי גוים וקטנים ונשים ועל כרחך שסובר שהשבת הותרה אצל פקוח נפש וכו'. ע"ש. אולם גם על ראייה זו יש להשיב, דהתם היינו טעמא שמא יאמרו הרואים שלא ניתנה שבת לדחות ע"י ישראל אפי' במקום פקוח נפש ויש לחוש שכשלא ימצאו נכרי או קטן לא ירצו לחלל שבת ע"י גדולי ישראל ונמצא החולה בא לידי סכנה וכמ"ש מרן הכ"מ (פ"ב מהל' שבת הל' ג). ע"ש. וכ"כ בב"י בשם הרא"ש. וטע"ז שייך גם אם נאמר שבת דחויה אצל פיקו"נ.

וכן אין להוכיח ממה שפסק מרן (סי' שכח סעיף יד) דיש לשחוט עבור חולה ולא להאכילו נבילה, ולכאורה משמע שסבר שהשבת הותרה ולא דחויה, דעדיין י"ל שפסק כן אליבא דהרא"ש דסבר ששמא יקוץ במאכל, או מטעמו של הר"ן דביארנו לעיל. מ"מ אין מסעיף זה גילוי דעת ברור בדעת מרן, וממילא אין להוכיח מכך שהשבת הותרה.

קנצי למילין, המעיין יראה שדין זה לא יצא מידי מחלוקת, אולם לענ"ד היותר נראה בדעת מרן עפ"י דבריו בב"י שהשבת דחויה ולא הותרה, וכך נראה העיקר להלכה. והמיקל בזה ודאי שיש לו על מה שיסמוך, שכן היא דעת רבים וטובים⁶⁵⁰.

⁶⁵⁰ ובפרט שזוהי דעת מרן רבינו הגדול הגרע"י זצ"ל (עיין ילקו"י ח"ד סי' שכח עמ' רמ, וכן ביחוד דעת ח"ד סי' ל).

שבת דחוייה או הותרה באיסורי שבות לצורך חולה שאין בו סכנה

הנה יש לחקור אם השבת דחוייה או הותרה באיסורי שבות לצורך חולה שאין בו סכנה. שא עיניך והבט לרבינו יעקב בן ר' אשר בעל הטורים (סי' שכח) שכתב, נסתפק א"א הרא"ש בחולה שאין בו סכנה אם מותר לישראל לחלל עליו שבת באיסור דרבנן דהוי שבות שיש בו מעשה, אבל הרמב"ם (פ"ב מהל' שבת ה"י) פסק דחולה שאין בו סכנה, אם היו צריכים לדברים שאין בהם איסור מלאכה, עושים אותם אפילו ע"י ישראל. לפיכך מעלין אֲזָנִים ומחזירים את השבר וכל כיוצא בזה. ע"כ. והרב המגיד פירש דברי הרמב"ם שחולה שאין בו סכנה כיון שהוא חולי כולל כל הגוף מותר אפילו שבות הנעשה על ידי ישראל, אבל חולה באבר אחד כיון שאין בו סכנה לא הותר לישראל לעשות אפילו שבות גמור, וזהו שלא התירו בביצה (כב.) לכחול העין אלא מן הנכרי, אע"פ שהכחול אינו אלא משום שבות כדאיתא בשבת (צה.) ע"כ. אבל מרן הבית יוסף כתב, דמאי דמספקא ליה להרא"ש אשכחן להרשב"א בתשובה (ח"ג סי' ערב) שפסק ספק זה לקולא, שכתב, חולה שאין בו סכנה והוצרך לדברים שאין בהם אלא איסור דרבנן, נעשים אפילו ע"י ישראל. אבל דברי הרב המגיד אינם ברורים אצלי ולי נראה שחולה שאין בו סכנה בין שהוא חולי הכולל כל הגוף בין שאינו כולל בכל גוונא לא התירו שבות הנעשה ע"י ישראל. מיהו, הני מילי בשבות שיש בו עיקר מלאכה שהוא נסמך לה כגון הכחול את העין שאסור משום כותב או משום צובע וכן רפואה ע"י סם דאיכא למיחש משום שחיקת סממנים, אבל שבות שאין לו עיקר מלאכה שהוא נסמך עליה מותר אפילו על ידי ישראל. ומעתה לא נפשט ספיקו של הרא"ש מד' הרמב"ם לקולא אלא לחומרא. והרמב"ן בתורת האדם (ענין המיחוש דף ו' ע"ג) כתב שחולה שנפל למשכב ואין בו סכנה התירו בו אמירה לעכו"ם וכן התירו בו שבות הנעשה בשינוי, כההיא דאמרינן גונח יונק חלב מן הבהמה בשבת, משום דהוי מפרק כלאחר יד. ומיהו שבות שיש בו מעשה דהיינו שבות על ידי ישראל, והוא נעשה כדרכו לא התירו.

וכן כתב הר"ן (פרק יד מהל' שבת דף לט ע"ב מדפי הרי"ף) שאין להתיר שבות כדרכו ע"י ישראל אלא אם כן כשיש סכנת אבר. ע"ש. וכתב בביאורי הגר"א, שאף הר"ן מודה דהיכא שאי אפשר בענין אחר מותר ע"י שינוי כההיא דגונח. ע"ש. והרמ"א בדרכי משה (אות ח) כתב שאין דברי הב"י מוכרחים לדחות פירוש הרב המגיד. וכן נראה דעת הטור שפשט מדברי הרמב"ם ספקו של הרא"ש לקולא ודעתו כדעת המגיד משנה להקל. דכל שבות דרבנן נעשה לחולה שאין בו סכנה, אפילו ע"י ישראל וכדעת הרשב"א בתשובה. ונ"ל דהכי נקטינן לקולא מאחר דהוי ספקא בדרבנן, וכ"ש שנראה שרבו המתירים. ע"כ. והפרישה (אות ו) כתב שגם הרא"ש לא נסתפק אלא בחושש באבר אחד לחוד ואין בו סכנה אבל בחולה שחושש בכל גופו גם הרא"ש פשוט לו שמותר לעשות ע"י ישראל. ע"ש. ועיין בשו"ת הרדב"ז (ח"ד סי' ב) שכתב, שהרי"ף והרמב"ם ס"ל שכל חולה שאין בו סכנה מותר אפילו ע"י ישראל בשבות דרבנן. ע"ש. ועינא דשפיר חזי להראב"ד בהשגות (פרקו דשבת ה"ט) על מ"ש הרמב"ם שם דבר שאסור משום שבות מותר לישראל לומר לנכרי לעשות בשבת, אם היה שם מקצת חולי וכו', וכתב ע"ז בהשגות הראב"ד, אם היה שם מקצת חולי הוא עצמו עושה שהרי גונח יונק חלב בשבת וכן אמרו מחזירים את השבר וכו' ע"כ. ומבואר דס"ל להראב"ד שאפילו שבות שיש בו מעשה על ידי ישראל כדרכו מותר במקצת חולי ודלא כהרמב"ן. גם נראה שכן דעת התוספות והרא"ש בכתובות (ס.) שהקשו גבי גונח יונק חלב בשבת דאמאי אמרינן דה"ט משום דהוי מפרק כלאחר יד, אפילו לא כלאחר יד, שהרי קיימא לן שאין דישה אלא בגידולי קרקע כדאיתא בשבת (עה.) ויש לומר דאצטריך האי טעמא דמפרק כלאחר יד לסברת רבי יהודה דאמר יש דישה שלא בגידולי קרקע. ע"כ.

ויתכן שנידו"ד תלוי במחלוקת ראשונים שהובאה בש"ע (סעיף יז), דהנה דעת הרשב"א שהיא שיטה הראשונה בש"ע שהתירו כל איסורי דרבנן עבור חולה שאין בו סכנה, בין שבות דלית ביה מעשה כגון אמירה לגוי וכיוצא"ב, ובין שבות דאית ביה מעשה, היינו כל שבותים דרבנן שנעשים ע"י ישראל. ואילו דעת הרמב"ן, שהיא השיטה השלישית המובאת בש"ע, שלא התירו איסורי דרבנן אלא אם עושה בשינוי. ויתכן שלשיטת הרשב"א גדר הדין שבמקום חולי לא גזרו רבנן, וחשיב כאילו מראשית גזירת הגזירות לא קבעו את גזירותיהם על מקום חולי, וממילא הוי בגדר הותרה, ואילו לדעת הרמב"ן שבכל אופן צריך

לעשות שינוי והיכר, בהכרח שיסוד האיסור קיים שהרי הצריכו לעשות היכר והוי בגדר דחוייה, אף באיסורי דרבנן.

ובש"ע (סעיף יז פסק מרן בזה"ל: חולה שנפל מחמת חליו למשכב ואין בו סכנה אומרים לא"י לעשות לו רפואה אבל אין מחללין עליו את השבת באיסור דאורייתא אפילו יש בו סכנת אבר. ולחלל עליו ישראל באיסור דרבנן בידים, יש מתירים אפילו אין בו סכנת אבר, ויש אומרים שאם יש בו סכנת אבר עושין ואם אין בו סכנת אבר אין עושין. ויש אומרים שאם אין בו סכנת אבר עושין בשינוי, ואם יש בו סכנת אבר עושין בלא שינוי. ויש אומרים אפי' יש בו סכנת אבר אין עושין לו דבר שהוא נסמך למלאכה דאורייתא, ודברים שאין בהם סמך למלאכה עושין אפילו אין בו סכנת אבר. ודברי הסברא השלישית נראין. עכ"ל. וראה בט"ז (ס"ק יב), שמרן פסק כדית הרמב"ן. וכ"כ המג"א (שם ס"ק יד). וכן דעת גדולי האחרונים.

ומעתה כיון דאסקינן להלכה כדעת הני רבנותא הקיימי בהא שיטה דפקוח נפש בשבת אינו אלא דחוייה בלבד א"כ בודאי כל היכא דמצין למיעבד בהיתר לא שבקינן היתרא ועבדינן איסורא אלא אדרבה מהדרינן כמה דאפשר למיעבד בהיתרא. ולא מצין למידחי אפילו איסור דרבנן כל היכא דאפשר למיעבד בהיתרא. וראה בישועות יעקב (סק"ב) שכתב דשבת דחוייה אצל החולה ולא הותרה. וכן משמע מדברי הקצות השלחן (סי' קלד ס"ד) שכתב, דלצורך חולה שאין בו סכנה שרי לעשות אפילו מלאכה דאורייתא על ידי ישראל בשינוי, אם אי אפשר על ידי נכרי או שאין נכרי, כגון הגונח שמותר לינק מן הבהמה בשבת דהוי מפרק בשינוי. ע"כ. וכן משמע מדברי היעב"ץ במור וקציעה (סעיף כה) שכתב, דכל היכא דאפשר לעשות על ידי עכו"ם עדיף מעל ידי ישראל בשינוי משמע דסבירא ליה דשבת דחוייה באיסורי שבות בחולה שאין בו סכנה. וכן כתבו לדייק מדברי הרב תהלה לדוד הנ"ל (סי' שכ סק"ה) שכתב, דמלאכה דרבנן יותר טוב לעשות על ידי עכו"ם מאשר לעשות על ידי ישראל בשינוי אבל במלאכה דאורייתא עדיף יותר לעשות עלידי ישראל בשינוי מאשר לעשותה על ידי עכו"ם. ומשמע דסבירא ליה דשבת דחוייה באיסורי שבות אצל חולה שאין בו סכנה, ולכן צריך לעשות הקל קל תחלה.

ועיין בספר דעת תורה להמהרש"ם (ס' שכ"ח ס' י"ז ד"ה ולחלל) שדן קצת בזה והביא דבחולה שאין בו סכנה הא דהתירו חז"ל לעשות איזה שבותין זהו רק אם אי אפשר לעשות בהיתר, ומקורו מהא דאיתא (ס' שכ"ח ס' לג) הגונח מי שמצטער מכאב הלב מותר לינק חלב מבהמה, דבמקום צערא לא גזרו רבנן. ודעת יש אומרים (שם) דביום טוב אף בשביל צער של רעבון מותר. וכתב שם המגן אברהם (ס"ק מ) מתוס' יבמות (קיד). דאם יש לו מאכל לחלוב לתוכו אסור לחלוב ביו"ט אלא יחלוב לתוך המאכל דבאופן זה ליכא איסור כלל, והיינו דאע"ג דכשהחולה יונק מבהמה יש רק איסור דרבנן מפרק כלאחר יד, מ"מ אם אפשר צריך לעשות בהיתר.

וראה בספר שש"כ (פל"ג הערה י') בשם ספר תיו יהושע שאין היתר אפילו לצוות לגוי לעשות מלאכה לחולה שאין בו סכנה אם לישראל דרך של היתר. ע"ש. ולכאורה משמע מדבריו דאם על אמירה לעכו"ם נאמר דין זה אשר הוא דינא דגמ' המוסכם בש"ס, ק"ו על איסור שבות שיעשו הישראל בידים יש לאסור אם יש לו דרך היתר. ומשמע שאף איסורי דרבנן דחויים הם עבור חולה שאיב"ס. אולם הן אמת, שאף אם ננקוט דסבר הרשב"א דגבי חולה שאין בו סכנה שבת בגדר הותרה עדיין י"ל אף לשיטתו דכל היכא שיכול לעשות בהיתר אסור לו לעשות בדרך של איסור, וא"כ ליכא ראייה מהכי. ונמצא דעיקר חובת הביאור המוטלת עלינו במקרה שאין דרך עשייה בהיתר, אם יש ענין לעשות את האיסור הקל. וראה (בח"א כלל ס"ט ס"ג בסופו) שכתב וז"ל: וכל דבר שמותר לעשות על ידי ישראל בחולי שאין בו סכנה נראה לי דאפילו יכול לעשות ע"י נכרי מותר. ומפורש שאין צריך לעשות את הקל תחילה אלא יכול לעשות את האיסור היותר חמור שהוא שבות בישראל בשינוי. והו"ד להלכה במשנ"ב (ס"ק נא). ברם, בפמ"ג (בא"א סקי"א) כתב, והוי יודע דחולה שאין בו סכנה נמי מאכילין אותו איסור דרבנן הקל הקל באופן דמותר באכילה עכ"ל ומפורש שיש כלל דהקל הקל בחולה שאין בו סכנה ודלא כהח"א.

ובכל אופן היותר נראה להלכה שאף איסור דרבנן חשיב כדחוי כלפי השבת כלפי חולה שאיב"ס, וכן נראה דעת מרן שפסק כדברי הרמב"ן, שאף איסורי דרבנן צריכים לעשות בשינוי עבור חולה שאיב"ס. וכך היא מסקנת רוב גדולי האחרונים וכן עיקר למעשה.

ציפורניים וציצין שנתלשו רובן

בגמ' בשבת (צד:) תניא רשב"א אומר ציפורן שפירש רובה (קרובה להינתק) וציצין (כמין רצועות דקות הפורשות מעור האצבע סביב הציפורן) שפירשו רובן, ביד מותר לתולשן. בכלי, פטור אבל אסור. לא פירשו רובן, ביד פטור, ובכלי חייב חטאת. ע"כ. ושם בגמ' אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן והוא שפירשו כלפי מעלה. ע"ש. ופירש"י בגדר פירשו, רובן קרובים להינתק. ע"ש. והלבוש כתב, דהוי כאילו נתלש כולן. וכתב הפמ"ג (משבצ"ז ס"ק כא) שציפורן שפירשה רובא תו לא יניק. ועוד מבואר בגמרא (שם) שמותר לתלוש בידו את הציצין רק באופן שפירשו כלפי מעלה ומצערות אותו. וכתבו התוס' (ד"ה והוא שפירשו) שרש"י פירש כלפי מעלה היינו כנגד ראשי אצבעותיו שהן למעלה מיקרי כלפי מעלה. ואילו ר"ת פ' כלפי הגוף מיקרי כלפי מעלה. וכתב הטור שצריך לחוש לכל הפירושים. וכ"פ מרן הש"ע. וממילא כל ציצין אסור לתולשם, ואפילו שמצערות אותו, משום דבכל גוונא אחד שיטה חשיב כפירשו כלפי מטה דאין היתר לתולשם אפילו שפירשו רובן ומצערות אותו. וכ"פ המשנ"ב (סקצ"ט).

אלא שעדיין צריך ביאור לגבי מה דאמר ר' יוחנן "והוא שפירשו כלפי מעלה" על מה חוזרים דבריו, ובפשטות ניתן לומר שכוונתו דוקא על ציצין שנקטה בהם הגמרא לשון רבים, אולם ניתן אף לומר דדבריו חוזרים באופן כללי בין על ציפורן ובין על ציצין, ונקטה הגמרא לשון רבים כיון שחוזר על שניהם, הן על ציפורניים והן על ציצין. ומסתמות לשון מרן שנקט "ציפורן שפירשה, וציצין וכו'" משמע שדין אחד להם, והמסתבר שאם דינם היה חלוק לא היה מרן כולל אותם במקשה אחת, ללא הסבר בחילוק פרטי הדינים ביניהם. ברם, בקצוה"ש (סי' קמג סק"ג) כתב דמש"כ בגמ' דבעינן פירשו כלפי מעלה וכו' זה שייך רק גבי ציצין אבל בציפורן כל שפירשה רובה באיזה אופן שיהיה ומצערות אותו מותר להסירה ביד. וכ"כ הבא"ח (פרשת תצוה אות ה). שו"ר שכן פסק בחיי אדם (ח"ב כלל כא ס"ד), ובשש"כ (פי"ד סנ"ד), ובארחות שבת (פי"ז ס"ה). וראה למרן הגר"ע זצ"ל בספרו הליכות עולם (ח"ד עמ' רא) שתמה על הבא"ח שהשמיט את התנאי דדוקא פירשו כלפי מעלה שרי, וכיון שנחלקו הראשונים בפירוש כלפי מעלה צריך להחמיר ואין היתר ליטול הציפורן אפילו שפירשה רובה. אולם לאחר זמן יצא ספר הליכו"ע מהדורה מתוקנת ושם יישב שכל זה מייירי בציצין שפירשו, אבל ציפורן שפירשה בכל אופן מותר. וכדברי הבא"ח. והנה טוב עין יראה שאין דין זה פשוט כלל ומנגד לאותן אחרונים הסוברים להקל בדין ציפורן, ישנם גדולי אחרוני שסברו שדין הציפורן והציצין שווה, ובכללם בספר כלכלת שבת (מלאכת גוזז) וכן באשל אברהם (בוטשאטש סל"א). ובאגלי טל (טוחן ס"ק לז) מבואר דתנאי זה חוזר אף על הציפורן. ואף מדברי המשנ"ב (ס"ק צה) שפירש את לשון מרן "אם פרשו רובן" בציפורן היינו רוב ציפורן, ובציצין וכו', ומשמע שמבין בדעת מרן שאין חילוק בין ציצין לציפורן.

והנה מצינו דהמחלוקת הנ"ל שורשה עמוק יותר ונעוץ כבר בדברי רבותינו הראשונים. דעת רש"י (שם) שכתב "כלפי מעלה", ופירש, לצד הצפורן התחילו לפרוש דקא מצערו ליה טפי. ע"ש. ומשמע דס"ל דקאי על הציצין ולא על הצפורן, וכן משמע ממה שכתב שפירשו כלפי מעלה לצד הצפורן ומשמע דמייירי בציצין שהם נמצאים לפני הציפורן. ונראה להוכיח כן מדברי המאירי שכתב וז"ל: צפורן שפירשה רובה וקרובה לינתק וכן ציצין והם כמין חוטין של עור מפורשות מסביב הצפורן ומצערות הרבה ופירשו רובן וקרובים לינתק, אם פירשו הציצין כלפי מעלה לצד אורך הצפורן מותר ליטול ביד, ובכלי מיהא פטור אבל אסור. ואם לא פרשו רובן ואין מצערות אותו כ"כ ביד פטור וכו'. ע"כ. וניכר מדבריו דכלפי מעלה קאי דוקא על ציצין.

לעומתם מצינו ראשונים דס"ל דדין אחד לציפורן וציצין. וכן תראה באור זרוע ח"ב הלכות שבת סימן סג ד"ה והגוזז שכתב וז"ל הלכך צפורן וציצין שפירשו רובן כלפי מעלה דהיינו שהתחילו מצד הצפורן לפרוש ומצערין ליה טפי מותר לתולשה ביד עכ"ל ומבואר מדבריו בהדיא דכללם יחדיו דדין אחד יש לשניהם. וכ"כ בספר האגודה דהאיסור קאי גם על ציפורן וז"ל: והוא שפירשו כלפי מעלה. רש"י פירש וכו' ור' תם פירש איפכא. ומספק אסור להסיר צפרנים בכל ענין בשבת. עכ"ל. הא קמן שמבאר האי

דינא גם לצפורנים ולא רק לציצין. וכן משמע ממה שכתב בספר היראים סימן רעד דפוס ישן סי' קב תניא ר"ש בן אלעזר אומר ציפורן שפירשה רובה וציצין שפירשו רובן ביד מותר בכלי פטור אבל אסור ומסקינן ביד נמי לא אמרו אלא שפירשו כלפי מעלה ומצערות אותו. כלפי למעלה, פירוש, לצד הגוף לא פירשו רובן ביד פטור אבל אסור בכלי חייב חטאת פירוש רוב עובי הציץ והצפורן לצד הגוף, דכיון שפירשו רובן אין סופו להתחבר. עכ"ל. הרי שכתב על הצפורן שהיא כלפי הגוף, והשווה דינה לדין ציצין. וע"ע בסמ"ג (ל"ת סה) שכתב כלשון היראים.

עין רואה שאין הדין הנ"ל יצא מכלל מחלוקת. ובתחלה חשבנו לומר שנראה מדברי מרן הש"ע שסובר כדעת המחמירים בציפורן אחר שבש"ע סתם דבריו ולא חילק ביניהם, ומרציפות לשונו משמע ממה שכתב "ופירשו רובן כלפי מעלה" שחוזר הן על שניהם. שוב בינותי דאחר שהביא בב"י את פירוש רש"י על הסוגיא ללא חולק, ושם כפי שכבר ביארנו משמע שכלפי מעלה חוזר על הציצין, משמע שגם מרן ס"ל הכי. ומה שנקט בש"ע לשון זו, הרי זו לשון הגמרא שסתמה הדברים, וא"כ אין להביא ראיה מכך. והנה, אף שיש להתפלפל אף בפירוש רש"י, דיש מקום לדחוק בדבריו שלא דוקא ציצין אלא הוא הדין לציפורן, בכל אופן נראה שדין זה שנוי במחלוקת שקולה של ראשונים, ואף האחרונים נחלקו בדעת מרן הש"ע. וכיון שכל הדין הנ"ל הוא לכל היותר איסור דרבנן, דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהרי לא צריך את הציפורן, וכן לא מתכוון ליפוי, אלא להציל עצמו מהצער, לכן בספק דרבנן אזלינן לקולא.

העולה מן האמור, ציצין שפירשו רובן ומצעים אותו, אין היתר לתולשן בשבת אחר שהש"ע חשש לשני הפירושים (רש"י, ור"ת). ציפורן שפירשה רובה ומצערותו, מעיקר הדין מותר לתולשה, והמחמיר בזה תע"ב.

פ"ר דלא ניחא ליה בדרבנן – דעת מרן הש"ע

נודע בשערים יסוד זה של פ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה בו נחלקו הפוסקים, וכבר הרבה דיו נשפך על זה, עד שאמרתי בנפשי מה אומר ומה הוסיף, אחר שגדולי עולם שקטנם עבה ממתני כבר יצאו לדון בדבר, ובראשם מופת הדור והדרו הגרע"י זצ"ל בתשובתו המפורסמת ביבי"א (ח"ד סי' לד) שלא הניח פינה וזוית להתגדר בה. ובכל אופן אחר הלבטים אמרתי לסכם את הדברים בקצרה בצירוף כמה הערות שהעלו בזמן הלימוד ועמם מסקנה למעשה, אחר שדין זה מעשי מאוד, ומשמש כאבן יסוד להרבה הלכות בתורת מרן הגרע"י זצ"ל. ומפורסם אצל כל יודע ספר שסוגיא זו רחבה מאד בדברי הפוסקים ולא באתי כאן להביא את כל דבריהם בזה כי יכלה הזמן והמה לא יכלו, אלא לקחנו כמה דוגמאות מפורסמות שנקטו הפוסקים ובהם דנו בניסיון להבין מהי דעת מרן הש"ע.

א. בש"ע (ס' רעז סעי' א) פסק, דאסור לפתוח דלת שיש אחריה נר, משום דהוי פסיק רישיה שיכבה, והוא מגמ' שבת (קכ:). ויעוי' בחי' הרשב"א ובחי' ריטב"א (שם) דמוכח מינה דפסיק רישיה באיסור דרבנן דהוי מלאכה שא"צ לגופה אסור. והנה בדין זה יש שהקשו והוכיחו דדעת מרן הש"ע להחמיר בפ"ר בדרבנן אף דלא ניחא ליה, אולם אין זה מוכרח כלל, דאפשר דמרן סבר כדעת המאירי (שבת דף ק"כ) שכתב וז"ל, ולי נראה שמן הדין מותר לפתוח, דכל שמצאנו בלשון קללה, רוצה לומר לייט עלה פלוני, אינה במקום איסור פשוט, שכל שיש בו איסור פשוט אין בו מקום לקללת חכם, וקם ליה בדברא מיניה, אלא אין קללה אלא במקום שאין איסורו מבורר וההיתר בו מצוי ומקלילין אותו מצד פירצה ועוז מצח. עכ"ל. ונמצא לפי דבריו שאין זה אסור מהדין אלא במצד קללה וחומרא. ואין להקשות דהרי מרן נקט לשון "אסור", דאפשר לומר דמרן נקט כן כיון שאחר שבגמרא קיללו את מי שעושה כן, ממילא יש לאסור לעשות כן, אף שמבחינה הלכתית הדבר מותר. אי נמי, יש לתרץ לפי מה שכתב הגר"צ אבא שאול זצ"ל בספרו אור לציון (ח"א סימן כה) שיצא לחלק בין פסיק רישיה באיסור דרבנן שבא מחמת מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסר גבי פתיחת דלת כנגד הנר אע"ג שכיבוי הנר לדעת מר"ן אינו אלא מדרבנן, דמלאכה שאצ"ל היא, מ"מ כיון שפעולת כיבוי כשלעצמה מלאכה מעלייתא היא אלא שחסר במחשבתו ואם יתכוין לגופה יתחייב משום מכבה, יש לנו לאסור בפסיק רישיה אף דהוי דרבנן. ע"ש. וכן תראה בשו"ת יביע אומר (ח"ד או"ח סי' לד אות יב) לרבינו הגדול זצ"ל בשם האחרונים, וסיים שכן נמצא מבואר בדברי רבינו המאירי (שבת כט:) שכתב דאע"פ שר שאחורי הדלת העלינו בה שהוא אסור מצד פסיק רישיה, והרי הכיבוי מדברי סופרים הוא, והאיל וא"צ לגופו, אפשר שכיון שלפעמים הוא מן התורה כשהוא צריך לגופו הוא קוראה מן התורה. ע"ש⁶⁵¹. ובחי' הרשב"א (שבת קכ:) כתב וז"ל: א"ל בהא אפי' ר"ש מודה. קשיא לי לפי שיטת הרב בעל הערוך מה הנאה יש לו בכיבוי של הנר. ושמה בפתילה שצריך להבהבה, וא"נ דקא מיתהני בשיור השמן והפתילה. ומ"מ שמעינן מהא, דאפי' במלאכה דרבנן ובשאינו מתכוין ומלאכה שאינה צריכה לגופה היא ואפי' הכי אמרינן דמודה ר"ש בפסיק רישיה. עכ"כ⁶⁵². ומבואר מדבריו להדיא דס"ל דפס"ר בדרבנן אסור וכשיטת המג"א ודלא כשיטת התה"ד, אלא שהאחרונים דחו את ראיית הרשב"א, דאיסור כיבוי שאני כיון שאם היה צל"ג היה חייב מה"ת, וכדאמרינן.

⁶⁵¹ אולם שם המשך וכתב מה שהבאנו למעלה "ולי נראה שמן הדין מותר לפתוח, דכל שמצאנו בלשון קללה וכו'".

⁶⁵² ולא אכחד כי ראיתי לאחר מחכמי זמנינו שדן בדין זה, והביא את דברי המאירי והרשב"א הנ"ל, אולם כתב שם שדבריהם (לאסור) אמורים דוקא בפ"ר דניחא ליה. ואחר המחילה, לא זכיתי להבין דבריו, שהרי מבואר בדברי המאירי שהדגש הוא מהו האיסור דרבנן, ואי מיירי באיסור דרבנן שאין לו מקור מהתורה, מותר, בין ניח"ל ובין לא ניח"ל. ואי מיירי באיסור שמקורו מהתורה כמו משאצ"ג, אסור, ולא שנא ניח"ל או לא ניח"ל. וכן מבואר בדבריו של המאירי בסוגיא של נר אחרי הדלת (שבת קכ:) ושם לא חילק בין ניח"ל או לא, אלא כפי שביארנו. והדברים פשוטים. וכן מה שרצה לומר שאף הרשב"א מיירי בניחא ליה, הרי פשוט דכל מה שכתב זה כדי לתרץ את שיטת בעל הערוך, ולכן כתב "קשיא לי לפי שיטת בעל הערוך וכו'", ואם גם הוא היה סובר דבסתם פ"ר בדרבנן מותר, לא היה צריך לנקוט לשון זאת. וכן תראה הגאון הפרי מגדים (סי' רעז משבצ"ז סק"ב) שכתב וז"ל: בחידושי הרשב"א כתב, מהא שמעינן אפילו בדרבנן במלאכה שאינה צריכה לגופה וגם לא ניחא ליה, אסור בפ"ר. עכ"ל. והדברים ברורים.

ב. וראה בש"ע (ס' שכ סעיף כ) שכתב, דיש מי שאומר שהאוכל תותים או שאר פירות הצבועים צריך ליזהר שלא יגע בידיו צבועות בבגדיו או במפה משום צובע. ואע"פ שהוא רק קלקול ואיסורו רק מדרבנן אסור משום פסיק רישיה. וכן תראה בס' שכח (סעיף מח) שאסר מרן ליתן בגד על מכה שיוצא ממנה דם משום צובע. ואף דהוי מקלקל ואיסורו מדרבנן, הוי פ"ר בדרבנן, ואפילו הכי אסר מרן. ומקור דבריו מספר היראים (ס' רעד) שכתב וז"ל: הצובע תולדה דאורייתא. אמרין בפ' כלל גדול (עה.) שוחט במאי מחייב רב אמר משום צובע, פי' שצובע העור בדם. הלכך נדיבי עם אלהינו אם שותים בשבת משקין צבועין כגון יין אדום או מי תותים או כלים צבועים שונים כגון פרי שקורין צריש בלעז והם שחורות יזהרו שלא יגעו במפותיהם וסדיניהם ובגדי לבושיהם. וכן אדם שחתך אצבעו, יזהר שלא יתן עליו שום דבר, מפני שצובע, שאע"פ שהוא מקלקל, וכל המקלקלין פטורין, איסורא דרבנן איכא. וצביעת פיו וידיו אין בו חשש, שאין בצביעה קפיידא אלא על אדם שדרכו לצבוע ולא מקרי צביעה כלל. והא דתניא בהמצניע (צה.) רשב"א אומר משום ר"א אשה לא תעביר סרק על פניה משום שצובעת. ההיא כיון שדרכה בכך מקריא צביעה. עכ"ל. ומוכח מדבריו שאף שנקט בלשון "יזהרו לא יגעו במפותיהם" בכל אופן סיים דאף דכל המקלקלים פטורים, איסור דרבנן איכא. ומשמע שלשון זהירות שנקט היא מהדין ולא לחומרא בעלמא. ומרן בב"י (ס"ס שכ) העתיק דברי שבולי הלקט בשם היראים, ובש"ע (ס' שכ סעיף כ) פסק וז"ל: יש מי שאומר שהאוכל תותים או שאר פירות הצבועים צריך ליזהר שלא יגע בידיו צבועות בבגדיו או במפה משום צובע. עכ"ל. וכך פסק בסימן שכח (סעיף מח) בזה"ל: אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנו דם, מפני שהדם יצבע אותו. ע"כ. ומקורו משבולי הלקט הנ"ל בשם היראים כמבואר בב"י.

ולכאורה קשה על מרן, דבסוף סימן שכ נקט לשון זהירות ובסימן שכח כתב "אסור" (אם לא נאמר שלשון יש להזהר הוא מהדין ולא חומרא בעלמא). אולם באמת שאין קושיא כלל, דמרן נקט לשון זו כיון שכך נכתב במקור דבריו בשבולי הלקט, דכתב וז"ל: ראוי לכל בר ישראל שאוכל תותים או שאר פירות הצבועים שיזהר שלא יגע בידיו צבועות בבגדיו או במפה דהוה ליה תולדת צובע. וכן אם יצא דם מן המכה אסור לתת עליה בגד. עכ"ל. והרואה יראה שברישא כתב "שיזהר" ובסיפא כתב "אסור". והנה ראיתי שכבר עמד בזה מרן הגרע"י זצ"ל בספריו באריכות, ובמשנה אחרונה כתב בחזו"ע (ח"ה עמ' קיב) דמלשון "יש להזהר" מוכח דהוי זהירות בעלמא, ואינו מן הדין הגמור, וכמ"ש כן מרן החיד"א במחזיק ברכה (ס' תרל סק"א). וכ"כ בשו"ת בני בנימין (דף קד ע"ד אות יג) וז"ל: זה הכלל, כל מקום שכתב מרן בש"ע "יש להזהר" היינו לכתחלה, אבל בדיעבד כשר. (א.ה. יש בדיון זה אריכות דברים, והרחבנו בזה במקו"א, וכבר הוכיח בילקו"י מהודרת תשע"א ח"ב עמ' סז דישנם מקרים רבים בהם נקט מרן לשון זו, והכוונה לאסור זאת מהדין. עיי"ש.). וראה שם שהק' דהרי מרן בש"ע (ס' שכ סעיף מח) כתב, "אסור" להניח בגד על מה שיוצא ממנה דם וכו', והרי גם שם הוי פ"ר דלא ניחא ליה בדרבנן, ואע"פ כן נאמר לשון "אסור". ותיירץ עפ"י מה שכתב בתורת השבת (ס"ק סא), דהכא איכא איסור נוסף שמלבד צביעה, כשמניח את הבגד על המכה, הרי הוא מוציא ליחה ודם, ובפרט אם הוא לוחץ את הבגד על המכה, וכמו שסיים הש"ע. וכ"כ בכף החיים (שם אות רסה). ומשום הכי כתב בלשון "אסור", הילכך אין להקשות מדברי מרן הנ"ל. עיי"ש. שו"ר (שם עמ' טז) שתירץ בקושיא הנ"ל, שלשון "אסור" שנקט מרן בסימן שכח, היא לאו מדינא אלא זהירות בעלמא, דאשכחן בכמה דוכתי שלשון "אסור" אינו אלא ממדת חסידות. וראה שם שהביא כמה דוגמאות המסייעות לדבריו שלשון "אסור" היא לאו דוקא מהדין, וממילא אין סתירה בין הפסקים, ובשניהם מעיקר הדין מותר דהוי פ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה. עיי"ש. ואחר המחילה הרבה מהד"ג, וכתלמיד הדן בפני רבותיו, יש לעיין מעט בדבריו, דמה שנקט שהכא (בס' שכח) יש איסור נוסף ולכן נקט לשון "אסור", לא מובן, דהרי בש"ע נקט פעמיים אסור, האחד ברישא לענין נתינת הבגד על הדם, ואסר שם מפני שצובע את הבגד, ושוב כתב לשון איסור לענין לחיצה על המכה. וא"כ לא ברורים דברי מרן רבינו הגרע"י, דאם היה כתוב רק פעם אחת לשון "אסור" בריש דברי הש"ע, ניחא, דהיינו אומרים שנקט לשון זו אגב סיפא, אולם הכא שנקט פעמיים לשון זו, לכל איסור בנפרד, לכאורה לא שייך תירוץ זה. ועוד שקשה לומר שהלשון "אסור" נובע מהאיסור הנוסף (חוץ מצובע) שהוא הוצאת דם ע"י לחיצה בבגד, שהרי כתב מרן "אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנה דם, מפני שהדם יצבע את הבגד" ומשמע בהדיא בדבריו שכל סיבת האיסור הוא מצד צביעה, וקשה לומר ששינה את לשונו ונקט לשון איסור בעקבות איסור נוסף שלא ציינו כלל. מה עוד שפסק בלשון "אסור להניח" ומשמע שאף בהנחה בעלמא יש לאסור מפני שצובע וללא קשר ללחיצה על המכה. ומה שהביא שם שכן כתב התורת שבת, המעיין שם יראה שהוקשה לו דבר אחר, והוא דיש בדיון זה הרבה חולקים (כדאיתא בסו"ס שכ), וא"כ מדוע נקט מרן בלשון "אסור" דנשמע מדבריו שזהו דין מוסכם, ואילו בס' שכ נקט בלשון "יש מי שאומר". ותיירץ, שהכא (בס' שכח) נקט לשון זו אגב האיסור הנוסף שיש בלחיצה על המכה, שבו אין חולקים. עיי"ש. ונמצא שאין דבריו שייכים לנידו"ד. וכן אין הוכחה מדברי

הכף החיים שהביא מרן הגרע"י, ויתרה מכך מדברי כף החיים משמע להפך דכתב שם וז"ל: ואסור להוציא דם מהמכה. כלומר בכאן אשמעין איסור אחר מלבד הצביעה וכו'. עיי"ש. וזה כדברינו, שהבין שהאיסור של הצביעה הוא איסור נפרד והוא מעיקר הדין. ומה שהוסיף רבינו זצ"ל שלשון "אסור" היא לאו דוקא, ק"ל לומר כן, דהרי הש"ע הוא ספר הלכות, ומדוע למרן לנקוט לשון "אסור" היכא שמעיקר הדין מותר. מה עוד שאין הכרח לפרש כן, והפשוט יותר לומר שזהו איסור מהדין, והרבה יותר קל לומר שלשון "יש להזהר" מורה על איסור, ולא שלשון "אסור", מורה על היתר, כל שכן שהב"י בעצמו הביא (בסו"ס שכ) את דברי בעל היראים שנקט בדיון זה "שיזהר וכו' דהוי תולדת צובע". וקשה שמרן הביא את דבריו להלכה ובלשונו, והתכוון שזה מותר מעיקר הדין, בזמן שהביא את דבריו בב"י ללא שום חילוק וללא הסתייגות כלל. ואף שראיתי בלית חן (סי' שכח אות צב) שפלפל רבינו הגדול זצ"ל בדיון זה והביא ראיות להקל כנגד האוסרים, בכל אופן ראיות אלא הם קושיה על בעל היראים, אולם אנו קיימא לן כדעת מרן, והרי מרן פסק כמותו, ולא כמו האגור (ראה בדרכי משה שהביא דעת האגור להקל בזה. וכן היא דעת הרדב"ז כדאיתא במשנ"ב שם), וא"כ מרן פסק כמותו לאסור, ואף דיש ע"ז כמה קושיות בכ"ז אין לנו אלא דעת מרן. ואין לומר שמחמת קושיות אלו יש לדחוק בדעת מרן שלשון "אסור" היא לאו דוקא, דאם היה סובר מרן דמעיקר הדין יש להתיר, לא היה מביא את דברי שבולי הלקט ובעל היראים בשתיקה, אלא היה מעיר עליהם.

ומכח קושיא זו כתב במנוח"א (ח"ב פ"א עמ' לה) וז"ל: ומ"מ אחר העיון בס"ד נלע"ד שאין להוכיח מהדין הנ"ל גם לענין פסיק רישיה בדרבנן כי באמת המקנה בבגד את ידיו הצבועות מפירות הצובעים או מדם שיצא ממכה שיש לו אין לומר שאינו מתכוין לצבוע שהרי צביעה היא העברת צבע ממקום אחד ומריחתו על מקום שני ופעולה זו ממש הוא מתכוין לעשות בקנחו את הצבע שעל ידיו בבגד שמתכוין להעביר הצבע מעל ידיו לבגד ואף שאינו עושה כן כדי לצבוע את הבגד אלא כדי לנקות את ידיו אין זה בגדר דבר שאינו מתכוין אלא בגדר מלאכה שא"צ לגופה. עכת"ד. ועיי"ש שם שהביא ראיות לדבריו. ולשיטתו ניחא, דבסתמא דעת מרן להתיר פ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה, כדאיתא בריש סי' שיד, והכא לא מיירי כלל בפ"ר אלא במלאכה שאצ"ל ולכן אסר מרן הש"ע. ויש להוסיף שסברא זו בהגדרת מלאכה שאצ"ל"ג ופ"ר היא אבן יסוד להרבה מחלוקות בהם נחלק בעל המנוח"א זצ"ל עם מרן הגרע"י זצ"ל (וכן פסק לענין להשתין ע"ג טיט דהוי משאצ"ל"ג, וכן תירץ במה שהחמיר מרן בסי' שלו סעיף ח'). ובחזו"ע (ח"ה עמ' טז) העיר על דבריו, וכתב, דדבריו תמוהים, שהרי כתב מרן הכסף משנה (פ"א הלכ' ז), שמשאצ"ל"ג היינו שמתכוין לגוף המלאכה, אלא שאינו מתכוין לתכליתה, כמו החופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה. עיי"ש. והכא שמקנה ידיו בבגד או במפה הוא מכין לנקות ידיו, ואין לו ענין לצבוע ואינו מכין כלל לצביעה, ואין האיסור אלא צד פ"ר. וכן מפורש בשו"ת הרדב"ז (ח"ד סי' קלא). ע"כ. וכן תראה לט"ז (סימן תקיח סק"ח) דכתב, דאע"ג דאינו מתכוין לצביעה אסור משום דהוה פסיק רישיה. עיי"ש. ובספר טל אורות (ד"ס ע"א) הוכיח מזה דפ"ר בדרבנן אסור אפי' בדלא ניחא ליה. עוד ראיתי להאגור (סימן תפד) שלאחר שהביא דברי היראים כתב וז"ל: ונראה דלא מבעי לדעת בעל הערוך דהא דפסיק רישיה ע"כ. ומשמע דלא הוי מתכוין אלא פסיק רישיה. ודלא כהמנוח"א. ובכל אופן, אף אי נימא שסברתו אינה נדחית מהגדרת ר' אברהם בן הרמב"ם, דהרי טענת המנוח"א שהרי כוונתו להעביר את הצבע מגופו לבגד, אלא שלא מתכוון למטרת צביעה אלא לפעולת ניקוי, וזה עונה על גדר משאצ"ל"ג, לענ"ד מדקדוק בדברי מרן נראה שלא כמותו, דאם היה כותב מרן "יזהר שלא ינגב או ינקה ידיו במפה משום צובע", ניחא, דמנגב או מנקה ידיו מטרתו היא להעביר את הצבע מהגוף למגבת, ואף שגם בזה יש להתפלפל אי מיקרי משאצ"ל"ג בכל אופן יסתדר הלשון עם סברת המנוח"א, אולם הכא נקט מרן בלשון "צריך ליזהר שלא יגע בידיו צבועות בבגדיו או במפה משום צובע" ומזה שנקט "שלא יגע" משמע אף ללא כוונת ניגוב אלא כנגיעה בעלמא, ובכל אופן הזהיר מרן, ובאופן הזה קצת קשה לומר שכוונת האדם להעביר הצבע לבגד, אלא ודאי שהיו פ"ר. כנלע"ד.

ג. וכן בש"ע (סי' שכו סעי' ז) כתב שהרוחץ בנהר צריך שינגב גופו יפה כשעולה מן הנהר שלא ישארו מן המים עליו כדי שלא יטלטלם ד' אמות בכרמלית. ע"ש. ואף דהוה תרי דרבנן, דהא הוי הוצאה שלא כדרך ולכרמלית. וכן תראה בסי' שא סעיף מט דכתב מרן וז"ל: מותר לרוחץ ידיו בנהר בשבת, ובלבד שלא יוציאם עם המים שעליהם חוץ לנהר ארבע אמות. ע"כ. הנה מכאן יש שרצו להוכיח דפסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן אסור, שהרי מיירי בכרמלית ואינו מתכוון להוציא הטיפות, ואע"פ כן מרן אסר. וראיתי למרן הראשל"צ בילקוט יוסף (סימן זה עמוד עא הערה צג) שכתב דיש לדחות דאיירי בימים חמים שנהנה מהמים שעליו ובדרך כלל אין רוחצים בנהר אלא בימות הקיץ עיי"ש. וקצת יש להעיר

בדברי קודשו, דסעיף זה לא איירי ברחיצת גופו כההיא בסימן שכ"ו סעיף ז' כי אם ברחיצת ידיו ולכאורה לא שייך לחלק כלל בין ימות הקיץ לימות החורף ואם כן הדרא ראיא לדוכתא ודו"ק. וכ"כ באדני שלמה (ס' שא סעיף מט). אלא דעדיין יש לדחוק ולומר לפי דבריו דאה"נ, דבימים החמים נעים לו שהמים נשארים בידיו ומקררים אותם, משא"כ בימים הקרים. אולם לענ"ד זה עדיין דוחק, דמפשט דברי מרן אין חילוק בין ימות החורף לימות הקיץ, ואם כן היה חילוק בזה היה צריך לפרש דבריו ולא לסתמם. שו"ר להגרשז"א זצ"ל במנחת שלמה שכתב בדין זה בזה"ל: גם איתא בש"ע (ס' שכו ס"ג) (צ"ל סעיף ז) שהעולה מן הרחיצה ויש ריבוי מים על גופו לא ילך כך ד' אמות אפילו בכרמלית והוא מהגמ' בשבת קמ"א, ואע"ג שהוא הולך לנגב את המים שעליו ואפי"ה לא אמרין דחשיב כפס"ר דלא ניח"ל דשרי להערוך אפי' ברה"ר, והיינו משום דחשיב ממש כמוציא בידים ולא רק כפס"ר עכ"ל. וחזין מדבריו דמהכא אין ראיא לאסור פ"ר, דחשיב כמעשה בידים. אולם לי הקטן עדיין יש מקום להקשות דמה חשיב בזה כמטלטל בידים, הרי אינו מתכוון לטלטל המים אלא ללכת, והמים מטלטלים ממילא, והגרשז"א אזיל לשיטתו (עיין שש"כ החדש עמ' קלב הערה מח) דהיכא שהדרך לעשות כן חשיב כמעשה בידים ולא כפ"ר. ע"ש.

ועתה ראיתי מה שכתב בזה בשבלי הלקט (ס' קי) בזה"ל: איכא דמקשה היכי אסר רבה דילמא אתי לאיתויי מיא ארבע אמות בכרמלית. השתא ברשות הרבים לא אסיר אלא מדרבנן, דפחות מכשיעור הוא, אי נמי אין דרך הוצאה בכך. ואיכא לתרוצי, דהאי כשיעור דקאמרין בפרק המוציא (עו: מים בכלי כדי לשוף בהן את הקילור דהוי דבר מועט, דאין שיעור הוצאת המים כשאר המשקין דדין ברביעית. ומה שהקשו נמי אין דרך הוצאה בכך, איכא למימר הא אמרין בסוף פרק הזורק (קב). אמר רב פפא זרק ונחה בפי הכלב, בפי הכבשן, חייב. ואמרין והא אנו תנן קלטה וכו' התם דלא קא מיכוין הכא דקא מיכוין וכו' ר' מאיר אומר אף אם היה בשבת והוציאו בפיו חייב. אמרו לו אינו מן השם. ואמאי? אין דרך הוצאה בכך, אלא כיון דקא מיכוין מחשבתו משויא ליה מקום. עכ"ל הגמרא. והוי כמקום חשוב שיש בו ארבעה על ארבעה. ואע"פ שהוציאו בפיו דאיכא למימר אין דרך הוצאה בכך, מאחר דהוא מיכוין ומשוי ליה מקום הוצאה חשובה לו כארבע אמות על ארבע אמות. ומאי דאמרין בפרק המצניע (צב). בפיו ובמרפקו פטור, מאי טעמא לא אמרין מחשבתו משויא ליה מקום, דהתם הוצאת כלים הוא כמו שמוציא בפיו, דאע"ג דהוא במחשבתו משויא ליה מקום בטלה דעתו אצל כל אדם, אבל אוכלין שדרכו של אדם להתפרנס בתוך פיו אע"ג שאין בו ארבעה על ארבעה, מחשבתו משויא ליה מקום. ובפי הכבשן ובפי הכלב נמי פעמים שאדם נותן אוכלין בפי הכבשן ובפי הכלב. הכא נמי למאן דסחי מיא, פעמים שאדם נהנה בלחות המים שעליו בין בגופו בין בשערו. אי נמי איכא למימר אע"ג דאין דרך הוצאה בכך מכל מקום פטור אבל אסור, וכי היכי דאסרו ברה"ר הרבים הם הכי נמי אסרו בכרמלית. ע"כ.

ד. כתב הטור (ריש סימן שלז) וז"ל: כל דבר שאינו מתכוין מותר הלכך גורר אדם מטה כסא וספסל בין גדולים בין קטנים ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ אבל כל פסיק רישיה ולא ימות פירוש שאע"פ שאינו מתכוין לעשותה א"א שלא תיעשה אסור. עכ"ל. ומוכח מסידור לשונו דגרירת מטה כסא וספסל אסורה אם הוא פסיק רישיה שיעשה חריץ אע"פ שאין בזה איסור תורה אלא איסור דרבנן כמ"ש בגמ' שבת (מו:). ופרש"י, משום דהוי חופר כלאחר יד ודוקא חופר במרא וחצינא הוי איסור תורה. ע"ש. ויוצא איפוא שסובר הטור לאסור פסיק רישיה בדרבנן.

וכן פסק מרן בש"ע (ס' שלז סעיף א) וז"ל: דבר שאין מתכוין מותר והוא שלא יהא פסיק רישיה הלכך גורר אדם מטה כסא וספסל וכו' ובלבד שלא יהא מתכוין לעשות חריץ. ע"ש. הרי דדעת מרן אפי' באיסור דרבנן לאסור בפסיק רישיה. אולם ר"א בן הרמב"ם ז"ל בשו"ת ברכת אברהם (ס"ס י"ט) כ' לרבי דניאל הבבלי ז"ל שהגורר מטה כסא וספסל ועושה חריץ בגרירתו לא הוי חופר כלאחר יד שהרבה בני אדם חופרים בגרירת ברזל או הקורה על ידי צמד הבקר וכן החפירה ברגל המטה או בכלי אחר חפירה מעליא היא. ע"ש. וצריך לומר שיפרש מ"ש בשבת (מו: דהגורר מטה כסא וספסל ומתכוין לעשות חריץ אינו אסור אלא מדרבנן היינו דוקא כשגורר בבית משום שמקלקל הבית ע"י כד וכמ"ש ר"ת בספר הישר (ס' רלג) וז"ל: כל היכא דקא מיכוין איכא איסורא דרבנן כגון שעשה חריץ בתוך הבית ומקלקל הבית וכו' ואינו נראה כפירוש הקונטרס שפירש חריץ כלאחר יד הוא וליכא איסורא דאורייתא דאם כן מטלטל נר נמי מכבה כלאחר יד הוא. עכ"ל. ונמצא דעפ"י דברי ר' אברהם בן הרמב"ם ור"ת גרירת ספסל עשויה מדאורייתא ולא חשיב כלאחר יד. וכן תראה שכתב לתרץ ביבי"א (ח"ד ס' לד אות כ, כו) אחר שהוקשה לו מסעיף זה דלכאורה משמע בהדיא מפסק מרן שאוסר בפ"ר בדרבנן אף דלא ניחא ליה. ע"ש. אולם

אין זה פשוט כלל לומר דזוהי אף דעת מרן הש"ע, שהרי מרן בב"י שם כתב במפורש שגירית מטה כסא וספסל היו חופר כלאחר יד. ע"ש. וקשה לומר שכשחיבר הש"ע חזר בו ממ"ש בב"י וס"ל דהו"ל חופר כדרכו וכמ"ש ר"ת ור"א בן הרמב"ם ז"ל וכן"ל שבדאי לא ראה דבריהם שהרי שלא נדפסו בזמנו. ועדיין צ"ב מדוע נקט מרן הכא לאיסור אעפ"י שבסימן שיד סעיף א' ובסימן שטז ס"ג בב"י, משמע בהדיא שמרן מתיר פ"ר בדרבנן. ועתה ראיתי להגר"מ לוי זצ"ל במנוח"א (ח"ב ס"ו) שהעיר מכל הנ"ל ותיירץ שיש לומר שאין זה מוכרח שמ"ש מרן בסימן שלז סעיף א שאינו מתכוין מותר והוא שלא יהא פסיק רישיה הלכך גורר וכו' משמע דדוקא כשאינו פ"ר שיעשה חריץ מותר לגרור, היינו משום שבא להתיר אפי' כשנהנה בעשיית החריץ כגון בשדה שצריך לחורשה ואף שגירית מטה כסא וספסל היא בעיקר בבית מחדר לחדר מ"מ גם בשדה אפשר שיגררו מטה כסא וספסל כדמוכח ממ"ש הראשונים דהוי תולדה דחורש או בונה, ותולדה דחורש לא הוי אלא בשדה וכמבואר בגמ' (שבת עג:). ומרן בש"ע כתב בלשון שמשמע שאם היה פסיק רישיה היה אסור מפני שבא להתיר גם בגורר בשדה, אבל אה"נ כשגורר בבית שנמצא מקלקל ועכ"פ לא איכפת לו ואינו נהנה בעשיית החריץ אפשר דאפי' אם הוא פסיק רישיה מותר שהוא פ"ר דלא איכפת לו. עכת"ד. ואחר המחילה הרבה מהדר גאונו, נדחק מאוד בדבריו, ואף הוא הרגיש בכך, דקשה לומר דמרן שכתב ספר הלכות, בחר להזכיר בשולחנו הטהור מקרה לא שכיח כגון גרירת מטה בשדה, ולא נקט את המקרה השכיח והנפוץ שמסתמא גוררים ספסל ומיטה בבית ולא בשדה. ועוד שלענ"ד מכך שמרן סיים "ומותר לרבע הבית וכו'" משמע שזה המשך ישיר של הרישא שגם מיירי בבית ולא בשדה. (אף שראיתי בספר מלאכת מחשבת שרצה לדייק מכאן בדיוק להפך, דממה שנקט מרן "ומותר לרבע הבית" משמע שברישא מיירי בשדה. עיי"ש. אולם אין זו דעתנו). ופשוט שככה גם הבין במשנ"ב בדברי מרן, וכך גם כתב במפורש בשעה"צ (אות א) שכתב, ובפרט שגורר בבית ולא בשדה. שוב בינותי דיש לדחות סברא זו של הגאון המנוח"א זצ"ל ממה שסיים הרוקח (הו"ד בב"י) דאפי' בעליתא דשישא אסור דגזרינן אטו עיליתא דעלמא. ע"ש. מוכח שגם בבית אסור אע"ג דהוי מקלקל והו"ל פס"ר בדרבנן. ולפי"ז מוכח דהרוקח איירי בבית ואסר בגדולים מאד דהו"ל פס"ר אע"ג דבבית איסורו מדרבנן. והרי מרן הביא דבריו בשתיקה, ומשמע דמודה ליה.

ה. יעויין בסי' שלו סעיף ח' בד"ץ עציץ שיש להיזהר מלהגביהו מע"ג קרקע ולהניחו ע"ג יתדות או איפכא ומבואר בפוסקים דאיסורו מדרבנן משום מיעוט יניקה או הוספת יניקה וכתב שם בשער הציון אות ל"ט מדאסר המחבר להוריד עציץ מע"ג יתדות לקרקע מוכח כשיטת האוסרים פסיק רישיה באיסור דרבנן עכ"ל. ומקור הדברים בגמ' שבת (פא:) איתא אמר ר"ל צרור שעלו בו עשבים מותר לקנח בה והתולש ממנה בשבת חייב חטאת אמר רב פפי ש"מ מדר"ל האי פרפיסא שרי לטלטולי. מתקיף לה רב כהנא אם אמרו לצורך יאמרו שלא לצורך. אמר אביי פרפיסא הואיל ואתא לידן לימא ביה מילתא היה מונח על גבי קרקע והניחו על גבי יחידות מיחייב משום תולש היה מונח על גבי יתדות והניחו על גבי קרקע חייב משום נוטע. ע"כ לשון הסוגיא. ומבואר בגמ' שהגבהת צרור שעלו שהיא כעין סתירה, דמחד גיסא לשון הגמ' חייב משמע שיש בו איסור תורה, ומאידך גיסא מזה שהתירו מפני כבוד הבריות, משמע שהוא איסור דרבנן, שכן היאך יתירו חכמים איסור תורה בקום עשה מפני כבוד הבריות. ומצאנו שאכן נחלקו ראשונים בדבר, דברש"י (ד"ה חייב משום תולש) פי' זז"ל: דאינו נהנה שוב מריח הקרקע. ולי נראה דהאי חייב לאו דווקא אלא אסור משום דדמי לתולש, דאי חייב ממש קאמר לצורך היכי שרי רבנן איסור כרת וסקילה משום קינוח. ודומה לו במסכת סנהדרין הבא על הכותית חייב משום נשג"ז דלאו מדאורייתא היא אלא מדרבנן עכ"ל. ומפורש ברש"י דהעדיף לדחוק הלשון מאשר לדחוק הענין לפיכך פי' שלשון חייב היינו מדרבנן. וכשיטתו כתבו בתוס' ובריטב"א ובמאירי על אתר עיין שם. אולם ברמב"ם (פ"ח משבת ה"ד) כתב זז"ל: גבשושית של עפר שעלו בה עשבים הגביהה מעל הארץ והניחה על גבי יתדות חייב משום תולש היתה על גבי יתדות והניח העשבים על הארץ חייב משום זורע. עכ"ל. ובמ"מ שם פירש שודאי כוונת הרמב"ם לחיוב דאורייתא שכן הודיע הרמב"ם דעתו שכל מקום שיכתוב בחיבורו בהלכות שבת חייב היינו מהתורה. ואין לדחוק את לשון הרמב"ם. ולדרכו יש לעיין טובא, היאך התירו משום קנוח להגביה הגבשושית ולעבור איסור תורה. ואכמ"ל. ולענין הלכה, הנראה יותר דנקיטין כרש"י וסיעתו ודלא כהרמב"ם, דהנה בטור ובש"ע (סי' שיב סעיף ג') כתבו זז"ל: צרור שעלו בו עשבים מותר לקנח בו ולא חיישין שמא יתלוש. עכ"ל. והנה בד"ץ התלישה בשעת הקינוח כתב בב"י שאינו פס"ר ולכן מותר. וע"ע בשלמי יהונתן (סי' שלו ס"ח). אך בד"ץ נטילת הצרור לא פירשו אם נוטלו מעל יחידות או אפילו במונח על גבי קרקע. ובדאי מסתימת דבריהם משמע שאפילו במונח על הקרקע מותר ליטלו, ולפי"ז ודאי שאין איסור תורה בנטילתו, שאם היה אסור מהתורה לא היו מתירים חכמים איסור תורה מפני כבוד הבריות. וכדברים אלו כתבו להדיא במג"א (שם סק"ג), ובמשנ"ב (סק"ג). עיי"ש.

מאיך עיין בש"ע (סימן שלו ס"ח) שכתב וז"ל: עציץ אפילו שאינו נקוב יש ליזהר מליטלו מע"ג קרקע ולהניחו ע"ג יתדות או איפכא בין שהוא של עץ בין שהוא של חרס. עכ"ל. ודבריו פלא, שאם הוא עציץ שאינו נקוב הרי שאין כלל יניקה ואין סרך איסור של זורע או קוצר ומדוע יש להזהר בדבר. ועיין בלשון הריטב"א בסוגיא הביא את שיטת רש"י שכל האיסור הוא מדרבנן והוסיף וז"ל: ומשמע דבעציץ שאינו נקוב אפילו איסורא דרבנן ליכא. עכ"ל. ובבה"ל (ד"ה אפילו אינו נקוב) כתב, שמשמע מלשוננו שאם העציץ נקוב באמת יש איסור תורה, ולכן בלא נקוב יש איסור דרבנן, והיינו דלהרמב"ם שיש איסור תורה בנקוב באמת יש לגזור אף בלא נקוב כלל אטו נקוב אך תמה בבה"ל שבסימן ש"ב ס"ג מוכח להדיא דפסק כרש"י וסיעתו ולכן פי' בבה"ל דידוע שנח' רש"י ור"ת אם חרס יונק בלא נקיבה או עץ יונק בלא נקיבה ויל"פ דחשש הש"ע לשתי השיטות, שמא חרס ועץ יונק ומאחר ובנקוב נקטינן שיש איסור בהגבהה והנחה אף בלא נקוב יש לחשוש לר"ת ולרש"י ולאסור בשני סוגי העציצים ואפילו שאינם נקובים שמא הם יונקים ויעבור איסור דרבנן של הקלשת וחזוק היניקה. אלא דמעתה קשה שהרי לפי דברינו שהעיקר בדעת מרן כדעת רש"י, וא"כ איך פסק כאן להחמיר, הלא לכל היותר הוי ספקא דרבנן ולקולא. ואף אי נימא דעץ וחרס יונקים בתורת ודאי, הלא הכא הוי פ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה או לא אכפת ליה (עיין ביאור הלכה סו"ס שכ דדינא שווא), ולפי פסק מרן בסי' שיד ס"א דפ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה יש להתיר, א"כ יש לתמוה מדוע אסר הכא. וכן יש לעיין מה יענו אותם הפוסקים דס"ל דדעת מרן להתיר בכל סוגי הפ"ר דלא ניחא ליה. ולכאורה יש לתרץ בפשטות שלכן כתב בש"ע כאן לשון זהירות (והרחבנו במקו"א בביאור לשון זו) שכן באמת מעיקר הדין היה מקום להקל בעציץ שאינו נקוב מדין ספק דרבנן לקולא ואם נפשך לומר שהש"ע החמיר בכל ספק דרבנן לכתחילה מ"מ כיון שהוא בגדר פסיק רישא במילי דרבנן סבר שאין לאוסרו מעיקר הדין ולכן נקט לשון זהירות בעלמא, ומכאן יוכח שאע"פ שהתיר כל פסיק רישא באיסור דרבנן מכל מקום ודאי ראוי להזהר בדבר. ומעתה לכאורה אין להקשות לאותם הפוסקים מסעיף זה.

אלא שעתה ראיתי למרן הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א בספרו ילקו"י (שבת א, ב מהודרת תשע"א עמ' סז) שדן בביאור לשון "יש להזהר" שנקט בה מרן הש"ע, והביא כמה דוגמאות שבהם מרן נקט לשון זו פעמים לחומרא בעלמא ופעמים לאיסור מהדין. ושם הביא סעיף זה, והכריע עפ"י מה שכתב מרן רבינו זצ"ל בשו"ת יחווה דעת (ח"ה עמ' קמ) שמלשון יש ליזהר מוכח שאין איסורו אלא מדרבנן, ושכן הוא בספר עולת שבת ובש"ע הגר"ז. ומ"מ מבואר שהוא איסור מן הדין. עיי"ש. ומעתה צ"ע כיצד יבארו סעיף זה, והלא אף בשער הציון כתב דמכאן יש סיוע לסוברים דאין להתיר פ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה. והן אמת שניתן לדחוק וליישב שמא הכא מיירי באופן שמכוון להדיא להגביה כדי להקליש היניקה או להנמיך כדי לחזק היניקה ולא שייך למילי דפסיק רישא אלא חשיב כמעשה בידיים או מלאכה שאצל"ג, אולם זהו דוחק גדול (ופשוט שהמשנ"ב לא הבין כן בדעת מרן). ועוד, שהרי מגוף הסוגיא מיירי שנטול צרור לקנח, והוא ודאי בגדר פסיק רישא. וצ"ע. שו"ר במנוח"א שכתב לדחות דברי שער הציון, ואילו ס"ל ששער הציון הביא ראייתו ממה דאסר מרן להגביה עציץ מע"ג הקרקע להניחו ע"ג יתדות ומזה הוכיח השער הציון כדעת הסוברים שפסיק רישיה באיסור דרבנן אסור. ובמנוח"א כתב לדחות ראייתו, דשם הוה בגדר מלאכה שאינה צריכה לגופה ואין זה שייך כלל לענין אינו מתכוין, משום דההגבהה היא עצם מעשה הפסקת היניקה ורק דאינו רוצה בתכלית המלאכה, ודמי ממש למלאכה שאינה צריכה לגופה. עכ"ד. ודבריו צדקו אם השער הציון היה אומר את דבריו על דין זה, אבל כל הרואה יראה דדברי שער הציון הדרי על דברי המשנ"ב דאיירי באופן שמסיר מע"ג יתדות להניחו ע"ג קרקע ובכה"ג איסורו משום הוספת יניקה, ושם לא דמי כלל למלאכה שאינה צריכה לגופה משום דבתחילת הגבהתו אינו עוסק ומתכוין להוספת יניקה, אלא ששייך לדין אינו מתכוין ופסיק רישיה. ודברי השער הציון ברורים מאוד. כנלע"ד.

ו. ומאיך גיסא בש"ע (סי' שיד סעי' א) התיר מרן לשלוף סכין התקוע בחבית של עץ אף דפסיק רישיה הוא שירחיב הפתח. ומקור דין זה הובא בב"י (סי' שיד) בשם תשובת תרומת הדשן (סי' סד) בדין סכין שתקעו מבעוד יום בכותל או בחבית אם מותר להוציא הסכין בשבת. וכתב תרומת הדשן דבכותל יש לחוש לאיסור קודח שהוא בכל שהוא, והכא בשעה שיוציאו מהכותל כמעט פסיק רישא שיוסיף בנקב, ואילו בתקוע בחבית יש להקל שהרי במרדכי (סי' תמ) התיר להוציא הסכין התקוע בחבית, לפי שחבית היא כלי, ואין בנין וסתירה בכלים, ואין בו איסור קודח. אולם בהמשך דבריו הוסיף תרומת הדשן שאע"פ שעשיית נקב בכלי גם אסורה, כיון שאין הנקב עשוי להכניס ולהוציא אינו אסור אלא מדרבנן. הוי פסיק רישא באיסור דרבנן. ומשמע מדברי תרומת הדשן שבכל פסיק רישא באיסור דרבנן יש להקל. אלא שהמעין היטב בהמשך דברי תרומת הדשן יראה שס"ל דגם המרדכי איירי בשלפה מבעוד יום שאין

איסור בדבר כלל, ומשמע שבלא זה יש לאסור פס"ר אפילו בנקב דרבנן, ברם, בסוף תשובתו כתב שאין לאסור כלל בחבית. ומשמע כדברי הראשונים שבאיסור דרבנן פס"ר מותר. וכבר עמד בזה בב"י והתחבט בדבר וכתב וז"ל: ועם כל זה איני יורד לסוף דעתו של תרומת הדשן שבתחלה כתב דנראה דלא שרי סכין התקוע בחבית אלא בשתקעוהו והוציאו כבר בחול הא לאו הכי לא, ובסוף התשובה כתב שאם תקוע הסכין בדבר תלוש אין טעם לאסור ומשמע אפילו לא שלפה דאי שלפה אפילו במחובר נמי שרי. עכ"ל. ועיין בב"י מה שרצה ליישב בתרומת הדשן. וע"ע בב"ח שם. ואכמ"ל.

והנה לענין הלכה פסק בש"ע שסכין תקוע מע"ש בחבית מותר להוציאה ולהכניסה, שהרי אינו מתכוין להוסיף. ומוכח שלענין מעשה הכריע להתיר להוציאה מע"ש שלא שלפה מבעוד יום, לפי שאינו מכוין, ומה שהוא פס"ר לא איכפת לן דבאיסור דרבנן שרי פס"ר. אולם בש"ע (סי' שיד סעיף יב) העלה לאסור להוציא סכין מכותל, כיון דהוי פ"ר, אע"פ שהוי מלאכה שאצל"ג כמבואר במשנ"ב (סי' שיד ס"ק יא).

והנה מדין זה של הש"ע שסבר כתרומת הדשן להתיר פ"ר בדרבנן, רצו הרבה אחרונים להוכיח דהכי דעת מרן, כ"ש היכא דמיירי בפ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה, אולם עדיין צריך לבאר כיצד יתיישב פסק זה של מרן, שלכאורה כותב בהדיא להתיר פ"ר בדרבנן עם שאר הפסקים דלעיל שם מבואר שדעת מרן לאסור פ"ר בדרבנן אף דלא ניחא ליה. ונראה דכל מה שנקט הש"ע להתיר פס"ר באיסור דרבנן היינו באיסורים אשר יסוד האיסור הוא גזירה, וכגון נקב בכלים שמדאורייתא אין שייכות איסור בנקב שאינו להכניס ולהוציאורבנן חידשו לאסור זאת. אך במקומות שיסוד האיסור הוא מהתורה וכגון חורש ומכבה וקוצר אלא שלא חייבתו תורה משום פטור כללי של שינוי או משאצל"ג שנובע מחוסר במלאכת מחשבת וכיוצ"ב אולם האיסור מקורו מהתורה אלא שנחית דרגה בעקבות חוסר שלמות במקור המלאכה מהתורה, בזה לא הקל מרן הש"ע. ואף שלכאורה יש להקשות על יסוד זה ממה שכתב מרן בב"י (סי' שטז ס"ג) לעניין צידת זבובים, דפ"ר בדרבנן מותר, ומיד חזר בו להורות לאיסור אחר דנפיק מפומייהו של המרדכי ובעל התרומה, והרי צידת זבובים הוי מדרבנן, ואין לו מקור מהתורה, וא"כ היה צריך מרן להתיר (ויש הסוברים שאכן כך עשה, בכך שהשמיט דין זה בש"ע, אולם בכל אופן בב"י לא משמע הכי). ועיין לקמן שהרחבנו בדין זה, ומשם בארה. ולא אחד שראיתי מי שפירש שכל מה שהקל הש"ע בנידון סכין שבחבית היינו משום שיש שם צירופים נוספים להקל, שעשיית הנקב היא כלאחר יד, וכן שאין דרך עשיית נקבים בכך, וגם חשיב מקלקל. ולכן יש להקל טפי דהוי תרי דרבנן, משא"כ בצידת זבובים לא חשיב אלא חד דרבנן, ובזה נקט הש"ע לאסור אפילו בדרבנן. אך לענ"ד אין בתירוץ זה כדי שביעה דהרי מצינו שהש"ע (סי' שלז סעיף א) החמיר בפ"ר בכיוצ"ב דהוי שינוי ומקלקל ומשאצל"ג. עיין שם בשע"צ (אות ב). מה עוד שלא פשוט כלל לומר דהכא (סי' שיד ס"א) חשיב כמקלקל. ועיין במשנ"ב (ס"ק יב) שכתב דהכא שאני דיש בו מתקן פתחא וכו'. ע"ש. אולם יש לדעת דאף למג"א (סק"ה) הסובר לאסור פ"ר בדרבנן, ודלא כתרומה"ד, מסכים להתיר בזה היכא דהוי תרי דרבנן, כגון מקלקל ושינוי. וכבר ביארנו שאין יסוד זה מוסכם לכ"ע. ואכמ"ל.

ז. ועי' בטור (סי' שטז סעיף ג) שהביא בשם בעל התרומה שאסור לנעול בשבת התיבה שיש בה זבובים, אלא יתן סכין או שום דבר בין הכיסוי לתיבה בענין שיוכלו לצאת משם. ע"ש. וכתב הב"י שדברי ספר התרומה הביאו המרדכי (סוף פ' כירה סי' שיח) והאגור (סי' תעא). וכתב המרדכי (שם) שהמקור לדברי סה"ת מדתניא בפ' כירה (מג.) ובריש פ' משילין (ביצה לו.) פורסין מחצלת ע"ג כוורת בשבת בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ומלבד שלא יתכוין לצוד. והעיר הטור על דברי בעל התרומה בזה"ל: ונ"ל שאין צריך לדקדק בזה, שאין הזבובים ניצודין בתיבה, שאם בא לפתוח התיבה וליטלם יברחו. ולא דמי לדבורים בכוורת דקתני פורסין מחצלת ע"ג כוורת ובלבד שלא יכוין לצוד, כי הכוורת קטנה היא, והדבורים ניצודים בה. ועוד, דבכוורת גופה קתני ובלבד שלא יתכוין לצוד. אלמא כי לא מכוין שרי עכ"ל. והנה לפ"ז התקשה הטור שגם בדבורים נימא הכי דאין לחוש לצידה מפני שבהסרת המחצלת יכולים לברוח. ומיישב הטור, דמיירי בכוורת קטנה שהדבורים ניצודים בה. ע"ש. והנה גם הב"י כתב שלדעתו אפשר לדחות דברי סה"ת אולם מטעמים אחרים (והעיר שם על סברת הטור), חדא, דשאני דבורים שהכוורת היא מקום שבה ניצודין, והוי כמכניס אריה לגרזקי שלו, אבל זבובים לתיבה דלא הוי מקום צידתם לא חשיבי ניצודים עד שיתפסם בידו. ועוד, יש לחלק, דמה שר"ש אסר לפרוס מחצלת ע"ג כוורת משום פס"ר זה דוקא בדבורים דהוי דבר שבמינו ניצוד, אבל זבובים שאין במינו ניצוד כל שאינו מתכוין שרי אע"ג דהוי פס"ר. ע"ש. ומוכח דמרן הש"ע סבר דדבורים חשיב כבמינו ניצוד (ועיין בהלכה הבאה שהרחבנו בזה), ולכן הגמרא אסרה, משא"כ זבובים דהוי פ"ר בדרבנן ושרי. ומוכח דס"ל להתיר בפ"ר בדרבנן, ודברים אלו תואמים את דבריו בריש סימן שיד, שם פסק כדעת תרומת הדשן שפ"ר בדרבנן שרי. אולם סיים הב"י, דמ"מ כיון דנפק מפומיה דבעל התרומה וכתבו המרדכי ולא חזינן מאן

דאיפליג עליה, מי יקל ראשו שלא לחוש לדבריהם. ע"כ. והנה המעיין יראה שמרן בשולחנו הטהור השמיט דין זה. ונחלקו אחרוני זמנינו בדעתו, ו"א דסמך על דבריו בב"י וכן עיקר להלכה להחמיר בדבר אף לשיטת מרן. ויש דס"ל דמרן חזר בו בשעת כתיבת הש"ע ממה שכתב בב"י, ולכן השמיט דין זה. וראה ביביע אומר (ח"ט סימן לה אות ד) דכתב בענין תיבה שיש בה זבובים אם מותר לסגורה בשבת או לאו, שהביא דברי הב"י סימן שטז בשם המרדכי והתרומה שאסור ובש"ע השמיט לה, וציין שה"ט שהשמיט משום דס"ל שפסיק רישיה בדרבנן ולא ניחא ליה שרי וכדעת תרה"ד. וכ"כ בעולת שבת (סימן שטז סק"ה) וכ"כ הזכור ליצחק (הררי סימן פו סע"א) שנראה שמרן הש"ע הדר הוא לכל חסידיו ממש"כ בב"י לחוש לבעל התרומה והמרדכי, ולכן השמיט ד"ז מהש"ע, דס"ל שפ"ר בדרבנן מותר וכדברי תרה"ד ע"ש. והעיר ע"ז ביבי"א, שיותר היה להם לזכור יצחק הררי והעו"ש לומר דהיינו טעמא שמרן השמיט דינו של הבעה"ת והמרדכי מהשלחן ערוך משום דהוה ליה פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן, ומשום הכי אין לאסור לסגור תיבה בשבת כיעו"ש. שו"ר ביבי"א (תשע"ה, ח"ד סי' לד בהגהות ומילואים הערה 10), שהביא בשם שו"ת ויוסף אברהם, שאם מרן הביא בב"י דין מסוים, ויש פוסקים שחולקים על זה ולא הביאם בב"י, והשמיט דין זה מהש"ע, אמרינן שמרן שוב ראה לדברי הפוסקים החולקים ולכן חזר בו והשמיט מהש"ע. ע"ש. והוסיף, והנה בנ"ד שהתוס' שבת (קג.) ויומא (לה.) חולקים בפ"ר דלא ניח"ל בדרבנן שפיר י"ל שמרן השמיט דין מהש"ע מפני שחזר בו. ע"כ. אולם הן אמת היא שאף תירוץ זה קשה הוא מאוד, דסיבת הדבר שמרן השמיט דין זה מהש"ע כיון דחזי לפוסקים דסביר דפ"ר בדרבנן שרי, דבב"י כתב כיון שלא ראינו מי שחולק על בעל התרומה והמרדכי מי יקל ראשו שלא לחוש לדבריהם, והרי מרן עצמו פליג על זה בסימן שי"ד סעיף א' ופסק להיתירא להוציא סכין תקוע בחבית עפ"י דברי תרומת הדשן. ועוד, שהרי הב"י מביא בסימן שי"ד שמקור תרומת הדשן הוא מהמרדכי, וא"כ מה פשר דברי מרן דלא ראה מי שחולק על בעל התרומה והמרדכי, הרי גופא דברי המרדכי סתרי להדדי? ונמצא שקשה לומר שמרן חזר בו בש"ע לאחר שראה מי שמתיר, הלא שני סימנים קודם פסק כן עפ"י דעת תרומת הדשן. ויש לתרץ שמרן בתירוץ השני בב"י נקט בפשטות דפ"ר בדרבנן שרי, וזה אליבא דשיטתו בסי' שיד ס"א, וכן דברי המרדכי (שם) שהוא מקור דברי תרומת הדשן, ומרן לא ראה לנכון לחלק בין התם להכא כיון דשניהם פ"ר בדרבנן. אלא שבמסקנת דבריו כתב דלא מצא מי שחולק על בעל התרומה והמרדכי, ולכן יש להחמיר, ומוכרח דכוונתו דיש חילוק בין הדינים, דבנידון הזבובים דאפשר בקלות להמנע מצידתם ע"י גירושם והפרחתם בתנועת יד פשוטה, אין להקל בחינם אף בפ"ר בדרבנן, משא"כ לענין סכין התחוב שאין דרך קלה להמנע מעשיית הפ"ר. ומוכרח לומר כן כדי שלא תהיה סתירה בדברי המרדכי. וא"כ נמצא שמה שפסק מרן להחמיר כיון דלא מצא חולק, דהיינו להקל בפ"ר בדרבנן אף היכא דאפשר בשינוי. כנלע"ד. ושמתתי כמוצא שלל רב דלאחר כותבי כל זאת ראיתי ביבי"א (ח"ד אות לב) שכתב כדברינו ממש, והוסיף שם מש"כ בשו"ת באר אלחנן (סי' טו ענף ד') דאף התרה"ד מודה היכא בנקל שיש להחמיר בפ"ר בדרבנן, ודוקא היכא לו עצה אחרת כגון הוצאת הסכין הנעוצה בחבית שיש לו צורך בשתיית היין ולא סגי בלאו הכי דמי. ע"ש. וברוך שכיוונו לדעת גדולים. אלא דאם דברינו כנים, עדיין ק"ק מלשון הב"י, דלפי חילוקנו נמצא שסיבת החומרא בדין זה היא שיכול להמנע מעשיית האיסור בנקל, וזה החילוק בין סברת מרן בהו"א לבין מסקנתו הסופית, וא"כ העיקר חסר מהספר שבב"י לא מוזכר מזה ולא מידי. אולם בכל אופן אפשר לומר שזוהי כוונת דבריו דאל"כ מדוע לא העיר על דברי המרדכי שסותרים עצמם. וכן עדיין מוטלת עלינו חובת הביאור מדוע מרן השמיט דין זה מהש"ע, דלענ"ד ואחר המחילה, קשה לומר שאחר שראה את הפוסקים המיקילים בפ"ר בדרנן חזר בו מדבריו בב"י, שכן גם אותם המיקילים לא הקלו אלא במקום שאי אפשר אחרת, ופשוט שידו לאסור היכא שאפשר להמנע מכך בקלות (ולכן כתב מרן שלא ראה מי שחולק, וכן גם הסביר בבאר אהנן הנ"ל בדעת תרומת הדשן שהוא האילן הראשי עליו נשען מרן בדין פ"ר), וא"כ מה גרם למרן לחזור בו בש"ע. ועוד יש להביא ראיה לדברינו מפסק מרן בסימן שיב ס"ז, שלא ימשמש לפתוח הנקב ע"י צרור אלא בשינוי משום השרת נימין. ע"ש. ולכאורה לדעת הרבה אחרונים מרן ס"ל כתה"ד (עיין סי' שיד סעיף א) שפ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה שרי, וה"נ הרי מקנח אף שהוא פ"ר בהשרת הנימין כמ"ש התוס' (שבת פא.) מ"מ כיון שהוא ביד איסורו מדרבנן, וכמ"ש המשנ"ב (סימן שמ ס"א). ואף אם מרן ס"ל כמג"א דאסר (עיין סימן שיד סק"ה) הרי דמשום כבוד הבריות התיירו, וא"כ מדוע מרן אסר. אלא ודאי דאף שכבוד הבריות הותר זהו כשא"א באופן אחר כמו ששרי לטלטל אבנים לקינוח שאל"כ לא יוכל לקנח ולא הטריחו אותו להוציא במרפקו, וביד שמאלו לא הוי שינוי, אבל הכא שיכול לקנח ואפשר ע"י שינוי אין להתיר לו כדרכו. וא"כ דוקא בדין זה אסר מרן, כיון שאפשר ע"י שינוי. ומוכח דמרן לא חזר בו בכתיבת הש"ע מהסברא דהיכא דאפשר להמנע מעשיית פ"ר אף בדרבנן יש להמנע מכך. ולכן נראה העיקר שהסיבה שמרן השמיט דין זה כיון דהוא רק חומרא, והעיקר להלכה שגם המיקל בזה לא הפסיד, וכפי תירוץ השני בב"י. ואין להקשות דמדוע דין זה בחר להשמיט משא"כ בסימן שיב שהעלה זאת על

שולחנו הטהור, דיש לחלק בין דין שנמצא בפוסק מסוים לבין דין שמקורו בגמרא. מה עוד ש"ל שאחר שכבר כתב יסוד זה בש"ע לא ראה צורך לחזור על כך. והנלע"ד כתבתי והשי"ת יצילנו משגיאות.

ח. איתא בשבת (פא.), אמר רבא אסור למשמש בצרור בשבת כדרך שממשמש בחול (רש"י, משום הסרת נימין). מתקיף ליה מר זוטרא, ליסתכן? ומשני, כלאחר יד (דהיינו שאוחז את הצרור בשתי אצבעותיו). וכתבו התוס' (שם, ד"ה אסור), וא"ת והא רבא סבר (בביצה כג.) כר' שמעון דדבר שאינו מתכוין מותר. י"ל דהכא הוי פסיק רישיה. ע"כ. וראה בש"ע (סי' שיב סעיף ז) שפסק וז"ל: היה צריך לנקביו ואינו יכול לפנות, שרפואתו למשמש בפי הטבעת, שממשמש שם בצרור והנקב נפתח, לא ימשמש בשבת כדרך שממשמש בחול, דהיינו שאוחז הצרור בכל היד, משום השרת נימין, אלא ממשמש כלאחר יד, דהיינו שיאחז הצרור בשתי אצבעותיו וממשמש. ע"כ. ולכאורה יש לתמוה, שהרי אף אם משיר נימין, הרי תלישת שער שלא בכלי הוי רק מדרבנן כדאיתא בשבת (צד:), ונמצא דהוי פ"ר בדרבנן דלא אכפת ליה, וא"כ מדוע אסר מרן למשמש בצרור כהרגלו. איברא דרבינו חננאל פסק שהלכה כר' אליעזר (הו"ד בר"ן שם). וכן פסק רבינו ירוחם (דף פו ע"ד), אולם הטור וכן הש"ע (ריש סי' שמ), פסקו בהדיא שהנוטל שער בידו פטור. ועיין ברמב"ן (שבת פא.) שהביא תירוץ תוס' דהוי פ"ר, וכתב, ואינו נכון, אלא מיירי כמו שכתב ר' חננאל דהא שאסור למשמש באבן היינו כדי להחליקה, ומחזי כמתקן מנא. ע"כ. וכ"כ בחידושי הר"ן ובנימוקי יוסף (שם). והרא"ש (פ"ח סו"ס א) פירש בשם הר"ח דמיירי שממשמש בצרור להחליקו שלא ישרט בשרו, ומשום כתישה. ע"ש. ובהגהות אשרי כתב שהוא ממחק. ונמצא דלפי פירוש ר"ח דמיירי בהחלקת האבן, א"כ ניחא ליה בזה, וא"כ א"ש מה שמרן אסר. אלא שלא ניתן לומר כן, דמרן בהדיא כתב שהטעם הוא משום השרת הנימין, א"כ עדיין קשה עליו מדוע אסר הכא. וכן תראה בריטב"א (שם) שהקשה על דברי תוס' דהרי לא ניחא ליה בהסרת השער, אלא הנכון כדברי ר"ח. ע"ש. וכך הקשה גם הרשב"א (שם, ובתוספות הרשב"א כתובות ו. עמ' טז) שלכאורה יש להקשות מגמרא זו על בעל הערוך שמתיר פ"ר בדאורייתא היכא דלא ניחא ליה (עיין שבת קג.). ותירץ, דהערוך יסבור כר"ח. ע"ש. וכ"כ המשנ"ב (שער הציון סי' שיב אות כג.). אלא שעדיין לא ברירא לן מדוע אסר מרן, שהרי מפורש בדבריו דלס"ל כשיטת הר"ח, אלא שחשש להשרת הנימין. ועתה ראיתי למרן רבינו הגרע"י זצ"ל (חזו"ע שבת ח"ה עמ' רלא, רלב) שדן בזה, והביא מדברי הב"ח (סי' שיד) שכתב, דמה שאסור למשמש בכל היד כדרך שעושה בחול, אלא רק בשינוי דהיינו בשתי אצבעותיו מותר, משום שאם נתיר לו למשמש בכל היד חיישין שמא יבוא להשיר נימין במזיד, שישכח שהיום שבת. ע"ש. וכתב מרן הגרע"י, דלפי זה ניחא מה שכתב מרן בש"ע כפירוש רש"י, שהוא משום השרת נימין, ויש לפרש דבריו כדברי הב"ח. ודו"ק. ע"ש.

והנה אחר המחילה הרבה מהדר גאון, וכתלמיד הדין בפני רבותיו, דבריו של הב"ח הינם בסימן שיב (ומסתמא שיש ט"ס בחזו"ע) וז"ל: פירוש למשמש בצרור בפי הטבעת, הכי איתא להדיא בגמרא וכמו שהביא רבינו מאיר בתשובה בסמוך לישנא דתלמודא וקאמר דישנה ולא ימשמש בכל ידו משום השרת נימין ופירשו התוספות דפסיק רישיה הוא, דודאי איכא השרת נימין, ואיכא למידק דאי כפירוש התוספות למה ליה לתלמודא למימר דאסור למשמש בצרור בשבת כדרך שהוא ממשמש בחול אלא כלאחר יד על ידי שינוי בשתי אצבעות דהאי לישנא משמעו דאסור משום עובדא דחול, והא ליתא, אלא אסור מדאורייתא, דבדאי איכא השרת נימין, ואם כן הוה ליה למימר אסור למשמש בצרור בשבת בכל ידו דמשיר נימין, אלא ממשמש בשתי אצבעות. לכן נראה דאף בממשמש בכל היד לאו פסיק רישיה הוא, דאפשר דלא ישיר נימין ואפילו הכי אסור למשמש בכל היד כדרך שהוא עושה בחול אלא ע"י שינוי כלאחר היד בשתי אצבעותיו, שאם נתיר לו בכל היד כדרך שהוא ממשמש בחול חיישין שמא יבוא להשיר נימין במזיד ולכך צריך לשנות שלא למשמש אלא בשתי אצבעות כדי שיזכור שהוא שבת ולא ישיר נימין. ע"כ. והמעין יראה שמה שנקט הב"ח להחמיר לעשות בשינוי, טעמו דחיישין שמא יסיר במזיד, ולשיטתו השרת נימין הוי מדאורייתא כמבואר בדבריו, וא"כ שפיר יש לגזור בזה, משא"כ לדעת מרן הש"ע דס"ל (ריש סימן שמ) דהנוטל שער בידו ולא בכלי, איסורו רק מדרבנן, א"כ אם נאמר כשיטת הב"ח, הוי ליה גזירה לגזירה דלא אמרינן. ואף הגרע"י נקט כן (שם) דאליבא דמרן נטילת שיער ידו הוי איסור מדרבנן, וא"כ אי אפשר להעמיס את דברי הב"ח בדעת הש"ע. ולענ"ד יש לתרץ באופן אחר, שאף דמרן פסק שלא ימשמש לפתוח הנקב ע"י צרור אלא בשינוי משום השרת נימין, ולכאורה לדעת הרבה אחרונים מרן ס"ל כה"ד (עיין סי' שיד סעיף א) שפ"ר בדרבנן דלא ניחא ליה שרי, ואף אם מרן ס"ל כמג"א דאסר (עיין סי' שיד סק"ה) הרי דמשום כבוד הבריות התיירו, וא"כ מדוע מרן אסר. מה עוד דהכא הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה. אלא ודאי דאף שכבוד הבריות הותר זהו כשא"א באופן אחר,

כמו ששרי לטלטל אבנים לקינוח שאל"כ לא יוכל לקנח ולא הטריחו אותו להוציא במרפקו, וביד שמאלו לא היו שינוי, אבל הכא שיכול לקנח ואפשר ע"י שינוי, דהיינו בשתי אצבעותיו, וימשמש בנחת, ממילא אין להתיר לו כדרכו. וא"כ י"ל דדוקא בד"ן זה אסר מרן, כיון שאפשר באופן אחר דלא מוכרח שיהיה פ"ר בהשרת הנימין, וכבר הבאנו בס"ד סיוע לחילוק זה ממה דאיתא בב"י (סי' שטז סעיף ג), דאף דמרן נקט דפ"ר בדרבנן מותר, בכל אופן נקט להחמיר בזה, וביארנו (עיין סי' שטז סעיף ג) לענין צידת זבובים בתיבה) דהיכא שאפשר להמנע מעשיית פ"ר אף מרן מודה להחמיר בזה. ועתה ראיתי סיוע לדברי ממה שכתב הביאור הלכה (סי' שכח סעיף מט) שהרי"ף והרמב"ם השמיטו דין זה. ועיין בתורת שבת (סק"י) שכתב, שנראה שדעת הרי"ף והרמב"ם שאסור למשמש בשבת בצרור כלל, כי יש לו תקנה בענין אחר, שיעמוד וישב או יסתלק לצדדין או יסיח דעתו כמש"כ בגמרא שם. ע"ש. וזה כדברינו, שמה שמרן החמיר בפ"ר אף דהוי מדרבנן ולא ניחא ליה בכך, זה דוקא היכא דאפשר בדרך אחרת. ודו"ק.

ומעתה נראה דבאיסור דרבנן גופא יש מקום לחלק בין העושה מלאכה גמורה כלאחר יד ד"ל דגדר גזירת חכמים היא שהרחיבו את גדר המלאכה דאורייתא ואיכא למימר דמשו"ה אף דבר שאינו מתכווין אסור היכא דהוי פסיק רישיה כי היכי דבמלאכה דאורייתא ממש אסיר בכה"ג לבין שאר איסור דרבנן כגון פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא או העושה אהל עראי או מצרף מתכות דלא הוה הרחבת איסור דאורייתא אלא רק איסור מחודש מדבריהם בהו אמרינן דאף דהוה פסיק רישיה שרי והיינו טעמא דמרן בהני דוכתי דאסר פסיק רישיה. וכן תראה לספר ההשלמה (שבת מא.) שיצא לחלק בין פ"ר בדרבנן, היכא דהרבנן מקורו מדאורייתא, להיכא דהרבנן הוא ללא סרך דאורייתא, שבזה יש להקל. וכן תראה בספר שביתת השבת כללי דשא"מ ופס"ר (במע"ח אות ד') שכתב, שבהגהות הגאון רי"ש נאטאנזאהן לשו"ת מהר"מ ברוך (סי' שמח) כתב וז"ל, ובתשובה כתבתי לחלק בין הפרקים דפ"ר דלא ניחא ליה דיש שני מיני איסורי דרבנן יש איסור דרבנן שהוא מצד עצמו מלאכה דרבנן ובזה גזרו כל שהוא פ"ר אף שהוא דשא"מ ויש איסור דרבנן שהוא משום גזירה שאם נתיר לו זאת יבוא לידי מלאכה דאורייתא ובזה כל שהוא אינו מכין לעשות זאת מה בכך שהוא פ"ר מ"מ כל שהוא אינו מתכוין לא יבוא לידי איסור דאורייתא. עכ"ל.

שו"ר למנוח"א (ח"ב פ"א הערה 23) שהעלה להקל בפ"ר בדרבנן דלא ניח"ל כיון שיש בזה ספק ספיקא להקל, שמא כדעת הערוך וסיעתו דפ"ר דלא ניח"ל מותר אף באיסור תורה, ושמא כדעת ההשלמה והמאירי וסיעתם שמתירים פ"ר בדרבנן אף דניח"ל. ומכל שכן שאפשר לומר דאף האוסרים בדרבנן יודו להקל בדלא ניח"ל, וכן החולקים על הערוך יודו להקל באיסור דרבנן עכ"פ ואפושי פלוגתא לא מפשינן לומר שנחלקו מן הקצה אל הקצה ובפרט שכל האיסור מד"ס הא ודאי שיש להתחשב בסברות הנ"ל. עכ"ד.

ויש לעיין בדבריו, דמה שכתב לצרף דעת ספר ההשלמה שמתיר פ"ר בדרבנן, כוונתו לבעל ההשלמה שהבאנו לעיל (שבת מא.) ושם הרי מיד לאחר שכתב להתיר פ"ר בדבנן, הקשה על כך מסוגיית נר שאחורי הדלת, ותיריך, שיש לחלק בין איסור דרבנן שכולו מדרבנן, ולא ניתן להגיע לדאורייתא, לבין איסור דרבנן שמקורו מהתורה. ע"ש. וא"כ אין דעתו להקל בכל גוונא באיסורי דרבנן, אלא רק במקרים מסויימים. וכן הן דברי המאירי (שבת כט:) שכתב ויש מוסיפים לומר שלא אסרו פסיק אף בניחא ליה אלא בחשש איסור שאלו היה עושהו בכוונה היה בו איסור תורה הא כל שלא היה בו אלא איסור חכמים אף בניחא ליה מותר, ואעפ"י שבפרק כתבי אמרו נר שאחורי הדלת פותח ונועל ואם כבתה כבתה, והעלינו שהוא אסור כמו שיתבאר שם ואעפ"י שאינו מתכוין ומצד פסיק רישיה והרי הכיבוי מדברי סופרים הוא הואיל ואינו צריך לגופו, אפשר דלפעמים הוא מן התורה כשהוא צריך הוא קורא מן התורה. ע"ש. ומוכח מדבריו שהעיקר הוא אם האיסור הוא מדרבנן כולו, או שיש לו מקור מהתורה, וביש לו מקור מהתורה יש להחמיר אף בלא ניח"ל⁶⁵³. ואף שבמנוח"א הביא אף מה שכתב המאירי (מא:) לענין מצרף,

⁶⁵³ אולם בדיבור הבא מיד לאחר שדן בשיטה זו כתב (ד"ה ומ"מ יש אומרים) וז"ל: ומ"מ יש אומרים שדבר שאינו מתכוין בפסיק רישיה חלוק לשלושה דרכים הראשון שאין שם איסור תורה ולא ניחא ליה וכו' וזה מותר לכתחילה וכו' והשני שאין בו איסור תורה וניחא ליה כגון שצריך לאותו תיקון או שיש בו איסור תורה ולא ניחא ליה וזה אסור מדרבנן וכו' עכ"ל. ומבואר משיטה זו שיש להתיר לכתחילה רק כשלא ניחא ליה אבל כשניחא ליה בזה אסור אפילו באיסור דרבנן ובדבריו שם לא מוכרע כמי משתי הדעות הוא נקט להלכה ולכן אין אפשרות להביא ראיה משם שמתיר לכתחילה בכל פסיק רישיה בדרבנן. אבל מדברי המאירי בפרק הבונה (קג:) נראה שאפשר להוכיח שדעתו היא שיש להתיר בפסיק רישיה בדרבנן רק בדלא ניחא ליה ומדבריו שם אפשר לראות שהכרעתו היא

שכיון שאיסורו מדרבנן, ולא מתכיון הוי פ"ר בדרבנן דשרי, ולא חילק בין סוגי הפ"ר. ע"ש. בכל אופן כבר כתב בזה המאירי (קכ). בזה"ל: נר שאחורי הדלת אסור לפתוח ולנעול שמאחר שהוא קרוב לדלת כל כך אי אפשר שלא יהא הרוח מכבה הוא פסיק רישיה. ושם תאמר והרי אין בכבוי זה אלא איסור חכמים אפילו היה מתכיון בו, שהרי סוגיא זו לדעת ר' שמעון הוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה, וכבר כתבנו שכל פסיק רישיה שבמלאכת סופרים שמותר ובענין זה כמו שביארנו בצירוף. ושם תאמר על רב שהוא בעל שמועה זו שהוא סובר כר' יהודה שמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה ויש כאן איסור תורה, אינו כן, שאם כדברך אף הוא אומר לו ומשום דסבירא ליה כר' יהודה מאן דתני כרשמעון מילט לייט לי, ומכל מקום תרצו בה חכמי הדורות שלא אמרו שלא לחייב בפסיק רישיה באיסור חכמים אלא בדבר שאין באותה מלאכה איסור תורה כלל כגון מצרף, אבל בכיבוי שיש בו איסור תורה בפתי"ל שצריך להבהבה לא. ע"ש. ומבואר בדבריו דמה שכתב הקל לענין צירוף, זה כיון שהוי איסור דרבנן שאין לו מקור מהתורה. אולם ממה שסיים בזה"ל: ולי נראה שמן הדין מותר לפתוח, דכל שמצאנו בלשון קללה, רוצה לומר לייט עלה פלוני, אינה במקום איסור פשוט, שכל שיש בו איסור פשוט אין בו מקום לקללת חכם, וקם ליה בדברא מיניה, אלא אין קללה אלא במקום שאין איסורו מבורר וההיתר בו מצוי ומקלילין אותו מצד פירצה ועוז מצח. עכ"ל. ונמצא לפי דבריו שאין זה אסור מהדין אלא במצד קללה וחומרא, וממילא אין להביא ראיה מדבריו לאסור ולחלק בין סוגי הפ"ר בדרבנן.

ובכל אופן נראה דהיה צריך במנוח"א לחלק בזה, ולא לכתוב בפשטות שדעת ההשלמה להתיר בכל איסורי דרבנן. ועוד, דמה שכתב להקל בזה ע"י ספק ספיקא, וכן דכל האיסור הוא מדברי סופרים וכו', לא ידעתי מה יתן ומה יוסיף כ"ז אחר שמרן העלה כמה פעמים לאסור אף פ"ר בדרבנן דלא ניח"ל (כמבואר לעיל בהרחבה), וא"כ גם אם נרצה להקל מדין ספק ספיקא, הרי נמצא שזהו ספק ספיקא נגד מרן דלא אמרין, דהרי מרן הכיר וידע את שתי הספקות הללו, ובכל זאת העלה להחמיר בש"ע, וא"כ אף דלכאורה יש להקל בזה בשופי כיון דהוי ס"ס בדרבנן, בכל אופן אנו אזלינן בתר הוראות מרן, שהיותר נראה בדבריו להחמיר בזה היכא שמקור האיסור הוא מהתורה וכמבואר, ואף היכא שהאיסור הוא כולו מדרבנן, יש להחמיר היכא דאפשר.

אולם לא אכחד דבכל אופן עדיין יש להתפלפל בזה כיון שרבו הפוסקים הסוברים אף בדעת מרן שפ"ר בדרבנן דלא ניח"ל מותר⁶⁵⁴, נמצא שאין דעתו ברורה, והנראה לענ"ד להוסיף דההיתר של פסי"ר דלא ניח"ל בדרבנן נעוץ ביסוד הדין דפסיק רישיה דלא ניחא ליה דאינו אסור מן התורה, דעצם העובדא שבאמת הוא לא מתכיון לתוצאה ההיא, אעפ"י שהתוצאה מוכרחת היא מ"מ אין זו מלאכת מחשבת ממש אלא כשמתכיון לתוצאה ההיא או לכל הפחות כשהתוצאה נוחה לו ונהנה ממנה, דבכה"ג סברי החולקים על הערוך דזה דומה למתכיון וחייב. אבל בפסיק רישיה דלא ניח"ל גם להתוספות ושאר ראשונים החולקים ע"ד הערוך ואוסרים בפ"ר דלא ניח"ל, מ"מ מודים הם שהוא רק מדרבנן. ואם כנים דברים אלו אתי שפיר למה בפ"ר דלא ניח"ל באיסור דרבנן רבים הם המתירים, דלפי"ז נמצא דהו"ו תרתי דרבנן, דהאיסור בו דנים הוא דרבנן ופ"ר דלא ניח"ל אפילו בדאורייתא אינו אסור אלא מדרבנן, ובתרת דרבנן לא אסרו. ובכל אופן שפיר יש לעשות ס"ס בזה, דלא אמרין דלא עבדינן ס"ס נגד מרן דוקא היכא שדבריו ברורים ומוסכמים, משא"כ בנדו"ד. וכ"ש שהוי איסור דרבנן וספיקו לקולא. ודי בזה שמרן החמיר שלא לנקוט כמו הערוך דס"ל שאף פ"ר בדאורייתא דלא ניח"ל מותר, אולם בדרבנן היה לו להקל. והרצה לסמוך על זה במקום הצורך⁶⁵⁵, ובמקום שלא ניתן לעשות בהיתר, ודאי שאין מזניחין אותו. ובפ"ר בדרבנן שאין לו מקור מהתורה, וכן בפ"ר בתרי דרבנן יש להקל טפי⁶⁵⁶.

כדעה השניה שהביא בדף כט ז"ל: זה שביארנו ואם אין הדבר קשה לו וכן אין נוח לו אסור לכתחילה לר' שמעון ולר' יהודה חייב ואם הדבר נוח לו וצריך לו חייב אף לר' שמעון ודוקא כשהמלאכה הנגררת איסור תורה הא כל שאינה אלא דרבנן ואינו צריך לו מותר לכתחילה לר' שמעון ויש כאן דעות אחרות לקצת מפרשים וכבר כתבנו בפרק שני וזו עיקר. ע"כ. ולכא' מוכח מכאן שדעת המאירי להקל בפ"ר דרבנן דלא ניח"ל.

⁶⁵⁴ קיבצם כעמיר גורנה מרן הגרע"י זצ"ל ביבי"א (ח"ד סי' לד).

⁶⁵⁵ וראה במשנ"ב סי' שכ"א ס"ק נ"ז שכתב וכלי שרוקק בו או רוחץ בו פיו בשבת ותחתיו יש חול הדק או גס יש לעיין אם הוא אסור או מותר דאולי הוי פסיק רישיה דלא ניחא ליה ומצאתי בספר בית מאיר דמתיר מטעם זה במקום הצורך אפי' להשתין על טיט ונראה דיש לסמוך ע"ז במקום שהטיט אינו שלו דאז בודאי לא ניחא ליה בלישתה, ומבואר דבמקום הצורך היתר פסיק רישיה דלא ניחא ליה בחד דרבנן.

⁶⁵⁶ מצינו בפוסקים היתר של פסיק רישיה דלא ניחא ליה בתרי דרבנן : בסי' שט"ז ס"ג כתב הרמ"א דמותר לסגור תיבה אף שיש בתוכה זבובים והם ניצודים בתוכה על ידי סגירת הדלת והיינו אם התיבה גדולה באופן שאם היה

שו"ת בהלכות שבת

עירוי מים חמים לתוך תבשיל שעל הפלאטה.

בספר עליות דרבנו יונה (בבא בתרא יט.) כתב וז"ל⁶⁵⁷: ומכשלה גדולה תחת יד קצת העם שטומנים קומקום של מים חמים ליתן לתוך הקדרה בשבת כשהתבשיל מצטמק. ופעמים שהאחד אין היס"ב והאחר היס"ב ומתבשל זה בזה ונמצאו מבשלים בשבת. ואפי' שניהם היד סולדת בהם איכא למ"ד בירושלמי עירוי אינו ככלי ראשון וכשמערין המים, לאלתר שיצאו מתוך הכלי אע"פ שהם רותחים פסק

עומד אדם בתוכה לא היה מצליח לתפוס את הזבובים בחדא שחיה. וכתב הפמ"ג שם בא"א ס"ק ז' דטעם ההיתר משום דהוי פ"ר בתרי דרבנן והובאו דבריו בשעה"צ שם ס"ק י"ח. ובסי' של"ז כתב בשעה"צ ס"ק ב' דההיתר של הרמ"א הנ"ל הוא בפ"ר דלא ניחא ליה בתרי דרבנן ומשמע דבפ"ר דניחא ליה אין להתיר אף בתרי דרבנן. ועיין מג"א סי' שי"ד ס"ק ה' שכתב דהא דשרי להוציא מהאדמה ירקות הטמונים בה אף שנוצרת גומא הוא משום דהוי פ"ר במשאצ"ל"ג ובמקלקל וכלאח"י ובכה"ג יש להתיר. ועיין במגן אברהם סימן שיד סק"ה שכתב דלכו"ע פסיק רישיה אפי' במילי דרבנן אסור. ובפרי מגדים א"א שם כתב שהוא דוקא בחד דרבנן אבל בתרי דרבנן שרינן בפסיק רישיה דלא ניחא ליה ודייק כן מדברי הרמ"א וכן משמע במג"א סימן שיד ס"ק ה' וכן ב' הגר"א שם דדבר שאין מתכוין ומקלקל וגם חופר כלאחר יד מדינא אין כאן איסור ע"ש וכן כתבו בשו"ת קרן לדוד סימן לח ומהר"ם בריסק סימן נט ועוד ועפ"ז כתב הדגול מרובה סי' ש"מ על המג"א ס"ק ו' דמותר לשבור עוגות שכתובות עליהן אותיות משום דהוי פ"ר במקלקל וכלאח"י.

⁶⁵⁷ וכן כתב באגרת התשובה יום ה' כלל א' סימן ג'. וכן הובא (בקיצור) בנימוקי יוסף פרק ב' דבבא בתרא יט. ע"ש

כח רתיחתן מלבשל כדין כלי שני שאינו מבשל ומתבשלים בתוך כלי ראשון. ומים מבושלים אם פסקה רתיחתן יש בהם משום בישול. עכ"ל.

וזה לשון מרן בב"י: כתוב בנימוקי יוסף (ריש פרק לא יחפור ב"ב י.) בשם רבינו יונה, ומכשלה גדולה תחת מקצת העם שטומנין קומקום של מים חמים ליתן לתוך הקדרה בשבת ואף כשהתבשיל מצטמק ופעמים שהאחד אין היד סולדת בו והאחר היד סולדת בו ומתבשל זה עם זה ונמצאו מבשלין בשבת. ואף על פי שהן רותחין, אם פסקה כח רתיחתן יש בהם משום בישול. וכן כתב רבינו ירוחם בח"ג (ני"ב) סט ריש ע"ב, ע"ש), ובשם הרשב"א כתב להתיר לתת מים חמים לתוך הקדרה אפילו כשהיא עומדת על הכירה. ובכל בו (סי לא, לב ע"א) כתוב שיש ליזהר מלתת מים חמים בעוד הקדרה על האש לפי שהן מערבות ומגיסות בקדרה כדי לערב יפה, וקיימא לן דמגיס חייב משום מבשל, אפילו בקדרה מבושלת, כל זמן שהיא על האש וכו'. והר"ן (פרק ב"ט) כתב דברי הר"י ותמה עליהם וז"ל: ולא ידעתי מנין לו, שהרי כל שבא בחמין מלפני השבת שורין אותו בחמין אע"פ שהוא צונן גמור, ולא ידעתי הפרש בין מים מבושלים למבושלים אחר. עכ"ל. והגאון מהר"י אבוהב כ' וז"ל: ולי נראה שהר"ר יונה סובר דמאי דאמרינן כל שבא בחמין הוא בדבר יבש כמו תרנגולתא דרבי אבא אבל דבר לח כמו מים או תבשיל אם פסק כצ"ל רתיחתן יש בהן משום בישול. עכ"ל. ודעה זו שהזכיר הגאון היא דעת רבנו הטור בסימן שיח. ונכון למחות ביד הנוהגים היתר בדבר כיון דאיכא כמה רבנותא דאסרי. עכ"ל. וכן פסק בש"ע (שם ס"ד) וז"ל: יש למחות ביד הנוהגים להטמין מבע"י קומקום של מים חמים ונותנים לתוך הקדרה בשבת כשהתבשיל מצטמק. ע"כ. והנה מדברי הנמוק"י הנ"ל מבואר שהטעם שאסור לערות מים חמים מהקומקום לקדרה הוא משום שפעמים איה"ס במים ומתבשלים בתבשיל שהי"ס ב, אבל הטעם הנוסף שכתב רבנו יונה אפי' אם הי"ס בשניהם מ"מ עירוי אינו ככ"ר וכו' לא הוזכר בדברי הנמוק"י. ומ"ש הנמוק"י בסוף דבריו "ואע"פ שהן רותחין אם פסק כח רתיחתן וכו' ", צ"ל שכונתו שאעפ"י שהם חמים עדיין ולא נצטננו לגמרי, מ"מ כיון שפסק כח רתיחתן ואין הי"ס ב דזה מקרי רותח (וכן הגדיר הב"י בסי' רנג סעיף ב' דרותח היינו יס"ב) יש בהם משום בישול.

ובספר אגלי טל (השמטות לסימן שיח דף קלח טור ב') כתב, וכשעדיין היד סולדת בו, רק שיצא מכלי ראשון, נראה שגם המחבר מודה שאין בו עוד משום בישול. הגם שהר"ן בשם רבינו יונה כתב להיפך, הנה דברי רבינו יונה לא הובאו בשלחן ערוך לא בסימן רנג ולא בסימן שיח. וגם ש"ל שגם ר"י לא אסר אלא במים. ע"כ. ומבואר מדברי האגלי טל שטעמו של מרן שכתב שיש למחות ביד הנוהגים היתר להטמין וכו' אינו משום דעירוי אינו מבשל ככלי ראשון, אלא משום דפעמים והמים אינם חמים בחום שהיד סולדת בו, ובזה יש בישול אחר בישול. אבל במים חמים שהיד סולדת בהם לא אסר מרן, שהרי בשלחן ערוך מרן לא הזכיר את כל הטעמים של רבינו יונה. ודע שכדברי האגלי טל כתב גם בספר פרחי כהונה (סימן לג) בדעת מרן. וכ"כ בנתיבי עם (סי' רנג), שאם המים והתבשיל על כירה אחת ששניהם מדת חום אחידה להם יהיה מותר לערות מים חמים אלה על גבי התבשיל העומד גם הוא באותה כירה כשהתבשיל מצטמק. ע"כ. וכ"כ בשו"ת מקוה המים (ח"ג סי' מב), דלפי מה שנוהגים לתת המים על הפלאטה בזה גם מרן מודה שיש להקל כיון דלשניהם דרגת חום שוה. ע"כ. ויתרה מכך דכמה מגדולי רבותינו האחרונים לא העלו לטעמו השני של רבי יונה אלא רק לטעמו הראשון. ראה להט"ז (סי' רנג ס"ק יז) שכתב, שהטעם לדברי הש"ע הוא דשמא אחד מהם אין הי"ס ב והשני יס"ב ומתבשל זה עם זה. ע"ש. גם המגן אברהם (ס"ק לב) העלה לטעם זה בלבד. ע"ש. גם השתילי זיתים (ס"ק מב) העלה לטעם הראשון בלבד דשמא אחד מהם אין הי"ס ב. וכ"כ המשנ"ב (ס"ק פד). וכ"כ ערוה"ש (סעיף ל). ע"ש. ולפי דבריהם, אם ידוע שהמים שמערין אותם חמים בחום שהי"ס ב ליכא בהא איסורא.

ובהיותי בזה ראיתי בשו"ת שמש ומגן (ח"א או"ח סימן ח, טו, יט ועוד) ובח"ב (השמטות לאו"ח סימן ד' אות י') שכתב להקל לערות בשבת רותחין לתוך תבשיל שנצטמק, וחיליה דמר ממה שכתב מרן בסימן שיח סעיף ד', דבתבשיל לח יש בישול אחר בישול רק אם נצטנן, אבל כל שהתבשיל חם בחום שהיד סולדת בו מותר לחזור ולחממו כשנתקיימו תנאי החזרה. ואם כן מאי שנא דין זה מעירוי רותחים לתוך תבשיל שמצטמק. והא כל שהוא חם בחום שהיד סולדת בו אין בו משום בישול אחר בישול⁶⁵⁸. והוסיף,

⁶⁵⁸ אחר המחילה הרבה, לכאטרה אין הנידונים דומים, דעפ"י שיטת מרן הגרע"י זצ"ל (להלן) יש לחלק בפשטות, דבסי' שיח, מייירי בהודם בכלי ראשון, ולכן כל עוד הם בחום שהי"ס ב לא שייך בזה בישול, משא"כ הכא, דמייירי אחר שעירה המים, ובזה מבואר בכמה ראשונים, מהם ר' יונה עצמו בטעמו השני, וכן הר"ן והמאירי (הו"ד לקמן), דבכהאי גוונא איכא בישול.

דעל כרחק דמה שכתב מרן לאסור בסימן רג ס"ד אינו מטעם השני שכתב רבינו יונה שבאור מתקור וכו' אלא מטעם הראשון שכתב רבינו יונה דפעמים שהמים אינם חמים בחום שהיד סולדת בהם, ולכן יש לחוש בזה משום ביטול. עכת"ד.

ועיני צופיה למרן הראשון שליט"א בילקו"י (שבת א, א עמ' תקעא) שהעיר על דברי האגלי טל, שמה שכתב שמרן לא הביא דברי רבינו יונה (וכוונתו שלא הביא לכל הטעמים), הנה מרן בבית יוסף העתיק בב' מקומות את כל דברי רבינו יונה, וכתב, ואף על פי שהן רותחין אם פסקה כח רתיחתן יש בהם משום ביטול. ובעל כרחו דמה שפסק בספרו הקצר הסתמך על הטעם שביאר בספרו הארוך דפסק כח רתיחתן היינו שכח הרתיחה פסק על ידי העירוי וכמבואר באורך בדברי רבינו יונה, ולפי זה גם כשהמים נמצאים על הפלאטה יש לאסור מטעמא דעירוי אינו ככלי ראשון.

וגם הלום ראיתי דמדברי הר"ן (שבת כב.) מבואר להדיא שהם ב' טעמים, שהרי כתב, והרב רבינו יונה כתב בלשון הזה מכשלה גדולה תחת מקצת העם שטומנין קומקום של מים חמים ליתן לתוך הקדרה בשבת כשהתבשיל מצטמק ופעמים שהאחד אין היד סולדת בו והאחר יד סולדת בו ומתבשל זה בזה ונמצאו מבשלים בשבת. ואפילו אם שניהם יד סולדת בהם, איכא מאן דאמר בירושלמי עירוי אינו ככלי ראשון כשמערין המים לאלתר כשיצאו מן הכלי אף על פי שהן רותחין פסק כח רתיחתן מלבשל כדין כלי שני שאינו מבשל ומתבשלים בתוך כלי ראשון ומים מבושלים אם פסקה רתיחתן יש בהם משום ביטול אלו דבריו ז"ל ע"ש. ומהא דהר"ן נקט דין עירוי, מבואר שהוא טעם אחר, דהיינו שבאור פסק כח הרתיחה.

ומכח דברי הר"ן הנ"ל הבין מרן רבינו הגרע"י זצ"ל שיש כאן ב' טעמים, ופירש מה שאמרו פסק כח רתיחתן היינו על ידי העירוי. ולפ"ז י"ל דטעם הראשון הוא לרווחא דמילתא, דהא אין אנו גוזרים גזירות מדעתינו אחר חתימת התלמוד, ועיקר הטעם לאסור הוא דע"י העירוי פסק כח רתיחתן באורי. אלא שעדיין יש לפלפל בדברי קודשו, ותלמיד הדן בפני רבותיו, דאינו מוכרח לומר דטעמו של רבינו יונה הוא משום גזירה, ויתכן וכוונתו לומר שיש מכשילה ואיסור בכהאי גוונא וצריך למונעם. מה עוד דקשה לומר דעיקר טעמו של מרן לאסור הוא הטעם השני מדין עירוי, שהרי הטעם הראשון הוא גזרה שלא גזרין אחר חתימת התלמוד, דאם נכונים דברים אלו קשה כיצד העתיק מרן לדינא בש"ע את הטעם הראשון ולא הזכיר בכלל דין עירוי, והרי דין עירוי הוא המחודש יותר, שאם בכה"ג סבר שיש לאסור היה צריך לנקוט כן בלשונו וממילא היינו לומדים על אופן הראשון בו דיבר ר' יונה בו המים התקרו.

ובתחלה חשבנו לומר שהרי מרן לא נקט בלשונו בפירושו בב"י לשון עירוי, וממקור דבריו בנימו"י בכלל לא מוזכר דין עירוי, ואולי י"ל שהרי מרן לא ראה את מקור דברי ר' יונה וא"כ ודאי שלא אסר מצד עירוי, ומה שכתב בב"י בשם רבינו יונה "ואף על פי שהן רותחין אם פסקה כח רתיחתן יש בהם משום ביטול" דלכאורה משמע שפסקה רתיחתן הכוונה מצד העירוי, י"ל דלאו דווקא, ומה שכתב "אעפ"י שהן רותחין" הכוונה אעפ"י שהיו רותחים, וכבר התבשלו בעבר, בכל אופן יש לאסור, כיון שיש ביטול אחר ביטול בלח. ושו"ר שכן כתב לבאר במנוח"א (ח"א עמ' סד). אולם שוב בינותי שלכאורה אין לומר כן, אחר שהר"ן שהו"ד בב"י הזכיר במפורש לשון ר' יונה ושם מובא בפירוש דין עירוי. ע"ש. איברא דהמעין היטב יראה שמרן בב"י כלל לא התייחס לענין עירוי שנקט בר"ן, אלא רק לעצם הקושיא דהרי אין ביטול אחר ביטול. ואולי יש לומר דבדוקא השמיט מרן דין זה של עירוי, כיון דלא ס"ל הכי, אלא כטעם הראשון ברבינו יונה. דאף שמצינו בסי' שיח שנחלקו הפוסקים בדין עירוי אם שייך בו ביטול, ומרן פסק (סי' שיח סעיף י') דאוסר כדי קליפה, א"כ פסק לחומרא שעירוי מבשל. וכן בסימן שיח סעיף ד, פסק מרן ששייך ביטול אחר ביטול בדבר לח, בכל אופן הכא שיש לנו ספק ספיקא בדבר יש להקל, ומרן החמיר דווקא היכא שכל ספק נמצא לבדו, משא"כ כשמצטרפים שניהם יחד.

ועיין להגר"מ לוי זצ"ל בספרו שו"ת תפלה למשה (ח"א סי' ה ובהסכמה שם) שדחק אוקימתא בדברי רבינו יונה, וכתב שלשונו מסורס, וכוונת רבינו יונה היינו במים חמים בדיוק בשיעור יד סולדת בו, שאז אם מערה לתוך תבשיל שמצטמק יגיע שוב לידי יד סולדת בו. ע"ש. וכתב על זה מרן הגרע"י זצ"ל (בהסכמה לספרו הנ"ל), ונוראות נפלאות על דבריו, שמלבד הדוחק העצום בפירוש רבינו יונה וסירוס לשונו, ועוד איך בא רבינו יונה לערער על מנהג זה, כי מי מדד בשעלו מים וידע שהיד סולדת בהם בדיוק, בשעה שאי אפשר לצמצם בזה שמא הם יותר קצת משיעור יד סולדת בהם באופן שגם בצאתם מהכלי ישארו בשיעור יד סולדת בו ואז הרי לדברי מרן שיחיה אין בכך שום איסור. אלא ודאי דליתא. ועיקר הקושיא על דברי רבינו יונה לא קשיא מידי, דאין הכי נמי שכל שהמים חמים ועודם בכלי ראשון, אפילו נחו קצת מרתיחתם, כל עוד היד סולדת בהם דינם ככלי ראשון ממש. וכמו שכתב המנחת כהן

(משמרת השבת שער ב' פרק ב') אליבא דרבינו יונה, אבל כשיצאו מכלי ראשון כיון שיש אומרים שעירוי ככלי שני, וגם לדידן שעירוי מבשל כדי קליפה, יש לומר שזהו לחומרא וכמו שהובא בשו"ת יחזקאל דעת שם בשם הרמב"ן וסיעתו. וראה עוד בשו"ת יביע אומר (ח"ד או"ח סימן לג אות טז) אם כן אפילו עדיין היד סולדת בהם כיון שפסק כח רתיחתם מכלי ראשון כשחוזר ומטילים לתוך הקדרה חוזרים ומתבשלים ויש בהם דין בישול. וכמו שכתב הפרי מגדים (משבצות זהב סימן רנג ס"ק יג ואשל אברהם סימן שיח ס"ק יב) שאם הורקו המים החמים לכלי שני, אף על פי שעדיין היד סולדת בהם אם מחזירים לכלי ראשון יש בהם משום בישול אחר בישול בלח. והובא להלכה במשנה ברורה בביאור הלכה (סי' שיח סעיף ד' ד"ה אם נצטנן)⁶⁵⁹. וסייעם החזון איש (סימן לז ס"ק יג) מדברי רבנו יונה הנ"ל ע"ש. וברור שאין לנו להתחשב במדת החום של המים החמים, שבכלי שני אפילו מדת מעלות החום מאה מעלות אינו מבשל, ובכלי ראשון כל שהיד סולדת בו, אפילו ששים או שבעים מעלות שפיר מבשל, וכל שיעורי חכמים כך הם. ומעתה אתי שפיר מה שהקשה מר על הפרי מגדים הנ"ל והניח בצ"ע ולכן אפילו אם המים הותרו להם שבכלי הם הרבה יותר משיעור שהיד סולדת בהם אסור לערותם אל תוך התבשיל שבקדרה שהיא כלי ראשון וכמו שמבואר לאסור ביחודה דעת⁶⁶⁰. ע"כ.

⁶⁵⁹ אחר המחילה הרבה מהדר גאון, לכאורה יש מקום לחלק בין דברי רבי יונה בטעמו השני לבין דברי הפרמ"ג והביה"ל הנז"ל, כי הרי ר' יונה חידש שכבר בעירוי מכלי ראשון קודם שהגיעו המים לכלי שני יש בהם משום בישול, אף שהם עדין חמים בחום שהיס"ב. לכן כתב דכשהם אח"כ מגיעים לכלי ראשון חוזרים ומתבשלים. ואילו הפרי מגדים והביה"ל כתבו שמים שהורקו לכלי שני, דהיינו שהם כבר נמצאים בכלי שני, אף שהם חמים בחום שהיס"ב, אסור להחזירם לכלי ראשון. והטעם שיש לחלק בין הנדונים הוא כיון שהרי גם לשיטת הסוברים שעירוי אינו ככלי ראשון הוא מחמת שהם סוברים דתתאה גבר וכמבואר בתוס' שבת (מב: ד"ה אבל), א"כ כל זמן שהמים לא נגעו עם התתאה לא נגרע מכוחם מאומה, והיינו שכל זמן שהם רק מעורים כיון שהם בחום שהיס"ב י"ל דלא פסקה רתיחתן וזה דלא כר' יונה, אלא לשיטתם רק כשנפלו ופגעו בכלי שני אמרי' דתתאה גבר, וממילא פסק כוחם אף שהם עדיין בחום שהיס"ב וכדברי הפרמ"ג. וכ"כ בשו"ת אדני פז (ח"ד סי' יז).

⁶⁶⁰ והנה לא אכחד דהאוקימתא של הגר"מ לוי צ"ל כמעט ואינה נתפסת, דקשה מאוד לומר שר' יונה צמצם דבריו לענין שהמעלות בדיוק בשיעור של ארבעים וחמש מעלות. מה עוד שהרי זה לא מציאותי שיכלו לעמוד על חום המים. ולכן אכן לא ס"ל הכי, ולכן אין טעם להאריך בזה. אולם על מה שתיירץ בפשטות מרן רבינו הגרעי" את קושיית הגר"מ לוי, בכך שיש לחלק בין מים הנמצאים בכלי לראשון, למים שהורקו ממנו וממילא פסקה רתיחתם, ע"ז השיב הגר"מ לוי צ"ל בזה"ל: בהורמותיה דמנ"ר שליט"א ל"ז להבין תירוצו בדברי רבנו יונה כי למה אין לנו להתחשב במדת מעלות החום של המים החמים לענין איסור בשול בהם, ומדוע מים חמים בשיעור ששים או שבעים מעלות הנמצאים בכ"ר אין בהם משום בשול, ואם נתנן ע"ג האש אינו חייב, ואילו מים חמים בשיעור הנ"ל או יותר הנמצאים בכ"ש חייב עליהם משום מבשל כשנותנן ע"ג האש. פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה. וזה מה שהערת ע"ד הפמ"ג. ולא דמי למה שידוע שכ"ר מבשל כל שהיס"ב וכלי שני אפי' היס"ב או יותר אינו מבשל, שכבר בארו התוס' שבת (מ: דכ"ר מתוך שעמד ע"ג האש דופנותיו חמים ומחזיק חומו זמן מה שיכול לבשל הדבר הניתן לתוכו. אבל כלי שני אע"פ שיש"ב מ"מ הואיל ודופנותיו צוננים אין מחזיק חומו כ"כ שיוכל לבשל הדבר הניתן לתוכו, כי הבשול לא נעשה ברגע אחד. ע"ש. אבל לענין בשול המים שבכ"ר או בכ"ש אין סברא לחלק בין כ"ר לכ"ש והכל תלוי בחומם של המים המתבשלים. וזהו מ"ש מרן בב"י סי' שיח דמשמע שכל שהיס"ב מקרי רותח ואין בו משום בשול ולא חילק בין אם הוא בכ"ר או בכ"ש. וכבר כתבנו כל זאת באות יב ע"ש וגם העה"ש שפירש דברי רבנו יונה כפשוטן מבואר בדבריו דמרן הב"י סי' שיח הנ"ל אינו סובר כן ולפ"ד צריך לומר שמה שפסק מרן בש"ע סי' רנג ס"ד כדעת רבנו יונה היינו מהטעם הראשון שפעמים איהיס"ב וכמ"ש ג"כ בספר אבני צדק. עכ"ל. ע"ש.

עוד יש להוסיף דאף לשיטת מרן הגרעי" צ"ל יש להקשות, דהנה מצינו בעיא בגמ' שבת (לח:) בעי רב אשי פינן ממיחם למיחם מהו תיקו. פירש"י, פינן ממיחם למיחם מהו מי היו כמטמין לכתחילה ואסור להחזירן לכירה או לא. מיחם. קומקומוס שמחמם בו חמין. עכ"ל. ומוכח שדווקא משום איסור נתינה לכתחילה ע"ג כירה אבעיא לן, אבל איסור בישול ליכא בפניה ממיחם למיחם אחר. ע"ש. והרי לפי רבי יונה בטעמו השני יש לאסור, כיון שמערין מכלי ראשון לתוך כלי אחר ומחזירין על גבי כירה, והרי הוא מתבשל במקום שמחזירין אותו. וכבר נתקשה בזה הגאון ר' יצחק טייב בספר ערך השלחן (סי' רנג אות ד) וכתב, שצריך לומר דבפניה ממיחם למיחם מיירי בדבר יבש. ע"ש. גם החזון איש (סי' לז ס"ק יג) כתב להקשות כן, אלא שכתב שדוחק להעמיד דברי הגמ' בדבר יבש, כיון שכלי כי האיי הול' לגמ' לפרש. ע"ש. וראה עוד בשו"ת אור לציון (ח"ב עמ' קס), שהוכיח מזה דלא כרבי יונה. ועיין בפמ"ג (סי' רנג אש"א סק"כ) שכתב, שלרש"י ודעימיה שסוברים שיש בישול אחר בישול בלח, בהכרח צריך לומר שכוונת הגמ' שלא פינה המים למיחם ריק, כיון שהרי הוא כלי שני, ואיך יחזיר, שהרי המים חוזרים ומתבשלים. ולכן ביאר דמירי שעירה לכלי ראשון שהיה על האש והסירוהו, שכל זמן שהיד סו"ב הוי כלי א' כמבואר בס' שיח (סעיף ט) ובזה נסתפקה הגמ' אם מותר להחזירו ע"ש. ולדבריו הרי זה מבואר שלא כרבי יונה בטעם השני, כיון שהרי בעירוי מצטננים המים וכשיורדים לכלי א' חוזרים ומתבשלים. שו"ר מרן הראש"ל צ"ל שליט"א בילקוט יוסף (שבת א"א עמ' תקסז) שעמד בזה, ותיירץ שדעת ר' יונה היא כדעת המאירי (שבת לח:) שהביא פירושים אחרים לגמרא בשונה מרש"י, וכגון שמיירי בדבר יבש. ע"ש. איברא, דקצת קשה להעמיד ביבש, דהא מיחם קתני, והוא כלי שמחממים בו מים, וכפרש"י שם. וכך משמע במשנה (מא.) המיחם שפנהו לא יתן לתוכו מים וכו' ע"ש. והנה

והוסיף הגר"מ לוי זצ"ל (שם בהסכמה לתפלה למשה) להקשות, דהרי יש לנו שלשה ספיקות ויותר להקל דשמא כמ"ר עירוי ככלי ראשון או שעכ"פ מבשל כדי קליפה מן התורה ולפ"ז על כרחך שאין המים מצטננים בדרך ערויי באויר ואת"ל עירוי ככלי שני שמא היינו דוקא משום דתתאה גבר כגון שהוא צונן ובנ"ד שהתחתון חם אינם מצטננים כלל ואת"ל כמ"ד עירוי ככלי שני ומצטננים מיד ביציאתם מ הכלי וכמ"ש רבנו יונה ז"ל לדעתו מ"מ שמא כדעת הרמב"ם והרשב"א ועוד הרבה ראשונים רס"ל אי בשול אחר בשול גם בדבר לח שנצטן ושמא המים חמים יותר משעור שהיד סולדת בהם באופן שאף אחר יציאתם מן הכלי אינם מצטננים כ"כ ועדיין היד סולדת בהם ואז אינם מתבשלים לכו"ע וכמ"ש בפנים בס"ד ואף שהוא ספק מחמת חסרון ידיעה מ"מ מן הדין ספק מחמת חסרון ידיעה הוי ספק גמור ורק חכמים החמירו שלא להתחשב בו וכמ"ש המנחת יעקב בקונטרס הספיקות אות לד ובנ"ר שיש כבר שלשה ספיקות בודאי חזי לאיצטופי. ע"כ.

וראה בילקו"י (שם, עמ' תקעב) שכתב על דברי המנוח"א, ואנא דאמרי דמה יועילו כל הספיקות שיביא, הרי הכא מרן כתב להדיא לאסור ובבית יוסף הביא את ב' הטעמים. ולא מהני ספק ספיקא נגד מה שכתב מרן להדיא באותו אופן להחמיר. ע"כ. ואחר המחילה, הרי כבר ביארנו לעיל שאין זה ודאי שזוהי דעת מרן, ודבריו בב"י סתומים, ויש פנים לכאן ולכאן. מה עוד שהבאנו גדולי עולם דלא ס"ל הכי בדעת מרן, ויתרה מכך מסתבר כמותם, שהרי די בזה שמרן החמיר בסי' שיח ס"ד, בדין בישול אחר בישול בלח, כנגד הרמב"ם והרשב"א והר"ן, ונקט להחמיר מדין ספק דאורייתא לחומרא. אולם הכא דמיירי בעירוי, דגם בכהאי גוונא נחלקו הפוסקים, מי ימר לן להחמיר אף בכהאי גוונא, והיותר מסתבר לומר דאם דעתו של מרן היתה להחמיר בזה, היה לו לכתוב את הטעם השני בש"ע ולא לסתום דבריו כהטעם הראשון, דהרי פשוט שבטעם השני ישנו חידוש גדול יותר, דאף שהמים חמים בחום שהיס"ב בכל אופן שייך בהם בישול לאחר שעירו אותם מהכלי הראשון, ומדוע נקט מרן כלשון התירוץ הראשון שהוא פחות מחודש. ועוד שאף לפי הילקו"י (שם עמ' תקעא) שביאר שפשוט שהטעם השני הוא העיקר ולא הטעם הראשון, שהרי אין גוזרים גזרות מדעתנו, א"כ קשה מדוע נקט מרן דוקא בלשון הטעם הראשון. ובכל אופן אין דברי מרן בב"י ברורים⁶⁶¹, ובכהאי גוונא שפיר עבדין ס"ס דהוא לא נגד מרן להדיא. נמצא להלכה, דיש למקילים על מה שיסמוכו אחר שמצינו לכמה גדולי עולם שס"ל בפשטות דדעת מרן כהטעם הראשון, בצירוף אותן הספיקות שהזכרנו.

כ"ז הוא ניסיון לתרץ כיצד ר' יונה יפרנס את הגמרא הנ"ל, ולא ברורה לנו מהי דעתו, אלא שניתן לומר שס"ל כדברי המאירי. ובכל אופן בב"י אין התייחסות לדעתו של מרן בעניין פינה ממיחם למיחם, וא"כ עדיין לא ברירא לן מהי דעתו.

שוב הראוני מה שכתב באגלי טל (מלאכת אופה אות י"א ס"ק ח) וז"ל: ונ"ל עוד דהא שחילק רבינו יונה בין מצטמק ויפה לו ובין מצטמק ורע לו הולך לשיטתו שאוסר ליתן מקדירה חמה לחמה משום דכשיצא נעשה צונן וכמ"ש הר"ן בשמו בפ' במה טומנין. וקשיא ליה מהא דמבעיא לן בפרק כירה (לח): פינה ממיחם למיחם מהו. דדוחק לומר בשפינה באסור ובחיוב חטאת. ואי כשפינה למיחם צונן אם כן פשיטא דאסור להחזיר לכירה דהרי הוא מבשל. וע"כ הוכיח דמשכחת לה בגוונא דמותר והמציא החילוק דבמצטמק ורע לו אין בישול אחר בישול, וניחא הבעיא בין כשפינה למיחם חם ובין כשפינה למיחם צונן וכגון דמצטמק ורע לו. עכ"ל אג"ט. ואין להקשות דאם כן כיון שמים הוי מצטמק ורע לו (ואף בזה יש אריכות דברים) ולכן לא שייך בו בישול אחר בישול למה אסור לערות לתוך תבשיל שמצטמק ועומד להשרף בשבת, דעל זה השיב באגלי טל (שם ס"ק ז), דאפשר עוד בפשיטות דטעם הרבינו יונה שאוסר לתת חמין לתוך התבשיל ואף דחמין מצטמק ורע להן מ"מ יש לומר דעל ידי שנותנו ברוטב ומתערב בתבשיל ומקבל המים טעם התבשיל חשובים אף החמין מצטמק ויפה. ע"כ. והנה תירוץ זה מסתדר בצורה נפלאה לשיטת מרן הגרע"י זצ"ל דס"ל דדעת מרן (סי' שיח ס"ח) להקל בבישול חוזר של תבשיל לח שמצטמק ורע לו, ומה שסתם לאסור (בסי' שיח סעיף ד'), זה כי סמך על מה שעתיד לכתוב ההיתר להדיא בסעיף ח. וכן תראה בילקו"י (שבת א, א עמ' תקכח). ולפי שיטה זאת יוצא דמקן אסור דוקא לערות מים חמים לתוך תבשיל, אולם מותר לערות מים חמים לתוך חמין, דהוי מצטמק ורע לו. ודו"ק.

⁶⁶¹ ובכהאי גוונא אף מרן הראש"ל צ"ה הגר"י יוסף שליט"א בספרו עין יצחק (ח"ג עמ' שכח) העלה להקל, וז"ל: כל שאין לנו גילוי מוכרח בדעת מרן אם כן לא יצא הדבר מידי ספק, וכל כהאי גוונא לא שייך הכלל שקיבלנו עליו הוראות מרן. וכגון כשיש מחלוקת הפוסקים מהי דעת מרן ואין הכרע בדבר וכל כהאי גוונא, ודבר מצוי הוא. והיינו טעמא לפי שכל ששייכת קבלת הוראת מרן היא כשאנו יודעים בודאי מה פסק מרן. אך כשאנו מסופקים מה פסק, כל כהאי גוונא לא שייך שקיבלנו הוראותיו ואנו לא יודעים מה היא ההוראה. עכ"ל.

האם מותר לגדולים לשחק במשחקים בשבת?

איתא בב"י (סי' שח סעיף מה) : כתב האגור (סי' תקכ"א) בשם שיבולי הלקט (סי' קכ"א) שאסור לשחק בשבת ויו"ט בכדורים שאינם ראויים לצור ע"פ צלוחית, משום דממאסי שמטנפו ע"י טיט ועפר. וכן כדור של עץ אסור לטלטלו ולצחוק בו. וכתב, אבל התוס' (ביצה יב. ד"ה ה"ג) אהא דתנן בית שמאי אומרים אין מוציאין את הקטן וכו' ובית הלל מתירין כתבו, פירוש דלאו דוקא קטן למולו דהוא הדין שלא למולו דשרי גם טיול דהא אשכחן דמשחקין בכדור שקורין פילוט"א ביום טוב ברשות הרבים אע"ג דליכא טיול ע"כ. ומשמע שמותר לטלטל כדור ביו"ט וה"ה בשבת, דבדברים אלו יו"ט ושבת שוים הם. וסיים הבית יוסף, ומיהו בירושלמי בפרק בתרא דתעניות ה"ה מצאתי, טור שמעון למה חרב יש אומרים מפני הזנות וי"א שהיו משחקים בכדור. ע"כ. ור"ל דבירושלמי מוכח כהשיבולי הלקט ודלא כהתוס'.

והנה מדאסר האגור לשחק דוקא בכדורים שאינם ראויים לצור ע"פ צלוחיתו שמע מינה דמשום איסור מוקצה מחמת גופו נגעו בה, דכיון שאינו ראוי לשום תשמיש, אפי' לצור ע"פ צלוחיתו, הו"ל מוקצה

מחמת גופו, ואסור לשחק בו, וכמבואר ביתר ביאור במקור הדברים בשב"ל⁶⁶². וכן ממה שכתב הב"י על דברי התוס' דפליגי על השב"ל וז"ל: משמע מדברי התוס' שמותר לטלטל הכדור ביו"ט וכו' מבואר דשורש המחלוקת בין התוס' לשב"ל הוא האם הכדור מותר בטלטול בשבת ויו"ט וממילא מותר לשחק בו, או דהוי מוקצה מחמת גופו ואסור לשחק בו. וכ"כ המג"א בס"י שח (ס"ק ע"ב) בביאור מחלוקת שתי הדעות. וכ"כ הלבושי שרד (שם על המג"א), ומחצית השקל (שם) וש"ע הרב (סעיף פג), וקצות השולחן (סי' קי סעי' י') והמשנ"ב (סי' שח ס"ק קנז), ובכה"ח (ס"ק רנ"ז). וכ"כ להדיא ביתר ביאור בערוה"ש (ס"ק ע'). עיי"ש.

ועתה ראיתי למקצת מחכמי זמנינו שרצו להוכיח שדעת מרן להתיר שימוש במשחקים, מהמבואר בירושלמי (סוף פ"א דביצה) והובא בב"י סו"ס שח, מטלטלין את השופר להשקות בו את התינוק את הפנקס את הקרקש את המראה לכסות בהם את הכלים. וקרקש היינו כלי שמקשקשין בו לתינוק. והרי לפנינו שדבר שמיועד לקשקש בו לתינוק תורת כלי עליו, ומה זה שונה מיוחד הכדור לשחוק בו? וכן מצינו גם בדין מקל שיחדו לאיים בו על התינוקות ששם כלי עליו, וכמבואר בט"ז (סי' שח ס"ק יז) ואם כן יש להבין למה תהיה גרועה מחשבת השחוק שמיעד לכדור יותר מהמקרים הנ"ל. ועתה ראיתי בספר אשמרה שבת (עמ' קפח) שתירץ שכל שימוש, יהיה אשר יהיה, אפילו של שחוק בעלמא משהו לדבר שם כלי, ולכן קרקש שם כלי עליו, וכן מקל שיחדו לאיים בו על התינוקות, אבל הכדור אינו כלי להנות ממנו מגופו אלא שעל ידי שמטלטלים אותו מידו ליד חבירו נהנים מעצם המשחק ולא מהכדור ולכן אין עליו תורת כלי. ולפי זה יצא שרק בכדור ודומיו לא מועילה מחשבת השחוק לתת לו שם כלי, אבל סוגי משחקים שההנאה מהם באה מגופן תורת כלי עליהם אף שלא מיועדים לשום תשמיש מלבד הנאת המשחק בהם. אלא שאין הכרח לחילוק זה, וניתן לחלק באופן אחר, והוא הנראה עיקר, שקרקש לתינוק מוגדר כצורך חשוב כיון שהוא עשוי לצורך תינוק קטן, וכן מקל לאיים בו על התינוקות, אבל משחק בעלמא אינו מוגדר כצורך כלל אלא כטלטול שלא לצורך, ולפי זה חזר הדין לאסור בכל סוגי המשחקים המיועדים לשעשוע בלבד ולא רק בכדור ודומיו. מכל מקום גם לדרך זו יהיה מותר לטלטל מוצץ ושאר צעצועים המיועדים למשחק תינוק קטן ולשתקו כיון שלגביו זהו צורך חשוב. וכן תראה בקונטרס תורת משה (ח"א הנדפס בסוף ספר ויען שמואל ח"ד בס"י י' אות ה') שיצא לחלק בין משחקים שמשתמש בגופן כגון ללובשם או לשבת עליהם שרק מעבירים אותם כגון כדור ושח מט וכו'. עיי"ש. ואף שלענ"ד

⁶⁶² בספר שבה"ל השלם (סי' קכא) כתב וז"ל: אמרינן בסנהדרין פרק ד' מיתות שאלו את ר' אליעזר הכדור והאימון ומשקולת קטנה, ופרש"י זצ"ל כדור פילוט"א מחופה עור ומלואה מתוכה שיער של איל בדוחק וכו' חכמים אומרים אינם מקבלין טומאה אלא כ"י ש לו בית קיבול, דהא איתקש לשך והאי הואיל וקיבולו למלאות ולהיות מילוי בתוכו לעולמים לא שמיה קיבול, ור' אליעזר אומר מקבלין טומאה, דבית קבול העשוי למלאות שמיה קבול. ועוד נחלקו בכדור ואימון דנראה חלל שלהם פי' שנקרע חיפוי העור דמודו רבנן דמקבלי טומאה דהא איכא בית קיבול וקיבולו הואיל ונראה חללו דומיא דשק הוא. ופליגי לענין טבילה, דרבנן סברי מה שבתוכו חוצץ, ור' אליעזר סבר אין מה שבתוכו חוצץ דכוליה חד כלי הוא. נראה להוכיח מכאן דתורת כלי עליו דעד כאן לא פליגי אלא לענין טבילה אבל כולו מודו דשם כלי עליו. ומורי ר' יהודה פירש דדוקא אותו כדור שנחלקו בו ר' אליעזר וחכמים הנראה חלל שלו חשיב כלי אבל אלו הכדורים שלנו אפי' כלי לא חשיבי ומחשבת השחוק שחשיב לשחוק בו לא משוי ליה כלי, מ"מ בין שיש תורת כלי עליו בין שאין תורת כלי עליו נראה שאסור לשחק בו ולטלטלו בשבת ויו"ט שהרי אין צורך בטלטול. ואפי' לכסות בו פי' צלוחיתו אינו ראוי דהא ממאס על ידי ששוחקים בו ומיטנף בטיט ועפר. וכן כדור של עץ אסור לטלטלו ולשחק בו. ומצינו במדרש איכה טור שמעון הוה מפיק תלת מאה גרבי' דמרקוע (פי' פתותי לחם) בכל ערובת שבת, לאילין קייטיא (פי' לאלו העניים). ולמה חרב? אין תימר משום זנות, והלא ריבה אחת היתה שם והוציאוה משם. ולמה חרב? אמר רב הונא על ידי שהיו משחקים בכדור בשבת. עכ"ל. ומעתה הדברים מתבארים כל צרכן כי השב"ל סובר דכדור תורת כלי עליו ומורי ר' יהודה סובר שאין עליו תורת כלי דדוקא דבר העשוי לתשמיש חשוב כלי אבל דבר העשוי לשחוק בו אין עליו תורת כלי לענין טלטול בשבת. מאידך בשיבולי הלקט הקצר (סי' לג) הגירסא היא ומחשבת התינוק שחשיב לשחק בו לא משוי ליה כלי. ועיין בפמ"ג (אש"א ס"ק עב) שהבין בדעת המג"א שדוקא מחשבת התינוק לא מועילה לייחד את הכדור למשחק אבל מחשבת גדול מועילה. ולפי זה אין חסרון ביחוד של דבר לצורך שחוק אלא החילוק שבין כדור של זמן המשנה לשלנו הוא שהכדור של זמן המשנה היה כלי גמור של שאין כן הכדור שלנו שאינו כלי תשמיש אלא הכנתו לטלטול הוא רק מחמת היחוד למשחק ויחודו של קטן אינו כלום כיון שאין לו דעת, אבל יחוד של גדול יועיל. והוסיף המג"א שיחוד במחשבה לא יועיל לזה אלא צריך מעשה וכדין אבנים האמור בסעיף כא כיון שסתם עורות אינם מיועדים בדרך כלל לעשותם כלי לשימוש של שחוק ומטעם זה אינם כחריות אלא כאבנים שאינם עומדים לתשמיש וצריכים מעשה גדול.

וכתלמיד הדן בפני רבותיו יש מקום להתפלפל בדברי קודשו, אולם בדרך בה אנו למדנו דברי מרן הש"ע אין צורך לדברים אלו, לכן די בזה.

והנה יסוד הדברים בהבנת מרן האם מתיר לשחק בשאר משחקים, הוא טעמו של מרן לאיסור משחק בכדור. והנה בפשט הדברים המובאים בב"י משמע להדיא דסיבת האיסור הוא משום שהכדור הוא מוקצה מחמת גופו, כיון דלא ראוי אפילו לצור עפ"י צלוחיתו. ואף שפשט שהאגור ראה את מקור הדברים בשיבולי הלקט השלם, שמשם ינק ושאל דבריו, ושם הרי כתוב שאף אי נימא דכדור הוא כלי, מ"מ משחק לאו שמא שימוש כדי שנתיר לשחק עימו. אולם האגור עצמו תימצת מאוד את לשון השיבולי הלקט, ובדבריו לא מובאת סברא זו, וא"כ נמצא דמין שלא ראה את גוף דברי שבלי הלקט אלא רק את דברי האגור שאסר מצד שהכדור אינו ראוי לצור, ממילא כל שאסר מרן בש"ע לטלטל כדורי הוא רק בהבנה זו, וא"כ אי מיירי בכלי שראוי לצור עפ"י צלוחיתו (כגון במשחקים שלנו) יודה מרן שבכהאי גוונא יהיה מותר לטלטלו⁶⁶³. ואין להקשות דהרי בב"י (בס"י שח ס"ו) כתב מרן "אחר זמן רב שכתבתי זה בא לידי ספר שיבולי הלקט" ומוכח שספר שיבולי הלקט כן היה ביד מרן. דמ"מ הסברא נותנת שאת התשובה הזאת מרן לא ראה. וראה לך, שבסוף דבריו בב"י כתב "ומיהו ראיתי בירושלמי וכו'" והביא משם ראייה לאסור כנגד התוס'. והרואה יראה שהשיבולי לקט עצמו הביא ראייה זו בסוף דבריו, ופשט שהב"י אם היה רואה את תשובת שיבולי הלקט בשלמותה היה טורח לציין שזוהי ראיית שיבולי הלקט עצמו, ולא היה כותב זאת מדנפשיה. וכן פשוט דכל אותם גדולי האחרונים (הו"ד לקמן) שהבינו בדעת מרן שהביא מעשה טור שמעון, שכל סיבת האיסור הוא מצד ביטול תורה וכיוצ"ב, ולא מצד איסור מוקצה, דהלא בשיבולי הלקט עצמו הביא מעשה זה כראיה לדבריו שכדור הוא מוקצה ושמשחק לאו שמא שימוש (ואין לומר שאף השה"ל הביא מעשה זה מצד ביטול תורה, שהרי המעשה בא להביא ראייה לדבריו שאסור לשחק בכדור, ואם טור שמעון חרב על ביטול תורה א"כ מוכח שמצד מוקצה אין לאסור, וזה היפך דברי שבה"ל. ופשט.), א"כ מוכח שאותם אחרונים הבינו בפשטות שמרן לא ראה את תשובת שבה"ל. מה עוד שעיקר סברת השיבולי הלקט היא שמשחק לא היה תשמיש כלל אף אם לחפץ עצמו כבר יש שם כלי, והרי טענה זו הרבה יותר חזקה ומחודשת מלשון האגור שאסר רק כיון שאין ראוי לצור, וממילא לא היה כלי, שהרי לסברת השיבולי הלקט אף אם היה כלי היה אסור לטלטלו, וודאי שאילו מרן היה רואה את דבריו היה טורח לציין בב"י שהרי יש הרבה נפק"מ לדינא⁶⁶⁴.

⁶⁶³ ועיין במנוח"א (ח"א עמ' רצג) שהביא שבשו"ת הרמב"ם (מהדורת ליבוביץ קעסט סימן קיד) מבואר להדיא לאסור בדבר שכל יעודו רק למשחק, וכדברי רבנו יהודה מורו של שיבולי הלקט כפי גירסת שיבולי הלקט השלם שכתב וז"ל: שאלה ותורינו הדרתו הקדושה במה שמתחברים כמה בני אדם בשבתות ובימים טובים ומשחקים באבנים עגולים, ומי שמרויח שותה כוס אחד של יין ממה שמביאים כדי לשחוק. ויש אחרים שהם שוחקים בפירות ואגוזים ולזים וכיוצא אם מותר זה בשבתות וימים טובים או לא. יורנו הדרתו ושכרו כפול. תשובה, ודאי כי לטול האבנים אסור הוא אמנם לשחוק בפירות מותר וכן בדברים אשר יותר לטולן בשבת ואין זה משחק בקוביא עכ"ל. ומבואר שטלטול האבנים המיועדים למשחק זה אסור. עיי"ש. אולם אף אי נימא שזוהי סברת הרמב"ם וכדעת שיבולי הלקט, אין זה מסייע ומוכיח שכן היא דעת מרן הש"ע דהרי איהו גופא לא הזכיר מעין סברא זו. וא"כ אנו דקיבלנו עלינו הוראת מרן, לא יכולים לאסור לשחק בשאר משחקים, כיון דמשחק לא היה תשמיש. ואין לומר דיש להחמיר כיון דאילו היה מרן רואה את דברי שבה"ל מסתמא היה מחמיר, כיון דדין זה שנוי במחלוקת הפוסקים היה ספיקו לקולא. ועיין בשו"ת נחלת לוי (ח"ב סי' כה אות ה).

⁶⁶⁴ שו"ר מה שכתב במנוח"א (ח"א עמ' רצב) שאחר שהביא את לשון מרן בש"ע, כתב, נמצא שמרן ז"ל סבר וקיבל דעת השבה"ל ואפשר שטעמו משום שהירושלמי מסייעו וכמ"ש בב"י. ועוד שמסתמא קודם שחיבר הש"ע ראה מקור הדברים בספר שבה"ל השלם שבא לידי מרן מאוחר יותר וכמ"ש בב"י סי' שח בסוד"ה של דקל ע"ש. וראה שכבר קדמו בראיה מהירושלמי. עכ"ל. ולאחר המחילה הרבה מהדר גאון, אין דבריו מוכרחים כלל, דלמה לומר שמרן כתב את דבריו בש"ע עפ"י סברת שבה"ל שמשחק לאו שמא תשמיש, דבפשטות ניתן לומר שאסר שימוש בכדור בעקבות מה שכתב בב"י בשם האגור, ומה ההכרח בלשון מרן לומר שסבר כמו שבה"ל. ואף שאכן מוכח הדבר שמרן ראה את שבה"ל וכן"ל, בכל אופן יש לומר שאת התשובה הנ"ל לא ראה, שהרי אם היה רואה אותה ומסכים אתה, היה טורח לציין זאת. ועוד י"ל שמניין לנו שמרן יסכים לסברא זו, הרי האגור שראה את תשובת שבה"ל במקורה לא העתיק דין זה, אלא רק כתב שהכדור הוא מוקצה מחמת שאינו ראוי לצור עפ"י צלוחיתו, וקשה מדוע לא ציין גם את הסברא היותר מחודשת שאף אם היה על הכדור שם כלי בכל אופן היה מוקצה שאין הוא ראוי לכלום, שהרי משחק לא היה תשמיש, ואולי י"ל שהאגור בעצמו לא הסכים לסברא זו ולכן השמיטה. ואולי ניתן לומר זאת אף במרן. בכל אופן במסקנה דמילתא ניכר בהדיא שבב"י מרן לא ראה את דברי שבה"ל, ולא ברור כלל שראה אותה בטרם כתב את הש"ע, ואף אם ראה, אין שום הוכחה שסבר כמו שבה"ל בדיון זה. ולכל היותר היה ספק בדברבנן ולקולא.

ולענין הלכה נקט הש"ע לאסור משחק בכדור ואילו הרמ"א אזיל כהתוס' שהקילו בזה. וצ"ב בדעתו של הב"י מדוע נחלקו שיבולי הלקט והתוס', ואף דפשט הדברים נראה שנחלקו האם הכדור מאיס או לא, אולם קשה מצד הסברא לומר דנחלקו במציאות אם חזי לכסות, שהרי בזמנם לא היה ריצוף, ופשוט שהכדור היה מטונף מעפר וא"כ לא היה ראוי לצור, ואף דאפשר לחלק שהתוס' סברי דאין הטינוף הזה מספיק כדי למנוע ממנו שם כלי, משא"כ האגור, אולם קצת קשה לומר כן, כיון דמין פשט לאסור, וא"כ היה צריך לחלק ולומר שאם הכדור ראוי לצור יהיה מותר לשחק לכו"ע. אולם אם כנים אנו בדין זה, עדיין מוטלת עלינו חובת הביאור מדוע לשיטת מרן הש"ע האגור אסר לשחק בכדור (וכתבנו לשיטת מרן שהרי האגור ראה את דברי בשה"ל בשלמותם וא"כ ברור לו שמשחק לא הוי תשמיש, משא"כ מרן שלא ראה סברא זו), דאף אי נימא שאינו ראוי לצור עפ"י צלוחיתו, הרי מסתמא ששיחק בו מע"ש, וא"כ הוי מעשה דנותן לו שם כלי, ולא גרע מדין אבנים ועצים דמין פסק בס"י שח סעיף כא, דמועיל לייחדם ע"י מעשה כלשהו, וכן ממה דאיתא בש"ע סע' כב דאם מייחד אבנים לאיזה שימוש לעולם אינם מוקצים. א"כ הוא הדין לנידו"ד, ומדוע אסר האגור. ועתה דיברתי בזה עם ידי"ן הרב רועי משה שליט"א, ואחר העיון בדברים נראה לומר דהאגור ותוס' מודים שניהם במציאות דהכדור של אז לא היה ראוי לצור עפ"י צלוחיתו, אלא שתוס' סברי שיש כוח במשחק להפקיע מעל הכלי את שם מוקצה מחמת גופו, ולהעניק לו שם כלי דמותר בטלטול, אולם האגור (לשיטת הש"ע) הבין שאין בכוח המשחק יכולת להפקיע מעל הכדור את שם המוקצה, שמשחק לא הוי שימוש חשוב כדי לתת לו שם כלי. ואין להקשות דהרי זוהי גופא סברת שה"ל, דשה"ל סבר דאף אי הוי כלי לא ניתן לטלטלו כדי לשחק עמו, דמשחק לא חשיב צורך כלל (דהרי אף כלי שמלאכתו להיתר ניטל דוקא לצורך), משא"כ האגור לשיטת מרן סבר דדוקא בגלל שאינו ראוי לצור עפ"י צלוחיתו אינו יכול לטלטלו, אולם אם היה ראוי לצור, וממילא היה עליו שם כלי, היה ניתן לטלטלו לשם משחק, דלא גרע מקצת צורך שעבורו ניטל לטלטל כלי שמלאכתו להיתר. ונמצא שאף הדעה המחמירה אליבא דמרן סברה דעצם האיסור זהו דוקא כשאין על הכדור שם כלי, וממילא אין למשחק יכולת להעניק לו שם כלי, אולם אם כבר יש עליו שם כלי כגון שראוי לצור, מותר לשחק עמו אף לדעה המחמירה. ולאחר כתיב כ"ז ראיתי באול"צ (ח"ב עמ' רטז) שכתב וז"ל ואולם יש לעיין שאפשר שיש להתיר לשחק כמעט בכל המשחקים בשבת שהנה בב"י שם הביא בשם שיבולי הלקט שהאיסור לשחק בכדור בשבת הוא משום שאינם ראויים לצור על פי צלוחית דממאסי דמטנפי ע"י טיט ועפר. מוכח מהב"י כמ"ש לעיל בשם המג"א שתשמיש למשחק אינו נותן שם כלי על החפץ ולכן הצריך שיהא ראוי לצור על פי צלוחית דאל"כ תיפוק ליה שהוא כלי מצד שמשחקים בו, וכן מבואר שם שהאיסור לטלטל הוא משום שהוא מטונף ואינו ראוי לצור על פי צלוחית משמע שמשחקים שראויים לצור על פי צלוחית ואינם מטונפים אין בהם משום מוקצה. עכ"ל. ומדבריו ניכר שסבר כפי שחילקנו. ושמחתי כמוצא שלל רב.

והמעייין היטב יראה שיש לדייק מלשון הב"י אשר הביא את האגור שאוסר ושוב כתב "אבל התוס' מתירים" וסיים "מיהו בירושלמי מצאתי" וכו' שבתחלה רצה להקל בדין זה, וכדרך הפוסקים שנוקטים לשון "אבל" דכך מסיימים להלכה, ובדין הוא, שהרי הוי מחלוקת בדברבן ולקולא, וכפי שפסק מרן עצמו פעמים מספר בב"י בסימן זה. ונמצא שמה שהכריע לאסור הוא מחמת הירושלמי, ושם הרי אין שום גלוי דאסורו מדין מוקצה. וכן תראה להרוקח (ס"ה) דכתב לפרש להדיא את הירושלמי דאסורו משום ביטול תורה. וכיוצ"ב תראה בשו"ת אור לציון (ח"ב פכ"ו הע' ח). ע"ש. וכ"כ כיוצ"ב בשו"ת שלמת חיים (ס"י רפח) דפשטות הירושלמי שהביא הב"י משמע משום השחוק. ע"ש. וא"כ י"ל דלא משום טלטול מוקצה נגעו בה אלא משום ביטול תורה בשבת דלא ניתנו שבתות ויו"ט אלא לעסוק בהם בתורה. וכן תראה מפורש לתלמיד המהרש"ל בספרו מטה משה (ס"י תעז) אחר שהביא דברי הירושלמי שהוא משום ביטול תורה בשבת כתב ומשמע דלשחוק בכדור שלא בזמן בהמ"ד מותר⁶⁶⁵. ולשיטתם מובן

⁶⁶⁵ ובדרכי משה (אות יא) כתב פשוט הוא דאף למ"ד דשרי אסור לשחוק ברשות הרבים בשבת ואפילו בכרמלית דבקל הוא שנופל לחוץ מד' אמות ואתי לאתווי וכ"ש אם השחוק הוא בדרך שמוציא דאסור אבל ביו"ט מותר לשחוק אפילו בר"ה וכ"כ התוס' פ"ק דביצה. חזין דרמ"א אתי עליו לאיסור מדין הוצאה ולכן ביו"ט שאין איסור הוצאה לכן היתיר, אבל בשבת שיש איסור הוצאה אסר לא רק ברשות הרבים אלא גם בכרמלית. ולפ"ז אם אותו מקום יש בו עירוב שאין איסור של הוצאה לפי רמ"א יהיה מותר לשחק בו בכרמלית, וה"ה כיום שאין לנו רשות הרבים אלא הכל הוי כרמלית לפ"ז אם יש עירוב אפשר לשחק לא רק בבית ובחצר אלא גם בחוץ וגם בשבת ולא

מדוע נקט מרן בש"ע לשון אסור "לשחוק" בכדור, דהיינו שדוקא לשחוק אסור אולם לטלטלו מותר. ועיין בקצות השלחן (סי' קי' ובבדי השלחן אות טז). אולם לא אכחד כי ראיתי בשו"ת מהריט"ץ (ח"ב סי' רב) שכתב וז"ל: ואין להניח דברי הפוסקים בעלי שבלי הלקט וגמרא ירושלמית והרב בית יוסף שפסק בש"ע דאסור לשחוק בכדור מפני שאין שם כלי עליו ואינו כלום וכו' ואסור לטלטלו. ע"כ. ומבואר שמסכים לדברי מרן, ומפרשו מטעם מוקצה, ולכן יש לאסור לגדולים לשחק במשחקים בשבת ורק קטנים המשחקים אין מוחין בידם שאיסור מוקצה אינו אלא מדרבנן וכיון שיש מתירים קטן יכול לסמוך על המתירים דלדידיהו כספקא דרבנן ולקולא. וכן נשים המשחקות עם ילדיהם אין למחות בידם דמוטב שיהיו שוגגות וכמ"ש רמ"א סי' שלח סעיף ה. עכ"ל. עיי"ש. אולם עדיין אין ראיה מהי דעת מרן, ומשום מה ראה לאסור לשחק בכדור. ושו"ר שבהגהות לטור (שירת דבורה) שהביאו דמעשה זה דטור שמעון מובא במדרש איכה (ב"ד) ושם מוזכר שנחרב בגלל ששיחקו בכדור "בשבת". עיי"ש. וא"כ נראה דטעמא משום מוקצה, דאם מטעם ביטול תורה, הרי זה שייך גם בחול. אולם עדיין אפשר לתרץ בדוחק דהקפידא הייתה יותר על ששיחקו בשבת, דלא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בתורה, ובכל אופן מרן הש"ע לא הזכיר לשון זאת, ונמצא שאין ראיה ברורה מהי סיבת האיסור. ושו"ר להגר"מ לוי בשו"ת תפלה למשה (ח"א סי' כב) שכתב דהאמת תורה דרכה שממה שכתב מרן הש"ע דין זה בין הלכות מוקצה בסי' שח וגם סתם ולא חילק בין אנשים לנשים משמע שאסור מטעם מוקצה וכדעת השבה"ל שהביאו בב"י. ואם היה אסור משום ביטול תורה וזלזול בכבוד שבת היה לו לכתוב דין זה בסי' שז, ומה שכתב אסור לשחוק בכדור לאו דוקא לשחוק וה"ה לטלטל אסור ואורחא דמלתא נקט, וכן מתבאר בדברי המג"א (שם ס"ק עב) והתו"ש (ס"ק קט) והפמ"ג (אש"א שם) וש"ע הגר"ז (שם). עיי"ש. והאמת שעל רוב טענותיו יש להשיב, דאין הכרח מכך שמרן הביא דין זה בהל"מ מוקצה דס"ל לאסור את הכדור מדין מוקצה, ד"ל בפשיטות כי כתבו כאן מאחר והאגור תלה זאת במוקצה, אך למסקנא דמילתא באמת לא אסרו מרן משום כך. וכמו שכבר ראינו כיוצ"ב לעיל מינה בסמוך בסעיף מא שהוכנס דין שאינו מדיני מוקצה. אולם לא אכחד מלומר דאם באמת היה אסור משום זילותא דשבתא ודלא כטעם שכתב השיבולי הלקט, היה לו למרן לפרש דבריו כיון שיש בזה נפק"מ לדינא היכא שראוי לצור ע"פ צלוחיתו, או היכא שנשים משחקות, ובגונוי דלא שייך ביטול תורה, כגון משחק עם הילדים במקום הצורך. ומשמע שהביא דברי הירושלמי לסתור דברי התוס' ולהכריע כשיבולי הלקט לגמרי משום שטעם אחד להם לירושלמי ולשיבולי הלקט דאסרי משום מוקצה. וכמו שהביא שיבולי הלקט עצמו ראיה לטענתו מדברי הירושלמי.

ואחר כל זאת צ"ע בדברי רבינו הגדול הגרע"י זצ"ל בחזו"ע (ח"ג עמ' צט) שפסק שכדור אין עליו תורת כלי והרי הוא מוקצה. והביא שם סברת האחרונים שהכדורים בימינו שמיוצרים מתחילתם לשם משחק, אין עליהם תורת מוקצה. ולבסוף העלה למסקנה שמותר לתת אותם לקטנים לשחק בהם על קרקע מרוצפת. עכ"ל. ומוכח מדבריו שדוקא לתת לקטנים מותר, דהיינו שכיום שהכדור ראוי לצור עפ"י צלוחיתו לא חשיב מוקצה, ולכן יכול להביאו לילדים, אולם הגדול עצמו אינו יכול לשחק דמשחק לא הוי תשמיש וצורך. וכן מוכח להדיא בהערה שם הביא מה שכתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ט סי' עח) שכתב, שכדורים בזמן הזה אין עליהם תורת מוקצה, עכ"ל בתוך ביתו, וטעמא משום שבזמן הזה אף גדולים משחקים בכדור ולא רק קטנים. וסיים שכל זה הוא אפילו לדעת מרן הש"ע. והעיר עליו מרן הגרע"י זצ"ל דלא נהירא, שהרי כתב בשיבולי הלקט שאפילו אם יש עליו תורת כלי, אסור לשחק בו, כיון שאין צורך בטלטלו. ועוד הביא שם בשם שו"ת חמדת צבי (ח"א סי' כב) לאסור משחק בכדור כיון שכרוך בזה ריצה האסורה בשבת⁶⁶⁶. עיי"ש. וכן הוסיף לאסור מצד שהמשחק בכדור מקורו ממקום מושחת. עיי"ש.

והנה לפי דברינו אין להביא ראיה מדברי שיבולי הלקט, דמרן לא נקט סברא זו, אלא את סברת האגור, ולכן התיר בזה בשבט הלוי. ולשיטת הגרע"י אין לאסור אף מצד ביטול תורה, דפשוט שאם מרן ראה וסבר כדעת השבה"ל ממילא הביא את הירושלמי כסיוע מדין מוקצה, ופשוט שאלו הסוברים שטעם הירושלמי הוא מצד ביטול תורה, ממילא לא שייך בזה איסור מוקצה. וכנ"ל. והנה במה שכתב שמשחק

רק ביו"ט. אמנם בדעת מרן שאסר מטעם שטור שמעון נחרב בגלל משחק בכדור א"כ גם בחצר יהיה אסור, מטעם מוקצה או מצד ביטול תורה.

⁶⁶⁶ ומצד זה אין לאסור לפי מה דאיתא בש"ע סי' שא סעיף ב' דמותר לרוץ לאלו המתענגים במרוצתם. וא"כ הוא הדין הכא. ואף רבינו הגדול רמז זאת בכך ששלח לעיין בשו"ת מלמד להועיל (סי' נג).

לא הוי צורך וכסברת הש"ל, נראה שאף לשיטה זו יש להקל. דהנה המג"א (סקע"ב) כתב דבמחשבתו לא משוי כלי. ועיין בפמ"ג דביאר כונתו דמחשבת קטן לא מהניא ליחוד כלי, ולכן כתב שאם ייחד גדול יהי וכן אם ישחק בזה גדול מע"ש גם יהי ומוכח דאף אם ייחד לצורך משחק של קטן יחול בו תורת כלי. ומבואר בדברי הפמ"ג שכדור המדובר כאן היינו חפץ שרק ייחדוהו למשחק ולא נעשה לשם כך ונתחדש שיחוד דקטן לא מהני, אכן אם ייחדנו גדול או יעשה כדור מיוחד לשמוש של משחק ודאי שלא יחשב מוקצה לכו"ע. ונראה עוד שאם קטן יעשה כדור ג"כ לא יחשב מוקצה שהרי כל החילוק בין קטן לגדול הוא במילי דתליין בדעת ומחשבה אך ביחס לעשייה אין צד של חילוק. ואף שבאליה רבה (ס"ק פו) השיג על מש"כ המג"א דכדור חשיב כאבן, ממה ממה שכתב בשבולי הלקט דמחשבת התינוק שחישב לשחוק בו לא משווי ליה כלי מ"מ אף אם יש תורת כלי וכו' ואעפ"כ אסור לשחוק בו ולטלטלו שהרי אין צורך בטלטולו ואפי' לכסות וכו'. ע"כ. וכתב דהמג"א חיסר מדבריו וטעה בהבנתו. עכ"ל. ונראה שכונתו להשיג על המג"א דסבר דכל האיסור הוא מצד שאינו ראוי לצור על פי צלוחיתו, דמבואר להדיא בשיבולי הלקט דאף אי הוי שם כלי עליו בכל זאת היה אסור לטלטלו לצורך משחק, דצורך משחק לאו שמא צורך כלל. וכ"ז כסברת רבינו הגרע"י זצ"ל, מ"מ נראה להוסיף ולומר שבאמת בימים קדמונים אפילו שהיו עושים כלי מיוחד למשחק לא היה לו תורת כלי לפי שלא היה חשיבות למושג של משחק ולא היתה מקובלת עשייה לשם שמוש של משחק. אכן בדורותינו אשר נתפתחה תעשיית המשחקים ורבבות בריות מתפרנסים מיצירת משחקים ומכירתם הרי שבעולם כולו החשיבו חפצים של משחק לכלי, וזה פשוט שעד לדורות האחרונים ממש לא היה קיים חנות למכר משחקים כי לא היה יצור של משחקים אלא שהתינוקות היו מגבבין לעצמן חפצים ושברי כלים לעשותם למשחקם. משא"כ כיום שרבים הם המשחקים בכדור, ולא חשיב רק משחק קטנים. ואף שהיה מקור לומר שמקור דבר זה הוא מצד הטומאה, וממילא אין לקחת דוגמא ממעשיהם הרעים, שהרי אף אי נימא הכי, הרי ישנם סוגים רבים של משחקים שבהם גדולים משחקים, ודי בזה כדי להחשיבם כצורך, דנהנים מכך, ולא גרע ממה שהתיר בחזו"ע (שם, עמ' ז) בשם ערוך השלחן (אות טו) לטלטל כלי שמלאכתו להיתר כל שיש לו תענוג כלשהו בטלטלו. וכן הביא בשם הרב באר משה שמותר לטלטל חפץ כדי להשקית את עצביו. עיי"ש. והרי כבר ביארנו שכיום שהמשחקים לא מטונפים וראויים לצור עפ"י צלוחיתם⁶⁶⁷, מותר לטלטלם. ועיין בשו"ת תפלה למשה (ח"א סי' כב סוף אות א). ונראה שזה מקור סברת השבט הלוי. וכ"כ בספר שלמי יהודה (עמ' צא) בשם הגר"ש אלישיב זצ"ל.

קנצי למילין, דכיום מותר אף לגדולים לשחק במשחקים מעיקר הדין אף לדעת הש"ע. אולם כ"ז במקום הצורך והיכא שלא נגרם מכך ביטול תורה.

⁶⁶⁷ והנה היה מקום להקשות דכל זה בזמניהם שהיו רגילים לכסות כלים בכל מיני דברים משא"כ בזמנינו שיש כיסוי מיוחד לכל דבר, ועכ"פ דכיום אין שום אחד שישתמש בכדור לכסות כלים מסתבר דאין עליו עוד שם כלי. ולא איכפת לן במה שהוא ראוי במציאות לכסות כלים כיון שאין הדרך בכך. וא"כ לא גרע ממה שפסק מרן בש"ע (סי' שח סעיף יא), לענין מחט שנשברה שנחשבת מוקצה, כיון שאין רגילות להשתמש בה. ועיין במג"א ס"ק כ"ד שהביא דברי התוס' בזבחים וכתב בכונתם שהואיל ואין דרך להשתמש במחט שבורה הינה מוקצה ודוקא שברי כלים שרגילים להשתמש בהם אינם מוקצה וכ"כ בס"ק כ"ח. ומוכח שדוקא כשמשתמשים בשברי כלים לצורך כלשהו נחשבים ככלי, אולם הכא אם כל מהות המשחקים זהו שהם ראויים לצור, ובפועל לא משתמשים בהם לצורך זה, אולי י"ל מקום דחשיב כמוקצה, כיון שבפועל לא נעשה בו כלל שימוש, וכדין המחט. אלא נראה דצ"ל דאין כוונתו שדוקא אם רגילים להשתמש בו לאחר שנשבר, אלא כוונתו שאין דרך לזרוקו כמחט. אבל בסתם, ג"כ אינו מוקצה. וא"צ שדוקא ישתמשו בו כדרכו, וכדמוכח בראשונים שהקשו בכמה מקומות שלא גרע משברי כלים אף דבהם אין דרך השימוש בכך. ואולי יש להוסיף דשאני משחקים שבפני עצמם יש עליהם תורת כלי כפי שביארנו, ולכן די שיהיו ראויים לשימוש כלשהו, משא"כ שברי כלים שבשבריתם פקע מהם שם כלי ולכן בעינן שיהיה בהם שימוש מצוי. שו"ר מעין זה בספר הלכה שלימה (סי' טו).